

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA

ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.



SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I Postanowienia wprowadzające	str. 2	Świadczenie w przypadku zgonu dziecka z powodu wrodzonej wady serca	str. 13
Informacje ustawowe	str. 2	Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka	str. 13
Postanowienia ogólne	str. 2	Świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku	str. 13
Słowniczek	str. 3	Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego	str. 13
ROZDZIAŁ II Czas ochrony oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia	str. 5	Świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania	str. 13
Świadczenia w podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej	str. 6	Zwrot kosztów leczenia powstałych po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny	str. 16
Warianty ubezpieczenia	str. 6	Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności	str. 16
Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń podstawowych	str. 7	Wyłączenia odpowiedzialności	str. 17
Świadczenia w rozszerzonym zakresie ochrony ubezpieczeniowej	str. 11	ROZDZIAŁ III Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania	str. 18
Świadczenia dodatkowe	str. 11	Składka ubezpieczeniowa	str. 18
Zasady przyznawania świadczeń dodatkowych wymienionych w § 11	str. 12	Rozwiązanie umowy ubezpieczenia i ustanie odpowiedzialności	str. 19
Zwrot kosztów leczenia	str. 12	Zwrot składki ubezpieczeniowej	str. 19
Ryczałt za okres czasowej niezdolności do nauki albo pracy	str. 12	ROZDZIAŁ IV Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego	str. 19
Dieta szpitalna w wyniku nieszczęśliwego wypadku	str. 12	Ustalanie i wypłata świadczeń	str. 20
Dieta szpitalna z powodu choroby	str. 13	ROZDZIAŁ V Reklamacje, skargi i zażalenia	str. 22
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania	str. 13		
Świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy	str. 13		
Świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym	str. 13		

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	§ 1 ust. 8, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 27, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	§ 1 ust. 8, § 2, § 3, § 4, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 32, § 36, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47

POSTANOWIENIA OGÓLNE

– czyli kilka ważnych informacji na początek

§ 1

1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia NNW PZU Edukacja (zwanych dalej „OWU”) ubezpieczający może zawrzeć z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną, zwaną dalej „PZU” umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zwaną dalej „umową ubezpieczenia” lub „umowami ubezpieczenia”).
2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na swój rachunek (dla siebie – jest on wtedy również ubezpieczonym) lub na cudzy rachunek (dla innej osoby, ta osoba jest wtedy ubezpieczonym). Ubezpieczający ma obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek:
 - 1) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU, PZU może podnieść również przeciwko ubezpieczonemu;
 - 2) ubezpieczony może żądać by PZU udzieliło mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie praw i obowiązków ubezpieczonego.
3. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odbiegające od ustalonych w OWU. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odbiegających, OWU mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tymi postanowieniami.
4. PZU zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.
5. PZU doręcza ubezpieczającemu OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek, to ubezpieczający jest zobowiązany przekazać OWU wszystkim ubezpieczonym przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, a jeśli to nie jest możliwe – najpóźniej w pierwszym dniu tego okresu. OWU może być przekazane w wersji papierowej lub – jeśli ubezpieczony się zgodzi – na innym trwałym

nośniku. PZU może poprosić ubezpieczającego o dowód, który potwierdza przekazanie OWU ubezpieczonym.

6. Umowa ubezpieczenia może być zawarta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wówczas OWU jest dodatkowo udostępnione w placówkach PZU i na stronie internetowej PZU oraz przekazywane ubezpieczającemu wraz z polisą.
7. W relacjach z konsumentem PZU stosuje język polski.
8. W sprawach nieuregulowanych w OWU lub w umowie ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w OWU

§ 2

Użyte w OWU określenia i skróty oznaczają:

- 1) **akty terroryzmu** – działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu; ich celem jest osiągnięcie skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych lub społecznych przez wprowadzenie chaosu, zastraszanie ludności, dezorganizację życia publicznego;
- 2) **bójka** – starcie trzech albo więcej osób wzajemnie zadających sobie rany, z których każda występuje w podwójnym charakterze – jako napadnięty i napastnik;
- 3) **Centrum Pomocy** – Centrum, działające na rzecz PZU, świadczące usługi assistance określone w OWU; centrum czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, do którego ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązana jest zgłosić zajście wypadku ubezpieczeniowego w celu uzyskania pomocy określonej w umowie ubezpieczenia; numer telefonu Centrum Pomocy podany jest w dokumencie ubezpieczenia; w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, numer telefonu Centrum Pomocy przekazywany jest ponadto drogą elektroniczną;
- 4) **choroba** – reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, objawiająca się zaburzeniami funkcji lub uszkodzeniem struktury organizmu, wywołująca niepożądane objawy;
- 5) **czasowa niezdolność do nauki** – powstała w następstwie wypadku ubezpieczeniowego czasowa niemożność uczestniczenia ubezpieczonego we wszystkich zajęciach szkolnych; zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie oznacza niezdolności do nauki w rozumieniu OWU;
- 6) **czasowa niezdolność do pracy** – powstała w następstwie wypadku ubezpieczeniowego czasowa niezdolność ubezpieczonego pracownika placówki szkolnej do wykonywania pracy zarobkowej udokumentowana zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) **dokument ubezpieczenia** – polisa, certyfikat lub inny dokument potwierdzający zawarcie jednej umowy ubezpieczenia; w odniesieniu do umowy ubezpieczenia indywidualnego jeden dokument ubezpieczenia może potwierdzać zawarcie więcej niż jednej umowy ubezpieczenia;
- 8) **działania wojenne** – działania sił zbrojnych mające na celu rozbicie sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu;
- 9) **dziecko**:
 - a) osoba fizyczna od dnia narodzin do ukończenia 18. roku życia,
 - b) osoba fizyczna od 19. roku życia do 25. roku życia ucząca się w szkole;
- 10) **ekspozycja zawodowa na materiał zakaźny** – narażenie się ubezpieczonego na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym w związku z wykonywaniem pracy zawodowej o charakterze medycznym w następstwie:
 - 1) naruszenia ciągłości skóry lub błon śluzowych narzędziem zanieczyszczonym materiałem potencjalnie zakaźnym lub
 - 2) zachlapania błony śluzowej lub uszkodzonej skóry materiałem potencjalnie zakaźnym lub
 - 3) naruszenia ciągłości skóry lub błon śluzowych poprzez zadrapanie lub pogryzienie przez potencjalnie zakaźnego pacjenta;materiałem potencjalnie zakaźnym w rozumieniu OWU jest krew, płyn ustrojowy, wydzielina lub tkanka, w której mogą znajdować się cząstki infekcyjne w ilości wystarczającej do transmisji ludzkiego wirusa niedoboru odporności HIV lub wirusa zapalenia wątroby HAV, HBV, HCV, HDV lub HEV oraz materiał biologiczny w postaci hodowli komórek lub tkanek;
- 11) **hospitalizacja** – pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku ubezpieczeniowego trwający nieprzerwanie dłużej niż 1 dzień, związany z leczeniem stanów powstałych w następstwie wypadku ubezpieczeniowego, których nie można leczyć ambulatoryjnie; w rozumieniu OWU **dzień pobytu w szpitalu** oznacza dzień, w którym ubezpieczony przebywał w szpitalu, niezależnie od tego, ile czasu w danym dniu trwał jego pobyt, przy czym za pierwszy dzień przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni dzień wypisu ze szpitala;
- 12) **jednorazowe świadczenie** – świadczenie przysługujące ubezpieczonemu jeden raz w okresie ubezpieczenia z tytułu jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych;
- 13) **konsument** – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
- 14) **krwotok śródczaszkowy** – wynaczynienie krwi do jamy czaszki;
- 15) **leczenie**:
 - a) konsultacje ambulatoryjne i telemedyczne oraz wizyty domowe,
 - b) badania diagnostyczne,
 - c) leczenie ambulatoryjne,
 - d) produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 - e) hospitalizacja i operacje chirurgiczne,
 - f) transport z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do szpitala lub ambulatorium,
 - g) rehabilitacja,
 - h) zakwaterowanie ubezpieczonego w okresie rehabilitacji w miejscowości, w której przeprowadzana jest rehabilitacja, jeżeli ośrodek rehabilitacyjny zlokalizowany jest w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego,
 - i) zakwaterowanie osoby bliższej ubezpieczonego, w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego po wypadku ubezpieczeniowym w szpitalu zlokalizowanym w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego;
- 16) **leczenie ambulatoryjne** – leczenie inne niż hospitalizacja;
- 17) **napad padaczki** – nagłe zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu;
- 18) **następstwa wypadku ubezpieczeniowego** – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć;
- 19) **nieszczęśliwy wypadek** – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego

- ubezpiezony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
- 20) **nowotwór złośliwy** – potwierdzony badaniem histopatologicznym, niekontrolowany rozrost komórek nowotworowych, cechujących się zdolnością do naciekania i niszczenia tkanek oraz tworzenia odległych przerzutów; w rozumieniu OWU nowotworem złośliwym jest także nowotwór ze zmianami przerzutowymi, gdy nie pobrano materiału do badania histopatologicznego, ale obraz kliniczny i badania diagnostyczne jednoznacznie wskazują na złośliwy proces nowotworowy;
 - 21) **odmrożenie** – uszkodzenie skóry lub tkanek pod nią leżących na skutek działania niskiej temperatury;
 - 22) **okres ubezpieczenia** – określony w umowie ubezpieczenia czas trwania odpowiedzialności PZU;
 - 23) **omdlenie** – nagła, przejściowa i samoistnie ustępująca utrata przytomności;
 - 24) **oparzenie** – uszkodzenie skóry i tkanek pod nią leżących na skutek działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych, promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego;
 - 25) **operacja chirurgiczna** – zabieg wykonany w placówce medycznej, w znieczuleniu, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, powstałych w następstwie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 26) **państwo znajdujące się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym** – państwo, przed wyjazdem do którego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, na swojej oficjalnej stronie internetowej, odradza podróże, które nie są konieczne lub odradza wszelkie podróże, z powodu zagrożenia aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, wojną lub stanem wyjątkowym;
 - 27) **placówka medyczna** – podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
 - 28) **placówka szkolna** – żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, zespół szkół, centrum kształcenia, dom dziecka, szkoły sportowe wszystkich szczebli, szkoła policealna, szkoła wyższa lub inne placówki, które zajmują się opieką nad dzieckiem;
 - 29) **poważne uszkodzenie ciała** – powstałe w następstwie wypadku ubezpieczeniowego uszkodzenie ciała, na skutek którego wystąpiło jedno z niżej wymienionych następstw, potwierdzonych w dokumentacji medycznej:
 - a) hospitalizacja rozpoczęta od 3. doby po dacie wypadku ubezpieczeniowego i trwająca nieprzerwanie co najmniej 14 dni,
 - b) operacja chirurgiczna wykonana w ciągu 7 dni od przyjęcia do szpitala, z wyłączeniem operacji wykonanych wyłącznie w celu diagnostycznym,
 - c) trwały deficyt neurologiczny w związku z uszkodzeniem mózgu, rdzenia kręgowego lub korzeni nerwowych,
 - d) trwałe pogorszenie ostrości wzroku lub trwałe ograniczenie pola widzenia w co najmniej jednym oku,
 - e) trwałe pogorszenie ostrości słuchu w co najmniej jednym uchu,
 - f) częściowa utrata kończyny,
 - g) częściowa utrata narządu wewnętrznego;
 - 30) **poważne zachorowanie** – wystąpienie u ubezpieczonego jednej z chorób wymienionych w Tabeli nr 9 w § 23 ust. 2;
 - 31) **praca zarobkowa** – forma świadczenia pracy za wynagrodzeniem:
 - 1) w ramach:
 - a) umowy cywilnoprawnej lub
 - b) stosunku pracy lub
 - c) stosunku służbowego o charakterze administracyjno-prawnym lub
 - 2) w zakresie wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu, w tym również prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 - 32) **pracownik placówki szkolnej** – pracownik dydaktyczny albo administracyjny, świadczący pracę zarobkową w placówce szkolnej;
 - 33) **przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** – niezbędne z medycznego punktu widzenia wyroby medyczne, zastępujące utracone narządy (organy) lub wspomagające utraconą lub pogorszoną funkcję narządów (organów); wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie;
 - 34) **przedstawiciel ustawowy**:
 - a) osoba, której umocowanie do działania w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wynika z przepisów prawa,
 - b) ojciec, matka lub opiekun prawny uczącego się ubezpieczonego dziecka w wieku od 18. do 25. roku życia;
 - 35) **Regulamin** – właściwe regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną;
 - 36) **rehabilitacja** – medyczne zabiegi fizjoterapeutyczne, wspomagające leczenie następstw wypadku ubezpieczeniowego, wykonywane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
 - 37) **RP** – Rzeczpospolita Polska;
 - 38) **sepsa (posocznica)** – ogólnoustrojowa, nieswoista reakcja organizmu na obecne we krwi drobnoustroje oraz ich toksyny, która doprowadziła do niewydolności narządów lub układów;
 - 39) **stan wyjątkowy** – stan nadzwyczajny państwa, którego wprowadzenie powoduje ograniczenie niektórych praw i swobód obywatelskich;
 - 40) **SOR** – szpitalny oddział ratunkowy;
 - 41) **szpital** – zakład lecznictwa zamkniętego, w którym przez całą dobę wykonywane są kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; w rozumieniu OWU szpitalem nie jest: dom opieki, hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy, ośrodek leczenia uzależnień, ośrodek sanatoryjny lub uzdrowiskowy, prewentorium, szpital sanatoryjny, chyba że hospitalizacja jest związana z leczeniem następstw wypadku ubezpieczeniowego;
 - 42) **śpiączka** – stan zaistniały wskutek wypadku ubezpieczeniowego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, wymagający zastosowania systemu wspomagającego funkcje życiowe organizmu, polegający na występowaniu głębokich ilościowych zaburzeń świadomości, wyrażających się brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne słowne i bólowe, związany z ciężkim uszkodzeniem mózgu; w rozumieniu OWU za śpiączkę nie jest uważana śpiączka farmakologiczna;
 - 43) **trwałe uszkodzenie ciała** – całkowita utrata organów lub narządów, lub całkowita utrata ich funkcji – organy i narządy wymienione w Tabeli nr 4 w § 10 ust. 7;

- 44) **trwały uszczerbek na zdrowiu** – trwałe, nierokujące porażenie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym;
- 45) **ubezpieczający** – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zawarła umowę ubezpieczenia na rachunek własny lub na cudzy rachunek;
- 46) **ubezpieczony** – osoba fizyczna, na rachunek której zawarta została umowa ubezpieczenia, spośród osób wymienionych w lit. a–c:
a) dziecko,
b) pracownik placówki szkolnej,
c) przedstawiciel ustawowy;
- 47) **umowa direct** – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość drogą elektroniczną z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (umowa zawarta za pośrednictwem Internetu);
- 48) **umowa na odległość** – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem infolinii PZU, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (umowa zawarta za pośrednictwem telefonu);
- 49) **umowa ubezpieczenia indywidualnego** – umowa ubezpieczenia zawarta na rachunek jednej osoby fizycznej wskazanej w dokumencie ubezpieczenia;
- 50) **umowa ubezpieczenia zbiorowego** – umowa ubezpieczenia, zawarta na rachunek określonej w umowie ubezpieczenia grupy lub grup osób fizycznych, obejmująca łącznie co najmniej 5 osób;
- 51) **uposażony** – osoba wskazana imiennie przez ubezpieczonego jako upoważniona do odbioru należnego świadczenia z tytułu śmierci;
- 52) **uszkodzenie ciała** – uszkodzenie organu lub narządu spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym;
- 53) **wojna** – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi;
- 54) **wrodzona wada serca** – nieprawidłowość anatomiczna budowy serca istniejąca w chwili narodzin ubezpieczonego;
- 55) **wstrząśnienie mózgu** – pourazowe zaburzenie czynności mózgu, którego głównym objawem jest krótkotrwała utrata przytomności z towarzyszącą niepamięcią wsteczną lub następującą;
- 56) **wycieczka szkolna** – trwający co najmniej 2 dni wyjazd (z noclegiem) zorganizowany przez placówkę szkolną, do której uczęszcza albo w której zatrudniony jest ubezpieczony;
- 57) **wypadek komunikacyjny** – nieszczęśliwy wypadek wywołany:
a) ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,
b) ruchem pojazdu kolejowego, w tym metra, w którym osoba, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, brała udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu,
c) eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakkolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy;
- d) ruchem statku wodnego, w którym osoba, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia brała udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy;
- 58) **wypadek ubezpieczeniowy** – nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy, sepsa, poważne zachorowanie, ekspozycja zawodowa na materiał zakaźny; wypadkiem ubezpieczeniowym w przypadku diety szpitalnej z powodu choroby jest pobyt ubezpieczonego w szpitalu;
- 59) **zakażenie wirusowe po ekspozycji na materiał zakaźny** – zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności HIV lub wirusem zapalenia wątroby HAV, HBV, HCV, HDV lub HEV w następstwie ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny potwierdzone wynikami badań serologicznych lub wirusologicznych;
- 60) **zawał serca** – martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego;
- 61) **zawód medyczny** – diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta, lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, salowa, sanitariusz, technik dentystryczny, technik farmaceutyczny, technik elektroradiologii;
- 62) **złamanie kości** – urazowe przerwanie ciągłości tkanki kostnej, lub urazowe złuszczenie chrząstek nasadowych:
a) otwarte – z przerwaniem ciągłości skóry przez odłam złamanej kości,
b) zamknięte – bez przerwania ciągłości skóry przez odłam złamanej kości;
- 63) **zwichnięcie stawu** – urazowe przemieszczenie się jednej powierzchni stawowej w stosunku do drugiej, potwierdzone badaniem obrazowym.

ROZDZIAŁ II

CZAS OCHRONY ORAZ PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA – czyli co można ubezpieczyć i za co odpowiada PZU

§ 3

PZU ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia na terytorium RP i poza granicami RP.

§ 4

1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia są następstwa wypadku ubezpieczeniowego lub sam fakt wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W stosunku do przedstawiciela ustawowego przedmiotem umowy ubezpieczenia jest śmierć przedstawiciela ustawowego będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przedstawiciel ustawowy może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w rozszerzonym zakresie, o którym mowa w § 11 pkt 10, pod warunkiem, że ochroną ubezpieczeniową w ramach danej umowy ubezpieczenia objęte zostanie także dziecko, którego jest przedstawicielem ustawowym.

§ 5

Na wniosek ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o następstwo nieszczęśliwego wypadku powstałego wskutek aktów terroryzmu, działań wojennych, wojny lub stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonymi aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, wojną lub stanem wyjątkowym.

§ 6

- Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z trzech następujących wariantów:
 - w wariantcie I albo
 - w wariantcie II albo
 - w wariantcie II Bis.
- Rodzaje świadczeń i ich wysokość określone są w § 10.

§ 7

W każdym z wariantów, o których mowa w § 6 ust. 1, umowa ubezpieczenia może być zawarta:

- w podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej określonym w § 10 albo
- w rozszerzonym zakresie ochrony ubezpieczeniowej określonym w § 11–25.

ŚWIADCZENIA W PODSTAWOWYM ZAKRESIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

WARIANTY UBEZPIECZENIA

§ 8

Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów i w wysokości określonej w zawartej umowie ubezpieczenia, przy czym umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariantcie I, w wariantcie II albo w wariantcie II Bis.

§ 9

- Umową ubezpieczenia zawartą w **wariantcie I** objęte są następujące świadczenia podstawowe określone w Tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Świadczenia podstawowe w wariantcie I

Poz.	Rodzaje świadczeń podstawowych
1.	z tytułu śmierci
2.	z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej*
3.	z tytułu śmierci podczas wycieczki szkolnej*
4.	z tytułu śmierci w następstwie sepsy
5.	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
6.	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas wycieczki szkolnej**
7.	z tytułu innych uszkodzeń ciała niż określone w niniejszej Tabeli, o których mowa w poz. 3b Tabeli nr 6
8.	z tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami chemicznymi
9.	z tytułu porażenia prądem, piorunem
10.	z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
11.	z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością
12.	usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

* świadczenie dodatkowe w stosunku do świadczenia określonego w poz. 1

** świadczenie dodatkowe w stosunku do świadczenia określonego w poz. 5

- Umową ubezpieczenia zawartą w **wariantcie II** objęte są następujące świadczenia podstawowe określone w Tabeli nr 2:

Tabela nr 2

Świadczenia podstawowe w wariantcie II

Poz.	Rodzaje świadczeń podstawowych
1.	z tytułu śmierci
2.	z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej*
3.	z tytułu śmierci podczas wycieczki szkolnej*
4.	z tytułu śmierci w następstwie sepsy
5.	z tytułu trwałego uszkodzenia ciała
6.	podczas wycieczki szkolnej**: 1) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała; 2) z tytułów określonych w poz. 7, 8, 12, 13 i 14 niniejszej Tabeli
7.	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
8.	z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów
9.	z tytułu innych uszkodzeń ciała niż określone w niniejszej Tabeli, o których mowa w poz. 3a Tabeli nr 6
10.	z tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami chemicznymi
11.	z tytułu porażenia prądem, piorunem
12.	z tytułu oparzeń lub odmrożeń
13.	z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu
14.	z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
15.	z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
16.	z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością
17.	usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

* świadczenie dodatkowe w stosunku do świadczenia określonego w poz. 1

** świadczenia dodatkowe w stosunku do świadczeń określonych w poz. 5, 7, 8, 12, 13 i 14

- Umową ubezpieczenia zawartą w **wariantcie II Bis** objęte są następujące świadczenia podstawowe określone w Tabeli nr 3:

Tabela nr 3

Świadczenia podstawowe w wariantcie II Bis

Poz.	Rodzaje świadczeń podstawowych
1.	z tytułu śmierci
2.	z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej*
3.	z tytułu śmierci podczas wycieczki szkolnej*
4.	z tytułu śmierci w następstwie sepsy
5.	z tytułu trwałego uszkodzenia ciała
6.	podczas wycieczki szkolnej**: 1) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała; 2) z tytułów określonych w poz. 7, 8, 11, 12 i 13 niniejszej Tabeli
7.	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała

Poz.	Rodzaje świadczeń podstawowych
8.	z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów
9.	z tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami chemicznymi
10.	z tytułu porażenia prądem, piorunem
11.	z tytułu oparzeń lub odmrożeń
12.	z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu
13.	z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
14.	z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
15.	z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością
16.	usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

* świadczenie dodatkowe w stosunku do świadczenia określonego w poz. 1

** świadczenia dodatkowe w stosunku do świadczeń określonych w poz. 5, 7, 8, 11, 12 i 13

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH

§ 10

- Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego** – przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; świadczenie przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż 24 miesiące od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
- Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego na terenie placówki szkolnej** – przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; świadczenie przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż 24 miesiące od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego; wypłacane jest dodatkowo oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 1.
- Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej** – przysługuje w wysokości 50% sumy ubezpieczenia; świadczenie przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż 24 miesiące od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego; wypłacane jest dodatkowo oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 1.
- Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie sepsy** – przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; świadczenie przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż 24 miesiące od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
- Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu** – przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku; świadczenie przysługuje, jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu nastąpił nie później niż 24 miesiące od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego; trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest:
 - 1) maksymalnie za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie jednego wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) przez lekarza wskazanego przez PZU, w oparciu o „Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU”, zatwierdzoną uchwałą Zarządu PZU i obowiązującą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, stanowiącą załącznik do umowy ubezpieczenia;
 - 3) najpóźniej w 24. miesiącu od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego – późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu (polepszenie albo pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.

- Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas wycieczki szkolnej** – przysługuje w wysokości 50% wartości świadczenia, o którym mowa w ust. 5; świadczenie to wypłacane jest dodatkowo oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 5.
- Świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała** – przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia zgodnie z Tabelą nr 4.
- Świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała podczas wycieczki szkolnej** – przysługuje w wysokości 50% wartości świadczenia, o którym mowa w ust. 7; świadczenie to wypłacane jest dodatkowo oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 7.

Tabela nr 4
Świadczenia z tytułu trwałego uszkodzenia ciała

Poz.	Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
1.	utrata kończyny górnej w stawie ramienno-łopatkowym lub na poziomie pomiędzy barkiem a łokciem	80
2.	utrata kończyny górnej w stawie łokciowym lub na poziomie pomiędzy łokciem a nadgarstkiem	60
3.	utrata kończyny górnej w nadgarstku lub na poziomie śródreżca ze wszystkimi palcami	50
4.	utrata palca ręki II, III, IV, V (całych trzech palców lub na poziomie paliczka podstawnego)	8 – za każdy palec
5.	utrata palca I ręki tzw. kciuka (całych dwóch palców lub na poziomie paliczka podstawnego)	22
6.	utrata kończyny dolnej w stawie biodrowym lub na poziomie pomiędzy biodrem a kolanem	75
7.	utrata kończyny dolnej w stawie kolanowym lub na poziomie pomiędzy kolanem a stopą	60
8.	utrata stopy ze wszystkimi palcami	40
9.	utrata palca stopy II, III, IV, V (całych trzech palców lub na poziomie paliczka podstawnego)	3 – za każdy palec
10.	utrata palca I stopy tzw. palucha (całych dwóch palców lub na poziomie paliczka podstawnego)	15
11.	Całkowita utrata wzroku w jednym oku	50
12.	Całkowita utrata wzroku w obu oczach	100
13.	Całkowita utrata słuchu w jednym uchu	30

Poz.	Rodzaj trwałego uszkodzenia ciała	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
14.	Całkowita utrata słuchu w obu uszach	50
15.	Całkowita utrata małżowiny usznej	15
16.	Całkowita utrata nosa	20
17.	Całkowita utrata zębów stałych	1 za każdy utracony ząb stały – w przypadku utraty do 9 zębów stałych; maksymalnie 10 za wszystkie utracone zęby stałe – w przypadku utraty powyżej 9 zębów stałych
18.	Całkowita utrata śledziony	20
19.	Całkowita utrata jednej nerki	35
20.	Całkowita utrata obu nerek	75
21.	Całkowita utrata macicy	40
22.	Całkowita utrata jajnika lub jądra	20
23.	Całkowita utrata mowy	100
24.	Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette'a	100
25.	Śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni	100

9. Świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów – przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą nr 5.

10. Świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów podczas wycieczki szkolnej – przysługuje w wysokości 50% wartości świadczenia, o którym mowa w ust. 9; świadczenie to wypłacane jest dodatkowo oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 9.

Tabela nr 5

Świadczenia z tytułu złamania kości lub zwichnięcia stawów – przysługuje:

1) zgodnie z Tabelą nr 5

Poz.	Rodzaj złamania kości lub zwichnięcia stawu	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
1.	Złamanie jednej lub wielu kości sklepienia albo podstawy czaszki	5
2.	Złamanie jednej lub wielu kości twarzoczaszki	4
3.	Złamanie łopatki, obojczyka lub mostka	4,5 za każdą kość
4.	Złamanie żebra	2 za każde złamane żebro – w przypadku złamania do 9 żeber; maksymalnie 20 za wszystkie złamane żebra (w przypadku złamania powyżej 9 żeber)

Poz.	Rodzaj złamania kości lub zwichnięcia stawu	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
5.	Złamanie kości ramiennej: a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte), b) jedno lub wielomiejscowe otwarte.	5 7
6.	Zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego	3
7.	Złamanie jednej lub obu kości przedramienia: a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte), b) jedno lub wielomiejscowe otwarte.	2 4
8.	Zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego	3
9.	Złamanie jednej lub wielu kości śródręcza albo nadgarstka: a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte), b) jedno lub wielomiejscowe otwarte.	1 3
10.	Złamanie kości palca ręki II, III, IV lub V a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte), b) jedno lub wielomiejscowe otwarte.	1 za każdy palec 2 za każdy palec
11.	Zwichnięcie palca ręki II, III, IV lub V	2 za każdy palec
12.	Złamanie kości palca I ręki tzw. kciuka a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte), b) jedno lub wielomiejscowe otwarte.	1 3
13.	Zwichnięcie palca I ręki tzw. kciuka	2
14.	Złamanie jednej lub wielu kości miednicy niestabilne	10
15.	Złamanie jednej lub wielu kości miednicy stabilne	4,5
16.	Zwichnięcie stawu biodrowego	10
17.	Złamanie kości udowej	10
18.	Złamanie jednej lub obu kości podudzia	7
19.	Złamanie rzepki	4
20.	Zwichnięcie stawu kolanowego – z wyłączeniem zwichnięcia rzepki	5
21.	Złamanie jednej lub wielu kości śródstopia lub stępu: a) jedno lub wielomiejscowe (inne niż otwarte), b) jedno lub wielomiejscowe otwarte.	2 4
22.	Złamanie kości palca I stopy tzw. palucha	2,5
23.	Złamanie kości palca stopy II, III, IV lub V	2 za każdy palec
24.	Zwichnięcie stawu skokowego	4

Poz.	Rodzaj złamania kości lub zwichnięcia stawu	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
25.	Złamanie kręgu w obrębie trzonu lub łuku kręgowego w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym lub krzyżowym kręgosłupa	11 za każdy krąg
26.	Złamanie kręgu w obrębie wyrostków poprzecznych lub kolczystych w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym lub krzyżowym kręgosłupa	2,5 za każdy krąg
27.	Złamanie kości guzicznej	3,5
28.	Złamanie korony lub korzenia zęba stałego	0,5 za każdy złamany ząb stały – w przypadku złamania do 9 zębów stałych; maksymalnie 5 za wszystkie złamane zęby stałe (w przypadku złamania powyżej 9 zębów stałych)

2) w przypadku leczenia operacyjnego złamania albo zwichnięcia wymienionego w Tabeli nr 5, ubezpieczonemu przysługuje, oprócz świadczenia wynikającego z Tabeli nr 5, dodatkowo świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia za każdy operowany narząd; przy czym, jeśli organy operowane są podczas jednego zabiegu operacyjnego to świadczenie przysługuje tylko jeden raz; przez operowany narząd należy rozumieć narząd wymieniony w poszczególnych pozycjach Tabeli nr 5.

11. Jednorazowe świadczenie z tytułu innych następstw niż wymienione w Tabeli nr 4, 5, 7 i 8:

- określa się w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia zgodnie z Tabelą nr 6 i przysługuje:
 - w wariantcie I – wyłącznie wówczas, gdy nie występuje trwały uszczerbek na zdrowiu,
 - w wariantcie II – w zakresie wskazanym w poz.1 albo poz. 2, albo poz. 3a Tabeli nr 6,
 - w wariantcie II Bis – w zakresie wskazanym w poz. 1 albo poz. 2 Tabeli nr 6;

Tabela nr 6

Następstwa wypadków ubezpieczeniowych inne niż wymienione w Tabeli nr 4, 5, 7 i 8

Poz.	Rodzaj następstwa	Warunek	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia		
			Wariant I	Wariant II	Wariant II Bis
1.	Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi	hospitalizacja	1	5	5
2.	Porażenie prądem, piorunem	hospitalizacja	1	5	5

Poz.	Rodzaj następstwa	Warunek	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia		
			Wariant I	Wariant II	Wariant II Bis
3a.	urazu ciała, które nie figuruje w żadnej z Tabel i nie daje się zakwalifikować jako poważne uszkodzenie ciała (z wyłączeniem interwencji stomatologicznej)	interwencja lekarska w placówce medycznej (potwierdzona w dokumentacji medycznej)	nie dotyczy	0,5	nie dotyczy
3b.	w wyniku których nie powstał trwały uszczerbek na zdrowiu (0% trwałego uszczerbku)		0,5	nie dotyczy	nie dotyczy

2) w przypadku, gdy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia można zakwalifikować do dwóch lub trzech pozycji w Tabeli nr 6, świadczenie przysługuje tylko z jednej korzystniejszej dla ubezpieczonego pozycji.

12. Świadczenie z tytułu oparzeń lub odmrożeń – przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą nr 7.

13. Świadczenie z tytułu oparzeń lub odmrożeń podczas wycieczki szkolnej – przysługuje w wysokości 50% świadczenia, o którym mowa w ust. 12; świadczenie to wypłacane jest dodatkowo oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 12.

Tabela nr 7

Świadczenia z tytułu oparzenia lub odmrożenia

Poz.	Rodzaj i rozległość oparzenia bądź odmrożenia	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
1.	Oparzenie wyłącznie II stopnia do 1% powierzchni ciała	1,5
2.	Oparzenie wyłącznie II stopnia powyżej 1% do 15% powierzchni ciała	4
3.	Oparzenie wyłącznie II stopnia obejmujące powyżej 15% do 30% powierzchni ciała	7
4.	Oparzenie wyłącznie II stopnia powyżej 30% powierzchni ciała	20
5.	Oparzenie wyłącznie III stopnia obejmujące do 5% powierzchni ciała	4

Poz.	Rodzaj i rozległość oparzenia bądź odmrożenia	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
6.	Oparzenie III stopnia lub II/III stopnia obejmujące od 5% do 10% powierzchni ciała	10
7.	Oparzenie III stopnia obejmujące powyżej 10% powierzchni ciała	20
8.	Oparzenie dróg oddechowych wymagające hospitalizacji	20
9.	Odmrożenie II lub wyższego stopnia – jednego palca ręki lub jednego palca stopy	1,5
10.	Odmrożenie II lub wyższego stopnia – dwóch lub więcej palców ręki, lub dwóch, lub więcej palców stopy, lub odmrożenie nosa, lub odmrożenie ucha	4

14. Świadczenie z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu – przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą nr 8, jeżeli ubezpieczony był hospitalizowany w związku z wstrząśnieniem mózgu lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.

15. Świadczenie z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu podczas wycieczki szkolnej – przysługuje w wysokości 50% świadczenia, o którym mowa w ust. 14; świadczenie to wypłacane jest dodatkowo oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 14.

Tabela nr 8

Świadczenia z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu

Poz.	Hospitalizacja	% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
1.	2 dni	1
2.	3 dni	2
3.	4 dni i dłużej	3

16. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, pokąsania lub ukąszenia – przysługuje w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony w związku z pogryzieniem, pokąsaniem lub ukąszeniem wymagał pomocy SOR albo był hospitalizowany.

17. Świadczenie z tytułu pogryzienia, pokąsania lub ukąszenia podczas wycieczki szkolnej – przysługuje w wysokości 50% świadczenia, o którym mowa w ust. 16; świadczenie to wypłacane jest dodatkowo oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 16.

19. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych – przysługuje w wysokości do 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli konieczność poniesienia

tych kosztów powstała w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przy czym zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych nie może przekroczyć kwoty 200 złotych za każdy ząb.

20. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością – przysługuje w wysokości do 25% sumy ubezpieczenia, jeżeli konieczność poniesienia tych kosztów powstała w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

21. Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP
Usługi assistance wymienione w pkt 1–4, świadczone są przez Centrum Pomocy na terytorium RP w związku z zajściem wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W zależności od zaistniałego wypadku ubezpieczeniowego, na wniosek ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, PZU organizuje i pokrywa koszty następujących usług assistance:

1) Pomoc medyczna

PZU organizuje i pokrywa koszty pomocy medycznej, maksymalnie do łącznej kwoty 2 000 zł na wszystkie poniżej wymienione usługi w odniesieniu do każdego wypadku ubezpieczeniowego:

a) konsultacja z lekarzem – PZU organizuje oraz pokrywa koszty jednej konsultacji lekarskiej z lekarzem wskazanym przez PZU; PZU nie pokrywa kosztów dodatkowych badań diagnostycznych zleconych podczas konsultacji z lekarzem; konsultacja może się odbyć jako:

- konsultacja stacjonarna w placówce medycznej albo konsultacja podczas wizyty lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego, która obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe, diagnozę, skierowanie na badania dodatkowe i konsultację w celu postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej lub monitorowania leczenia, zalecenia albo

- porada telemedyczna w formie konsultacji telefonicznej wykonywanej na odległość przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, która obejmuje: wywiad, diagnozę, skierowanie na badania dodatkowe i konsultację w celu postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej lub monitorowania leczenia, zalecenia,

b) wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego – jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wymaga wizyty pielęgniarki w jego miejscu pobytu, PZU organizuje oraz pokrywa koszty dojazdu pielęgniarki do miejsca pobytu ubezpieczonego i jej honorarium; usługa ta obejmuje zabiegi lecznicze zalecone przez lekarza leczącego ubezpieczonego,

c) transport – zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego:

- jednego transportu ubezpieczonego bezpośrednio po wypadku do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku ubezpieczeniowego,
- między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej lub gdy ubezpieczony skierowany jest na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej placówce medycznej,
- do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,

- jednego transportu ubezpieczonego z placówki medycznej do miejsca pobytu ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej bezpośrednio po wypadku, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza leczącego ubezpieczonego, ubezpieczony nie powinien korzystać z własnego środka transportu lub publicznych środków transportu lokalnego;

2) Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna

PZU zapewnia:

- organizację rehabilitacji** – jeżeli lekarz leczący ubezpieczonego zaleci zabiegi rehabilitacyjne, PZU organizuje i pokrywa koszty wizyt fizjoterapeuty (koszty dojazdu i honorarium) w miejscu pobytu ubezpieczonego albo organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do poradni rehabilitacyjnej oraz koszty zabiegów rehabilitacyjnych przeprowadzonych w poradni rehabilitacyjnej; usługa realizowana jest maksymalnie do łącznej kwoty 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy, przy czym o miejscu wykonania zabiegów decyduje lekarz leczący ubezpieczonego,

- dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego** – jeżeli ubezpieczony, zgodnie z zaleceniem lekarza go leczącego, powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego w domu, PZU organizuje i pokrywa koszty usługi informacyjnej dotyczącej punktów handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny; ponadto PZU organizuje i pokrywa koszty transportu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego do miejsca pobytu ubezpieczonego; usługa realizowana jest maksymalnie do kwoty 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy, przy czym koszty wypożyczenia lub zakupu sprzętu pokrywa ubezpieczony,

- dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza** – jeżeli ubezpieczony, zgodnie z zaleceniem lekarza go leczącego musi przebywać w domu, PZU organizuje i pokrywa koszty jednorazowego dostarczenia do miejsca pobytu ubezpieczonego przepisanych na receptę przez lekarza niezbędnych leków, o ile są one dostępne na terenie RP; jeżeli ubezpieczony ponadto potrzebuje leków dostępnych bez recepty, które jednocześnie są dostępne w miejscu realizacji recepty, PZU organizuje i pokrywa koszty dostarczenia wskazanych przez ubezpieczonego leków dostępnych bez recepty; usługa realizowana jest maksymalnie do kwoty 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy, przy czym koszty leków pokrywa ubezpieczony; leki wydawane na receptę dostarczane są pod warunkiem przekazania przez ubezpieczonego prawidłowo wystawionej e-recepty na dany lek, tj. jej kodu oraz numeru PESEL ubezpieczonego,

- domową opiekę pielęgniarstwa po hospitalizacji** – jeżeli ubezpieczony w następstwie wypadku ubezpieczeniowego jest hospitalizowany powyżej 2 dni, PZU organizuje i pokrywa koszty pomocy pielęgniarstwa w miejscu pobytu ubezpieczonego po zakończeniu hospitalizacji (koszt dojazdu pielęgniarstwa i jej honorarium); o celowości domowej opieki pielęgniarstwa decyduje lekarz leczący ubezpieczonego; usługa realizowana jest maksymalnie do kwoty 1 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy;

3) Pomoc psychologa

Jeżeli wskutek wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU ubezpieczony zgłasza potrzebę

skorzystania z pomocy psychologa, PZU organizuje ubezpieczonemu i pokrywa koszty konsultacji psychologa w liczbie porad zaleconych przez psychologa podczas pierwszej, tak zorganizowanej konsultacji, maksymalnie do kwoty 2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy; jeżeli wskutek wypadku ubezpieczeniowego nastąpi zgon ubezpieczonego, pomoc psychologa, o której mowa wyżej, przysługuje współmałżonkowi, dzieciom i rodzicom ubezpieczonego; PZU organizuje i pokrywa koszty konsultacji takiej osoby u psychologa w liczbie porad zaleconej przez psychologa podczas pierwszej, tak zorganizowanej konsultacji, maksymalnie do kwoty 2 000 zł na każdą osobę;

4) Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, z wyłączeniem uczniów szkół policealnych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty

– jeżeli na skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony uczeń nie może uczęszczać do szkoły dłużej niż 5 dni, w których odbywają się zajęcia szkolne, licząc od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, PZU organizuje i pokrywa koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów wchodzących w zakres programu nauczania szkoły, do kwoty 1 200 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

ŚWIADCZENIA W ROZSZERZONYM ZAKRESIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

§ 11

Na wniosek ubezpieczającego, za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, do umowy ubezpieczenia, zawieranej w wariancie I, w wariancie II albo w wariancie II Bis, mogą być włączone następujące świadczenia dodatkowe:

- zwrot kosztów leczenia** – w tym kosztów rehabilitacji, w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- ryczałt za okres czasowej niezdolności do nauki albo pracy** – za jeden dzień niezdolności w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- dieta szpitalna w wyniku nieszczęśliwego wypadku** – za jeden dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- dieta szpitalna z powodu choroby** – za jeden dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- zwrot kosztów dostosowania mieszkania** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w następstwie wypadku ubezpieczeniowego;
- jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- świadczenie w przypadku zgonu dziecka z powodu wrodzonej wady serca** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyn lub części kończyn spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;

- 11) **świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 12) **świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 13) **jednorazowe świadczenie za zakażenie wirusowe po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 14) **zwrot kosztów leczenia po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny** – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

ZASADY PRYZNANANIA ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH WYMNIENIONYCH W § 11

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

§ 12

1. Koszty leczenia, w tym rehabilitacji, podlegają zwrotowi, jeżeli zostały poniesione w związku z leczeniem:
 - 1) następstw nieszczęśliwego wypadku;
 - 2) obrażeń ciała powstałych wskutek napadu padaczki albo omdlenia;
 - 3) zawału serca;
 - 4) krwotoku śródczaszkowego;
 - 5) następstw nieszczęśliwego wypadku powstałego na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych, wojny lub stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonymi aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, wojną lub stanem wyjątkowym, o ile umowa ubezpieczenia obejmuje takie następstwa wypadku ubezpieczeniowego.
2. Koszty leczenia podlegają zwrotowi jeżeli były uzasadnione z medycznego punktu widzenia, a konieczność ich poniesienia powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia zdarzeń, o których mowa w ust. 1.
3. Zwrot kosztów leczenia, następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty, maksymalnie jednak do wysokości limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
Zwrot kosztów leczenia następuje niezależnie od przyznania świadczenia z tytułu wypadku ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 1.
4. W ramach limitu, o którym mowa w ust. 3, pokrywane są także koszty:
 - 1) zakwaterowania ubezpieczonego w okresie rehabilitacji w miejscowości, w której przeprowadzana jest rehabilitacja, jeżeli ośrodek rehabilitacyjny zlokalizowany jest w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób;
 - 2) zakwaterowania osoby bliskiej ubezpieczonego, w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego po wypadku ubezpieczeniowym w szpitalu zlokalizowanym w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób.

RYCZAŁT ZA OKRES CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO NAUKI ALBO PRACY

§ 13

1. Ubezpieczonemu dziecku uczącemu się w szkole przysługuje ryczałt za okres czasowej niezdolności do nauki albo za

- okres niezdolności do pracy zarobkowej w przypadku ubezpieczonego pracownika placówki szkolnej w związku z:
- 1) następstwami nieszczęśliwego wypadku;
 - 2) obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia;
 - 3) zawałem serca;
 - 4) krwotokiem śródczaszkowym;
 - 5) następstwami nieszczęśliwego wypadku powstałego na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych, wojny lub stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonymi aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, wojną lub stanem wyjątkowym, o ile umowa ubezpieczenia obejmuje takie następstwa wypadku ubezpieczeniowego.
2. Ryczałt wypłacany jest za każdy dzień niezdolności, jeśli niezdolność do nauki albo pracy trwa nieprzerwanie dłużej niż 14 dni.
 3. Ryczałt wypłacany jest maksymalnie za okres 180 dni z tytułu jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia.
 4. Ryczałt przysługuje, jeżeli niezdolność do nauki albo pracy powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Ryczałt może być wypłacany na podstawie:
 - 1) zaświadczenia wystawionego przez lekarza leczącego ubezpieczonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo
 - 2) opinii wydanej przez lekarza wskazanego przez PZU, albo
 - 3) w przypadku małoletnich ubezpieczonych w razie niezdolności do nauki trwającej nie dłużej niż 30 dni – oświadczenia przedstawiciela ustawowego.

DIETA SZPITALNA W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

§ 14

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, ubezpieczonemu przysługuje dieta szpitalna za każdy dzień hospitalizacji w następstwie:
 - 1) nieszczęśliwego wypadku;
 - 2) obrażeń ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia;
 - 3) zawału serca;
 - 4) krwotoku śródczaszkowego;
 - 5) nieszczęśliwego wypadku wskutek aktów terroryzmu, działań wojennych, wojny lub stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonymi aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, wojną lub stanem wyjątkowym, o ile umowa ubezpieczenia obejmuje takie następstwa wypadku ubezpieczeniowego.
2. Dieta szpitalna przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli konieczność hospitalizacji powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
3. Dieta przysługuje maksymalnie przez okres 60 dni z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że hospitalizacja trwała co najmniej 3 dni.
4. Dieta szpitalna wypłacana jest od 1. dnia hospitalizacji ubezpieczonego.
5. Dieta szpitalna wypłacana jest na podstawie wystawionej przez szpital karty informacyjnej potwierdzającej hospitalizację ubezpieczonego.
6. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pobyt w szpitalu jest objęty ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.

DIETA SZPITALNA Z POWODU CHOROBY

§ 15

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, dieta szpitalna przysługuje ubezpieczonemu za każdy dzień jego hospitalizacji z powodu choroby, która została zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia.
2. Dieta szpitalna wypłacana jest od 1. dnia hospitalizacji ubezpieczonego pod warunkiem, że hospitalizacja trwała co najmniej 6 dni, i wypłacana jest maksymalnie przez okres 60 dni z tytułu jednego i wszystkich hospitalizacji z powodu chorób zdiagnozowanych w okresie ubezpieczenia.
3. Dieta szpitalna wypłacana jest na podstawie wystawionej przez szpital karty informacyjnej potwierdzającej hospitalizację ubezpieczonego.
4. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością PZU pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.

ZWROT KOSZTÓW DOSTOSOWANIA MIESZKANIA

§ 16

1. Zwrot tych kosztów przysługuje, jeśli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu albo 100% trwałego uszkodzenia ciała i w związku z tym jazdę konieczność dostosowania jego miejsca zamieszkania do powstałego trwałego uszczerbku na zdrowiu.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli konieczność dostosowania miejsca zamieszkania powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub trwałego uszkodzenia ciała.

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA SEPSY

§ 17

1. Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu w przypadku wystąpienia u niego sepsy.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest pod warunkiem, że sepsa wystąpiła w okresie ubezpieczenia.

ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU ZGONU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NOWOTWOREM ZŁOŚLIWYM

§ 18

1. Świadczenie to wypłacane jest uposażonemu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest pod warunkiem, że śmierć ubezpieczonego powstała w okresie ubezpieczenia.
3. Wpłata świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie dostarczonej do PZU karty zgonu zawierającej stwierdzenie przyczyny zgonu.

ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU ZGONU DZIECKA Z POWODU WRODZONEJ WADY SERCA

§ 19

1. Świadczenie to wypłacane jest uposażonemu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest pod warunkiem, że śmierć ubezpieczonego powstała w okresie ubezpieczenia.
3. Wpłata świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie dostarczonej do PZU karty zgonu zawierającej określenie przyczyny zgonu.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU AMPUTACJI KOŃCZYNY LUB CZĘŚCI KOŃCZYNY SPOWODOWANEJ NOWOTWOREM ZŁOŚLIWYM U DZIECKA

§ 20

1. Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest pod warunkiem, że amputacja kończyny lub części kończyny ubezpieczonego powstała w okresie ubezpieczenia.
3. Wpłata świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie dostarczonej do PZU dokumentacji medycznej niezbędnej do stwierdzenia tego stanu chorobowego i przyczyny amputacji.

ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU ŚMIERCI PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

§ 21

1. Świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego dziecka – wypłacane jest uposażonemu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest pod warunkiem, że śmierć przedstawiciela ustawowego nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w okresie ubezpieczenia, a śmierć nastąpiła w okresie 24 miesięcy od dnia zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.
3. Wpłata świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie dostarczonej do PZU karty zgonu zawierającej określenie przyczyny zgonu.

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI W WYNIKU WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

§ 22

1. Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego wypłacane jest uposażonemu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest pod warunkiem, że śmierć ubezpieczonego nastąpiła w okresie ubezpieczenia.
3. Wpłata świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie dostarczonej do PZU karty zgonu zawierającej określenie przyczyny zgonu.

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA POWAŻNEGO ZACHOROWANIA

§ 23

1. Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania przysługuje ubezpieczonemu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest pod warunkiem zdiagnozowania u ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia jednej z chorób wymienionych w Tabeli nr 9.

Tabela nr 9

	Pracownik placówki	Dziecko
Choroba Parkinsona	Choroba Parkinsona – neurodegeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, spowodowana zanikiem komórek nerwowych mających znaczenie dla funkcji ruchowych. Odpowiadamy wyłącznie za taką chorobę Parkinsona, która została rozpoznana przez lekarza neurologa i która spowodowała wystąpienie co najmniej dwóch z trzech, poniższych objawów neurologicznych: 1) drżenie spoczynkowe; 2) spowolnienie ruchowe; 3) zwiększone napięcie mięśni.	nie dotyczy
Choroba Creutzfeldta-Jakoba	Choroba Creutzfeldta-Jakoba – neurodegeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego wywołana przez priony. Odpowiadamy wyłącznie za taką chorobę Creutzfeldta-Jakoba, która została rozpoznana przez lekarza neurologa i która spowodowała otępienie i zaburzenia funkcji ruchu.	Choroba Creutzfeldta-Jakoba – neurodegeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego wywołana przez priony. Odpowiadamy wyłącznie za taką chorobę Creutzfeldta-Jakoba, która została rozpoznana przez lekarza neurologa i która spowodowała otępienie i zaburzenia funkcji ruchu.
HIV	Zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji – zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności, powstałe w związku z transfuzją krwi lub preparatów krwiopochodnych. Odpowiadamy wyłącznie za zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, które jest potwierdzone złożonymi dowodami. Nasza ochrona nie obejmuje zakażenia wirusem HIV w wyniku transfuzji, jeżeli przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej zdiagnozowano hemofilię.	Zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji – zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności, powstałe w związku z transfuzją krwi lub preparatów krwiopochodnych. Odpowiadamy wyłącznie za zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji, które jest potwierdzone złożonymi dowodami. Nasza ochrona nie obejmuje zakażenia wirusem HIV w wyniku transfuzji, jeżeli przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej zdiagnozowano hemofilię.
Niewydolność nerek	Przewlekła niewydolność nerek – trwałe upośledzenie czynności obu nerek lub jednej nerki. Odpowiadamy za taką przewlekłą niewydolność nerek, która jest nieodwracalna i w przebiegu której zastosowano stałą dializoterapię lub wykonano przeszczep nerki.	Przewlekła niewydolność nerek – trwałe upośledzenie czynności obu nerek lub jednej nerki. Odpowiadamy za taką przewlekłą niewydolność nerek, która jest nieodwracalna i w przebiegu której zastosowano stałą dializoterapię lub wykonano przeszczep nerki.
Oponiak	Oponiak – nowotwór ośrodkowego układu nerwowego wywodzący się z opon mózgowo-rdzeniowych. Odpowiadamy wyłącznie za takiego oponiaka, którego rozpoznanie potwierdza badanie histopatologiczne lub badanie obrazowe mózgu.	Oponiak – nowotwór ośrodkowego układu nerwowego wywodzący się z opon mózgowo-rdzeniowych. Odpowiadamy wyłącznie za takiego oponiaka, którego rozpoznanie potwierdza badanie histopatologiczne lub badanie obrazowe mózgu.
Udar mózgu	Udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym – nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu spowodowane wyłącznie zamknięciem światła naczynia mózgowego lub przerwaniem ciągłości jego ściany, które spowodowało trwały ubytek neurologiczny. Odpowiadamy wyłącznie za taki udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym, w którym: 1) badania obrazowe mózgu jednoznacznie potwierdziły świeże zmiany naczyniopochodne lub udar mózgu był leczony trombolitycznie oraz 2) badanie neurologiczne, przeprowadzone 3 miesiące po wystąpieniu udaru mózgu, potwierdziło utrzymywanie się w związku z tym udarem ubytku neurologicznego. Nasza ochrona nie obejmuje przemijającego napadu niedokrwienia mózgu (tzw. TIA) oraz takiego udaru mózgu, który ma przyczynę inną niż naczyniowa lub powstał wskutek urazu.	Udar mózgu bez trwałego ubytku neurologicznego – nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu spowodowane wyłącznie zamknięciem światła naczynia mózgowego lub przerwaniem ciągłości jego ściany, które nie spowodowało trwałego ubytku neurologicznego. Odpowiadamy wyłącznie za taki udar mózgu, w którym badania obrazowe mózgu jednoznacznie potwierdziły świeże zmiany naczyniopochodne lub który był leczony trombolitycznie. Nasza ochrona nie obejmuje przemijającego napadu niedokrwienia mózgu (tzw. TIA) oraz takiego udaru mózgu, który ma przyczynę inną niż naczyniowa lub powstał wskutek urazu.

	Pracownik placówki	Dziecko
Utrata wzroku	Całkowita utrata wzroku w obu oczach – nieodwracalna utrata zdolności widzenia w obydwu oczach, powodująca obustronne obniżenie ostrości widzenia poniżej 0,1 (5/50) mierzonej po korekcji optycznej lub zmniejszenie pola widzenia poniżej 20 stopni. Odpowiadamy wyłącznie za taką całkowitą utratę wzroku w obydwu oczach, która jest spowodowana chorobą.	Całkowita utrata wzroku w co najmniej jednym oku – nieodwracalna utratą zdolności widzenia. Odpowiadamy wyłącznie za utratę wzroku z powodu choroby, w której ostrość widzenia w oku objętym chorobą po korekcji optycznej jest mniejsza niż 0,1 (5/50) lub pole widzenia jest mniejsze niż 20 stopni.
Utrata słuchu	Całkowita utrata słuchu w obu uszach – nieodwracalna utrata zdolności słyszenia w obydwu uszach, powodująca obustronny ubytek słuchu o wartości co najmniej 90dB (obliczony jako uśredniona wartość dla dźwięków pasma mowy).	Całkowita utrata słuchu w jednym uchu – nieodwracalna utrata zdolności słyszenia w jednym uchu, powodująca jednostronny ubytek słuchu o wartości co najmniej 90dB (obliczony jako uśredniona wartość dla dźwięków pasma mowy). Odpowiadamy wyłącznie za taką utratę słuchu w jednym uchu, która jest spowodowana chorobą.
Utrata mowy	Całkowita utrata mowy – trwała i nieodwracalna utrata zdolności do wytworzenia dźwięków mowy i artykułowania zrozumiałego języka. Odpowiadamy wyłącznie za taką całkowitą utratę mowy, która jest spowodowana chorobą krtani i nie może być przywrócona nawet częściowo, przy zastosowaniu jakiegokolwiek metody.	nie dotyczy
Cukrzyca typu 1	nie dotyczy	Cukrzyca typu 1 – choroba metaboliczna o podłożu autoimmunologicznym wymagająca stałego leczenia insuliną. Odpowiadamy wyłącznie za taką cukrzycę typu I, w której konieczność stałego stosowania insuliny potwierdza lekarz diabetolog.
Bąblowica	Bąblowica – choroba zakaźna spowodowana przez tasiemica bąblowcowego. Odpowiadamy wyłącznie za bąblowicę z zajęciem wątroby lub mózgu. Rozpoznanie oraz czynnik etiologiczny choroby jednoznacznie potwierdza dokumentacja medyczna.	Bąblowica – choroba zakaźna spowodowana przez tasiemica bąblowcowego. Odpowiadamy wyłącznie za bąblowicę z zajęciem wątroby lub mózgu. Rozpoznanie oraz czynnik etiologiczny choroby jednoznacznie potwierdza dokumentacja medyczna.
Wścieklizna	Wścieklizna – choroba zakaźna wywołana wirusem wścieklizny lub wirusami pokrewnymi. Odpowiadamy wyłącznie za taką wściekliznę, w przebiegu której wystąpiły objawy zapalenia mózgu lub rdzenia kręgowego, i która wymagała hospitalizacji, a rozpoznanie oraz czynnik etiologiczny jednoznacznie potwierdza dokumentacja medyczna.	Wścieklizna – choroba zakaźna wywołana wirusem wścieklizny lub wirusami pokrewnymi. Odpowiadamy wyłącznie za taką wściekliznę, w przebiegu której wystąpiły objawy zapalenia mózgu lub rdzenia kręgowego, i która wymagała hospitalizacji, a rozpoznanie oraz czynnik etiologiczny jednoznacznie potwierdza dokumentacja medyczna.
Neuroborelioza	Neuroborelioza – choroba zakaźna, spowodowana przez krętki z rodzaju Borrelia, przebiegająca z zajęciem układu nerwowego. Odpowiadamy wyłącznie za taką neuroboreliozę, która spowodowała co najmniej jeden z poniższych zespołów klinicznych: 1) zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego; 2) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; 3) zapalenie nerwu czaszkowego; 4) zapalenie wielokorzeniowe. Rozpoznanie oraz czynnik etiologiczny choroby jednoznacznie potwierdza dokumentacja medyczna.	Neuroborelioza – choroba zakaźna, spowodowana przez krętki z rodzaju Borrelia, przebiegająca z zajęciem układu nerwowego. Odpowiadamy wyłącznie za taką neuroboreliozę, która spowodowała co najmniej jeden z poniższych zespołów klinicznych: 1) zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego; 2) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; 3) zapalenie nerwu czaszkowego; 4) zapalenie wielokorzeniowe. Rozpoznanie oraz czynnik etiologiczny choroby jednoznacznie potwierdza dokumentacja medyczna.

	Pracownik placówki	Dziecko
Toczeń	nie dotyczy	Toczeń rumieniowaty układowy – choroba autoimmunologiczna, przebiegająca z zajęciem skóry i narządów wewnętrznych. Odpowiadamy wyłącznie za taki toczень rumieniowaty układowy, który został ostatecznie rozpoznany przez lekarza reumatologa i w którego przebiegu doszło do zajęcia jednego z trzech poniższych narządów lub układów: 1) nerki; 2) serce; 3) układ nerwowy.
Choroba Leśniowskiego-Crohna	nie dotyczy	Choroba Leśniowskiego-Crohna – przewlekłe, nieswoiste zapalenie ściany jelita. Odpowiadamy wyłącznie za taką chorobę Leśniowskiego-Crohna, którą potwierdza badanie histopatologiczne, i w przebiegu której doszło do powstania przetoki, ropnia lub przewężenia jelita.
Stwardnienie rozsiane	Stwardnienie rozsiane – choroba ośrodkowego układu nerwowego z obecnością ubytkowych objawów neurologicznych, powstałych na podłożu rozсіanych zmian demielinizacyjnych. Odpowiadamy wyłącznie za takie stwardnienie rozsiane, które zostało ostatecznie rozpoznane przez lekarza neurologa na podstawie objawów neurologicznych i badania rezonansu magnetycznego, potwierdzających czasowe i lokalizacyjne rozsianie zmian demielinizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym.	nie dotyczy
Pocovidowy zespół PIMS-TS	nie dotyczy	Pocovidowy zespół PIMS-TS (ang. pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2) – wieloukładowy zespół zapalny występujący u dzieci w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Odpowiadamy wyłącznie za taki zespół PIMS-TS, który wymagał hospitalizacji i którego rozpoznanie oraz czynnik etiologiczny jednoznacznie potwierdza dokumentacja medyczna.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE ZA ZAKAŻENIE WIRUSOWE PO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA MATERIAŁ ZAKAŻNY

§ 24

1. Jednorazowe świadczenie za zakażenie wirusowe po ekspozycji zawodowej na materiał zakażny przysługuje ubezpieczonemu, który wykonuje zawód medyczny bądź jest uczniem szkoły medycznej, w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest pod warunkiem, że zakażenie wirusowe zostało zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia.

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POWSTAŁYCH PO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA MATERIAŁ ZAKAŻNY

§ 25

Koszty postępowania diagnostyczno-leczniczego po ekspozycji zawodowej na materiał zakażny obejmują:

- 1) konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne w celu stwierdzenia zakażenia ludzkim wirusem niedoboru

odporności HIV lub wirusem zapalenia wątroby HAV, HBV, HCV, HDV lub HEV oraz

- 2) profilaktykę poekspozycyjną i leczenie zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności HIV lub wirusem zapalenia wątroby HAV, HBV, HCV, HDV lub HEV.

SUMY UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli jak ustalić sumę ubezpieczenia

§ 26

1. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności dla świadczeń podstawowych oraz włączonych do umowy ubezpieczenia świadczeń dodatkowych, ustalone są w umowie ubezpieczenia.
2. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności określone są na każdy wypadek ubezpieczeniowy, chyba że OWU w odniesieniu do danego świadczenia stanowią inaczej.
3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający, za zgodą PZU, może zmienić sumę ubezpieczenia lub zakres ubezpieczenia.
4. Zmiana warunków ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3, powoduje konieczność dokonania ponownej kalkulacji składki

na okres, w którym mają obowiązywać zmienione warunki ubezpieczenia.

5. W przypadku zmiany sumy ubezpieczenia lub zakresu ubezpieczenia, PZU odpowiada w granicach zmienionej sumy ubezpieczenia lub zakresu ubezpieczenia, począwszy od dnia następnego po dniu złożenia przez PZU oświadczenia o wyrażeniu zgody na taką zmianę.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 27

1. PZU nie ponosi odpowiedzialności za:

- 1) nawykowe (nawrotowe) zwichnięcia stawów ubezpieczonego;
- 2) patologiczne, marszowe złamania kości ubezpieczonego.

2. Ponadto z odpowiedzialności PZU wyłączone są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, jeżeli te wypadki wystąpiły:

- 1) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

- 2) w wyniku zatrucia ubezpieczonego spowodowanego nikotyną, spożyciem alkoholu lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

- 3) w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa umyślnego lub samookaleczenia;
- 4) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa;

- 5) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych;

- 6) w wyniku wypadku powstałego wskutek aktów terroryzmu, działań wojennych, wojny lub stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, wojną lub stanem wyjątkowym, chyba że ryzyko to zostało włączone do umowy za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;

- 7) w wyniku wykonywania procedur medycznych, których zastosowanie ma wpływ na organizm ubezpieczonego, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło bezpośrednich następstw wypadku ubezpieczeniowego;

- 8) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym lub pojazdem innym niż silnikowy jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.

3. Ponadto PZU nie ponosi odpowiedzialności za:

- 1) następstwa chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub stanowiących przyczynę zajścia nieszczęśliwego wypadku, przy czym wyłączenie to nie dotyczy następstw obrażeń ciała powstałych wskutek napadu padaczki albo omdlenia,

zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, sepsy, ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny, o ile umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa tego wypadku ubezpieczeniowego;

- 2) fakt wystąpienia chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub stanowiących przyczynę zajścia nieszczęśliwego wypadku, przy czym wyłączenie to nie dotyczy faktu wystąpienia sepsy, wystąpienia zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny lub wystąpienia poważnego zachorowania, o ile umowa ubezpieczenia obejmuje sam fakt wystąpienia tego wypadku ubezpieczeniowego.

Jeżeli choroba lub stan chorobowy nieobjęty odpowiedzialnością PZU miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku, tj. przyczyną nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, jak i przyczyna zewnętrzna, odpowiedzialność PZU obejmuje uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, które są następstwem przyczyny zewnętrznej, chyba że nie można ustalić, jakie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia są wyłącznie następstwem działania przyczyny zewnętrznej; w takim przypadku przyjmuje się, że uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia są następstwem działania przyczyny zewnętrznej.

4. W przypadku świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania PZU nie ponosi odpowiedzialności za:

- 1) udar mózgu, który ma przyczynę inną niż naczyńiowa lub powstał wskutek urazu;
- 2) przemijający napad niedokrwienia mózgu (tzw. TIA);
- 3) nowotwór złośliwy:
 - a) oceniony w badaniu histopatologicznym jako łagodny, o granicznej złośliwości, potencjalnie małej złośliwości, o nieinwazyjnym lub przedinwazyjnym (tzw. in situ),
 - b) ze zmianami o cechach dysplazji,
 - c) ziarnicę złośliwą w pierwszym stadium,
 - d) każdy nowotwór złośliwy skóry, oprócz czerniaka skóry,
 - e) każdy nowotwór związany z AIDS i zakażeniem wirusem HIV.

5. W przypadku świadczenia z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, PZU nie ponosi odpowiedzialności za śmierć ubezpieczonego jeśli przyczyną śmierci był jego udział w zawodach sportowych: lotniczych, motorowych lub motorowodnych.

6. W przypadku diety szpitalnej, PZU nie ponosi odpowiedzialności za hospitalizację ubezpieczonego:

- 1) z powodu choroby, która została rozpoznana przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;
- 2) związaną z planowanym leczeniem choroby, która została rozpoznana w okresie ubezpieczenia.

7. Z odpowiedzialności PZU wyłączone są usługi assistance, gdy zdarzenie stanowiące podstawę organizacji takiej usługi powstało w związku lub w następstwie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6, chyba że odpowiedzialność PZU w tym zakresie została rozszerzona za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

8. PZU nie ponosi odpowiedzialności za koszty usług assistance, które poniosł ubezpieczony bez zgody Centrum Pomocy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy skontaktowanie się z Centrum Pomocy w sposób określony w § 39 ust. 5 nie było możliwe.

9. Odpowiedzialność PZU nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz szkód polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.

10. Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub fakt znajdowania się pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub

środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem, ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

ROZDZIAŁ III

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA

– czyli w jaki sposób i na jak długo można zawrzeć umowę ubezpieczenia

§ 28

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy albo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązków w tym zakresie przepisów prawa (umowa direct albo umowa na odległość).
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczającego zawierającego informacje niezbędne do dokonania oceny ryzyka i określenia należnej składki.
3. Warunkiem zawarcia umowy direct jest:
 - 1) uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz OWU oraz ich zaakceptowanie przez ubezpieczającego;
 - 2) uprzednie potwierdzenie przez PZU przyjęcia wniosku ubezpieczającego;
 - 3) zapłata składki ubezpieczeniowej w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia.
4. Zawarcie umowy direct następuje z chwilą zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
5. Zawarcie umowy na odległość następuje z chwilą potwierdzenia przez PZU przyjęcia wniosku ubezpieczającego oraz po uprzednim zapoznaniu się z OWU oraz ich zaakceptowaniu przez ubezpieczającego.
6. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU zapytuje w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązkiem ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
7. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 6. Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach PZU niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
8. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 6 i 7 spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
9. PZU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 6–8 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 6–8 doszło z winy umysłowej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 29

Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwierdza dokumentem ubezpieczenia.

§ 30

1. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU doręcza ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego lub

ubezpieczonego od treści złożonej przez ubezpieczającego oferty, PZU zobowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego lub ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.

2. W braku sprzeciwu umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

§ 31

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony.
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się jako umowę indywidualną albo umowę zbiorową z imiennym wskazaniem ubezpieczonych lub bez imiennego ich wskazania.
3. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia z imiennym wskazaniem ubezpieczonych, ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć do PZU imienny wykaz ubezpieczonych. W tym przypadku ubezpieczenie obejmuje tylko osoby wskazane w wykazie. W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia zbiorowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość wykaz, o którym mowa powyżej, ubezpieczający jest zobowiązany przedstawić PZU w uzgodniony przez strony sposób.
4. Umowa ubezpieczenia zbiorowego może być zawarta bez imiennego wskazania ubezpieczonych tylko w przypadku objęcia ochroną wszystkich osób należących do określonej w tej umowie ubezpieczenia grupy osób.
5. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zbiorowego, ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU imię, nazwisko i numer telefonu osoby prowadzącej wykaz.
6. O ile w umowie ubezpieczenia strony nie umówiły się inaczej, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia bez imiennego wskazania ubezpieczonych, ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby należące do określonej w umowie ubezpieczenia grupy osób bez potrzeby składania wniosków o objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych osób i zapłaty dodatkowej składki ubezpieczeniowej (w przypadku zmiany liczby osób należących do tej grupy w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia).

§ 32

Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że umówiono się inaczej.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

– czyli jak PZU ustala składkę ubezpieczeniową i jak można ją zapłacić

§ 33

1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania odpowiedzialności PZU na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Wysokość składki ustala się z uwzględnieniem:
 - 1) rodzaju placówki szkolnej;
 - 2) sumy ubezpieczenia;
 - 3) limitu odpowiedzialności;
 - 4) okresu ubezpieczenia;
 - 5) wariantu ubezpieczenia;
 - 6) zakresu ubezpieczenia;
 - 7) kodu pocztowego placówki szkolnej lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

§ 34

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia.
2. W przypadku umowy direct termin płatności składki ubezpieczeniowej ustala się na dzień przypadający najpóźniej przed dniem rozpoczęcia wskazanego w tej umowie okresu ubezpieczenia.
3. Na wniosek ubezpieczającego, dopuszcza się możliwość zapłaty składki ubezpieczeniowej w ratach. Terminy płatności poszczególnych rat składki ubezpieczeniowej ustala się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
4. Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje w formie gotówkowej albo, w porozumieniu z PZU, w formie bezgotówkowej.
5. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie bezgotówkowej, za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego PZU pełną kwotą składki ubezpieczeniowej albo raty składki ubezpieczeniowej.
6. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.

§ 35

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA I USTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli kiedy kończy się ochrona ubezpieczeniowa

§ 36

1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
 - 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie ubezpieczenia;
 - 2) z dniem doręczenia PZU oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w § 37;
 - 3) z dniem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w § 35;
 - 4) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zaplaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
 - 5) z upływem 7 dni od dnia doręczenia ubezpieczającemu wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia spowoduje ustanie odpowiedzialności;
 - 6) z dniem doręczenia PZU oświadczenia ubezpieczającego o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w ust. 4;
 - 7) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron;
 - 8) w stosunku do danego ubezpieczonego z chwilą jego śmierci.

3. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

4. Umowę ubezpieczenia ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.

§ 37

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, składając oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy PZU nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zaplacenienia składki za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której ubezpieczający jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

ZWROT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

– czyli kiedy należy się zwrot składki

§ 38

W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

ROZDZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

– czyli co należy zrobić, gdy zdarzy się wypadek ubezpieczeniowy

§ 39

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony ma obowiązek:
 - 1) starać się o złagodzenie jego skutków przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu;
 - 2) zawiadomić PZU o zajściu wypadku ubezpieczeniowego i dostarczyć:
 - a) opis przyczyn i przebiegu wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) dokumentację medyczną, czyli dokumentację, która zawiera opis stanu zdrowia ubezpieczonego lub informacje o zrealizowanym postępowaniu diagnostyczno-leczniczym, sporządzoną przez podmioty udzielające pomocy medycznej, osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby uczestniczące w udzielaniu tej pomocy; dokumentacja medyczna musi potwierdzać, że ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia,

- c) rachunki i dowody zapłaty kosztów objętych zakresem ubezpieczenia,
 - d) dokument, który uprawnia do kierowania pojazdem, jeżeli ubezpieczony kierował pojazdem podczas wypadku,
 - e) potwierdzenie przez placówkę szkolną udziału ubezpieczonego w wycieczce szkolnej, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce podczas wycieczki szkolnej;
- 3) umożliwić PZU zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności określonych w dokumentach wymienionych w pkt 2, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali nad ubezpieczonym opiekę zarówno przed, jak i po wypadku.
2. Jeśli ubezpieczony umrze w następstwie wypadku ubezpieczeniowego uposażony ma obowiązek przedstawić PZU:
- 1) odpis aktu zgonu ubezpieczonego oraz kartę statystyczną zgonu lub dokumentację medyczną (jeśli jest uprawniony do otrzymania takich dokumentów), sporządzoną przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych; dokumentacja medyczna musi potwierdzać przyczynę zgonu ubezpieczonego oraz
 - 2) swój dokument tożsamości;
 - 3) potwierdzenie przez placówkę szkolną, że zgon nastąpił na terenie placówki szkolnej.
3. W przypadku braku uposażonego osoba wskazana w § 45 ust. 2, która występuje o wypłatę świadczenia, ma obowiązek przedłożyć dodatkowo dokumenty stanu cywilnego, które potwierdzają zawarcie małżeństwa lub pokrewieństwo z ubezpieczonym lub dokumenty, które potwierdzają sprawowanie opieki nad ubezpieczonym w dniu jego śmierci.
4. PZU zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowodów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.
5. Aby skorzystać z usług assistance, o których mowa w § 10 ust. 21, ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien niezwłocznie, zawiadomić Centrum Pomocy o zajściu wypadku ubezpieczeniowego dzwoniąc pod numer Infolinii wskazany w polisie oraz podać:
- 1) imię, nazwisko i adres zamieszkania ubezpieczonego oraz imię i nazwisko lub nazwę ubezpieczającego;
 - 2) numer telefoniczny, pod którym Centrum Pomocy może skontaktować się z ubezpieczonym lub osobą działającą w jego imieniu;
 - 3) opis zdarzenia i rodzaj potrzebnej pomocy;
 - 4) stosować się do zaleceń Centrum Pomocy, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw.
6. Jeżeli ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu z przyczyn niezależnych od siebie nie mogła skontaktować się telefonicznie z Centrum Pomocy w sposób, o którym mowa w ust. 5, zobowiązana jest w ciągu 7 dni od dnia, w którym skontaktowanie się z Centrum Pomocy stało się możliwe, powiadomić o zajściu wypadku ubezpieczeniowego. Ponadto ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązana jest podać przyczynę niemożności skontaktowania się z Centrum Pomocy.
7. Jeżeli ubezpieczony wskutek niemożności skontaktowania się z Centrum Pomocy, o której mowa w ust. 6, we własnym zakresie zorganizował i pokrył koszty usług assistance, o których mowa w § 10 ust. 21, PZU zobowiązany jest do zwrotu ubezpieczonemu poniesionych przez niego ww. kosztów do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości limitu kwotowego odpowiedzialności ustalonego w OWU dla danej usługi assistance, a jeżeli limit ten nie został ustalony – maksymalnie do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania tego typu usługi na terenie miejscowości, w której usługa ta została wykonana. Podstawą rozpatrzenia

zgłoszonego roszczenia jest złożenie przez ubezpieczonego dokumentacji niezbędnej do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia: dokumentacji medycznej potwierdzającej zajście wypadku ubezpieczeniowego oraz imiennych rachunków i dowodów ich zapłaty.

8. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie określonym w ust. 6, PZU może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie to uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Skutki braku zawiadomienia PZU o wypadku ubezpieczeniowym nie nastąpią, jeżeli PZU w terminie, o którym mowa w ust. 6, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

USTALANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

– czyli kiedy i w jaki sposób PZU wypłaca świadczenia

§ 40

1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń, w przypadku gdy przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadku ubezpieczeniowego, ustala się po stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a objętym ochroną ubezpieczeniową następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego.
2. Ustalenie normalnego związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalenie objętego ochroną ubezpieczeniową następstwa wypadku ubezpieczeniowego lub ustalenie faktu wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, następuje na podstawie dostarczonej dokumentacji lub informacji wskazanych w § 39 ust. 1 oraz wyników badań lekarskich.
3. Na zlecenie oraz na koszt PZU ubezpieczony zobowiązany jest poddać się dodatkowym badaniom medycznym lub badaniu przez wskazanych przez PZU lekarzy, niezbędnych do ustalenia zasadności zgłoszonych roszczeń.
4. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU” zatwierdzonej uchwałą Zarządu PZU i obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, która jest dostępna do wglądu w jednostkach organizacyjnych PZU oraz na stronach internetowych PZU.

§ 41

1. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconej przez lekarza rehabilitacji, a w razie dłuższego leczenia najpóźniej w 24. miesiącu od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Jeżeli zmiana ustalonego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu (polepszenie lub pogorszenie) nastąpiła po upływie 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, nie daje to podstawy do zmiany wysokości świadczenia.
2. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez ubezpieczonego.
3. Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego powstanie więcej niż jedno uszkodzenie ciała – na wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo świadczenia z tytułu trwałego uszkodzenia ciała albo świadczenia z tytułu złamania kości lub zwichnięcia stawów, składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
4. W związku z § 40 ust. 1 – w przypadku przyczynienia się do wypadku ubezpieczeniowego istniejącej wcześniej choroby

lub stanu chorobowego nieobjętego umową ubezpieczenia na rozmiar następstw wypadku – przysługujące z umowy świadczenia bilansowane są o wpływ tej choroby lub stanu chorobowego na rozmiar następstw wypadku ubezpieczeniowego.

5. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu, których funkcje przed wypadkiem ubezpieczeniowym były już upośledzone wskutek choroby lub urazu, stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego dla stanu danego organu, narządu, układu po wypadku ubezpieczeniowym a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego.
6. Jeżeli ubezpieczony przed ustaleniem trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poważnym uszkodzeniem ciała otrzymał świadczenie za uszkodzenie tego samego narządu z innych tytułów (Tabela nr 4, 5, 7, 8), to w przypadku gdy ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu przez lekarzy wskazanych przez PZU spowoduje ustalenie wyższego świadczenia, wówczas świadczenie przyznane z innych tytułów (Tabela nr 4, 5, 7, 8), zostanie zaliczone na poczet świadczenia należnego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a PZU wypłaci różnicę pomiędzy świadczeniem z tytułu trwałego uszczerbku a świadczeniami należnymi z innych tytułów (Tabela nr 4, 5, 7, 8).
7. Świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń, o którym mowa w § 10 ust. 16, wypłacane jest niezależnie od świadczeń wypłacanych z innego tytułu.
8. Świadczenie przysługuje, jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu nastąpił nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

§ 42

Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż wymienione w Tabeli nr 4, 5, 7, 8, określone w Tabeli nr 6 przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą nr 6 z zastrzeżeniem, że w wariancie I świadczenie to przysługuje wyłącznie wówczas, gdy nie występuje trwały uszczerbek na zdrowiu, a w wariancie II Bis świadczenie przysługuje wyłącznie z poz. nr 1 i poz. 2 Tabeli nr 6.

§ 43

Zwrot kosztów leczenia, o których mowa w § 12, poniesionych poza granicami RP następuje na terytorium RP w złotych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.

§ 44

Jeżeli ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie kilku umów w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych z PZU, świadczenia przysługują z każdej umowy ubezpieczenia, jednak zwrot kosztów leczenia, nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych następuje do wysokości rzeczywistych, udowodnionych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitów wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.

§ 45

1. Świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wypłaca się ubezpieczonemu, a w przypadku gdy ubezpieczony jest małoletni – jego przedstawicielowi ustawowemu. Świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych.

2. Świadczenie z tytułu śmierci, o którym mowa w § 10 ust. 1, 2, 3, 4, § 18, § 19, § 21, § 22, wypłaca się uposażonemu, a w razie braku wskazania uposażonego – niżej wskazanym osobom według następującej kolejności:

- 1) małżonkowi;
- 2) dzieciom w częściach równych, w przypadku gdy jedno z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego – udział, jaki by przypadł temu dziecku, przypada pozostałym dzieciom w częściach równych;
- 3) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią ubezpieczonego, albo jeżeli tylko jednemu z nich przysługuje władza rodzicielska; w przypadku, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, a dla ubezpieczonego ustanowiono opiekę – prawnym opiekunom na analogicznych zasadach jak dla rodziców;
- 4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy w częściach przypadającym im stosownie do postanowień kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego.

Wypłata świadczenia osobie lub osobom należącym do wyższej kategorii wyklucza wypłatę świadczenia osobie lub osobom należącym do niższej kategorii (kategorię najwyższą stanowi pkt 1).

3. Ubezpieczony może w każdym czasie wskazać lub dokonać zmiany uposażonego.
4. W razie braku uposażonego, z przysługującego świadczenia z tytułu śmierci, o którym mowa w ust. 1, PZU zwraca, w granicach sumy ubezpieczenia, udokumentowane koszty pogrzebu ubezpieczonego osobie, która je poniosła, przy czym koszty te zwracane są tylko wówczas, gdy nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia lub z innego tytułu.

§ 46

Jeżeli PZU wypłaci świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a następnie w okresie 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego nastąpi śmierć ubezpieczonego będąca następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego, PZU wypłaca świadczenie z tytułu śmierci w wysokości stanowiącej różnicę kwoty świadczenia z tytułu śmierci ustalonej w umowie ubezpieczenia i kwoty świadczenia wypłaconego z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

§ 47

1. W razie śmierci ubezpieczonego niebędącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego, a przed otrzymaniem przez ubezpieczonego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, PZU wypłaca świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spadkobiercom ubezpieczonego. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią ubezpieczonego, przyjmuje się stopień uszczerbku na zdrowiu ustalony zgodnie z § 10 ust. 5, na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, w razie śmierci ubezpieczonego przed otrzymaniem przez niego świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, PZU wypłaca to świadczenie spadkobiercom ubezpieczonego.

§ 48

1. PZU jest zobowiązany:
 - 1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz

- do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
- 2) jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 nie wypłaci świadczenia, do zawiadomienia pisemnie:
 - a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
 - b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie – o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej części świadczenia;
 - 3) jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
 - a) osoby występującej z roszczeniem oraz
 - b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie – wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
 - 4) do udostępnienia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości świadczenia; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU;
 - 5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej;
 - 6) na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU oraz ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak również wysokości świadczenia;
 - 7) na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, do przekazania informacji o oświadczeniach złożonych przez nich na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych na tym etapie.
2. PZU zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część świadczenia PZU powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 2.

ROZDZIAŁ V

REKLAMACJE, SKARGI I ZAŻALENIA

– czyli jakie jeszcze prawa przysługują ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia

§ 49

1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU obsługującej klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone:
 - 1) na piśmie – oświadczenie albo wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);
 - 2) na piśmie – wysłane na adres do doręczeń elektronicznych PZU SA w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych, począwszy od dnia wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych;
 - 3) w formie ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
 - 4) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na: www.pzu.pl.
3. PZU rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
5. Odpowiedź PZU na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła:
 - 1) w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna – na piśmie, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta;
 - 2) w przypadku, gdy klientem jest inny podmiot niż wskazany w pkt 1 – na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
 - 1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
 - 2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
9. PZU przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym

dla PZU do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
12. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej drogą elektroniczną, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty

elektronicznej do kontaktu z PZU jest następujący: reklamacje@pzu.pl.

13. PZU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 50

1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie PZU Auto

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: PZU Auto



Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto (OWU), które zostały ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/59/2024 z dnia 19 marca 2024 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

PZU Auto to pakiet dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych i osobowych – dział II, grupy 1, 3, 10, 17, 18 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.



Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu wybrane przez klienta. W **PZU Auto AC (AC)** ubezpieczamy:

- ✓ pojazd i jego wyposażenie od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty – jeśli szkody te wystąpiły w wyniku zdarzenia, które powstało w okresie ubezpieczenia niezależnie od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu.

Suma ubezpieczenia jest określona w umowie. Powinna ona odpowiadać wartości rynkowej pojazdu.

W **PZU Pomoc w Drodze (PWD)** zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów usług assistance.

Zakres i dostępność tych usług zależy od wybranego wariantu, a w wariantcie Komfort także od tego, czy zawarto umowę OC lub AC na ten sam pojazd.

Wariant Komfort zawarty razem z OC obejmuje następującą pomoc w razie spowodowania kolizji:

- ✓ naprawę na miejscu lub holowanie do 150 km,
- ✓ usługi informacyjne,
- ✓ konsultację z internistą, lekarzem rodzinnym lub pediatrą,
- ✓ pomoc dla innego pojazdu, uszkodzonego z winy kierującego pojazdem ubezpieczonym w PZU.

Wariant Komfort zawarty razem z AC obejmuje szerszą pomoc – w razie wypadku, awarii lub kradzieży.

Wariant Super obejmuje pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży, np.:

- ✓ dowóz paliwa,
- ✓ naprawę pojazdu na miejscu, a także usługę wymiany koła, żarówki, akumulatora,
- ✓ holowanie pojazdu lub przyczepe do 150 km,
- ✓ wynajem pojazdu zastępczego,
- ✓ nocleg lub przewóz do domu,
- ✓ pokrycie kosztów odwiedzin w szpitalu,
- ✓ konsultację z internistą, lekarzem rodzinnym lub pediatrą,
- ✓ weryfikacja stanu technicznego pojazdu przy zakupie.

Warianty Komfort Truck i Super Truck są przeznaczone dla autobusów i pojazdów ciężarowych (od 3,5 t do 44 t DMC).

Wariant Komfort Truck obejmuje pomoc w razie wypadku lub kradzieży pojazdu, np.:

- ✓ naprawę na miejscu lub holowanie do najbliższego warsztatu,
- ✓ nocleg.

Wariant Super Truck obejmuje pomoc w razie wypadku, kradzieży, awarii lub użycia niewłaściwego paliwa, np.:

- ✓ naprawę na miejscu lub holowanie do najbliższego warsztatu,
- ✓ odblokowanie pojazdu na stromym zboczu, wąskim rondzie lub w ślepej ulicy,
- ✓ dozór ładunku,
- ✓ złomowanie pojazdu i wiele innych usług.

W **PZU Auto Szyba (PAS)** organizujemy i pokrywamy koszty usługi wymiany lub naprawy w pojeździe:

- ✓ uszkodzonej szklanej szyby czołowej, tylnej lub bocznej – jeśli żadna z nich nie jest integralną częścią dachu pojazdu,
- ✓ uszczelek, listew, uchwyty i ogrzewania – jeśli zostały uszkodzone wraz z szybą lub trzeba je wymienić, żeby naprawić szybę,
- ✓ kalibracji systemu ADAS, jeżeli jest konieczna po naprawie lub wymianie szyby.

Robimy to, o ile uszkodzenie wystąpiło w okresie ubezpieczenia i powstało niezależnie od ubezpieczonego.

Koszt pierwszego uszkodzenia szyby pokrywamy w całości. Przy drugim i kolejnym uszkodzeniu w trakcie trwania tej samej umowy ubezpieczony pokrywa 30% wszystkich kosztów usługi – w tym kosztów szyby, uszczelek, listew, uchwyty i ogrzewania – tzw. udział własny.



Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W **AC, PAOP, PWD, PAS, OPONY, NNW**, o ile nie umówiono się inaczej, nie obejmujemy ochroną m.in. skutków zdarzeń powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu w celach:

- ✗ zarobkowego przewozu osób, w tym taxi – dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego lub innych ciężarowych o ładowności do 750 kg,
- ✗ wynajmu zarobkowego w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów,
- ✗ udostępniania jako zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu,
- ✗ przewozu przesyłek kurierskich – dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego lub innych ciężarowych o ładowności do 2 ton,
- ✗ jazdy interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia, nauki jazdy.

W **PWD**:

- ✗ nie organizujemy niektórych usług, jeżeli zdarzenie wystąpiło blisko miejsca zamieszkania (50 km w wariantcie Komfort, 20 km w wariantcie Super, Komfort Truck, Super Truck),
- ✗ nie pokrywamy kosztów usług assistance, które nie zostały wcześniej z nami uzgodnione.

W **PAS** o ile nie umówiono się inaczej, nie wymieniamy szyby na oryginalną.

W **OPONY** nie pokrywamy kosztów zakupu nowej opony, jeśli uszkodzona opona ma więcej niż 3 lata lub jeśli już raz w okresie ubezpieczenia skorzystałeś z tego świadczenia.

W **NNW i NNW Max** nie obejmujemy ochroną zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne ani szkody, które polegają na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.

W **PAS** nie zapewniamy świadczeń zdrowotnych w razie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, które wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. Taka sytuacja powinna być zgłaszana bezpośrednio pod numerem telefonu alarmowego.

W **PAOP** nie obejmujemy ochroną kosztów, które zostały:

- ✗ pokryte w ramach umowy ubezpieczenia, którą zawarto z innym zakładem ubezpieczeń,
- ✗ poniesione w postępowaniu, które przeciwko ubezpieczonemu wszczęły jego osoby bliskie.

W **ZK** nie obejmujemy ochroną szkód, które polegają na uszkodzeniu pojazdu wskazanego w umowie PZU Auto Zielona Karta.



Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W **AC** nie odpowiadamy m.in. za szkody:

- ! których wartość nie przekracza 300 zł – z wyjątkiem uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany, aby udzielić im pomocy medycznej,
- ! spowodowane tym, że ubezpieczony, osoba uprawniona do korzystania z pojazdu lub osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, kieruje pojazdem bez uprawnień,
- ! eksploatacyjne,
- ! w wyposażeniu pojazdu niewymienionym w umowie,
- ! kradzieżowe, jeśli:
 - kierowca wysiadł z pojazdu i zostawił wewnątrz kluczyk lub sterownik do otwarcia lub uruchomienia pojazdu – jeśli umożliwił tym uruchomienie pojazdu osobie niepowołanej,

Do wymiany jest stosowana szyba alternatywna lub szyba oryginalna, w zależności od tego jak umówiono się przy zawarciu umowy.

Suma ubezpieczenia jest określona w umowie. Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności za szkody w okresie ubezpieczenia. Ulega pomniejszeniu o każdą wypłatą kwotę.

W **PZU Auto Opony (OPONY)** zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów usług assistance w razie awarii ogumienia. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu. W razie pierwszej lub drugiej awarii ogumienia w okresie ubezpieczenia pokrywamy koszty:

- ✓ wymiany na miejscu koła, w którym wystąpiła awaria ogumienia, na koło zapasowe, które pojazd ma na wyposażeniu, lub naprawy koła przy pomocy zestawu naprawczego, jeśli jest on elementem wyposażenia pojazdu,
- ✓ holowania do wskazanego przez nas warsztatu – do 150 km – jeśli wymiana lub naprawa koła na miejscu jest niemożliwa,
- ✓ przewozu kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu do warsztatu,
- ✓ naprawy w warsztacie,
- ✓ zakupu nowej opony tej samej marki, rozmiaru i o tych samych parametrach co uszkodzona opona wymagająca wymiany,
- ✓ usług informacyjnych.

W razie trzeciej lub kolejnej awarii opony w jednym okresie ubezpieczenia pokrywamy 10% kosztów.

W **PZU Auto NNW (NNW)** ubezpieczamy:

- ✓ następstwa nieszczęśliwych wypadków, czyli uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć kierowcy lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu – jeśli wypadek miał związek z ruchem lub użytkowaniem tego pojazdu.

Suma ubezpieczenia to kwota, na podstawie której ustalamy wysokość wypłaty. Suma ubezpieczenia jest ustalona na jednego ubezpieczonego i na każdy nieszczęśliwy wypadek – niezależnie od ich liczby.

Sumę ubezpieczenia uzgadniamy z ubezpieczającym, czyli osobą, która zawiera umowę. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5 000 zł ani wyższa niż 100 000 zł dla jednego ubezpieczonego.

W **PZU Auto Asystent Zdrowotny (PAZ)**:

- ✓ W razie nieszczęśliwego wypadku, który nie zależy od woli ubezpieczonego, występuje w okresie ubezpieczenia w związku z ruchem pojazdu oraz skutkuje uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia ubezpieczonego, organizujemy i pokrywamy koszty świadczeń zdrowotnych.
- ✓ Rodzaje oraz limity tych świadczeń są wymienione w tabeli, która znajduje się w OWU. Limity świadczeń zdrowotnych wskazane w tabeli są górną granicą naszej odpowiedzialności. Dotyczą one każdego ubezpieczonego i odnoszą się do każdego nieszczęśliwego wypadku.

W **PZU Auto NNW Max (NNW Max)** ubezpieczamy:

- ✓ następstwa nieszczęśliwych wypadków, czyli trwałą i całkowitą niezdolność do pracy albo śmierć ubezpieczonego – jeśli nieszczęśliwy wypadek miał związek z ruchem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego – za wyjątkiem motocykli, quadów, statków wodnych i powietrznych. Przez trwałą i całkowitą niezdolność do pracy rozumiemy trwałą i całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, która powstała wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Odpowiadamy za następstwa nieszczęśliwego wypadku, jeśli ten wypadek wystąpił w okresie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia to kwota, na podstawie której ustalamy wysokość wypłaty. Sumę ubezpieczenia uzgadniamy z ubezpieczającym, czyli osobą, która zawiera umowę. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000 zł ani wyższa niż 500 000 zł.

W **PZU Auto Ochrona Prawna (PAOP)** ubezpieczamy:

- ✓ niezbędne i prawnie uzasadnione koszty ochrony interesów prawnych ubezpieczonego, jeśli zajdzie wypadek ubezpieczeniowy.
- W wariantach PAOP Super oraz PAOP Komfort pokrywamy koszty:
- ✓ dochodzenia roszczeń odszkodowawczych ubezpieczonego z tytułu czynów niedozwolonych powiązanych z pojazdem,
 - ✓ zabezpieczenia roszczeń wobec osób, które wyrządzą ubezpieczonemu szkodę w pojeździe lub w przewożonym mieniu,
 - ✓ ochrony interesów prawnych ubezpieczonego przed roszczeniami osób, którym on lub kierowca pojazdu wyrządzili szkodę w związku z ruchem tego pojazdu,
 - ✓ obrony w sprawach karnych z tytułu przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji,
 - ✓ ochrony interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z pojazdem,
- wyłącznie w wariantach PAOP Super:
- ✓ postępowania związanego z zatrzymaniem prawa jazdy ubezpieczonego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu.

- pojazd został opuszczony i pozostawiony bez bezpośredniego nadzoru a nie zabezpieczono poza pojazdem lub w nim kluczyka lub sterownika do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub kluczyka lub sterownika do zabezpieczeń przeciwwkradzieżowych lub nie zabezpieczono pojazdu w sposób, który przewiduje jego konstrukcja, lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwwkradzieżowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kradzież dokonano z pomieszczenia, które nie jest przeznaczone do przechowywania pojazdów różnych właścicieli i jest zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową lub jest zamykane przy pomocy atestowanego systemu elektromechanicznego,

chyba że nie miało to wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego lub sprawca kradzieży użył przemocy lub groził natychmiastowym jej użyciem. Dodatkowo, jeśli koszty naprawy uszkodzeń pojazdu są wyższe niż 70% wartości pojazdu, wypłacamy odszkodowanie równe różnicy między wartością pojazdu sprzed szkody a wartością pozostałości po szkodzie.

W **PWD m.in.:**

- ! nie odpowiadamy za szkody eksploatacyjne,
- ! nie odpowiadamy za szkody powstałe wskutek przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie lub obciążenia pojazdu przyczepą o masie większej niż dopuszczalna,
- ! usługi assistance nie dotyczą sprzętu sportowego, turystycznego, materiałów biologicznych, lub innego rodzaju ładunku przewożonego pojazdem lub przyczepą ciągniętą przez pojazd.

W **PAS** nie odpowiadamy m.in. za szkody:

- ! eksploatacyjne,
- ! które polegają na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów na stałe związanych z szybą: uszczelki, listew, uchwyty, ogrzewania – chyba że ich uszkodzenie lub zniszczenie powstało jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub ich wymiana wynika z technologii naprawy lub wymiany szyby,
- ! polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów związanych na stałe z szybą (np.: folie antywłamaniowe lub przyciemniające, instalacja alarmowa, czujnik deszczu), które zostały zamontowane poza procesem fabrycznego montażu pojazdu.

W **OPONY** nie odpowiadamy m.in. za awarię ogumienia, która powstała:

- ! wskutek obciążenia pojazdu ponad dopuszczalną masę całkowitą,
- ! podczas jazd wyścigowych lub konkursowych, lub treningów do tych jazd,
- ! w wyniku zużycia opony, jej korozji, utlenienia lub zawilgocenia,
- ! na drodze gruntowej lub w miejscu, gdzie wjazd jest niemożliwy lub niedozwolony przez przepisy prawa, a także gdy organizacja usługi assistance jest uniemożliwiona przez działanie siły wyższej.

Nie odpowiadamy za awarię opony, w której wskaźnik pokazuje graniczne zużycie bieżnika, a jeśli nie ma takiego wskaźnika – w której bieżnik ma głębokość mniejszą niż 1,6 mm.

Nie pokrywamy kosztów:

- ! które nie zostały wcześniej z nami uzgodnione.

W **NNW, PAZ i NNW Max** nie odpowiadamy m.in. za:

- ! następstwa chorób lub stanów chorobowych,
- ! następstwa nieszczęśliwego wypadku, jeśli wypadek wystąpił:
 - ponieważ ubezpieczony zatrął się alkoholem lub środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 - kiedy pasażer świadomie podjął jazdę z kierowcą, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – chyba że nie wpłynęło to na nieszczęśliwy wypadek,
 - ponieważ ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 - ponieważ ubezpieczony kierował pojazdem bez uprawnień wymaganych prawem państwa, w którym wystąpił nieszczęśliwy wypadek,
 - ponieważ ubezpieczony usiłował popełnić lub popełnił samobójstwo lub przestępstwo.

Koszty ochrony interesów prawnych to m.in. koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, koszty opinii prawnych lub sądowe. W PAOP udzielamy także całodobowej pomocy telefonicznej jeśli pojazd weźmie udział w wypadku.

Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności. Jest ustalona na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia i na wszystkich ubezpieczonych łącznie.

W zależności od wybranego wariantu wynosi ona:

- ✓ 2 000 zł dla wariantu Komfort,
- ✓ 50 000 zł dla wariantu Super.

Sumę ubezpieczenia pomniejszamy o wypłacone kwoty.

W **PZU Auto Zielona Karta (ZK)** ubezpieczamy:

- ✓ odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, jeśli w okresie ubezpieczenia wyrządzi on osobom trzecim szkodę, która wiąże się z ruchem pojazdu mechanicznego w państwach wskazanych w umowie PZU Auto Zielona Karta.

Odszkodowanie ustala się zgodnie z zakresem ochrony, która jest wymagana przepisami prawa obowiązującymi w państwie, w którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy. Jeśli poszkodowany i ubezpieczony są obywatelami polskimi i mieszkają w Polsce, a także roszczenie zostało zgłoszone w Polsce, odpowiadamy na zasadach określonych przepisami prawa polskiego – o ile przepisy prawa, które obowiązują w państwie, gdzie wystąpił wypadek ubezpieczeniowy, przewidują taką właściwość.

W **PAOP** nie pokrywamy m.in. kosztów ochrony prawnej:

- ! w postępowaniach, które są związane z zarzutem naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się, przepisów dotyczących parkowania lub ograniczenia prędkości,
- ! jeśli ubezpieczony spowodował umyślnie wypadek ubezpieczeniowy lub wypadek ten pozostaje w bezpośrednim związku z popełnieniem przez ubezpieczonego umyślnego przestępstwa lub wykroczenia,
- ! jeśli dotyczą zdarzeń, w wyniku których powstanie spór ubezpieczonego z ubezpieczającym lub pomiędzy ubezpieczonym a PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA lub PZU Centrum Operacji SA, w postępowaniach z zakresu prawa podatkowego, celnego lub karno-skarbowego oraz takich, które dotyczą innych opłat publicznoprawnych.

W **ZK** nie odpowiadamy m.in. za szkody:

- ! jeśli ubezpieczony nie ma certyfikatu Zielonej Karty – nie wystąpił do nas o wystawienie certyfikatu przed wyjazdem za granicę.



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

W **AC, NNW, NNW Max** odpowiadamy za zdarzenia, które powstały w Polsce, innych krajach Europy, w Algierii, Maroku, Izraelu, Tunezji lub na Cyprze. W **AC** standardowo nie odpowiadamy za szkody kradzieżowe na terytorium Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii.

W **PWD** odpowiadamy za zdarzenia, które powstały:

- ✓ w Polsce – jeśli ubezpieczający zawarł umowę PWD w wariantcie Komfort, Komfort Truck, Super PL,
- ✓ w Polsce, innych państwach Europy, w Algierii, Maroku, Izraelu lub Tunezji – z wyłączeniem Mołdawii i Rosji – jeśli ubezpieczający zawarł umowę PWD w wariantcie Super PL + EU,
- ✓ w Polsce i innych państwach Europy – z wyłączeniem Islandii, Kazachstanu, Kosowa, Malty oraz tych obszarów państw europejskich, które leżą geograficznie poza Europą – jeśli ubezpieczający zawarł umowę PWD w wariantcie Super Truck.

W **PAS** usługę naprawy lub wymiany szyby zapewniamy w Polsce. Jeśli do uszkodzenia szyby dojdzie za granicą i tam będzie konieczna jej naprawa lub wymiana, zwracamy poniesione koszty.

W **OPONY** odpowiadamy za awarię ogumienia, która powstała w Polsce.

W **PAZ** świadczenia zdrowotne organizujemy w Polsce.

W **PAOP**, w zależności od zdarzenia, pokrywamy koszty ochrony prawnej w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszyły:

- a) w Polsce,
- b) w innych niż Polska państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj. państwach, w których zajście wypadku ubezpieczeniowego jest objęte OC.

W **ZK** odpowiadamy za zdarzenia, które powstały poza granicami Polski, na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty, z wyłączeniem państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.



Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

- Ma obowiązek podać nam znane sobie okoliczności, o które pytamy przy zawarciu umowy.
- Powinien najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach tych okoliczności, np. o przerejestrowaniu lub zbyciu pojazdu.
- Ma obowiązek najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o zdarzeniu.



Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa trwa:

- od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada **w pierwszym dniu** okresu ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie, możemy wypowiedzieć umowę.
- od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada **przed pierwszym dniem** okresu ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty do 30 dnia od początku okresu ubezpieczenia, rozwiążemy umowę z tym dniem.

Dodatkowo pojazd może zostać wytypowany do oględzin, których dokonanie może warunkować powstanie ochrony.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:

- z końcem okresu ubezpieczenia,
- w dniu odstąpienia od umowy albo na skutek jej wypowiedzenia,
- jeśli suma ubezpieczenia się wyczerpie,
- w chwili przeniesienia własności pojazdu, chyba że zgodziliśmy się na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia,
- w chwili wyrejestrowania pojazdu lub zarejestrowania go za granicą.



Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy. Może to zrobić:

- w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli nie jest przedsiębiorcą,
- w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.

Ubezpieczający będący konsumentem może rozwiązać umowę zawartą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. internet, telefon) w ciągu 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
UZ/59/2024 z dnia 19 marca 2024 r.



Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne	str. 4	Rozdział VII Ubezpieczenie PZU Auto	
Definicje	str. 4	Asystent Zdrowotny	str. 31
Przedmiot ubezpieczenia	str. 9	Zakres ubezpieczenia	str. 31
Zakres terytorialny	str. 10	Rodzaje i limity świadczeń zdrowotnych	str. 31
Rozdział II Ubezpieczenie PZU Auto AC	str. 10	Ustalenie prawa do świadczeń zdrowotnych i realizacja świadczeń zdrowotnych	str. 33
Zakres ubezpieczenia	str. 10	Wyłączenia odpowiedzialności	str. 34
Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia	str. 11	Składka ubezpieczeniowa	str. 34
Zmniejszenia zakresu ubezpieczenia	str. 12	Rozdział VIII Ubezpieczenie PZU Auto NNW Max	str. 34
Koszty dodatkowe	str. 12	Zakres ubezpieczenia	str. 34
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 12	Wysokość świadczenia	str. 34
Suma ubezpieczenia	str. 13	Wyłączenia odpowiedzialności	str. 34
Składka ubezpieczeniowa	str. 13	Suma ubezpieczenia	str. 34
Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania	str. 14	Składka ubezpieczeniowa	str. 34
Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu	str. 14	Ustalenie wysokości i wypłata świadczeń	str. 34
Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody częściowej	str. 14	Rozdział IX Ubezpieczenie PZU Auto Zielona Karta	str. 35
Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej	str. 15	Zakres ubezpieczenia	str. 35
Szkody powstałe za granicą RP	str. 15	Suma gwarancyjna	str. 35
Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody w bagażu	str. 16	Składka ubezpieczeniowa	str. 35
Rozdział III Ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze	str. 16	Rozdział X Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna	str. 35
Zakres ubezpieczenia	str. 16	Zakres ubezpieczenia	str. 35
Zakres usług assistance	str. 16	PZU Auto Ochrona Prawna Komfort	str. 35
Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia	str. 24	PZU Auto Ochrona Prawna Super	str. 36
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 25	Wyłączenia odpowiedzialności	str. 36
Limity świadczeń	str. 25	Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności	str. 37
Składka ubezpieczeniowa	str. 26	Składka ubezpieczeniowa	str. 37
Rozdział IV Ubezpieczenie PZU Auto Szyba	str. 26	Ustalenie kosztów i wypłata świadczeń	str. 37
Zakres ubezpieczenia	str. 26	Udział adwokata lub radcy prawnego	str. 37
Koszty dodatkowe	str. 26	Rozdział XI Postanowienia wspólne	str. 37
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 26	Zawarcie umowy ubezpieczenia	str. 37
Suma ubezpieczenia	str. 26	Okres ubezpieczenia	str. 38
Składka ubezpieczeniowa	str. 27	Początek i koniec odpowiedzialności PZU	str. 38
Ustalenie kosztów usług assistance	str. 27	Przeniesienie praw z umowy: AC, PAS, OPONY, PWD, NNW, PAZ, PAOP	str. 40
Rozdział V Ubezpieczenie PZU Auto Opony	str. 27	Przeniesienie praw z umowy ZK	str. 40
Zakres ubezpieczenia	str. 27	Składka ubezpieczeniowa	str. 40
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 28	Zwrot składki ubezpieczeniowej	str. 40
Składka ubezpieczeniowa	str. 28	Postępowanie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego	str. 40
Rozdział VI Ubezpieczenie PZU Auto NNW	str. 28	Wypłata odszkodowania lub świadczenia	str. 44
Zakres ubezpieczenia	str. 28	Obowiązki PZU	str. 44
Rodzaje i wysokość świadczeń	str. 28	Roszczenia regresowe	str. 45
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 29	Postanowienia końcowe	str. 45
Suma ubezpieczenia	str. 30		
Składka ubezpieczeniowa	str. 30		
Ustalenie wysokości i wypłata świadczeń	str. 30		

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	Postanowienia wspólne: § 2 ust. 2, § 3, § 66 ust. 6–8, § 68 ust. 1–4, § 69 ust. 1, § 77 ust. 1 i 3 Ubezpieczenie PZU Auto AC: § 4 pkt 1, § 5 pkt 1, § 6 ust. 1 pkt 1, § 7, § 8, § 9, § 11, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 68 ust. 5, § 73, § 78 ust. 1, 4 i 5 Ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze: § 4 pkt 2, § 5 pkt 2–4, § 6 ust. 2, § 21, § 22, § 23, § 68 ust. 5, § 73, § 79 Ubezpieczenie PZU Auto Szyba: § 4 pkt 3, § 5 pkt 5, § 6 ust. 3, § 27, § 28, § 32, § 68 ust. 5, § 73, § 80 Ubezpieczenie PZU Auto Opony: § 4 pkt 4, § 5 pkt 6, § 6 ust. 4, § 33, § 73, § 81 Ubezpieczenie PZU Auto NNW: § 4 pkt 5, § 5 pkt 1, § 6 ust. 1 pkt 1, § 36, § 37, § 41, § 73, § 82, § 86 ust. 2 Ubezpieczenie PZU Auto Asystent Zdrowotny: § 4 pkt 6, § 5 pkt 7, § 6 ust. 5, § 42, § 43, § 44, § 73, § 83 Ubezpieczenie PZU Auto NNW Max: § 4 pkt 7, § 6 ust. 1 pkt 1, § 47, § 48, § 52, § 82, § 86 ust. 2

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
	Ubezpieczenie PZU Auto Zielona Karta: § 4 pkt 8, § 5 pkt 8, § 6 ust. 1 pkt 3, § 53, § 54, § 68 ust. 6, § 69 ust. 2, § 84, § 87 ust. 1 Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna: § 4 pkt 9, § 5 pkt 9, § 6 ust. 1 pkt 2, § 57, § 58, § 59, § 60, § 62, § 64, § 73, § 85
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	Postanowienia wspólne: § 2 ust. 2, § 3, § 66 ust. 9, § 68 ust. 1–4, § 69 ust. 1, § 77 ust. 2, § 86 ust. 1 Ubezpieczenie PZU Auto AC: § 6 ust. 1 pkt 1, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 ust. 3, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 68 ust. 5, § 73, § 78 ust. 2–5, § 89 ust. 3 Ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze: § 21 ust. 5 i 6, § 22, § 23 pkt 3, § 24, § 25, § 68 ust. 5, § 73, § 79 ust. 2, § 89 ust. 4 Ubezpieczenie PZU Auto Szyba: § 27, § 28 pkt 1, § 29, § 30 ust. 3, § 32 ust. 1 i 3, § 68 ust. 5, § 73, § 89 ust. 4 Ubezpieczenie PZU Auto Opony: § 33, § 34, § 73 Ubezpieczenie PZU Auto NNW: § 36, § 37, § 38, § 41, § 73, § 86 ust. 2 pkt 1 i 4

Ubezpieczenie PZU Auto Asystent Zdrowotny:
§ 42, § 43, § 44, § 45, § 73

Ubezpieczenie PZU Auto NNW Max:
§ 47, § 48, § 49, § 52, § 86 ust. 2 pkt 1 i 4

Ubezpieczenie PZU Auto Zielona Karta:
§ 53, § 54, § 68 ust. 6, § 69 ust. 2, § 74, § 84

Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna:
§ 56 ust. 1, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61,
§ 62, § 64, § 65 ust. 4, § 73, § 85 ust. 2,
§ 89 ust. 4

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „PZU”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.
2. OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia:
 - 1) PZU Auto AC;
 - 2) PZU Pomoc w Drodze;
 - 3) PZU Auto Szyba;
 - 4) PZU Auto Opony;
 - 5) PZU Auto NNW;
 - 6) PZU Auto Asystent Zdrowotny;
 - 7) PZU Auto NNW Max;
 - 8) PZU Auto Zielona Karta;
 - 9) PZU Auto Ochrona Prawna
 – z zastrzeżeniem § 66 ust. 11 i 12.
3. OWU mają zastosowanie również do umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 2

1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU.
2. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

§ 3

W rozumieniu OWU użyte niżej określenia oznaczają:

- 1) **AC** – ubezpieczenie PZU Auto AC – ubezpieczenie autocasco;
- 2) **awaria pojazdu** – wynikające z przyczyny wewnętrznej, nagłe i niespodziewane:
 - a) zatrzymanie funkcjonowania elementu mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego, pneumatycznego, hydraulicznego pojazdu lub
 - b) zatrzymanie funkcjonowania lub uszkodzenie elementów połączonych lub współpracujących z elementem, który uległ awarii;
 w PWD, z wyłączeniem usługi auto serwis, za awarię pojazdu uważa się tylko taką awarię, która powoduje unieruchomienie pojazdu; w PWD za awarię pojazdu nie uważa się rozładowania akumulatora, przepalenia żarówki, awarii ogumienia, zawirusowania lub włamania do systemów elektronicznych pojazdu;
- 3) **awaria ogumienia** – przebicie, wystrzelenie lub uchodzenie się powietrza, z opony lub dętki, lub niesprawne wentyle; awarię dwóch lub więcej opon lub dętek spowodowaną tym samym zdarzeniem uważa się za jedną awarię;
- 4) **bagaż** – bagażnik zewnętrzny zamontowany na pojeździe oraz następujące przedmioty znajdujące się w pojeździe lub w tym bagażniku zewnętrznym:
 - a) przenośny sprzęt elektroniczny, w tym notebooki, netbooki, czytniki e-booków, tablety, palmtopy, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery, urządzenia do nawigacji, odtwarzacze audio – video lub multimedialne,

- b) płyty CD, DVD, Blu-ray,
- c) wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, chodziki,
- d) odzież,
- e) sprzęt sportowy, rekreacyjny, turystyczny, z wyłączeniem rowerów,
- f) torby, walizy, nesesery, plecaki lub ich zawartość, pod warunkiem że są to rzeczy określone w lit. a-e;
- 5) **czasowa niezdolność do pracy** – powstała w następstwie wypadku ubezpieczeniowego czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 6) **części oryginalne** – części zamienne sygnowane logo producenta danej marki pojazdu oraz zalecane przez tego producenta lub oficjalnych importerów do stosowania przez ich sieci serwisowe;
- 7) **części alternatywne** – części zamienne uwzględnione w aktualnych polskich wydaniach systemu Audatex, Eurotax lub DAT, dystrybuowane poza siecią oficjalnego producenta lub importera pojazdu;
- 8) **dokument ubezpieczenia** – polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
- 9) **dzień roboczy** – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 10) **holowanie pojazdu** – holowanie lub transport pojazdu, w tym jego załadunek i rozładunek na pojazd holowniczy lub transportujący, wydobycie pojazdu z miejsca uniemożliwiającego ruch pojazdu np. z rowu, postawienie na koła, prace przygotowujące jeśli są konieczne: demontaż układu napędowego, rozpięcie wału lub odblokowanie układu hamulcowego, montaż tablic ostrzegawczych lub oświetlenia ostrzegawczego, sprzątanie miejsca wypadku, zbieranie części pojazdu lub towaru, o ile nie wymaga to specjalistycznego sprzętu, umiejętności lub zezwoleń;
- 11) **hospitalizacja** – pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zajścia wypadku ubezpieczeniowego trwający nieprzerwanie dłużej niż jeden dzień:
 - a) którego celem jest poddanie się uzasadnionemu medycznie i niezbędnemu leczeniu lub
 - b) związany z leczeniem stanów powstałych w następstwie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, których nie można leczyć ambulatoryjnie;
 za dzień pobytu w szpitalu uważa się dzień kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał w szpitalu, niezależnie od tego, ile czasu w danym dniu trwał jego pobyt, przy czym za pierwszy dzień przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni – dzień wypisu ze szpitala;
- 12) **infolinia medyczna** – całodobowa infolinia służąca w szczególności do umawiania świadczeń zdrowotnych poprzez wskazanie placówki medycznej oraz terminu ich realizacji;
- 13) **inny pojazd**:
 - a) w AC i PAOP – pojazd nieobjęty odpowiednio umową AC albo umową PAOP,
 - b) w PWD – pojazd unieruchomiony w związku z ruchem pojazdu, którego dotyczy PWD, gdy odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz pojazdu, którego dotyczy PWD, objęty jednocześnie przez PZU ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC tego pojazdu;
- 14) **kierowca** – kierujący pojazdem;
- 15) **koszt naprawy lub wymiany szyby** – koszt szklanej szyby i usługi jej zamontowania lub naprawienia, w tym koszty wymiany lub naprawy elementów na stałe związanych z szybą: uszczelki, listwy, uchwyty, ogrzewania – o ile uszkodzenia lub zniszczenia tych elementów powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub ich wymiana wynika z technologii naprawy lub wymiany szyby, z wyłączeniem kosztów innych napraw w pojeździe;
- 16) **koszty postępowania sądu polubownego** – koszty postępowania przed sądem polubownym wraz z kosztami postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego;
- 17) **koszty sądowe** – określone przez przepisy prawa koszty postępowania sądowego cywilnego lub karnego, obejmujące wszystkie instancje postępowania;
- 18) **kradzież** – zabór mienia w celu jego przywłaszczenia przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;
- 19) **leczenie**:
 - a) wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne lub operacyjne, badania zlecone przez lekarza,
 - b) rehabilitacja,
 - c) przyjmowanie leków, stosowanie środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 - d) leczenie szpitalne,
 - e) transport z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego do szpitala, ambulatorium lub innego miejsca udzielenia pierwszej pomocy medycznej, z wyłączeniem transportu między placówkami medycznymi i z placówki medycznej do miejsca pobytu lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego oraz dojazdów ubezpieczonego w związku z okolicznościami wymienionymi w lit. a–d, z zastrzeżeniem, że w umowie PAZ transport medyczny rozumiany jest zgodnie z § 43;
- 20) **leczenie uciążliwe** – leczenie, w trakcie którego przeprowadzono operację chirurgiczną lub hospitalizacja trwała minimum 5 dni;
- 21) **miejsce zamieszkania (siedziba)** – w PWD:
 - a) jeżeli właścicielem oraz posiadaczem pojazdu jest ta sama osoba – adres w RP wskazany w umowie PWD jako miejsce zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu,
 - b) jeżeli posiadaczem pojazdu jest osoba, o której mowa w pkt 81 – adres w RP wskazany w umowie PWD jako miejsce zamieszkania (siedziby) posiadacza pojazdu;
- 22) **nagłe zachorowanie** – powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej;
- 23) **naprawa na miejscu**:
 - a) w PWD – usunięcie usterki technicznej w pojeździe w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, bez konieczności holowania pojazdu do warsztatu,
 - b) w NNW i NNW Max – czynności jakie wykonuje ubezpieczony w obrębie unieruchomionego pojazdu, mające na celu kontrolę stanu technicznego pojazdu, usunięcie przyczyn unieruchomienia lub zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
- 24) **nieszczęśliwy wypadek** – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swojej woli:
 - a) w NNW – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł,
 - b) w NNW Max – zmarł albo doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które skutkują trwa i cakowitą niezdolnością do pracy,
 - c) w PAZ – doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
- 25) **NNW** – ubezpieczenie PZU Auto NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego;

- 26) **NNW Max** – ubezpieczenie PZU Auto NNW Max – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego;
- 27) **OC** – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów;
- 28) **okres eksploatacji pojazdu** – okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, a jeżeli:
 - a) pierwsza rejestracja nastąpiła w innym roku niż rok produkcji pojazdu, okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu,
 - b) nie jest znana data pierwszej rejestracji pojazdu, okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 maja roku produkcji pojazdu;
 dla celów ustalenia wysokości odszkodowania okres eksploatacji pojazdu liczony jest do dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
- 29) **operacja chirurgiczna** – uzasadniony medycznie zabieg wykonany przez lekarza w placówce medycznej w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, powstałych w następstwie wypadku ubezpieczeniowego i przeprowadzony metodą otwartą lub endoskopową; za operację chirurgiczną nie uważa się: punkcji, biopsji, iniekcji, nakłucia, cewnikowania, zgłębnikowania, kaniulacji, dializy, blokady, wenektomii, tamponady, wżernikowania;
- 30) **OPONY** – ubezpieczenie PZU Auto Opony;
- 31) **osoba bliska** – małżonek, konkubent, wstępny, zstępny, brat, siostra, ojczym, macocha, pasierb, teść, teściowa, zięć, synowa, przysposobiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego;
- 32) **otwieranie lub zamykanie drzwi lub bramy garażu lub posesji** – czynności, jakie wykonuje kierowca w związku z otwieraniem lub zamykaniem drzwi garażu lub bramy garażu lub posesji w celu wjazdu lub wyjazdu;
- 33) **PAOP** – ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna;
- 34) **PAS** – ubezpieczenie PZU Auto Szyba;
- 35) **PAZ** – ubezpieczenie PZU Auto Asystent Zdrowotny;
- 36) **placówka medyczna** – podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej; w PAZ – podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej współpracujący ze świadczącym;
- 37) **pobieranie paliwa** – czynności, jakie wykonuje kierowca w związku z tankowaniem pojazdu lub ładowaniem pojazdu elektrycznego: obsługa dystrybutora paliwa lub punktu ładowania, nalewanie paliwa lub ładowanie pojazdu, przejście od dystrybutora paliwa lub punktu ładowania do kasy w celu dokonania zapłaty oraz powrót do pojazdu;
- 38) **pojazd** – pojazd wskazany w umowie ubezpieczenia, spełniający warunki, o których mowa w § 4 i § 5; w NNW Max pojazd mechaniczny lądowy z wyłączeniem motocykla, quada;
- 39) **Porozumienie Wielostronne** – umowa zawarta między biurami narodowymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz państw stowarzyszonych, określająca wzajemne stosunki między biurami narodowymi;
- 40) **praca pojazdu niepodlegającego rejestracji** – używanie pojazdu niepodlegającego rejestracji lecz dopuszczanego do ruchu na podstawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, do prowadzenia prac budowlanych, montażowych, leśnych lub rolniczych, lub ruch takiego pojazdu poza drogą określoną w art. 2 pkt 1 tej ustawy; za pracę pojazdu niepodlegającego rejestracji uważa się również czynności:
 - a) wykonywane stale lub tymczasowo,
 - b) przygotowawcze lub pomocnicze,
 - c) wykonywane przy wykorzystaniu pojazdu lub pojazdu wraz z zamontowanymi na nim maszynami;
- 41) **praca zarobkowa** – forma świadczenia pracy za wynagrodzeniem w ramach umowy cywilnoprawnej, stosunku pracy, stosunku służbowego o charakterze administracyjno-prawnym, a także w zakresie wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu, w tym również prowadzenia gospodarstwa rolnego;
- 42) **przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze** – niezbędne z medycznego punktu widzenia wyroby medyczne, zastępujące utracone narządy (organy) lub wspomagające utraconą lub pogorszoną funkcję narządów (organów), zalecone przez lekarza;
- 43) **przywłaszczenie pojazdu** – bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, w szczególności odmowa zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela w związku z rozwiązaniem albo wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu;
- 44) **PWD** – ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze;
- 45) **rehabilitacja** – uzasadnione medycznie leczenie usprawniające następstwa wypadku ubezpieczeniowego, wykonywane przez wykwalifikowane osoby;
- 46) **rozładowywanie pojazdu** – czynności, jakie wykonuje ubezpieczony, polegające wyłącznie na wyjmowaniu elementów ładunku z pojazdu lub z bagażnika zewnętrznego do chwili, gdy ładunek znajdzie się poza pojazdem; nie dotyczy czynności polegających na przenoszeniu ładunku po jego wyjęciu z pojazdu lub bagażnika zewnętrznego do miejsca przeznaczenia ładunku;
- 47) **RP** – Rzeczpospolita Polska;
- 48) **ruch pojazdu** – sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności;
- 49) **składka ubezpieczeniowa** – wynagrodzenie należne PZU z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej;
- 50) **suma gwarancyjna** – określona w umowie ZK kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności PZU na jeden wypadek ubezpieczeniowy, który zaszedł w okresie ubezpieczenia, bez względu na liczbę poszkodowanych, ustalana odrębnie dla szkód na osobie i szkód w mieniu;
- 51) **suma ubezpieczenia** – określona w umowie:
 - a) AC, PAS, PAOP, OPONY – kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności PZU na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia,
 - b) NNW – kwota stanowiąca podstawę ustalania świadczeń przysługujących z tytułu NNW w stosunku do jednego ubezpieczonego i na każdy wypadek ubezpieczeniowy, który zaszedł w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1 pkt 5–8, ust. 2 i ust. 3 oraz § 41 ust. 9 i ust. 11,
 - c) NNW Max – kwota stanowiąca podstawę ustalania świadczeń przysługujących z tytułu NNW Max na jeden wypadek ubezpieczeniowy, który zaszedł w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 52 ust. 7;
- 52) **szkoda całkowita** – uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy ustalone według zasad określonych w § 18 ust. 2 przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania;

- 53) **szkoda częściowa** – szkoda inna niż szkoda całkowita;
- 54) **szkoda na osobie** – w NNW, NNW Max i ZK szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
- 55) **szkoda eksploatacyjna** – szkoda powstała w wyniku zużycia eksploatacyjnego, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia pojazdu, skutkująca pogorszeniem właściwości funkcjonalnych, estetycznych, wadami optycznymi lub akustycznymi;
- 56) **szkoda kradzieżowa** – kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, włamanie do pojazdu lub uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia lub w następstwie włamania do pojazdu oraz kradzieży bagażu, jeżeli umowa AC obejmuje dodatkowo szkody w bagażu;
- 57) **szpital** – podmiot leczniczy świadczący całonocną opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje: domu opieki, hospicjum, zakładu opiekuńczo-leczniczego, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentiów i szpitali sanatoryjnych;
- 58) **świadczenie zdrowotne** – w PAZ usługa medyczna objęta odpowiedzialnością PZU, konieczna w związku z leczeniem następstw wypadku ubezpieczeniowego;
- 59) **świadczeniodawca** – organizator świadczeń zdrowotnych działający na zlecenie PZU;
- 60) **trwałość i całkowita niezdolność do pracy** – trwałość i całkowita niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca wyłącznym następstwem wypadku ubezpieczeniowego;
- 61) **trwały uszczerbek na zdrowiu** – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;
- 62) **ubezpieczający** – osoba zawierająca z PZU umowę ubezpieczenia;
- 63) **ubezpieczony** – osoba, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia:
- a) w AC, PAS i OPONY – właściciel pojazdu,
 - b) w PWD w wariancie Komfort, Super – właściciel pojazdu lub niewskazany imiennie kierowca lub pasażer pojazdu, z wyłączeniem autostopowicza; w PWD w wariancie Komfort Truck i Super Truck – właściciel pojazdu lub nie wskazany imiennie kierowca lub pasażer pojazdu, należący do załogi lub obsługi pojazdu,
 - c) w NNW i PAZ – nie wskazany imiennie kierowca lub pasażer pojazdu, z wyłączeniem autostopowicza,
 - d) w NNW Max – wskazany imiennie w umowie NNW Max kierowca lub pasażer pojazdu,
 - e) w ZK – posiadacz pojazdu lub kierowca,
 - f) w PAOP – właściciel pojazdu oraz jego osoba bliska pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, użytkownik pojazdu oraz jego osoba bliska pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 64) **udział własny** – w AC i PAS – określona w umowie ubezpieczenia kwota pomniejszająca odszkodowanie, stanowiąca ryzyko własne ubezpieczonego, wyrażona kwotowo albo procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia albo odszkodowania; w przypadku zbiegu udziałów własnych z różnych tytułów, odszkodowanie pomniejsza się o każdy udział własny zaczynając od największego, przy czym kwota odszkodowania pomniejszona o pierwszy udział własny stanowi podstawę do obliczenia kwoty kolejnego udziału
- własnego i zasadę tę stosuje się odpowiednio do każdego następnego udziału własnego;
- 65) **umowa AC** – umowa ubezpieczenia AC zawarta z PZU;
- 66) **umowa przez internet** – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej, posiadających funkcjonalność umożliwiającą zawieranie umów, niebędąca umową przez infolinię albo umową w systemie uproszczonym;
- 67) **umowa przez infolinię** – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem infolinii telefonicznej, niebędąca umową przez internet albo umową w systemie uproszczonym;
- 68) **umowa NNW** – umowa ubezpieczenia PZU Auto NNW zawarta z PZU;
- 69) **umowa NNW Max** – umowa ubezpieczenia PZU Auto NNW Max zawarta z PZU;
- 70) **umowa OC** – umowa ubezpieczenia OC zawarta z PZU;
- 71) **umowa OPONY** – umowa ubezpieczenia PZU Auto Opony zawarta z PZU;
- 72) **umowa PAOP** – umowa ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna zawarta z PZU;
- 73) **umowa PAS** – umowa ubezpieczenia PZU Auto Szyba zawarta z PZU;
- 74) **umowa PAZ** – umowa ubezpieczenia PZU Auto Asystent Zdrowotny zawarta z PZU;
- 75) **umowa PWD** – umowa ubezpieczenia PZU Pomoc w Drodze zawarta z PZU;
- 76) **umowa w systemie uproszczonym** – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zastosowaniem przesłanej przez PZU oferty, niebędąca umową przez internet albo umową przez infolinię;
- 77) **umowa ZK** – umowa ubezpieczenia PZU Auto Zielona Karta zawarta z PZU;
- 78) **unieruchomienie pojazdu** – brak możliwości poruszania się pojazdem w następstwie zajścia okoliczności powodujących niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu lub uniemożliwiających jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- 79) **upoważniona** – w NNW i NNW Max – osoba wskazana imiennie przez ubezpieczonego jako upoważniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego;
- 80) **uszkodzenie ciała** – uszkodzenie organu lub narządu spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym;
- 81) **użytkownik pojazdu:**
- a) korzystający z pojazdu na podstawie umowy leasingu,
 - b) kredytobiorca, któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania,
 - c) najemca lub dzierżawca pojazdu w ramach umowy wynajmu długoterminowego lub dzierżawy długoterminowej zawartej z firmą zarządzającą flotami samochodowymi (CFM) lub firmą leasingową;
- 82) **używanie pojazdu:**
- a) wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu,
 - b) załadowywanie lub rozładowywanie pojazdu,
 - c) zatrzymanie lub postój pojazdu na trasie jazdy,
 - d) naprawa na miejscu,
 - e) otwieranie lub zamykanie drzwi lub bramy garażu lub posesji,
 - f) pobieranie paliwa;
- 83) **warsztat ANS** – warsztat należący do Sieci Naprawczej PZU współpracujący z PZU w zakresie realizacji

- świadczeń w ramach opcji Auto Non Stop w AC; wykaz warsztatów ANS jest dostępny na stronie internetowej www.pzu.pl oraz w jednostkach organizacyjnych PZU;
- 84) **warsztat partnerski** – warsztat należący do Sieci Naprawczej PZU (autoryzowany lub niezależny – warsztat spoza sieci autoryzowanych stacji obsługi pojazdów), wskazany przez PZU do dokonywania napraw pojazdów w ramach wariantu partnerskiego w AC; wykaz warsztatów partnerskich jest dostępny na stronie internetowej www.pzu.pl oraz w jednostkach organizacyjnych PZU;
- 85) **wartość pojazdu** – wartość pojazdu ustalana na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki, modelu i typu w systemach eksperckich Eurotax lub Info-Ekspert, z uwzględnieniem jego pochodzenia, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji, wyposażenia pojazdu, przebiegu, ilości właścicieli, wcześniejszych napraw, stanu technicznego i charakteru eksploatacji; w przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu w systemach eksperckich Eurotax lub Info-Ekspert wartość pojazdu ustala się metodą wyceny indywidualnej; w przypadku pojazdu fabrycznie nowego, którego nabycie jest potwierdzone fakturą VAT:
- a) wartość pojazdu w okresie 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury VAT określa się na podstawie tej faktury VAT, o ile nie jest ona niższa od wartości pojazdu wynikającej z notowań rynkowych,
 - b) jeśli wartość pojazdu określona w fakturze VAT jest niższa od wartości wynikającej z notowań rynkowych, wartość pojazdu ustala się na podstawie notowań rynkowych,
 - c) wartość pojazdu ustalona na podstawie faktury VAT nie ulega zmianie dla celów umowy AC w okresie 6 miesięcy od dnia wystawienia tej faktury VAT;
- 86) **wsiadanie do pojazdu** – czynności, jakie wykonuje ubezpieczony od momentu mechanicznego otwarcia drzwi z zewnątrz pojazdu do momentu znalezienia się wewnątrz tego pojazdu, a w przypadku pojazdów, które nie posiadają drzwi, są to czynności, jakie wykonuje ubezpieczony w celu zajęcia miejsca w pojeździe;
- 87) **wypadek** – zdarzenie, w wyniku którego pojazd został unieruchomiony, z wyłączeniem kradzieży pojazdu, awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepalenia żarówki, rozładowania akumulatora, zniszczenia, zagubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, użycia niewłaściwego paliwa; za wypadek uważa się w szczególności kolizję, pożar, zamarznięcie paliwa, szkodę kradzieżową niebędącą kradzieżą pojazdu, włamanie do pojazdu lub uszkodzenie pojazdu, które powodują unieruchomienie pojazdu;
- 88) **wypadek ubezpieczeniowy**:
- a) w AC – zdarzenie niezależne od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu powodujące szkodę objętą zakresem AC,
 - b) w PWD w wariantcie Komfort – następujące zdarzenia:
 - wypadek,
 - awaria pojazdu,
 - kradzież pojazdu,
 - uszkodzenie ciała lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu,
 - unieruchomienie innego pojazdu,
 - odnalezienie pojazdu po kradzieży,
- nagłe zachorowanie kierowcy,
- c) w PWD w wariantcie Super – zdarzenia określone w lit. b oraz następujące zdarzenia:
- awaria ogumienia,
 - przepalenie żarówki,
 - rozładowanie akumulatora,
 - wyczerpanie paliwa,
 - użycie niewłaściwego paliwa,
 - zatrzęsienie kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu,
 - zniszczenie, kradzież, zagubienie lub utrata z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu,
- d) w PWD w wariantcie Komfort Truck – następujące zdarzenia:
- wypadek,
 - kradzież pojazdu,
 - unieruchomienie innego pojazdu,
- e) w PWD w wariantcie Super Truck – zdarzenia określone w lit. d oraz następujące zdarzenia:
- awaria pojazdu,
 - zablokowanie pojazdu na utwardzonej drodze publicznej: na stromym zboczu, na wąskim rondzie lub w ślepej ulicy, i zablokowanie ruchu,
 - awaria ogumienia,
 - rozładowanie akumulatora,
 - wyczerpanie paliwa,
 - użycie niewłaściwego paliwa,
 - zatrzęsienie kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu,
 - zniszczenie, kradzież, zagubienie lub utrata z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu,
 - uszkodzenie ciała lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu,
 - odnalezienie pojazdu po kradzieży,
 - nagłe zachorowanie kierowcy,
- f) w PAS – uszkodzenie lub zniszczenie w pojeździe szyby szklanej: czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu,
- g) w OPONY – awaria ogumienia,
- h) w NNW – nieszczęśliwy wypadek, związany z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu wskazanego w umowie NNW,
- i) w PAZ – nieszczęśliwy wypadek, związany z ruchem pojazdu wskazanego w umowie PAZ,
- j) w NNW Max – nieszczęśliwy wypadek, związany z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu,
- k) w ZK – zdarzenie, w wyniku którego w związku z ruchem pojazdu została wyrządzona osobie trzeciej szkoda, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi posiadacz tego pojazdu lub kierowca,
- l) w PAOP:
- zdarzenie powodujące szkodę ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego związanego z posiadaniem, używaniem lub ruchem pojazdu albo innego pojazdu, lub jazdą ubezpieczonego w pojeździe albo w innym pojeździe w charakterze pasażera,
 - zdarzenie powodujące szkodę rzeczową lub na osobie wyrządzoną przez ubezpieczonego lub kierowcę pojazdu innej osobie, w związku z ruchem pojazdu,

- faktyczne lub domniemane naruszenie prawa karnego lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji popełnione przez ubezpieczonego w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem, pojazdu albo innego pojazdu,
 - pierwsze naruszenie postanowień umowy związanej z pojazdem powodujące konieczność ochrony interesów prawnych ubezpieczonego,
 - zatrzymanie prawa jazdy ubezpieczonego w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem, pojazdu albo innego pojazdu,
 - zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu;
- 89) **wyposażenie pojazdu** – sprzęt i urządzenia będące własnością ubezpieczonego, zamontowane w pojeździe, służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, bezpieczeństwem jazdy lub zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą oraz ładowarka i kable do ładowania samochodów elektrycznych; za wyposażenie pojazdu uważa się sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie standardowe pojazdu oraz sprzęt i urządzenia inne niż stanowiące wyposażenie standardowe pojazdu, o ile zostało wymienione w umowie AC i uwzględnione w wartości pojazdu;
- 90) **wysiadanie z pojazdu** – czynności, jakie wykonuje ubezpieczony od momentu mechanicznego otwarcia drzwi wewnątrz pojazdu do momentu znalezienia się na zewnątrz tego pojazdu; a w przypadku pojazdów, które nie posiadają drzwi, czynności, jakie wykonuje ubezpieczony w celu opuszczenia miejsca w pojeździe;
- 91) **ZK** – ubezpieczenie PZU Auto Zielona Karta – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym;
- 92) **załadowywanie pojazdu** – czynności, jakie wykonuje ubezpieczony, polegające wyłącznie na umieszczeniu elementów ładunku w pojeździe lub w bagażniku zewnętrznym od chwili, gdy ładunek znajdował się w pobliżu pojazdu gotowy do umieszczenia; nie obejmuje czynności polegających na przenoszeniu ładunku w pobliże pojazdu;
- 93) **zasitek dzienny** – świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy powstałej w wyniku zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
- 94) **zatrzymanie lub postój na trasie jazdy** – przerwa w ruchu pojazdu, która odbywa się na drodze, poboczu, chodniku, stacji paliw lub parkingu, a ubezpieczony znajduje się w obrębie pojazdu lub przy nim lub wykonuje czynności związane z obsługą pojazdu.
- 3) w PAS – jest organizacja oraz pokrycie przez PZU kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby szklanej zamontowanej w pojeździe: czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu;
- 4) w OPONY – jest organizacja oraz pokrycie przez PZU kosztów usług assistance wymienionych w § 33 dotyczących pojazdu;
- 5) w NNW – są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu, przy czym w przypadku otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji oraz w przypadku pobierania paliwa, przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałe u kierowcy;
- 6) w PAZ – jest organizacja oraz pokrycie przez PZU kosztów świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 43, związanych z następstwami wypadku ubezpieczeniowego;
- 7) w NNW Max – są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu, z wyłączeniem motocykli, quadów;
- 8) w ZK – jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu za granicą RP na terytorium państw, których biura narodowe są Członkami Systemu Zielonej Karty, ale nie są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj. państw, na terytorium których zajście wypadku ubezpieczeniowego nie jest objęte OC;
- 9) w PAOP – jest pokrycie lub zwrot niezbędnych, prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej w celu ochrony prawnie dopuszczalnych roszczeń lub interesów ubezpieczonego.

§ 5

Ubezpieczenia określone w OWU mogą dotyczyć następujących rodzajów pojazdów, o których mowa w § 4:

- 1) w AC i NNW:
 - a) samochody osobowe, ciężarowe, specjalne,
 - b) autobusy,
 - c) motocykle, motorowery,
 - d) ciągniki samochodowe,
 - e) ciągniki rolnicze,
 - f) przyczepy, naczepy,
 - g) pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 - h) trolejbusy, tramwaje,
 - i) wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym lub spalinowym,
 - j) pojazdy samochodowe inne;
- 2) w PWD w wariantcie Komfort:
 - a) samochody osobowe, ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
 - b) przyczepy kempingowe, przyczepy o ładowności do 2t,
 - c) motocykle, motorowery;
- 3) w PWD w wariantcie Super – pojazdy wymienione w pkt 2 oraz samochody specjalne kempingowe, samochody specjalne: karetki pogotowia (ambulansy);
- 4) w PWD w wariantcie Super Truck i wariantcie Komfort Truck:
 - a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 44t,
 - b) samochody specjalne pożarnicze,
 - c) ciągniki samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 44t,

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 4

Przedmiotem ubezpieczenia:

- 1) w AC – jest pojazd, wraz z wyposażeniem pojazdu określonym w umowie ubezpieczenia:
 - a) zarejestrowany w RP,
 - b) niezarejestrowany lecz podlegający rejestracji w RP, w przypadku gdy ubezpieczający ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w RP,
 - c) w porozumieniu z ubezpieczającym – pojazd niepodlegający rejestracji w RP lub zarejestrowany poza RP;
- 2) w PWD – jest organizacja albo organizacja i pokrycie przez PZU kosztów usług assistance wymienionych w § 22 dotyczących pojazdu lub innego pojazdu;

- d) autobusy,
- e) przyczepy o ładowności powyżej 2t i o dopuszczalnej masie całkowitej do 44t,
- f) przyczepy rolnicze o ładowności powyżej 2t i o dopuszczalnej masie całkowitej do 44t,
- g) naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 44t, naczepy specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej do 44t;
- 5) w PAS:
 - a) samochody osobowe, ciężarowe,
 - b) autobusy;
- 6) w OPONY:
 - a) samochody osobowe, ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
 - b) przyczepy kempingowe, przyczepy o ładowności do 2t,
 - c) motocykle, motorowery;
- 7) w PAZ:
 - a) samochody osobowe, ciężarowe, specjalne,
 - b) motocykle, motorowery,
 - c) ciągniki samochodowe,
 - d) ciągniki rolnicze,
 - e) pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 - f) wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym lub spalinowym,
 - g) pojazdy samochodowe inne;
- 8) w ZK:
 - a) samochody osobowe, ciężarowe, specjalne,
 - b) autobusy,
 - c) motocykle, motorowery,
 - d) ciągniki samochodowe,
 - e) ciągniki rolnicze,
 - f) przyczepy, naczepy,
 - g) pojazdy samochodowe inne;
- 9) w PAOP:
 - a) samochody osobowe, ciężarowe,
 - b) autobusy,
 - c) motocykle, motorowery,
 - d) samochody specjalne, z wyłączeniem pożarniczych, karettek pogotowia (ambulansów),
 - e) ciągniki samochodowe,
 - f) ciągniki rolnicze,
 - g) pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem gąsienicowych,
 - h) pojazdy samochodowe inne.
- 3) w ZK – na terytorium państw, których biura narodowe są Członkami Systemu Zielonej Karty, ale nie są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj. państw na terytorium których zająście wypadku ubezpieczeniowego nie jest objęte OC.
- 2. W PWD usługi assistance, o których mowa w § 22, świadczone są:
 - 1) w wariancie Super:
 - a) na terytorium RP i w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium RP albo
 - b) na terytorium RP oraz na terytorium innych państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji, w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium tych państw, z zastrzeżeniem, że usługa auto serwis świadczona może być tylko na terytorium RP, w zależności od zakresu terytorialnego określonego w umowie PWD;
 - 2) w wariancie Super Truck – na terytorium RP oraz na terytorium innych państw Europy (z wyłączeniem Islandii, Kazachstanu, Kosowa, Malty, Mołdawii oraz terytoriów państw europejskich położonych poza Europą), w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium tych państw;
 - 3) w wariancie Komfort i Komfort Truck – na terytorium RP i w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium RP.
- 3. W PAS organizacja naprawy lub wymiany szyb w pojeździe wykonywana jest przez PZU tylko na terytorium RP. W razie zająścia wypadku ubezpieczeniowego za granicą RP ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić za granicą RP naprawę lub wymianę szyby w pojeździe, wówczas PZU zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty naprawy lub wymiany szyby.
- 4. W OPONY usługi assistance, o których mowa w § 33 ust. 3, świadczone są na terytorium RP i w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium RP.
- 5. W PAZ organizacja oraz pokrycie przez PZU kosztów świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 43, wykonywana jest na terytorium RP, w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym, który zaszedł na terytorium RP, a także innych państw Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji.

ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE PZU AUTO AC ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 7

Zakresem AC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, wskutek zająścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 12.

§ 8

1. Umowę AC zawiera się w wariancie serwisowym, optymalnym albo partnerskim, o których mowa w § 17 ust. 1.
2. Umowa AC może być zawarta z zastosowaniem rozszerzonego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 9, lub zmniejszonego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 10. Umowa AC zawarta z zastosowaniem zmniejszonego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, może być zawarta wyłącznie w wariancie optymalnym i nie może zostać zawarta z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub ust. 2.

ZAKRES TERYTORIALNY

§ 6

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły:
 - 1) w AC, NNW i NNW Max – na terytorium RP i innych państw Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji; jeżeli nie umówiono się inaczej, AC nie są objęte szkody kradzieżowe powstałe na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii;
 - 2) w PAOP – na terytorium:
 - a) RP – dla świadczeń, o których mowa w § 57 pkt 1, 4 i 5, § 59 pkt 1, 4–6, § 60 ust. 2,
 - b) innych niż RP państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj. państw, na terytorium których zająście wypadku ubezpieczeniowego jest objęte OC – dla świadczeń, o których mowa w § 57 pkt 2 i 3, § 59 pkt 2 i 3;

1. Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa AC:

- 1) może zostać zawarta z zastosowaniem opcji Auto Wartość 100% zapewniającej zachowanie wartości pojazdu ustalonej na dzień zawarcia umowy AC, jeżeli od dnia zawarcia umowy AC nastąpi utrata wartości rynkowej pojazdu, pod warunkiem, że do ustalenia tej wartości ubezpieczający podał zgodnie ze stanem faktycznym informacje o pojeździe, o które PZU pytał przy zawarciu umowy AC; jeżeli informacje te nie były zgodne ze stanem faktycznym, za wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu właściwą na dzień zawarcia umowy AC zgodnie ze stanem faktycznym; wartości tej nie stosuje się w celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej;
- 2) może obejmować szkody kradzieżowe zaistniałe na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii;
- 3) może obejmować szkody powstałe w pojazdach przeznaczonych do:
 - a) zarobkowego przewozu osób, w tym taxi – dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego lub innych ciężarowych o ładowności do 750 kg,
 - b) wynajmu zarobkowego w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów,
 - c) udostępniania jako zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu,
 - d) przewozu przesyłek kurierskich – dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego lub innych ciężarowych o ładowności do 2t,
 - e) jazdy interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia,
 - f) nauki jazdy
 – w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu w celach, o których mowa w lit. a-f.

2. Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa AC może obejmować dodatkowo:

- 1) w przypadku umów AC, w których przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe lub ciężarowe w nadwoziu osobowego – opcję Auto Non Stop, tj. pakiet świadczeń przysługujących w przypadku powstania szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu, objętej zakresem AC, obejmującej:
 - a) organizację oraz pokrycie przez PZU kosztów odbioru pojazdu od ubezpieczonego, ubezpieczającego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu oraz dostarczenia pojazdu do wybranego przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego warsztatu ANS,
 - b) organizację przez PZU naprawy pojazdu w warsztacie ANS,
 - c) organizację oraz pokrycie przez PZU kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu w warsztacie ANS; PZU podstawia pojazd zastępczy do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego, ubezpieczającego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu i po zakończeniu naprawy odbiera pojazd zastępczy z warsztatu ANS, w którym naprawiany był pojazd; przerwa w naprawie, podczas której pojazd nie jest unieruchomiony i nie musi przebywać w warsztacie ANS nie jest wliczana do czasu naprawy; jeżeli po podstawieniu przez PZU pojazdu zastępczego z jakiegokolwiek powodu pojazd nie będzie naprawiany (np. ubezpieczony zrezygnuje z naprawy lub

ma miejsce szkoda całkowita), PZU pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego za okres od dnia jego podstawienia do upływu 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu, przy czym jeżeli do tego czasu pojazd ten nie zostanie dostarczony do warsztatu ANS, ubezpieczony, ubezpieczający lub użytkownik pojazdu, we własnym zakresie zwraca pojazd zastępczy do wypożyczalni i pokrywa koszt wynajmu pojazdu zastępczego od dnia upływu powyższego terminu; PZU zapewnia pojazd zastępczy klasyfikowany w tym samym segmencie rynkowym co pojazd, jednak nie wyższym niż E, przy czym PZU nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony jak pojazd; wynajem wskazanego przez PZU pojazdu zastępczego odbywa się na podstawie umowy najmu pojazdu zastępczego zawartej pomiędzy ubezpieczonym a wskazaną przez PZU wypożyczalnią i na warunkach określonych w tej umowie, w szczególności może być uzależniony od wpłacenia przez ubezpieczonego kaucji w wysokości określonej przez wypożyczalnię lub od zablokowania środków na karcie kredytowej; świadczenia objęte opcją Auto Non Stop realizowane są wyłącznie w RP; koszty tych świadczeń nie pomniejszają sumy ubezpieczenia;

- 2) opcję Auto Holowanie obejmującą zwrot udokumentowanych kosztów holowania pojazdu z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego ponad limit określony w § 11 ust. 1; PZU zwraca koszty holowania do wysokości dodatkowego limitu odpowiedzialności określonego w umowie AC, przy czym limit ten ulega pomniejszeniu o kwotę każdorazowego zwrotu tych kosztów; dodatkowo PZU zapewnia organizację holowania pojazdu (koszt holowania ponosi ubezpieczony, organizacja holowania nie jest jednoznaczna z przyjęciem odpowiedzialności za szkodę), którego dotyczy PAOP, na terytorium innych niż RP państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj. państw, na terytorium których zajście wypadku ubezpieczeniowego jest objęte OC, oraz objętych jednocześnie zakresem terytorialnym AC;
- 3) opcję Auto Zastępcze obejmującą zwrot udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych do pojazdu za okres nie wcześniej niż od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego do dnia dokonania naprawy pojazdu, przy czym nie dłuższy niż uzasadniony technologicznie okres wykonywania naprawy pojazdu w RP, a jeżeli z jakiegokolwiek powodu pojazd nie będzie naprawiany (np. ubezpieczony zrezygnuje z naprawy lub ma miejsce szkoda całkowita), PZU pokrywa udokumentowane koszty wynajmu pojazdu zastępczego w okresie do upływu 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu; PZU zwraca koszty pojazdu zastępczego do wysokości dodatkowego limitu odpowiedzialności określonego w umowie AC, przy czym limit ten ulega pomniejszeniu o kwotę każdorazowego zwrotu tych kosztów;
- 4) w przypadku umów AC, w których przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe, samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego lub samochody ciężarowe o ładowności do 750 kg – szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie bagażu należących do ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pod warunkiem, że uszkodzenie, zniszczenie lub utrata bagażu powstały w związku z zajściem wypadku

ubezpieczeniowego, w wyniku którego wystąpiła szkoda w pojeździe, jego części lub wyposażeniu, objęta zakresem AC.

ZMNIEJSZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA

§ 10

- Umowa AC, w przypadku pojazdów powyżej 3 roku eksploatacji, za zmniejszoną składkę ubezpieczeniową może zostać zawarta ze zmniejszonym zakresem ubezpieczenia (Mini):
 - nie obejmującym szkód powstałych wskutek wypadków ubezpieczeniowych polegających na nagłym działaniu siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu:
 - z innym pojazdem,
 - znajdującego się w ruchu z przedmiotem, przy czym pod pojęciem przedmiotu rozumie się nieruchomości i rzeczy ruchome poza zwierzętami, oraz
 - ustaleniem wysokości odszkodowania w przypadku szkody częściowej na podstawie wyceny PZU, o której mowa w § 17 ust. 4.
- Umowa AC, za zmniejszoną składkę ubezpieczeniową może zostać zawarta ze zmniejszonym zakresem ubezpieczenia polegającym na zastosowaniu udziałów własnych:
 - 500 zł – jeżeli nie zastosowano zmniejszenia zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 (Mini);
 - 20% odszkodowania, nie mniej jednak niż 500 zł – jeżeli zastosowano zmniejszenie zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 (Mini);
 - 25% odszkodowania – jeżeli ubezpieczony lub użytkownik pojazdu, będący osobą fizyczną albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i posiadającą nie więcej niż 5 pojazdów, w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia jest w wieku poniżej 26 lat.

KOSZTY DODATKOWE

§ 11

- O ile nie umówiono się inaczej, PZU zwraca w granicach 10% sumy ubezpieczenia uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego koszty:
 - parkowania uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu lub po przekazaniu przez PZU zgody na holowanie pojazdu do RP w przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 3;
 - holowania uszkodzonego pojazdu z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego pod warunkiem, że usługi te nie mogły być świadczone z tytułu posiadanego przez ubezpieczonego PWD, a jeżeli koszty te zostały pokryte z PWD w części, PZU zwraca pozostałe koszty; dodatkowo PZU zapewnia organizację holowania pojazdu (koszt holowania ponosi ubezpieczony, organizacja holowania nie jest jednoznaczna z przyjęciem odpowiedzialności za szkodę), którego dotyczy PAOP, na terytorium innych niż RP państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj. państw, na terytorium których zajście wypadku ubezpieczeniowego jest objęte OC, oraz objętych jednocześnie zakresem terytorialnym AC.Ograniczenia 10% sumy ubezpieczenia nie stosuje się, jeżeli parkowanie lub holowanie pojazdu nastąpiło w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1.
- PZU zobowiązany jest zwrócić w granicach sumy ubezpieczenia koszty:

- wynikłe z zastosowania, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, środków podjętych w celu ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
 - wydanego przepisami prawa dodatkowego badania technicznego pojazdu po jego naprawie.
3. PZU zwraca koszty, o których mowa w ust. 1, do wysokości faktycznie poniesionych, maksymalnie jednak do wysokości średniej ceny usług parkowania lub holowania pojazdu, stosowanych na terenie, na którym zaszedł wypadek ubezpieczeniowy i w granicach limitu określonego w ust. 1.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 12

- AC nie są objęte szkody:
 - których wartość nie przekracza 300 zł (franszyza integralna); ograniczenie to nie dotyczy szkód polegających na uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
 - spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności;
 - spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 - powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:
 - w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego lub
 - nieposiadającego uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 - powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 - spowodowane działaniami wojennymi, niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana lub ogłoszona, lub powstałe w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu;
 - powstałe w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

- 8) eksploatacyjne;
 - 9) powstałe wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 - 10) powstałe wskutek niewłaściwego załadunku lub przewożenia ładunku lub bagażu, lub jego niewystarczającego zabezpieczenia, w tym gdy ładunek lub bagaż przesunął się pomimo tego, że pojazd nie zetknął się z innym pojazdem lub przedmiotem;
 - 11) kradzieżowe, jeżeli:
 - a) kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną lub
 - b) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia poza pojazdem kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub łącznie wszystkich tych urządzeń) lub
 - c) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez bezpośredniego nadzoru ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd był wyposażony, z wyłączeniem przypadku, gdy kradzież dokonano z pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania pojazdów stanowiących własność jednego i tego samego właściciela, zamkniętego na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, lub zamkniętego z wykorzystaniem atestowanego systemu zamykania elektromechanicznego – chyba że nie miało to wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego, w tym jeżeli spełnienie warunków określonych w lit. a–c było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę szkody kradzieżowej;
 - 12) polegające na utracie pojazdu wskutek jego przywłaszczenia lub polegające na kradzieży pojazdu, która miała miejsce w okresie tego przywłaszczenia;
 - 13) polegające na utracie pojazdu pochodzącego z kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty pojazdu nie upłynął wymagany przepisami prawa okres do nabycia własności tego pojazdu przez ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary;
 - 14) powstałe w wyposażeniu pojazdu niewymienionym w umowie AC lub w wyposażeniu pojazdu zamontowanym po zawarciu umowy AC, o którym nie powiadomiono PZU;
 - 15) powstałe wskutek włamania do pojazdu, gdy nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd był wyposażony, chyba że niezabezpieczenie pojazdu lub nieuruchomienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie miało wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 16) polegające na awarii pojazdu;
 - 17) powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych lub treningów do tych jazd;
 - 18) powstałe podczas pracy pojazdu niepodlegającego rejestracji, z wyłączeniem kombajnu rolniczego;
 - 19) dotyczące elementów nieuszkodzonych, których wymiana wynika ze zmian konstrukcji pojazdu wprowadzonych przez producenta;
 - 20) jeżeli po zaistnieniu szkody, a przed przeprowadzeniem oględzin przez PZU zmieniono zapisy pamięci usterek systemów bezpieczeństwa pojazdu lub wymontowano urządzenia odpowiedzialne za zapisy pamięci usterek systemów bezpieczeństwa pojazdu uniemożliwiając odczyt zapisów pamięci usterek systemów bezpieczeństwa pojazdu – jeśli odczyt ten był niezbędny do ustalenia odpowiedzialności PZU.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umową AC nie są objęte szkody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. PZU nie ponosi odpowiedzialności za koszty świadczeń przewidzianych w opcji Auto Non Stop, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, lub za koszty holowania pojazdu uszkodzonego za granicą RP, o których mowa w § 19 ust. 3, poniesione bez uprzedniej zgody PZU, chyba że:
 - 1) powiadomienie PZU w sposób określony w § 78 ust. 4 było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego lub użytkownika pojazdu, lub
 - 2) wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce na autostradzie, a ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej do korzystania z pojazdu pomocy udzieliły specjalne służby drogowe.
 4. Fakt znajdowania się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według przepisów prawa państwa, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 13

1. Suma ubezpieczenia określona w umowie AC powinna odpowiadać wartości pojazdu brutto. Suma ubezpieczenia może odpowiadać wartości pojazdu netto albo wartości pojazdu netto + 50% VAT, jeżeli ubezpieczonemu przysługuje prawo do odliczenia w całości lub 50% stawki podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu.
2. Z tytułu ubezpieczenia szkód w bagażu, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, ustala się odrębną sumę ubezpieczenia w kwocie 5 000 zł.
3. Umowa AC może zostać zawarta z zastosowaniem pomniejszenia sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie albo bez stosowania tego pomniejszania (opcja Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia).

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 14

W AC wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od:

- 1) sumy ubezpieczenia;
- 2) rodzaju, marki i modelu pojazdu, danych techniczno-eksploatacyjnych pojazdu, historii pojazdu, rodzaju zamontowanego w pojeździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, miejsca postoju pojazdu w nocy;
- 3) miejsca zamieszkania lub siedziby, wieku właściciela pojazdu lub użytkownika pojazdu;

- 4) zakresu i wariantu ubezpieczenia, zastosowania albo niestosowania pomniejszenia sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie;
- 5) okresu ubezpieczenia;
- 6) sposobu używania pojazdu, charakteru posiadania pojazdu (własność, leasing, przewłaszczenie, najem lub dzierżawa pojazdu w ramach umowy zawartej z firmą zarządzającą flotami samochodowymi (CFM) lub firmą leasingową), ilości posiadanych pojazdów;
- 7) tego czy ubezpieczony jest osobą fizyczną i czy prowadzi działalność gospodarczą lub posiada gospodarstwo rolne albo osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną;
- 8) zawarcia innych umów ubezpieczenia z PZU;
- 9) wznowienia umowy AC danego pojazdu;
- 10) przebiegu ubezpieczenia autocasco, OC lub PWD;
- 11) historii wykroczeń i przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego dotyczącej właściciela pojazdu lub użytkownika pojazdu;
- 12) danych i historii posiadania uprawnień do kierowania pojazdami właściciela pojazdu lub użytkownika pojazdu;
- 13) sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej;
- 14) indywidualnej oceny ryzyka.

a jeżeli ma zastosowanie opcja Auto Wartość 100% – w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy AC, o ile w czasie trwania umowy AC nie nastąpiła zmiana stanu technicznego pojazdu w odniesieniu do stanu z dnia zawarcia umowy AC. Za zmianę stanu technicznego uważa się powstałe w okresie ubezpieczenia i nienaprawione uszkodzenia, nietechnologiczną naprawę lub zdekompletowanie pojazdu. Jeżeli taka zmiana nastąpiła, PZU określa odszkodowanie w oparciu o wartość pojazdu uwzględniającą tę zmianę, ustaloną na dzień zawarcia umowy AC.

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU SZKODY CZĘŚCIOWEJ

§ 17

1. Koszty naprawy pojazdu ustalane są na podstawie następujących cen części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany:
 - 1) w wariantcie serwisowym – cen części oryginalnych;
 - 2) w wariantcie optymalnym:
 - a) cen części oryginalnych, pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji pojazdu według poniższych wskaźników:

Okres eksploatacji pojazdu	Procent pomniejszenia
do 3 lat	30%
powyżej 3 do 5 lat	45%
powyżej 5 do 8 lat	55%
powyżej 8 lat	60%

- b) cen części alternatywnych; jeżeli w systemach Audatex, Eurotax lub DAT dostępne są części oryginalne i alternatywne lub części alternatywne pochodzące od różnych producentów, PZU uwzględni części o najniższej cenie, przy czym w przypadku części oryginalnych cenę pomniejsza się według zasad określonych w lit. a;
- 3) w wariantcie partnerskim – cen części oryginalnych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3–5 i 7, wysokość odszkodowania ustala się z uwzględnieniem sposobu naprawy pojazdu w wybranym przez ubezpieczonego warsztacie oraz w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, z zastosowaniem:
 - 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;
 - 2) stawki za robocizną zgodnie ustalonej:
 - a) w wariantcie serwisowym i optymalnym – w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie województwa, w którym znajduje się ten warsztat,
 - b) w wariantcie partnerskim – dla warsztatu partnerskiego, w którym dokonywana jest naprawa;
 - 3) cen części zamiennych ustalonych stosownie do ust. 1;
 - 4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex, Eurotax lub DAT.

PZU ustala odszkodowanie w sposób przewidziany w niniejszym ustępie pod warunkiem przedstawienia rachunków lub faktur VAT dotyczących robocizny, części zamiennych, materiałów lakierniczych i normaliów, przy czym w przypadku

OGÓLNE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 15

1. Odszkodowanie nie może być wyższe niż suma ubezpieczenia.
2. Jeżeli suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu brutto, przy ustaleniu wysokości odszkodowania uwzględnia się podatek VAT. Jeżeli suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu netto, przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się podatku VAT. Jeżeli suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu netto + 50% VAT, przy ustaleniu wysokości odszkodowania uwzględnia się 50% stawki podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu.
3. Przy ustaleniu odszkodowania zastosowanie mają udziały własne określone w umowie AC.
4. Przy ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu, akumulatorach trakcyjnych (w pojeździe o napędzie elektrycznym) lub w elementach układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień ich zużycia eksploatacyjnego.
5. W przypadku szkody częściowej lub całkowitej PZU sporządza lub zleca sporządzenie kalkulacji kosztów naprawy lub protokołu szkody, w których uwzględniane są uszkodzenia pojazdu wynikające z wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku ujawnienia uszkodzeń związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym, nieuwzględnionych w kalkulacji kosztów naprawy lub protokołu szkody, ubezpieczony lub ubezpieczający zobowiązany jest poinformować o tym PZU przed dokonaniem naprawy, w celu umożliwienia PZU potwierdzenia zakresu uszkodzeń i uwzględnienia ich w kalkulacji kosztów naprawy lub protokołu szkody.
6. Koszty naprawy pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług i części zamiennych stosowanych w RP w dniu ustalenia odszkodowania.

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU KRADEŻY POJAZDU

§ 16

W razie kradzieży pojazdu PZU określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży,

- wariantu partnerskiego rachunku lub faktury VAT muszą być wystawione przez warsztat partnerski.
3. W razie udokumentowania naprawy pojazdu rachunkami lub fakturami VAT, PZU weryfikuje koszty wynikające z tych rachunków lub faktur VAT pod kątem ich zgodności z zasadami określonymi w ust. 2.
 4. W razie nieprzedstawienia rachunków lub faktur VAT, o których mowa w ust. 2, PZU wypłaca bezsporną część odszkodowania ustaloną na podstawie wyceny PZU sporządzonej w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, z zastosowaniem:
 - 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;
 - 2) stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar powiatu) miejsca zamieszkania (siedziby) ubezpieczonego lub użytkownika pojazdu, przez warsztaty, które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku ubezpieczeniowego;
 - 3) cen części zamiennech zawartych w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, ustalonych w oparciu o zasady określone w ust. 1 pkt 2;
 - 4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex, Eurotax lub DAT.
 Dokonanie wyceny w sposób przewidziany w niniejszym ustępie nie pozbawia ubezpieczonego możliwości przedłożenia rachunków lub faktur VAT i ustalenia wysokości odszkodowania na zasadach określonych w ust. 2.
 5. W umowie AC zawartej w wariancie partnerskim, w razie przedstawienia rachunków lub faktur VAT wystawionych przez warsztat inny niż warsztat partnerski, PZU wypłaca odszkodowanie ustalone na podstawie wyceny PZU, o której mowa w ust. 4.
 6. W umowie AC zawartej z ograniczonym zakresem ubezpieczenia (Mini), o którym mowa w § 10 ust. 1, wysokość odszkodowania ustalona jest na podstawie wyceny PZU, o której mowa w ust. 4.
 7. W razie ustalenia odszkodowania na podstawie rachunków lub faktur VAT dokumentujących koszty zakupu nowych części użytych do naprawy pojazdu, z ceny zakupu nowych części PZU może potrącić wartość pozostałych po naprawie niepełnowartościowych, uszkodzonych części, które przedstawiają wartość rynkową określoną przy ustalaniu odszkodowania. Jeżeli ubezpieczony przekaze własność tych części wskazanemu przez PZU podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania tych części, PZU ustalając odszkodowanie nie dokonuje potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
- 2) stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez PZU:
 - a) w wariancie serwisowym – w oparciu o średnie ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów na terenie województwa, w którym ma miejsce zamieszkania (siedzibę) ubezpieczony lub użytkownik pojazdu,
 - b) w wariancie optymalnym – w oparciu o średnią cenę usług warsztatów niezależnych (warsztatów spoza sieci autoryzowanych stacji obsługi pojazdów) działających na terenie województwa, w którym ma miejsce zamieszkania (siedzibę) ubezpieczony lub użytkownik pojazdu,
 - c) w wariancie partnerskim – w oparciu o średnią cenę usług warsztatów partnerskich działających na terenie województwa, w którym ma miejsce zamieszkania (siedzibę) ubezpieczony lub użytkownik pojazdu;
 - 3) cen części zamiennych odpowiednich dla wariantu serwisowego, optymalnego albo partnerskiego – odpowiednio dla danego wariantu ubezpieczenia, w którym zawarto umowę ubezpieczenia, ustalonych stosownie do § 17 ust. 1;
 - 4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex, Eurotax lub DAT.
3. Koszty naprawy, o których mowa w ust. 2, nie stanowią podstawy do ustalenia wysokości odszkodowania.
 4. W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o wartość rynkową jego pozostałości. Wartość pojazdu ustala się na dzień ustalania odszkodowania, a jeżeli ma zastosowanie opcja Auto Wartość 100% – na dzień zawarcia umowy AC, o ile w czasie trwania umowy AC nie nastąpiła zmiana stanu technicznego pojazdu w odniesieniu do stanu z dnia zawarcia umowy AC. Za zmianę stanu technicznego uważa się powstałe w okresie ubezpieczenia i nienaprawione uszkodzenia, nietechnologiczną naprawę lub zdekompletowanie pojazdu. Jeżeli taka zmiana nastąpiła, PZU określa odszkodowanie w oparciu o wartość pojazdu uwzględniającą tę zmianę, ustaloną na dzień zawarcia umowy AC. Wartość rynkowa pozostałości pojazdu jest ustalana indywidualnie, w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego pojazdu lub jego części (zespołów).

SZKODY POWSTAŁE ZA GRANICĄ RP

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli pojazd został uszkodzony wskutek wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł za granicą RP, pojazd ten może zostać naprawiony za granicą RP w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy (naprawa konieczna), jeżeli koszt tej naprawy w dniu jej zlecenia nie przekracza kwoty 2 500 euro lub jej równowartości w innych walutach obcych, obliczonej według kursu średniego walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zlecenia naprawy. Jeżeli koszt naprawy koniecznej przekracza wyżej wymienioną kwotę, wówczas naprawa pojazdu za granicą RP może nastąpić po uzgodnieniu z PZU albo może nastąpić na terytorium RP, z uwzględnieniem ust. 3.
2. Jeżeli koszty naprawy koniecznej zostały poniesione bezpośrednio przez ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, w tym w sytuacji wskazanej w ust. 1 zdanie drugie, zwrot tych kosztów następuje w RP na podstawie imiennych rachunków lub faktur VAT i dowodów ich zapłaty, a w przypadku umowy AC zawartej z ograniczonym zakresem ubezpieczenia (Mini) na podstawie wyceny PZU. Jeżeli dokonana za granicą RP naprawa pojazdu przekracza zakres naprawy koniecznej określonej w ust. 1, wysokość odszkodowania w tej części ustala się według cen

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU SZKODY CAŁKOWITEJ

§ 18

1. W celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, wartość pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania porównuje się do kosztów naprawy pojazdu ustalonych według zasad określonych w ust. 2.
2. Koszty naprawy pojazdu stanowiące podstawę do ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, ustala się na podstawie kalkulacji kosztów naprawy sporządzonej przez PZU według zasad zawartych w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, z zastosowaniem:
 - 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;

- obowiązujących w RP, chyba że faktycznie poniesione koszty są niższe. Wysokość odszkodowania ustala się według zasad określonych w § 17, przy czym stawki za roboczegodzinę ustala się według zasad określonych w § 17 ust. 4 pkt 2.
3. W razie konieczności holowania do RP pojazdu uszkodzonego wskutek wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł za granicą RP, koszty holowania tego pojazdu PZU zwraca według zasad określonych w § 11. Holowanie pojazdu wymaga uzgodnienia z PZU.

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU SZKODY W BAGAŻU

§ 20

Wysokość odszkodowania z tytułu szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie bagażu ustala się:

- 1) w przypadku całkowitego zniszczenia bagażu lub jego utraty – w wysokości odpowiadającej średniej wartości przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki;
- 2) w przypadku uszkodzenia bagażu – w wysokości kosztów naprawy odpowiedniej do zakresu uszkodzeń spowodowanych wypadkiem ubezpieczeniowym, według następujących zasad i w porozumieniu z ubezpieczonym:
 - a) na podstawie rachunku lub kosztorysu powykonawczego wraz ze specyfikacją wykonanych robót albo
 - b) według średnich cen zakładów usługowych obowiązujących na terenie miejsca zamieszkania (siedziby) ubezpieczonego w RP albo
 - c) w wysokości określonego w porozumieniu z ubezpieczonym procentowego ubytku wartości uszkodzonego bagażu.

ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIE PZU POMOC W DRODZE ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 21

1. Zakres PWD zależy od wariantu w jakim zawarta została umowa PWD i jest określony w Tabeli w § 22 ust. 3.
2. Umowa PWD w zależności od rodzaju pojazdu może zostać zawarta w wariantach: Super, Komfort, Super Truck albo Komfort Truck.
3. W wariantach Komfort, rodzaj i zakres przysługujących usług assistance zależy od zawarcia umowy OC lub umowy AC dotyczącej tego samego pojazdu.
4. Umowa PWD może być zawarta z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia, o którym mowa w § 23.
5. Zakresem PWD objęte są usługi assistance wymienione w § 22 w przypadku gdy wypadek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę świadczenia danej usługi assistance zaszedł w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 24.
6. W przypadku:
 - 1) awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepalenia żarówki lub rozładowania akumulatora, PZU zapewni usługi assistance dotyczące nie więcej niż dwóch spośród tych wypadków ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem pkt 3;
 - 2) rozładowania akumulatora – w razie wyczerpania limitu, o którym mowa w pkt 1, PZU na wniosek ubezpieczonego organizuje dostarczenie nowego akumulatora i jego wymianę, na zasadach określonych w § 22 ust. 1 pkt 17 lit. b;
 - 3) usługi auto serwis – PZU zorganizuje tę usługę dotyczącą maksymalnie dwóch awarii pojazdu, także gdy wyczerpany został limit, o którym mowa w pkt 1; diagnoza

awarii pojazdu w przypadku rezygnacji z dalszej naprawy pomniejsza ten limit;

- 4) uszkodzenia ciała lub nagłego zachorowania kierowcy, PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów konsultacji lekarskiej, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 26, z tytułu zajścia nie więcej niż jednego wypadku ubezpieczeniowego;
- 5) wyczerpania paliwa lub zablokowania pojazdu w wariantach Super Truck, PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance z tytułu zajścia nie więcej niż jednego wypadku ubezpieczeniowego tego rodzaju.

ZAKRES USŁUG ASSISTANCE

§ 22

1. Poszczególne usługi assistance obejmują:

- 1) **naprawa na miejscu** – realizowana jeśli ze względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia pojazdu jego naprawa na miejscu jest możliwa; usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy;
- 2) **holowanie** – jednorazowe holowanie pojazdu do wybranego przez ubezpieczonego miejsca lub do najbliższego warsztatu, który podejmie się naprawy pojazdu; realizowane jest jeśli naprawa na miejscu, o której mowa w pkt 1, nie jest możliwa; koszty przewozu promowych ponoszone są przez ubezpieczonego;
- 3) **parking** – parkowanie pojazdu na parkingu jeśli holowanie, o którym mowa w pkt 2, odbywa się poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy); holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako jedno holowanie;
- 4) **złomowanie** – holowanie oraz złomowanie pojazdu na najbliższym złomowisku w państwie, w którym wystąpiło zdarzenie; jeśli prawo tego państwa nie zezwala na złomowanie pojazdu, pojazd holowany jest na najbliższe złomowisko w innym państwie – na zasadach określonych w pkt 2; usługa realizowana na piśmie wniosek właściciela pojazdu;
- 5) **pojazd zastępczy** – w przypadku:
 - a) unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub jeżeli w następstwie wypadku zostało wykonane złomowanie,
 - b) unieruchomienia pojazdu wskutek awarii pojazdu, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa do wykonania w ciągu 12 godzin i zostało wykonane holowanie, o którym mowa w pkt 2, lub jeżeli w następstwie awarii zostało wykonane złomowanie, o którym mowa w pkt 4,
 - c) kradzieży pojazdu, gdy nie został on odzyskany do chwili zawiadomienia PZU, o którym mowa w § 79 ust. 1 pkt 1;obejmuje podstawienie pojazdu zastępczego będącego samochodem osobowym niezależnie od rodzaju pojazdu, którego dotyczy PWD; usługa realizowana jest jednorazowo (okresu wynajmu nie można dzielić na krótsze okresy); koszt zwrotu pojazdu zastępczego do wypożyczalni ponosi ubezpieczony; PZU zapewnia pojazd zastępczy klasyfikowany w tym samym segmencie rynkowym co pojazd, którego dotyczy PWD, jednak nie wyższym niż E, a w przypadku motocykla – nie wyższym niż B, przy czym PZU nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony; wynajem wskazanego przez PZU pojazdu zastępczego odbywa się na podstawie umowy najmu pojazdu zastępczego zawartej pomiędzy ubezpieczonym a wskazaną przez PZU wypożyczalnią i na warunkach określonych w tej umowie, w szczególności może być

uzależniony od wpłacenia przez ubezpieczonego kaucji w wysokości określonej przez wypożyczalnię lub od zablokowania środków na karcie kredytowej; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą przewozu do miejsca zamieszkania lub celu podróży; usługa nie dotyczy motorowerów;

- 6) **wynajem pojazdu zastępczego** – w przypadku unieruchomienia pojazdu, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa do wykonania w ciągu 12 godzin albo gdy pojazd nie został odzyskany po kradzieży do chwili zawiadomienia PZU, o którym mowa w § 79 ust. 1 pkt 1; PZU zapewnia wynajem pojazdu zastępczego klasyfikowanego w tym samym segmencie rynkowym co pojazd, którego dotyczy PWD, przy czym PZU nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony; PZU nie zapewnia wynajmu pojazdu zastępczego przystosowanego do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR); koszt wynajmu pojazdu zastępczego pokrywa ubezpieczony;
- 7) **hotel** – nocleg dla ubezpieczonych w ilości nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – oraz przewóz do miejsca noclegu, w przypadku unieruchomienia pojazdu i gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu zajścia zdarzenia; PZU zapewnia nocleg w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym, wskazanym przez PZU; koszty pobytu nie obejmują kosztów wyżywienia, chyba że koszty wyżywienia są wliczone w cenę noclegu i innych usług hotelowych; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą przewozu do miejsca zamieszkania lub celu podróży;
- 8) **przewóz do warsztatu** – przewóz ubezpieczonych w ilości nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu do warsztatu – do którego holowany jest unieruchomiony pojazd; przewóz odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc, innym środkiem transportu uzgodnionym z PZU; w przypadku przewozu ubezpieczonych do warsztatu znajdującego się w innym państwie niż to, w którym zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, uważa się, że wykonana została usługa przewozu do miejsca zamieszkania lub celu podróży – usługa taka nie podlega łączeniu z usługą pojazd zastępczy lub usługą hotelu;
- 9) **przewóz do miejsca zamieszkania lub celu podróży** – przewóz ubezpieczonych w ilości nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – do miejsca zamieszkania w RP lub do innego miejsca przeznaczenia, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu zajścia zdarzenia lub gdy kierowca nie może prowadzić pojazdu; przejazd odbywa się środkiem transportu uzgodnionym z PZU; jeśli przejazd pojazdem mechanicznym lub koleją miałby trwać dłużej niż 12 godzin, a zdarzenie miało miejsce za granicą RP, PZU organizuje przelot samolotem w klasie ekonomicznej; PZU organizuje przewóz ubezpieczonych do miejsca ich zamieszkania w RP lub do innego miejsca przeznaczenia, jeżeli odległość do tego miejsca nie jest większa niż do miejsca zamieszkania w RP; jeżeli ubezpieczeni mają różne miejsca zamieszkania lub podróżują do różnych miejsc przeznaczenia, przewóz organizowany jest w jedno, wskazane przez ubezpieczonych miejsce; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą pojazd zastępczy lub usługą hotelu;
- 10) **przejazd po odbiór pojazdu** – przejazd jednej osoby środkiem transportu uzgodnionym z PZU po odbiór pojazdu naprawionego lub odzyskanego po kradzieży; jeśli przejazd pojazdem mechanicznym lub koleją miałby trwać dłużej niż 12 godzin, a pojazd naprawiany jest za

granicą RP, PZU zorganizuje przelot samolotem w klasie ekonomicznej;

11) **zmiennik kierowcy:**

- a) w wariantcie Komfort i Super – dojazd i powrót zmiennika w celu zapewnienia powrotu pasażerów do miejsca zamieszkania pojazdem, którego dotyczy PWD, lub
- b) w wariantcie Super Truck – dojazd zmiennika wyznaczanego przez właściciela lub użytkownika pojazdu, jeśli w okresie co najmniej 36 godzin od chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego żaden inny ubezpieczony nie może prowadzić pojazdu; usługa ta nie obejmuje kosztów paliwa, przejazdu autostradami, parkingów i noclegów;

- 12) **odwiedzin w szpitalu** – jednorazowy przejazd jednej osoby środkiem transportu uzgodnionym z PZU oraz nocleg tej osoby w miejscu uzgodnionym z PZU w celu odwiedzin w szpitalu hospitalizowanego kierowcy lub pasażera; jeśli przejazd pojazdem mechanicznym lub koleją miałby trwać dłużej niż 12 godzin, a hospitalizacja ubezpieczonego ma miejsce za granicą RP, PZU zorganizuje przelot samolotem w klasie ekonomicznej;
- 13) **transport zwłok** – transport zwłok lub prochów ubezpieczonego do miejsca pochówku w RP w przypadku śmierci ubezpieczonego, w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu, z wyłączeniem kosztów zakupu trumny lub urny, kosztów pogrzebu lub kremacji;
- 14) **dowóz paliwa** – w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wyczerpania paliwa albo rozładowania akumulatora trakcyjnego (w pojeździe o napędzie elektrycznym):
- a) dowóz paliwa, z wyłączeniem kosztów samego paliwa – polegającego na dostarczeniu paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw albo
- b) holowanie pojazdu do najbliższej stacji paliw lub punktu umożliwiającego ładowanie akumulatora trakcyjnego, holowanie dotyczy tylko wariantu Super; koszty przewozu promowych ponoszone są przez ubezpieczonego;
- 15) **otwarcie pojazdu** – otwarcie pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu; jeżeli otwarcie pojazdu nie jest możliwe w miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub kluczyki zostały zniszczone, skradzione, zagubione albo utracone z innych przyczyn, PZU zapewnia holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu albo:
- a) przejazd ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub sterownik służące do otwarcia pojazdu, odpowiednim środkiem transportu uzgodnionym z PZU albo przesyłkę zapasowego kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w RP,
- b) przesyłkę zapasowego kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaszedł za granicą RP;
- 16) **wymiana koła** – naprawę lub wymianę koła w miejscu zajścia awarii ogumienia, a jeśli nie jest możliwa, holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu albo do innego miejsca wybranego przez ubezpieczonego; koszty przewozu promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; usługa ta nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła ani kosztów naprawy ogumienia;

- 17) **uruchomienie silnika w razie rozładowania akumulatora** – w przypadku unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania się akumulatora rozruchowego:
 - a) uruchomienie silnika pojazdu, jeżeli rozładowanie akumulatora nie wynika z jego zużycia eksploatacyjnego i możliwe jest jego doładowanie i dalsze użytkowanie bez konieczności ponownego doładowywania ze źródła pochodzącego z zewnątrz pojazdu albo
 - b) dostarczenie nowego akumulatora i jego wymiany, jeżeli akumulator nie nadaje się do dalszej eksploatacji; usługa nie obejmuje kosztu akumulatora;
- 18) **wymiana żarówki** – wymianę żarówki w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu jej przepalenia; jeżeli w pojeździe wymiana żarówki możliwa jest jedynie w warsztacie – holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu mogącego wykonać usługę; usługa ta nie obejmuje kosztu żarówki i jej wymiany w warsztacie; koszty przepraw promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; usługa dotyczy wariantu Super;
- 19) **odholowanie przyczepy lub naczepy:**
 - a) **w wariacie Super** – odholowanie przyczepy kempingowej lub przyczepy ciągniętej przez pojazd, w przypadku gdy przyczepa jest sprawna a pojazd jest unieruchomiony; holowanie odbywa się w wybrane przez ubezpieczonego miejsce; koszty przepraw promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; PZU nie ponosi odpowiedzialności za przewożony w przyczepie ładunek,
 - b) **w wariacie Super Truck** – odholowanie naczepy lub przyczepy ciągniętej przez pojazd, w przypadku gdy przyczepa lub naczepa jest sprawna, a pojazd jest unieruchomiony; holowanie odbywa się na najbliższy parking lub do najbliższego warsztatu, do którego holowany jest unieruchomiony pojazd; koszty przepraw promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; PZU nie ponosi odpowiedzialności za ładunek przewożony w naczepie lub przyczepie;
- 20) **przewóz do szpitala** – przewóz ubezpieczonych:
 - a) z miejsca zdarzenia do najbliższego szpitala albo
 - b) do szpitala specjalistycznego, jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego tego wymaga albo
 - c) do szpitala znajdującego się bliżej miejsca zamieszkania lub do miejsca zamieszkania ubezpieczonego, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala;termin i sposób przewozu ubezpieczonego uzgadniany jest z lekarzem; PZU nie zapewnia przewozu ubezpieczonego w razie gdy uszkodzenie ciała lub nagłe zachorowanie mogą spowodować w krótkim czasie poważne pogorszenie się jego stanu zdrowia lub zagrażać jego życiu, jeżeli nie zostanie mu szybko udzielona odpowiednia pomoc medyczna;
- 21) **przewóz i opieka nad dziećmi** – przewóz i opiekę nad dziećmi ubezpieczonego w wieku do lat 18; usługa ta realizowana jest na pisemny wniosek opiekuna prawnego dziecka; dzieci przewożone są według wyboru opiekuna prawnego: do miejsca zamieszkania, do docelowego miejsca podróży lub do innego opiekuna; koszty ponoszone są do czasu objęcia opieki nad dziećmi przez upoważnioną osobę bliską; jeżeli po upływie tego okresu nie będzie żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad dziećmi ubezpieczonego PZU podejmie działania w celu zorganizowania opieki przez rodzinę ubezpieczonego, a jeśli nie będzie to możliwe, to przez opiekę społeczną;
- 22) **transport zwierzęcia** – transport zwierzęcia przewożonego pojazdem do najbliższego hotelu dla zwierząt albo do najbliższej lecznicy dla zwierząt, jeżeli stan zwierzęcia tego wymaga; usługa ta realizowana jest na wniosek ubezpieczonego; w przypadku zgonu zwierzęcia – utylizację zwłok; usługa ta nie obejmuje kosztów pobytu w hotelu dla zwierząt, a także kosztów leczenia i lekarstw;
- 23) **tłumacz telefoniczny** – tłumaczenie przy załatwianiu przez ubezpieczonego formalności związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym, który zaszedł za granicą RP; tłumaczenie realizowane jest przez konsultanta PZU; PZU zapewnia tłumaczenie z języka polskiego na angielski i odwrotnie;
- 24) **przesyłka części** – przesyłkę części zamiennych w celu naprawy pojazdu za granicą RP, jeżeli z jakichkolwiek powodów dana część zamienna nie jest dostępna w miejscu naprawy; usługa ta nie obejmuje kosztu części; PZU nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie tej usługi, jeżeli przerwano produkcję części lub brak jest możliwości sprowadzenia części od producenta lub z innego źródła, w którym części te są jeszcze dostępne;
- 25) **usługi informacyjne** – usługi dla ubezpieczonych dotyczące:
 - a) postępowania w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) telefonów pomocy drogowej,
 - c) sieci warsztatów,
 - d) możliwości wynajmu pojazdu zastępczego,
 - e) jednorazowego przekazania pilnej wiadomości związanej z wypadkiem ubezpieczeniowym osobie wskazanej przez ubezpieczonego,
 - f) możliwości uzyskania odpłatnej pomocy spośród usług organizowanych przez PZU oraz organizacji tej pomocy,
 - g) formalności jakich należy dopełnić w celu uzyskania dokumentów zastępujących utraconych lub skradzionych za granicą: paszportu, wizy, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu;
- 26) **konsultacja z lekarzem** – konsultację z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z lekarzem internistą, pediatrą lub lekarzem rodzinnym, wymagana dla kierowcy pojazdu, jeśli kierowca pojazdu zgłosi potrzebę takiej konsultacji w ciągu 7 dni od dnia zajścia wypadku; konsultacja odbywa się z lekarzem wskazanym przez PZU, w godzinach pracy placówek medycznych współpracujących z PZU oraz zgodnie z harmonogramem pracy tych placówek; konsultacja jest jednorazowa i odbywa się w RP; konsultacja lekarska może się odbyć jako:
 - a) konsultacja stacjonarna w placówce medycznej, która obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe, diagnozę, skierowanie na badania dodatkowe i konsultację w celu postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej lub monitorowania leczenia, zalecenia albo
 - b) porada teledywidualna w formie konsultacji telefonicznej wykonywanej na odległość przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, która obejmuje: wywiad, diagnozę, skierowanie na badania dodatkowe i konsultację w celu postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej lub monitorowania leczenia, zalecenia;PZU nie zapewnia konsultacji lekarza posiadającego tytuł naukowy: doktora habilitowanego, doktora nauk medycznych, profesora; usługa nie obejmuje wydatków

poniesionych na przejazd w celu odbycia konsultacji stacjonarnej ani wydatków poniesionych w celu odbycia porady telededykcyjnej;

27) **weryfikacja stanu technicznego pojazdu używanego**

– weryfikację stanu technicznego jednego używanego pojazdu, który zamierza kupić właściciel pojazdu, w związku z wypadkiem pojazdu lub kradzieżą pojazdu; usługa ta przysługuje wyłącznie właścicielowi lub użytkownikowi pojazdu, będącemu osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą; w razie wypadku pojazdu, usługa ta przysługuje, jeżeli w związku z tym wypadkiem PZU organizował usługę assistance przysługującą z tytułu umowy PWD; weryfikacja może dotyczyć wyłącznie pojazdu osobowego i ciężarowego w nadwoziu osobowego i obejmuje:

- a) weryfikację zgodności numeru VIN z dokumentami,
- b) wykonanie dokumentacji zdjęciowej dostępnych dokumentów, w tym książki serwisowej,
- c) wykonanie dokumentacji zdjęciowej dostępnych danych dotyczących przeglądów i napraw,
- d) weryfikację komory silnika, w tym: weryfikację ogólnego stanu komory, śladów wycieków, braków wyposażenia, poziomu płynów, poziomu oleju, nalepek kontrolnych,
- e) weryfikację grubości lakieru pod kątem przeprowadzonych napraw blacharsko-lakierniczych oraz ogólnego stanu karoserii,
- f) weryfikację stanu szyb pod kątem uszkodzeń,
- g) weryfikację stanu opon i obręczy kół,
- h) weryfikację wnętrza pojazdu,
- i) jazdę testową (weryfikację pracy silnika, układu wydechowego, dźwięków, występujących drgań i stuków oraz działania kontrolki na tablicy rozdzielczej), jeśli jazda testowa jest możliwa w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz sprzedający wyraził na nią zgodę; dokonujący weryfikacji odbywa jazdę testową w charakterze pasażera,
- j) ustalenie wartości pojazdu według dostępnych systemów eksperckich,
- k) wykonanie dokumentacji fotograficznej pojazdu oraz ewentualnych uszkodzeń,
- l) oszacowanie ewentualnych kosztów naprawy,
- m) przygotowanie raportu w formacie PDF,
- n) przekazanie wzoru umowy sprzedaży, bez danych kupującego i sprzedającego;

usługa nie obejmuje sprawdzenia poprawności działania urządzeń multimedialnych oraz sprawności elementów wyposażenia; usługa zostanie zrealizowana pod warunkiem, że używany pojazd znajduje się na terenie RP i sprzedający pojazd wyrazi zgodę na dokonanie weryfikacji stanu pojazdu przez PZU; weryfikacja stanu pojazdu zostanie wykonana w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia udostępnienia pojazdu do weryfikacji; w przypadku wystąpienia wypadku lub kradzieży pojazdu w ostatnim miesiącu trwania umowy PWD, ubezpieczony może skorzystać z usługi maksymalnie do 60 dni po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej;

28) **usługi dla innego pojazdu** – jeżeli wypadek ubezpieczeniowy nastąpi w okresie ubezpieczenia umowy OC tego samego pojazdu:

- a) naprawę na miejscu zdarzenia innego pojazdu, jeżeli ze względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia innego pojazdu, jego naprawa na miejscu zdarzenia jest możliwa; usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy albo

- b) holowanie innego pojazdu, jeżeli jego naprawa na miejscu zdarzenia, o której mowa w lit. a, nie jest możliwa; holowanie odbywa się do miejsca wybranego przez kierowcę innego pojazdu lub właściciela innego pojazdu albo

- c) parkowanie innego pojazdu lub wynajem pojazdu zastępczego dla kierowcy innego pojazdu; usługa ta nie obejmuje kosztów parkowania innego pojazdu i kosztów wynajmu pojazdu zastępczego;

29) **odblokowanie pojazdu** – interwencję w celu umożliwienia dalszej jazdy pojazdu, który został zablokowany na utwardzonej drodze publicznej: na stromym zboczu, na wąskim rondzie lub w ślepej ulicy i blokuje ruch; usługa realizowana jest pod warunkiem, że nie została przekroczona dopuszczalna ładowność pojazdu i pojazd jest sprawny technicznie;

- 30) **dozór ładunku** – dozór ładunku jeżeli nie jest możliwa naprawa na miejscu lub holowanie pojazdu, albo trwa oczekiwanie na holowanie lub na przeładunek;

- 31) **przeładunek towaru** – przeładunek towaru w przypadku unieruchomienia pojazdu, jeżeli nie jest możliwa naprawa pojazdu na miejscu, ani holowanie pojazdu wraz z ładunkiem; PZU zapewnia przeładunek towaru na inny środek transportu; koszt przeładunku pokrywa ubezpieczony; PZU nie odpowiada za szkody w towarze wynikłe w trakcie jego przeładunku.

- 32) **auto serwis** – organizacja naprawy awarii pojazdu w warsztacie wskazanym przez PZU oraz pokrycie kosztów diagnozy tej awarii i kosztów robocizny; usługa świadczona jest wyłącznie na terytorium RP i może dotyczyć awarii:

- a) układu kierowniczego,
- b) układu hamulcowego,
- c) zawieszenia,
- d) układu paliwowego (bez instalacji CNG lub LPG),
- e) zabezpieczenia przeciwkradzieżowego,
- f) pasów bezpieczeństwa, napinaczy pasów bezpieczeństwa, poduszek i kurtyn powietrznych,
- g) silnika wraz z układem: chłodzenia, smarowania, zapłonowym, zasilania i rozrządu oraz turbosprężarki,
- h) układu napędowego wraz ze skrzynią biegów, wszystkimi elementami sprzęgła, mostu napędowego, dyferencjału,
- i) instalacji elektrycznej (z wyłączeniem żarówek, akumulatora, akumulatora trakcyjnego, bezpieczników);

rodzaj części użytych do naprawy ustalany jest przez warsztat dokonujący naprawy bezpośrednio z ubezpieczonym, przy czym części dostarcza ten warsztat a ubezpieczony pokrywa ich koszt; w przypadku gdy PZU nie zorganizuje naprawy awarii pojazdu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony może zlecić wykonanie naprawy we własnym zakresie, a PZU zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty diagnozy awarii pojazdu i koszty robocizny, do wysokości limitu odpowiedzialności PZU SA ustalonego dla usługi auto serwis.

2. PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7-30 oraz tylko organizację usług (bez pokrycia ich kosztów), o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 31.

3. Zakres usług assistance objętych poszczególnymi wariantami PWD, w tym określenie wypadku ubezpieczeniowego, w związku z zajęciem którego przysługuje dana usługa assistance oraz limity odpowiedzialności PZU, określa poniższa Tabela:

Usługa assistance	Wariant				
	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową OC dotyczącą tego samego pojazdu	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową AC tego samego pojazdu	Super	Komfort Truck	Super Truck
naprawa na miejscu	TAK – po wypadku będącym kolizją z innym pojazdem, jeśli ubezpieczony jest sprawcą	TAK – po wypadku lub awarii pojazdu	TAK – po wypadku, awarii pojazdu	TAK – po wypadku – do 1 700 zł	TAK – po wypadku, awarii pojazdu – do 3 500 zł
holowanie	TAK – po wypadku będącym kolizją z innym pojazdem, jeśli ubezpieczony jest sprawcą – do wybranego miejsca do 150 km	TAK – po wypadku lub awarii pojazdu – do wybranego miejsca do 150 km	TAK – po wypadku, awarii pojazdu lub użyciu niewłaściwego paliwa – do wybranego miejsca do 150 km	TAK – po wypadku – do najbliższego warsztatu, nie dalej niż do 150 km i maksymalnie do 4 300 zł	TAK – po wypadku, awarii pojazdu lub użyciu niewłaściwego paliwa – do najbliższego warsztatu, nie dalej niż do 150 km i maksymalnie do 13 000 zł
parking	TAK – do 3 dni, po wypadku ubezpieczeniowym jak w usłudze holowania	TAK – do 3 dni, po wypadku ubezpieczeniowym jak w usłudze holowania	TAK – do 3 dni, po wypadku ubezpieczeniowym jak w usłudze holowania	TAK – do 3 dni, po wypadku ubezpieczeniowym jak w usłudze holowania	TAK – do 3 dni, po wypadku ubezpieczeniowym jak w usłudze holowania
złomowanie	NIE	TAK – po wypadku, awarii pojazdu lub odnalezieniu pojazdu po kradzieży	TAK – po wypadku, awarii pojazdu lub odnalezieniu pojazdu po kradzieży	NIE	TAK – po wypadku, awarii pojazdu lub odnalezieniu pojazdu po kradzieży – do 2 100 zł
pojazd zastępczy	NIE	TAK – po wypadku lub kradzieży pojazdu – do czasu naprawienia lub odzyskania pojazdu po kradzieży – do 3 dni	TAK – po wypadku lub kradzieży pojazdu – do czasu naprawienia lub odzyskania pojazdu po kradzieży – do 15 dni oraz po awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – na czas naprawy – do 10 dni	NIE	NIE
wynajem pojazdu zastępczego	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK – po wypadku, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu
hotel	NIE	TAK – po wypadku, kradzieży pojazdu lub awarii pojazdu, które wystąpiły w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – do 3 dób hotelowych	TAK – po wypadku, kradzieży pojazdu, awarii pojazdu, awarii ogumienia lub użyciu niewłaściwego paliwa, które wystąpiły w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – do 3 dób hotelowych	TAK – po wypadku lub kradzieży pojazdu, które wystąpiły w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – do 3 dób hotelowych	TAK – po wypadku, kradzieży pojazdu, awarii pojazdu lub awarii ogumienia, które wystąpiły w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – do 3 dób hotelowych

Usługa assistance	Wariant				
	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową OC dotyczącą tego samego pojazdu	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową AC tego samego pojazdu	Super	Komfort Truck	Super Truck
przewóz do warsztatu	NIE	TAK – po wypadku lub awarii pojazdu	TAK – po wypadku, awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepaleniu żarówki, zatrzaśnięciu kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu, użyciu niewłaściwego paliwa lub rozładowaniu akumulatora trakcyjnego (w pojeździe o napędzie elektrycznym)	TAK – po wypadku	TAK – po wypadku, awarii pojazdu, awarii ogumienia lub użyciu niewłaściwego paliwa
przewóz do miejsca zamieszkania lub celu podróży	NIE	TAK: – po wypadku, kradzieży pojazdu, awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania (siedziby), – w przypadku nagłego zachorowania, uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego będącego kierowcą, powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu	TAK: – po wypadku, kradzieży pojazdu, awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby), – w przypadku nagłego zachorowania, uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego będącego kierowcą, powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu	NIE	TAK: – po wypadku, kradzieży pojazdu, awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby), – w przypadku nagłego zachorowania, uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego będącego kierowcą, powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu
przejazd po odbiór pojazdu	NIE	TAK – po wypadku, kradzieży pojazdu lub awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania lub siedziby	TAK – po wypadku, kradzieży pojazdu lub awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby	TAK – po wypadku, który wystąpił w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania lub siedziby, lub po kradzieży pojazdu	TAK – po wypadku, kradzieży pojazdu lub awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby
zmiennik kierowcy	NIE	TAK – w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego będącego kierowcą powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu	TAK – w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego będącego kierowcą powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu	NIE	TAK – w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego będącego kierowcą powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu

Usługa assistance	Wariant				
	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową OC dotyczącą tego samego pojazdu	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową AC tego samego pojazdu	Super	Komfort Truck	Super Truck
odwiedziny w szpitalu	NIE	TAK – jeśli ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała powstałego w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu lub w przypadku nagłego zachorowania kierowcy – przejazd 1 osoby oraz nocleg tej osoby do 3 dób hotelowych	TAK – jeśli ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała powstałego w związku z ruchem pojazdu lub w przypadku nagłego zachorowania kierowcy – przejazd 1 osoby oraz nocleg tej osoby do 3 dób hotelowych	NIE	TAK – jeśli ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała powstałego w związku z ruchem pojazdu lub w przypadku nagłego zachorowania kierowcy – przejazd 1 osoby oraz nocleg tej osoby do 3 dób hotelowych
transport zwłok	NIE	TAK – w przypadku śmierci ubezpieczonego w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu	TAK – w przypadku śmierci ubezpieczonego w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu	NIE	TAK – w przypadku śmierci ubezpieczonego w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu
dowóz paliwa	NIE	NIE	TAK – w przypadku wyczerpania paliwa lub rozładowania akumulatora trakcyjnego (w pojeździe o napędzie elektrycznym), w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – dowóz paliwa lub holowanie do najbliższej stacji paliw lub do punktu umożliwiającego ładowanie – do 150 km	NIE	TAK – w przypadku wyczerpania paliwa w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – dowóz paliwa; usługa przysługuje 1 raz w okresie ubezpieczenia
otwarcie pojazdu	NIE	NIE	TAK – po zatrząśnięciu kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu, lub po zniszczeniu, kradzieży, zagubieniu lub utracie z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu – holowanie do najbliższego warsztatu albo przejazd do domu po zapasowe kluczyki; poza RP – tylko holowanie do warsztatu	NIE	TAK – po zatrząśnięciu kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu, lub po zniszczeniu, kradzieży, zagubieniu lub utracie z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu – przejazd do domu po zapasowe kluczyki lub przesyłka kluczyków; poza RP – tylko przesyłka zapasowych kluczyków

Usługa assistance	Wariant				
	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową OC dotyczącą tego samego pojazdu	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową AC tego samego pojazdu	Super	Komfort Truck	Super Truck
wymiana koła	NIE	NIE	TAK – w razie awarii ogumienia – do 150 km	NIE	TAK – w razie awarii ogumienia – do 150 km i maksymalnie do 13 000 zł
uruchomienie silnika w razie roz- ładowania akumula- tora	NIE	NIE	TAK – w razie rozła- dowania akumula- tora rozruchowego w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby	NIE	TAK – w razie rozła- dowania akumula- tora rozruchowego w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby
wymiana żarówki	NIE	NIE	TAK – w razie przepalenia żarówki w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby; w przypadku holowania – do 150 km	NIE	NIE
odholowa- nie przy- czepy lub naczepy	NIE	NIE	TAK – po wypadku, kradzieży pojazdu lub awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – do 150 km	NIE	TAK – po wypadku, kradzieży pojazdu lub awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – do 150 km
przewóz do szpitala	NIE	NIE	TAK – jeśli ubezpieczo- ny doznał uszkodze- nia ciała powstałego w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu lub w przypadku na- głego zachorowania kierowcy	NIE	TAK – jeśli ubezpieczo- ny doznał uszkodze- nia ciała powstałego w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu lub w przypadku na- głego zachorowania kierowcy
przewóz i opieka nad dziećmi	NIE	NIE	TAK – jeśli ubezpieczo- ny doznał uszkodzenia ciała powstałego w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu lub w przypadku nagłego zachorowania kierow- cy – opieka do 3 dni	NIE	NIE
transport zwierzęcia	NIE	NIE	TAK – jeśli ubezpieczo- ny doznał uszkodze- nia ciała powstałego w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu lub w przypadku na- głego zachorowania kierowcy	NIE	NIE

Usługa assistance	Wariant				
	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową OC dotyczącą tego samego pojazdu	Komfort – gdy umowa PWD zawarta jest z umową AC tego samego pojazdu	Super	Komfort Truck	Super Truck
tłumacz telefoniczny	NIE	NIE	TAK – po wypadku ubezpieczeniowym	NIE	TAK – po wypadku ubezpieczeniowym
przesyłka części	NIE	NIE	TAK – po wypadku lub awarii pojazdu, które zaszyły za granicą RP	NIE	TAK – po wypadku lub awarii pojazdu, które zaszyły za granicą RP
usługi informacyjne	TAK – po wypadku ubezpieczeniowym	TAK – po wypadku ubezpieczeniowym	TAK – po wypadku ubezpieczeniowym	TAK – po wypadku ubezpieczeniowym	TAK – po wypadku ubezpieczeniowym
konsultacja z lekarzem	TAK – po wypadku	TAK – po wypadku	TAK – po wypadku	TAK – po wypadku	TAK – po wypadku
weryfikacja stanu technicznego pojazdu używanego	NIE	NIE	TAK – po wypadku i kradzieży pojazdu	NIE	NIE
usługi dla innego pojazdu	TAK – po wypadku będącym kolizją z innym pojazdem, jeśli ubezpieczony jest sprawcą	NIE	TAK – po wypadku będącym kolizją z innym pojazdem, jeśli ubezpieczony jest sprawcą	TAK – po wypadku będącym kolizją z innym pojazdem, jeśli ubezpieczony jest sprawcą	TAK – po wypadku będącym kolizją z innym pojazdem, jeśli ubezpieczony jest sprawcą
odblokowanie pojazdu	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK – do 4 500 zł, a w razie potrzeby holowania – do 1 500 m
dozór ładunku	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK – po wypadku lub awarii pojazdu – do 3 dob i maksymalnie do 650 zł
przeładunek towaru	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK – po wypadku lub awarii pojazdu
auto serwis	NIE	NIE	TAK – po awarii pojazdu i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej – do 2 000 zł	NIE	NIE

ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA

§ 23

1. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa PWD w wariantcie Super:
 - 1) może obejmować szkody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3;
 - 2) może zostać zawarta bez stosowania warunku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby), dla następujących usług assistance:
 - a) pojazdu zastępczego,
 - b) przewozu do miejsca zamieszkania lub do celu podróży,

- c) przejazdu po odbiór pojazdu,
 - d) dowozu paliwa,
 - e) uruchomienia silnika w razie rozładowania akumulatora,
 - f) wymiany żarówki,
 - g) odholowania przyczepy;
- 3) może zostać zawarta ze zwiększeniem limitu holowania, przewidzianego dla wypadku lub awarii pojazdu, ze 150 km do limitu, który zostanie określony w umowie PWD; zwiększenie limitu holowania może mieć zastosowanie w przypadku samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, samochodów specjalnych kamperów, samochodów specjalnych karettek pogotowia (ambulansów), motocykli

oraz motorowerów; zwiększony limit holowania ma zastosowanie do wypadków lub awarii pojazdu, które zaistnieją po upływie 7 dni:

- od dnia zawarcia umowy PWD obejmującej ten zwiększony limit; warunku tego nie stosuje się w przypadku wznowienia umowy PWD albo umowy PWD dotyczącej pojazdu fabrycznie nowego zawartej najpóźniej w dniu jego zakupu,
 - od dokonania zmiany umowy PWD poprzez rozszerzenie zakresu ochrony o zwiększony limit holowania lub o zakres terytorialny, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b.
- 4) może zostać rozszerzona o usługę auto serwis wyłącznie dla samochodów osobowych oraz ciężarowych w nadwoziu osobowego, gdy pojazd taki spełnia łącznie na dzień zawarcia umowy PWD w wariancie Super następujące warunki:
- a) ma przebieg nie większy niż 200 000 km,
 - b) ma okres eksploatacji nie przekraczający 10 lat,
 - c) nie jest przeznaczony do celów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 24

1. PWD nie są objęte wypadki ubezpieczeniowe:
- 1) o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2-7, 9, 10 i 17;
 - 2) powstałe w wyniku szkód eksploatacyjnych;
 - 3) powstałe wskutek samobójstwa ubezpieczonego albo próby samobójstwa;
 - 4) powstałe wskutek przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obciążenia pojazdu przyczepą o masie większej niż dopuszczalna przez producenta pojazdu;
 - 5) będące wynikiem kolejnej awarii pojazdu powstałej po organizacji przez PZU jakiegokolwiek usługi assistance dotyczącej poprzedniej awarii pojazdu, jeśli nie dokonano naprawy pojazdu po poprzedniej awarii pojazdu.
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte osoby przewożone za opłatą, z wyłączeniem usługi przewozu do szpitala oraz osoby przewożone karetką pogotowia (ambulansem), którym udzielana jest pomoc medyczna.
3. Usługi: holowanie, parking, złomowanie, wymiana koła, wymiana żarówki, doholowanie przyczepy lub naczepy nie dotyczy, przewożonego pojazdem lub przyczepą ciągniętą przez pojazd sprzętu sportowego, turystycznego, materiałów biologicznych, w tym krwi, tkanek, narządów, materiałów do badań, lub innego rodzaju ładunku.
4. Usługi assistance, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 14, 15 i 17, nie dotyczą przyczep kempingowych i przyczep o ładowności do 2t. Usługa pojazd zastępczy nie dotyczy motorowerów.
5. Usługa auto serwis nie dotyczy awarii:
- 1) układów lub systemów: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji lub innych poprawiających komfort używania pojazdu;
 - 2) systemów kontroli trakcji;
 - 3) urządzeń i systemów audio, telefonicznych, w tym bluetooth, multimedialnych, nawigacyjnych;
 - 4) systemu ADAS;
 - 5) układów, systemów lub urządzeń, które użytkownik poddał modyfikacjom, dokonanych po odbiorze pojazdu od producenta lub sprzedawcy;
 - 6) ogumienia.
6. Ponadto, z usługi auto serwis wyłączone są awarie wynikające z:

- 1) nieprzestrzegania zasad eksploatacji pojazdu;
 - 2) kontynuowania jazdy pomimo ostrzeżenia kontrolką oznaczającą awarię;
 - 3) niedokonania wymiany lub uzupełnienia materiałów, płynów eksploatacyjnych lub elementów zużywających się, pomimo ich całkowitego zużycia lub w terminie zalecanym przez producenta lub serwis;
 - 4) braku aktualizacji oprogramowania, w tym oprogramowania układowego.
7. W wariancie Komfort Truck i Super Truck, PZU nie zorganizuje i nie pokryje kosztów usług assistance, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 30, jeżeli pojazdem przewożony jest towar niebezpieczny (ADR).
8. Umową PWD w wariancie Komfort nie są objęte szkody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umową PWD w wariancie Super, Komfort Truck i Super Truck nie są objęte szkody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.
9. PZU nie ponosi odpowiedzialności za koszty usług assistance poniesione bez uprzedniej zgody PZU, chyba że:
- 1) powiadomienie PZU w sposób określony w § 79 ust. 1 pkt 1 było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego lub użytkownika pojazdu, lub
 - 2) wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce na autostradzie, a ubezpieczonemu pomocy udzieliły specjalne służby drogowe.
10. W przypadku, gdy do realizacji usług: naprawy na miejscu, holowania, złomowania, wymiany koła, wymiany żarówki, uruchomienia silnika w razie rozładowania akumulatora, nie dojdzie z powodu nieudostępnienia przez ubezpieczonego unieruchomionego pojazdu w terminie i miejscu ustalonym z PZU, dalsze usługi assistance nie przysługują, chyba że nieudostępnienie pojazdu nastąpiło z przyczyn, za które ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności.
11. W PWD stosuje się postanowienia § 12 ust. 4.
12. W przypadku usługi weryfikacji stanu technicznego pojazdu używanego, PZU nie ponosi odpowiedzialności za:
- 1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej usługi w przypadku uniemożliwienia wykonania usługi przez właściciela lub posiadacza pojazdu, który ma być sprawdzany, lub w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przez ubezpieczonego;
 - 2) zmiany techniczne pojazdu, zmiany wyposażenia, szkody oraz usterki powstałe po udostępnieniu pojazdu do weryfikacji.
13. W przypadku usługi weryfikacji stanu technicznego pojazdu używanego, PZU zastrzega, że:
- 1) pomimo zachowania należytej staranności wykrycie wszystkich usterek i wad weryfikowanego pojazdu może być niemożliwe ze względu na aktualny stan wiedzy technicznej lub ograniczone możliwości stosowanych sprzętów pomiarowych; raport dotyczący wykonania tej usługi sporządzany jest w oparciu o udostępnione przez sprzedawcę pojazdu informacje lub dokumenty, a także na podstawie przeprowadzonego badania i inspekcji pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia;
 - 2) nie udziela rękojmi i gwarancji z tytułu sprzedaży pojazdu.

LIMITY ŚWIADCZEŃ

§ 25

1. Limity świadczeń dla poszczególnych usług assistance wymienionych w § 22 i § 23 stanowią górną granicę

odpowiedzialności PZU i ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy. W przypadku braku ustalenia limitu, PZU odpowiada do wysokości faktycznych kosztów danej usługi assistance.

2. Jeżeli limit kwotowy dla danej usługi assistance wyrażony jest w złotych polskich, a koszty w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym zostały poniesione w walucie obcej, PZU zwraca je do równowartości tego limitu w innej walucie, zgodnie z § 87 ust. 2.
3. Jeżeli limit kwotowy przewidziany dla usługi assistance nie wystarcza na pokrycie przez PZU całości kosztów tej usługi i ubezpieczony zrezygnuje z tej usługi w trakcie jej realizacji, a następnie w dalszej części podejmie się jej organizacji samodzielnie, PZU zwróci ubezpieczonemu koszty tej usługi w granicach ustalonego limitu, lecz pomniejszone o koszty już poniesione przez PZU. Postanowienie to nie ma zastosowania do usługi auto serwis.
4. Jeżeli limit holowania przewidziany dla danej usługi assistance wyrażony jest w kilometrach, to odległość mierzona jest od miejsca unieruchomienia pojazdu do docelowego miejsca holowania.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 26

W PWD składka ubezpieczeniowa zależy od:

- 1) wariantu ubezpieczenia;
- 2) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 23, oraz zakresu terytorialnego ubezpieczenia;
- 3) rodzaju, marki i modelu pojazdu, rodzaju zamontowanego w pojeździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, miejsca postoju pojazdu w nocy oraz pozostałych danych techniczno-eksploatacyjnych pojazdu;
- 4) miejsca zamieszkania lub siedziby, wieku właściciela pojazdu lub użytkownika pojazdu;
- 5) okresu ubezpieczenia;
- 6) sposobu używania pojazdu, charakteru posiadania pojazdu (własność, leasing, przewłaszczenie, najem lub dzierżawa pojazdu w ramach umowy zawartej z firmą zarządzającą flotami samochodowymi (CFM) lub firmą leasingową), ilości posiadanych pojazdów;
- 7) tego czy ubezpieczony lub użytkownik pojazdu jest osobą fizyczną i czy prowadzi działalność gospodarczą lub posiada gospodarstwo rolne albo osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną;
- 8) zawarcia innych umów ubezpieczenia z PZU;
- 9) wznowienia umowy PWD danego pojazdu;
- 10) przebiegu ubezpieczenia AC, OC lub PWD;
- 11) sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej;
- 12) indywidualnej oceny ryzyka.

ROZDZIAŁ IV

UBEZPIECZENIE PZU AUTO SZYBA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 27

1. Zakres PAS obejmuje usługi assistance określone w ust. 2 w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.
2. Zakres PAS obejmuje usługi assistance polegające na organizacji i pokryciu kosztów naprawy lub wymiany szyby szklanej: czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3. Zakres PAS

obejmuje również koszty elementów na stałe związanych z szybą: uszczelki, listwy, uchwyty, ogrzewania oraz koszty kalibracji kamery lub kalibracji elementów zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy (ADAS), jeżeli uległy uszkodzeniu wraz z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub wynika to z technologii naprawy lub wymiany szyby.

3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, w PAS zastosowanie ma udział własny w wysokości 30% kosztów usług assistance, o których mowa w ust. 2, dla szkody powstałej wskutek drugiego i każdego następnego wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł w okresie ubezpieczenia.

KOSZTY DODATKOWE

§ 28

PZU zobowiązany jest zwrócić w granicach sumy ubezpieczenia koszty:

- 1) wynikłe z zastosowania, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, środków podjętych w celu ratowania szyb pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
- 2) wymaganego przepisami prawa dodatkowego badania technicznego pojazdu po jego naprawie.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 29

1. PAS nie są objęte wypadki ubezpieczeniowe:
 - 1) o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2–7, 9, 10 i 17;
 - 2) powstałe w wyniku szkód eksploatacyjnych;
 - 3) powstałe w trakcie wykonywania naprawy pojazdu;
 - 4) powstałe w wyniku wad fabrycznych szyb polegających na wadliwości surowca lub defektach produkcyjnych.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umową PAS nie są objęte szkody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.
3. Ponadto PAS nie obejmuje uszkodzenia lub zniszczenia:
 - 1) innych niż szyba czołowa, tylna nie stanowiąca integralnej części dachu pojazdu lub szyba boczna, szklanych elementów pojazdu: szyberdachu, szkła reflektora, lusterka, dachu szklanego;
 - 2) nalepki kontrolnej;
 - 3) elementu na stałe związanego z szybą: uszczelki, listwy, uchwyty, ogrzewania, które nie powstało jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby;
 - 4) elementów związanych na stałe z szybą (np. folie antywłamaniowe lub przeciemiające, instalacja alarmowa, czujnik deszczu) zamontowanych poza procesem fabrycznego montażu pojazdu.
4. PZU nie zwraca kosztów usług assistance poniesionych przez ubezpieczonego na terytorium RP, w przypadku gdy usługi te nie zostały zorganizowane przez PZU, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2.
5. W PAS stosuje się postanowienia § 12 ust. 4.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 30

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, suma ubezpieczenia określana jest przez PZU w uzgodnieniu z ubezpieczającym.
2. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi:
 - 1) w przypadku samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego (bez względu na ładowność)

lub innych samochodów ciężarowych o ładowności do 750 kg – 5 000 zł;

- 2) w przypadku samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 750 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – 5 000 zł;
 - 3) w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t – 8 000 zł;
 - 4) w przypadku autobusów – 10 000 zł.
3. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każdą kwotę wypłaconą przez PZU na pokrycie kosztów usług assistance oraz o koszty ekspertyzy w celu określenia rodzaju szyby podlegającej wymianie.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 31

W PAS składka ubezpieczeniowa zależy od:

- 1) sumy ubezpieczenia;
- 2) rodzaju, marki i modelu pojazdu, rodzaju zamontowanego w pojeździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, miejsca postoju pojazdu w nocy oraz pozostałych danych techniczno-eksploatacyjnych pojazdu;
- 3) miejsca zamieszkania lub siedziby, wieku właściciela pojazdu lub użytkownika pojazdu;
- 4) okresu ubezpieczenia;
- 5) sposobu używania pojazdu, charakteru posiadania pojazdu (własność, leasing, przewłaszczenie, najem lub dzierżawa pojazdu w ramach umowy zawartej z firmą zarządzającą flotami samochodowymi (CFM) lub firmą leasingową), ilości posiadanych pojazdów;
- 6) tego czy ubezpieczony lub użytkownik pojazdu jest osobą fizyczną i czy prowadzi działalność gospodarczą lub posiada gospodarstwo rolne albo osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną;
- 7) zawarcia innych umów ubezpieczenia z PZU;
- 8) wznowienia umowy PAS danego pojazdu;
- 9) przebiegu ubezpieczenia AC lub OC;
- 10) sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej;
- 11) indywidualnej oceny ryzyka.

USTALENIE KOSZTÓW USŁUG ASSISTANCE

§ 32

1. Objęta PAS usługą assistance przysługuje, jeżeli istnieje techniczna możliwość naprawy albo wymiany uszkodzonej szyby w pojeździe, przy czym do wymiany stosuje się szybę będącą częścią alternatywną albo częścią oryginalną, w zależności od tego jak umówiono się przy zawarciu umowy.
2. W przypadku gdy:
 - 1) PZU nie zorganizuje naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego lub
 - 2) powiadomienie PZU w sposób określony w § 80 pkt 1 było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego lub użytkownika pojazdu, – ubezpieczony może zlecić wykonanie usługi we własnym zakresie, a PZU zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty naprawy lub wymiany szyby.
3. Zwrot kosztów naprawy lub wymiany szyby poniesionych przez ubezpieczonego, następuje na podstawie rachunków lub faktur VAT i dowodów ich zapłaty, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3.

ROZDZIAŁ V UBEZPIECZENIE PZU AUTO OPONY

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 33

1. Zakres OPONY zależy od wariantu, w jakim została zawarta umowa i jest określony w Tabeli w ust. 4.
2. Umowa OPONY może być zawarta w wariantach: Mini, Komfort albo Super.
3. Poszczególne usługi assistance obejmują organizację i pokrycie kosztów następujących usług:
 - 1) **wymiana na miejscu** – wymianę na miejscu zdarzenia koła, w którym wystąpiła awaria ogumienia, na sprawne koło zapasowe będące na wyposażeniu pojazdu lub użycie zestawu naprawczego będącego na wyposażeniu pojazdu, bez konieczności holowania do warsztatu; usługa obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej, koszty wymiany koła na koło zapasowe oraz koszty części i materiałów użytych do wymiany koła;
 - 2) **holowanie do warsztatu wulkanizacyjnego** – holowanie pojazdu, gdy wymiana koła na koło zapasowe lub użycie zestawu naprawczego na miejscu zdarzenia nie są możliwe; holowanie odbywa się do wskazanego przez PZU warsztatu, na odległość do 150 km, mierzoną od miejsca zatrzymania pojazdu do wskazanego przez PZU warsztatu;
 - 3) **przewóz kierowcy i pasażerów do warsztatu** – przewóz kierowcy i pasażerów pojazdu (z wyłączeniem osób przewożonych za opłatą lub autostopowiczów) w ilości nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, do warsztatu, do którego holowany jest pojazd; przewóz odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc, innym środkiem transportu uzgodnionym z PZU;
 - 4) **pokrycie kosztów naprawy w warsztacie** – usunięcie awarii ogumienia w warsztacie wskazanym przez PZU; usługa obejmuje koszty usunięcia awarii ogumienia oraz koszty części i materiałów użytych do naprawy, z wyłączeniem kosztu opony; jeśli usunięcie awarii ogumienia wymaga wymiany opony na nową oponę, PZU pokrywa koszt montażu nowej opony z wyłączeniem kosztu zakupu opony;
 - 5) **pokrycie kosztów zakupu nowej opony** – pokrycie kosztu zakupu nowej opony tej samej marki co uszkodzona opona, o tym samym rozmiarze i o tych samych parametrach w przypadku gdy usunięcie awarii ogumienia wymaga wymiany opony; może to nastąpić tylko raz, w przypadku pierwszej albo drugiej awarii ogumienia, maksymalnie do limitu określonego w polisie i pod warunkiem, że uszkodzona opona została wyprodukowana nie wcześniej niż 3 lata przed dniem wystąpienia awarii ogumienia; datę produkcji opony ustala się na podstawie tygodnia i roku produkcji wytłoczonych na oponie; w przypadku, gdy wymiana opony skutkuje zgodnie z przepisami prawa koniecznością wymiany drugiej opony na tej samej osi, PZU – w ramach limitu określonego w polisie – pokrywa koszty zakupu dwóch opon;
 - 6) **usługi informacyjne** – usługi dla ubezpieczonego lub kierowcy pojazdu dotyczące:
 - 1) postępowania w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) telefonów pomocy drogowej;
 - 3) sieci warsztatów wulkanizacyjnych.
4. Zakres usług assistance objętych poszczególnymi wariantami OPONY określa poniższa Tabela:

Usługi assistance	Wariant Mini	Wariant Komfort	Wariant Super
wymiana na miejscu	TAK	TAK	TAK
holowanie do warsztatu wulkanizacyjnego	TAK	TAK	TAK
przewóz kierowcy i pasażerów do warsztatu	TAK	TAK	TAK
pokrycie kosztów naprawy w warsztacie	NIE	TAK	TAK
pokrycie kosztów zakupu nowej opony	NIE	NIE	TAK
usługi informacyjne	TAK	TAK	TAK

- PZU zapewnia organizację usług assistance z tytułu awarii ogumienia oraz:
 - pokrywa w całości koszty usług, części i materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 3, w przypadku pierwszej i drugiej awarii ogumienia, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 5;
 - pokrywa 10% kosztów usług, o których mowa w ust. 3 pkt 1–4, w przypadku trzeciej lub kolejnej awarii ogumienia.
- Jeżeli ubezpieczony samodzielnie wykona wymianę na miejscu (tj. czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) – PZU pokryje koszty naprawy w warsztacie, o których mowa w ust. 3 pkt 4, lub pokryje koszty zakupu nowej opony, o których mowa w ust. 3 pkt 5, pod warunkiem, że ubezpieczony dopełni obowiązków określonych w § 81.
- W przypadku gdy w warsztacie naprawiającym awarię ogumienia nie będzie dostępna opona tej samej marki, o tym samym rozmiarze i o tych samych parametrach, ubezpieczony może zakupić oponę we własnym zakresie, a PZU zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty na zasadach określonych w ust. 3 pkt 5.
- Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 6–7, następuje na podstawie rachunków lub faktur VAT i dowodów ich zapłaty, maksymalnie do wysokości limitu określonego w umowie OPONY.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 34

- OPONY nie są objęte wypadki ubezpieczeniowe:
 - o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2–7, 9, 10 i 17;
 - powstałe wskutek obciążenia pojazdu ponad dopuszczalną masę całkowitą;
 - powstałe w wyniku szkód eksploatacyjnych takich jak zużycie, korozja, utlenienie lub zawilgocenie opony;
 - powstałe na drodze gruntowej lub w innym miejscu, gdzie wjazd jest niemożliwy lub niedozwolony przez obowiązujące przepisy prawa, a także gdy organizacja usług assistance jest niemożliwa z powodu działania siły wyższej;
 - dotyczące opony, co do której wskaźnik pokazuje graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki – o głębokości bieżnika mniejszej niż 1,6 mm.
- Usługi assistance nie dotyczą sprzętu sportowego, turystycznego lub innego rodzaju ładunku przewożonego pojazdem lub przyczepą ciągniętą przez pojazd.

- PZU nie ponosi odpowiedzialności za koszty usług assistance poniesione bez uprzedniego zgłoszenia szkody lub bez zgody PZU, chyba że:
 - powiadomienie PZU w sposób określony w § 81 było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego;
 - awaria ogumienia miała miejsce na autostradzie, a pomocy udzieliły specjalne służby drogowe.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 35

W OPONY składka ubezpieczeniowa zależy od:

- wariantu ubezpieczenia;
- sposobu używania pojazdu;
- sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej;
- indywidualnej oceny ryzyka.

ROZDZIAŁ VI

UBEZPIECZENIE PZU AUTO NNW

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 36

- Zakresem NNW objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego, a w przypadkach określonych w § 3 pkt 82 lit. e i lit. f, wyłącznie powyższe następstwa powstałe u kierowcy, z zastrzeżeniem § 38.
- Zakresem NNW objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych określone w ust. 1, gdy wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w okresie ubezpieczenia.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

§ 37

- NNW obejmuje następujące świadczenia:
 - świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku ubezpieczeniowego, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, a jeżeli ubezpieczony doznał mniej niż 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU wypłaca świadczenie w wysokości stanowiącej taki procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 - świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW;
 - świadczenie za leczenie uciążliwe związane z wypadkiem ubezpieczeniowym, o ile nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu – w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, nie więcej jednak niż 1 000 zł;
 - zasilek dzienny – w wysokości jednego promila sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW za każdy dzień oraz nie dłużej niż przez 60 dni, płatny w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego – od pierwszego dnia lub w przypadku leczenia ambulatoryjnego – od 7 dnia po dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
 - zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, nie więcej jednak niż 10 000 zł;

- 6) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNN, nie więcej jednak niż 10 000 zł;
 - 7) zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNN, nie więcej jednak niż 5 000 zł;
 - 8) zwrot kosztów transportu zwłok, tj. kosztów organizacji i transportu zwłok, kosztów usług zakładów pogrzebowych polegających na przygotowaniu zwłok do transportu, kremacji, kosztów zakupu trumny lub urny – do wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNN, nie więcej jednak niż 15 000 zł.
2. Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony był leczony i leczenie to było leczeniem uciążliwym, a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU wypłaca świadczenie za leczenie uciążliwe na podstawie dokumentacji medycznej przedłożonej przez ubezpieczonego. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie za leczenie uciążliwe z tytułu zajścia jednego wypadku ubezpieczeniowego.
 3. Zasiłek dzienny przysługuje tylko osobom pracującym zarobkowo oraz wyłącznie w przypadku zawarcia umowy NNN na okres 12 miesięcy. W przypadku zajścia w jednym okresie ubezpieczenia więcej niż jednego wypadku ubezpieczeniowego wypłata zasiłku nie może przekroczyć łącznie 60 dni. Zasiłek dzienny przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy i wypłacany jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy ubezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może otrzymać zaświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zasiłek dzienny wypłacany jest na podstawie zaświadczenia od lekarza prowadzącego oraz dokumentacji medycznej. Jeżeli na powstałą trwałą i całkowitą niezdolność do pracy ma również wpływ istniejący przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego stan chorobowy lub niepełnosprawność, zasiłek dzienny wypłacany jest za przypuszczalny okres trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, jaki mógłby być wyłącznie następstwem wypadku ubezpieczeniowego. Ubezpieczony traci prawo do zasiłku dziennego, jeżeli w okresie, za który przysługiwał mu zasiłek dzienny, wykonywał pracę zarobkową.
 4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5–8, podlegają zwrotowi, jeżeli powstały w następstwie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Ponadto koszty leczenia, w tym rehabilitacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7, podlegają zwrotowi, jeżeli były niezbędne z medycznego punktu widzenia. W odniesieniu do kosztów usług zakładów pogrzebowych, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przy zwrocie tych kosztów nie stosuje się potrącenia kwoty przysługującego zasiłku pogrzebowego.
 5. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 5–8, następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu określonego dla tych kosztów, przy czym jeżeli koszty te zostały poniesione w walucie obcej stosuje się postanowienia § 87 ust. 2.
- psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) jeżeli nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 - c) niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
- 2) w odniesieniu do pasażera:
 - a) będącego w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) który świadomie podjął jazdę z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 - 3) w odniesieniu do kierowcy lub pasażera:
 - a) wskutek umyślności lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub uposażonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności,
 - b) w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 - c) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego lub w związku z użyciem pojazdu w celu popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 - d) w wyniku udziału w bójkach, z wyłączeniem działania w obronie koniecznej,
 - e) wskutek działań wojennych lub wskutek udziału w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, sabotażu,
 - f) wskutek udziału w aktach terrorizmu,
 - g) w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów,
 - h) podczas jazd wyścigowych lub konkursowych lub treningów do tych jazd.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 38

1. Z odpowiedzialności PZU wyłączone są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, jeżeli te wypadki zaszyły:
 - 1) w odniesieniu do kierowcy podczas kierowania przez niego pojazdem:
 - a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji

2. Odpowiedzialność PZU jest wyłączona za następstwa chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Jeżeli choroba lub stan chorobowy miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego, tj. przyczyną wypadku ubezpieczeniowego jest zarówno choroba lub stan chorobowy, jak i przyczyna zewnętrzna, odpowiedzialność PZU obejmuje uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, który jest następstwem działania przyczyny zewnętrznej, chyba że nie można ustalić, jakie uszkodzenia ciała lub czy rozstrój zdrowia są wyłącznie następstwem działania przyczyny zewnętrznej; w takim przypadku przyjmuje

- się, że uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia są następstwem działania przyczyny zewnętrznej.
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z odpowiedzialności PZU wyłączone są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, które zaszyły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu w celach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.
 4. Odpowiedzialność PZU nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz szkód polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy.
 5. W NNN stosuje się postanowienia § 12 ust. 4.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 39

Suma ubezpieczenia jest określana przez PZU w uzgodnieniu z ubezpieczającym i stanowi wielokrotność 1 000 zł, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5 000 zł oraz wyższa niż 100 000 zł w stosunku do jednego ubezpieczonego.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 40

W NNN składka ubezpieczeniowa zależy od:

- 1) sumy ubezpieczenia;
- 2) rodzaju, marki i modelu pojazdu, rodzaju zamontowanego w pojeździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, miejsca postoju pojazdu w nocy oraz pozostałych danych techniczno-eksploatacyjnych pojazdu;
- 3) miejsca zamieszkania lub siedziby, wieku właściciela pojazdu lub użytkownika pojazdu;
- 4) okresu ubezpieczenia;
- 5) sposobu używania pojazdu, charakteru posiadania pojazdu (własność, leasing, przewłaszczenie, najem lub dzierżawa pojazdu w ramach umowy zawartej z firmą zarządzającą flotami samochodowymi (CFM) lub firmą leasingową), ilości posiadanych pojazdów;
- 6) tego czy ubezpieczony lub użytkownik pojazdu jest osobą fizyczną i czy prowadzi działalność gospodarczą lub posiada gospodarstwo rolne albo osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną;
- 7) zawarcia innych umów ubezpieczenia z PZU;
- 8) wznowienia umowy NNN danego pojazdu;
- 9) przebiegu ubezpieczenia AC lub OC;
- 10) sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej;
- 11) indywidualnej oceny ryzyka.

USTALANIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

§ 41

1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a objętym ochroną ubezpieczeniową następstwem wypadku ubezpieczeniowego.
2. Ustalenie adekwatnego związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalenie objętego ochroną ubezpieczeniową następstwa wypadku ubezpieczeniowego następuje na podstawie dostarczonych dokumentów lub informacji określonych w § 82 oraz wyników badań lekarskich.
3. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci przysługuje, jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć nastąpiły nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

4. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA”, zatwierdzonej uchwałą zarządu PZU i obowiązującej w dniu zawarcia umowy NNN, która jest dostępna w jednostkach organizacyjnych PZU oraz na stronie internetowej PZU.
5. Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po całkowitym zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconej przez lekarza rehabilitacji, a w razie dłuższego leczenia – najpóźniej w 24 miesiącu od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.
6. Przy ustaleniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez ubezpieczonego.
7. Jeżeli w wyniku zajścia wypadku ubezpieczeniowego powstanie więcej niż jedno uszkodzenie ciała – na wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNN.
8. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu, których funkcje przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego były już upośledzone wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego dla stanu danego organu, narządu, układu, po zajściu wypadku ubezpieczeniowego a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym bezpośrednio przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego.
9. W razie przewożenia większej liczby osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, wysokość świadczeń dla każdej osoby oblicza się od sumy ubezpieczenia ustalonej ze stosunku łącznej sumy ubezpieczenia dla liczby osób równej liczbie miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu do liczby faktycznie przewożonych osób.
10. Koszty, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 5–8, podlegają zwrotowi pod warunkiem, że konieczność ich poniesienia zaistniała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, a w przypadku kosztów rehabilitacji, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 7, dodatkowo pod warunkiem, że konieczność rehabilitacji powstała nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
11. Na zlecenie oraz na koszt PZU ubezpieczony zobowiązany jest poddać się dodatkowym badaniom medycznym lub badaniu przez wskazanych przez PZU lekarzy, niezbędnych do ustalenia zasadności zgłoszonych roszczeń. Niezależnie od świadczeń objętych NNN, PZU zwraca ubezpieczonemu niezbędne udokumentowane wydatki poniesione na przejazd w celu wykonania badań, o których mowa w poprzednim zdaniu, przy czym koszty przejazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna zwracane są po zaakceptowaniu przez PZU zasadności wyboru środka transportu.
12. Jeżeli ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie kilku umów ubezpieczenia zawartych z PZU, świadczenia przysługują z każdej umowy ubezpieczenia, jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 5–8, następuje do wysokości faktycznie

- poniesionych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitów wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.
13. Jeżeli PZU wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego nastąpi śmierć ubezpieczonego będąca następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego, PZU wypłaca uposażonemu świadczenie z tytułu śmierci w wysokości stanowiącej różnicę kwoty świadczenia z tytułu śmierci określonej w umowie NNW i kwoty świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
14. W razie śmierci ubezpieczonego niebędącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego, a przed otrzymaniem przez niego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU wypłaca świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spadkobiercom ubezpieczonego. Jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią ubezpieczonego, przyjmuje się przypuszczalny stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu – ustalony na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej.

ROZDZIAŁ VII UBEZPIECZENIE PZU AUTO ASYSTENT ZDROWOTNY ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 42

1. Zakresem PAZ objęta jest organizacja oraz pokrycie przez PZU kosztów świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 43, pozostających w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym, realizowanych w odniesieniu do ubezpieczonego, z zastrzeżeniem § 45.
2. Świadczenia zdrowotne przysługują, gdy wypadek ubezpieczeniowy oraz jego następstwa w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia zasły w okresie ubezpieczenia.

RODZAJE I LIMITY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 43

Z tytułu umowy PAZ przysługują następujące świadczenia zdrowotne:

Świadczenie zdrowotne	Limit na każdy wypadek ubezpieczeniowy dla jednego ubezpieczonego
Infolinia medyczna:	
a) umawianie terminu realizacji świadczeń zdrowotnych; b) uzyskanie informacji o godzinach przyjęć, harmonogramie pracy placówek medycznych oraz zakresie terytorialnym realizowanych wizyt domowych.	bez limitu
Konsultacje lekarskie Konsultacje lekarskie realizowane bez skierowania, udzielane przez lekarzy specjalistów wskazanych przez świadczeniodawcę w godzinach pracy placówek medycznych oraz zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy tych placówek. Konsultacje lekarza specjalisty obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje lekarza specjalisty nie obejmują konsultacji lekarzy specjalistów posiadających tytuł naukowy: doktora habilitowanego, doktora nauk medycznych, profesora.	
Dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Internista, lekarz chorób wewnętrznych, lekarz rodzinny, pediatra	2 konsultacje
Dostęp do lekarza specjalisty audiolog, chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastroenterolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, lekarz specjalista rehabilitacji, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, ortopeda, otolaryngolog, proktolog, psychiatra, pulmonolog, rehabilitant, reumatolog, urolog,	2 konsultacje
Terapia psychologiczna w przypadku skierowania na tę terapię przez lekarza świadczeniodawcy.	5 konsultacji
Badania i zabiegi ambulatoryjne realizowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach medycznych wskazanych przez świadczeniodawcę za pośrednictwem Infolinii medycznej.	700 zł
Zabiegi ambulatoryjne Zabiegi wykonywane w ramach konsultacji lekarskiej przez lekarza lub pielęgniarkę, z zastrzeżeniem, że istnieje wskazanie medyczne i możliwość wykonania czynności w warunkach ambulatoryjnych w danej placówce medycznej bez szkody dla ubezpieczonego. Zabiegi nie obejmują kosztów leków i materiałów niezbędnych do wykonania zabiegów. 1. Zabiegi pielęgniarskie: pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi ciała, iniekcje: domięśniowe, dożylnie, podskórne, podłączenie wlewu kroplowego, pobranie krwi. 2. Zabiegi ogólnolekarskie: zakładanie cewników, pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych, opatrzenie drobnych urazów (rany, skręcenia), podanie anatoksyny przeciw tężcowi.	

Świadczenie zdrowotne	Limit na każdy wypadek ubezpieczeniowy dla jednego ubezpieczonego
3. Zabiegi chirurgiczne: nacięcie ropnia, szycie rany, zdjęcie szwów. 4. Zabiegi okulistyczne: badanie dna oka, badanie ostrości widzenia, badanie pola widzenia, pomiar ciśnienia śródgałkowego, usunięcie ciała obcego z oka. 5. Zabiegi ortopedyczne: opatrzenie drobnych urazów, punkcja stawu. 6. Zabiegi otolaryngologiczne: usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła, postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa, opatrunek uszny z lekiem. 7. Zabiegi urologiczne: zakładanie cewników. Diagnostyka laboratoryjna 1. Badania hematologiczne i układu krzepnięcia: czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), czas trombinowy, D – Dimery, eozynofilia bezwzględna, fibrynogen (FIBR), morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, morfologia krwi bez rozmazu, hematokryt, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), leukocyty, płytki krwi, retikulocyty. 2. Badania biochemiczne: albuminy, białko całkowite, białko C-reaktywne (CRP), chlorki (Cl), fosfatasa alkaliczna (AP), glukoza, kinaza fosfokreatynowa, izoenzym CK-MB, kreatynina, mocznik, potas (K), proteinogram, seromukoid, sód (Na). 3. Badania wirusologiczne: przeciwciała przeciw Borrelia IgG, przeciwciała przeciw Borrelia IgM. 4. Badania bakteriologiczne: posiew z rany, posiew z moczu z antybiogramem, posiew wymazu z nosa, posiew wymazu z oka, posiew wymazu z ucha. 5. Badania moczu: badanie ogólne moczu (profil), białko w moczu, glukoza w moczu, kreatynina w moczu, ciała ketonowe w moczu. Diagnostyka radiologiczna (RTG): czaszki, okolicy czołowej, żuchwy, szczęki, zatok nosa, nosa, oczodołu, spojenia żuchwy, okolicy jarzmowo-szczękowej, krtani, nosogardzieli, okolicy tarczycy, klatki piersiowej, kręgosłupa (całego, szyjnego, piersiowego, lędźwiowo-krzyżowego), barku, łopatki, mostka, żeber, stawów, ramienia, łokcia, przedramienia, nadgarstka, dłoni, palca, kończyny górnej, kończyny dolnej, miednicy, biodra, uda, kolana, podudzia, kostki, stopy, przeglądowe jamy brzusznej. Diagnostyka ultrasonograficzna (USG): ginekologiczne przezpochwowe – transwaginalne, miednicy małej, piersi, przeglądowe jamy brzusznej (trzustki, wątroby, dróg żółciowych, żołądka, dwunastnicy), układu moczowego (nerek, moczowodów, pęcherza moczowego), tarczycy, mięśni, stawów biodrowych, stawów kolanowych, stawów łokciowych, stawów skokowych, stawów barkowych, drobnych stawów i więzadeł, ścięgna, węzłów chłonnych, krtani, nadgarstka, palca, tkanek miękkich, jąder, echokardiografia (ECHO), dopplerowskie naczyni jamy brzusznej, dopplerowskie tętnic dogardłowych, dopplerowskie żył szyjnych, dopplerowskie tętnic kończyn, żył kończyn, dopplerowskie tętnic nerkowych. Diagnostyka obrazowa TK i NMR Realizowana zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach medycznych wskazanych przez świadczeniodawcę za pośrednictwem Infolinii medycznej. Obejmuje koszt kontrastu. Diagnostyka endoskopowa z pobraniem materiału i oceną histopatologiczną – w uzasadnionych medycznie przypadkach. Nie obejmuje kosztu znieczulenia ogólnego z wyłączeniem wskazań medycznych oraz nagrań. Gastroskopia – test urazowy, sigmoidoskopia, rektoskopia, kolonoskopia.	

Świadczenie zdrowotne	Limit na każdy wypadek ubezpieczeniowy dla jednego ubezpieczonego
Badania czynnościowe EKG spoczynkowe, Spirometria, EEG – encefalografia w trybie czuwania (z wyłączeniem EEG we śnie, EEG, EMG – elektromiografia, Audiometria tonalna, Audiometria impedancyjna (tympanogram).	
Rehabilitacja ambulatoryjna Zakres i rodzaj zabiegów realizowany jest na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy w placówkach medycznych wskazanych przez świadczeniodawcę za pośrednictwem Infolinii medycznej.	30 zabiegów
1. Zabiegi kinezoterapii: ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia izometryczne, mobilizacje i manipulacje, neuromobilizacje, masaże lecznicze, wyciąg, teapening.	
2. Zabiegi fizykoterapii: elektrostymulacja, galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Traberta, magnetoterapia, ultradźwięki miejscowe, laseroterapia punktowa, Sollux, krioterapia częściowa.	
Wizyta pielęgniarki w związku z uzasadnioną koniecznością wykonania zabiegów pielęgniarstwa w miejscu pobytu ubezpieczonego. Skierowanie do wykonania zabiegów pielęgniarstwa jest wydawane przez lekarza świadczeniodawcę.	2 wizyty
Transport medyczny do placówki medycznej w razie zdarzeń nie wymagających interwencji pogotowia ratunkowego i jednocześnie wymagających transportu medycznego, realizowany w przypadku jego zlecenia przez lekarza świadczeniodawcę.	500 zł

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I REALIZACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 44

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych ustala się po stwierdzeniu, że istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a objętym ochroną ubezpieczeniową następstwem wypadku ubezpieczeniowego.
2. Ustalenie adekwatnego związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie dokumentów lub informacji określonych w § 83 lub wyników badań lekarskich.
3. Decyzję o tym, czy ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych PZU przekazuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
4. Ubezpieczony może korzystać ze świadczeń zdrowotnych przez rok od dnia nadania prawa do świadczeń, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku, gdy wyjaśnienie w terminie wskazanym w ust. 3 okoliczności koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń zdrowotnych okazało się niemożliwe, PZU wydaje decyzję w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
6. Jeżeli świadczenie zdrowotne nie przysługuje, PZU informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem oraz ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą odmowę realizacji świadczenia

wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7. PZU umożliwi ubezpieczonemu dostęp do świadczeń zdrowotnych po uprzednim umówieniu za pośrednictwem Infolinii medycznej, we wskazanej przez świadczeniodawcę placówce medycznej, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do określenia własnych preferencji dotyczących wskazania lokalizacji placówki medycznej, terminu konsultacji lekarskiej lub lekarza.
9. W przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych czas oczekiwania na konsultację lekarską wynosi maksymalnie:
 - 1) 2 dni robocze – w przypadku konsultacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej;
 - 2) 5 dni roboczych – w przypadku konsultacji lekarzy pozostałych specjalizacji.
10. W przypadku realizacji preferencji ubezpieczonego, o których mowa w ust. 8, nie obowiązują terminy określone w ust. 9. W takim przypadku terminy danych konsultacji lekarskich ustalane są z uwzględnieniem dostępności danego lekarza.
11. Jeżeli ubezpieczony z przyczyn leżących wyłącznie po stronie PZU nie powiadomił PZU lub nie skontaktował się z Infolinią medyczną i we własnym zakresie zorganizował oraz pokrył koszty świadczenia zdrowotnego, PZU zobowiązany jest do zwrotu ubezpieczonemu poniesionych przez niego kosztów maksymalnie do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania tego typu świadczenia zdrowotnego na terenie miejscowości, w której świadczenie zdrowotne zostało wykonane. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonego

roszczenia jest złożenie przez ubezpieczonego imiennych rachunków i dowodów ich zapłaty.

12. Koszty, o których mowa w ust. 11, podlegają zwrotowi osobie, które je poniosła.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 45

1. Z odpowiedzialności PZU wyłączone są następstwa wypadków ubezpieczeniowych:
 - 1) o których mowa w § 38 ust. 1;
 - 2) które zaszły w związku z ruchem pojazdu w celach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3;
 - 3) które zaszły podczas jazd wyścigowych lub konkursowych lub treningów do tych jazd.
2. W PAZ stosuje się postanowienia § 12 ust. 4 oraz § 38 ust. 2 i 4.
3. PZU nie zwraca wydatków poniesionych na przejazd w celu wykonania badań lub konsultacji lekarskich, o których mowa w § 43.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 46

W PAZ wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od rodzaju pojazdu, okresu ubezpieczenia oraz sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej.

ROZDZIAŁ VIII

UBEZPIECZENIE PZU AUTO NNW MAX

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 47

1. Zakresem NNW Max objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych w postaci trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub śmierci ubezpieczonego, z zastrzeżeniem § 49.
2. Zakresem NNW Max objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych określone w ust. 1, gdy wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w okresie ubezpieczenia.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

§ 48

Świadczenie wynosi 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW Max.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 49

1. Z odpowiedzialności PZU wyłączone są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, jeżeli te wypadki zaszły w odniesieniu:
 - 1) do kierowcy podczas kierowania przez niego pojazdem, w okolicznościach określonych w § 38 ust. 1 pkt 1;
 - 2) do pasażera w okolicznościach określonych w § 38 ust. 1 pkt 2;
 - 3) do kierowcy lub pasażera w okolicznościach określonych w § 38 ust. 1 pkt 3 lit. a–f i h oraz podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy.
2. W NNW Max stosuje się postanowienia § 12 ust. 4 oraz § 38 ust. 2 i 4.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 50

Suma ubezpieczenia jest określana przez ubezpieczającego i stanowi wielokrotność 50 000 zł, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000 zł oraz wyższa niż 500 000 zł.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 51

W NNW Max składka ubezpieczeniowa zależy od sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, wznowienia NNW Max w PZU, jednoczesnego zawarcia umowy OC oraz AC w PZU dotyczących pojazdu, którego właściciel jest jednocześnie ubezpieczonym w NNW Max, zawarcia kilku umów NNW Max potwierdzonych tym samym dokumentem ubezpieczenia, indywidualnej oceny ryzyka oraz sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej.

USTALANIE WYSOKOŚCI I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

§ 52

1. Prawo do świadczenia przysługuje po stwierdzeniu, że istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a objętym ochroną ubezpieczeniową następstwem wypadku ubezpieczeniowego.
2. Ustalenie adekwatnego związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalenie objętego ochroną ubezpieczeniową następstwa wypadku ubezpieczeniowego następuje na podstawie dostarczonych dokumentów lub informacji, określonych w § 82 ust. 2 i 3 oraz wyników badań lekarskich.
3. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW Max.
4. Świadczenie z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo śmierci ubezpieczonego przysługuje, jeżeli trwała i całkowita niezdolność do pracy albo śmierć nastąpiły nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
5. Jeżeli PZU wypłaci świadczenie z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, a następnie nastąpi śmierć ubezpieczonego będąca następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego, świadczenie z tytułu śmierci nie przysługuje.
6. W razie śmierci ubezpieczonego niebędącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego, a przed otrzymaniem przez niego świadczenia z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – PZU wypłaca świadczenie z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy spadkobiercom ubezpieczonego. Jeżeli wystąpienie u ubezpieczonego trwałej i całkowitej niezdolności do pracy nie zostało ustalone przed śmiercią ubezpieczonego, zasadność roszczenia będzie określana na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej.
7. Na zlecenie oraz na koszt PZU ubezpieczony zobowiązany jest poddać się dodatkowym badaniom medycznym lub badaniu przez wskazanych przez PZU lekarzy, niezbędnych do ustalenia zasadności zgłoszonych roszczeń. Niezależnie od świadczeń objętych NNW Max, PZU zwraca ubezpieczonemu niezbędne udokumentowane wydatki poniesione na przejazd w celu wykonania badań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przy czym koszty przejazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna zwracane są po zaakceptowaniu przez PZU zasadności wyboru środka transportu.

ROZDZIAŁ IX

UBEZPIECZENIE PZU AUTO ZIELONA KARTA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 53

1. Zakresem ZK objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza lub kierowcę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego na terytorium państw wskazanych w umowie ZK.
2. Odszkodowanie ustala się w zakresie ochrony wymaganej przepisami prawa obowiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem § 54 ust. 2.
3. Jeżeli poszkodowany i posiadacz lub kierowca są obywatelami polskimi i mają miejsce zamieszkania w RP, a roszczenie zostało zgłoszone w RP, PZU ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa polskiego, o ile przepisy prawa obowiązujące w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, przewidują taką własność.

SUMA GWARANCYJNA

§ 54

1. Sumę gwarancyjną ustala się w wysokości równej sumie gwarancyjnej przyjętej w umowie OC dotyczącej tego samego pojazdu.
2. Jeżeli suma gwarancyjna przewidziana przepisami prawa obowiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ZK, PZU ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ZK.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 55

Składka ubezpieczeniowa z tytułu umowy ZK uwzględniona jest w składce ubezpieczeniowej z tytułu umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu.

ROZDZIAŁ X

UBEZPIECZENIE PZU AUTO OCHRONA PRAWNA

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 56

1. Zakresem PAOP objęte są koszty ochrony prawnej dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia stosownie do wybranego wariantu ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia PAOP może zostać zawarta w jednym z następujących wariantów:
 - 1) PZU Auto Ochrona Prawna Komfort (PAOP Komfort);
 - 2) PZU Auto Ochrona Prawna Super (PAOP Super).

PZU AUTO OCHRONA PRAWNA KOMFORT

§ 57

Z zastrzeżeniem § 58 i § 61, zakresem PAOP Komfort objęte są koszty dotyczące każdego etapu postępowań, poniesione w związku z:

- 1) dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, używaniem lub ruchem

pojazdu albo innego pojazdu, lub jazdą ubezpieczonego w pojeździe albo w innym pojeździe w charakterze pasażera;

- 2) zabezpieczeniem roszczeń wobec osób, które wyrządzą ubezpieczonemu szkodę w pojeździe lub w przewożonym tym pojazdem mieniu;
- 3) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego przed roszczeniami osób, którym ubezpieczony lub kierowca pojazdu wyrządził szkodę rzeczową lub na osobie w związku z ruchem pojazdu;
- 4) obroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego z tytułu przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji popełnionych w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem, pojazdu albo innego pojazdu;
- 5) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z pojazdem.

§ 58

1. W przypadkach, o których mowa w § 57 pkt 1, 4 lub 5, zakresem PAOP Komfort objęte są następujące koszty ochrony prawnej, z zastrzeżeniem § 62 ust. 1 pkt 1:
 - 1) wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego ustanowionego przez ubezpieczonego, przy czym koszty te pokrywane są według zasad określonych w § 64 ust. 2;
 - 2) opinii prawnych sporządzonych na piśmie;
 - 3) sądowe w sprawach cywilnych i karnych;
 - 4) zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, w tym koszty zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego;
 - 5) postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, do których uiszczenia zobowiązany jest ubezpieczony, w zakresie maksymalnie trzech wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu;
 - 6) postępowania sądu polubownego;
 - 7) mediacji pozasądowej prowadzonej za zgodą PZU lub koszty mediacji prowadzonej w toku postępowania sądowego (mediacja sądowa) w wyniku skierowania sprawy przez sąd, umowy o mediację lub zgodnego wniosku stron;
 - 8) udzielenia informacji prawnej w szczególności obejmującej koszty:
 - a) przesłania wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
 - b) przesłania tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych,
 - c) uzyskania informacji o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia postępowania sądowego i postępowań określonych w pkt 5-7;
2. W przypadkach, o których mowa w § 57 pkt 2 i 3, zakresem PAOP Komfort objęte są:
 - 1) pomoc telefoniczna (całodobowa, 7 dni w tygodniu) w razie wyrządzenia w związku z ruchem pojazdu szkody w mieniu lub na osobie lub wyrządzenia przez osobę trzecią szkody w pojeździe lub w przewożonym tym pojazdem mieniu, polegająca na udzieleniu:
 - a) ubezpieczonemu lub kierowcy informacji i wskazówek jak należy zabezpieczyć materiał dowodowy na okoliczność powstałej szkody,

- b) wsparcia w ustaleniu odpowiedzialności za powstałe zdarzenie, bazując na informacjach przekazanych przez ubezpieczonego lub kierowcę, lub osoby trzecie z miejsca zdarzenia,
 - c) informacji w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących możliwości ukarania kierowcy grzywną lub inną karą związaną z ruchem pojazdu na terytorium państwa miejsca zdarzenia,
 - d) wsparcia telefonicznego w rozmowach na miejscu zdarzenia:
 - ze służbami ratunkowymi i policją,
 - ze świadkami zdarzenia,
 - z innymi uczestnikami zdarzenia;
- 2) koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego ustanowionego przez ubezpieczonego, przy czym koszty te pokrywane są według zasad określonych w § 64 ust. 2.

PZU AUTO OCHRONA PRAWNA SUPER

§ 59

Z zastrzeżeniem § 60 i § 61, zakresem PAOP Super objęte są koszty dotyczące każdego etapu postępowań, poniesione w związku z:

- 1) dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, używaniem lub ruchem pojazdu albo innego pojazdu, lub jazdą ubezpieczonego w pojeździe albo w innym pojeździe w charakterze pasażera;
- 2) zabezpieczeniem roszczeń wobec osób, które wyrządzą ubezpieczonemu szkodę w pojeździe lub w przewożonym tym pojazdem mieniu;
- 3) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego przed roszczeniami osób, którym ubezpieczony lub kierowca pojazdu wyrządził szkodę rzeczową lub na osobie w związku z ruchem pojazdu;
- 4) obroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego z tytułu przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji popełnionych w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem, pojazdu albo innego pojazdu;
- 5) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z pojazdem;
- 6) postępowaniem związanym z zatrzymaniem prawa jazdy ubezpieczonego w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem, pojazdu albo innego pojazdu lub zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu.

§ 60

1. Z zastrzeżeniem § 62 ust. 1 pkt 2, zakresem PAOP Super objęte są:
 - 1) w przypadkach, o których mowa w § 59 pkt 1, 4–6, koszty określone w § 58 ust. 1;
 - 2) w przypadkach, o których mowa w § 59 pkt 2 i 3, koszty określone w § 58 ust. 2.
2. W zakresie PAOP Super, PZU zobowiązuje się również pokryć koszty poręczenia majątkowego w postaci kwoty pieniężnej, przewidzianego w prawie karnym do uniknięcia przez ubezpieczonego tymczasowego aresztowania, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU tej kwoty w terminie 12 miesięcy od dnia pokrycia kosztów tego poręczenia, chyba że obowiązek zwrotu kwoty poręczenia powstanie wcześniej stosownie do postanowień ust. 4 lub ust. 5.
4. W razie odstąpienia od zastosowania poręczenia majątkowego albo dokonania zwrotu ubezpieczonemu kwoty tego

poręczenia, ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU kwoty poręczenia w zakresie jakim kwota ta została pokryta przez PZU w terminie 7 dni od dnia jej zwrotu ubezpieczonemu.

5. W razie prawomocnego orzeczenia o przepadku kwoty poręczenia majątkowego lub jego części albo jej zaliczenia na poczet orzeczonej kary, ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez PZU kosztów poręczenia majątkowego w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 61

1. PZU nie odpowiada za koszty ochrony prawnej:
 - 1) dotyczące wypadków ubezpieczeniowych powstałych podczas kierowania pojazdem lub innym pojazdem przez ubezpieczonego lub użytkownika pojazdu bez posiadania uprawnień do kierowania tym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) dotyczące wypadków ubezpieczeniowych powstałych wskutek prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lub innego pojazdu niesprawnego technicznie lub nieposiadającego aktualnych badań technicznych lub niedopuszczonego do ruchu;
 - 3) w postępowaniach związanych z zarzutem naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się, przepisów dotyczących parkowania lub przekroczenia prędkości;
 - 4) dotyczące wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego lub pozostających w bezpośrednim związku z popełnieniem przez ubezpieczonego umyślnego złestępstwa lub wykroczenia;
 - 5) dotyczące wypadków ubezpieczeniowych powstałych wskutek znajdowania się ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 - 6) dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, w wyniku których powstanie spór ubezpieczonego z ubezpieczającym;
 - 7) dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, w wyniku których powstanie spór pomiędzy ubezpieczonym a PZU, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA lub PZU Centrum Operacji SA;
 - 8) pokryte w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczonego z innym zakładem ubezpieczeń;
 - 9) poniesione w postępowaniu wszczętym przeciwko ubezpieczonemu przez osoby bliskie ubezpieczonego;
 - 10) w postępowaniach z zakresu prawa podatkowego, celnego lub karno-skarbowego oraz dotyczących innych opłat publicznoprawnych;
 - 11) z zakresu prawa górniczego lub geologicznego, w tym związanych ze szkodami w nieruchomościach spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
 - 12) w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz trybunałami międzynarodowymi;
 - 13) z tytułu szkód powstałych w gotówce, bonach towarowych, substytutach pieniądza, dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali lub kamieni szlachetnych, papierach wartościowych, dokumentach lub zbiorach o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub przedmiotach o charakterze zabytkowym lub unikatowym;

- 14) związane ze świadomym zatajeniem przez ubezpieczonego informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej;
 - 15) związane z dochodzeniem roszczeń za nienależyte wykonanie usług przez podmioty działające na zlecenie PZU;
 - 16) gdy obrona interesów ubezpieczonego jest sprzeczna z dobrymi obyczajami;
 - 17) spowodowane działaniami wojennymi, stanem wojennym lub wyjątkowym lub powstałe w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu;
 - 18) spowodowane trzęsieniem ziemi, działaniem broni jądrowej;
 - 19) powstałe podczas lub na skutek udziału pojazdu w wyścigach, rajdach, treningach do tych jazd, konkursach lub próbach szybkościowych.
2. Wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do pomocy telefonicznej, o której mowa w § 58 ust. 2 pkt 1.
 3. W PAOP stosuje się postanowienia § 12 ust. 4.

SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 62

1. Suma ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu wynosi:
 - 1) 2 000 zł dla PAOP Komfort;
 - 2) 50 000 zł dla PAOP Super.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU i jest ustalana na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia i na wszystkich ubezpieczonych łącznie.
3. Każdorazowe pokrycie lub zwrot kosztów powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia i limitu odpowiedzialności o wypłaconą kwotę, z wyłączeniem usług określonych w § 58 ust. 2 pkt 1.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 63

W PAOP wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od: wariantu ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, rodzaju pojazdu, sposobu używania pojazdu, charakteru posiadania pojazdu (własność, leasing, przewłaszczenie, najem lub dzierżawa pojazdu w ramach umowy zawartej z firmą zarządzającą flotami samochodowymi (CFM) lub firmą leasingową), zawarcia innych umów ubezpieczenia z PZU, umiejscowienia kierowcy w pojeździe, indywidualnej oceny ryzyka oraz sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej.

USTALENIE KOSZTÓW I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

§ 64

1. Podstawą wypłaty świadczenia są dowody dokumentujące poniesienie kosztów lub obowiązek ich zapłaty przez ubezpieczonego stanowiące:
 - 1) imienne rachunki lub faktury VAT wystawione przez adwokata lub radcę prawnego i dowody ich zapłaty;

- 2) wezwania do zapłaty;
 - 3) prawomocne orzeczenia sądowe;
 - 4) inne dokumenty potwierdzające zasadność i wysokość poniesionych lub ponoszonych kosztów.
2. Koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, o których mowa w § 58 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, pokrywane są według następujących zasad:
 - 1) w wysokości nie wyższej niż dwukrotność stawki minimalnej określonej na podstawie odpowiednich przepisów prawa kraju świadczenia usługi, w sprawie opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego, o ile w danym kraju funkcjonują tego rodzaju przepisy; w razie ich braku ograniczenie to nie ma zastosowania;
 - 2) zasady opisane w pkt 1 dotyczą wysokości wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego z tytułu świadczenia usług na każdym etapie ochrony interesów prawnych ubezpieczonego, przy czym za cały okres świadczenia usług (etap przedsądowy i sądowy) należy się łącznie jedno wynagrodzenie ustalone według tych zasad.
 3. Jeżeli wysokość kosztów nie wynika z przepisów prawa, koszty pokrywane są w wysokości każdorazowo uzgodnionej na piśmie z PZU.
 4. Jeżeli w postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie został wydany prawomocny wyrok uwinieniający ubezpieczonego od zarzutu umyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, PZU pokryje ubezpieczonemu koszty, do których pokrycia byłby zobowiązany zgodnie z postanowieniami OWU. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku innych postępowań, jeżeli odmowa udzielenia ochrony ubezpieczeniowej spowodowana była umyślnym naruszeniem prawa przez ubezpieczonego.
 5. W przypadku, o którym mowa w § 65 ust. 2, rozliczenie kosztów związanych w wypadkach ubezpieczeniowym w RP podlegających pokryciu przez PZU następuje bezgotówkowo.

UDZIAŁ ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO

§ 65

1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony i reprezentowania jego interesów.
2. PZU może także niezobowiązująco polecić ubezpieczonemu adwokata lub radcę prawnego. Polecenie takie nie jest równoznaczne z przyjęciem przez PZU odpowiedzialności za koszty ochrony prawnej.
3. Ubezpieczony jest zobowiązany w umowie o świadczenie pomocy prawnej zawartej z adwokatem lub radcą prawnym, zobowiązać tego adwokata lub radcę prawnego do bieżącego informowania PZU o stanie sprawy.
4. Adwokat i radca prawny ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec ubezpieczonego, a PZU nie ponosi odpowiedzialności za czynności adwokata lub radcy prawnego.

ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA WSPÓLNE

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 66

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy albo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa przez internet, umowa przez infolinię albo umowa w systemie uproszczonym).

2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek:
 - 1) PZU doręcza ubezpieczającemu OWU w takiej liczbie egzemplarzy, aby mógł on doręczyć je wszystkim ubezpieczonym w tej umowie ubezpieczenia;
 - 2) ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć ubezpieczonemu OWU na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego na innym trwałym nośniku; w przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być doręczone ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową; przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody ubezpieczonego; na żądanie PZU ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności.
3. Zawarcie umowy:
 - 1) w systemie uproszczonym następuje z chwilą zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, w terminie ustalonym na jej zapłatę, o którym mowa w § 75 ust. 4;
 - 2) przez infolinię następuje z chwilą złożenia oświadczenia o zawarciu umowy przez obie strony;
 - 3) przez internet, w której określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty:
 - a) przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia określony w tej umowie – następuje z chwilą zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty,
 - b) przypadający na dzień, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia albo po tym dniu – następuje z chwilą złożenia oświadczenia o zawarciu umowy przez obie strony.
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwierdza dokumentem ubezpieczenia, a w przypadku umowy ZK także Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego.
5. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie danych zgłaszanych przez ubezpieczającego. PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od udokumentowania tych danych.
6. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
7. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić PZU o zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 6, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
8. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 6 i 7 spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
9. PZU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 6–8, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 6–8 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
10. Do umowy w systemie uproszczonym nie stosuje się postanowień ust. 5–9.

11. Zawarcie umowy OC lub umowy AC dotyczącej pojazdu, o którym mowa w § 5 pkt 2, oznacza jednocześnie zawarcie umowy PWD w wariantcie Komfort.
12. Warunkiem zawarcia umowy ZK jest zawarcie umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu.

OKRES UBEZPIECZENIA

§ 67

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy albo na okres krótszy, z zastrzeżeniem ust. 2–4.
2. Umowę OPONY, umowę PWD w wariantcie Super, Komfort Truck albo Super Truck, umowę PAS lub umowę PAOP zawiera się na okres krótszy niż 12 miesięcy wyłącznie wtedy, gdy umowa ta jest potwierdzona dokumentem ubezpieczenia, który obejmuje również umowę OC lub umowę AC zawartą na okres 12 miesięcy.
3. Umowę PAZ zawiera się na okres krótszy niż 12 miesięcy wyłącznie wtedy, gdy umowa ta jest potwierdzona dokumentem ubezpieczenia, który obejmuje również umowę NNW.
4. Okres ubezpieczenia w umowie ZK nie może być krótszy niż 15 dni.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU

§ 68

1. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy oraz umowy przez infolinię, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zaplaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2–3 i 5–6.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający na dzień, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, albo na dzień przypadający po tym dniu, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zaplaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 5. Jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona do trzydziestego dnia od dnia początku okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.
4. W umowie w systemie uproszczonym oraz umowie przez internet odpowiedzialność PZU rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku ustalenia przez ubezpieczającego i PZU terminu dokonania identyfikacji pojazdu lub oględzin pojazdu, przypadającego po zawarciu umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po dokonaniu tej identyfikacji lub tych oględzin oraz pod warunkiem, że w wyniku tej identyfikacji pojazdu lub jego oględzin, nie zostaną stwierdzone protokołem z dokonania tych czynności, istotne rozbieżności

w stanie pojazdu lub danych pojazdu zgłaszanych przez ubezpieczającego we wniosku lub nie zostanie stwierdzone, że właściciel pojazdu lub użytkownikiem pojazdu jest osoba inna niż wskazana przez ubezpieczającego we wniosku. W przypadku niedokonania identyfikacji lub oględzin pojazdu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, lub innym uzgodnionym przez PZU i ubezpieczającego, z przyczyn leżących po stronie ubezpieczającego, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem, w którym identyfikacja lub oględziny miały być dokonane.

6. W przypadku umowy ZK, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ZK oraz nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy jednego z państw objętych umową ZK.

§ 69

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

- 1) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ, NNW Max, ZK i PAOP – z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- 2) w AC – z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie pojazdu;
- 3) w AC, PAS i PAOP – z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań, przy czym odnośnie AC tylko wtedy, gdy w umowie AC umówiono się, że suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie;
- 4) w NNW Max – z dniem wypłaty wszystkich świadczeń z NNW Max;
- 5) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ, NNW Max, ZK i PAOP – z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
- 6) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ, NNW Max, ZK i PAOP – z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności;
- 7) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ, NNW Max, ZK i PAOP – z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w § 71 ust. 1 i § 75 ust. 6;
- 8) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ i PAOP – z chwilą przeniesienia własności pojazdu, chyba że wraz z przeniesieniem własności pojazdu na nabywcę przeszły lub zostały przeniesione prawa z umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w § 73;
- 9) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ, NNW Max, ZK i PAOP – z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w § 70 ust. 1;
- 10) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ, NNW Max, ZK i PAOP – z dniem doręczenia PZU oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy w systemie uproszczonym, umowy przez infolinię lub umowy przez internet w przypadku, o którym mowa w § 70 ust. 3;
- 11) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ i PAOP – z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa własności, z zastrzeżeniem pkt 2;

- 12) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ i PAOP – z dniem wyrejestrowania pojazdu, w przypadku doręczenia PZU oświadczenia ubezpieczającego o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia ze względu na wyrejestrowanie pojazdu;
 - 13) w PAOP i PWD w wariancie Komfort, gdy umowa PWD była zawarta jednocześnie z umową OC dotyczącą tego samego pojazdu – z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w umowie OC dotyczącej tego samego pojazdu;
 - 14) w PAOP i PWD w wariancie Komfort, gdy umowa PWD była zawarta jednocześnie z umową AC – z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w umowie AC;
 - 15) w PAZ – z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w umowie NNW;
 - 16) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ i PAOP – z dniem zarejestrowania pojazdu za granicą RP;
 - 17) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ i PAOP – z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 - 18) w AC, PWD, PAS, OPONY, NNW, PAZ i PAOP – z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w § 72.
2. W ZK ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadkach określonych przepisami prawa polskiego dla wygaśnięcia ochrony w umowie OC dotyczącej tego samego pojazdu, z wyłączeniem przypadku upływu okresu, na który została zawarta umowa OC dotycząca tego samego pojazdu.

§ 70

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, składając oświadczenie w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 3. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia PZU nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa przez internet, umowa przez infolinię oraz umowa w systemie uproszczonym), w której ubezpieczający jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

§ 71

1. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę NNW, umowę PAZ i umowę NNW Max w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.
2. Wypowiedzenie umowy NNW, umowy PAZ i umowy NNW Max nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

§ 72

PZU ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- 1) po jej zawarciu zostaną ujawnione istotne rozbieżności w stanie pojazdu lub danych pojazdu zgłaszanych przez ubezpieczającego przed zawarciem umowy ubezpieczenia a stanem faktycznym;
- 2) numer nadwozia lub numer VIN pojazdu należał do innego pojazdu;
- 3) po jej zawarciu zostanie stwierdzone, że właścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu jest osoba inna niż wskazana przez ubezpieczającego i wymieniona w dokumencie ubezpieczenia.

PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY: AC, PAS, OPONY, PWD, NNN, PAZ, PAOP

§ 73

1. W razie zbycia pojazdu prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na jego nabywcę. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia wymaga zgody PZU, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na dotychczasowego użytkownika pojazdu, nie wymaga zgody PZU.
 3. W przypadku przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, zbywca lub nabywca pojazdu najpóźniej w dniu jego zbycia zobowiązany jest zawiadomić PZU o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do PZU dokument potwierdzający przeniesienie tych praw. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie ze skutkiem na dzień zbycia pojazdu. PZU potwierdza przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu w formie pisemnej.
 4. W przypadku zawarcia umowy PWD w wariancie Komfort jednocześnie z umową OC dotyczącą tego samego pojazdu nabywca pojazdu nabywa też prawa z umowy PWD w wariancie Komfort wraz z przejściem na niego praw i obowiązków z umowy OC. Przeniesienie praw z umowy PWD w innych przypadkach wymaga zgody PZU.
 5. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki ubezpieczeniowej przypadającej za czas do chwili przejścia własności pojazdu na nabywcę.
 6. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę pojazdu, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia własności pojazdu na nabywcę.
 7. Postanowien ust. 2-6 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzitelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, składka ubezpieczeniowa za 12-miesięczny okres ubezpieczenia może być płatna jednorazowo albo w ratach.
 3. Składka ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia innym niż 12 miesięcy, może zostać rozłożona na raty, jeżeli umowa ubezpieczenia została potwierdzona dokumentem ubezpieczenia, który dotyczy przynajmniej jednej umowy ubezpieczenia z 12-miesięcznym okresem ubezpieczenia.
 4. Terminy płatności rat składki ubezpieczeniowej określa się w umowie ubezpieczenia.
 5. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie bezgotówkowej, za datę zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku PZU pełną, wymagalną kwotą określoną w umowie ubezpieczenia. Gdy składka lub jej rata zapłacona jest kartą kredytową lub za pośrednictwem strony internetowej PZU, wówczas za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień autoryzacji płatności.
 6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.
 7. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości PZU nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki ubezpieczeniowej wynikającej z różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową, jaka należałaby się PZU gdyby podano dane prawdziwe a składką ubezpieczeniową przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie PZU o dopłatę różnicy składki ubezpieczeniowej staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy ZK.

ZWROT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

§ 76

W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

§ 77

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - 1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;
 - 2) przedstawić posiadane dowody dotyczące zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub poniesionych kosztów;
 - 3) ułatwić PZU lub osobom działającym na jego zlecenie ustalenie okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego i rozmiaru szkody;
 - 4) zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz

PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY ZK

§ 74

Przeniesienie praw z umowy ZK następuje na zasadach określonych przepisami prawa polskiego dla przeniesienia praw z umowy OC.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 75

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy składek obowiązującej w PZU.

udzielić PZU pomocy dostarczając posiadane informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.

2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
3. Postanowień ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz ust. 2 nie stosuje się do NNW, PAZ i NNW Max.

§ 78

1. W AC, poza obowiązkami wynikającymi z § 77, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany ponadto:

- 1) w przypadku szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu lub bagażu:
 - a) nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe lub uszkodzonym bagażu żadnych zmian, jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy i nie podejmować ich naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez PZU, chyba że PZU nie przeprowadził ich w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, albo 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie biegłego (rzeczoznawcy),
 - b) powiadomić PZU o szkodzie powstałej na terytorium RP niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
 - c) powiadomić PZU o szkodzie powstałej za granicą RP, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powrotnego przekroczenia granicy RP, a jeśli zaistniała konieczność korzystania z pomocy PZU przed powrotem do RP, powiadomienie PZU powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
 - d) przeprowadzić wymagane przepisami prawa dodatkowe badanie techniczne pojazdu po jego naprawie oraz poinformować PZU o przeprowadzeniu tego badania,
 - e) odnotować, w razie kolizji z innym pojazdem, dane dotyczące tego pojazdu, osoby kierującej tym pojazdem, a także numer dokumentu ubezpieczenia, nazwę i adres ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia OC;
- 2) w przypadku szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo:
 - a) powiadomić policję niezwłocznie po powzięciu informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń,
 - b) powiadomić PZU niezwłocznie po powzięciu informacji o którymkolwiek z tych zdarzeń, jednak nie później niż w najbliższym dniu roboczym, przy czym przez dzień roboczy rozumie się dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 3) w przypadku kradzieży pojazdu:
 - a) przekazać PZU:
 - kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu oraz kluczyki lub sterowniki służące do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd jest wyposażony, w celu ustalenia odpowiedzialności PZU w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 11,
 - dowód rejestracyjny w celu ustalenia odpowiedzialności PZU w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3,
 - b) okazać PZU umowę o świadczenie usługi monitoring, poszukiwania i odzyskiwania pojazdu oraz dowodu zapłaty abonamentu za okres, w którym przypadał dzień, w którym dokonano kradzieży pojazdu,

jeżeli w pojeździe zamontowane było zabezpieczenie przeciwkradzieżowe posiadające funkcję lokalizacji pojazdu, w celu ustalenia odpowiedzialności PZU w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 11,

- c) w przypadku wypłaty odszkodowania na żądanie PZU przenieść na jego rzecz własność pojazdu po jego wyrejestrowaniu; jeżeli pojazd zostanie odzyskany po wypłacie przez PZU odszkodowania, PZU w uzgodnieniu z ubezpieczonym może ponownie przenieść na niego własność pojazdu; jeżeli własność pojazdu nie została przeniesiona na PZU, wypłacone odszkodowanie podlega zwrotowi w całości, o ile pojazd nie został uszkodzony albo w odpowiedniej części, gdy nastąpiło uszkodzenie pojazdu, za które PZU jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania;
 - 4) w przypadku utraty bagażu przedstawić PZU dowody potwierdzające fakt utraty tego bagażu;
 - 5) powiadomić PZU o utracie: dowodu rejestracyjnego lub kluczyka lub sterownika, służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd jest wyposażony, w terminie, o którym mowa w pkt 2 lit. b, i zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą z należytą starannością, a w przypadku kradzieży oraz w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo – powiadomić policję w terminie, o którym mowa w pkt 2 lit. a;
 - 6) wymienić wkładki zamków oraz przekodować moduły zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w przypadku utraty z jakiegokolwiek przyczyny: kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w które pojazd jest wyposażony.
2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 1 pkt 4–6, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b lub lit. c lub ust. 1 pkt 2 lit. b, PZU może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Skutki braku zawiadomienia PZU o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli PZU w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomości o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.
 4. W celu skorzystania ze świadczeń opcji Auto Non Stop, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić telefonicznie PZU o zamiarze skorzystania z tych świadczeń przed podjęciem działań we własnym zakresie i nie później niż z chwilą powiadomienia PZU o szkodzie; numer telefonu PZU zamieszczony jest w umowie ubezpieczenia.
 5. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, z przyczyn określonych w § 12 ust. 3 pkt 1 lub pkt 2, koszty świadczeń przewidzianych w opcji Auto Non Stop zwracane są do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jeżeli:
 - 1) dotyczą holowania z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego do warsztatu ANS; w przypadku holowania pojazdu w inne miejsce zastosowanie mają ograniczenia zwrotu kosztów, o których mowa w § 11 ust. 1 oraz
 - 2) zostaną udokumentowane rachunkami lub fakturami VAT i dowodami ich zapłaty.

§ 79

1. W PWD, poza obowiązkami wynikającymi z § 77, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany ponadto:
 - 1) przed podjęciem działań we własnym zakresie – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, zawiadomić o nim telefonicznie PZU;
 - 2) podać PZU następujące informacje:
 - a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania ubezpieczonego wymagającego pomocy i ewentualnie kierowcy innego pojazdu,
 - b) markę, model i numer rejestracyjny pojazdu oraz ewentualnie inne dane niezbędne do identyfikacji tego pojazdu na miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego i zapewnienia właściwej pomocy,
 - c) dokładne miejsce zajścia wypadku ubezpieczeniowego i numer telefonu, pod którym można kontaktować się z osobą zawiadamiającą o wypadku ubezpieczeniowym,
 - d) opis wypadku ubezpieczeniowego;
 - 3) umożliwić PZU weryfikację stanu pojazdu oraz monitorowanie czasu naprawy w warsztacie samochodowym lub czasu odzyskania pojazdu po kradzieży, w celu ustalenia okresu wynajmu pojazdu, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 5;
 - 4) w przypadku kradzieży pojazdu okazać PZU dokument potwierdzający zgłoszenie tej kradzieży policji;
 - 5) w przypadku usługi konsultacji lekarskiej, wykazać fakt zajścia wypadku będącego podstawą organizacji konsultacji lekarskiej, jeżeli PZU nie organizował wcześniej innych usług assistance związanych z tym wypadkiem.
2. W przypadku gdy ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów usług assistance na podstawie § 22 ust. 1 pkt 32, § 24 ust. 10 lub § 25 ust. 3, zwrot kosztów następuje na podstawie imiennych rachunków lub faktur VAT i dowodów ich zapłaty, do wysokości limitu odpowiedzialności ustalonego w OWU dla danej usługi assistance, a jeżeli limit ten nie został ustalony – do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. PZU może zweryfikować kwoty wykazane na rachunkach lub fakturach VAT, w oparciu o średnie ceny usług obowiązujące na terenie miejscowości, w której usługa ta została wykonana.
3. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zgłasza potrzebę przewozu, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 20 lit. b lub lit. c, zobowiązany jest podać PZU nazwę, adres i numer telefonu szpitala, w którym przebywa ubezpieczony, jeśli przewóz odbywa się pomiędzy szpitalami.

§ 80

W PAS, poza obowiązkami wynikającymi z § 77, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany ponadto:

- 1) przed podjęciem działań we własnym zakresie – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, zawiadomić o nim telefonicznie PZU;
- 2) podać PZU następujące informacje:
 - a) markę, model i numer rejestracyjny pojazdu oraz ewentualnie inne dane niezbędne do identyfikacji tego pojazdu,
 - b) numer telefonu, pod którym można kontaktować się z osobą zawiadamiającą o wypadku ubezpieczeniowym,
 - c) opis wypadku ubezpieczeniowego,
 - d) czy uszkodzona szyba jest szybą będącą częścią oryginalną lub zamontowaną w procesie fabrycznego montażu pojazdu; w razie wątpliwości ubezpieczający zobowiązany jest umożliwić PZU przeprowadzenie

ekspertyzy w celu określenia rodzaju szyby podlegającej wymianie;

- 3) nie podejmować naprawy lub wymiany szyby w pojeździe we własnym zakresie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 zdanie drugie;
- 4) przedstawić na żądanie PZU zdjęcia uszkodzonej szyby – w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 3 zdanie drugie;
- 5) przedstawić PZU dowody poniesienia kosztów w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 3 zdanie drugie, § 28;
- 6) przeprowadzić wymagane przepisami prawa dodatkowe badanie techniczne pojazdu po jego naprawie oraz poinformować PZU o przeprowadzeniu tego badania.

§ 81

W OPONY, poza obowiązkami wynikającymi z § 77 ust. 1, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany ponadto:

- 1) przed podjęciem działań we własnym zakresie – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powstania awarii ogumienia, zawiadomić o niej telefonicznie PZU;
- 2) podać PZU następujące informacje:
 - a) markę, model i numer rejestracyjny pojazdu oraz ewentualnie inne dane niezbędne do identyfikacji pojazdu i zapewnienia właściwej pomocy,
 - b) dokładne miejsce zajścia wypadku ubezpieczeniowego i numer telefonu, pod którym można kontaktować się z osobą zawiadamiającą o awarii ogumienia,
 - c) opis awarii ogumienia,
 - d) przedstawić na żądanie PZU zdjęcia samochodu oraz opony, która uległa awarii, wraz z jej uszkodzeniami, oraz zdjęcie opony pokazujące głębokość bieżnika i datę produkcji opony.

§ 82

1. W NNW i NNW Max, poza obowiązkami wynikającymi z § 77 ust. 1 pkt 2 i 3, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany ponadto:

- 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku ubezpieczeniowego przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu;
 - 2) powiadomić policję niezwłocznie w razie odniesienia obrażeń wskutek wypadku ubezpieczeniowego, o ile stan zdrowia ubezpieczonego na to pozwala;
 - 3) dostarczyć PZU posiadane dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia: dokumentację medyczną, rachunki i dowody ich zapłaty, a także – jeżeli ubezpieczony kierował pojazdem podczas zajścia wypadku ubezpieczeniowego – dokument uprawniający do kierowania pojazdem oraz dowód rejestracyjny pojazdu;
 - 4) umożliwić PZU zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali nad ubezpieczonym opiekę zarówno przed, jak i po zajściu wypadku ubezpieczeniowego;
 - 5) poddać się badaniom, o których mowa w § 41 ust. 11 zdanie pierwsze.
2. W NNW Max, w przypadku wystąpienia przez ubezpieczonego z roszczeniem o wypłatę świadczenia z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, PZU decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji lub wyników badań, o których mowa w ust. 1, oraz orzeczenia lekarskiego podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy.

3. W razie śmierci ubezpieczonego uposażony zobowiązany jest przedłożyć PZU do wglądu odpis aktu zgonu oraz kartę statystyczną zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu, jeśli jest uprawnionym do uzyskania takich dokumentów, oraz dokument stwierdzający jego tożsamość. W przypadku braku uposażonego – występująca o wypłatę świadczenia osoba, o której mowa w § 86 ust. 2 pkt 2, zobowiązana jest przedłożyć dodatkowo dokumenty stanu cywilnego potwierdzające fakt małżeństwa lub pokrewieństwa z ubezpieczonym lub dokumenty potwierdzające fakt sprawowania opieki nad ubezpieczonym na dzień jego śmierci.
4. PZU zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dokumentów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.

§ 83

1. W PAZ, poza obowiązkami wynikającymi z § 77 ust. 1 pkt 2 i 3, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany ponadto:
 - 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku ubezpieczeniowego przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu;
 - 2) powiadomić policję niezwłocznie w razie odniesienia obrażeń wskutek wypadku ubezpieczeniowego, o ile stan zdrowia ubezpieczonego na to pozwala;
 - 3) powiadomić PZU o wypadku ubezpieczeniowym, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
 - 4) dostarczyć PZU posiadane dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia: dokumentację medyczną, rachunki i dowody ich zapłaty, a także – jeżeli ubezpieczony kierowcą pojazdem podczas zajścia wypadku ubezpieczeniowego – dokument uprawniający do kierowania pojazdem oraz dowód rejestracyjny pojazdu;
 - 5) umożliwić PZU zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali nad ubezpieczonym opiekę zarówno przed, jak i po zajściu wypadku ubezpieczeniowego.
2. PZU zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dokumentów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.

§ 84

1. W ZK, poza obowiązkami wynikającymi z § 77:
 - 1) kierowca jest zobowiązany ponadto:
 - a) przedsięwziąć środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego, starać się o złagodzenie jego skutków oraz zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce poszkodowanych,
 - b) udzielić poszkodowanym niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji ubezpieczyciela, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ZK,
 - c) w razie zderzenia z innym pojazdem ustalić w miarę możliwości nazwę ubezpieczyciela, z którym posiadacz tego pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC,
 - d) powiadomić policję, o ile doszło do wypadku ubezpieczeniowego z ofiarami w ludziach lub o wypadku ubezpieczeniowym, który zaszedł w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo;
 - 2) posiadacz pojazdu lub kierowca jest zobowiązany ponadto:
 - a) w razie wystąpienia z roszczeniem bezpośrednio do ubezpieczającego, posiadacza pojazdu lub kierowcy, powiadomić o tym fakcie PZU nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia

- oraz dostarczyć dokumenty dotyczące okoliczności wypadku ubezpieczeniowego i rozmiaru szkody,
- b) nie podejmować w imieniu PZU zobowiązań w stosunku do osób zgłaszających roszczenie, ani też nie składać w imieniu PZU oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę,
- c) niezwłocznie powiadomić PZU, jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową przeciwko ubezpieczającemu, posiadaczowi pojazdu lub kierowcy oraz na żądanie PZU udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez PZU,
- d) niezwłocznie powiadomić PZU, jeżeli przeciwko ubezpieczającemu, posiadaczowi pojazdu lub kierowcy zostało wszczęte postępowanie karne, karnoadministracyjne lub inne o podobnym charakterze.

2. Kierowca zobowiązany jest posiadać dokumenty wymienione w § 66 ust. 4 i okazywać je na żądanie organów kontrolnych.

§ 85

1. W PAOP, poza obowiązkami wynikającymi z § 77, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest ponadto:
 - 1) niezwłocznie poinformować PZU telefonicznie poprzez infolinię, której numer wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia, o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym, jego okolicznościach oraz przekazać wszelkie informacje, dokumenty, korespondencję, dowody z nim związane, potrzebne do ustalenia rodzaju i rozmiaru świadczenia oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 - 2) postępować zgodnie ze wskazówkami PZU udzielonymi na podstawie przekazanych przez ubezpieczającego: opisu stanu prawnego i faktycznego oraz dokumentów, stosownie do pkt 1;
 - 3) poinformować PZU o dokonanej wyborze adwokata lub radcy prawnego albo o woli skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego niezobowiązująco poleconego przez PZU, zgodnie z § 65 ust. 2;
 - 4) podjąć aktywną współpracę z PZU w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności wypadku ubezpieczeniowego i przyczyn powstania roszczeń lub szkody oraz ustalenie jej rozmiaru, w tym udzielić wszelkich wyjaśnień o stanie sprawy na żądanie PZU;
 - 5) na uzasadnione żądanie PZU przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, przeprowadzić postępowanie przedsądowe zmierzające do korzystnego dla ubezpieczonego zakończenia sprawy;
 - 6) wstrzymać się od dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania związanego z powyższymi roszczeniami, chyba że zwłoka mogłaby doprowadzić do przedawnienia roszczeń ubezpieczonego;
 - 7) na uzasadnione żądanie PZU złożyć tylko zawezwanie do próby ugodowej albo powództwo częściowe i wstrzymać się z dochodzeniem pozostałych roszczeń do uprawomocnienia się orzeczenia co do części roszczenia;
 - 8) nie zawierać ugody bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji PZU na zawarcie ugody oraz jej warunki, przy czym warunki ugody nie mogą nakładać na ubezpieczonego obowiązku pokrywania kosztów wyższych niż wynikałoby to z orzeczenia sądu w takim zakresie.
2. Jeżeli ubezpieczony nie skontaktował się z PZU w sposób określony w ust. 1 i pokrył koszty we własnym zakresie, PZU zobowiązany jest do zwrotu ubezpieczonemu poniesionych

przez niego kosztów do wysokości faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia i limitu odpowiedzialności, o których mowa w § 62. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia jest złożenie przez ubezpieczonego dowodów, o których mowa w § 64 ust. 1, wraz informacjami i dokumentami niezbędnymi do ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA

§ 86

1. Odszkodowanie, w tym zwrot kosztów, lub świadczenie z umowy ubezpieczenia wypłaca się ubezpieczonemu, a w odniesieniu do małoletnich – przedstawicielowi ustawowemu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W NNW i NNW Max:
 - 1) koszty, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 8, wypłaca się osobie, która je poniosła;
 - 2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłaca się uposażonemu, a w razie braku uposażonego – niżej wskazanym osobom według następującej kolejności:
 - a) małżonkowi,
 - b) dzieciom w częściach równych; w przypadku gdy jedno z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego udział jaki by przypadł temu dziecku przypada pozostałym dzieciom w częściach równych,
 - c) rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią ubezpieczonego albo jeżeli tylko jednemu z nich przysługuje władza rodzicielska; w przypadku gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, a dla ubezpieczonego ustanowiono opiekę – prawnym opiekunom na analogicznych zasadach jak dla rodziców,
 - d) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy w częściach przypadających im stosownie do postanowień kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ustawowego; wypłata świadczenia osobie lub osobom należącym do wyższej kategorii wyklucza wypłatę świadczenia osobie lub osobom należącym do niższej kategorii (kategorię najwyższą stanowi pkt 1);
 - 3) ubezpieczony może w każdym czasie wskazać lub dokonać zmiany uposażonego;
 - 4) w razie braku uposażonego, z przysługującego świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego PZU zwraca, w granicach sumy ubezpieczenia, udokumentowane koszty pogrzebu osobie, która je poniosła, przy czym koszty te zwracane są tylko wówczas, gdy nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia lub z innego tytułu.

§ 87

1. Odszkodowanie, w tym zwrot kosztów, lub świadczenie z umowy ubezpieczenia płatne jest w złotych polskich. W ZK odszkodowanie wypłaca się w walucie obowiązującej w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem § 53 ust. 3.
2. Jeżeli w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym, który zaszedł za granicą RP, zostały poniesione koszty w walucie obcej, zwrot tych kosztów następuje w RP w złotych polskich przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z daty ustalania odszkodowania, na podstawie imiennych rachunków lub faktur VAT wraz z dowodami ich zapłaty.

OBOWIĄZKI PZU

§ 88

1. PZU dokonuje wypłaty odszkodowania, w tym zwrotu kosztów, lub świadczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
2. Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w ust. 1, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU albo wysokości odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia, okazało się niemożliwe, wypłata odszkodowania, w tym zwrot kosztów, lub wypłata świadczenia następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia PZU wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
3. PZU jest zobowiązany:
 - 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, zawiadomienie o zajściu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
 - 2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania, w tym nie zwróci kosztów, lub nie wypłaci świadczenia, do zawiadomienia pisemnie:
 - a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
 - b) ubezpieczonego w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie– o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej części odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia;
 - 3) jeżeli odszkodowanie, w tym zwrot kosztów, lub świadczenie, nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
 - a) osoby występującej z roszczeniem oraz
 - b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, w tym zwrotu kosztów, lub świadczenia, oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
 - 4) do udostępnienia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania, w tym kosztów

- podlegających zwrotowi, lub świadczenia; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU;
- 5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej;
 - 6) na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU oraz ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak również wysokości odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia;
 - 7) na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, do przekazania informacji o oświadczeniach złożonych przez nich na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych na tym etapie.
4. W ZK postanowienia ust. 1–3 stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 53 ust. 3.

ROSZCZENIA REGRESOWE

§ 89

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w AC z dniem wypłaty przez PZU odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU do wysokości wypłaconego odszkodowania lub zwróconych kosztów. Jeżeli PZU pokrył tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługują co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU.
2. Nie przechodzą na PZU roszczenia ubezpieczonego przeciwko:
 - 1) osobom, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że osoby te wyrządziły szkodę umyślnie;
 - 2) osobom uprawnionym do korzystania z pojazdu na podstawie umowy użyczenia lub użytkownikom pojazdu, chyba że osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
3. Jeżeli ubezpieczony zrzekł się roszczenia do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, PZU może odmówić wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie przez PZU odszkodowania lub zwrocie kosztów, wówczas PZU przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania lub poniesionych kosztów.
4. Postanowienia ust. 1–3 stosuje się odpowiednio w PAOP oraz w przypadku wykonania usługi assistance objętej PWD lub PAS.

§ 90

1. W ZK, PZU przysługuje prawo dochodzenia od kierowcy zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierowca:
 - 1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego;

- 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 - 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, z wyłączeniem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjętą bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 - 4) zbiegł z miejsca wypadku ubezpieczeniowego.
2. W ZK w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków dotyczących powiadomienia PZU o wypadku ubezpieczeniowym lub zgłoszeniu roszczeń odszkodowawczych przez poszkodowanego, PZU może dochodzić od kierowcy lub posiadacza pojazdu zwrotu części wypłaconego odszkodowania, jeżeli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 91

1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU obsługującej klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone:
 - 1) na piśmie – osobiście albo wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);
 - 2) na piśmie – wysłane na adres do doręczeń elektronicznych PZU SA w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych, począwszy od dnia wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych;
 - 3) w formie ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
 - 4) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.
3. PZU rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
5. Odpowiedź PZU na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła:
 - 1) w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna – na piśmie, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta;
 - 2) w przypadku, gdy klientem jest inny podmiot niż wskazany w pkt 1 – na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
 - 1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
 - 2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.

7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
9. PZU przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
12. W przypadku umowy przez internet oraz umowy w systemie uproszczonym, gdzie oferta została wysłana drogą elektroniczną i do zawarcia umowy ubezpieczenia doszło drogą elektroniczną, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU jest następujący: reklamacje@pzu.pl.
13. Językiem stosowanym przez PZU w relacjach z konsumentem jest język polski.
14. PZU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 92

1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
3. W przypadku roszczeń wynikających z umowy PAOP, PZU i ubezpieczony mogą zawrzeć umowę o poddaniu sporu pomiędzy nimi pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA



	INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA UBEZPIECZAJĄCEGO	INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA UBEZPIECZONEGO
ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.	
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH	Podanie danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.	
ZAKRES I ŹRÓDŁO DANYCH		Administrator otrzymał Pani/Pana dane od Ubezpieczającego w związku z objęciem Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową. Pani/Pana dane zostały przekazane administratorowi w zakresie: danych identyfikacyjnych, danych adresowych.
PRZETWARZANIE DANYCH Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:	• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do zawarcia i wykonywania umowy, • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratora wynikającego z przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez PZU SA; do celów marketingu wykorzystywane będą otrzymane dane kontaktowe, dane kontaktowe pozyskane w przyszłości oraz dane dotyczące posiadanych produktów, • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczenia, • reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem, • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości, • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania przed objęciem ubezpieczeniem – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez PZU SA; do celów marketingu wykorzystywane będą otrzymane dane kontaktowe, dane kontaktowe pozyskane w przyszłości oraz dane dotyczące posiadanych produktów, • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczenia, • reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem, • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości,	

	- wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie weryfikacji list sankcyjnych - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z odpowiednich przepisów, - ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie składek w wysokości, która zapewni co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń, - podjęwania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań. Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.	uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie składek w wysokości, która zapewni co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń, podjęwania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań. Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego objęcia Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, a także do momentu wygaśnięcia uprawnienia do przetwarzania danych w celach ustalania na ich podstawie wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.	
PRZEKAZYWANIE DANYCH	Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji, a także mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy PZU, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. Więcej informacji o przekazaniu danych osobowych, w tym o państwach, do których dane mogą być przekazywane, można uzyskać kontaktując się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.	
PANI/PANA PRAWA	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.	

Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania oraz obsługi umów ubezpieczenia PZU Dom

PZU SA

Spis treści

Rozdział 1	2
Część ogólna	2
Ogólne zasady zawierania umów ubezpieczenia	2
Ubezpieczający i ubezpieczony	2
Własność i współwłasność	4
Rozdział 2	5
Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych	5
Przedmiot i zakres ubezpieczenia	5
Rozszerzenie ubezpieczenia ruchomości domowych o mienie specjalne	10
Warunki zabezpieczenia mienia	12
Szacunkowa wycena nieruchomości	13
Suma ubezpieczenia	13
Przeglądy techniczne	14
Wyłączenia odpowiedzialności	14
Prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości oraz najem nieruchomości	15
Lustracja miejsca ubezpieczenia	16
Cesja	17
Rozdział 3	18
Ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance	18
Usługa assistance ochrona danych osobowych	19
Rozdział 4	19
Ubezpieczenie OC	19
Przedmiot i zakres ubezpieczenia	19
Wyłączenia odpowiedzialności	21
Suma gwarancyjna	21
Rozdział 5	22
Ubezpieczenie ochrony prawnej	22
Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia	22
Zwrot kosztów	23
Rozdział 6	23
Ubezpieczenie asystent zdrowotny	23
Rozdział 7	24
Ubezpieczenie NNW	24
Rozdział 8	26
Postanowienia wspólne	26
Zawarcie umowy ubezpieczenia	26
Umowa nowa i wznowiona	26
Początek i koniec odpowiedzialności PZU	27

Składka ubezpieczeniowa.....	28
Zwrot składki	28

Rozdział 1

Część ogólna

§ 1

Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania oraz obsługi umów ubezpieczenia PZU DOM, zwane dalej „Wytycznymi” odnoszą się do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Dom, ustalonych uchwałą nr UZ/221/2025 z dnia 2 września 2025 r. w sprawie ustalenia ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Dom oraz taryfy składek za to ubezpieczenie, zwanych dalej „OWU”.

Ogólne zasady zawierania umów ubezpieczenia

§ 2

1. PZU Dom to ubezpieczenie pakietowe. Jest to produkt rozbudowany, dzięki temu zakres ochrony możesz dopasowywać do indywidualnych potrzeb klienta.
2. W PZU Dom wyróżniamy następujące ubezpieczenia:
 - 1) nieruchomości;
 - 2) ruchomości domowych;
 - 3) assistance (zwane dalej „ubezpieczeniem Pomoc w Domu - assistance”);
 - 4) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (zwane dalej „ubezpieczeniem OC”);
 - 5) ochrony prawnej;
 - 6) asystenta zdrowotnego;
 - 7) następstw nieszczęśliwych wypadków (zwane dalej „ubezpieczeniem NNW”).

W PZU Dom ubezpieczysz mienie od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności”. W zakresie ubezpieczenia roślin ogrodowych i ruchomości domowych na zewnątrz, ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko zdefiniowane w OWU wypadki ubezpieczeniowe. Zakres ochrony zależy od przedmiotu ubezpieczenia.

Pamiętaj

W ubezpieczeniu mienia (poza ruchomościami domowymi na zewnątrz oraz roślinami ogrodowymi) odpowiadamy m.in. za:

- zdarzenia pogodowe, takie jak: burza, deszcz, śnieg, grad, wiatr, powódź,
- zdarzenia niezależne od natury, takie jak: pożar, wyciek wody z instalacji, przepięcie, dewastacja,
- zdarzenia kradzieżowe: kradzież z włamaniem, rabunek w miejscu i poza miejscem ubezpieczenia, wyłudzenie gotówki lub biżuterii,
- stłuczenie, pęknięcie, rozbicie, np. gdy pokrywka spadnie na płytę indukcyjną i ją rozbije,
- zdarzenia wyrządzone przez zwierzęta, z wyjątkiem zwierząt należących m.in. do ubezpieczonego lub osób uprawnionych do korzystania z mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji – np. gdy dziecko uszkodzi elewację budynku,
- wszelkie inne nietypowe zdarzenia, które trudno przewidzieć, np. gdy dziecko odstawi gorącą patelnię na blat kuchenny i go zniszczy, gdy podczas gaszenia pożaru strażacy zaleją mieszkanie.

Zakres ochrony zależy od przedmiotu ubezpieczenia.

Ubezpieczający i ubezpieczony

§ 3

1. Ubezpieczenie PZU Dom jest skierowane w głównej mierze do osób fizycznych, natomiast możesz je zaoferować również osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną.
2. Ubezpieczenie PZU Dom w zakresie nieruchomości i ruchomości domowych można zawrzeć **tylko jeśli miejsce ubezpieczenia znajduje się w Polsce**. W przypadku ubezpieczenia samych ruchomości domowych bez jednoczesnego ubezpieczenia nieruchomości, w której te ruchomości się znajdują – to ruchomości te muszą być własnością ubezpieczonego, który ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub

ma siedzibę w Polsce. W przypadku pozostałych ubezpieczeń – można zawrzeć umowę ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub ma siedzibę w Polsce. W systemie sprzedażowym zaimplementowana została walidacja.

- Umowy ubezpieczenia, w których występuje **ryzyko transgraniczne** to umowy, w których ryzyko ubezpieczeniowe jest umiejscowione w innym państwie niż Polska na terenie Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich EFTA, będących stroną umowy o EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia). Umów z ryzykiem transgranicznym nie wolno zawierać.
- Nie wolno również zawierać umów ubezpieczenia z **elementem zagranicznym** czyli takich w których ubezpieczający lub ubezpieczony mają stałe miejsce zamieszkania lub siedziby w państwie niebędącym państwem członkowskim UE¹.
- Poniższa tabela przedstawia, kiedy możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia PZU Dom. Reguły te są zaszyte w systemie sprzedażowym.

Tabela 1

Reguły wykluczające możliwość ubezpieczenia z uwagi na kraj stałego zamieszkania ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

Kraj stałego miejsca zamieszkania/kraj adresu siedziby		Czy można zawrzeć umowę PZU DOM?
Ubezpieczony	Ubezpieczający	
Polska	Polska	Tak, w pełnym zakresie
	kraje UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia	Tak, w pełnym zakresie
	poza UE + Islandią, Lichtenstein, Norwegią	Nie
Kraje UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia	Polska	W ograniczonym zakresie: • ubezpieczenie nieruchomości lub • ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie ruchomości domowych • bez assistance, OC, ochrony prawnej, asystenta zdrowotnego, NNW
	kraje UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia	W ograniczonym zakresie: • ubezpieczenie nieruchomości lub • ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie ruchomości domowych • bez assistance, OC, ochrony prawnej, asystenta zdrowotnego, NNW
	poza UE + Islandią, Lichtenstein, Norwegią	Nie
Poza UE + Islandią, Lichtenstein, Norwegią	Polska	Nie
	kraje UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia	Nie
	poza UE + Islandią, Lichtenstein, Norwegią	Nie

¹ państwa członkowskie UE – państwa członkowskie UE oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza Szwajcarią.

6. Jeśli właścicielem nieruchomości jest inny podmiot niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w systemie sprzedażowym nie możesz wybrać ubezpieczeń: OC, ochrony prawnej, asystenta zdrowotnego, NNW. Dospzedaż powyższych ubezpieczeń w systemie sprzedażowym reguluje walidacja.

Własność i współwłasność

§ 4

1. O tym, czy dany przedmiot kwalifikuje się do ubezpieczenia, decyduje tytuł prawny ubezpieczonego do tego przedmiotu. Określa to poniższa tabela:

Tabela 2

Tytuł prawny do nieruchomości.

Przedmiot ubezpieczenia	Własność	- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej	- prawo lokatorskie, komunalne, zakładowe - najem - inny tytuł prawny	prawo użytkowania działki (dotyczy ogrodów działkowych) – z zastrzeżeniem § 5 ust. 5
mieszkanie	✓	✓		
dom jednorodzinny	✓	✓		
stałe elementy	✓	✓	✓	
budynek niemieszkalny	✓			✓
budynek wielomieszkaniowy	✓			
dom letniskowy	✓			✓
budynki w budowie	✓			✓
wyposażenie posesji	✓			
rośliny ogrodowe	✓			
ruchomości domowe	✓			

✓ – ma zastosowanie

Pamiętaj

- 1) **prawo własności** do nieruchomości klient może nabyć na przykład w wyniku umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowyżywocia;
 - 2) **inny tytuł prawny** występuje wtedy, gdy na przykład na rzecz klienta ustanowiono służebność osobistą lub jest dożywotnikiem, zamieszkuje nieruchomość na podstawie umowy ustnej, a prawo własności do nieruchomości przysługuje innej osobie, na przykład dzieciom.
2. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest **nieruchomość, która stanowi współwłasność**, to każdy współwłaściciel może zawrzeć umowę ubezpieczenia dotyczącą całej tej nieruchomości (nie jest wymagana zgoda pozostałych współwłaścicieli). Ubezpieczonymi są wówczas wszyscy współwłaściciele. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego odszkodowanie wypłacamy każdemu współwłaścicielowi proporcjonalnie do jego udziału we własności, w częściach ułamkowych - w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych.
- W przypadku **współwłasności łącznej** (na przykład małżeńska współwłasność majątkowa) odszkodowanie może być wypłacone w całości jednemu ze współwłaścicieli.
- Nieruchomość **może być ubezpieczona w części** tylko wówczas, gdy **ubezpieczony jest jej współwłaścicielem i ma prawo do wyłącznego korzystania z części** tej nieruchomości na podstawie umowy między współwłaścicielami (umowy potwierdzonej notarialnie) lub na mocy orzeczenia sądowego. Część nieruchomości jest ubezpieczana na sumę ubezpieczenia, która odpowiada udziałowi

ubezpieczonego we współwłasności. Wówczas w umowie należy wskazać, która część nieruchomości jest objęta ochroną ubezpieczeniową. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczonej części nieruchomości odszkodowanie wypłacamy wyłącznie ubezpieczonemu, jeżeli poniósł on szkodę.

3. **Zawarcie umowy przedwstępnej** na zakup mieszkania, czy domu jednorodzinnego to jedynie zobowiązanie stron do zawarcia takiej umowy w przyszłości. Umowa przedwstępna nie jest aktem potwierdzającym nabycie nieruchomości. W związku z tym, jeżeli klient zawarł umowę przedwstępną ze sprzedawcą (na przykład na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego) to:
 - 1) **nie może** ubezpieczyć mieszkania, domu jednorodzinnego, bo nie jest jego właścicielem;
 - 2) **może** ubezpieczyć stałe elementy, ruchomości domowe – o ile jest ich właścicielem.
4. Jedna umowa ubezpieczenia może obejmować ubezpieczenia: nieruchomości, ruchomości domowych, Pomoc w Domu - assistance, OC, ochrony prawnej – **tylko, jeśli dotyczą one tego samego ubezpieczonego**. Jeśli tak nie jest, należy zawrzeć odrębne umowy.

Przykład

Jan Kowalski jest właścicielem mieszkania przy ul. Pięknej 2/3, które wynajmuje studentom. Zarówno Jan Kowalski, jak i studenci chcą ubezpieczyć swoje mienie.

Ponieważ właścicielem mieszkania jest Jan Kowalski, a ruchomości domowe są własnością studentów, to aby ubezpieczyć ich mienie, zawierasz dwie odrębne umowy: jedną dla Jana Kowalskiego, drugą dla studentów.

5. Jeżeli przedmiot ubezpieczenia (na przykład kamienica) jest własnością kilku osób, wówczas w umowie ubezpieczenia należy wymienić wszystkich współwłaścicieli.

Rozdział 2

Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 5

1. W **ubezpieczeniu nieruchomości** można ubezpieczyć: mieszkanie, dom jednorodzinny, stałe elementy, budynek wielomieszkaniowy, dom letniskowy, budynek niemieszkalny, budynki w budowie, wyposażenie posesji, nagrobek, rośliny ogrodowe.
2. W umowie ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową może być objęty tylko jeden: dom jednorodzinny albo mieszkanie albo dom letniskowy albo budynek wielomieszkaniowy.
3. W ubezpieczeniu mieszkania, domu lub budynku, ochroną ubezpieczeniową objęte są elementy konstrukcyjne oraz stałe elementy.
4. W ubezpieczeniu mieszkania dodatkowo ochroną ubezpieczeniową objęte są elementy wspólne budynku mieszkalnego, w którym znajduje się to mieszkanie – proporcjonalnie do przypadającego temu mieszkaniu udziału w częściach wspólnych nieruchomości. Elementy wspólne budynku mieszkalnego to takie elementy tego budynku, które nie stanowią części składowej mieszkania i które nie służą wyłącznie do użytku właściciela ubezpieczonego mieszkania (na przykład pokrycie dachowe czy klatka schodowa). Jeśli jest to mieszkanie w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej to mają zastosowanie postanowienia ust. 7.
5. O tym, czy nieruchomość należy zakwalifikować jako dom jednorodzinny, czy jako dom letniskowy, decyduje to, czy nieruchomość jest budynkiem oraz to czy znajdują się w nim potrzebne do całorocznego zamieszkania instalacje, co najmniej: wodna, kanalizacyjna, elektryczna i ogrzewania. Jeśli jest to budynek i znajdują się w nim wszystkie wyżej wymienione instalacje to uznajemy taki budynek za **dom jednorodzinny**. Jeśli obiekt budowlany nie spełnia tej definicji czyli:
 - 1) nie jest budynkiem lub
 - 2) nie ma wyżej wymienionych instalacji,to taki obiekt budowlany kwalifikujemy jako **dom letniskowy**.

Uwaga

Dom holenderski, kanadyjski, przyczepa kempingowa postawiona na bloczkach na działce powinny być ubezpieczane jako domy letniskowe.

6. Możliwe jest ubezpieczenie **domu letniskowego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji**, o ile spełniają wymagania art. 13 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które znajdują się na działce

rekreacyjnej wchodzącej w skład **ogrodu działkowego** – o ile ubezpieczony ma tytuł prawny do tej działki rekreacyjnej. Tytuł prawny uprawnia ubezpieczonego do wyłącznego korzystania z tej działki oraz znajdujących się na niej budynków lub wyposażenia posesji. W takim przypadku uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest ubezpieczony.

7. W przypadku problemu z zakwalifikowaniem nieruchomości jako dom jednorodzinny, czy jako mieszkanie (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość), sprawdź, do jakiej nieruchomości klient ma tytuł prawny w akcie notarialnym.
8. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia ma być **lokal mieszkalny w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej**, który stanowi samodzielną i funkcjonalną całość od piwnicy po dach w pionie, to taką nieruchomość należy ubezpieczyć jako mieszkanie zaznaczając w ścieżce sprzedażowej, że jest to **mieszkanie w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej**.

Uwaga

W przypadku **mieszkania w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej**, jeśli mieszkanie stanowi samodzielną i funkcjonalną całość od piwnicy po dach w pionie, wówczas nie mają zastosowania zapisy o udziale w częściach wspólnych, służących do wyłącznego użytkowania ubezpieczonego, zgodnie z aktem notarialnym, odpowiedzialność istnieje do pełnej sumy ubezpieczenia mieszkania.

9. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia ma być **dom w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej** to taką nieruchomość należy ubezpieczyć jako **dom jednorodzinny**.
10. W **przypadku zabudowy bliźniaczej lub szeregowej**, w której poszczególne budynki stanowią odrębną własność, ochroną ubezpieczeniową objęty jest tylko ten budynek, co do którego została zawarta umowa ubezpieczenia.
11. W **ubezpieczeniu ruchomości domowych** ochroną ubezpieczeniową objęte są ruchomości domowe w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym. Jednocześnie ochroną ubezpieczeniową objęte są:
 - 1) ruchomości domowe w pomieszczeniu gospodarczym lub w budynku niemieszkalnym, w tej samej miejscowości co mieszkanie lub dom jednorodzinny;
 - 2) ruchomości domowe w wyposażeniu posesji, znajdującym się na posesji na której stoi dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny lub w ogrodzonym ogródku znajdującym się przy mieszkaniu;
 - 3) ruchomości domowe na zewnątrz, jeżeli znajdują się:
 - a) na ogrodzonej posesji, na której stoi dom jednorodzinny lub w ogrodzonym ogródku przy mieszkaniu,
 - b) na balkonie lub tarasie, który jest odgradzony (na przykład balustradą) lub znajduje się na ogrodzonej posesji lub w ogrodzonym ogródku przy mieszkaniu;
 - 4) ruchomości domowe znajdujące się w tymczasowym miejscu zamieszkania dziecka.
12. W **ubezpieczeniu ruchomości domowych** znajdujących się w domu jednorodzinnym w budowie w stanie zamkniętym oraz domu letniskowym ochroną objęte są ruchomości domowe w tym domu, a w przypadku ruchomości domowych w domu letniskowym także w budynku niemieszkalnym na tej samej posesji.
13. W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym ubezpieczone są również **zwierzęta domowe**. Ubezpieczamy je na terenie całej Polski od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności”.

Uwaga

Zwracamy uwagę, że m.in. zachorowanie i śmierć zwierząt domowych z przyczyn naturalnych są wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

14. W ubezpieczeniu ruchomości domowych w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym odpowiadamy również **za wyłudzenie gotówki lub biżuterii** (na przykład „na policjanta”, „na wnuczka”) **od ubezpieczonego**, który nie ukończył 13 lat albo jest w wieku powyżej 65 lat, lub jest ubezwłasnowolniony całkowicie bądź częściowo. Nie odpowiadamy wyłudzenie gotówki lub biżuterii, jeśli doszło do niego w związku z umową cywilno-prawną.

15. W ubezpieczeniu **stałych elementów** znajdujących się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym ochroną objęte są:

- 1) elementy wbudowane i zamontowane na stałe znajdujące się wewnątrz mieszkania, domu (na przykład: meble wbudowane na stałe, kominki, powłoki malarskie, parkiet, glazura, terakota, stacje ładowania pojazdów);
- 2) elementy z pkt 1, które nie zostały zamontowane jeszcze na stałe, za wyjątkiem stacji ładowania pojazdów;
- 3) trwale związane z mieszkaniem, domem jednorodzinnym znajdujące się częściowo wewnątrz i częściowo na zewnątrz: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, pompy ciepła, kraty, żaluzje, rolety, czujki, sygnalizatory, instalacja monitoringu wraz z urządzeniami oraz osprzętem (na przykład kamera, w tym kamera na wi-fi, wraz z rejestratorem), inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zabezpieczeń przeciwpożarowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, instalacja domofonowa i wideodomofonowa;

Uwaga

- a) Jeśli pompa ciepła ogrzewa tylko budynek niemieszkalny to ubezpieczona jest jako stały element tego budynku,
 - b) Jeśli pompa ciepła ogrzewa dom jednorodzinny ubezpieczona jest w ramach stałych elementów domu jednorodzinnego;
- 4) elementy znajdujące się na zewnątrz mieszkania, domu jednorodzinnego (na przykład: zabudowy balkonów lub tarasów, stacje ładowania pojazdów, magazyny energii, instalacje wraz z urządzeniami i osprzętem zainstalowane w ogrodzonym ogródku lub na posesji, na której znajduje się mieszkanie, dom, na przykład instalacja wodna, gazowa, elektryczna, oświetleniowa, fotowoltaiczna, instalacja solarna, przyłącza, turbina wiatrowa, szambo, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Pamiętaj

Ubezpieczenie **stałych elementów** jako samodzielnego przedmiotu ubezpieczenia zalecamy również wtedy, **gdy ubezpieczony**:

- 1) **nie jest właścicielem** (współwłaścicielem) domu jednorodzinnego lub mieszkania (na przykład mieszkania lokatorskie, zakładowe lub komunalne), **ale jest w posiadaniu** tego domu lub mieszkania na podstawie innego tytułu prawnego **oraz ponosi nakłady na adaptację** pomieszczeń do swoich potrzeb (na przykład zamontował szafy wbudowane, położył wykładziny podłóg i ścian czy zainstalował „biały montaż”);
- 2) **najmuje** (jest najemcą np. mieszkania komunalnego) dom jednorodzinny lub mieszkanie i ma obowiązek dokonywania na przykład drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, malowania ścian, wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych, które zapewniają korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu lub dopływu i odpływu wody.

16. Zarówno dom jednorodzinny, mieszkanie, stałe elementy, dom letniskowy, budynek niemieszkalny, budynek wielomieszkaniowy, wyposażenie posesji, jak i ruchomości domowe ubezpieczone są od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności”. W zakresie ubezpieczenia ruchomości domowych na zewnątrz ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko zdefiniowane w owu wypadki ubezpieczeniowe.

17. W ramach ubezpieczenia domu jednorodzinnego, mieszkania, stałych elementów i ruchomości domowych w tym domu, mieszkaniu ochroną objęte są również ryzyka kradzieżowe. **Ryzyka kradzieżowe** w podziale na przedmiot ubezpieczenia to:

- 1) w ubezpieczeniu: mieszkania, domu jednorodzinnego, domu jednorodzinnego w budowie, domu letniskowego, budynku wielomieszkaniowego, budynku niemieszkalnego, stałych elementów, stałych elementów w domu jednorodzinnym w budowie, wyposażenia posesji – kradzież z włamaniem;
- 2) w ubezpieczeniu:
 - a) ruchomości domowych w mieszkaniu, domu jednorodzinnym;

- kradzież z włamaniem,
 - rabunek w miejscu ubezpieczenia,
 - rabunek poza miejscem ubezpieczenia,
 - b) ruchomości domowych w domu jednorodzinnym w budowie, domu letniskowym, budynku niemieszkalnym, pomieszczeniu gospodarczym, wyposażeniu posesji – kradzież z włamaniem,
 - c) ruchomości domowych na zewnątrz – kradzież.
18. W ubezpieczeniu mieszkania, domu jednorodzinnego, stałych elementów lub ruchomości domowych **odpowiadamy także za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego**, jeśli szkoda powstała w następstwie pozostawienia:
- 1) włączonego urządzenia gospodarstwa domowego, które po użytkowaniu powinno być wyłączone zgodnie z instrukcją użytkowania na przykład: żelazka, sprzętu do stylizacji włosów, grzejnika elektrycznego, urządzenia do gotowania (w tym kuchni gazowej);
 - 2) włączonej do instalacji elektrycznej ładowarki do: telefonu, laptopa, hulajnogi, roweru elektrycznego;
 - 3) niewygaszonego kominka.

Pamiętaj

Klasyfikacja definicja określa, że z rażącym niedbalstwem mamy do czynienia wówczas, gdy zachowanie określonej osoby odbiega w znacznym stopniu od przyjętego miernika zachowania starannego, kiedy nie zachowuje ona reguł staranności, których zachowania można byłoby oczekiwać nawet od osoby najmniej rozsądnej (tak: Marcin Krajewski; Umowa ubezpieczenia Art. 805-834 KC; Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016; Komentarz do art. 827 kodeksu cywilnego; str. 604).

19. Dom **zamieszkiwany na stałe** to dom przeznaczony do całorocznego zamieszkania, który jest miejscem pobytu przez co najmniej 9 miesięcy w roku i jest wykorzystywany, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe. Domu nie możesz uznać za zamieszkały na stałe, jeśli zamieszkiwany jest jedynie okresowo, epizodycznie – na przykład jeśli klient rekreacyjnie przyjeżdża na wakacje, a mieszka gdzie indziej – to należy odpowiedzieć mu, że dom nie jest zamieszkiwany na stałe. Domem zamieszkiwanym na stałe jest natomiast dom, który ubezpieczony udostępnił na przykład do zamieszkania swojej rodzinie. Istotne jest, czy nieruchomość jest zamieszkiwana a nie to kto ją zamieszkuje.
20. Przy ubezpieczeniu budynku określ, czy **konstrukcja budynku jest palna**. Zgodnie z definicją w OWU konstrukcja palna to taka konstrukcja budynku, w której ściany nośne wykonane są z elementów drewnianych lub pokrycie dachowe wykonane jest z drewna, trzciny, słomy lub tworzywa sztucznego. Jeśli masz wątpliwości, jak należy ubezpieczyć daną nieruchomość – jako palną czy jako niepalną – to należy skierować wniosek do osoby uprawnionej.
21. W ubezpieczeniu **budynku wielomieszkaniowego** przedmiotem ubezpieczenia jest cały budynek, a nie tylko jego części wspólne. Jeśli ubezpieczone mają zostać ruchomości domowe w tym budynku wielomieszkaniowym, wówczas w oddzielnej umowie ubezpieczenia wskazujesz konkretne mieszkanie, w którym się one znajdują.
22. Przedmiotem ubezpieczenia nie może być budynek wielomieszkaniowy, w którym istnieje wspólnota mieszkaniowa, czyli budynek, w którym przynajmniej jeden lokal stanowi odrębną własność osoby innej niż dotychczasowy właściciel całej nieruchomości. Wówczas przedmiotem ubezpieczenia mogą być poszczególne mieszkania.

Uwaga

- 1) W przypadku wyodrębnienia własności pierwszego lokalu z budynku wielolokalowego, dotychczasowy właściciel nieruchomości jest właścicielem samodzielnych lokali niewyodrębnionych (mamy tu do czynienia ze złożoną nieruchomością lokalową);
- 2) Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługują do niewyodrębnionych lokali oraz do nieruchomości wspólnej takie same uprawnienia, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych;
- 3) Dotychczasowy właściciel staje się również członkiem wspólnoty mieszkaniowej oraz ma w nieruchomości wspólnej udział określony udziałem;
- 4) Dotychczasowy właściciel może swobodnie zbywać jako wyłączny właściciel poszczególne lokale samodzielne – ustanawiając ich odrębną własność.

To oznacza, że zarówno lokal mieszkalny, który jest odrębną nieruchomością, jak i pozostała (będąca własnością dotychczasowego właściciela) złożona nieruchomość lokalowa, powinny zostać ubezpieczone na odrębnych polisach jako mieszkania. Wtedy przy wypłacie odszkodowania stosujemy zasady jak dla mieszkania.

23. Budynki przeznaczone **na cele gospodarcze** (na przykład budynek do parkowania pojazdów, przechowywania materiałów, sprzętu, płodów rolnych lub drobnego inwentarza żywego) lub **na cele rekreacyjne** (na przykład sauny, baseny, siłownie) na potrzeby ubezpieczenia PZU Dom zaliczamy do budynków niemieszkalnych.

Pamiętaj

Jeśli garaż jest budynkiem, ubezpiecz go jako budynek niemieszkalny. Jeśli nie jest budynkiem, na przykład jest to lekka konstrukcja blaszana przymocowana tylko na kotwy do podłoża, albo postawiona na betonowej wylewce będzie ubezpieczony w ramach wyposażenia posesji. Jeśli konstrukcja budynku wzbudza wątpliwości, czy można zakwalifikować ją jako budynek, należy zwrócić się do osoby uprawnionej w celu ewentualnego wprowadzenia warunków szczególnych.

24. Jeśli do domu dobudowana jest część niemieszkalna (np. garaż), to na potrzeby ubezpieczenia PZU Dom traktujemy taki budynek jako jedną całość (na przykład dom jednorodzinny) pod warunkiem, że dobudowana część niemieszkalna stanowi rozbudowę (w tym poprzez dobudowę) istniejącego budynku i jest ona wykonana zgodnie z dokumentacją budowlaną. Jeśli ten warunek nie jest spełniony to dobudowaną część niemieszkalną należy ubezpieczyć jako oddzielny budynek niemieszkalny.
25. Jeśli budynek konstrukcyjnie stanowi jedną całość, ale „składa się” z różnych części np. część mieszkalna, część usługowa, to o rodzaju budynku stanowi jego „większościowe” wykorzystanie (w procencie powierzchni).
26. Taras przymocowany do budynku – rozumiany jako konstrukcja na zewnątrz budynku stanowiąca z nim funkcjonalną całość – jest częścią budynku. Częścią składową tarasu nie są ciągi komunikacyjne na przykład ścieżki w ogrodzie. Dla przyjęcia odpowiedzialności za szkodę w tarasie nie ma znaczenia, czy został on wybudowany podczas wznoszenia budynku, czy dobudowano go w późniejszym czasie.
27. Jeżeli w miejscu ubezpieczenia znajduje się więcej niż jeden budynek niemieszkalny to przy zawieraniu umowy opis je tak, by jednoznacznie dało się je odróżnić.

Uwaga

W systemie sprzedażowym, w polu „Nazwa budynku” **zabrania się** wprowadzania zapisów, które rozszerzają ochronę/ wprowadzają warunki szczególne.

28. W ramach ubezpieczenia **budynków w budowie** ochroną ubezpieczeniową objęte są budynki nowo wznoszone, rozbudowywane, nadbudowywane, bez konieczności różnicowania na rodzaj budowy.
29. W zależności od tego czy dom jednorodzinny w budowie znajduje się w stanie „otwartym”, zamkniętym, czy ma już docelowe zabezpieczenia zgodne z OWU, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
- 1) w stanie „otwartym”, czyli gdy dom nie spełnia jeszcze definicji stanu zamkniętego - **tylko mury wraz ze stałymi elementami**, które ubezpieczamy od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności” (w szczególności bez ryzyka **zalanie przez opad i ryzyk kradzieżowych**);
 - 2) w stanie zamkniętym zgodnie z definicją w OWU - mury, ruchomości domowe, stałe elementy, które ubezpieczamy od wielu nieprzewidzianych zdarzeń (**wraz z zalaniem przez opad**), poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności” (w szczególności **bez ryzyk kradzieżowych**);
 - 3) gdy spełnia zabezpieczenia zgodne z OWU – mury, ruchomości domowe, stałe elementy od wielu nieprzewidzianych zdarzeń, poza przypadkami wyłączonymi z ochrony, które zostały opisane w „Wyłączeniach odpowiedzialności” (**wraz z zalaniem przez opad i kradzież z włamaniem**).
30. Wraz z ubezpieczeniem budynków w budowie ubezpieczeniem objęte są również materiały budowlane, instalacyjne lub elektryczne, które znajdują się na posesji lub działce rekreacyjnej. Materiały te muszą być składowane zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli materiały znajdują się na posesji a nie w domu

jednorodzinny lub budynku niemieszkalnym spełniającym zapisy OWU, to w zakresie materiałów budowlanych nie ma odpowiedzialności za ryzyko kradzieżowe.

31. W ubezpieczeniu domu/budynku zaproponuj **klientowi ubezpieczenie wyposażenia posesji** jako uzupełnienie ochrony dla nieruchomości. **Jest to istotne** dla kompleksowej ochrony majątku klienta.
32. W ubezpieczeniu **wyposażenia posesji** ochroną obejmujemy obiekty budowlane wymienione w OWU. Ochroną obejmujemy między innymi: trwale związane z podłożem altanki, w tym ogrody zimowe nie połączone z budynkiem, ogrodzenie posesji, baseny trwale związane z podłożem, nawierzchnie placów i podjazdów.

Pamiętaj

- 1) Wyposażenie posesji może być ubezpieczone, jeśli ubezpieczono nieruchomość – dom jednorodzinny, mieszkanie, dom letniskowy, budynek niemieszkalny, budynek w budowie poza budynkiem wielomieszkaniowym w budowie. Nie ubezpieczysz wyposażenia posesji samodzielnie oraz gdy ubezpieczasz budynek wielomieszkaniowy.
 - 2) W ramach wyposażenia posesji nie są ubezpieczone te elementy posesji, działki rekreacyjnej, które nie są obiektami budowlanymi wymienionymi w OWU, na przykład trawnik.
 - 3) Wyposażeniem posesji nie jest na przykład namiot rozstawiony w ogrodzie, pawilon ogrodowy, żagiel, baldachim. Tego rodzaju konstrukcji nie ubezpieczamy na PZU Dom.
 - 4) Błazak lub inny obiekt budowlany (na przykład wykonany z drewna), który służy przechowywaniu mienia lub parkowaniu pojazdu, a nie jest budynkiem należy ubezpieczyć jako wyposażenie posesji.
 - 5) Sauna lub basen, jeśli są samodzielnym obiektem budowlanym to ubezpieczamy je jako wyposażenie posesji. Jeśli natomiast sauna lub basen wchodzi w skład budynku na cele rekreacyjne to ubezpieczamy je jako budynek niemieszkalny.
33. Ubezpieczeniem może być objęty tzw. **ogród zimowy** w ramach przedmiotu ubezpieczenia:
- 1) dom jednorodzinny, dom letniskowy, budynek niemieszkalny, budynek wielomieszkaniowy - jeśli co najmniej jedna ze ścian ogrodu zimowego jest ścianą wspólną z domem jednorodzinny, domem letniskowym, budynkiem niemieszkalnym wówczas taki ogród zimowy ubezpieczamy w ramach sumy ubezpieczenia budynku, odpowiednio zwiększając tę sumę ubezpieczenia;
 - 2) budynku niemieszkalnego - jeśli spełnia definicję budynku;
 - 3) wyposażenie posesji - jeśli ogród zimowy stanowi samodzielną lekką konstrukcję.
34. W ramach ubezpieczenia nieruchomości klient może ubezpieczyć również **rośliny ogrodowe**, które są posadzone w gruncie.

Uwaga

- 1) Rośliny ogrodowe mogą być objęte zakresem ubezpieczenia tylko jeśli będą ubezpieczane wraz z domem jednorodzinny, mieszkaniem, domem letniskowym.
 - 2) Rośliny ogrodowe są ubezpieczone od zdefiniowanych zdarzeń ubezpieczeniowych takich jak ogień, huragan, powódź – pełna lista ryzyk znajduje się w OWU.
35. Zależności pomiędzy dostępnością poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia prezentuje Tabela 7 i Tabela 8.

Rozszerzenie ubezpieczenia ruchomości domowych o mienie specjalne

§ 6

1. Możesz ubezpieczyć mienie specjalne w wartości kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej. **Wartość kolekcjonerska, zabytkowa lub artystyczna** to wartość, jaka jest możliwa do uzyskania na rynku (**wartość rynkowa**). Wartość ta z reguły może zostać oszacowana na podstawie specjalistycznej wyceny (na przykład rzeczoznawcy) lub poprzez porównanie cen transakcyjnych przedmiotów o tych samych lub zbliżonych cechach.

Uwaga

Takie mienie wówczas ubezpieczamy w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych jako oddzielny przedmiot/grupę przedmiotów wraz ze wskazaniem jednostkowych sum ubezpieczenia. Potrzebne będą dodatkowe informacje.

2. Mienie specjalne można ubezpieczyć wyłącznie w przypadku:
 - 1) uprzedniego lub równoczesnego ubezpieczenia co najmniej ruchomości domowych znajdujących się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, w którym znajduje się to mienie specjalne;
 - 2) jeśli dom jednorodzinny lub mieszkanie, w którym znajduje się to mienie specjalne spełnia warunki określone w § 11 OWU;
 - 3) dodatkowo w przypadku, gdy łączna suma ubezpieczenia tego mienia specjalnego przekracza 100 000 zł, spełniony musi być warunek posiadania przez to mieszkanie lub dom jednorodzinny alarmu z interwencją ochrony.
3. Mienie specjalne jest wymienione w polisie w pozycji „Mienie specjalne”. Jeżeli przy zawarciu umowy wybrano pozycję kolekcja: obrazów, broni, itd. do umowy ubezpieczenia **obligatoryjnie** musi zostać dołączony wykaz ubezpieczonych przedmiotów wraz z ich dokładnym opisem oraz sumą ubezpieczenia dla pojedynczego przedmiotu. Wykaz ten musi być podpisany przez obie strony (PZU i Ubezpieczającego).
4. Jeśli wskazujesz kolejne pozycje dla mienia specjalnego w systemie sprzedażowym, to należy uzupełnić pole „Opis”. Pole to służy do wpisania:
 - 1) nazwy przedmiotu ubezpieczenia (w przypadku przedmiotów innych niż obraz oraz rzeźba, ponieważ dla nich przewidziane jest pole „Tytuł” – do podania tytułu dzieła);
 - 2) cech charakterystycznych mienia (na przykład zabrudzenia, zarysowania, popękania);
 - 3) czasu powstania dzieła;
 - 4) materiału i techniki wykonania;
 - 5) innych ważnych informacji, które mogą mieć wpływ na określenie wartości przedmiotu ubezpieczenia (na przykład cech charakterystycznych).
5. Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o mienie specjalne, którego wartość przekracza 20 000 zł, tylko wówczas, gdy przy zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczający przedstawi PZU:
 - 1) dokument, który potwierdza, że to mienie specjalne stanowi własność ubezpieczonego;
 - 2) wycenę, która potwierdza wartość tego mienia specjalnego;
 - 3) dokument, który potwierdza autentyczność tego mienia specjalnego, sporządzony przez eksperta domu aukcyjnego, biegłego sądowego, pracownika muzealnego lub konserwatora zabytków.
6. Jeżeli wśród mienia specjalnego znajdują się przedmioty, których wartość przekracza 20 000 zł, do oferty należy dołączyć wykaz mienia specjalnego – załącznik nr 1 do Wytocznych. Wykaz musi być zweryfikowany i potwierdzony przed przekazaniem do oceny UW na kolejny poziom w Everest. W przypadku ubezpieczenia mienia specjalnego o łącznej sumie ubezpieczenia przekraczającej 20 000 zł wymagane jest wypełnienie formularza oceny ryzyka znajdującego się w systemie sprzedażowym.
7. Należy dążyć do jak najbardziej precyzyjnego opisu przedmiotów ubezpieczenia. Opis powinien zawierać:
 - 1) nazwę przedmiotu i tytuł pracy (jeśli występuje);
 - 2) nazwisko autora lub nazwę warsztatu, w którym przedmiot został wykonany (producenta);
 - 3) wymiary (w przypadku obrazów wymiary płótna w świetle ramy), waga (w przypadku wyrobów jubilerskich);
 - 4) czas powstania;
 - 5) materiał i technikę wykonania;
 - 6) cechy charakterystyczne (na przykład uszkodzenia, oznakowanie, ślady konserwacji);
 - 7) sumę ubezpieczenia.
8. W przypadku ubezpieczenia przedmiotów o wartości jednostkowej przekraczającej 20 000 zł, należy dołączyć do umowy dokumenty wymienione w ust. 5.
9. W przypadku ubezpieczenia przedmiotów o łącznej wartości powyżej 100 000 zł przed zawarciem umowy w miejscu ubezpieczenia musi zostać przeprowadzona przez przedstawiciela PZU lustracja mienia. Celem lustracji jest potwierdzenie informacji zawartych w formularzu oceny ryzyka znajdującego się w systemie sprzedażowym.

10. Z lustracji należy sporządzić dokumentację fotograficzną przedmiotów ubezpieczenia, która w formie elektronicznej musi zostać dołączona do umowy ubezpieczenia. Należy również zweryfikować listę przedmiotów przyjętych do ubezpieczenia wraz ze stanem faktycznym.
11. Zdjęcia powinny przedstawiać ogólny wygląd przedmiotów ubezpieczenia oraz cechy umożliwiające ich identyfikację oraz wycenę w przypadku szkody (na przykład sygnatury, podpis autora, uszkodzenia, charakterystyczne cechy). Zdjęcia powinny być wyraźne. Obrazy powinny być fotografowane na wprost (awers i rewers). Przedmioty trójwymiarowe powinny być fotografowane z czterech stron. Przy fotografowanych przedmiotach należy umieścić skalę (na przykład standardowe pudełko zapalek). W przypadku przedmiotu o wartości powyżej 20 000 zł dokumentacja zdjęciowa musi zawierać co najmniej 2 zdjęcia.
12. Umowa ubezpieczenia w zakresie mienia specjalnego nie może zostać zawarta w przypadku:
 - 1) niewypełnienia formularza oceny ryzyka, w przypadku, o którym mowa w ust. 9;
 - 2) ustalenia:
 - a) złego stanu technicznego przedmiotu ubezpieczenia, lub
 - b) złego stanu technicznego domu jednorodzinnego lub mieszkania wynikającego z nieprzeprowadzania bieżących napraw i prac konserwacyjnych oraz remontów, który powoduje wysokie prawdopodobieństwo powstania szkód w przedmiotach objętych ochroną ubezpieczeniową, lub
 - c) braku wymaganych zabezpieczeń antywłamaniowych, albo stwierdzenia złego stanu technicznego tych zabezpieczeń, tak że w wyniku tego nie spełniają one swojej roli.
13. Wszystkie przedmioty wskazane w ramach mienia specjalnego ubezpieczone są w wartości rynkowej.
14. **Ruchomości domowe, które nie mają wartości kolekcjonerskiej, zabytkowej lub artystycznej** (na przykład powszechnie dostępne meble, biżuteria, książki, obrazy, rysunki lub inne elementy dekoracji wnętrz) są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych.

Warunki zabezpieczenia mienia

§ 7

1. Możesz ubezpieczyć nieruchomość lub ruchomości domowe, jeżeli spełnione są warunki zabezpieczenia mienia określone w OWU. Należy zapoznać klienta z minimalnymi wymaganiami zabezpieczenia mienia i w ścieżce ofertowania zaznaczyć odpowiedź na pytania zgodnie z oświadczeniem klienta.
2. Wyklucza się możliwości ubezpieczenia pustostanów oraz budynków nieużytkowanych, które są zaniebane, przeznaczone do rozbiórki lub takie, do których swobodny dostęp mogą mieć osoby postronne, a także budynków, w których ma być ubezpieczone mienie od kradzieży z włamaniem, a które nie spełniają wymaganych zabezpieczeń. Wszystkie **drzwi**, przez które można dostać się do wnętrza mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, uważamy za **drzwi zewnętrzne**, chyba że nie da się ich otworzyć z zewnątrz, czyli nie są wyposażone w zamek lub klamkę zewnętrzną.

Pamiętaj

Jeżeli do domu jednorodzinnego lub domu letniskowego wchodzi się przez ganek, wiatrołap, oranżerię lub inne pomieszczenie, i drzwi, które się tam znajdują, nie spełniają wymogów zabezpieczeń zgodnie z OWU (na przykład zamontowany zamek nie jest wielozastawkowy), to dopuszczamy przyjęcie do ubezpieczenia mienia, pod warunkiem, że kolejne drzwi prowadzące z tych pomieszczeń spełniają wymagania dotyczące zabezpieczeń zgodnych z OWU.

3. Jeśli nieruchomość nie spełnia któregoś z warunków dotyczących zabezpieczenia mienia, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia, musisz uzyskać zgodę osoby uprawnionej.
4. Na podstawie indywidualnej oceny ryzyka możemy określić w umowie indywidualne warunki zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (na przykład w ubezpieczeniu ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem na wysokie sumy ubezpieczenia może być wymagane zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego w postaci alarmu z interwencją ochrony).

Szacunkowa wycena nieruchomości

§ 8

1. Zbyt niska suma ubezpieczenia może oznaczać, że klient będzie w stanie pokryć jedynie część kosztów naprawy po szkodzie. Dlatego tak ważne jest, aby realnie wycenić wartość majątku – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości domowych. Pamiętaj, że wartość przedmiotu ubezpieczenia może się zmieniać, na przykład w wyniku remontu czy inflacji.
2. System sprzedażowy podpowiada szacunkową wartość dla domu jednorodzinnego oraz mieszkania.
3. Szacunkowa wartość obliczana jest na podstawie algorytmu opracowanego przez podmiot zewnętrzny.
4. Szacunkowa wycena dla domu jednorodzinnego i mieszkania opiera się na odpowiedziach udzielonych w systemie oraz podanym adresie miejsca ubezpieczenia. Należy w związku z tym zadbać o poprawność wprowadzonych danych.
5. Wartość obliczona przez system sprzedażowy to punkt wyjścia, który może wymagać korekty, aby suma ubezpieczenia lepiej odzwierciedlała realną wartość nieruchomości.

Suma ubezpieczenia

§ 9

1. Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa ubezpieczający.
2. Skorzystaj z szacunkowej wyceny wartości domu jednorodzinnego lub mieszkania w systemie sprzedażowym i wraz z klientem ustal ostateczną wartość sumy ubezpieczenia.
3. W umowie ubezpieczenia nie określasz, w jakiej wartości zostanie ustalone odszkodowanie (wartość: nowa, rzeczywista, rynkowa) dla przedmiotu ubezpieczenia – tę wartość wyznacza system sprzedażowy - zgodnie z zapisami OWU.
4. Jeśli w domu jednorodzinnym starszym niż 50 lat i o konstrukcji niepalnej przeprowadzono w ciągu ostatnich 20 lat remont generalny, wówczas odszkodowanie jest ustalane w wartości nowej.
5. W umowie określasz **rok budowy** budynku. Jeśli budynek wybudowano przed 1950 r. (ale ubezpieczający nie może ustalić dokładnego roku budowy), a z jego stylu architektonicznego, użytych materiałów wynika, że został on wzniesiony na przykład w latach 20., 30. XX w., w umowie wpisz odpowiednio: 1925 r., 1935 r. Jeśli budynek został wybudowany w XIX w. lub wcześniej i nie jest znana dokładna data jego budowy, w umowie wpisz 1899 r.

Uwaga

Jeśli budynek został wybudowany praktycznie na nowo na starych fundamentach, to za rok budowy uznajemy rozpoczęcie prac budowlanych. W pozostałych kwestiach znaczenie ma w jakim zakresie jest ingerencja w starą konstrukcję domu. Takie kwestie będą rozpatrywane indywidualnie.

6. W **umowie wznowionej** każdorazowo należy zweryfikować sumy ubezpieczenia. Weź wówczas pod uwagę przeprowadzone remonty i modernizacje budynku oraz zmianę cen materiałów i kosztów budowlanych. Ustal także, czy budynek dotychczas ubezpieczany jako w budowie, nadal powinien być tak ubezpieczany.
7. W ubezpieczeniu wyposażenia posesji, ruchomości domowych, stałych elementów ustal jedną sumę ubezpieczenia dla poszczególnych grup przedmiotów ubezpieczenia (na przykład dla wyposażenia posesji suma ubezpieczenia powinna odpowiadać łącznej wartości wszystkich obiektów na ubezpieczonej posesji). Tę samą zasadę stosuj do ruchomości domowych, stałych elementów.
8. W ramach sumy ubezpieczenia można ustalić limit na ryzyka kradzieżowe, który może być niższy niż suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczający w systemie sprzedażowym może wskazać 0 zł.

Uwaga

Wskazanie w systemie sprzedażowym limitu na ryzyka kradzieżowe w wysokości 0 zł dla danego przedmiotu ubezpieczenia oznacza, że w zakresie tego przedmiotu nie ma odpowiedzialności za ryzyka kradzieżowe. Warto zwrócić uwagę klienta w trakcie ofertowania i badania potrzeb czy jest to zgodne z jego oczekiwaniami.

9. Zgodnie z § 46 OWU w ubezpieczeniu nieruchomości i ruchomości domowych stosujemy limity odpowiedzialności.

10. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu nieruchomości i ruchomości domowych nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Przeglądy techniczne

§ 10

1. Właściciel nieruchomości musi pamiętać o wykonywaniu określonych przepisami prawa okresowych przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz ich okresowych kontroli. Odpowiadamy za szkody, które ubezpieczony wyrządził wskutek rażącego niedbalstwa, jeśli szkoda powstała w następstwie niewykonania okresowych przeglądów technicznych: przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, przewidzianych przez prawo budowlane - miejsca, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe lub ubezpieczonego mieszkania lub domu: jednorodzinnego lub letniskowego, budynku: wielomieszkaniowego lub niemieszkalnego lub w budowie, jeśli wiek tego domu lub budynku na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 50 lat.
2. Odszkodowanie za powyższe szkody w ubezpieczeniu wyżej wymienionych nieruchomości PZU SA wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia dla wyliczonych powyżej przedmiotów ubezpieczenia, nie więcej niż 50% tej sumy ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) oraz w ubezpieczeniu ruchomości domowych w granicach sumy ubezpieczenia dla ruchomości domowych, które znajduje się w wyliczonych powyżej nieruchomościach, nie więcej niż 50% tej sumy ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) i nie więcej niż do limitów odpowiedzialności wskazanych w OWU.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 11

1. Przy oferowaniu ubezpieczenia PZU Dom pamiętaj o wyłączeniach odpowiedzialności. **Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziesz w OWU.**
2. Dla przykładu, zgodnie z OWU w ubezpieczeniu nieruchomości i ruchomości domowych, przede wszystkim miej na uwadze to, że nie ponosimy odpowiedzialności - w szczególności za szkody powstałe w następstwie:
 - 1) zalania wskutek opadu poprzez niezamknięte, nieszczelne lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia, uszczelnienia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) zalania wskutek opadu poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy lub okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 3) pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 4) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz ich okresowych kontroli (z uwzględnieniem § 6 ust. 2 OWU), jeśli obowiązek ich wykonania należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 5) zniszczenia przedmiotu na skutek rozlania lub wylania wody lub innej cieczy na niego. Jednak odpowiadamy za szkodę, gdy szkoda powstała w następstwie zalania lub na skutek dewastacji;
 - 6) zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, które powstało na skutek wypadnięcia tego przedmiotu do wody lub innej cieczy;
 - 7) zachorowania lub śmierć z przyczyn naturalnych zwierząt domowych;
 - 8) uszkodzenia matryc w sprzęcie elektronicznym. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda powstała w następstwie: dymu i sadzy, eksplozji, gradu, huku ponaddzwiękowego, huraganu, lawiny, ognia, opadu, osuwania się ziemi, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, zalania, zapadania się ziemi, przepięcia, dewastacji;

- 9) wady tego przedmiotu, jego niewłaściwego użytkowania, jego niewłaściwej konserwacji lub zużycia się jego elementów, w wyniku których przedmiot ubezpieczenia przestał działać lub działa nieprawidłowo. To wyłączenie nie dotyczy:
 - a) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła,
 - b) sytuacji, gdy następstwem powyższego zdarzenia są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
- 10) zalania wskutek opadu z powodu braku lub niepełnego pokrycia dachowego w budynku (na przykład podczas wymiany dachu). To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy brak dachu lub niepełne pokrycie dachowe zostało spowodowane: eksplozją, gradem, hukiem ponaddzwiękowym, huraganem, lawiną, ogniem, osuwaniem się ziemi, piorunem, powodzią, śniegiem i lodem, upadkiem statku powietrznego, upadkiem drzew lub masztów, trzęsieniem ziemi, dewastacją;
- 11) kradzieży. To wyłączenie nie dotyczy:
 - a) kradzieży z włamaniem polegającej na pokonaniu przez sprawcę zabezpieczeń, o których mowa w § 11 OWU – w ubezpieczeniu nieruchomości i w ubezpieczeniu ruchomości domowych,
 - b) kradzieży ruchomości domowych na zewnątrz,
 - c) kradzieży zwierząt domowych w Polsce,
 - d) rabunku w miejscu ubezpieczenia,
 - e) rabunku poza miejscem ubezpieczenia.

Prowadzenie działalności gospodarczej w nieruchomości oraz najem nieruchomości

§ 12

1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek wielomieszkaniowy, w którego części prowadzona jest działalność gospodarcza – zgodnie z OWU.
2. Jeśli w domu letniskowym, budynkach w budowie lub budynku niemieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza to przedmiot nie może być objęty ubezpieczeniem PZU Dom. Ofertę należy przekierować na MSP.
3. Wytyczne, na jakim produkcie należy ubezpieczyć nieruchomość prezentuje Tabela 9.
4. Rodzaj działalności (PKD) wybierasz w systemie sprzedażowym podczas ofertowania. Każde PKD ma przypisaną automatycznie w systemie klasę ryzyka (1, 2, 3 lub 4).
5. Ubezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku wielomieszkaniowego możesz zawrzeć bez zgody osoby uprawnionej, tylko wówczas, gdy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, kwalifikuje się do 1 lub 2 klasy ryzyka. Dla 3 klasy ryzyka, wniosek zostanie oceniony przez osobę uprawnioną (generuje się zagadnienie underwritingowe). Do oceny wniosku należy załączyć informacje dotyczące:
 - 1) skali prowadzonej działalności gospodarczej;
 - 2) jakie dodatkowe zabezpieczenia przeciwogniowe, przeciwpowodziowe itp. posiada nieruchomość jeśli dane ryzyko jest zwiększone.
6. Jeśli dane PKD ma przypisaną klasę 4 ryzyka to taka umowa nie może być zawarta jako umowa PZU Dom, a w systemie pojawi się odpowiednia walidacja.

Uwaga

- 1) Aby określić, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzony jest w nieruchomości weź pod uwagę **faktyczny rodzaj działalności**, a nie rodzaj, który wynika z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS. Na przykład: klient w ubezpieczanym mieszkaniu ma zarejestrowaną firmę budowlaną lub transportową, a faktycznie w nieruchomości jest prowadzone tylko biuro, wówczas należy zaznaczyć, że prowadzona jest działalność biurowa.
- 2) Gdy w domu lub mieszkaniu prowadzona jest działalność, która polega na **samozatrudnieniu** i praca jest wykonywana przy komputerze, na przykład: dziennikarz, programista, grafik, tłumacz, w systemie sprzedażowym nie musisz zaznaczać że w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.
7. W ubezpieczeniu ruchomości domowych w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym ochroną ubezpieczeniową obejmujemy **sprzęt do prowadzenia działalności** rozumiany jako ruchomości domowe, które ubezpieczony lub domownik kupił w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wykorzystuje je do wykonywania pracy zarobkowej lub w życiu prywatnym. Za ten sprzęt odpowiadamy do limitu wskazanego w OWU.

Uwaga

Jeśli wartość tego sprzętu przekracza limit wskazany w OWU lub jeśli ubezpieczający chce ubezpieczyć sprzęty potrzebne tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, zawniioskuj przez manualne warunki szczególne o zakres ubezpieczenia dla sprzętu służącego do prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas uprawniona osoba musi ocenić Twój wniosek pod kątem ryzyka.

8. W systemie sprzedażowym należy zaznaczyć czy nieruchomość (dom jednorodzinny, mieszkanie) **przeznaczona jest na wynajem**, to znaczy czy w okresie ubezpieczenia nieruchomość będzie wynajmowana:
- 1) na cele mieszkalne;
 - 2) na cele rekreacyjno – mieszkalne;
 - 3) do prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga

- 1) Jeśli cała nieruchomość będzie wynajmowana osobom trzecim do prowadzenia działalności gospodarczej, zaproponuj klientowi ubezpieczenie MSP.
 - 2) Nawet jeśli nieruchomość jest wynajmowana częściowo również należy zaznaczyć, że jest przeznaczona na wynajem.
9. Najem na cele mieszkalne:
- 1) Jeśli właścicielem nieruchomości jest:
 - a) osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i nieruchomość jest:
 - wynajmowana na krótkie pobyty lub
 - najmem zarządza zarządca wynajęty przez ubezpieczonego lub
 - ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości i wynajmuje w ramach tej działalności tę nieruchomość,to wtedy **musisz zaznaczyć** w umowie ubezpieczenia, że w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (na przykład PKD 55. 20.Z),
 - b) podmiot gospodarczy i spełnione są powyższe warunki zaproponuj ubezpieczenie MSP;
 - 2) jeśli mieszkanie, dom jednorodzinny są wynajmowane długookresowo jednemu najemcy (najem okazjonalny) – **nie musisz zaznaczać** w umowie ubezpieczenia, że w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, chyba że faktycznie działalność gospodarcza jest prowadzona i polega na wynajmie mieszkań (PKD 68.20.Z).
10. Jeśli właścicielem domu letniskowego jest osoba fizyczna i dom jest wynajmowany osobom trzecim krótkoterminowo wówczas należy zaznaczyć że taki dom letniskowy jest przeznaczony na wynajem.

Lustracja miejsca ubezpieczenia

§ 13

1. Lustracja to oględziny ubezpieczonego mienia. Dokonuje jej przedstawiciel PZU i ocenia ryzyko ubezpieczeniowe.
2. Celem lustracji jest ustalenie:
 - 1) czy mieszkanie, dom lub budynek niemieszkalny spełniają określone w OWU warunki do zawarcia umowy ubezpieczenia;
 - 2) czy mieszkanie, dom, budynek są zamieszkane lub użytkowane;
 - 3) czy budynek ma palną konstrukcję;
 - 4) stanu technicznego zabezpieczeń.
3. **Lustracja** miejsca ubezpieczenia jest obowiązkowa dla nowych umów oraz umów wznowionych, jeśli któryś z parametrów znaczących dla lustracji uległ zmianie, w następujących przypadkach:

Tabela 4.

Lustracja mienia.

Przedmiot ubezpieczenia	konstrukcja	formularz lustracji podnosi się gdy
Dom jednorodzinny lub budynek wielomieszkaniowy	palna	SU dla przedmiotu > 2 000 000 zł lub rok budowy <1960 r
	niepalna	SU dla przedmiotu > 10 000 000zł lub rok budowy <1920 r i niezamieszkały na stałe albo rok budowy<1803 r
Mieszkanie	nd	SU> 10 000 000 zł
Dom letniskowy lub budynek niemieszkalny	palna	SU dla przedmiotu > 200 000 zł lub rok budowy <1980 r
	niepalna	SU dla przedmiotu > 400 000 zł
Ruchomości domowe w domu jednorodzinny lub mieszkaniu	nd	SU > 1 000 000 zł
Ruchomości domowe w domu letniskowym	nd	SU > 300 000 zł
Mienie specjalne	nd	SU > 100 000 zł

Odpowiedzi na pytania o stan nieruchomości udzielaj w systemie sprzedażowym.

4. Jeśli podczas lustracji stwierdzisz, że przedmiot ubezpieczenia:
 - 1) nie spełnia określonych w OWU warunków do zawarcia umowy ubezpieczenia (na przykład brak lub zły stan techniczny stolarki okiennej lub drzwiowej, uszkodzenia dachu w wyniku szkody huraganowej, zły stan techniczny instalacji spowodowany brakiem konserwacji lub remontów),
 - 2) nie spełnia określonych w OWU zabezpieczeń (na przykład brak tych zabezpieczeń albo są w złym stanie technicznym, w wyniku czego nie spełniają swojej roli)
 – skontaktuj się w sprawie tego ubezpieczenia z osobą uprawnioną, gdyż jeżeli przedmiot ubezpieczenia nie spełnia wymogów z OWU, umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć tylko za zgodą tej osoby uprawnionej. Wówczas zalecamy wykonanie zdjęć przedmiotu ubezpieczenia, w szczególności tych elementów, które są w złym stanie – zdjęcia załącz do oferty w systemie sprzedażowym.
5. Jeśli przedmiot ubezpieczenia narażony jest na zwiększone ryzyko na przykład osuwania się ziemi (dom lub budynek znajduje się w okolicy, w której już wystąpiły szkody osuwiskowe i jest bezpośrednio zagrożony ryzykiem osuwania się ziemi), umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć tylko za zgodą osoby uprawnionej.

Cesja**§ 14**

1. Cesja to umowa, na podstawie której cedent przenosi na cesjonariusza prawo do odszkodowania przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń osoby trzeciej wobec niego.
2. Cesję praw z umowy ubezpieczenia regulują odrębne przepisy wewnętrzne PZU.
3. W systemie sprzedażowym należy uzupełnić informację o tym, czy została dokonana cesja prawa do odszkodowania, zanim przejdziesz do kalkulacji składki. Informacje o cesjonariuszu, sumie cesji uzupełniasz po obliczeniu składki.

Zawarcie umowy w zakresie ubezpieczenia mienia a czynniki zrównoważonego rozwoju**§ 15**

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje wraz z rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z 4 czerwca 2021 r., które zawiera kryteria m.in. dla działalności ubezpieczeniowej musisz powiadomić klienta o tym, że produkt realizuje cele związane ze zrównoważonym rozwojem. W rozmowie z klientem zachęć klienta, żeby zapoznał się z materiałami zamieszczonymi na stronie www.pzu.pl o produkcie PZU Dom, w których w przystępny sposób w formie poradnika opisaliśmy jak można ograniczyć ryzyko pożarowe. Jeśli przyjmujesz do ubezpieczenia dom jednorodzinny, w którym zainstalowane są zabezpieczenia przeciwpożarowe, rozumiane zgodnie z §

2 pkt 74 OWU (definicja poniżej), osoba uprawniona może udzielić zniżki za zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe to wyprodukowany przez wyspecjalizowany podmiot system przegród (zapór) przeciwpowodziowych, składający się na przykład:

- 1) ze słupów końcowych (prowadnic), montowanych na stałe lub czasowo w otworach (gniazdach) kotwiących przed drzwiami zewnętrznymi, balkonowymi, tarasowymi, bramami garażowymi, oknami i innymi otworami (na przykład otworami piwnicznymi) w ścianach domu jednorodzinnego oraz
 - 2) z ruchomych belek (paneli) zaporowych wraz z uszczelnieniem, dopasowanych i wsuwanych poziomo między słupy końcowe (prowadnice)
- tworzących szczelną konstrukcję przeznaczoną do zapobiegania skutkom przedostania się wody w wyniku powodzi do domu jednorodzinnego wskazanego w umowie ubezpieczenia.
2. Zniżka może być udzielona:
- 1) na ekranie *Kalkulacja składki* w sekcji *Zniżki/ zwwyżki*. Jest ona dostępna dla sprzedawcy, natomiast aby została udzielona musi zaakceptować ją osoba uprawniona;
 - 2) jeśli w ofercie ubezpieczenia wybrano dom jednorodzinny i występuje co najmniej jedno z pokryć:
 - a) nieruchomości,
 - b) ruchomości domowe,
 - c) stałe elementy;
 - 3) jeśli klient posiada zabezpieczenia przeciwpowodziowe (vide definicja powyżej);
 - 4) jeśli fakt posiadania zabezpieczeń przeciwpowodziowych klient udokumentuje rachunkiem, fakturą lub innym dokumentem potwierdzającym ich posiadanie.

Rozdział 3

Ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance

§ 16

1. Ubezpieczenie Pomoc w Domu - assistance jest **ubezpieczeniem assistance**, w którym **organizujemy** oraz **pokrywamy koszty** usług assistance w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Usługi są realizowane dla ubezpieczonego (osoby fizycznej) wskazanego w polisie oraz domowników.
2. Wariant **Komfort** klient otrzymuje wraz z ubezpieczeniem mieszkania lub domu jednorodzinnego albo wraz z ubezpieczeniem ruchomości domowych lub stałych elementów w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.
3. Zalecamy oferowanie wariantu **Super** lub **Super Plus**, ponieważ:
 - 1) oferują **więcej usług**;
 - 2) mają **wyższe limity** odpowiedzialności;
4. W wariantcie **Super Plus** dodatkowo:
 - 1) w razie **awarii sprzętu RTV, AGD, PC** – organizujemy, naprawę sprzętu (wiek do 8 lat) i pokrywamy jej koszty (z transportem). Jeżeli naprawa okaże się nieopłacalna, pokrywamy koszt transportu do serwisu i z powrotem;
 - 2) w razie **awarii oprogramowania** – organizujemy zdalną pomoc informatyka i pokrywamy jej koszty.
5. Opis świadczonych usług w poszczególnych wariantach ubezpieczenia, limity odpowiedzialności oraz zasady świadczenia tych usług znajdziesz w OWU.
6. Powiedz ubezpieczonemu jak może skorzystać z usług assistance. Należy zawiadomić Centrum Pomocy o wypadku ubezpieczeniowym, dzwoniąc pod numer infolinii wskazany w polisie oraz podać:
 - 1) imię i nazwisko ubezpieczonego;
 - 2) adres miejsca ubezpieczenia;
 - 3) numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy może skontaktować się z ubezpieczonym (lub osobą działającą w jego imieniu);
 - 4) opis wypadku ubezpieczeniowego i rodzaj potrzebnej pomocy.Zwróć ubezpieczonemu uwagę, że z odpowiedzialności PZU wyłączone są koszty usług assistance, które poniósł ubezpieczony bez zgody Centrum Pomocy.

Usługa assistance ochrona danych osobowych

§ 17

1. Celem usługi assistance ochrona danych osobowych jest zagwarantowanie klientowi ochrony w zakresie ochrony jego tożsamości. Usługa assistance ochrona danych osobowych to m.in. ostrzeżenie o wykorzystaniu danych klienta i próbie wyłudzenia kredytu lub pożyczki.

Pamiętaj

Usługa ochrony danych osobowych jest dostępna, jeśli w umowie ubezpieczenia PZU Dom masz ubezpieczenie Pomoc w Domu (niezależnie od wariantu) i ubezpieczenie ochrony prawnej w wariantcie Super.

2. Aby móc korzystać z ubezpieczenia ochrony danych osobowych, wskazany w polisie ubezpieczony musi aktywować tę usługę dzwoniąc pod numer telefonu Centrum Pomocy wskazany w polisie. Podczas zgłoszenia oraz na adres poczty elektronicznej (za pomocą e-mail) otrzymuje kod dostępu do usługi i rejestruje się na stronie internetowej <https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu>.
3. Podczas rejestracji na stronie internetowej <https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu> ubezpieczony:
 - 1) podaje swoje dane osobowe;
 - 2) potwierdza swoją tożsamość, według swego wyboru, za pomocą:
 - a) aplikacji mObywatel, tj. ubezpieczony będzie musiał zeskanować kod QR za pomocą którego przekaże dane do BIK zgodnie z procesem na stronie internetowej <https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu> albo
 - b) przelewu identyfikacyjnego online na kwotę 1 zł (ubezpieczony będzie musiał wykonać przelew z własnego konta bankowego na kwotę 1 zł - która nie będzie podlegała zwrotowi, na konto wskazane w procesie rejestracji; w przelewie tym w polu *nadawca przelewu* powinny pojawić się dane ubezpieczonego (jest to ważne w przypadku wspólnego rachunku bankowego).
4. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów **monitorowania użycia numeru PESEL ubezpieczonego**. Ubezpieczony jest powiadamiany SMS lub mailem, gdy wpłynie zapytanie o jego dane. W powiadomieniu tym podana będzie nazwa instytucji, w której złożono wniosek o kredyt lub pożyczkę z wykorzystaniem danych ubezpieczonego, oraz nr infolinii BIK, pod którym ubezpieczony będzie mógł uzyskać pomoc w wyjaśnieniu sprawy;

Przykład

Złodziej ukradł klientowi dowód osobisty i próbował wziąć kredyt na jego dane, ale klient wykupił polisę PZU Dom z usługą ochrony danych osobowych.

Klient otrzymał powiadomienie, że do BIK wpłynęło z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach zapytanie w związku z wnioskiem kredytowym złożonym przez osobę posługującą się danymi osobowymi klienta. Klient nie ubiegał się o kredyt, dlatego od razu zadzwonił pod numer infolinii BIK wskazany w powiadomieniu i udało mu się udaremnić wyłudzenie.

Rozdział 4

Ubezpieczenie OC

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 18

1. W ubezpieczeniu OC ochroną ubezpieczeniową obejmujemy odpowiedzialność cywilną osoby fizycznej wskazanej w polisie jako ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zdarzył się w Polsce.
2. W ubezpieczeniu OC ochroną ubezpieczeniową obejmujemy również odpowiedzialność cywilną:
 - 1) domownika, czyli osoby bliskiej, która pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym albo osoby bliskiej, która nie pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nim mieszka (na przykład babcia pobierająca emeryturę). Zakres ubezpieczenia dla domownika jest taki sam jak dla ubezpieczonego wskazanego w polisie, na przykład, gdy dziecko ubezpieczonego przez swoją nieuwagę stłucze wazon w sklepie;

- 2) pomocy domowej. Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną w zakresie szkód wyrządzonych podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym, na przykład, gdy podczas przycinania żywopłotu ogrodnik uszkodzi krzew na posesji sąsiada;
- 3) najemcy. Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną w zakresie szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem najmowanego na przykład mieszkania, w tym gdy najemca zaprószy ogień i spowoduje pożar u sąsiada.
3. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadanym **mieszkaniem, domem**, budynkiem niemieszkalnym, budynkami w budowie, wyposażeniem posesji lub nagrobkiem dotyczy przedmiotów, które **należą do ubezpieczonego** na podstawie tytułu prawnego i służą wykonywaniu czynności życia prywatnego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy również szkód powstałych w związku z posiadaniem posesji lub działki rekreacyjnej, na której znajdują się te przedmioty.

Przykład

Klient jest właścicielem dwóch nieruchomości, ale tylko dla jednej wykupił ubezpieczenie PZU Dom.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC zostaną objęte obie nieruchomości (o ile znajdują się w Polsce).

Pamiętaj

- 1) Zwróć uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej w przypadku jeśli klient jest właścicielem więcej niż jednej nieruchomości.
- 2) Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym można rozszerzyć na terytorium całego Świata. Natomiast odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem nieruchomości na własność dotyczy tylko nieruchomości w Polsce.
4. Przykładowe szkody wyrządzone osobie trzeciej przez osobę wskazaną w polisie jako ubezpieczony oraz domownika, które obejmuje ochrona ubezpieczeniowa:
 - 1) podczas opieki nad niepełnoletnimi dziećmi;
 - 2) posiadania ogrodu lub wyposażenia posesji;
 - 3) utrzymywania chodników przy posesji;
 - 4) używania na własne potrzeby wind, podjazdów, platform schodowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz sprzętu medycznego;
 - 5) posiadania instalacji fotowoltaicznej;
 - 6) wykonywania nieodpłatnie pomocy sąsiedzkiej;
 - 7) używania cudzego mienia na podstawie umowy;
 - 8) posiadania zwierząt domowych, gospodarskich;
 - 9) używania dronu o masie startowej do 0,25 kg;
 - 10) używania m.in. roweru elektrycznego, urządzenia wspomagającego ruch (np. hulajnogi), hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, modelu lub pojazdu zabawkowego z napędem silnikowym, w tym zdalnie sterowanego;
 - 11) nauki zawodu w szkole.
5. Należy pamiętać, że w ramach ubezpieczenia OC w pakiecie PZU Dom ochroną ubezpieczeniową obejmujemy odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym osoby fizycznej wskazanej w polisie jako ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zdarzył się w Polsce.

Uwaga

Jeśli na przykład klient posiada budynek wielomieszkaniowy i jest w nim kilka lub kilkanaście mieszkań, które wynajmuje i prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie, to ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie jest odpowiednim ubezpieczeniem dla tego klienta i należy mu zaproponować OC ogólną.

6. Dodatkowo w ramach sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC w odniesieniu do **szkód wodno-kanalizacyjnych** – oprócz standardowej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa (na przykład art. 415 Kodeksu cywilnego) – ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody spowodowane bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania,

klimatyzacyjnej, wodnej, kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy bezpośrednie źródło powstania tej szkody znajduje się w mieszkaniu, domu lub budynku wskazanym w polisie.

Przykład

W pralce w mieszkaniu ubezpieczonego pękł wężyk doprowadzający wodę. Wyciekająca woda zalała łazienkę sąsiada mieszkającego piętro niżej.

Nasze ubezpieczenie obejmuje taką szkodę, mimo że nie ma tu bezpośredniej winy ubezpieczonego.

7. Ponadto w ramach sumy gwarancyjnej i do limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł – oprócz standardowej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa – ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody, jakie wyrządził domownik, który w chwili wyrządzenia tych szkód, nie ukończył 13 lat (zwany dalej „małoletnim”), gdy ubezpieczony wskazany w polisie lub domownik, zobowiązany do nadzoru nad tym małoletnim uczynił jednak zadość temu obowiązkowi albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru.

Przykład

Ubezpieczony spędzał z rodziną urlop w pensjonacie w Juracie. Jego najmłodsze dziecko (mimo opieki ojca) pomazało kredką ścianę w pokoju.

Ponieważ ubezpieczony miał w ramach ubezpieczenia PZU Dom wykupione ubezpieczenie OC, właściciel pensjonatu dostanie od nas odszkodowanie.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 19

Nie odpowiadamy między innymi za szkody:

- 1) wyrządzone domownikowi;
- 2) wyrządzone umyślnie;
- 3) wyrządzone wskutek wyczynowego uprawiania sportu;
- 4) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży: gotówki, papierów wartościowych, bonów towarowych, dzieł sztuki, biżuterii (z wyłączeniem okularów i zegarków na rękę);
- 5) polegające na powstaniu czystej straty finansowej;
- 6) wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa właściwego dla zobowiązania, z którego wynika odpowiedzialność ubezpieczonego;
- 7) wynikłe z nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych dokonanego przez osoby trzecie, w tym ataków hackerów, ataków na system komputerowy lub usługę sieciową;
- 8) powstałe z tytułu posiadania lub używania broni palnej, pneumatycznej, urządzeń do gry w paintball oraz amunicji do tej broni lub urządzeń;
- 9) powstałe podczas uczestnictwa w polowaniach;
- 10) w samochodach, ciągnikach, sprzęcie rolniczym, motorowerach, które osoba wskazana w polisie jako ubezpieczony lub domownik posiadała na podstawie umowy o korzystanie z cudzego mienia.

Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziesz w OWU.

Suma gwarancyjna

§ 20

1. Sumę gwarancyjną ustalasz w jednej wysokości na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia (na przykład 500 000 zł).
2. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 100 000 zł.
3. Zalecamy wybieranie wysokich sum gwarancyjnych, dlatego że potencjalne szkody mogą mieć bardzo duży rozmiar. Nawet w życiu prywatnym klient może wyrządzić szkody na osobie lub szkody rzeczowe o znacznej wartości (na przykład jeśli potrąci pieszego podczas jazdy rowerem, koszty leczenia poszkodowanego mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych a nawet więcej).

§ 21

Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zdarzyły się na terenie całego świata.

Uwaga

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej OC na cały świat nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z własnością nieruchomości poza Polską.

Rozdział 5 Ubezpieczenie ochrony prawnej

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia

§ 22

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie lub zwrot kosztów ochrony prawnej, jakie poniósł ubezpieczony, aby chronić swoje interesy prawne związane z życiem prywatnym w Polsce.
2. Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy również interesy prawne osoby bliskiej ubezpieczonego, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo nie pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nim mieszka (domownik) – w takim samym zakresie jak ubezpieczonego wskazanego w polisie.
3. Możesz zaoferować jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia:
 - 1) Ochrona Prawna Komfort;
 - 2) Ochrona Prawna Super.Warianty ubezpieczenia ochrony prawnej **nie różnią się** zakresem ubezpieczenia. Różnica natomiast jest w kosztach, jakie PZU pokrywa.
4. Klient może skorzystać z ubezpieczenia, w szczególności w związku z:
 - 1) dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (na przykład gdy sąsiad zniszczy Twoje ogrodzenie lub gdy pogryzie Cię pies sąsiada);
 - 2) obroną w zakresie prawa karnego i wykroczeń (na przykład gdy ubezpieczony zostanie oskarżony o nieumyślne przestępstwo);
 - 3) ochroną interesów prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i postępowań przed sądami administracyjnymi (na przykład gdy klient złożył zażalenie na decyzję odmowną dotyczącą przyznania zasiłku);
 - 4) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów (na przykład gdy nowo zakupiony telewizor z drugiej ręki ma wadę, którą ukrył sprzedający);
 - 5) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem, wydzierżawianiem, użyczaniem mienia (na przykład gdy właściciel mieszkania, które wynajmuje klient, żąda od niego zapłaty za wodę za okres, kiedy nie użytkował jeszcze mieszkania);
 - 6) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa spadkowego (na przykład gdy klient nie został ujęty w testamentie ojca, ale domaga się zachowku);
 - 7) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (na przykład jeśli klienta niesłusznie zwolniono z pracy, gdy przebywał na zwolnieniu lekarskim);
 - 8) ochroną danych osobowych ubezpieczonego (na przykład gdy złodziej posłużył się skradzionymi danymi klienta w celu wyłudzenia pieniędzy).

Pamiętaj

Sprawy związane z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem, wydzierżawianiem, użyczaniem mienia nie dotyczą już tylko mienia wskazanego w polisie.

Przykład

Klient jest właścicielem dwóch nieruchomości i obie wynajmuje, ale tylko dla jednej wykupił ubezpieczenie PZU Dom z ubezpieczeniem ochrony prawnej.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej będą objęte obie nieruchomości.

5. Ochroną ubezpieczeniową są objęte jedynie wypadki ubezpieczeniowe, do których doszło w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczony nie może skorzystać z ubezpieczenia, jeśli wypadek ubezpieczeniowy zdarzył się przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zwrot kosztów

§ 23

1. **Niezależnie od wariantu** ubezpieczenia pokryjemy lub zwrócimy klientowi koszty do wysokości sumy ubezpieczenia:
 - 1) opinii prawnych;
 - 2) wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego:
 - a) dla spraw, dla których stawka minimalna przekracza 360 zł – do trzykrotności stawki minimalnej określonej na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego,
 - b) dla spraw, dla których stawka minimalna nie przekracza 360 zł – do sześciokrotności stawki minimalnej określonej na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego;
 - 3) sądowe w sprawach cywilnych, karnych i koszty postępowania przed sądami administracyjnymi;
 - 4) postępowania administracyjnego;
 - 5) udzielenia informacji prawnej odnoszących się do nie więcej niż 10 wypadków ubezpieczeniowych, na przykład prześlemy wzory umów lub pism należących do powszechnego obrotu prawnego lub teksty obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych.
2. W wariantcie **Ochrona Prawna Super** dodatkowo pokryjemy lub zwrócimy klientowi koszty do wysokości sumy ubezpieczenia:
 - 1) zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej;
 - 2) postępowania egzekucyjnego, jeśli ubezpieczony jest wierzycielem;
 - 3) postępowania sądu polubownego;
 - 4) mediacji pozasądowej, jeśli była prowadzona za zgodą PZU i koszty mediacji sądowej;
 - 5) **poręczenia majątkowego** przewidzianego w prawie karnym (kaucji), aby ubezpieczony mógł uniknąć tymczasowego aresztowania.

Rozdział 6

Ubezpieczenie asystent zdrowotny

§ 24

1. Ubezpieczenie asystent zdrowotny zapewnia organizację i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych jeżeli wystąpił nieszczęśliwy wypadek, którego następstwem był uraz ortopedyczny. Ubezpieczonym jest osoba fizyczna wskazana imiennie w polisie oraz osoba bliska osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i z nim mieszka.
2. Świadczenia zdrowotne, z jakich może korzystać ubezpieczony, to:
 - 1) konsultacje lekarskie lekarzy wskazanych w OWU i konsultacje fizjoterapeuty;
 - 2) badania diagnostyczne: USG i RTG – wskazane w OWU;
 - 3) rehabilitacja – zabiegi rehabilitacyjne wskazane w OWU.
3. Limit świadczeń przysługuje dla każdego ubezpieczonego w odniesieniu do każdego wypadku ubezpieczeniowego i określony jest w OWU.
4. Powiedz ubezpieczonemu, jak może korzystać ze świadczeń zdrowotnych:
 - 1) ubezpieczony kontaktuje się z nami telefonicznie i dostarcza niezbędne dokumenty. Szkodę powinien zgłosić do 12 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) nasza decyzja jest pozytywna, jeśli wypadek ubezpieczeniowy zdarzył się w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony dostarczył wszystkie dokumenty i spełnił warunki z § 82 ust. 1 OWU. Decyzję wydajemy maksymalnie w terminie 30 dni;

- 3) w decyzji ubezpieczony otrzymuje numer infolinii PZU Zdrowie. Świadczenie medyczne może umawiać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;
- 4) konsultant umawia ubezpieczonego na konsultacje lekarskie i konsultacje fizjoterapeuty maksymalnie do 5 dni roboczych. Jeśli ubezpieczony wskazuje preferencje, termin może się wydłużyć;
- 5) świadczenia zdrowotne realizowane są w placówkach PZU Zdrowie lub w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne - wskazanych przez PZU Zdrowie, które zlokalizowane są w Polsce.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 25

1. Ubezpieczenie nie obejmuje organizacji i pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, które są konieczne m.in. z powodu:
 - 1) wypadków ubezpieczeniowych, które wynikają z brania udziału ubezpieczonego w bójkach. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony działał w obronie koniecznej;
 - 2) wyczynowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego;
 - 3) uprawiania przez ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka.
2. PZU nie organizuje i nie pokrywa kosztów świadczeń zdrowotnych, które powstały w następstwie chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub które są przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Jeśli przyczyną wypadku ubezpieczeniowego są zarówno choroba lub stan chorobowy, jak i przyczyna zewnętrzna, to odpowiedzialność PZU obejmuje uraz ortopedyczny, który jest następstwem przyczyny zewnętrznej. Jeśli nie można ustalić, jakie urazy ortopedyczne są wyłącznie następstwem działania przyczyny zewnętrznej, to PZU przyjmuje, że są one następstwem przyczyny zewnętrznej
Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziesz w OWU.

Rozdział 7 Ubezpieczenie NNW

§ 26

1. Ubezpieczenie NNW zapewnia ubezpieczonemu oraz jego bliskim pieniądze na wypadek utraty zdrowia lub życia wskutek nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji, omdlenia lub na skutek zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.
2. Ubezpieczonym może być każda osoba fizyczna, na rachunek której zawarte zostało to ubezpieczenie, imiennie wskazana w polisie.
3. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są:
 - 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku (na przykład złamanie nogi, śmierć);
 - 2) następstwa ataku epilepsji lub omdlenia (na przykład złamanie zęba, rozcięcie głowy);
 - 3) sam fakt wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego oraz śmierć w następstwie tego wypadku ubezpieczeniowego, o ile ubezpieczony posiadał taki zakres ubezpieczenia.
4. Ubezpieczony, który nie ukończył 30 lat, jest ubezpieczony również w zakresie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego. Jeżeli ubezpieczony ma 30 lat lub więcej, za opłatą **dodatkowej składki**, możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zawał serca lub krwotok śródczaszkowy. Jeżeli ubezpieczony ma więcej niż 65 lat i przez ostatnie 2 lata nie miał ubezpieczenia od zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego, wówczas generuje się zagadnienie underwritingowe i uprawniona osoba musi ocenić Twój wniosek pod kątem ryzyka. Wiek ubezpieczonego liczymy na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia.
5. Możesz zaproponować ubezpieczonemu **jeden z dwóch wariantów** odrębnie dla każdego ubezpieczonego: **Standardowy** lub **Standardowy Plus**. Warianty różnią się rodzajem wypłacanych świadczeń.
6. W obu wariantach wypłacamy świadczenie:

Tabela 5.

Świadczenia w NNW.

Rodzaj świadczenia	Wysokość świadczenia
z tytułu śmierci	– w następstwie nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji, omdlenia – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – na skutek zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia Świadczenie jest należne, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż w ciągu 24 miesięcy od wypadku ubezpieczeniowego.
z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia	– w wysokości równej iloczynowi procentu sumy ubezpieczenia określonego w rubryce „% sumy ubezpieczenia” w tabeli z § 85 ust. 4 OWU oraz sumy ubezpieczenia – jeżeli w ramach tego samego wypadku ubezpieczeniowego powstanie więcej niż jedno uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wymienione w tabeli, ubezpieczony otrzyma sumę świadczeń za każde z uszkodzeń ciała wskazanych w tabeli, ale nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia – ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie z tytułu skręcenia tego samego stawu, niezależnie od tego, ile tych wypadków ubezpieczeniowych wystąpiło w okresie ubezpieczenia
za fakt wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego	– w wysokości 20% sumy ubezpieczenia i tylko jeden raz w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego, który to jest zawał serca lub krwotok śródczaszkowy, oraz ile tych wypadków ubezpieczeniowych wystąpiło w okresie ubezpieczenia

- Dodatkowo** w wariantcie **Standardowym Plus** zwracamy **koszty leczenia** do 20% sumy ubezpieczenia:
 - w przypadku kosztów poniesionych w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku (na przykład następstw ukąszenia przez kleszcza, ugryzienia przez psa lub wypadku komunikacyjnego);
 - w przypadku kosztów poniesionych w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia zwróci podlegają **tylko koszty** poniesione w związku z leczeniem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wymienionego w ww. tabeli.
- Jeśli wypłacimy świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a następnie w ciągu 24 miesięcy od wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony umrze w następstwie tego wypadku, to świadczenie z tytułu śmierci wypłacimy pomniejszone o wypłaconą wcześniej kwotę z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
- Jeżeli ubezpieczony umrze w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego, za które otrzymał świadczenie, to uposażony otrzyma świadczenie za jego śmierć w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że wypłata świadczenia za fakt wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego nie pomniejsza wypłaty świadczenia za śmierć w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.
- Jeżeli ubezpieczony miał kolejny zawał lub krwotok śródczaszkowy, za które świadczenie mu było nienależne, i zmarł, wypłacimy uposażonemu świadczenie za śmierć w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
- Nie odpowiadamy między innymi za nawykowe (nawrotowe) zwichnięcia stawów i patologiczne, marszowe złamania kości. Wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU.
- Jeśli ubezpieczający zawiera umowę w zakresie ubezpieczenia NNW na rachunek osoby trzeciej (ubezpieczonego), wówczas może wskazać uposażonego jedynie za zgodą ubezpieczonego.

Uwaga

Skan dokumentu zawierającego zgodę ubezpieczonego na wskazanie uposażonego dołączasz do polisy w systemie sprzedażowym.

Rozdział 8

Postanowienia wspólne

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 27

1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zbadaj wymagania i potrzeby klienta (dotyczy każdej umowy: nowej, wznowionej, dosprzedaży ryzyk) oraz zaproponuj klientowi umowę zgodną z tymi wymaganiami i potrzebami.
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia możemy uzależnić od udokumentowania danych, które podałeś nam ubezpieczający, a o które pytaliśmy w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
3. Jeśli umowę ubezpieczenia zawiera osoba, która nie jest właścicielem ubezpieczanego mienia lub nie jest ubezpieczonym w ubezpieczeniu: OC, ochrony prawnej, NNW, asystent zdrowotny lub Pomoc w Domu, to musisz określić, w jakim charakterze ona występuje, czyli: czy zawiera umowę we własnym imieniu, lecz na rachunek właściciela mienia lub na rachunek ubezpieczonego albo, czy działa jako przedstawiciel (pełnomocnik), czyli zawiera umowę w imieniu i na rachunek właściciela mienia lub w imieniu i na rachunek ubezpieczonego.

Uwaga

Jeżeli dana osoba zawiera umowę **jako pełnomocnik ubezpieczającego** – w imieniu i na rachunek właściciela mienia lub w imieniu i na rachunek ubezpieczonego – to:

- a) ofertę wystawiasz na koncie ubezpieczającego, a nie pełnomocnika (pełnomocnik nie jest ubezpieczającym),
- b) imię i nazwisko oraz podpis tej osoby powinny znaleźć się na końcu dokumentu ubezpieczenia – pełnomocnik podpisuje dokument ubezpieczenia czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem, zaznaczając, że działa z upoważnienia (na przykład wpisuje skrót „z up.”).

Pełnomocnik powinien mieć dokument pełnomocnictwa, którego skan lub zdjęcie musisz załączyć w systemie sprzedażowym, w dokumentach polisy.

4. W umowie mogą być stosowane postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU zgodnie z kompetencjami określonymi w naszych przepisach wewnętrznych.

Umowa nowa i wznowiona

§ 28

1. Na potrzeby zawierania umów ubezpieczenia PZU Dom, regulacji zawieranych w innych aktach wewnętrznych oraz regulacji zawieranych w regulaminach konkursów wprowadza się następującą definicję nowej umowy ubezpieczenia PZU Dom i wznowionej umowy ubezpieczenia PZU Dom:

1) nowa umowa ubezpieczenia PZU Dom to:

- a) umowa ubezpieczenia PZU Dom zawierana po raz pierwszy, w której dany ubezpieczony, który jest wskazywany w polisie oraz współwłaściciel ubezpieczonego mienia (np. współmałżonek), choćby nie był wskazywany w polisie, i żaden z przedmiotów ubezpieczenia - nie był dotychczas objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia PZU Dom,
- b) umowa ubezpieczenia PZU Dom zawierana po raz kolejny, w której jest ten sam ubezpieczony, który był już wskazany w polisie oraz jest ten sam współwłaściciel ubezpieczonego mienia (np. współmałżonek), choćby nie był wskazany w polisie, i ochroną ubezpieczeniową obejmowany jest co najmniej jeden ten sam przedmiot ubezpieczenia, co w poprzedniej umowie ubezpieczenia PZU Dom, oraz jeśli pomiędzy zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia PZU Dom a zawarciem kolejnej umowy ubezpieczenia PZU Dom minie więcej niż 30 dni;

- 2) **wznowiona umowa ubezpieczenia PZU Dom** to umowa ubezpieczenia PZU Dom zawierana po raz kolejny, w której jest ten sam ubezpieczony, który był już wskazany w polisie oraz jest ten sam współwłaściciel ubezpieczonego mienia (np. współmałżonek), choćby nie był wskazany w polisie, i ochroną ubezpieczeniową obejmowany jest co najmniej jeden ten sam przedmiot ubezpieczenia, co w poprzedniej umowie ubezpieczenia PZU Dom, oraz jeśli pomiędzy zakończeniem okresu

obowiązki poprzedniej umowy ubezpieczenia PZU Dom a zawarciem kolejnej umowy ubezpieczenia PZU Dom minie nie więcej niż 30 dni.

2. Definicje, o których mowa w ust. 1, mogą być modyfikowane za zgodą BPD.

Początek i koniec odpowiedzialności PZU

§ 29

1. Jeśli umowa zostaje zawarta w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia, w umowie jest również określona godzina początku okresu ubezpieczenia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa trwa:
 - 1) od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, jeśli termin zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej raty przypada **w tym pierwszym dniu** okresu ubezpieczenia lub później, z uwzględnieniem ust. 3. Jeżeli składka ubezpieczeniowa albo jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma wypowiedzenie umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
 - 2) od następnego dnia po dniu zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej raty, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, jeśli termin zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej raty przypada **przed tym pierwszym dniem** okresu ubezpieczenia, z uwzględnieniem ust. 3. Jeżeli składka ubezpieczeniowa albo jej pierwsza rata nie została zapłacona do 30 dnia liczonego od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, umowę ubezpieczenia rozwiązuje się z tym dniem.
3. Odpowiedzialność PZU z tytułu ryzyka powodzi rozpoczyna się po upływie 30 dni liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie (karencja). Karencji nie stosuje się w umowie ubezpieczenia zawartej na kolejny okres ubezpieczenia nie później niż w ciągu 30 dni po upływie okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniej umowy ubezpieczenia PZU Dom.
4. Karencja dla ryzyka powodzi jest ustawiana automatycznie przez system sprzedażowy dla umowy nowej. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany wartości pola dla *Ryzyka powodzi* na *Objęte zakresem*, na przykład gdy na ofercie zaznaczono cesję, należy skierować wniosek o zastosowanie warunków szczególnych do osoby uprawnionej.
5. Jeśli ubezpieczający **nie zapłaci** w terminie **kolejnej raty składki**, odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia trwa do końca okresu ubezpieczenia, natomiast PZU przysługuje roszczenie o zapłatę zaległej składki.
6. W przypadku śmierci właściciela mienia, zawarta przez niego **umowa ubezpieczenia nie rozwiązuje się**, za wyjątkiem ubezpieczenia NNW i asystent zdrowotny w zakresie tego ubezpieczonego. Prawa i obowiązki, które wynikają z umowy ubezpieczenia, **przechodzą na spadkobierców** właściciela ubezpieczonego mienia (art. 922 Kodeksu cywilnego).

Uwaga

Dokumentem, który potwierdza, kto jest spadkobiercą, jest:

- 1) postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
- 2) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
- 3) postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego – w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku.

Wypłata odszkodowania jest możliwa, jeśli spadkobierca przedłoży nam prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Do tego czasu kwota odszkodowania powinna zostać złożona do depozytu sądowego.

Do chwili podziału spadku:

- 1) obowiązek zapłaty składki ciąży solidarnie na wszystkich spadkobiercach (art. 1034 Kodeksu cywilnego);
- 2) dokument ubezpieczenia powinien być wystawiony na spadkobierców zmarłego właściciela mienia na podstawie oświadczenia złożonego przez jednego z nich, że są spadkobiercami (na przykład polisa na kolejny okres ubezpieczenia lub zmiana umowy ubezpieczenia);

- 3) każdy ze spadkobierców może wznowić umowę ubezpieczenia całego mienia, przy czym ubezpieczonymi są wszyscy spadkobiercy, zaś ubezpieczającym jest spadkobierca zawierający umowę ubezpieczenia;
 - 4) wraz ze spadkobiercami solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne (art. 1034¹ Kodeksu cywilnego).
7. Z chwilą dokonania działu spadku obowiązek zapłaty składki obciąża osobę, której w ramach dokonanego działu przypadło mienie – jeżeli spadkodawca był ubezpieczającym.

Składka ubezpieczeniowa

§ 30

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalamy według taryfy, która obowiązuje w dniu przygotowania oferty ubezpieczenia.
2. Dopuszczamy możliwość **płatności składki w ratach**. Dostępność schematów ratalnych określona jest w systemie sprzedażowym.
3. Jeżeli termin płatności składki (raty składki) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
4. Jeżeli ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego (w ubezpieczeniu nieruchomości, ruchomości domowych) z odszkodowania, w tym zwrotu kosztów, potrącamy zaległe raty składki, czyli raty, których termin płatności przypadał przed dniem wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów (art. 498 Kodeksu cywilnego).

Zwrot składki

§ 31

1. Jeśli ochrona **ubezpieczeniowa wygaśnie przed upływem okresu**, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia (na przykład doszło do sprzedaży mieszkania) ubezpieczającemu **przysługuje zwrot składki** za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje **za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia** – od dnia następnego po wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.
3. Zwrotu składki dokonujemy **po uzyskaniu informacji o okolicznościach**, które są podstawą wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Procedurę zwrotu składki regulują odrębne przepisy wewnętrzne PZU.

Tabela 7.

Dostępność poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

	Dom jednorodzinny	Mieszkanie	Dom letniskowy	Budynek wielomieszkaniowy	Budynek niemieszkalny
Nieruchomość	✓	✓	✓	✓	✓
Ruchomości domowe	✓	✓	✓	X	X
Stałe elementy	✓	✓	X	X	X
Mienie specjalne	✓	✓	X	X	X
Budynek niemieszkalny	✓	✓	✓	X	✓
Wypożyczenie posesji	✓	✓	✓	X	✓
Rośliny ogrodowe	✓	✓	✓	X	X
Nagrobek	✓	✓	✓	X	✓

Tabela 8.

Dostępność poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia dla budynków w budowie.

	Dom jednorodzinny w budowie			Dom letniskowy w budowie	Budynek niemieszkalny w budowie	Budynek wielomieszkaniowy w budowie
	otwarty	zamknięty	Spełnia zabezpieczenia wynikające z OWU			
Nieruchomość	✓*	✓**	✓	✓	✓	✓
Ruchomości domowe	X	✓**	✓	X	X	X
Stałe elementy	X	✓**	✓	X	X	X
Mienie specjalne	X	X	X	X	X	X
Budynek niemieszkalny	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wyposażenie posesji	✓	✓	✓	✓	✓	X
Rośliny ogrodowe	X	X	X	X	X	X
Nagrobek	✓	✓	✓	✓	✓	X

*bez zalania przez opadu i ryzyk kradzieżowych

**bez ryzyk kradzieżowych

✓ - można ubezpieczyć w tej ścieżce

X – nie można ubezpieczyć w tej ścieżce

Uwaga

Jeśli nieruchomość nie spełnia warunków określonych w § 11 OWU limit na ryzyka kradzieżowe zostanie ustawiony automatycznie na 0 zł, co oznacza że nie obejmujemy ochroną ubezpieczeniową ryzyk kradzieżowych dla tego przedmiotu ubezpieczenia (nieruchomości, stałych elementów, ruchomości domowych w tym domu, mieszkaniu).

Tabela 9.

Rodzaj nieruchomości	Właściciel	Czy jest prowadzona działalność gospodarcza w nieruchomości	Produkt
Domek letniskowy wynajmowany osobom trzecim	Osoba fizyczna/OFPDG	nie zarejestrowana/brak działalności na wynajem	PZU Dom
		zarejestrowana działalność na wynajem	Ubezpieczenia z segmentu MSP
	inne podmioty niż osoba fizyczna /OFPDG	n/d	Ubezpieczenia z segmentu MSP
Dom jednorodzinny/mieszkanie	Osoba fizyczna/OFPDG	TAK	PZU Dom/ Ubezpieczenia z segmentu MSP (kieruj się wytycznymi do produktu)
		NIE	PZU Dom
	inne podmioty niż osoba fizyczna /OFPDG	TAK	Ubezpieczenia z segmentu MSP (wyjątek stanowi najem długoterminowy PKD 68.20)
		NIE	PZU Dom/ Ubezpieczenia z segmentu MSP - jeżeli nieruchomość stanowi własność Firmy (kieruj się wytycznymi do produktu)
Budynek wielomieszkaniowy	Osoba fizyczna/OFPDG	TAK	PZU Dom/ Ubezpieczenia z segmentu MSP (kieruj się wytycznymi do produktu)
		NIE	PZU Dom
	inne podmioty niż osoba fizyczna /OFPDG	TAK	Ubezpieczenia z segmentu MSP
		NIE	Ubezpieczenia z segmentu MSP
Budynek niemieszkalny	Osoba fizyczna/OFPDG	TAK	Ubezpieczenia z segmentu MSP
		NIE	PZU Dom
	inne podmioty niż osoba fizyczna /OFPDG	TAK	Ubezpieczenia z segmentu MSP
		NIE	Ubezpieczenia z segmentu MSP

Tabela 10.

Załącznik do Rozszerzenia ubezpieczenia ruchomości domowych o mienie specjalne.

Lp.	Autor	Tytuł mienia specjalnego	Wartość mienia specjalnego	Czy do oferty dołączono:					
				Dokument, który potwierdza, że to mienie specjalne stanowi własność ubezpieczonego (TAK/NIE)	Oznaczenie załącznika w Everest (nr lub nazwa)	Wycena, która potwierdza wartość tego mienia specjalnego (TAK/NIE)	Oznaczenie załącznika w Everest (nr lub nazwa)	Dokument, który potwierdza autentyczność tego mienia specjalnego, sporządzony przez eksperta domu aukcyjnego, biegłego sądowego, pracownika muzealnego lub konserwatora zabytków (TAK/NIE)	Oznaczenie załącznika w Everest (nr lub nazwa)

Wytyczne

dotyczące zasad funkcjonowania oraz obsługi umów

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

PZU SA

Spis treści

I.	Uwagi ogólne	4
II.	Ogólne warunki ubezpieczenia	4
1.	Dostosowanie OWU do wymogów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej	4
2.	Adresaci ubezpieczenia	4
3.	Ograniczenia przedmiotowe OWU	4
4.	Przedmiot i zakres ubezpieczenia	4
5.	Ubezpieczenie nadwyżkowe	6
6.	Wypadek ubezpieczeniowy	7
7.	Szkoda objęta ubezpieczeniem	7
8.	Szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego	8
9.	Szkody wyrządzone przez podwykonawców	8
10.	Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej	9
11.	Zakres odpowiedzialności PZU	9
12.	Wyłączenia odpowiedzialności	9
13.	Wyłączenia bezwzględne	10
14.	Wyłączenia względne	11
15.	Ryzyka dodatkowe lub klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia	11
III.	Ryzyka dodatkowe z OWU	11
1.	Ryzyko dodatkowe nr 2 i 3 - Klauzule terytorialne	11
2.	Ryzyko dodatkowe nr 5 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (Klauzula nr 5 OC pracodawcy)	11
3.	Ryzyko dodatkowe nr 6 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (Klauzula nr 6 OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)	12
4.	Ryzyko dodatkowe nr 9 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi (Klauzula nr 9 OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi)	13
5.	Ryzyko dodatkowe nr 10 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego (Klauzula nr 10 OC za szkody w mieniu przechowywanym) i Ryzyko dodatkowe nr 11 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 11 OC za szkody w przechowywanych pojazdach)	13
6.	Ryzyko dodatkowe nr 12 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub przez ubezpieczonego ubezpieczającemu (Klauzula nr 12 OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego)	15
7.	Ryzyko dodatkowe nr 15 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych (Klauzula nr 15 OC spedytora)	15
8.	Ryzyka dodatkowe (Klauzule) nr 19 – 21 rozszerzające zakres podstawowy OC za produkt	16
9.	Ryzyko dodatkowe nr 19 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej	

	obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 19 OC czyste straty finansowe powstałe przez zmieszanie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów)	16
10.	Ryzyko dodatkowe nr 20 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów (Klauzula nr 20 OC za czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów)	17
11.	Ryzyko dodatkowe nr 21 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń (Klauzula nr 21 OC czyste straty finansowe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń)	18
12.	Ryzyko dodatkowe nr 25 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu (Klauzula nr 25 OC za szkody powstałe wskutek wibracji)	18
13.	Ryzyko dodatkowe nr 26a Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych (Klauzula Nr 26a OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych)	19
14.	Ryzyko dodatkowe nr 27 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (Klauzula nr 27 OC za szkody mające postać czystych strat finansowych)	19
15.	Ryzyko dodatkowe nr 64 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania (Klauzula nr 64 OC z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania)	20
IV.	Klauzule branżowe zawarte w Załączniku do OWU	20
1.	Klauzula nr 4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tej działalności (Klauzula nr 4 OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia – ubezpieczenie nadwyżkowe)	20
2.	Klauzula nr 16B Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Klauzula nr 16B OC organizatora imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia) ...	21
3.	Klauzula nr 22 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe z powodu wad etykiet i opakowań (Klauzula nr 22 OC z tytułu czystych strat finansowych powstałych z powodu wad etykiet i opakowań)	21
4.	Klauzula nr 24 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu świadczenia usług informatycznych (Klauzula nr 24 Klauzula IT)	22
5.	Klauzula nr 68 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (Klauzula nr 68 OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)	23
6.	Klauzula nr 70A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o koszty poniesione przez ubezpieczonego lub osobę trzecią z tytułu wycofania produktów z rynku (Klauzula nr 70A Koszty wycofania produktów z rynku przez ubezpieczonego lub osobę trzecią)	23
7.	Klauzula nr 75 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w budownictwie	24
V.	Klauzule dodatkowe nie stanowiące integralnej części OWU	24
1.	Klauzula nr 6A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w środowisku (Klauzula nr 6A Odpowiedzialność szkody w środowisku)	24
2.	Klauzula nr 13 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu	25
3.	Klauzula nr 28A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ustaloną w umowie ubezpieczenia podstawowego (Klauzula nr 28A Nadwyżkowa ochrona ubezpieczeniowa)	25
4.	Klauzula nr 29 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną o koszty wynagrodzenia ekspertów oraz o koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi (Klauzula nr 29 Koszty wynagrodzenia ekspertów oraz koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi ponad sumę gwarancyjną)	26
5.	Klauzula nr 71 - Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego (trigger act committed)	26

6.	Klauzula nr 71A - Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego (trigger claims made).....	26
7.	Klauzula nr 73 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez członków władz wspólnoty mieszkaniowej (Klauzula nr 73 OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej)	27
VI.	Świadczenia przysługujące z umowy ubezpieczenia	27
VII.	Franszyza redukcyjna	27
VIII.	Warunki szczególne	28
IX.	Zawarcie umowy ubezpieczenia, obsługa umów ubezpieczenia	28
X.	Statystyka	29
XI.	Ewidencja księgowa	29

I. Uwagi ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej ustalone uchwałą nr UZ/31/2025 Zarządu PZU z dnia 11 marca 2025 r., zwane dalej „OWU”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ofert ubezpieczenia przygotowywanych przez PZU SA od dnia 22 marca 2025 r. i w których okres ubezpieczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 22 marca 2025 r.

Do umów ubezpieczenia, dla których PZU SA przygotowało ofertę ubezpieczenia przed dniem 22 marca 2025 r. mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej ustalone uchwałą nr UZ/333/2020 Zarządu PZU SA z dnia 1 grudnia 2020 r.

II. Ogólne warunki ubezpieczenia

1. Dostosowanie OWU do wymogów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W OWU znajdują się zapisy wymagane przez art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z wymogiem ustawy zostały one umieszczone bezpośrednio po tytule OWU. Są to tabele, w których wskazano enumeratywnie zapisy OWU i klauzul dodatkowych, które zawierają następujące postanowienia:

- 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń;
- 2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

2. Adresaci ubezpieczenia

Z zastosowaniem OWU ubezpieczane mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi (§ 1 ust. 1 OWU).

3. Ograniczenia przedmiotowe OWU

- 1) W § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 OWU zostały wymienione rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej/prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub aktywności, do których OWU nie mają zastosowania;
- 2) Wyłączenie § 3 ust. 1 OWU dotyczy odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych wymaganych przez prawo jakiegokolwiek państwa, jeśli ubezpieczony podlega obowiązkowi posiadania takiego ubezpieczenia. Ogólne zasady funkcjonowania tych ubezpieczeń określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a szczegółowy zakres dla poszczególnych ubezpieczeń obowiązkowych OC został określony bądź przepisami ww. ustawy albo właściwymi rozporządzeniami Ministra Finansów;
- 3) Wyłączenie § 4 ust. 1 OWU dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej, aktywności lub posiadanego mienia, które są ubezpieczane na podstawie innych przeznaczonych do tego ogólnych warunków ubezpieczenia.

4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

- 1) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia;
- 2) Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:
 - a) odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności,

- b) odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia,
 - c) odpowiedzialność cywilną za produkt wprowadzany do obrotu (OC za produkt),
 - d) odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości,
 - e) odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości;
- 3) W systemie Everest widoczne są 4 zakresy zaznaczone domyślnie tj.:
- a) odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia,
 - b) odpowiedzialność cywilna za produkt,
 - c) odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości,
 - d) odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości;
- 4) Zakres podstawowy ubezpieczenia na wniosek ubezpieczającego może zostać ograniczony, ale musi obejmować zawsze ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności albo ubezpieczenie z tytułu posiadanego mienia (np. ubezpieczenie osób fizycznych z tytułu posiadania nieruchomości lub ruchomości, które nie są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku przez ubezpieczonego). Mieniem takim może być np. kamienica, w której lokale są wynajmowane osobom trzecim lub budynek magazynowy/produkcyjny, w których osoby trzecie prowadzą działalność gospodarczą; wyłączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia jest możliwe w Everest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w zakładce „Postanowienia inne”.
Ważne! Zakres podstawowy ubezpieczenia musi obejmować zawsze odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności albo z tytułu posiadanego mienia;
- 5) Rezygnacja z zakresów OC za produkt, OC najemcy nieruchomości i OC najemcy ruchomości wymaga tylko odznaczenia w systemie Everest. Pozwala to na elastyczne dopasowanie zakresu podstawowego do indywidualnych potrzeb klienta.
Ważne! Wymaga to dokonania analizy potrzeb klienta (APK) i upewnienia się, że klient nie prowadzi działalności produkcyjnej lub handlowej lub nie korzysta z cudzych nieruchomości lub ruchomości w oparciu o umowę najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
- 6) Podstawowy zakres ubezpieczenia OC za produkt:
- a) Zgodnie z § 6 pkt 15 OWU produktem jest rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą (wraz z opakowaniem), za produkt uważa się także zwierzęta i energię. Integralną częścią produktu jest jego projekt, w tym także za którego przygotowanie odpowiada ubezpieczony (projektując go na własne potrzeby). Niebezpieczny charakter produktu może powstać na wielu etapach: projektowania, wykonania, przetwarzania/obróbki w celu wykonania produktu finalnego, przechowywania. Za energię ogólnie uważa się wszelkie rodzaje i postacie energii, które mogą być przedmiotem obrotu, niezależnie od źródła ich wytworzenia, np. energia elektryczna, ciepła. Nie mogą być ubezpieczone z zastosowaniem tej klauzuli nieruchomości, nie są one produktem w rozumieniu OWU. W rozumieniu OWU usługi, np. roboty budowlane, usługi sprzątania, itp. nie są produktem. Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek nienależytego wykonania robót lub usług jest pokrywana w ramach odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej. Zwracamy uwagę, że jeśli przedmiotem zawartej przez ubezpieczonego umowy o wykonanie robót lub usług będą same roboty lub prace można zrezygnować z OC za produkt. Jeśli jednak usługa jest wykonywana z użyciem materiałów będących własnością wykonawcy usługi zakres ubezpieczenia powinien obejmować OC za produkt, aby były pokryte także szkody spowodowane użytą do wykonania usługi wadliwą rzeczą np. hydraulik wykonując prace hydrauliczne, do których użył zakupionych przez siebie materiałów, zainstalował wadliwą złączkę do rur, co spowodowało zalanie pomieszczenia. Aby tego rodzaju szkoda została pokryta, niezbędna jest OC za produkt;
 - b) Podstawowy zakres ubezpieczenia OC za produkt obejmuje szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu przez ubezpieczonego;
- 7) Podstawowy zakres ubezpieczenia OC najemcy nieruchomości lub ruchomości:

- a) Te dwa elementy zakresu podstawowego obejmują szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 - b) W zależności od rodzaju mienia, z którego korzysta ubezpieczony, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej może dotyczyć nieruchomości - odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości lub ruchomości - odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości;
- 8) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody:
- a) wyrządzone umyślnie, z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczonego będącego osobą fizyczną lub reprezentantów ubezpieczonego,
 - b) wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
- 9) Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego określona w art. 446 § 4 kodeksu cywilnego („Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”) i art. 446 (2) kodeksu cywilnego („W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”);
- 10) Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgłoszone ubezpieczonemu z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie, w następstwie wystąpienia objętej ubezpieczeniem szkody, za którą odpowiedzialność ponosi ubezpieczony czyli tzw. regresowalne kary umowne;
- 11) Warunkiem odpowiedzialności PZU jest aby wypadek ubezpieczeniowy, zdefiniowany w § 6 pkt 30 OWU, zaszedł w okresie ubezpieczenia, a roszczenie z tego tytułu zostało zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia;
- 12) Warunki ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień § 12 i § 13 OWU, zapewniają ochronę ubezpieczeniową w ramach dwóch reżimów odpowiedzialności cywilnej przewidzianych w Kodeksie cywilnym (odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa).

5. Ubezpieczenie nadwyżkowe

W OWU znajdują się zapisy o ubezpieczeniu nadwyżkowym dwojakiego rodzaju:

- 1) ubezpieczeniu nadwyżkowym nad ubezpieczenie obowiązkowe (§ 3 ust. 2 OWU);
- 2) ubezpieczeniu nadwyżkowym nad ubezpieczenie dobrowolne (§ 3 ust. 3 OWU).

Ubezpieczenie nadwyżkowe działające powyżej sumy gwarancyjnej wynikającej z zawartej przez ubezpieczonego innej podstawowej umowy ubezpieczenia OC to osobna umowa dodatkowego ubezpieczenia mającego zastosowanie po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej polisy podstawowej.

Ubezpieczenie nadwyżkowe, o którym mowa w pkt 2, dotyczy przede wszystkim klientów Pionu Klienta Korporacyjnego.

Przykład ubezpieczenia nadwyżkowego nad ubezpieczenie dobrowolne:

Przedsiębiorca X realizuje kontrakt budowlany. Zamawiający wymaga zawarcia ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną 50 000 000 zł. Przedsiębiorca X posiada już polisę ubezpieczenia OC dobrowolnej z sumą gwarancyjną 20 000 000 zł w innym zakładzie ubezpieczeń. Aby spełnić wymóg kontrahenta dotyczący sumy gwarancyjnej Przedsiębiorca X zawiera dodatkowo polisę nadwyżkową (klauszula nr 28A nadwyżkowa ochrona) z sumą gwarancyjną 30 000 000 zł. Będzie mieć zastosowanie, jeśli wysokość szkody przekroczy sumę gwarancyjną polisy podstawowej.

Analogicznie działa ubezpieczenie nadwyżkowe jako dodatkowe ubezpieczenie ponad sumę gwarancyjną wynikającą z polisy ubezpieczenia obowiązkowego (klauzula nr 4 OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia – ubezpieczenie nadwyżkowe lub klauzula nr 16B Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). Polisa nadwyżkowa będzie miała zastosowanie, jeśli wysokość szkody przekroczy sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego.

6. Wypadek ubezpieczeniowy

- 1) Wypadkiem ubezpieczeniowym, zgodnie § 6 pkt 30 OWU jest **powstanie szkody** (trigger loss occurrence);
- 2) Odmienne regulacja dotyczy klauzuli nr 4A (obowiązkowe OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia) i klauzuli nr 16B (obowiązkowe OC organizatora imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia), gdzie wypadkiem jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego (act committed). Chodzi o zachowanie spójności ubezpieczenia nadwyżkowego z ubezpieczeniem obowiązkowym;
- 3) Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajęcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia roszczenia.

7. Szkoda objęta ubezpieczeniem

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa określona w OWU obejmuje **szkody na osobie** oraz **szkody rzeczowe**, będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa);
- 2) W OWU są zawarte nowe definicje szkody na osobie i szkody rzeczowe (§ 6 pkt 21 i 22 OWU). **Szkoda na osobie** została zdefiniowana jako strata powstała w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
Szkoda rzeczowa rozumiana jest jako strata powstała w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
- 3) Zakres pokrycia szkody obejmuje stratę rzeczywistą oraz **utraczone korzyści**, będące następstwem szkody rzeczowej bądź szkody na osobie, które wprawdzie mają postać straty finansowej, lecz należy je odróżnić od czystej straty finansowej. **Czysta strata finansowa** jest rozumiana jako szkoda samoistna-strata lub utracone korzyści, niebędące szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (§ 6 pkt 1 OWU);
- 4) Czysta strata finansowa może zostać objęta ubezpieczeniem na podstawie klauzuli nr 27 - OC za szkody mające postać czystych strat finansowych;
- 5) Szkody w postaci czystych strat finansowych są również pokrywane w klauzulach 19, 20, 21, 22, 24, 68.
- 6) W § 8 ust. 5 OWU jest zdefiniowane **pojęcie szkody seryjnej**. Szkoda seryjna odwołuje się do pojęcia wypadku ubezpieczeniowego. Szkodą seryjną jest powstanie wszystkich szkód, które można przypisać tej samej przyczynie, w tym będących wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę. Szkody takie uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych oraz przyjmuje się, że wszystkie szkody powstały w chwili powstania pierwszej szkody z serii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały one po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia, a szkody zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia roszczeń;

- 7) Do oceny odpowiedzialności PZU za wszystkie szkody powstałe z tej samej przyczyny będą miały zastosowanie postanowienia umowy ubezpieczenia obowiązującej w okresie powstania pierwszej szkody z serii. Do wszystkich szkód, które można przypisać tej samej przyczynie będzie miała zastosowanie suma gwarancyjna ustalona na jeden wypadek ubezpieczeniowy. Ponieważ wszystkie szkody powstałe z jednej przyczyny stanowią jeden wypadek ubezpieczeniowy, franszyza redukcyjna, ustalana w odniesieniu do każdego wypadku ubezpieczeniowego, będzie potrącona jednokrotnie.

8. Szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego

- 1) Nowa w OWU, szersza definicja pracownika. Jest to osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także:
- a) praktykanta, stażystę, wolontariusza lub osobę skierowaną do prac społecznych, której ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy,
 - b) pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego;

Pracownik (B2B) - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierającą z pracodawcą umowę cywilnoprawną, podlegającą kierownictwu pracodawcy, korzystająca z infrastruktury pracodawcy i nie wykonująca zleceń od innych przedsiębiorców. Niekiedy ustalenie, czy dana umowa B2B spełnia przesłanki uznania jej za umowę o pracę może wymagać analizy lub ustalenia w orzeczeniu sądowym. Podwykonawca jest przedsiębiorcą, który przyjmuje zlecenia od innych przedsiębiorców lub prowadzi działalność zatrudniając pracowników.

- 2) Na podstawie OWU ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków na rzecz ubezpieczonego (§ 10 ust. 1 OWU). Zgodnie z § 10 ust. 2 OWU PZU rezygnuje z prawa do regresu wobec pracownika;
- 3) W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego, PZU zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej (§ 10 ust. 3 OWU).

9. Szkody wyrządzone przez podwykonawców

- 1) Na podstawie § 10 ust. 4 OWU, ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego lub dalszych podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za nich odpowiedzialność jak za własne działania, z zachowaniem prawa PZU do regresu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę;
- 2) Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o klauzulę nr 13 oznacza, że ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane przez podwykonawcę, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest naprawić ubezpieczony, bez prawa PZU do regresu do podwykonawcy;
- 3) Przez podwykonawcę należy zgodnie z OWU rozumieć przedsiębiorcę, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie zleconej pracy, usługi lub innej czynności, określonej w łączącej ich umowie (§ 6 pkt 9 OWU);
- 4) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców uregulowana jest w Kodeksie cywilnym w ramach obu reżimów odpowiedzialności: deliktowej i kontraktowej:
- a) w przypadku odpowiedzialności deliktowej ubezpieczony będzie odpowiadał na podstawie art. 429 KC, zgodnie z którym osoba powierzająca wykonanie czynności drugiemu, jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Aby uwolnić się od odpowiedzialności, ubezpieczony musi udowodnić, że nie ponosi winy w wyborze, albo że

wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności,

- b) odpowiedzialność kontraktowa ubezpieczonego obejmuje odpowiedzialność za działania lub zaniechania innych osób w sytuacji określonej w art. 474 KC. Za działania i zaniechania osób, z których pomocą ubezpieczony wykonuje zobowiązanie (kontrakt), odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie. Oznacza to, że ubezpieczony dłużnik odpowiada za takie zachowanie osób trzecich, jak za własne działanie, które jemu mogłoby być przypisane jako zawinione, gdyby sam wykonywał zobowiązanie. Dłużnik z mocy ustawy odpowiada za te osoby na zasadzie ryzyka, a więc np. nie będzie mógł się powołać na brak własnej winy w wyborze. Dłużnik może się uwolnić od odpowiedzialności jeśli wykaże okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi.

W przypadku kiedy ubezpieczony wyrządzi szkodę podwykonawcy, podwykonawca jest osobą trzecią w rozumieniu OWU, co oznacza, że taka szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia, o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność PZU.

10. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej

- 1) Podstawowy zakres terytorialny odpowiedzialności nie jest ograniczony do terenu Polski, lecz obejmuje szkody powstałe na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii - § 11 OWU;
- 2) Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności poza terytorium UE wymaga wybrania w systemie Everest jednej z dwóch opcji zakresu terytorialnego w zależności od potrzeb klienta (Klauzule nr 2 i 3);
- 3) Od zasady ogólnej, że ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii, przewidziano w OWU wyjątki.

Ubezpieczeniem, bez konieczności rozszerzenia zakresu terytorialnego o Klauzule nr 2 lub 3, objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe poza granicami państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii, jeżeli szkody zostały wyrządzone:

- a) na terytorium całego świata – przez ubezpieczonego, reprezentantów ubezpieczonego lub pracowników ubezpieczonego, podczas podróży służbowej, o ile celem takiej podróży jest udział w targach, prezentacja wyrobów lub zakresu usług, prowadzenie negocjacji handlowych, udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub podobnych wydarzeniach, z wyłączeniem wykonywania prac, usług, lub wprowadzania produktu do obrotu,
- b) w przypadku OC za produkt - na terytorium całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii - pod warunkiem, że produkt został wprowadzony do obrotu przez ubezpieczonego na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii, przy czym produkt ten nie był przygotowany przez ubezpieczonego do eksportu lub ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany (eksport pośredni).

11. Zakres odpowiedzialności PZU

W zdecydowanej większości szkód odpowiedzialność PZU (i odpowiedzialność sprawcy) będzie oceniana w oparciu o przepisy prawa polskiego. W niektórych przypadkach, do oceny odpowiedzialności PZU tak jak do oceny odpowiedzialności sprawcy szkody, mogą mieć zastosowanie przepisy innych państw, a także prawo międzynarodowe, konwencje i umowy międzynarodowe. Odpowiedzialność PZU jest ograniczona zapisami OWU, ale zakres naprawienia szkody może być różny w różnych krajach.

12. Wyłączenia odpowiedzialności

- 1) Wyłączenia odpowiedzialności znajdujące się w § 12 i § 13 OWU oraz w ryzykach dodatkowych lub w klauzulach dodatkowych są postanowieniami ograniczającymi zakres ochrony oferowany w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU są zapisami

uniwersalnymi, obowiązującymi dla zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego na podstawie ryzyk dodatkowych lub klauzul;

- 2) Wyłączenia odpowiedzialności dzieli się na dwa podstawowe rodzaje:
 - a) wyłączenia bezwzględne, które generalnie nie są włączane do ochrony ubezpieczeniowej,
 - b) wyłączenia względne wyłączające ochronę ubezpieczeniową w zakresie, która może zostać objęta ubezpieczeniem z zastosowaniem ryzyk dodatkowych lub klauzul branżowych zawartych w Załączniku do OWU oraz Klauzulach dodatkowych do OWU OC Ogólnej, nie stanowiących załącznika do OWU. Klauzule dodatkowe do OWU OC Ogólnej wprowadzane są do umów ubezpieczenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby biznesowej i z tego powodu nie stanowią one integralnej części OWU.

13. Wyłączenia bezwzględne

- 1) Wyłączenia bezwzględne (§ 12 OWU) dotyczą z reguły wypadków, które postrzegane są jako zbyt duże ryzyko ubezpieczeniowe, np. szkody powstałe w następstwie działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), terroryzmu lub powstałe na obszarach objętych działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, rewolucją, niepokojami społecznymi, związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej ponad zakres odpowiedzialności wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, roszczenia wynikające z rękojmi i gwarancji, wszelkiego rodzaju kary pieniężne, należności publicznoprawne;
- 2) W OWU w katalogu wyłączeń bezwzględnych wprowadzono nowe wyłączenie: szkody wyrządzone umyślnie przez:
 - a) ubezpieczonego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jego pełnomocnika,
 - b) ubezpieczonego będącego osobą fizyczną,
 - c) reprezentantów ubezpieczonego- przy czym świadomość wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub świadomość wadliwości wykonanej pracy lub usługi uważa się za równoznaczną z winą umyślną;

Za reprezentantów ubezpieczonego zgodnie z OWU uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczonego innego niż osoba fizyczna:

- a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członkowie zarządu lub prokurenci,
 - b) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariusze lub prokurenci,
 - c) w spółkach jawnych – wspólnicy lub prokurenci,
 - d) w spółkach partnerskich – partnerzy lub członkowie zarządu lub prokurenci,
 - e) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członkowie zarządu,
 - f) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor lub jego zastępcy,
 - g) w jednostkach samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz inne osoby powołane do reprezentacji podmiotów publicznych, a także osoby kierujące jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi;
- 3) W OWU w katalogu wyłączeń bezwzględnych dodano także specyficzne wyłączenia mające zastosowanie, gdy zakres podstawowy obejmuje ryzyka OC produkt lub OC najemcy nieruchomości lub OC najemcy ruchomości:
 - a) do zakresu OC za produkt mają dodatkowo zastosowanie wyłączenia np. szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu samego produktu; szkód spowodowanych przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym,
 - b) do zakresu OC najemcy nieruchomości mają dodatkowo zastosowanie wyłączenia szkód powstałych w gruntach; w urządzeniach, instalacjach, rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z której ubezpieczony korzystał na podstawie najmu. Objęte ochroną będą natomiast szkody powstałe w budynkach czy budowlach (będących nieruchomościami), z których ubezpieczony korzysta,

- c) do zakresu OC najemcy ruchomości mają dodatkowo zastosowanie wyłączenia szkód: polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie; powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu oraz w rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, z wyłączeniem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

14. Wyłączenia względne

Wyłączenia odpowiedzialności względne mają charakter fakultatywny, co oznacza, że takie wyłączenie odpowiedzialności może zostać usunięte poprzez włączenie, za opłatą dodatkowej składki, ryzyka dodatkowego lub odpowiedniej klauzuli rozszerzającej zakres ubezpieczenia.

15. Ryzyka dodatkowe lub klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia

Ryzyka dodatkowe lub klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia stanowią uzupełnienie podstawowego zakresu oferowanego w OWU. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dokonane jest w takim zakresie, w jakim zostało to wyraźnie ustalone w ryzyka dodatkowych, klauzulach czy postanowieniach dodatkowych lub odmiennych.

Klauzule można podzielić na:

- 1) ryzyka dodatkowe znajdujące się bezpośrednio w treści OWU;
- 2) klauzule branżowe zawarte w Załączniku stanowiącym integralną część OWU;
- 3) klauzule dla programu ubezpieczeniowego PZU OC EDUKACJA – dla offeringu PZU OC Edukacja;
- 4) klauzule dodatkowe do OWU OC Ogólnej, które nie stanowią integralnej części OWU;
- 5) klauzule tworzone indywidualnie na potrzeby danego klienta – warunki szczególne. W systemie Everest znajduje się pole, w którym uprawniony użytkownik ma możliwość wprowadzenia warunków szczególnych.

III. Ryzyka dodatkowe z OWU

1. Ryzyko dodatkowe nr 2 i 3 - Klauzule terytorialne

Zakres terytorialny polisy zdefiniowany w OWU jako terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii, można zmienić w Everest poprzez wybór jednej z dwóch opcji na ekranie. Wybranie danej opcji oznacza, że ubezpieczeniem objęte są szkody, które powstały na terenie krajów, których dotyczy wybrana opcja.

Wybrać można jedną z dwóch opcji zakresu terytorialnego:

- 1) świat bez USA i Kanady, Australii i Nowej Zelandii;
- 2) cały świat.

Jak wybrać właściwą opcję zakresu terytorialnego? Ilustruje to poniższy przykład:

- a) Ubezpieczający wnioskuje o ubezpieczenie usług, które świadczy na terenie państw Unii Europejskiej – w systemie Everest nie ma konieczności rozszerzania zakresu terytorialnego,
- b) Ubezpieczający wnioskuje o ubezpieczenie OC za produkt eksportowany do państw Unii Europejskiej i Kanady – w systemie Everest wybieramy opcję „cały świat”,
- c) Ubezpieczający wnioskuje o ubezpieczenie usług, które świadczy na terenie Wielkiej Brytanii – w systemie Everest wybieramy opcję „świat bez USA i Kanady, Australii i Nowej Zelandii”.

2. Ryzyko dodatkowe nr 5 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (Klauzula nr 5 OC pracodawcy)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 5 rozszerza zakres odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.
- 2) Za pracownika (§ 6 pkt 12 OWU) zostały uznane osoby fizyczne zatrudnione przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na

podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zawarły z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także:

- a) praktykanta, stażystę, wolontariusza lub osobę skierowaną do prac społecznych, której ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy,
- b) pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego;

Pojęcie „pracownika” w OWU jest szerokie, na równi z umową o pracę traktuje się umowy cywilnoprawne oraz inne przypadki powierzenia przez ubezpieczonego wykonywania pracy;

- 3) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 5 obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i szkody na osobie wyrządzone pracownikowi w związku z wypadkiem przy pracy. Odszkodowanie za rzeczy uszkodzone czy zniszczone w wypadku przy pracy będzie przysługiwać na podstawie tego ryzyka dodatkowego mimo braku szkody na osobie;
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej zostały wyłączone świadczenia przysługujące poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym lub z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
- 5) Nowością jest objęcie w ramach tego ryzyka dodatkowego szkód w postaci czystej straty finansowej pracownika w związku z naruszeniem przez ubezpieczonego przepisów o ochronie danych osobowych. Odpowiedzialność PZU w tym zakresie ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla tego ryzyka i nie więcej jednak niż do kwoty 100.000 złotych, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia;
- 6) Wyrządzenie pracownikowi szkody nie będącej następstwem wypadku przy pracy objęte jest ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu wynikającego z OWU;
- 7) Nie proponujemy tego ryzyka dodatkowego tzw. firmom rodzinnym, czyli jednoosobowym działalnościami gospodarczym, w których zatrudnione są tylko osoby bliskie. Zgodnie z OWU nie obejmujemy ochroną szkód wyrządzonych osobom bliskim ubezpieczonemu.

3. Ryzyko dodatkowe nr 6 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (Klauzula nr 6 OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 6 oferujemy podmiotom z branży chemicznej (produkcja, składowanie, przechowywanie, dystrybucja, sprzedaż), przetwarzającym i unieszkodliwiającym odpady, prowadzącym wszelką działalność z użyciem materiałów mogących spowodować przedostanie się niebezpiecznych substancji;
- 2) Ryzyko dodatkowe rozszerza zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Zapewnia ona także pokrycie kosztów poniesionych przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji;
- 3) Dla przyjęcia ochrony ubezpieczeniowej niezbędne jest, aby:
 - a) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła,
 - b) początek procesu przedostania się niebezpiecznej substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia (wypadek ubezpieczeniowy).

4. Ryzyko dodatkowe nr 9 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi (Klauzula nr 9 OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 9 dotyczy szkód w mieniu ruchomym, powierzonym w celu wykonania usługi. Ubezpieczeniem objęte są także szkody, które powstały po wydaniu powierzonego mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego;
- 2) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 9 jest przeznaczona dla podmiotów, prowadzących działalność usługową, z którą wiąże się ryzyko uszkodzenia mienia ruchomego, powierzonego przez kontrahentów ubezpieczonemu w celu dokonania obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze. Ochrona obejmuje szkody powstałe podczas wykonywania usługi i po przekazaniu mienia odbiorcy, jeżeli są następstwem podejmowanych czynności obróbki, naprawy, czyszczenia itp. Ubezpieczenie obejmuje również przechowywanie mienia w celu wykonania usługi np. samochód w warsztacie czeka na zamówioną część;
- 3) Ryzyko dodatkowe (Klauzulę) nr 9 oferujemy różnego rodzaju firmom usługowym świadczącym usługi naprawcze (np. naprawa sprzętu AGD, warsztaty samochodowe), pralniom, pracowniom krawieckim, a także firmom sprzątającym oraz świadczącym usługi remontowe wnętrzarskie. Mieniem powierzonym w celu wykonania usługi może być mienie poddawane obróbce lub innej usłudze w siedzibie (warsztacie) ubezpieczonego oraz w siedzibie (miejscu zamieszkania osoby fizycznej) zamawiającego usługę;
- 4) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powierzonym, polegające na uszkodzeniu oraz zniszczeniu tego mienia, z wyłączeniem utraty mienia powierzonego powstałej z innych przyczyn niż jego zniszczenie lub uszkodzenie. Ubezpieczenie obejmuje tylko uszkodzenie i zniszczenie mienia, zarówno w trakcie wykonywania obróbki lub innej usługi, jak i podczas przechowywania mienia powierzonego w celu wykonania usługi;
- 5) Jeżeli mieniem powierzonym są pojazdy mechaniczne ubezpieczenie obejmuje także szkody wyrządzone podczas jazd próbnych. Brak limitu km na jazdy próbne. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu pojazdu w przypadku, gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania nim.

5. Ryzyko dodatkowe nr 10 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego (Klauzula nr 10 OC za szkody w mieniu przechowywanym) i Ryzyko dodatkowe nr 11 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 11 OC za szkody w przechowywanych pojazdach)

- 1) Ryzyka dodatkowe (Klauzule) przeznaczone są dla podmiotów, dla których przechowywanie lub chronienie mienia dokonywane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z wprowadzeniem Klauzuli nr 4 kierowanej do przedsiębiorców wykonujących usługi ochrony mienia, ryzyk dodatkowych (Klauzul) nr 10 i 11 nie należy oferować przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami świadczącymi wyłącznie usługi ochrony osób i mienia. Te ryzyka dodatkowe (Klauzule) mogą być stosowane dla firm ochrony osób i mienia, jeśli ubezpieczana jest także inna działalność prowadzona przez te firmy, wymagająca ich zastosowania;
- 2) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 10 przeznaczona jest dla firm świadczących usługi przechowywania mienia (szatnie, depozyty, magazyny itp.). Ryzyko dodatkowe nie dotyczy jednak przechowywania pojazdów (wyłączenie w § 19 ust. 2 pkt 3 OWU) oraz żywych zwierząt (wyłączenie w § 19 ust. 1 OWU);
- 3) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego umożliwia ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 11. Zainteresowane nią będą podmioty prowadzące parkingi oraz innego rodzaju działalności, które wiążą się z przechowywaniem powierzonych pojazdów mechanicznych;

- 4) Ryzyka dodatkowe (Klauzule) mogą być oferowane komisom (autokomisom), które przyjmując rzeczy ruchome do sprzedaży na rachunek dającego zlecenie (komisanta) zobowiązane są do ochrony mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą do czasu wydania go nowemu nabywcy. Jeżeli komis wykonuje także usługi dodatkowe takie jak np. mycie pojazdu dla zapewnienia właściwej ochrony należy proponować także ryzyko dodatkowe (Klauzulę) nr 9;
- 5) Ochrona udzielana na podstawie ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 10 nie obejmuje szkód w mieniu ruchomym, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania oraz innych podobnych umów (ryzyko dodatkowe nr 10 - wyłączenie w § 19 ust. 2 pkt 2 OWU) oraz pojazdach najmowanych, dzierżawionych, użytkowanych lub będących w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie podobnych umów (ryzyko dodatkowe nr 11 - wyłączenie w § 20 ust. 3 pkt 2 OWU).
- 6) Ryzyka dodatkowe (Klauzula) nr 11 zawiera warunki, których spełnienie jest wymagane dla udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Pojazdy mechaniczne powinny być przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym i stale dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i stale dozorowanym. Wymogi te mają na celu ograniczenie ryzyka związanego z dozowaniem pojazdów mechanicznych. Nie spełnienie tych wymogów oznaczać będzie brak ochrony, nie należy więc oferować tego ryzyka dodatkowego podmiotom, które ich nie spełniają;

OWU zawierają definicję stałego dozoru, za który uważa się:

- a) całodobową ochronę ubezpieczonego mienia w miejscu ubezpieczenia wykonywaną w zorganizowany sposób przez pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (agencji ochrony mienia) lub
 - b) monitoring mienia mający za zadanie przekazanie sygnału alarmu o włamaniu do agencji ochrony mienia lub
 - c) całodobową ochronę mienia wykonywaną przez pracowników ubezpieczonego wykonujących zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony
- przy czym zakres obowiązków osób sprawujących dozór musi wynikać ze stosownych procedur określających sposób zachowania w przypadku naruszenia zabezpieczeń lub próby dokonania włamania;
- 7) Z ryzyk dodatkowych (Klauzul) nr 10 i 11 mogą też korzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym mienie osób trzecich zostaje powierzone w celu dokonania obróbki, naprawy, czyszczenia lub innej usługi o podobnym charakterze i szukają ochrony ubezpieczeniowej z tytułu szkód powstałych wskutek kradzieży powierzonego mienia. Wybór klauzuli będzie uzależniony od rodzaju mienia. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 9 jest ograniczona wyłącznie do szkód powstałych w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia mienia, w tym także jego utraty powstałej wyłącznie z tych przyczyn - w § 18 ust. 3 pkt 1 i 4 OWU;
 - 8) Nie należy oferować ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 10 firmom budowlanym w celu ubezpieczenia powierzonych im materiałów budowlanych od kradzieży. Mienie takie powinno być ubezpieczone od kradzieży w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, w którym są określone wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia przed kradzieżą;
 - 9) Z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach ryzyk dodatkowych (Klauzul) nr 10 i 11 wyłączone zostały szkody powstałe w mieniu powierzonym wskutek wykonywania czynności objętej usługą, tj. obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji lub innych usług o podobnym charakterze;
 - 10) Dodatkowym wymogiem obu ryzyk dodatkowych (Klauzul) jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu policji w przypadku wystąpienia szkody. W obu ryzykach dodatkowych (Klauzulach) jest zawarty wymóg, aby to powiadomienie nastąpiło nie później niż w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu. Zaniedbanie tego obowiązku umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa powoduje, że PZU będzie wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu;

- 11) W przypadku ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 11 należy także pamiętać, że definicja pojazdu stosowana na potrzeby tego ryzyka dodatkowego jest pojęciem węższym niż definicja pojazdu znajdująca się w § 6 pkt 11 OWU. Przyjmuje się definicję pojazdu w brzmieniu ustalonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

6. Ryzyko dodatkowe nr 12 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub przez ubezpieczonego ubezpieczającemu (Klauzula nr 12 OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 12 umożliwia rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody jakie mogą sobie wyrządzić wzajemnie osoby objęte jedną umową ubezpieczenia bez konieczności zawierania przez nich odrębnych umów;
- 2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy podmiotami wskazanymi w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczeni. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa w ramach tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) ma być ograniczona tylko do szkód wyrządzonych sobie wzajemnie przez niektórych ubezpieczonych, albo ograniczona wyłącznie do szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego (ubezpieczonych) ubezpieczającemu, należy to wyraźnie wskazać w umowie ubezpieczenia (w warunkach szczególnych);
- 3) W ramach tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) mogą być także objęte ubezpieczeniem szkody wyrządzone przez ubezpieczonego (ubezpieczonych) ubezpieczającemu. Dotyczyć, to będzie jednak tylko takich sytuacji, kiedy ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na rachunek ubezpieczonego, a więc ubezpieczony (ubezpieczeni), którego/których odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową i ubezpieczający są różnymi podmiotami;
- 4) Należy pamiętać, że postanowienia ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 12 nie obejmują podwykonawców, którzy nie zostali wskazani w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczeni;
- 5) Co do zasady nie należy stosować ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 12, gdy ubezpieczeni są powiązani osobiście lub kapitałowo np. współwłaściciele kamienicy będący osobami bliskimi, przedsiębiorcy będący osobami bliskimi lub jedna ze spółek kapitałowych jest właścicielem lub znaczącym udziałowcem/akcjonariuszem innych spółek.

7. Ryzyko dodatkowe nr 15 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych (Klauzula nr 15 OC spedytora)

- 1) Szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych zostały wyłączone z zakresu podstawowego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt 7 OWU. Włączenie do ubezpieczenia tych szkód może być dokonane na zasadach określonych w ryzyku dodatkowym (Klauzuli) nr 15. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli będzie obejmować szkody niezależnie od podstawy dochodzonych roszczeń tj. w ramach odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej;
- 2) Odpowiedzialność cywilna spedytora uregulowana została w art. 794 – 804 Kodeksu cywilnego. W ramach tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) odpowiedzialność obejmuje czynności wymienione w § 22 ust. 3 pkt 1-11 OWU, które nie pokrywają się całkowicie z czynnościami spedycyjnymi określonymi w ww. przepisach Kodeksu cywilnego oraz w Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych opracowanych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki;
- 3) Inne niż wymienione w § 22 ust. 3 pkt 1-11 OWU czynności spedycyjne mogą zostać objęte ubezpieczeniem po uzyskaniu zgody PZU. W żadnym jednak wypadku rozszerzenie czynności spedycyjnych nie powinno dotyczyć czynności spedytora jako przewoźnika. W ramach ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 15 będą jednak pokrywane szkody powstałe podczas przewozu towarów, jeżeli są następstwem nienależytego wykonania czynności spedycyjnych przez ubezpieczonego spedytora, o których mowa w § 22 ust. 3 OWU np. niewłaściwego załadunku towarów;

- 4) Zgodnie z art. 800 Kodeksu cywilnego spedytor może sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Ochrona z tytułu wykonywania umowy przewozu, powinna być udzielona na podstawie odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika, który zawiera także możliwość rozszerzenia o klauzulę OC spedytora.

8. Ryzyka dodatkowe (Klauzule) nr 19 – 21 rozszerzające zakres podstawowy OC za produkt

- 1) Ryzyka dodatkowe (Klauzule) rozszerzające zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia jedynie, gdy zakres podstawowy obejmuje OC za produkt.
- 2) O ile zakresem ubezpieczenia OC za produkt objęte są szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez wadliwy produkt, to włączenie do umowy ryzyk dodatkowych (Klauzul) nr 19-21 poszerza zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe powstałe z powodu wprowadzenia przez ubezpieczonego do obrotu wadliwego produktu (klauzule nr 19, 20) lub wadliwych maszyn i urządzeń (klauzula 21);
- 3) Czystymi stratami finansowymi mogą być na przykład koszty innych producentów, którzy zmieszali wadliwe produkty pochodzące od ubezpieczonego z własnymi niewadliwymi produktami lub poddali wadliwe produkty ubezpieczonego dalszej obróbce, w wyniku czego wytworzyli wadliwy produkt finalny (ryzyko dodatkowe nr 19). Mogą to być także poniesione przez osoby trzecie koszty związane z koniecznością wymontowania dostarczonego przez ubezpieczonego wadliwego produktu, stanowiącego część składową jakiegoś urządzenia i zamontowania w jego miejsce produktu wolnego od wad (ryzyko dodatkowe nr 20);
- 4) Zakres pokrywanych czystych strat finansowych jest ustalony szczegółowo w każdym ryzyku dodatkowym (Klauzuli). Należy pamiętać, że obok wyłączeń odpowiedzialności określonych w tych ryzykach dodatkowych (Klauzulach) będą miały zastosowanie także wyłączenia zawarte w OWU, w tym odnoszące się do OC za produkt.

9. Ryzyko dodatkowe nr 19 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 19 OC czyste straty finansowe powstałe przez zmieszanie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów

- 1) Zgodnie z § 23 ust. 3 OWU ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez producenta, który zmieszał, połączył, przetworzył wadliwe produkty dostarczone przez ubezpieczonego lub poddał je dalszej obróbce, w wyniku czego powstał wadliwy produkt finalny; Klauzulę proponujemy producentom produktów, którzy produkują produkt podlegający połączeniu, zmieszaniu, obróbce. Nie proponujemy tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) producentom wyrobu finalnego np. producentowi okien lub drzwi ale zaproponujemy ją producentom dostarczającym okucia, ościeżnice i szyby do tych okien lub drzwi;
- 2) Z uwagi na rodzaj udzielanego pokrycia to ryzyko dodatkowe (Klauzula) powinno być zawsze oferowana producentom wytwarzającym produkty, które mogą zostać zmieszane z innymi produktami lub są półproduktami, które ich nabywcy poddają dalszemu procesowi obróbki w celu wytworzenia produktu finalnego. Producent papryki, który wyłącznie dostarcza paprykę do sklepów nie potrzebuje tej klauzuli, ale producent, który dostarcza paprykę do producenta keczupu już tej klauzuli potrzebuje. Nie należy tej klauzuli oferować klientom wprowadzającym do obrotu maszyny czy urządzenia służące do produkcji innych rzeczy. Dla takich podmiotów przeznaczone jest ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 21, tzw. klauzula maszynowa;
- 3) Przez produkt finalny należy rozumieć każdy produkt, który został wytworzony przez innego producenta niż ubezpieczony, w oparciu o produkt dostarczony przez ubezpieczonego. Definicja produktu finalnego znajduje się w § 6 pkt 16 OWU;

- 4) Istotą tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) jest pokrycie kosztów jakie ponieśli inni producenci produktów na wytworzenie produktu finalnego, który okazał się wadliwy na skutek zmieszania, połączenia, przetworzenia wadliwego produktu dostarczonego przez ubezpieczonego z własnymi niewadliwymi produktami, lub kosztów poniesionych na skutek dalszej obróbki dostarczonego przez ubezpieczonego wadliwego produktu w celu wytworzenia produktu finalnego;
- 5) Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie koszty enumeratywnie wymienione w tym ryzyku dodatkowym (Klauzuli). Pokrywane koszty zostały ustalone dla dwóch różnych sytuacji:
 - a) kiedy naprawa produktu finalnego jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona – § 23 ust. 4 OWU,
 - b) kiedy naprawa jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona – § 23 ust. 5 OWU;
- 6) W ryzyku dodatkowym (Klauzuli) wymienione zostały koszty, za które PZU nie odpowiada. Są to m.in. koszty poniesione przez producenta produktu finalnego na zakup wadliwych produktów od ubezpieczonego oraz koszty ponownego zakupu produktów wolnych od wad (te powinien pokryć ubezpieczony w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej lub dostarczyć produkty wolne od wad). Zakresem ubezpieczenia nie są także objęte szkody wynikłe z opóźnień wszelkiego rodzaju. Pełen zakres wyłączeń znajduje się w § 23 ust. 6 i 8 OWU;
- 7) Jeżeli wadliwy produkt finalny wyrządzi szkodę osobową albo rzeczową i przyczyną będzie wada produktu finalnego spowodowana przez produkty dostarczone przez ubezpieczonego, szkody takie objęte są zakresem ubezpieczenia OC za produkt.

10. Ryzyko dodatkowe nr 20 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów (Klauzula nr 20 OC za czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 20 rozszerza zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie na zlokalizowanie wadliwego produktu, usunięcie, demontaż lub odstąpienie wadliwych produktów oraz na zamontowanie, umocowanie lub położenie produktów bez wad; To ryzyko dodatkowe (Klauzulę) proponujemy firmom produkującym części składowe i podzespoły, części do montażu, części zamienne, elementy konstrukcyjne – stanowiące składową linię produkcyjnej lub urządzenia.
- 2) Generalną zasadą jest, że ochrona udzielana na podstawie tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nie obejmuje sytuacji, gdy ubezpieczony sam zainstalował lub zamontował wadliwy produkt lub zlecił jego montaż lub instalację we własnym imieniu;
- 3) Od zasady, o której mowa w pkt 2, przewidziano wyjątek - pokryjemy koszty zlokalizowania wadliwego produktu, usunięcia, demontażu lub odstąpienia wadliwych produktów oraz montażu, umocowania lub położenia produktów bez wad nawet wtedy, gdy ubezpieczony sam zamontował lub zainstalował wadliwy produkt lub zlecił jego montaż lub instalację we własnym imieniu w przypadku, gdy konieczność demontażu wynika z innej przyczyny niż wadliwe zainstalowanie lub zamontowanie produktu, przy czym ochrona ta nie obejmuje zysku ubezpieczonego z tytułu realizacji czynności lub działań;
- 4) W przypadku gdy wymontowanie wadliwego produktu nie jest możliwe albo jest nieoptyczne stosuje się postępowanie zastępcze. W ramach postępowania zastępczego zamiast wymiany wadliwego produktu zostaje podjęty inny odpowiedni środek w celu zapobieżenia powstaniu szkody;
- 5) Z ochrony ubezpieczeniowej zostały wyłączone w szczególności produkty stanowiące część składową lub element wyposażenia pojazdów samochodowych, statków powietrznych, wodnych i kosmicznych oraz produkty, które mogą stanowić część składową i są trwale połączone z budynkiem, budowlą. Trwale połączenie powinniśmy interpretować następująco – elementy trwale połączone z budynkiem to takie, których nie da się w ogóle zdemontować lub też demontaż nie jest możliwy bez uszkodzenia

elementów budynku. Okno jest wmurowane i zakotwione – nie ma możliwości jego wymontowania bez dokonania uszkodzeń. Tak samo rura w ścianie, czy też glazura do niej przyklejona. Ale demontaż grzejnika, kranu, klamki, który jest możliwy bez uszkodzenia budynku poprzez np. odkręcenie, będzie objęty ochroną.

11. Ryzyko dodatkowe nr 21 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń (Klauzula nr 21 OC czyste straty finansowe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń)

- 1) Ryzyko dodatkowe nr 21 tzw. klauzula maszynowa rozszerza zakres odpowiedzialności o czyste straty finansowe poniesione przez producenta na skutek wyprodukowania przez niego rzeczy ruchomych lub poddania obróbce rzeczy ruchomych przy użyciu wadliwych maszyn i urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu;
- 2) Ochroną objęte są czyste straty finansowe powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu maszyn i urządzeń nowych lub używanych, w tym wyremontowanych lub odnowionych przez ubezpieczonego;
- 3) Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie koszty enumeratywnie wymienione w tym ryzyku dodatkowym (Klauzuli). Podobnie jak w przypadku ryzyka dodatkowego nr 19, na podstawie ryzyka dodatkowego nr 21 pokrywane są koszty ustalone osobno dla dwóch stanów faktycznych:
 - a) kiedy naprawa wadliwych rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona – § 25 ust. 4 OWU,
 - b) kiedy naprawa jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona – § 25 ust. 5 OWU;
- 4) Szkody wyrządzone osobom trzecim przez rzeczy wyprodukowane, obrabiane za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego, albo szkody w rzeczach poddanych obróbce przez użytkowników tych maszyn i urządzeń, którzy nie mieszczą się w definicji producenta (konsumentów oraz przedsiębiorców nie będących producentami np. świadczących różnego rodzaju usługi dla ludności jak usługi szewskie, krawieckie, naprawcze itp.) będą objęte zakresem OC za produkt, jeżeli przyczyną ich była wada tych maszyn lub urządzeń.

12. Ryzyko dodatkowe nr 25 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu (Klauzula nr 25 OC za szkody powstałe wskutek wibracji)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 25 przeznaczone jest dla firm prowadzących prace budowlane, których działalność może spowodować szkody rzeczowe powstałe na skutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu w związku z pracami budowlanymi;
- 2) W § 13 ust. 1 pkt 11 OWU znajduje się wyłączenie szkód rzeczowych powstałych na skutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu w związku z pracami budowlanymi. Objęcie ubezpieczeniem szkód rzeczowych wymagać będzie zatem włączenia tego ryzyka dodatkowego (klauzuli) do ochrony ubezpieczeniowej;
- 3) Ubezpieczeniem objęte są tylko szkody wskazane w § 26 w ust. 1 pkt 1 - 3 OWU;
- 4) W Klauzuli tej zrezygnowaliśmy z obowiązku inwentaryzacji obiektów budowlanych;
- 5) Szkody na osobie powstałe na skutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu wynikłe z prac budowlanych objęte są ochroną w zakresie podstawowym.

13. Ryzyko dodatkowe nr 26a Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych (Klauzula Nr 26a OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 26a rozszerza zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych. Klauzula ta jest adresowana głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z produkcją, dystrybucją, składowaniem materiałów wybuchowych;
- 2) Fajerwerki są materiałami wybuchowymi. Zatem pomimo, że aktualnie w tytule i treści ryzyka dodatkowego (Klauzuli) brak jest „fajerwerków”, to nadal jest ona przeznaczona także dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z produkcją, dystrybucją, składowaniem fajerwerków oraz organizujących pokazy sztucznych ogni;
- 3) Zainteresowane tym ryzykiem dodatkowym (Klauzulą) będą także firmy używające materiałów wybuchowych w prowadzonej działalności np. firmy budowlane używające materiałów wybuchowych do prac wyburzeniowych. Należy pamiętać, iż rozszerzenie ubezpieczenia będzie dotyczyć tylko szkód powstałych w następstwie działalności objętej umową ubezpieczenia.

14. Ryzyko dodatkowe nr 27 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (Klauzula nr 27 OC za szkody mające postać czystych strat finansowych)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) umożliwia rozszerzenie ubezpieczenia o szkody mające postać czystych strat finansowych. Przez „czystą stratę finansową” należy rozumieć stratę lub utracone korzyści niebędące szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (§ 6 pkt 1 OWU);
- 2) Nie należy oferować tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, dla których szkody polegające na powstaniu czystych strat finansowych są ryzykiem podstawowym;
- 3) Działalnością gospodarczą obarczoną wyjątkowo wysokim ryzykiem roszczeń z tytułu czystych strat finansowych, w odniesieniu do której nie należy oferować tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) to działalność:
 - a) banków, giełd, firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
 - b) funduszy inwestycyjnych, funduszy powierniczych, funduszy emerytalnych,
 - c) firm doradztwa finansowego lub gospodarczego oraz zajmujących zarządzaniem,
 - d) firm z branży IT w zakresie tworzenia lub wdrażania systemów informatycznych, oprogramowania jakiegokolwiek rodzaju (patrz § 28 ust. 2 pkt 9 OWU),
Takie firmy mogą zostać objęte ubezpieczeniem w zakresie czystych strat finansowych na podstawie Klauzuli nr 24 przeznaczonej do ubezpieczania podmiotów świadczących usługi informatyczne,
 - e) firm świadczących usługi internetowe, telekomunikacyjne lub inne usługi multimedialne/łączności,
 - f) firm audytorskich,
 - g) w zakresie handlu nieruchomościami, usług turystycznych, marketingowych, reklamowych i szkoleniowych,
 - h) organizowania imprez;
- 4) Ze względu na bardzo duże ryzyko ubezpieczenie powinno być oferowane z ostrożnością i po przeprowadzeniu gruntownej oceny ryzyka. Klauzula ta może być oferowana wyłącznie w ramach podlimitu znacząco niższego od podstawowej sumy gwarancyjnej, w zakresie posiadanych kompetencji.
- 5) Nowością jest objęcie w ramach tego ryzyka dodatkowego szkód w postaci czystej straty finansowej osoby trzeciej w związku z naruszeniem przez ubezpieczonego przepisów o ochronie danych osobowych. Odpowiedzialność PZU w tym zakresie ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10%

podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla tego ryzyka i nie więcej jednak niż do kwoty 100.000 złotych, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia.

15. Ryzyko dodatkowe nr 64 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania (Klauzula nr 64 OC z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania)

- 1) Zastosowanie tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli), z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 i 3 OWU, zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych w pojazdach w związku z usługą pomocy drogowej oraz holowaniem;
- 2) Jeżeli wykonywane usługi ograniczają się jedynie do transportu (autoholowania) uszkodzonego lub unieruchomionego pojazdu, to nie ma potrzeby włączania ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 9 - OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi.

IV. Klauzule branżowe zawarte w Załączniku do OWU

1. Klauzula nr 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tej działalności (Klauzula nr 4 OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia – ubezpieczenie nadwyżkowe)

- 1) Klauzula ta reguluje zakres ubezpieczenia przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia i nie trzeba już wprowadzać innych klauzul ubezpieczając odpowiedzialność cywilną z tytułu świadczenia usług ochrony osób i mienia;
- 2) Ubezpieczenie oferowane na podstawie klauzuli nr 4 jest ubezpieczeniem nadwyżkowym, co oznacza, że jest ono zawierane na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zawarcie nadwyżkowego ubezpieczenia jest możliwe po uprzednim zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia OC w PZU;
- 3) W ramach Klauzuli nr 4 ubezpieczeniem objęte są szkody w:
 - a) mieniu chronionym przez ubezpieczonego,
 - b) pojazdach w pomieszczeniach zamkniętych i dozorowanych,
 - c) gotówce stanowiącej pogotowie kasowe - przez pogotowie kasowe rozumie się zapas gotówki przechowywany w kasie na rzecz codziennych płatności;
- 4) Odszkodowanie z umowy ubezpieczenia nadwyżkowego jest wypłacane pod następującymi warunkami:
 - a) kwota odszkodowania przekracza sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC obowiązkowego, wysokość szkody przewyższa sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC obowiązkowego, i
 - b) szkoda objęta jest zakresem dobrowolnego ubezpieczenia OC na podstawie OWU i klauzuli nr 4;
- 5) W Klauzuli nr 4 został zmieniony trigger czasowy umowy z loss occurrence na act committed. Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia roszczenia;
- 6) Zmiana definicji wypadku ubezpieczeniowego dokonana w Klauzuli nr 4 odnosić się będzie do całej umowy ubezpieczenia zawieranej z przedsiębiorcą, a nie tylko do zakresu ubezpieczenia wynikającego z tej Klauzuli. W przypadku poszerzenia zakresu ubezpieczenia o inne klauzule (np. OC pracodawcy) także do zakresu ubezpieczenia objętego tymi klauzulami będzie miał zastosowanie trigger act committed.

- 7) W systemie Everest dla firm zajmujących się ochroną mienia została przeznaczona specjalna zakładka: Ochrona osób i mienia, w której umieszczone zostało dobrowolne ubezpieczenie OC nadwyżkowe oraz ubezpieczenie OC obowiązkowe.

2. Klauzula nr 16B Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Klauzula nr 16B OC organizatora imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia)

- 1) Klauzula nr 16B przeznaczona jest do zawierania umów dobrowolnego nadwyżkowego ubezpieczenia OC nad obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych;
- 2) Ubezpieczenie oferowane na podstawie Klauzuli nr 16B jest ubezpieczeniem nadwyżkowym, co oznacza, że jest ono zawierane na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zawarcie nadwyżkowego ubezpieczenia OC krótkoterminowego jest możliwe po uprzednim lub równoczesnym zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co do zasady ubezpieczenie obowiązkowe powinno być zawarte w PZU z uwagi prostszy proces obsługi szkody, w sytuacji gdy szkoda będzie likwidowana z polisy OC obowiązkowej i nadwyżkowej;
- 3) Zakresem ubezpieczenia są objęte szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków;
- 4) Odszkodowanie z umowy ubezpieczenia OC nadwyżkowego jest wypłacane pod następującymi warunkami:
 - a) kwota odszkodowania przekracza sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego, wysokość szkody przewyższa sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego, i
 - b) szkoda objęta jest zakresem dobrowolnego ubezpieczenia na podstawie OWU i Klauzuli nr 16B;
- 5) W Klauzuli nr 16B został zmieniony trigger czasowy umowy z loss occurrence na act committed. Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia roszczenia. Chodzi o zachowanie spójności ubezpieczenia OC nadwyżkowego z ubezpieczeniem OC obowiązkowym;
- 6) Zmiana definicji wypadku ubezpieczeniowego dokonana w Klauzuli nr 16B odnosić się będzie do całej umowy ubezpieczenia zawieranej z przedsiębiorcą, a nie tylko do zakresu ubezpieczenia wynikającego z tej klauzuli. W przypadku poszerzenia zakresu ubezpieczenia o inne klauzule (np. OC pracodawcy) także do zakresu ubezpieczenia objętego tymi klauzulami będzie miał zastosowanie trigger act committed.

3. Klauzula nr 22 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe z powodu wad etykiet i opakowań (Klauzula nr 22 OC z tytułu czystych strat finansowych powstałych z powodu wad etykiet i opakowań)

- 1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie, powstałe z powodu wad etykiet lub opakowań wykonanych i wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego;
- 2) Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na skutek:
 - a) umieszczenia wadliwej etykiety na produkcie przez osoby trzecie,
 - b) zapakowania produktu przez osoby trzecie w wadliwe opakowanie wytworzone przez ubezpieczonego;

Jeśli ubezpieczony błędnie wydrukował etykietę i przekazał ją kontrahentowi, to będzie musiał w ramach rękojmi lub gwarancji wymienić wadliwą etykietę na wolną od wad. Odpowiedzialność PZU

będzie dopiero w wymienionych powyżej sytuacjach, gdy powstaną koszty, które ubezpieczony będzie musiał pokryć osobie trzeciej. Dopóki wadliwa etykieta wyprodukowana przez ubezpieczonego nie zostanie umieszczona przez osobę trzecią na produkcie i nie będzie konieczności jej usunięcia z produktu – nie będzie odpowiedzialności z Klauzuli. Analogicznie w przypadku zapakowania towaru w wadliwe opakowanie – dopóki towar osoby trzeciej nie zostanie umieszczony w wadliwym opakowaniu i nie zaistnieje konieczność przepakowania go, nie będzie odpowiedzialności z Klauzuli;

- 3) Zakres ochrony obejmuje:
koszty:
 - a) zidentyfikowania i wysortowania produktów z wadliwymi etykietami lub które zapakowano w wadliwe opakowania,
 - b) umieszczenia etykiet wolnych od wad na produktach,
 - c) przepakowania lub przelania produktów do opakowań wolnych od wad, oraz straty;
 - d) z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia produktów osób trzecich, na których umieszczono wadliwe etykiety lub które zapakowano w wadliwe opakowania wytworzone przez ubezpieczonego,
 - e) utracone korzyści osoby trzeciej spowodowane tym, że produkty nie mogą zostać zbyte lub mogą zostać zbyte tylko po obniżonej cenie;
- 4) Klauzulę nr 22 należy oferować producentom opakowań np. kartonów, osłonek na wędliny lub zakładom poligraficznym dostarczającym producentom etykiety na produkty. Intencją niniejszej Klauzuli jest uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej OC za produkt, wyłącznie dla producentów opakowań i etykiet, którzy te etykiety produkują dla innych producentów produktu finalnego. Klauzula nr 22 nie ma więc zastosowania dla producentów, którzy wprowadzają na rynek produkt wraz z opakowaniem/etykietą (w takim przypadku produkt wraz z opakowaniem stanowi jedną całość).

4. Klauzula nr 24 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu świadczenia usług informatycznych (Klauzula nr 24 Klauzula IT)

- 1) Klauzula przeznaczona jest dla firm świadczących usługi informatyczne;
- 2) Zakresem ubezpieczenia na podstawie klauzuli objęte są czyste straty finansowe, szkody rzeczowe i szkody na osobie (w dotychczasowej klauzuli obejmował tylko czyste straty finansowe), wyrządzone z tytułu świadczenia usług informatycznych, określonych w umowie ubezpieczenia, w zakresie ustalonym w niniejszej Klauzuli lub związanych z oprogramowaniem;
- 3) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in.:
 - a) projektowanie, wytwarzanie, dostarczanie, modyfikowanie oprogramowania oraz instalację oprogramowania,
 - b) świadczenie różnych usług informatycznych (np. przetwarzanie danych na zlecenie osób trzecich; konserwację i administrowanie oprogramowaniem wyprodukowanym przez ubezpieczonego; instalację, integrację lub uruchomienie oprogramowania, które nie zostało wytworzone przez ubezpieczonego),
 - c) doradztwo i szkolenia w zakresie oprogramowania.Pełen zakres ubezpieczenia został określony w ust. 1 Klauzuli;
- 4) Z uwagi na duże ryzyko wiążące się z tego rodzaju działalnością Klauzula ta wymaga wnikliwej oceny ryzyka. Nie oferujemy tej klauzuli firmom zajmującym się m.in. wytwarzaniem oprogramowania dla elektronicznego obrotu płatniczego, czynnościami płatniczymi wszelkiego rodzaju, obsługą handlu elektronicznego (E-Commerce) oraz wytwarzaniem, dostarczaniem oprogramowania zabezpieczającego (np. firewall'ów i programów antywirusowych);
- 5) Zwracamy uwagę na istotne wyłączenia w Klauzuli, m. in. nie oferujemy jej klientowi:
 - a) zajmującemu się wytwarzaniem oprogramowania dla elektronicznego obrotu płatniczego, np.:
 - między instytucjami finansowymi, wypłatą lub podjęciem środków pieniężnych,

– niedoborami przy prowadzeniu czynności kasowych, czynnościami płatniczymi wszelkiego rodzaju, np. za pośrednictwem Internetu oraz innych sieci elektronicznej transmisji danych, płatnościami kryptowalutami, obsługą handlu elektronicznego (E-Commerce), sprzeniewierzeniem oraz defraudacją;

b) wytwarzającemu lub dostarczającemu oprogramowanie zabezpieczające (np. firewall'ów i programy antywirusowe).

5. Klauzula nr 68 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (Klauzula nr 68 OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)

- 1) Szkoda objęta ubezpieczeniem w ramach Klauzuli nr 68 może mieć postać wyłącznie czystej straty finansowej. Szkody takie z uwagi na postanowienie zawarte w § 28 ust. 2 pkt 1 nie są pokrywane w ramach ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 27;
- 2) Ewentualne szkody na osobie i szkody rzeczowe, będące następstwem niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, z zastrzeżeniem innych postanowień OWU, pokrywane są w ramach standardowego OWU;
- 3) Klauzula ta pozwala na objęcie ochroną ubezpieczeniową wyłącznie wykonywanie władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to że nie może być stosowana do wykonywania władzy publicznej przez inne podmioty.

6. Klauzula nr 70A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o koszty poniesione przez ubezpieczonego lub osobę trzecią z tytułu wycofania produktów z rynku (Klauzula nr 70A Koszty wycofania produktów z rynku przez ubezpieczonego lub osobę trzecią)

- 1) Klauzula może zostać oferowana wyłącznie tym klientom, których podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje OC za produkt. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej Klauzuli powszechnie określana jest jako product recall;
- 2) Klauzula nr 70A, obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty poniesione przez ubezpieczonego lub osoby trzecie związane z wycofaniem produktu z rynku;
- 3) Funkcją klauzuli wycofania produktu z rynku jest zwrot kosztów ponoszonych przez ubezpieczonego lub osoby trzecie z tytułu wycofania produktów z rynku, jeżeli doszło do powstania lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo powstania szkody na osobie lub szkody rzeczowej na skutek:
 - a) przypadkowego pominięcia, zamiany komponentu lub wprowadzenia substancji w procesie wytwarzania produktów,
 - b) błędu w procesie wytwarzania, mieszania, oznakowania, pakowania, opakowania, przechowywania produktów,
 - c) faktycznej, celowej zmiany i zanieczyszczenia produktów dokonanej przez pracownika ubezpieczonego lub osoby trzecie;
- 4) W innych niż wymienionych powyżej przypadkach, ochrona ubezpieczeniowa nie będzie przysługiwała, np. wycofanie produktu z rynku w skutek przekroczenia daty do spożycia;
- 5) Ochrona obejmuje koszty wycofania wyłącznie tych produktów ubezpieczonego, które zostały wskazane w kwestionariuszu wycofania produktów z rynku;
- 6) Zwrot kosztów wycofania produktów z rynku przysługuje, pod warunkiem, że:
 - a) wada produktu została potwierdzona wynikami badań lub której istnienie należy przyjąć na podstawie innych obiektywnych przesłanek lub
 - b) nastąpiło zarządzenie właściwego organu nadzoru lub

- c) ubezpieczony, w celu spełnienia obowiązku ustawowego, samodzielnie przeprowadzi proces wycofania produktów z rynku i poniesie jego koszty;
- 7) Klient występujący z wnioskiem o rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o Klauzulę nr 70A zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz wycofania produktu z rynku i przedstawić procedurę wycofania produktu z rynku.

7. Klauzula nr 75 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w budownictwie

- 1) W ramach tej Klauzuli zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania działalności w budownictwie oraz czynności zawodowych w zakresie projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania budową lub robotami, o ile te czynności zawodowe nie stanowią samodzielnej usługi, ale są objęte łącznie umową o roboty budowlane. Dotyczy to zatem formuły zamówień publicznych „zaprojektuj i buduj”;
- 2) Klauzula jest przeznaczona jest dla klientów Pionu Klienta Korporacyjnego, którzy w polisach obrotowych lub w polisach pod konkretne kontrakty budowlane potrzebują jednej umowy ubezpieczenia OC obejmującej zarówno odpowiedzialność zawodową z tytułu prac projektowych, jak i odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania prac budowlanych;
- 3) Klauzula ta wprowadza odmienne od OWU regulacje z zakresie następujących kwestii:
- a) czynności zawodowych,
 - b) rezygnacji z praw do regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo z ubezpieczonym, inwestora,
 - c) objęcia ochroną ubezpieczeniową inwestora,
 - d) objęcia ochroną szkód w postaci powolnego oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu,
 - e) produktu trwale połączanego z budynkiem,
 - f) szkód powierzchniowych w klauzuli nr 25.

V. Klauzule dodatkowe nie stanowiące integralnej części OWU

1. Klauzula nr 6A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w środowisku (Klauzula nr 6A Odpowiedzialność szkody w środowisku)

- 1) Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia. Zakres odpowiedzialności PZU określa klauzula;
- 2) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna i administracyjna ubezpieczonego za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku w przypadku powstania bezpośredniego zagrożenie szkodą w środowisku lub powstania szkody w środowisku wywołanej pojedynczym, zaistniałym nagle zdarzeniem powstałym w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością;
- 3) Klauzulę tę można stosować wyłącznie w sytuacji, gdy klient rozszerzył podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dodatkowe (Klauzulę) nr 6;
- 4) Klauzula oferowana jest na wyraźny wniosek klienta, po dokonaniu dokładnej analizy jego faktycznych oczekiwań co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz ustaleniu, że ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 6 jest dla niego niewystarczające. Do oceny ryzyka wymagamy dostarczenia wypełnionego przez klienta kwestionariusza;
- 5) W ramach niniejszej klauzuli wprowadzono trigger ubezpieczeniowy loss manifestation, tj. zmieniono definicję wypadku ubezpieczeniowego obowiązującą w OWU na: pierwsze udokumentowane

stwierdzenie przez ubezpieczonego, organ ochrony środowiska lub inny podmiot bezpośrednio zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;

- 6) W przeciwieństwie do podstawowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz klauzul dodatkowych, ochroną ubezpieczeniową na bazie Klauzuli nr 6A objęte są również szkody własne ubezpieczonego, na zasadach określonych w § 3 ust. 3;
- 7) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów kompensacji przyrodniczej zdefiniowanej w art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie w jakim wynikają one z udzielonych zezwoleń dla danego procesu inwestycyjnego lub w części jaką zna inwestor jeszcze przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego;
- 8) Klauzula nr 6A nie stanowi zabezpieczenia określonego w przepisach art. 125 ustawy o odpadach. Nie obejmuje ona roszczeń związanych z wystąpieniem negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, które zobowiązany byłby uregulować ubezpieczony w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4, na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ww. ustawy. Nie pełni ona funkcji lub nie może zastąpić gwarancji ubezpieczeniowej wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku. Ten produkt ubezpieczeniowy oferowany jest przez Biuro Ubezpieczeń Ryzyk Finansowych.

2. Klauzula nr 13 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu

- 1) OWU w zakresie podstawowym nie przewidują ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa PZU do regresu. Ochronę taką zapewnia Klauzula nr 13. Rozszerzenie ubezpieczenia w ramach tej Klauzuli nie powoduje, iż podwykonawca może być utożsamiany z ubezpieczonym;
- 2) Celem rozszerzenia ubezpieczenia za szkody wyrządzone przez podwykonawców nie jest objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podwykonawców (nie są traktowani jako ubezpieczeni), ale odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców i rezygnacja przez PZU z dochodzenia od podwykonawcy zwrotu odszkodowania wypłaconego za wyrządzoną przez niego szkodę;
- 3) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej. Oryginały tych umów przechowywane są przez ubezpieczonego i w razie szkody pozostają do wglądu PZU.

3. Klauzula nr 28A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ustaloną w umowie ubezpieczenia podstawowego (Klauzula nr 28A Nadwyżkowa ochrona ubezpieczeniowa)

- 1) Klauzula przeznaczona jest dla klientów Pionu Klienta Korporacyjnego, którzy wymagają wysokich sum gwarancyjnych na ubezpieczenie swojej działalności;
- 2) Klauzula przeznaczona jest wyłącznie do zawierania umów dobrowolnego nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako nadwyżki ponad inne dobrowolne ubezpieczenie OC. Nie należy jej stosować do dobrowolnego ubezpieczenia nadwyżkowego, które zawierane jest ponad obowiązkowe ubezpieczenie OC (firmy ochrony osób lub mienia, organizatorzy imprez masowych);
- 3) Umowa ubezpieczenia nadwyżkowego jest dodatkową umową ubezpieczenia dającą ochronę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z podstawowej umowy ubezpieczenia. Polisa nadwyżkowa będzie miała zastosowanie jeśli wysokość szkody przekroczy sumę gwarancyjną podstawowego ubezpieczenia;
- 4) Klauzula dostępna jest w systemie Everest w rozszerzonym szablonie ubezpieczenia.

4. Klauzula nr 29 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną o koszty wynagrodzenia ekspertów oraz o koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi (Klauzula nr 29 Koszty wynagrodzenia ekspertów oraz koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi ponad sumę gwarancyjną)

- 1) Klauzula stanowi rodzaj nadwyżkowego ubezpieczenia ponad sumę gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia, w której została ona wprowadzona. Swoim zakresem obejmuje wyłącznie enumeratywnie wskazane koszty i wydatki zgodnie z definicją zawartą w OWU, tj.:
 - a) koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych przez ubezpieczonego w uzgodnieniu z PZU, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody,
 - b) koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
 - niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU,
 - niezbędne koszty sądowej obrony ubezpieczonego w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego i jeżeli PZU zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
 - koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, oraz koszty opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego i jeżeli PZU wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów;
- 2) Należy mieć na uwadze, że wyżej wymienione koszty objęte są również podstawowym zakresem ubezpieczenia do wysokości sumy gwarancyjnej. Uruchomienie przedmiotowej klauzuli będzie miało miejsce wyłącznie po wyczerpaniu całej sumy gwarancyjnej.

5. Klauzula nr 71 Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego (trigger act committed)

- 1) W OWU przyjęto zakres czasowy polisy - trigger loss occurrence, tzn. zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody, które powstały w okresie ubezpieczenia;
- 2) Zastosowanie Klauzuli nr 71 pozwala zmienić obowiązujący w OWU trigger loss occurrence na trigger act committed. Zmiana triggera została dokonana w Klauzuli nr 71 poprzez zmianę definicji wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku triggera act committed wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda;
- 3) Zmiana pokrycia czasowego odpowiedzialności jest stosowana przy przetargach gminnych, jeśli taki jest obligatoryjny wymóg przetargu, bywa też wnioskowana w przypadku, kiedy w innym zakładzie ubezpieczeń klient posiadał polisę z triggerem act committed;
- 4) W przypadku zmiany triggera na act committed polisy, która wymaga jednocześnie rozszerzenia zakresu terytorialnego poza terytorium RP, należy zastosować jedną z dwóch Klauzul terytorialnych znajdujących się w Wytycznych Underwritingowych;

6. Klauzula nr 71A Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego (trigger claims made)

- 1) Wprowadzenie niniejszej Klauzuli powoduje zmianę obowiązującego w OWU triggera z loss occurrence na claims made. Wypadkiem ubezpieczeniowym w tym triggerze jest wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym roszczenia przeciwko ubezpieczonemu;
- 2) Klauzula 71 A posługuje się charakterystycznymi wyłącznie dla triggera claims made pojęciami:
 - a) roszczenie - jakiegokolwiek pisemne żądanie osoby trzeciej wyrażające zamiar tej osoby przypisania ubezpieczonemu odpowiedzialności za szkodę objętą ubezpieczeniem lub jakiegokolwiek proces lub jakiegokolwiek postępowanie przeciwko ubezpieczonemu lub PZU o odszkodowanie z tego tytułu,

- b) okres dodatkowy - okres następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia umowy ubezpieczenia, o ile ubezpieczający nie zawarł z PZU albo innym zakładem ubezpieczeń kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; wszelkie roszczenia zgłoszone w okresie dodatkowym uważane są za zgłoszone w okresie ubezpieczenia bezpośrednio poprzedzającym okres dodatkowy,
 - c) data początkowa - termin wskazany w umowie ubezpieczenia, od którego rozpoczyna się bieg ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez PZU w umowie ubezpieczenia;
- 3) Okres dodatkowy nie powinien przekraczać 36 miesięcy;
 - 4) Warunkiem odpowiedzialności w ramach triggera claims made jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym, o ile ma zastosowanie, oraz przed upływem terminu przedawnienia;
 - 5) Zastosowanie triggera claims made wynika w większości wypadków z ubiegania się o ochronę ubezpieczeniową zagranicznych firm lub ich oddziałów.

7. Klauzula nr 73 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez członków władz wspólnoty mieszkaniowej (Klauzula nr 73 OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej)

- 1) Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez członków zarządu wspólnoty wskutek sprawowania stanowiska członka władz wspólnoty mieszkaniowej;
- 2) Szkodą w rozumieniu tej klauzuli jest wyrażony w pieniądzu uszczerbek będący rzeczywistą stratą finansową poniesioną przez Wspólnotę, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkody rzeczowej i szkody na osobie;
- 3) Klauzula ta posiada swoje specyficzne wyłączenia, m.in. wyłączone są szkody związane z przekroczeniem zakresu udzielonych pełnomocnictw, kompetencji określonych przez Wspólnotę (ust. 4 pkt 1).

VI. Świadczenia przysługujące z umowy ubezpieczenia

W OWU znajdują się postanowienia dotyczące zakresu świadczeń przysługujących z zawartej umowy ubezpieczenia. Poszkodowanemu mogą przysługiwać w ramach odszkodowania zarówno świadczenia jednorazowe, jak i renty. PZU zaspokaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności: najpierw świadczenie jednorazowe, potem renty czasowe, a na końcu renty dożywotnie.

VII. Franszyza redukcyjna

- 1) Wypłacane odszkodowanie zmniejszane jest o kwotę franszyzy redukcyjnej, jeśli taka została ustalona w umowie ubezpieczenia;
- 2) Franszyza redukcyjna jest ustalana z uwzględnieniem zasad określonych w OWU i Taryfie składek za ubezpieczenie. Stosowanie franszyzy redukcyjnej jest zalecane, ponieważ eliminuje ona małe szkody z zakresu ubezpieczenia. W przypadku szkód przewyższających jej wysokość, zmniejsza kwotę wypłacanego odszkodowania;
- 3) Dla niektórych działalności lub ryzyk franszyza redukcyjna jest obowiązkowa. Zmniejszenie jej wysokości lub rezygnacja z jej zastosowania w uzasadnionych przypadkach wymaga akceptacji uprawnionego underwritera;
- 4) W § 43 ust. 7 - 10 OWU ustalono zasady potrącania franszyzy redukcyjnej przy wypłacie odszkodowania.

VIII. Warunki szczególne

Warunki szczególne do polisy w systemie Everest można wprowadzić na ekranie Analiza Ryzyka w przeznaczonym do tego polu Warunki szczególne. Wprowadzona treść wydrukuje się na polisie w sekcji Postanowienia dodatkowe. Nie należy umieszczać w tym polu żadnych informacji (do tego służy zakładka Notatki), a jedynie tekst dodatkowej klauzuli, czy dodatkowych postanowień, które mają znaleźć się na polisie.

IX. Zawarcie umowy ubezpieczenia, obsługa umów ubezpieczenia

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie przekazanych przez Ubezpieczającego informacji niezbędnych do określenia należnej składki. Informacje te są zapisywane w formie elektronicznej w systemie Everest.
2. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę zawarto na inny okres (może to być okres krótszy lub dłuższy od roku). Kompetencje dotyczące zawarcia umowy na okres dłuższy od roku zostaną określone w odrębnych wytycznych.
3. Zasady płatności składki
 - 1) Składka opłacana jest jednorazowo albo, w uzgodnieniu z PZU składka może zostać rozłożona na raty. Terminy płatności i wysokość kolejnych rat powinny być określone w dokumencie ubezpieczenia. Składki zawsze są wyrażane w złotych. Zobowiązaniem do zapłaty składki jest ubezpieczający;
 - 2) Zapłata składki następuje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU w formie bezgotówkowej. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, za dzień zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku PZU pełną, wymagalną kwotą. W przypadku zawarcia umowy w systemie direct zapłata składki następuje w formie bezgotówkowej.
4. Zwrot składki
 - 1) W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej;
 - 2) W przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w przewidzianych przepisami prawa terminach (30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia na okres dłuższy niż 6 miesięcy), ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej;
 - 3) Zwrot składki przysługuje także w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
 - 4) Zwrot składki dokonywany jest po uzyskaniu informacji o okolicznościach stanowiących podstawę wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Procedurę zwrotu składki regulują odrębne przepisy wewnętrzne PZU.
5. Druki
 - 1) OWU służące do zawierania umów ubezpieczenia otrzymały numer w katalogu formularzy specjalnych:
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej – nr druku PZU SA 6F01/VI;

- 2) Na potrzeby Obszaru Klienta Korporacyjnego (OKK) zostały zmodyfikowane lub stworzone nowe druki (dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej) mające zastosowanie do zawierania umów ubezpieczenia:
 - a) Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (PZU SA 6812/VII),
 - b) Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt (PZU SA 6879/IV),
 - c) Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agencji ochrony osób i mienia (PZU SA 6891/III),
 - d) Kwestionariusz do oceny ryzyka odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności informatycznej (PZU SA 6F08/III),
 - e) Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia kosztów wycofania produktów z rynku (PZU SA 6893/III),
 - f) Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz kosztów związanych z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (PZU SA 6892/III);
- 3) Polisa generowana jest z systemu Everest;
- 4) W razie zaistnienia takiej potrzeby kwestionariusze mogą być używane także w Obszarze Dystrybucji Detalicznej. W przypadku wniosku klienta o zawarcie ubezpieczeń wymienionych w pkt 2 lit. d i lit. e ich wypełnienie jest obowiązkowe, a w przypadku kwestionariusza wymienionego w pkt 2 lit. f jego wypełnienie będzie obowiązkowe dla Klauzuli nr 6A (Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności za szkody w środowisku).

X. Statystyka

W statystyce dotyczącej produktu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (kod produktu 6300) mają zastosowanie zasady określone w Instrukcji Statystycznej wprowadzonej zarządzeniem nr 10/2009 Prezesa Zarządu PZU z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie statystyki ubezpieczeniowej w PZU (z późn. zm.).

XI. Ewidencja księgowa

Ewidencja księgowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej prowadzona jest zgodnie z zasadami ujętymi w Planie Kont dla systemu Oracle Financials.

W Księdze Głównej prowadzonej w systemie Oracle Financials, zapisy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej są ewidencjonowane na koncie analitycznym:

Zagregowane konto analityczne w Księdze Głównej	Detaliczne konto analityczne
MN1301M - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej - OC ogólne - KM	MD16310 – OC Ogólna (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1302K - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej - OC ogólne dla firm - KK	MD16360 – OC Ogólna (ubezpieczenie dobrowolne) KK
MN1320M - OC Zawodowe - Obowiązkowe - Obowiązkowa OC ochrony osób i mienia - KM	MD16320 – OC Ogólna przedsiębiorcy w zakresie usług ochrony osób i mienia (ubezpieczenie obowiązkowe)
MN1320K - OC Zawodowe - Obowiązkowe - Obowiązkowa OC ochrony osób i mienia - KK	MD16370 – OC Ogólna przedsiębiorcy w zakresie usług ochrony osób i mienia (ubezpieczenie obowiązkowe) KK

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA



ustalone uchwałą nr UZ/333/2020 Zarządu PZU SA z dnia 1 grudnia 2020 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/296/2023 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2023 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/31/2025 z dnia 11 marca 2025 r.

SPIS TREŚCI

Postanowienia wstępne	str. 10	Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia	str. 42
Definicje	str. 10	Początek i koniec odpowiedzialności	str. 42
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	str. 16	Obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego	str. 43
Przedmiot ubezpieczenia	str. 16	Obowiązki PZU	str. 45
Zakres ubezpieczenia	str. 17	Ustalenie wysokości szkody	str. 46
Zwrot kosztów	str. 17	Ustalenie wysokości odszkodowania	str. 47
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 18	Płatnicy podatku VAT	str. 48
Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia	str. 20	Wypłata odszkodowania	str. 48
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	str. 21	Przejście roszczeń na PZU	str. 48
Przedmiot ubezpieczenia	str. 21	Podwójne ubezpieczenie	str. 48
Zakres ubezpieczenia	str. 21	Właściwość sądu	str. 49
Zwrot kosztów	str. 22	Postanowienia końcowe	str. 49
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 22	Załącznik nr 1 do OWU	
Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia	str. 23	Klauzule dodatkowe mające zastosowanie do ubezpieczenia mienia	str. 50
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia	str. 24	Załącznik nr 2 do OWU	
Przedmiot ubezpieczenia	str. 24	Klauzule specjalne mające zastosowanie do ubezpieczenia mienia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub posiadane mienie	str. 58
Zakres ubezpieczenia	str. 24	Załącznik nr 3 do OWU	
Zwrot kosztów	str. 24	Klauzule mające zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej	str. 59
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 24	Załącznik nr 4 do OWU	
Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia	str. 25	Postanowienia dodatkowe PZU Hotel	str. 60
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	str. 25	Załącznik nr 5 do OWU	
Przedmiot i zakres ubezpieczenia	str. 25	Postanowienia dodatkowe PZU Apteka	str. 62
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 26	Załącznik nr 6 do OWU	
Suma gwarancyjna i podlimity odpowiedzialności	str. 33	Klauzule dla programu ubezpieczeniowego PZU OC Edukacja	str. 63
Zobowiązania PZU wynikające z umowy ubezpieczenia	str. 33	Załącznik nr 7 do OWU	
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	str. 33	Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych	str. 64
Przedmiot ubezpieczenia	str. 33	Załącznik nr 8	
Zakres ubezpieczenia	str. 34	Wykaz klauzul dodatkowych mających zastosowanie do OWU	str. 68
Zwrot kosztów	str. 34		
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 34		
Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia	str. 36		
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (CARGO)	str. 36		
Przedmiot ubezpieczenia	str. 36		
Zakres ubezpieczenia	str. 36		
Zwrot kosztów	str. 37		
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 38		
Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia	str. 39		
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia – klauzule i postanowienia dodatkowe	str. 39		
Ubezpieczenie assistance	str. 39		
Przedmiot i zakres ubezpieczenia	str. 39		
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 40		
Zawarcie umowy ubezpieczenia			
Składka ubezpieczeniowa	str. 41		

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	OWU: Postanowienia wspólne – § 1 ust. 8–10, § 2, § 42, § 43 ust. 1, § 44, § 45 ust. 1, § 46 ust. 1 –3 i 5, § 47 ust. 1 i 3, § 48 ust. 1, § 50, § 51, § 53 ust. 4, § 55, § 57 ust. 14 i 15. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – § 3, § 4, § 5, § 7. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – § 8, § 9, § 10, § 12. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – § 13, § 14, § 15, § 17. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – § 18, § 19, § 20, § 23, § 24, § 25. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – § 26, § 27, § 28, § 30. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) – § 31, § 32, § 33, § 35. Ubezpieczenie assistance – § 37, § 48 ust. 3, 4, 6 i 7. Załącznik nr 1 do OWU – Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia: klauzula przepięć – pkt 1 i 4, klauzula rozmrożenia – pkt 1,

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	klauzula dewastacji – pkt 1–4, klauzula graffiti – pkt 1, klauzula aktów terroryzmu – pkt 1, klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej – pkt 1–4 i 7, klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej – pkt 1, 2, 4–8, 12, 14 i 16, klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych – pkt 1 i 3, klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji – pkt 1–4, klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – pkt 1 i 2, klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji) – pkt 1, klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji – pkt 1 i 2, klauzula katastrofy budowlanej – pkt 1 i 2, klauzula ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne – pkt 1 i 2, klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – pkt 1 i 2, klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia – pkt 1, klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach mechanicznych – pkt 1 i 2, klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza terytorium RP – pkt 1, klauzula sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – pkt 1 i 2, klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego – pkt 1 i 2,

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	klauzula endoskopów – pkt 1, klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych – pkt 1, klauzula kosztów frachtu lotniczego z zagranicy, klauzula kosztów dojazdów specjalistów bądź ekspertów z zagranicy, klauzula załadunku i wyładunku – pkt 1, klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu budynków, budowli – pkt 1 klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych – pkt 1. Załącznik nr 2 do OWU – Klauzule specjalne mające zastosowanie do ubezpieczenia mienia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub posiadane mienie: klauzula produkcji peletu, brykietu – pkt 1, klauzula działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów – pkt 1, klauzula produkcji zniczy – pkt 1, klauzula ferm drobiu i kurników – pkt 1, klauzula ubezpieczenia budynków i budowli, w których znajduje się słoma lub siano – pkt 1, klauzula obiektów krytych gontem drewnianym lub strzechą – pkt 1. Załącznik nr 3 do OWU – Klauzule mające zastosowanie do ubezpieczenia OC: klauzula nr 4 – ust. 1–7, 9, klauzula nr 13 – ust. 1, klauzula 16B – ust. 1–3.

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	Załącznik nr 4 do OWU: Postanowienia dodatkowe PZU HOTEL – ust. 1–3, klauzula ubezpieczenia kosztów awaryjnej wymiany wody w basenie – ust. 1 i 2, klauzula ubezpieczenia ryzyka utraty zysku – ust. 1–4, 6, 7, 13 i 14, klauzula sprzeniewierzenia mienia przez pracownika ubezpieczonego – ust. 1–3. Załącznik nr 5 do OWU: Postanowienia dodatkowe PZU APTEKA – ust. 1–3, klauzula ubezpieczenia kosztów utylizacji leków i utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych – ust. 1–3, klauzula niezachowania parametrów temperatury – ust. 1 i 2, klauzula ubezpieczenia OC zawodowej farmaceuty i technika farmaceutycznego – ust. 1, 2 i 4. Załącznik nr 6 do OWU: klauzula PZU OC EDUKACJA – ust. 1–6, Klauzula nr 62 ust. 1, 2 i 4. Załącznik nr 7 do OWU Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych.

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	OWU: Postanowienia wspólne – § 1 ust. 8–10, § 2, § 3 ust. 4, § 5 ust. 1 i 2, § 36 ust. 4–7, § 39 ust. 26, § 42, § 43 ust. 1, § 45 ust. 2–4, § 46 ust. 4, § 47 ust. 2 i 4, § 48 ust. 1, § 50, § 51, § 52, § 53 ust. 4, § 54 ust. 3, § 55, § 57 ust. 14 i 15. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – § 4 ust. 2 i 3, 6–8, § 5 ust. 1, 2 i 4, § 6, § 7 ust. 4–6, 8 i 9. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – § 8 ust. 2, § 9 ust. 4, 5, 7 i 8, § 10, § 11, § 12. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – § 14 ust. 2, § 16, § 17. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – § 18 ust. 6, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 48 ust. 2, § 53 ust. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – § 26 ust. 6, § 27 ust. 2, 4 i 5, § 28, § 29, § 30. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) – § 32 ust. 7, 8 i 10, § 33 ust. 2 i 3, § 34, § 35. Ubezpieczenie assistance – § 37 ust. 4, 6, 7, 9, 11 i 12, § 38, § 48 ust. 5 i 7.

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	Załącznik nr 1 do OWU – Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia: klauzula przepięć – pkt 1–3 i 5, klauzula rozmrożenia – pkt 1–3, klauzula dewastacji – pkt 1, 2, 4–6, klauzula graffiti – pkt 1–4, klauzula aktów terroryzmu – pkt 1–3, klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej – pkt 1, 2, 4–6 i 8, klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej – pkt 1, 3, 9–13, klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych – pkt 1–3, klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji – pkt 1, 3, 5 i 6, klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – pkt 1–4, klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji) – pkt 1–3, klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji – pkt 1–3, klauzula katastrofy budowlanej – pkt 1–5, klauzula ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne – pkt 2, 3 i 6, klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – pkt 1–4, klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia – pkt 1–4, klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach mechanicznych – pkt 1–4,

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza terytorium RP – pkt 1 i 2, klauzula sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – pkt 1–4, klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego – pkt 1–4, klauzula endoskopów – pkt 1–4, klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych – pkt 1 i 2, klauzula kosztów frachtu lotniczego z zagranicy, klauzula kosztów dojazdów specjalistów bądź ekspertów z zagranicy, klauzula załadunku i wyładunku – pkt 1 i 2, klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu budynków, budowli – pkt 1 i 2, klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych – pkt 1–4. Załącznik nr 2 do OWU – Klauzule specjalne mające zastosowanie do ubezpieczenia mienia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub posiadane mienie: klauzula produkcji peletu, brykietu – pkt 1–3, klauzula działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów – pkt 1–3, klauzula produkcji zniczy – pkt 1–3, klauzula ferm drobiu i kurników – pkt 1–3, klauzula ubezpieczenia budynków i budowli, w których znajduje się słoma lub siano – pkt 1–3, klauzula obiektów krytych gontem drewnianym lub strzechą – pkt 1–3.

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	Załącznik nr 3 do OWU – Klauzule mające zastosowanie do ubezpieczenia OC: klauzula nr 4 – ust. 1–9, klauzula nr 13 – ust. 1 i 2, klauzula nr 16B – ust. 1– 4. Załącznik nr 4 do OWU: Postanowienia dodatkowe PZU HOTEL – ust. 2, klauzula ubezpieczenia kosztów awaryjnej wymiany wody w basenie – ust. 1–5, klauzula ubezpieczenia ryzyka utraty zysku – ust. 1–6 i 8–13, klauzula sprzeniewierzenia mienia przez pracownika ubezpieczonego – pkt 1–6. Załącznik nr 5 do OWU: Postanowienia dodatkowe PZU APTEKA – ust. 1 i 2, klauzula ubezpieczenia kosztów utylizacji leków i utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych – ust. 1–4, klauzula niezachowania parametrów temperatury – ust. 1–6, klauzula ubezpieczenia OC zawodowej farmaceuty i technika farmaceutycznego – ust. 1–5. Załącznik nr 6 do OWU: klauzula PZU OC EDUKACJA – ust. 1–4, klauzula nr 62 – ust. 1–3. Załącznik nr 7 do OWU Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „PZU”) z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą.
2. OWU mają zastosowanie również do umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia z zastosowaniem OWU (zwanej dalej „umową ubezpieczenia”) jest objęcie tą **umową ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz co najmniej jednego dowolnie wybranego ubezpieczenia spośród wymienionych w pkt 1-5**
 - 1) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 - 2) szyb i innych przedmiotów od stłuczenia;
 - 3) odpowiedzialności cywilnej;
 - 4) sprzętu elektronicznego;
 - 5) mienia w transporcie krajowym (cargo).Ponadto na wniosek ubezpieczającego umową ubezpieczenia może być objęte ubezpieczenie usług assistance (ubezpieczenie assistance).
4. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe, w szczególności klauzule dodatkowe określone w Załącznikach nr 1-6 do OWU, lub odbiegające od ustalonych w OWU. Wykaz tych klauzul zawarty jest w Załączniku nr 8 do OWU.
5. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odbiegających, OWU mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tymi postanowieniami.
6. PZU zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.
7. Przedmiotem ubezpieczenia może być:
 - 1) mienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, § 8 ust. 1, § 13 ust. 1, § 26 ust. 1 i 5 oraz § 31 ust. 2, stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym mienie osobiste pracowników;
 - 2) odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w tej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia oraz wykonywaniem zawodu farmaceuty i technika farmaceutycznego, o którym mowa w Załączniku nr 5 do OWU;
 - 3) usługi assistance.”.
8. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w najmowanym budynku, budowlu, lokalu lub z wykorzystaniem najmowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia, umowa ubezpieczenia tego mienia może być zawarta także przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (właściciela tego mienia).

9. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia (miejscie ubezpieczenia), z zastrzeżeniem:
 - 1) mienia osobistego pracowników w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, które ubezpieczone jest w każdym miejscu pracy zawodowej pracownika, wykonywanej na polecenie ubezpieczonego, z wyjątkiem miejsca zamieszkania pracownika;
 - 2) mienia w ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo), o którym mowa w § 31 ust. 2 oraz wartości pieniężnych w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. e, w zakresie wskazanym w § 9 ust. 1 pkt 3 – ubezpieczonych w miejscach związanych z wykonywaniem transportu na terenie RP.
10. Pod warunkiem pisemnego poinformowania PZU, ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie w miejscu, do którego zostało przeniesione przez ubezpieczonego z miejsca ubezpieczenia w związku z bezpośrednim narażeniem tego mienia na powstanie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU. Mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową w nowym miejscu, do którego zostało przeniesione, przez okres nie dłuższy niż 30 dni liczony od dnia przeniesienia wskazanego w pisemnym zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

DEFINICJE

§ 2

W rozumieniu OWU użyte niżej określenia oznaczają:

- 1) **akty terroryzmu** – działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych;
- 2) **awaria** – awaria mechaniczna lub awaria elektryczna;
- 3) **awaria elektryczna** – awaria powstała na skutek działania prądu elektrycznego, w tym przepięcia;
- 4) **awaria mechaniczna** – wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej, nagłe i niespodziewane, uszkodzenie lub zniszczenie maszyn, urządzenia lub wyposażenia, powstałe w związku z ich eksploatacją, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ich funkcji, w tym poszczególnych elementów, w szczególności przez: siły odśrodkowe, eksplozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kottach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie, działanie człowieka;
- 5) **budowle** – stanowiące całość techniczną i użytkową, trwałe związane z gruntem obiekty budowlane inne niż budynki i obiekty małej architektury wraz z instalacjami i urządzeniami, w szczególności: obiekty hydrotechniczne, przepusty techniczne, sieci techniczne, sieci światłowodowe, sieci energetyczne, śluzy, jazy, wolnostojące maszty antenowe, zbiorniki wodne, podziemne i naziemne zbiorniki na paliwo, wolnostojące urządzenia reklamowe, wolnostojące instalacje przemysłowe i urządzenia techniczne, stacje uzdatniania wody, pomosty, obiekty sportowe, oczyszczalnie ścieków, a także ogrodzenia, bramy, nawierzchnie placów i podjazdów; za budowle uważa się również namiot, w tym budynek z pokryciem namiotowym, brezentowym lub powłoką pneumatyczną, szklarnie, inspekty, tunele foliowe;

- 6) **budynki** – obiekty budowlane trwałe związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz z instalacjami oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiące całość techniczną i użytkową; za budynek uważa się również tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwałe z gruntem, taki jak kiosk, pawilon sprzedaży ulicznej lub wystawowy, obiekt kontenerowy, przyczepę gastronomiczną, barakowóz; za budynek nie uważa się budynku z pokryciem namiotowym, brezentowym lub powłoką pneumatyczną;
- 7) **brykiet** – materiał opałowy produkowany z mieszanek palnych składników, w szczególności z torfu, trocin, słomy, miatu węglowego, żrębek wędzarniczych;
- 8) **choroba przewlekła** – choroba o długotrwałym przebiegu, trwająca zwykle miesiącami lub latami, stale lub okresowo leczona;
- 9) **choroba zakaźna** – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy;
- 10) **czynności medyczne** – działania, w tym używanie w trakcie tych działań produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, które mogą być podejmowane lub stosowane w granicach posiadanych uprawnień wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny;
- 11) **czysta strata finansowa** – strata lub utracone korzyści niebędące szkodą na osobie lub szkodą rzeczową;
- 12) **dane** – informacje zawarte w zbiorach danych nadające się do bezpośredniego przetwarzania przez elektroniczne systemy przetwarzania danych (EPD), zgromadzone poza jednostką centralną, udokumentowanego pochodzenia i wartości, licencyjne systemy operacyjne, licencyjne programy standardowe produkcji seryjnej, programy użytkownika produkcji indywidualnej (wytworzone na podstawie oprogramowania licencyjnego), udokumentowanego pochodzenia i wartości, za wyjątkiem danych audio-wizualnych takich jak gry komputerowe, nagrania filmowe lub muzyczne; przez jednostkę centralną należy rozumieć część sprzętu elektronicznego obejmującą elementy sterowania, układy wykonujące operacje arytmetyczno-logiczne oraz pamięć komputera, z wyłączeniem pamięci zewnętrznej;
- 13) **dane elektroniczne** – fakty, koncepcje i informacje zapisane w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych; dane elektroniczne obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń;
- 14) **deszcz** – opad atmosferyczny w postaci wody, który wyrządza szkody w miejscu ubezpieczenia;
- 15) **dewastacja** – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z uświatleniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem, przy czym PZU nie ponosi odpowiedzialności w ramach dewastacji za utratę mienia, które uległo zaborowi w celu jego przywłaszczenia;
- 16) **dokument ubezpieczenia** – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;
- 17) **dym i sadza** – zawieszina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania;
- 18) **działa sztuki** – posiadająca wartość kolekcjonerską, zabytkową lub artystyczną, następujące rzeczy ruchome, ich części lub zespoły:
 - a) oryginalne dzieła plastyczne: obrazy, rzeźby, grafiki, a także oryginalne dzieła rzemiosła artystycznego lub sztuki użytkowej,
 - b) przedmioty zgromadzone i uporządkowane według koncepcji osób, które te kolekcje tworzyły,
 - c) numizmaty, pamiątki historyczne,
 - d) urządzenia, środki transportu, maszyny lub narzędzia świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych albo nowych form gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
 - e) książki, materiały biblioteczne,
 - f) wytwory sztuki ludowej lub rękodzieła,
 - g) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalności wybitnych osobistości lub instytucji,
 - h) skatalogowane zbiory zgromadzone i uporządkowane według określonych kategorii;
- 19) **dzień roboczy** – jeden z dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 20) **eksplozja** – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników za spowodowane eksplozją uważa się szkody polegające na:
 - a) rozdarciu ścian tych naczyń lub zbiorników w takich rozmiarach, iż wskutek ujęcia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień,
 - b) uszkodzeniu wewnętrznej powłoki tych naczyń lub zbiorników;
 - c) implozji w postaci uszkodzenia tych naczyń lub zbiorników, w tym aparatów próżniowych, ciśnieniem zewnętrznym;
- 21) **franszyza redukcyjna** – ustalona w OWU lub umowie ubezpieczenia wartość kwotowa, procentowo-kwotowa albo procentowa, o jaką będzie pomniejszana ustalona przez PZU SA wysokość każdego odszkodowania; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – ustalona w umowie ubezpieczenia procentowo, kwotowo albo kwotowo – procentowo wartość pomniejszająca odszkodowanie z tytułu zajścia każdego wypadku ubezpieczeniowego; franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do zwrotu kosztów i wydatków, o których mowa w § 25 ust. 2 oraz do szkód na osobie;
- 22) **grad** – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, który wyrządza szkody w miejscu ubezpieczenia;
- 23) **graffiti** – pomalowanie, porysowanie, oblanie farbą lub inną substancją ubezpieczonego mienia lub umieszczenie napisów na ubezpieczonym mieniu wbrew woli ubezpieczonego;
- 24) **handel obwoźny** – sprzedaż towarów ze skrzyni, walizy, kosza, z samochodu albo w inny sposób, przenoszonych lub przewożonych z miejsca na miejsce;
- 25) **huk ponaddźwiękowy** – fala uderzeniowa (ciśnieniowa) wytworzona przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą od prędkości dźwięku;
- 26) **impreza** – impreza masowa w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
- 27) **indukcja** – oddziaływanie pola elektrycznego lub magnetycznego na przedmioty znajdujące się w tym polu, powodujące powstawanie przepływu prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych powyższych przedmiotów, bez zetknięcia się z ciałem wywołującym to pole;
- 28) **konsument** – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej

- bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
- 29) **koszt utworzenia danych** – koszt wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych;
 - 30) **kradzież** – zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia;
 - 31) **kradzież mienia wraz ze środkiem transportu** – nie posiadający znamion rabunku zabór przewożonego mienia w celu przywłaszczenia z jednoczesnym dokonaniem zaboru w celu przywłaszczenia lub czasowego przywłaszczenia środka transportu;
 - 32) **kradzież z włamaniem** – dokonanie albo usiłowanie zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia z budynku, lokalu, środka transportu, zabezpieczonych zgodnie wymogami w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określonych w Załączniku nr 7 do OWU:
 - a) po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi – istniejących zabezpieczeń lub po otwarciu zamków kluczem oryginalnym, podrobionym lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku, albo
 - b) przez sprawcę, który ukrył się w budynku, lokalu, lub środku transportu przed jego zamknięciem pozostawiając ślady stanowiące dowód ukrycia się;
 - 33) **lawina** – gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich;
 - 34) **lokal** – wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
 - 35) **maszyna, urządzenie i wyposażenie** – mienie ruchome lub mienie zamocowane na stałe do podłoża, ściany lub innej powierzchni na przykład: sprzęt elektroniczny, urządzenia składające się z części mechanicznych lub elektrycznych (elektronicznych) połączonych w funkcjonalną całość – wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – powyższe mienie stanowiące własność takiej osoby; za maszyny, urządzenia i wyposażenie nie uważa się wartości pieniężnych;
 - 36) **miejsce ubezpieczenia** – miejsce wskazane w umowie ubezpieczenia, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie;
 - 37) **mienię najmowane** – mienie przyjęte do używania w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego rodzaju umowy o podobnym charakterze;
 - 38) **mienię osobiste pracowników** – przedmioty osobistego użytku pracowników ubezpieczonego, które zwyczajowo bądź na żądanie pracodawcy znajdują się w miejscu pracy, z wyłączeniem wartości pieniężnych, dokumentów oraz pojazdów mechanicznych;
 - 39) **mienię osób trzecich** – mienie ruchome przyjęte przez ubezpieczonego w celu wykonania usługi obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowania, sprzedaży, składu lub innych czynności, lub usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem mienia stanowiącego wartości pieniężne;
 - 40) **najem** – umowa najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
 - 41) **nagle zachorowanie** – powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej;
 - 42) **nakłady adaptacyjne** – zaewidencjonowane koszty dostosowania lokali lub budynków, nie stanowiących własności ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 - 43) **napór śniegu lub lodu** – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie;
 - 44) **nieszcześliwy wypadek** – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego osoba, niezależnie od swej woli, doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła;
 - 45) **niskocenne składniki majątku** – rzeczy ruchome nie ujmowane w ewidencji środków trwałych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą być jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych;
 - 46) **obiekt budowlany**:
 - a) budynek,
 - b) budowla,
 - c) obiekt małej architektury;
 - 47) **obiekt małej architektury** – element wyposażenia otoczenia budynku wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczną i użytkową, w szczególności lampa oświetleniowa, posąg, murek ogrodowy, grill murowany, fontanna, basen, pergola, altana, urządzenie sportowe służące do rekreacji, piaskownica, śmietnik, wodotrysk, huśtawka, drabinkę; za obiekty małej architektury nie uważa się stojących na zewnątrz budynku przenośnych stołów, ławek, krzeseł, parasoli, donic oraz pojemników na śmieci;
 - 48) **obrót** – suma przychodów ubezpieczonego z tytułu sprzedaży towarów lub świadczonych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w ustalonym okresie;
 - 49) **obrót towarowy** – łączna wartość mienia przewiezonego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, objętego odpowiedzialnością PZU;
 - 50) **odpowiedzialność za produkt** – odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na skutek wady produktu oraz dostarczenia produktu innego niż został zamówiony;
 - 51) **odszkodowanie** – świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, po uprzednim pomniejszeniu o franszyzę redukcyjną, o ile została przewidziana w umowie ubezpieczenia;
 - 52) **ogień** – ogień, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
 - 53) **osmalenie** – powierzchniowe opalenie lub przypalenie ubezpieczonego mienia;
 - 54) **osoba bliska** – małżonek, małżonka, konkubina, konkubent, wstępny, zstępny, brat, siostra, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teść, teściowa, zięć, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, przysposobiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 - 55) **osoba trzecia** – każda osoba nie będąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym;
 - 56) **osuwanie się ziemi** – nie spowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po skarpie lub stoku;
 - 57) **parking strzeżony** – pomieszczenie zamknięte i całonocowo dozorowane albo teren ogrodzony stałym ogrodzeniem, zamknięty i oświetlony w porze nocnej oraz całonocowo dozorowany lub monitorowany

- przez system sygnalizacji i transmisji obrazu do stałego adresata (odbiorcy) z obowiązkiem interwencji;
- 58) **pelet** – materiał opałowy produkowany w szczególności ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych w postaci trocin, wiórów, zrębków, kory drzewnej, a także z upraw energetycznych lub słomy;
 - 59) **pękanie mrozowe** – pęknięcie przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji znajdujących się w lokalach lub obiektach budowlanych, stanowiących własność lub będących w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego, na skutek zamarzającej w ich wnętrzu wody lub innej cieczy;
 - 60) **podwykonawca** – przedsiębiorca, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie zleconej pracy, usługi lub innej czynności, określonej w łączącej ich umowie;
 - 61) **pojazd** – pojazd w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd szynowy, statek wodny, powietrzny;
 - 62) **pojazd mechaniczny** – pojazd mechaniczny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; za pojazd mechaniczny uważa się również maszyny rolnicze, wózki widłowe, platformy samojezdne;
 - 63) **postój** – unieruchomienie środka transportu nie spowodowane stosowaniem przepisów prawa (np. o ruchu drogowym), trwające dłużej niż 1 minuta i nie dłużej niż 1 godzina, w miejscach do tego wyznaczonych, w terenie zabudowanym, na stacjach benzynowych albo na placach dostawców lub odbiorców; przez postój rozumie się również unieruchomienie środka transportu w celach załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych oraz w związku z awarią środka transportu;
 - 64) **powolne działanie** – działanie, które wpływa na otoczenie w sposób ciągły, powodując szkodę, której nie można określić jako nagłą i niespodziewaną;
 - 65) **powódź** – zalanie terenów wskutek:
 - a) podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
 - b) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka),
 - c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich, lub falistych;
 - 66) **pracownik** – osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także:
 - a) praktykanta, stażystę, wolontariusza lub osobę skierowaną do prac społecznych, której ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy,
 - b) pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego;
 - 67) **producent** – przedsiębiorca, który wytwarza lub wprowadza do obrotu produkt, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie; za producenta uważa się również importera oraz sprzedawcę w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na niego odpowiedzialność producenta;
 - 68) **producent produktu finalnego** – producent, który wykorzystuje produkty ubezpieczonego w celu wytworzenia produktu finalnego;
 - 69) **produkt** – rzecz ruchoma, choćby była połączona z inną rzeczą (wraz z opakowaniem); za produkt uważa się także zwierzęta i energie; integralną częścią produktu jest jego projekt, w tym także za którego przygotowanie odpowiada ubezpieczony projektując go na własne potrzeby;
 - 70) **produkt finalny** – każdy produkt, który został wytworzony przez innego producenta niż ubezpieczony z użyciem lub w oparciu o produkt dostarczony przez ubezpieczonego;
 - 71) **przedsiębiorca** – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 - 72) **przeładunek** – ogół czynności związanych z przemieszczaniem mienia z jednego środka transportu na drugi środek transportu;
 - 73) **przebiecie** – nagła zmiana napięcia w sieci, instalacji elektrycznej lub elektronicznej;
 - 74) **PZU Pomoc** – jednostka działająca na rzecz PZU, do której ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązana jest zgłosić telefonicznie wypadek ubezpieczeniowy; PZU Pomoc działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; numery telefonów PZU Pomoc wskazane są w dokumencie ubezpieczenia (polisie);
 - 75) **rabunek** – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia:
 - a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego lub jego pracowników (w przypadku mienia w transporcie wobec osób dokonujących przewozu) lub groźby natychmiastowego użycia przemocy fizycznej albo z doprowadzeniem tych osób do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,
 - b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego użycia przemocy fizycznej doprowadził osobę posiadającą klucze do ubezpieczonego lokalu, środka transportu lub urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi;
 - 76) **regulamin** – właściwe regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną;
 - 77) **rozmrózenie towarów** – utrata handlowej przydatności środków obrotowych lub mienia osób trzecich na skutek ich zepsucia w wyniku niezachowania wymaganej dla danego produktu temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym zalecanej przez producenta towaru w następstwie:
 - a) przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny,
 - b) awarii urządzenia chłodniczego;
 - 78) **stały dozór**:
 - a) całodobowa ochrona ubezpieczonego mienia w miejscu ubezpieczenia wykonywana w zorganizowany sposób przez pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (agencji ochrony mienia) lub,
 - b) monitoring mienia mający za zadanie przekazanie sygnału alarmu o włamaniu do agencji ochrony mienia lub
 - c) całodobowa ochrona mienia wykonywana przez pracowników ubezpieczonego wykonujących zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony

- przy czym zakres obowiązków osób sprawujących dozór musi wynikać ze stosownych procedur określających sposób zachowania w przypadku naruszenia zabezpieczeń lub próby dokonania włamania;
- 79) **strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne** –
- a) działania osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem działań wojennych, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,
 - b) działania legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;
- 80) **strefa pożarowa** – budynek albo jego część oddzieloną od innych budynków przestrzenią lub oddzielną od innych części budynku następującymi elementami oddzielenia przeciwpożarowego: ścianami oddzielenia przeciwpożarowego lub stropami przeciwpożarowymi;
- 81) **suma ubezpieczenia bądź suma gwarancyjna** – określona w umowie ubezpieczenia kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU; jeżeli OWU lub umowa ubezpieczenia przewiduje limit lub podlimit odpowiedzialności PZU z tytułu określonych szkód, wówczas limit lub podlimit ten stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU z tytułu tych szkód;
- 82) **szkoda** – w ubezpieczeniu:
- a) mienia – szkoda rzeczowa,
 - b) odpowiedzialności cywilnej – szkoda rzeczowa, szkoda na osobie, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej także czysta strata finansowa;
- 83) **szkoda na osobie** – strata powstała w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
- 84) **szkoda rzeczowa:**
- a) w ubezpieczeniu mienia – utrata, uszkodzenie, zniszczenie lub ubytek wartości ubezpieczonego mienia, z wyłączeniem utraconych korzyści,
 - b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – strata powstała w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
- 85) **środek transportu:**
- a) pojazd mechaniczny albo pojazd mechaniczny wraz z dopuszczalną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ilością przyczep lub naczep (zestaw pojazdów),
 - b) skład kolejowy,
 - c) samolot lub inny statek powietrzny przeznaczony do przewozu ładunków drogą powietrzną,
 - d) wodny śródlądowy środek transportu lub ich zespół;
- 86) **środki obrotowe** – mienie zaliczone do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów prawa tj. towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zamienne i zapasowe maszyn i urządzeń, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów prawa zaliczone do środków trwałych, z wyłączeniem mienia stanowiącego wartości pieniężne;
- 87) **transport krajowy** – transport własny lub transport obcy mienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany środkami transportu lądowego (drogowego i kolejowego), lotniczego lub wodnego śródlądowego bez przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz bez wykraczania poza polski obszar powietrzny; transport krajowy obejmuje też przewóz mienia środkami transportu wodnego śródlądowego po rzekach granicznych, jednakże pod warunkiem transportu z miejsca jego rozpoczęcia do miejsca jego zakończenia, położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez planowanego zawijania takiego środka transportu do portów lub przystani zagranicznych; definicja nie znajduje zastosowania do transportu wartości pieniężnych;
- 88) **transport obcy** – transport mienia wykonywany na podstawie umowy przewozu mienia przez przewoźnika posiadającego uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do podejmowania i wykonywania transportu krajowego; definicja nie dotyczy transportu wartości pieniężnych;
- 89) **transport własny** – transport nie będący transportem obcym; definicja nie dotyczy transportu wartości pieniężnych;
- 90) **trzęsienie ziemi** – gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej nie spowodowane działalnością człowieka, zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu Ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu;
- 91) **ubezpieczający** – podmiot, który zawarł z PZU umowę ubezpieczenia;
- 92) **ubezpieczony** – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w przypadku, w którym mowa w § 1 ust. 8 oraz w Załącznikach nr 3 i 4 do OWU, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, na rachunek której zawarta została umowa ubezpieczenia; w przypadku ubezpieczenia assistance w zakresie usług, o których mowa w § 37 ust. 1–5, ubezpieczonym jest także pracownik;
- 93) **ubezpieczenie na pierwsze ryzyko** – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
- 94) **ubezpieczenie na sumy stałe** – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;
- 95) **ubezpieczenie na sumy zmienne** – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie przewidywanej w okresie ubezpieczenia maksymalnej wartości kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;
- 96) **uderzenie pioruna** – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczone mienie, pozostawiające ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;
- 97) **uderzenie pojazdu** – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektrycznego lub szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku;
- 98) **uderzenie przedmiotu w środek transportu** – bezpośrednie uderzenie jakiegokolwiek przedmiotu w środek transportu lub przewożone mienie;
- 99) **udział w szkody** – wyrażona procentowo w stosunku do wartości szkodliwej kwota pomniejszająca odszkodowanie, stanowiąca ryzyko własne ubezpieczonego;

- 100) **umowa direct** – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, za pośrednictwem Internetu lub w trakcie rozmowy telefonicznej, niebędąca umową w systemie uproszczonym;
- 101) **umowa ubezpieczenia** – umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają OWU;
- 102) **umowa w systemie uproszczonym** – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, z zastosowaniem przesłanej przez PZU oferty;
- 103) **upadek drzew, budynków lub budowli** – przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew, ich fragmentów lub niebędących we władaniu ubezpieczonego budynków, budowli, słupów energetycznych, anten, kominów, latarni, masztów lub ich części, lub elementów;
- 104) **upadek statku powietrznego** – katastrofę albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku;
- 105) **wartości pieniężne** – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, bursztyn, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, w tym stanowiące środki obrotowe lub mienie osób trzecich, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach;
- 106) **wartość księgowa brutto** – ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z ustawy o rachunkowości i wydanymi na podstawie tej ustawy przepisów wykonawczych;
- 107) **wartość odtworzeniowa** – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego:
- a) w przypadku budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury lub nakładów adaptacyjnych – wartość odpowiadająca kosztom remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
 - b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia lub środków transportu – wartość odpowiadająca kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat;
- 108) **wartość rzeczywista** – wartość odtworzeniowa ubezpieczonego mienia pomniejszona o stopień zużycia technicznego;
- 109) **wartość wytworzenia** – wartość odpowiadająca sumie wartości brutto materiałów, surowców, robocizny oraz kosztów ogólnych poniesionych przez producenta w związku z wytworzeniem ubezpieczonego mienia;
- 110) **wiatr** – ruch powietrza atmosferycznego powstały wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego;
- 111) **wirus komputerowy** – zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji lub kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy lub inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej; wirusami komputerowymi są w szczególności „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby czasowe, bomby logiczne”;
- 112) **wprowadzenie produktu do obrotu** – chwila faktycznej trwałej lub okresowej utraty władztwa nad produktem przez producenta;
- 113) **wyladunek** – czynność mająca na celu umieszczenie ubezpieczonego mienia w miejscu zakończenia transportu, trwająca od momentu rozpoczęcia usuwania lub zdejmowania zabezpieczeń transportowych z mienia na środku transportu do momentu umieszczenia tego mienia w miejscu składowania u odbiorcy, z włączeniem czynności przemieszczania mienia z bezpośredniego sąsiedztwa środka transportu do magazynu lub innego miejsca składowania;
- 114) **wymienne nośniki danych** – materiał umożliwiający gromadzenie informacji, nadający się do odczytu maszynowego, przeznaczony do wymiany przez użytkownika;
- 115) **wypadek środka transportu** – zderzenie środka transportu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmiotami, obiektami budowlanymi, wywrócenie się środka transportu, wypadnięcie poza drogę lub torowisko lub jego zatonięcie, spadnięcie albo nagłe odłączenie się przyczepy lub naczepy od pojazdu ciągnącego prowadzące do uszkodzenia lub zniszczenia środka transportu lub przewożonego mienia;
- 116) **wypadek ubezpieczeniowy**:
- a) w ubezpieczeniu mienia – niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego powstała szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
 - b) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – powstanie szkody;
 - c) w ubezpieczeniu assistance – nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, zdarzenie losowe powołane w § 37 ust. 8, 10, 11, 12 oraz kradzież z włamaniem i rabunek;
- 117) **zabezpieczenia przeciwpowodziowe** – system przegród (zapór) przeciwpowodziowych wyprodukowany przez wyspecjalizowany podmiot, składający się na przykład:
- a) ze słupów końcowych (prowadnic), montowanych na stałe lub czasowo w otworach (gniazdach) kotwiących przed drzwiami zewnętrznymi, balkonowymi, tarasowymi, bramami zewnętrznymi lub garażowymi, oknami i innymi otworami (na przykład włazami lub otworami piwnicznymi) w ścianach budynku lub budowli oraz
 - b) z ruchomych belek (paneli) zaporowych wraz z uszczelnieniem, dopasowanych i wsuwanych poziomo między słupy końcowe (prowadnice), tworzących szczelną konstrukcję przeznaczoną do zapobiegania skutkom przedostania się wody w wyniku powodzi do budynku lub budowli wskazanego w umowie ubezpieczenia;
- 118) **zabezpieczenia przeciwpowarowe** – certyfikowany system gaśniczy na stałe zamontowany w budynku, budowli, posiadający zapas środka gaśniczego, na przykład: urządzenia tryskaczowe, stałe urządzenia gaśnicze gazowe, pianowe lub proszkowe (z wyłączeniem gaśnic ręcznych, przenośnych, agregatów), urządzenia do usuwania dymów

- i gazów pożarowych oraz instalacje sygnalizacyjno-alarmowe automatycznie wykrywające i przekazujące informację o pożarze do ubezpieczonego lub jednostek straży pożarnej;
- 119) **zalanie** – działanie pary, wody lub innych cieczy na skutek:
- awarii przewodów, zbiorników, urządzeń lub instalacji, w tym wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej,
 - cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,
 - samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia,
 - pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacjach określonych w lit. a,
 - pęknięcia pojemnika lub zbiornika z wodą, w tym akwarium;
- obejmuje również zalanie spowodowane przez osoby trzecie wodą lub inną cieczą;
- 120) **załadunek** – czynności mająca na celu bezpośrednie umieszczenie ubezpieczonego mienia na środku transportu, trwająca od momentu uniesienia mienia w miejscu rozpoczęcia transportu do momentu umieszczenia go i zamocowania na środku transportu, z włączeniem czynności dostarczenia mienia w magazynu lub innego miejsca składowania w bezpośrednim sąsiedztwie środka transportu;
- 121) **zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej** – nagłe nasilenie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego narządu lub układu, pozostające w bezpośrednim związku z tą chorobą, o ostrym (burzliwym) przebiegu, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej;
- 122) **zapadanie się ziemi** – obniżenie terenu z powodu zaważenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
- 123) **zużycie techniczne** – określona procentowo (stopień zużycia technicznego) utrata trwałości i w konsekwencji zmniejszanie w czasie wartości ubezpieczonych przedmiotów, będące pochodną: czasu jego użytkowania (wieku), jakości wykonania, trwałości zastosowanych materiałów, bieżącej konserwacji, remontów, eksploatacji.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A INNYCH ŻYWIÓŁÓW

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie ubezpieczenia:

- ewidencjonowane przez ubezpieczonego, stanowiące jego własność lub będące w jego posiadaniu mienie na podstawie innego tytułu prawnego, przy czym w przypadku mienia najmowanego tylko mienie wymienione w lit. a–f, oraz wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, pojedyncze składniki mienia lub kategorie mienia:
 - budynki,
 - budowle,
 - lokale,
 - obiekty małej architektury,
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie,

- niskocenne składniki majątku,
 - środki obrotowe,
 - mienie osób trzecich,
 - wartości pieniężne;
- mienie osobiste pracowników;
 - wyłączone ubezpieczonego przez ubezpieczonego nakłady adaptacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2–4.
2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, wartości pieniężne wymienione w umowie ubezpieczenia ubezpieczone są pod warunkiem przechowywania ich w urządzeniach do przechowywania wartości pieniężnych. Zasada ta nie ma zastosowania do wartości pieniężnych w sklepach jubilerskich i zegarmistrzowskich, w lombardach, w kantorach wymiany walut, przechowywanych poza urządzeniami do przechowywania wartości pieniężnych w czasie godzin pracy danej placówki oraz w czasie jej zamknięcia. Za szkody w wartościach pieniężnych PZU odpowiada w przypadku ich przechowywania poza urządzeniami do ich przechowywania:
- gdy wypadek ubezpieczeniowy wystąpił w godzinach pracy danej placówki – do sumy ubezpieczenia wartości pieniężnych;
 - gdy wypadek ubezpieczeniowy wystąpił w godzinach zamknięcia danej placówki – do wartości 20% sumy ubezpieczenia wartości pieniężnych, lecz nie więcej niż do kwoty 50 000 PLN.
3. Wyroby jubilerskie stanowiące wartości pieniężne w sklepach jubilerskich i zegarmistrzowskich, w lombardach, w kantorach wymiany walut, ubezpieczone są jako wartości pieniężne niezależnie od tego czy są środkami obrotowymi, czy mieniem osób trzecich.
4. Przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące mienie:
- obiekty budowlane, wraz ze znajdującym się w nich mieniem, będące w trakcie robót budowlanych, w szczególności: budowy – przebudowy, montażu, remontu, rozruchu lub rozbiórki w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 pkt 8;
 - mienie inne niż obiekty budowlane będące w trakcie montażu, rozbiórki, demontażu, instalacji, rozruchu i testów;
 - znajdujące się pod ziemią i jednocześnie związane z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych oraz torfu);
 - budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji;
 - akta, dokumenty, plany, zdjęcia, rękopisy oraz dane zawarte na nośnikach informacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2;
 - wzory, modele poglądowe, prototypy, dzieła sztuki, chyba że stanowią środki obrotowe, eksponaty zabytkowe, muzealia;
 - programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe;
 - słoma, siano, wyroby ze słomy;
 - pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu, również z naczepami lub przyczepami, pojazdy szynowe, tabor kolejowy, statki powietrzne lub wodne, z wyłączeniem:
 - mienia stanowiącego środki obrotowe lub mienie osób trzecich,
 - niezarejestrowanych pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego używanych wyłącznie w określonym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia;

- 10) związane z produkcją, transportem, przerobem, sprzedażą, dystrybucją, składowaniem lub używaniem materiałów wybuchowych, amunicji lub fajerków, z wyłączeniem handlu detalicznego fajerkami.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 4

1. Mienie może zostać ubezpieczone w jednym z następujących wariantów ubezpieczenia, w zależności od wyboru ubezpieczającego:
 - 1) od ryzyk nazwanych;
 - 2) od wszystkich ryzyk.
2. W wariancie od ryzyk nazwanych, PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia w wyniku następujących zdarzeń losowych:
 - 1) ognia;
 - 2) osmalenia;
 - 3) wiatru;
 - 4) deszczu;
 - 5) powodzi;
 - 6) gradu;
 - 7) lawiny;
 - 8) naporu śniegu lub lodu;
 - 9) uderzenia pioruna;
 - 10) eksplozji;
 - 11) upadku statku powietrznego;
 - 12) upadku drzew, budynków lub budowli;
 - 13) trzęsienia ziemi;
 - 14) osuwania się ziemi;
 - 15) zapadania się ziemi;
 - 16) uderzenia pojazdu;
 - 17) huku ponaddzwiękowego;
 - 18) dymu i sadzy;
 - 19) pęknięcia mroźowego;
 - 20) zalania.Ponadto, w ubezpieczeniu budowli PZU odpowiada za szkody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w ewidencjonowanych przez ubezpieczonego i stanowiących jego własność lub będących w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego oraz wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej: obiektach hydrotechnicznych, przepustach technicznych, sieciach technicznych, sieciach światłowodowych, sieciach energetycznych, znajdujących się również poza miejscem ubezpieczenia do 100 metrów od miejsca ubezpieczenia.
3. W wariancie od wszystkich ryzyk PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego, oraz które nie zostały wyraźnie wyłączone w OWU lub postanowieniach dodatkowych stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia.
Ponadto, w ubezpieczeniu budowli PZU odpowiada za szkody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w ewidencjonowanych przez ubezpieczonego i stanowiących jego własność lub będących w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego oraz wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej: obiektach hydrotechnicznych, przepustach technicznych, sieciach technicznych, sieciach światłowodowych, sieciach energetycznych, znajdujących się również poza miejscem ubezpieczenia do 100 metrów od miejsca ubezpieczenia.

4. Na wniosek ubezpieczającego zakres ubezpieczenia w obu wariantach ubezpieczenia określonych w ust. 1, może zostać rozszerzony za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej o następujące klauzule dodatkowe:
 - 1) przepięć;
 - 2) rozmrożenia;
 - 3) dewastacji;
 - 4) graffiti;
 - 5) aktów terroryzmu;
 - 6) dodatkowych kosztów działalności gospodarczej;
 - 7) stałych kosztów działalności gospodarczej;
 - 8) drobnych prac remontowo-budowlanych;
 - 9) kosztów odtworzenia dokumentacji
 - 10) kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;
 - 11) katastrofy budowlanej;
 - 12) ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne;
 - 13) kosztów poszukiwania przyczyn szkody;
 - 14) strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych;
 - 15) wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu budynków, budowli;
 - 16) wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych;
 - 17) produkcji peletu, brykietu;
 - 18) działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów;
 - 19) produkcji zniczy;
 - 20) ferm drobiu i kurników;
 - 21) ubezpieczenia budynków i budowli, w których znajduje się słoja lub siano;
 - 22) obiektów krytych gontem drewnianym lub strzechą; na warunkach określonych w tych klauzulach, zawartych w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2 do OWU.
5. Dodatkowo, na wniosek ubezpieczającego, zakres ubezpieczenia w obu wariantach ubezpieczenia określonych w ust. 1, może zostać rozszerzony o klauzulę dodatkową miejsca ubezpieczenia (lokalizacji) lub klauzulę dodatkową ubezpieczenia nowych inwestycji.
6. Odpowiedzialnością PZU w obu wariantach ubezpieczenia określonych w ust. 1, objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku:
 - 1) akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym zakresem ubezpieczenia;
 - 2) zanieczyszczenia lub skażenia przedmiotu ubezpieczenia będącego następstwem wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia.
7. W przypadku każdej szkody zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 300 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.
8. Zakres ubezpieczenia może być ograniczony zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4.

ZWROT KOSZTÓW

§ 5

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia poniesione przez ubezpieczonego uzasadnione i udokumentowane koszty:
 - 1) uprzątnięcia pozostałości po zaistnieniu szkody, za którą PZU ponosi odpowiedzialność, łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdadnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji; powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej

- niż 1 000 000 PLN i nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia; koszty te nie obejmują kosztów poniesionych na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;
- 2) odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta; powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN i nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia.
2. W przypadku gdy koszty, w których mowa w ust. 1, dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego i jednocześnie nie jest możliwe ich przyporządkowanie do danej części mienia, PZU pokrywa poniesione koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie proporcji nie jest możliwe, PZU pokryje 50% poniesionych kosztów.
3. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, zakres pokrywanych przez PZU kosztów, określonych w ust. 1 i 2, może zostać rozszerzony o koszty określone w następujących klauzulach dodatkowych, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU:
- 1) kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;
 - 2) kosztów odtworzenia dokumentacji;
 - 3) kosztów poszukiwania przyczyn szkody;
 - 4) stałych kosztów działalności gospodarczej;
 - 5) dodatkowych kosztów działalności gospodarczej.
4. Zasady dotyczące zwrotu kosztów określone w ust. 1–3 mają zastosowanie w obu wariantach ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 1.
- b) będącego osobą fizyczną – przedsiębiorcą – ta osoba lub jej prokurent;
 - 2) wyrażzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony będący osobą fizyczną, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 - 3) będące następstwem:
 - a) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,
 - b) działania energii jądrowej, promieni laserowych lub maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego,
 - c) decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP,
 - d) zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego (gleby, powietrza, wody), z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 pkt 2,
 - e) aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych;
 - 4) spowodowane eksplozją wywołaną przez ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych oraz w silnikach spalinowych, gdy eksplozja związana jest z ich naturalną funkcją lub gdy eksplozja spowodowana została normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów;
 - 5) elektryczne spowodowane działaniem prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie powstał pożar;
 - 6) w mieniu, które jest nieużytkowane przez okres dłuższy niż 60 dni lub jeżeli działalność w miejscu ubezpieczenia została zawieszona na okres dłuższy niż 60 dni i wpisana do właściwego rejestru, chyba że fakt nieużytkowania mienia lub zawieszenia działalności został zgłoszony do PZU i ubezpieczający lub ubezpieczony w uzgodnieniu z PZU wprowadził dodatkowe środki zabezpieczenia mienia;
 - 7) spowodowane osuwaniem lub zapadaniem się ziemi, gdy są to szkody:
 - a) w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego lub
 - b) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;
 - 8) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu upraw, drzew, krzewów, roślin lub zwierząt, chyba że stanowią one środki obrótowe i szkoda w nich została spowodowana przez zdarzenia określone w § 4 ust. 2 lub w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami;
 - 9) powstałe wskutek gradu, naporu śniegu lub lodu lub deszczu:
 - a) spowodowane niekonserwowaniem lub nienależytym konserwowaniem dachu, ścian, okien lub innych elementów budynku, budowli lub lokalu, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) spowodowane niezamknięciem lub niezabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych, drzwiowych lub innych elementów budynku, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego;

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 6

1. PZU nie odpowiada za szkody:

- 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego lub ubezpieczonego:
 - a) będącą osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo:
 - w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
 - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
 - w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
 - w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,

- 10) w mieniu przechowywanym, magazynowanym lub znajdującym się w trakcie sprzedaży na wolnym powietrzu, jeżeli sposób przechowywania, magazynowania bądź sprzedaży na wolnym powietrzu jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, chyba że przechowywanie, magazynowanie albo sprzedaż na wolnym powietrzu niezgodnie z przepisami prawa, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia nie miały wpływu na powstanie lub zwiększenie szkody;
 - 11) powstałe podczas prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej, jak również wyrządzone przez wodę z nieoczyszczonych rynien dachowych, lub rur spustowych, lub z niewłaściwie zabezpieczonym odpływem;
 - 12) powstałe wskutek działania wód podziemnych, chyba że jest ono skutkiem powodzi i zakres ubezpieczenia obejmuje powódź;
 - 13) powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania lub innych instalacji wodno-kanalizacyjnych, pocienia się rur, tworzenia się grzyba;
 - 14) powstałe wskutek zalania od podłoża mienia składowanego bądź przechowywanego w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli ubezpieczone mienie było składowane lub przechowywane poniżej 10 cm ponad podłogę;
 - 15) powstałe w środkach obrotowych z przekroczeniem terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej;
 - 16) polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu mienia pochodzącego z kradzieży lub nabytego w wyniku przestępstwa;
 - 17) w budynkach, budowlach i lokalach wraz z mieniem znajdującym się w nich, będące następstwem prowadzenia w tych obiektach drobnych prac remontowo-budowlanych, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 4 pkt 8;
 - 18) powstałe wskutek zanieczyszczenia lub wchłonięcia przed przedmiot ubezpieczenia rozpylonej lub rozlanej substancji przez osoby trzecie powodującej zniszczenie, uszkodzenie lub utratę właściwości przedmiotu ubezpieczenia powodującą niemożność korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem;
 - 19) w danych lub oprogramowaniu wskutek ich utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności, polegające na niekorzystnej zmianie w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń, polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba że w następstwie tego wystąpił pożar lub eksplozja, przy czym PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki tych zdarzeń
2. W wariancie od wszystkich ryzyk, niezależnie od wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1, PZU nie odpowiada także za szkody powstałe:
- 1) w sprzęcie elektronicznym (stacjonarnym i przenośnym) i jego oprzyrządowaniu, chyba że szkoda powstała w następstwie zdarzeń losowych określonych w § 4 ust. 2 lub w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami;
 - 2) w mieniu, którego uszkodzenie nastąpiło bezpośrednio w toku jego produkcji, przetwarzania, naprawy, remontu, testowania lub wykonywania na nim usługi, chyba że szkoda została spowodowana przez zdarzenie losowe określone w § 4 ust. 2;
 - 3) w glebie, naturalnych wodach powierzchniowych lub podziemnych, mieniu znajdującym się poza morską linią brzegową, w tym również w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi;
 - 4) w drogach, chodnikach, liniach kolejowych, tamach, zbiornikach wodnych, kanałach, studniach, urządzeniach wiertniczych, odwiertach, rurociągach, kablach, tunelach, mostach, dokach, basenach portowych, molach, falochronach, nabrzeżach, chyba że szkoda została spowodowana przez zdarzenia losowe określone w § 4 ust. 2 lub akcję ratowniczą prowadzoną w związku z tymi zdarzeniami;
 - 5) w maszynach, urządzeniach lub wyposażeniu w wyniku awarii; wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda powstała wskutek przepięcia w zakresie określonym w klauzuli, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1, o ile zakres ubezpieczenia rozszerzono o tę klauzulę;
 - 6) w wyniku kradzieży;
 - 7) w wyniku stłuczenia szyb lub innych przedmiotów szklanych, w tym także z innych materiałów zastępujących szkło, tj. poliwęglanu lub akrylu, chyba że szkoda powstała w następstwie zdarzeń losowych określonych w § 4 ust. 2 lub w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami;
 - 8) podczas transportu, z wyłączeniem transportu w miejscu ubezpieczenia.
3. W wariancie od wszystkich ryzyk, niezależnie od wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1 i 2, PZU nie ponosi odpowiedzialności także za szkody spowodowane lub zwiększone przez:
- 1) usiłowanie lub dokonanie oszustwa,
 - 2) sprzeniewierzenie, wyłudzenia, wymuszenia lub szantaż, wprowadzenie w błąd, pozostawienie w błędzie, poświadczenie nieprawdy, fałszerstwo, podstęp, niedobory ujawnione dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji, niedobory lub braki spowodowane błędami księgowymi;
 - 3) następujące przyczyny:
 - a) zużycie, korozję, erozję, pleśnienie, utlenianie, zgrzybienie, gnicie, stopniowe puszcie się, powolne odkształcanie lub deformację, działanie owadów, robaków, bakterii lub wirusów, stopniowe pogarszanie się jakości, chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie określone w § 4 ust. 2 – wówczas PZU SA ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia,
 - b) fermentację, odparowanie, utratę wagi, zmianę smaku, zapachu, koloru, faktury lub wykończenia, działanie światła, normalne ogrzewanie lub wysuszenie,
 - c) zmianę temperatury lub wilgotności, brak lub nieodpowiednie działanie klimatyzacji, systemów grzewczych lub chłodzących,
 - 4) zawalenie się budynków, budowli lub elementów ich fundamentów, ścian, podłóg, sufitów lub ich zapadnięcie się, wyniesienie, pękanie, skurczenie się, chyba że szkoda została spowodowana bezpośrednio przyczyną niewyłączoną w OWU;
 - 5) wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, złe wykonanie lub błędy w produkcji, wady ukryte – w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub błędami;
 - 6) przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media;

- 7) osiadenie lub pękanie, osunięcie się gruntu, osunięcie lub zapadnięcie się ziemi – spowodowane działaniem człowieka lub wodą podziemną;
- 8) wyciek stopionego materiału, chyba że w następstwie tego wycieku wystąpił pożar lub eksplozja;
- 9) modyfikacje genetyczne.
4. W wariancie od wszystkich ryzyk, niezależnie od wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1–3, PZU nie ponosi odpowiedzialności także za koszty:
 - 1) normalnego utrzymania, produkcji, konserwacji lub remontu;
 - 2) wynikające z umieszczania na wyrobach fałszywych informacji, fałszywego etykietowania lub reklamowania, użytkowania nielicencjonowanego oprogramowania, skasowania informacji lub wyzbycia się nośników danych lub wynikające z utraty danych na skutek działania wirusów komputerowych lub pola magnetycznego;
 - 3) wymiany lub naprawy wadliwych materiałów, wadliwego wykonawstwa, wadliwego projektu, planu, naprawy wady ukrytej lub naturalnej.
5. W obu wariantach określonych w § 4 ust. 1, niezależnie od wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1–4, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych zawartych w Załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do OWU, PZU nie odpowiada za szkody objęte zakresem tych klauzul i nie pokrywa kosztów, o których mowa w tych klauzulach.
6. W obu wariantach ubezpieczenia określonych w § 4 ust. 1, niezależnie od wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1–4, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony o postanowienia dodatkowe zawarte w Załączniku nr 4 do OWU, PZU nie odpowiada za szkody spowodowane zanieczyszczeniem lub skażeniem wody w basenie użytkowanym w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności gospodarczej w formie hotelu, motelu, zajazdu, schroniska turystycznego, domu wycieczkowego, domu pracy twórczej, schroniska młodzieżowego, pensjonatu, domu wczasowego, domu wypoczynkowego, ośrodka szkoleniowego, sanatorium, a także wynajmowania pokoi w gospodarstwie agroturystycznym.
7. Ponadto w obu wariantach określonych w § 4 ust. 1, niezależnie od wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1–4, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej dla podmiotu prowadzącego działalność w formie apteki, nie został rozszerzony o postanowienia dodatkowe zawarte w Załączniku nr 5 do OWU, PZU nie pokrywa kosztów:
 - 1) utylizacji zniszczonych leków i utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych;
 - 2) zniszczenia leków wskutek niezachowania parametrów temperatury.
8. W obu wariantach ubezpieczenia określonych w § 4 ust. 1, niezależnie od wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1–4, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych określonych w Załączniku nr 2 do OWU lub zawartych w postanowieniach dodatkowych do umowy ubezpieczenia, PZU nie odpowiada za szkody powstałe wskutek ognia, eksplozji, dymu i sadzy, osmalenia, które wystąpiły w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem, wymienionymi poniżej:
 - 1) działalność związana z produkcją lub przerobem peletu, brykietu;
 - 2) działalność związana z sortowaniem, przerobem, demontażem, składowaniem odpadów, odzyskiwaniem surowców, skupem, sprzedażą odpadów, recyklingiem;
 - 3) działalność związana z produkcją, transportem, przerobem, sprzedażą, dystrybucją, składowaniem lub używaniem świec, zniczy lub lampionów, w których wykorzystywana jest parafina lub jej pochodne, z wyłączeniem handlu detalicznego;
 - 4) fermy drobiu i kurniki wraz z mieniem znajdującym się w nich;
 - 5) budynki, budowle w których znajduje się słoma lub siano z mieniem znajdującym się w nich;
 - 6) obiekty budowlane z mieniem znajdującym się w nich, kryte gontem drewnianym lub strzechą wykonaną z trzciny lub słomy.
9. W obu wariantach ubezpieczenia określonych w § 4 ust. 1, niezależnie od wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1–4, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych określonych w Załączniku nr 1 do OWU lub zawartych w postanowieniach dodatkowych do umowy ubezpieczenia, PZU nie odpowiada za szkody powstałe wskutek wiatru, gradu, naporu śniegu lub lodu w następującym mieniu:
 - 1) w budowlach będących namiotami, budynkami z pokryciem namiotowym, brezentowym lub powłoką pneumatyczną, w szklarniach, inspektach, tunelach foliowych wraz ze znajdującym się w nich mieniem;
 - 2) w pojazdach mechanicznych stanowiących środki obrotowe lub mienie osób trzecich, stojących na wolnym powietrzu.

SPOSÓB UBEZPIECZENIA I SUMA UBEZPIECZENIA

§ 7

1. W obu wariantach ubezpieczenia określonych w § 4 ust. 1, w zależności od kategorii mienia, mienie może być ubezpieczone na sumy stałe albo na pierwsze ryzyko, przy czym:
 - 1) na sumy stałe mogą być ubezpieczone:
 - a) środki trwałe stanowiące następujące kategorie mienia: budynki, budowle, lokale, obiekty małej architektury, maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 - b) środki obrotowe,
 - c) mienie osób trzecich,
 - d) niskocenne składniki majątku,
 - e) nakłady adaptacyjne,
 - f) wartości pieniężne;
 - 2) na pierwsze ryzyko mogą być ubezpieczone:
 - a) mienie osób trzecich,
 - b) niskocenne składniki majątku,
 - c) mienie osobiste pracowników,
 - d) nakłady adaptacyjne,
 - e) wartości pieniężne.
2. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający według wybranego sposobu:
 - 1) odrębnie dla poszczególnych pojedynczych składników mienia lub kategorii mienia;
 - 2) dla środków trwałych określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia, przy czym może być ustalona jedna suma ubezpieczenia dla:
 - a) budynków i lokali;
 - b) budowli i obiektów małej architektury;
 - c) dla budynków, budowli, lokali i obiektów małej architektury.
3. Suma ubezpieczenia dla mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinna odpowiadać wartości mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia i może być określona

według wartości odtworzeniowej, rzeczywistej albo zgodnie z ewidencją księgową według wartości księgowej brutto.

4. Jeżeli w ubezpieczeniu na sumy stałe przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość ubezpieczonego mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), zakres ubezpieczenia jest ograniczony stosownie do postanowień § 51 ust. 12–14. Jeżeli do wniosku o ubezpieczenie na sumy stałe ubezpieczający nie dołączy zestawienia ubezpieczonego mienia, przyjmuje się, że ubezpieczeniem jest objęte całe mienie danej kategorii znajdujące się w miejscu ubezpieczenia.
5. Sumę ubezpieczenia stanowi dla:
 - 1) środków obrotowych – najwyższa (maksymalna) wartość przewidziana w okresie ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia lub nabycia, nie większym jednak niż osiągalna cena sprzedaży gotowego wyrobu;
 - 2) mienia osób trzecich – najwyższa (maksymalna) wartość rzeczywista tego mienia, przewidziana w okresie ubezpieczenia, powiększona o przewidywaną wartość nakładów poniesionych w związku z realizacją usługi przez ubezpieczonego; w przypadku sprzedaży komisowej pomniejszona o prowizję komisową;
 - 3) niskocennych składników majątku – cena nabycia identycznego albo najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia;
 - 4) nakładów adaptacyjnych – wartość odpowiadająca poniesionym wydatkom na dostosowanie budynku lub lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 - 5) wartości pieniężnych – najwyższa wartość tej kategorii mienia przewidywana w okresie ubezpieczenia, która ustalana jest następująco:
 - a) dla krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych (gotówki) – według ich wartości nominalnej,
 - b) dla czeków, weksli i innych dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę – według osiągalnej ceny wykupu, dla złota, srebra, platyny i innych metali z grupy platynowców oraz wyrobów z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamieni szlachetnych i pereli – według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia.
6. Sposób ustalania sumy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2–5, ma zastosowanie jedynie do ubezpieczenia na sumy stałe.
7. Przy ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, suma ubezpieczenia ustalana jest oddzielnie dla każdej kategorii tego mienia, przy czym brana jest pod uwagę przewidywana możliwość maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia dla mienia osobistego pracowników stanowi iloczyn liczby zatrudnionych i zadeklarowanej wartości mienia przypadającej na jednego pracownika.
8. W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie ubezpieczenia odrębne limity odpowiedzialności PZU, w tym także dla klauzul dodatkowych, ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość sumy ubezpieczenia oraz limitów odpowiedzialności PZU opłacając składkę uzupełniającą. Zasada ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia na sumy stałe.
9. W przypadku uzupełnienia sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności PZU, o którym mowa w ust. 8 podwyższona suma ubezpieczenia lub podwyższony limit odpowiedzialności PZU, stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, o ile nie umówiono się inaczej.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 8

1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie ubezpieczenia:
 - 1) ewidencjonowane przez ubezpieczonego, stanowiące jego własność lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, przy czym w przypadku mienia najmowanego tylko mienie wymienione w lit. a–d, oraz wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, następujące pojedyncze składniki mienia lub kategorie mienia:
 - a) maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 - b) środki obrotowe,
 - c) niskocenne składniki majątku,
 - d) mienie osób trzecich,
 - e) wartości pieniężne;
 - 2) mienie osobiste pracowników.
2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, winno być zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 7 do OWU.
3. Wyroby jubilerskie stanowiące wartości pieniężne w sklepach jubilerskich i zegarmistrzowskich lub w lombardach, ubezpieczane są jako wartości pieniężne niezależnie od tego, czy są środkami obrotowymi, czy mieniem osób trzecich.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 9

1. PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku:
 - 1) kradzieży z włamaniem;
 - 2) rabunku w lokalu;
 - 3) rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) wartości pieniężnych poza lokalem.
2. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku podczas ich przenoszenia lub przewożenia (transportu) poza lokalem, ochrona ubezpieczeniowa jest rozszerzona o szkody powstałe w wyniku:
 - 1) zniszczenia albo uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu wartości pieniężnych wskutek wypadku środka transportu, ognia, uderzenia pioruna lub eksplozji;
 - 2) zdarzenia uniemożliwiającego osobie wykonującej transport ochronę wartości pieniężnych, wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem.
3. Transport wartości pieniężnych oznacza transport tych wartości przez ubezpieczonego albo osobę lub wyznaczone przez ubezpieczonego, pieszo (przenoszenie) albo samochodem osobowym, samochodem przystosowanym do przewozu wartości pieniężnych, albo bankowozem (przewożenie).
4. Za szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej bez wejścia do lokalu, przez przeświły krat zabezpieczających otwory zewnętrzne lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie bądź przez otwór wybity w szybie, ścianie lub stropie tego lokalu, odpowiedzialność za każdą szkodę ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% sumy ubezpieczenia mienia, w którym została wyrządzona szkoda.
5. W przypadku ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynku lub lokalu, w którym drzwi zewnętrzne nie są zabezpieczone zamkiem o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem lub certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez upoważniony podmiot, przy ustalaniu wysokości odszkodowania

za szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem poprzez otwarcie zamków kluczami lub innymi urządzeniami otwierającymi, stosuje się udział własny ubezpieczonego w szkodzie w wysokości 25% wartości szkody. Powyższy udział własny ubezpieczonego w szkodzie nie dotyczy ubezpieczonego mienia znajdującego się w lokalu mieszczącym się w budynku biurowym, galerii (centrum) handlowej lub handlowo-rozrywkowej, dla którego ustanowiono stały dozór.

6. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

- 1) ubezpieczenia środków obrotowych i mienia osób trzecich na sumy zmienne;
 - 2) dewastacji;
 - 3) miejsca ubezpieczenia (lokalizacji);
 - 4) ubezpieczenia nowych inwestycji;
- na warunkach określonych w tych klauzulach, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU.

7. W przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 300 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

8. Zakres ubezpieczenia może być ograniczony zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 4.

ZWROT KOSZTÓW

§ 10

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia udokumentowane koszty związane z:

- 1) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbioru i demontażu części niezdatnych do użytku, oraz odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej – zgodnie z § 5 ust. 1 i 2;
- 2) naprawą zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku dokonania lub usiłowania kradzieży z włamaniem albo rabunku, zabezpieczeń lokalu łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien, drzwi i instalacji systemów alarmowych – do kwoty 1 000 PLN stanowiącej limit odpowiedzialności PZU na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

2. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki limit odpowiedzialności PZU, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może zostać podwyższony o kwotę ustaloną w umowie ubezpieczenia.

3. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej zakres pokrywanych przez PZU kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może zostać rozszerzony o koszty określone w następujących klauzulach dodatkowych, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU:

- 1) kosztów odtworzenia dokumentacji – do limitu odpowiedzialności PZU ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia;
- 2) kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do limitu odpowiedzialności PZU ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 11

1. PZU nie odpowiada za szkody:

- 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że

w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego lub ubezpieczonego:

- a) będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo:
 - w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
 - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
 - w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
 - w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
- b) będącego osobą fizyczną – przedsiębiorcą – ta osoba lub jej prokurent;
- 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony będący osobą fizyczną, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 3) będące następstwem:
 - a) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,
 - b) działania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego,
 - c) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowiązujących przepisów, powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP,
 - d) zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego (gleby, powietrza, wody), z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 pkt 2,
 - e) aktów terroryzmu, strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych.
- 4) w inwentarzu żywym, chyba że stanowi środki obrotowe;
- 5) polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu:
 - a) akt, dokumentów, planów, zdjęć, rękopisów oraz danych zawartych na nośnikach informacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 pkt 2,
 - b) wzorów, modeli poglądowych, prototypów, dzieł sztuki, chyba że stanowią środki obrotowe, eksponatów muzealnych i zabytkowych,
 - c) programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;
- 6) w pojazdach mechanicznych dopuszczonych do ruchu (wraz z naczeпами lub przyczepami), w pojazdach szynowych, taborze kolejowym, statkach powietrznych lub wodnych; wyłączenie to nie dotyczy:
 - a) sytuacji, kiedy wymienione mienie stanowi środki obrotowe lub mienie osób trzecich,
 - b) w odniesieniu do pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego w sytuacji, kiedy są używane wyłącznie w określonym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia;
- 7) powstałe wskutek sfalszowania dokumentów;
- 8) powstałe w wyniku kradzieży mienia bez włamania;
- 9) powstałe w ubezpieczonym mieniu po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, chyba że przed upływem tego

terminu fakt zaprzestania prowadzenia tej działalności zgłoszony został PZU i w porozumieniu z ubezpieczającym uzgodnione zostały dodatkowe środki zabezpieczenia takiego mienia;

- 10) powstałe w przedmiotach, których zakup potwierdzony jest sfałszowanym dokumentem;
 - 11) powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem w budynkach i lokalach nie spełniających wymogów w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, określonych w Załączniku nr 7 do OWU, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
 - 12) powstałe w wartościach pieniężnych wskutek wypadku środka transportu, którym były one przewożone, należącego do ubezpieczonego lub przez niego wynajętego, jeżeli wypadek został spowodowany złym stanem technicznym tego środka transportu lub w przypadku, gdy kierowca był w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że zły stan techniczny środka transportu lub stan nietrzeźwości kierowcy albo stan po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych nie miały wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 - 13) polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu przedmiotów pochodzących z kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia tych przedmiotów nie upłynął wymagany przepisami prawa okres do nabycia własności tych przedmiotów przez ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary;
 - 14) nie zabezpieczenia – z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, ubezpieczonego, osoby pozostającej z ubezpieczonym będącą osobą fizyczną we wspólnym gospodarstwie domowym, ubezpieczonego mienia w sposób określony w Załączniku nr 7 do OWU, jeżeli obowiązek takiego zabezpieczenia należał do tych osób, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego i chyba, że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.
2. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, PZU:
- 1) nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dewastacji;
 - 2) nie pokrywa kosztów – ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia:
 - a) odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
 - b) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
3. Jeżeli nie umówiono się inaczej PZU nie odpowiada za sprzeniewierzenie dokonane przez pracownika tj. bezprawne uzyskanie korzyści majątkowej przez pracownika albo przez pracownika i współdziałające z nim osoby trzecie, działające na szkodę ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą w formie hotelu, motelu, zajazdu, schroniska turystycznego, domu wycieczkowego, domu pracy twórczej, schroniska młodzieżowego, pensjonatu, domu wczasowego, domu wypoczynkowego, ośrodka szkoleniowego, sanatorium, a także wynajmowania pokoi w gospodarstwie agroturystycznym.

SPOSÓB UBEZPIECZENIA I SUMA UBEZPIECZENIA

§ 12

1. W zależności od kategorii mienia, mienie może być ubezpieczone na sumy stałe albo na pierwsze ryzyko, przy czym:
 - 1) na sumy stałe mogą być ubezpieczone:
 - a) maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 - b) środki obrotowe,
 - c) mienie osób trzecich,
 - d) niskocenne składniki majątku;
 - 2) na pierwsze ryzyko mogą być ubezpieczone:
 - a) wszystkie kategorie mienia, o których mowa w § 8 ust. 1,
 - b) koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu ponad limit określony w § 10 ust. 1 pkt. 2.
2. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla poszczególnych pojedynczych składników mienia lub kategorii mienia, przy czym w odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowiących środki trwałe, suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia.
3. Przy ubezpieczeniu na sumy stałe, sumę ubezpieczenia stanowi:
 - 1) dla środków obrotowych – najwyższa (maksymalna) wartość przewidziana w okresie ubezpieczenia, odpowiadająca kosztom ich wytworzenia lub nabycia, nie większym jednak niż osiągalna cena sprzedaży gotowego wyrobu;
 - 2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – wartość odtworzeniowa, księgowa brutto albo rzeczywista tego mienia;
 - 3) dla mienia osób trzecich – najwyższa (maksymalna) wartość rzeczywista tego mienia przewidziana w okresie ubezpieczenia z tym, że w przypadku sprzedaży komisowej pomniejszona o prowizję komisową;
 - 4) dla niskocennych składników majątku – cena nabycia identycznego albo najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia.
4. Jeżeli w ubezpieczeniu na sumy stałe przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość ubezpieczonego mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), zakres ubezpieczenia jest ograniczony stosownie do postanowień § 51 ust. 12–14.
5. Jeżeli do wniosku o ubezpieczenie ubezpieczający nie dołączy zestawienia ubezpieczanego mienia, przyjmuje się, że ubezpieczeniem jest objęte całe mienie danej kategorii znajdujące się w miejscu ubezpieczenia.
6. Sposób ustalania sumy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2–4, ma zastosowanie jedynie do ubezpieczenia na sumy stałe.
7. Przy ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko dla mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla poszczególnych kategorii mienia, kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia, przy czym:
 - 1) sumę ubezpieczenia dla mienia osobistego pracowników stanowi iloczyn liczby pracowników i zadeklarowanej wartości mienia przypadającej na jednego pracownika;
 - 2) przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych ubezpieczający ustala sumę ubezpieczenia oddzielnie dla:
 - a) kradzieży z włamaniem,
 - b) rabunku w lokalu,
 - c) rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu).

8. Dla wartości pieniężnych ustala się limity odpowiedzialności PZU w zależności od sposobu ich zabezpieczenia, których wysokość określona jest w Załączniku nr 7 do OWU.
9. W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie ubezpieczenia limity odpowiedzialności PZU ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Ubezpieczający za zgodą PZU, może uzupełnić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności PZU opłacając dodatkową składkę. Zasada ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia na sumy stałe.
10. Za wypadki ubezpieczeniowe powstałe do dnia uzupełnienia sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności, PZU ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności PZU pomniejszonych o wypłacone kwoty, o których mowa w ust. 9.

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 13

1. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie ubezpieczenia szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące przedmioty:
 - 1) oszklenia okienne i drzwiowe, ściennie i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne tj. antywłamaniowe, kuloodporne lub inne;
 - 2) oszklenia kominków lub wind;
 - 3) oszklenia pokryte folią, witraże;
 - 4) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych;
 - 5) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów;
 - 6) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe;
 - 7) tablice reklamowe takie jak:
 - a) szyldy lub gabloty ze szkła, plastiku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
 - b) neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
 - 1) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe;
 - 2) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych tj. maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 - 3) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym;
 - 4) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia;
 - 5) szyby w pojazdach mechanicznych i środkach transportowych;
 - 6) szyby w szklarniach, cieplarniach, inspektach lub oranżeriach.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 14

1. PZU odpowiada za szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbitcia) lub pęknięcia szyb ubezpieczonych przedmiotów.
2. W przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 50 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

ZWROT KOSZTÓW

§ 15

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia udokumentowane koszty ustawienia rusztowań umożliwiających wymianę, montaż i demontaż, koszty naprawy tego mienia oraz transportu. Jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, PZU pokrywa koszt ich wykonania, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii.
2. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej zakres pokrywanych przez PZU kosztów może zostać rozszerzony o koszty określone w klauzuli dodatkowej kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, zawartej w Załączniku nr 1 do OWU.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 16

1. PZU nie odpowiada za szkody powstałe:
 - 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego lub ubezpieczonego:
 - a) będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo:
 - w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
 - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
 - w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
 - w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
 - b) będącego osobą fizyczną – przedsiębiorcą – ta osoba lub jej prokurent;
 - 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony będący osobą fizyczną, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 - 3) będące następstwem:
 - a) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,,
 - b) działania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego,

- c) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowiązujących przepisów, powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP,
 - d) zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego (gleby, powietrza, wody), z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 pkt 2,
 - e) aktów terroryzmu, strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych;
 - 4) przy wymianie, montażu lub demontażu ubezpieczonego przedmiotu;
 - 5) wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu.
2. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie klauzuli dodatkowej kosztów uprzednienia pozostałości po szkodzie, zawartej w Załączniku nr 1 do OWU, PZU nie pokrywa tych kosztów.

SPOSÓB UBEZPIECZENIA I SUMA UBEZPIECZENIA

§ 17

1. Mienie, o którym mowa w § 13 ust. 1, ubezpiecza się na pierwsze ryzyko.
2. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla grupy przedmiotów wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1-6 oraz odrębnie dla grupy przedmiotów wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 7, kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty, o których mowa w § 15 ust. 1.
3. Suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie ubezpieczenia limity odpowiedzialności PZU ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Ubezpieczający za zgodą PZU może uzupełnić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności PZU opłacając dodatkową składkę.
4. Za wypadki ubezpieczeniowe powstałe do dnia uzupełnienia sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności, PZU ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności PZU pomniejszonych o wypłacone kwoty, o których mowa w ust. 3.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 18

1. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w OWU oraz umowie ubezpieczenia, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej będące następstwem:
 - 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa);
 - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:
 - 1) odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności;
 - 2) odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia;
 - 3) odpowiedzialność cywilną za produkt wprowadzany do obrotu (OC za produkt);
 - 4) odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości;
 - 5) odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości.
3. Na wniosek ubezpieczającego zakres podstawowy ubezpieczenia może być ograniczony o którekolwiek

z ryzyk określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem, że zakres podstawowy ubezpieczenia musi obejmować zawsze odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności lub odpowiedzialność z tytułu posiadanego mienia.

4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 pkt 1;
 - 2) wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
5. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego określona w art. 446 § 4 i art. 446 (2) kodeksu cywilnego.
6. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
7. Jeżeli nie można ustalić dnia powstania szkody, za dzień jej powstania uznaje się dzień, w którym stwierdzono powstanie tej szkody, przy czym za dzień powstania szkody na osobie przyjmuje się dzień, w którym poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które są przyczyną zgłaszanych roszczeń.
8. Powstanie wszystkich szkód, które można przypisać tej samej przyczynie, w tym będących wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy, niezależnie od liczby poszkodowanych, oraz przyjmuje się, że szkody te powstały w chwili powstania pierwszej szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia (szkoda seryjna).
9. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków na rzecz ubezpieczonego.
10. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków na rzecz ubezpieczonego, PZU rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu).
11. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego, PZU zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej.
12. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za nich odpowiedzialność jak za działanie własne. PZU zachowuje prawo do regresu wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. PZU rezygnuje z prawa do regresu wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę (rezygnacja z prawa do regresu) tylko wtedy, gdy zakres ubezpieczenia został rozszerzony o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu na podstawie klauzuli dodatkowej zawartej w Załączniku nr 1 do OWU, o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu.
14. Za rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 13, w umowie ubezpieczenia ustalana jest dodatkowa składka.

§ 19

1. Umowy ubezpieczenia, do których zastosowanie mają OWU, nie obejmują ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej

przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych wymaganych przez prawo jakiegokolwiek państwa, jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowi posiadania takiego ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z zastosowaniem OWU podmiotom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w § 21 ust. 8 pkt 4 i 5, może zostać udzielona ochrona ubezpieczeniowa ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).
3. Umowa ubezpieczenia nadwyżkowego, o którym mowa w ust. 2, może być zawarta po uprzednim zawarciu z PZU odpowiedniej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
4. Ubezpieczenie nadwyżkowe określone w ust. 2 obejmuje szkody, które nie mogą być zaspokojone z umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej wskazanej w tej umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że szkoda jest objęta umową ubezpieczenia zawartą z zastosowaniem OWU.
5. Z zastosowaniem OWU może także zostać udzielona ochrona ubezpieczeniowa ponad sumę gwarancyjną wynikającą z innej umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ubezpieczonego.
6. Ubezpieczenie nadwyżkowe, o którym mowa w ust. 5, obejmuje szkody, które nie mogą być zaspokojone z innej umowy ubezpieczenia dobrowolnego, z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej wskazanej w tej umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że szkoda jest objęta umową ubezpieczenia zawartą z zastosowaniem niniejszych OWU.

§ 20

O ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiedniego ryzyka dodatkowego, ubezpieczeniem objęta jest wyłącznie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe:

- 1) na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii;
- 2) na terytorium całego świata – wyrządzone przez ubezpieczonego, reprezentantów ubezpieczonego lub pracowników ubezpieczonego, podczas podróży służbowej, o ile celem takiej podróży jest udział w targach, prezentacja wyrobów lub zakresu usług, prowadzenie negocjacji handlowych, udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub podobnych wydarzeniach, z wyłączeniem wykonywania prac, usług lub wprowadzania produktu do obrotu;
- 3) w przypadku OC za produkt – na terytorium całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii – pod warunkiem, że produkt został wprowadzony do obrotu przez ubezpieczonego na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii, przy czym produkt ten nie był przygotowany przez ubezpieczonego do eksportu lub ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany (eksport pośredni).

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 21

1. PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie przez:
 - a) reprezentantów ubezpieczonego – osób uprawnionych do reprezentowania ubezpieczonego innego niż osoba fizyczna:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członkowie zarządu lub prokurenci,
 - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariusze lub prokurenci,
 - w spółkach jawnych – wspólnicy lub prokurenci,
 - w spółkach partnerskich – partnerzy lub członkowie zarządu lub prokurenci,
 - w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członkowie zarządu,
 - w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor lub jego zastępcy,
 - w jednostkach samorządu terytorialnego – wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz inne osoby powołane do reprezentacji podmiotów publicznych, a także osoby kierujące jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi;
- b) ubezpieczonego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jego pełnomocnika,
 - c) ubezpieczonego będącego osobą fizyczną – przy czym świadomość wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub świadomość wadliwości wykonanej pracy lub usługi uważa się za równoznaczną z winą umyślną;
- 2) wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego będącego osobą fizyczną;
 - 3) powstałe w następstwie działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), aktów terroryzmu lub powstałe na obszarach objętych działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, rewolucją, niepokojami społecznymi;
 - 4) będące następstwem choroby zawodowej;
 - 5) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;
 - 6) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu;
 - 7) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoroalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi;
 - 8) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, bonów towarowych, substytutów pieniądza, papierów wartościowych;
 - 9) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub rzeczy ruchomych o charakterze zabytkowym lub unikatowym;
 - 10) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej;
 - 11) związane z naruszeniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 1 pkt 3 i 19 (ryzyka dodatkowe nr 5 i 27), o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o te ryzyka dodatkowe;
 - 12) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa geologicznego i górniczego (szkody powstałe w następstwie eksploatacji złóż kopalin powodujących występowanie szkodliwych wpływów objawiających się deformacjami, wstrząsami dynamicznymi, zawadnieniem, podtopieniem terenu);

- 13) wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa właściwego dla zobowiązania, z którego wynika odpowiedzialność ubezpieczonego;
 - 14) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy, braku reklamowanych właściwości;
 - 15) powstałe wskutek oddziaływania wyrobów tytoniowych, odpowiedników wyrobów tytoniowych, a także produktów wchodzących w skład wyrobu tytoniowego;
 - 16) powstałe w związku z działalnością usługową na rzecz branży górniczej w czasie prac pod ziemią, przemysłu stocznioowego (także prace wykonywane na jednostkach pływających), przemysłu lotniczego;
 - 17) wynikłe z nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych dokonanego przez osoby trzecie, w tym ataków hackerów, ataków na system komputerowy lub usługę sieciową;
 - 18) wyrażone przez wirusy lub inne programy zakłócające prace użytkowanych przez ubezpieczonego programów, komputerów, systemów komputerowych, sieci, niezależnie od przyczyny zakłócenia.
2. W przypadku objęcia ochroną odpowiedzialności cywilnej za produkt wprowadzony do obrotu (OC za produkt), PZU nie odpowiada także za szkody:
- 1) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu samego produktu;
 - 2) których przyczyną była wada produktu, na co producent zwrócił uwagę;
 - 3) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego go do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu;
 - 4) spowodowane oddziaływaniem organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO);
 - 5) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych;
 - 6) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym.
3. W przypadku objęcia ochroną odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości, PZU nie odpowiada także za szkody powstałe:
- 1) w gruntach;
 - 2) w urządzeniach, instalacjach, rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z której ubezpieczony korzystał na podstawie najmu.
4. W przypadku objęcia ochroną odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości, PZU nie odpowiada także za szkody:
- 1) polegające na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie;
 - 2) powstałe w pojazdach lub ich wyposażeniu, rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
 - 3) powstałe w następstwie prac naprawczych lub remontowych, z wyłączeniem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, gryzienia sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłacenia których jest zobowiązany ubezpieczony, z zastrzeżeniem § 18 ust. 6.
6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
- 1) o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz związanych z wykonaniem zastępczym;
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy, roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy;
 - 3) o wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji;
 - 4) o wykonanie uprawnień wynikających z przepisów o prawach konsumenta oraz wynikających ze szkód, które mogłyby być zaspokojone na podstawie tych przepisów, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 1 pkt 10, 11, 12 (ryzyka dodatkowych nr 19, 20, 21), o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o te ryzyka dodatkowe;
 - 5) dotyczących naruszenia dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie człowieka z zastrzeżeniem § 18 ust. 5.
7. PZU nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakiegokolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.
8. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu:
- 1) posiadania lub użytkowania statków powietrznych, działalności w zakresie obsługi, serwisowania, naprawy, załadunku lub rozładunku statków powietrznych, zarządzania portem lotniczym, obsługi portów lotniczych;
 - 2) wykonywania zawodu (odpowiedzialność cywilna zawodowa) w szczególności zawodu architekta, inżyniera budownictwa, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika sądowego, geodety, lekarza weterynarii, technika weterynarii, tłumacza, doradcy technicznego, urbanisty, projektanta technicznego, rzecznika patentowego, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomości, detektywa, brokera ubezpieczeniowego, agenta ubezpieczeniowego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, księgowego, audytora, inspektora ochrony danych, doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy), geologa, fizyka medycznego, inżyniera kontraktu, osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, pośrednika transakcyjnego, psychologa, psychoterapeuty, logopedę, terapeutę zajęciowego, specjalistę psychoterapii uzależnień, rzeczoznawcy do spraw BHP, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegłego sądowego;
 - 3) sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej lub innych osób, o ile z zakresu posiadanych przez nich pełnomocnictw i ciężących na nich obowiązków wynika, iż mają wpływ na całokształt działalności spółki;
 - 4) udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania czynności medycznych oraz badań klinicznych i eksperymentów medycznych z wyłączeniem czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych;
 - 5) działalności zawodowej farmaceuty, technika farmaceutycznego lub działalności apteki, z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych PZU Apteka stanowiących załącznik nr 5 do OWU, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o te postanowienia dodatkowe i w zakresie określonym w tych postanowieniach;

- 6) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu drogowego towarów;
- 7) wykonywania czynności życia prywatnego.
- 9. Odpowiedzialność cywilna z tytułów określonych w ust. 8 obejmowana jest ochroną PZU na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia lub na podstawie stosownych przepisów prawa polskiego.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, PZU nie odpowiada także za szkody:
 - 1) będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł poza terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii;
 - 2) wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy;
 - 3) powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz za koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 - 4) powstałe w mieniu ruchomym, powierzonym do obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze oraz powstałe po wydaniu powierzonych mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi;
 - 5) powstałe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego;
 - 6) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętemu tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
 - 7) wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych;
 - 8) wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego;
 - 9) polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu, odsonięcia wadliwych produktów oraz polegające na poniesieniu kosztów na montaż i umocowanie produktu bez wad;
 - 10) poniesione przez producenta w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wyprodukowanych i urządzonych wyprodukowanych, dostarczonych, wyremontowanych, zamontowanych lub konserwowanych przez ubezpieczonego;
 - 11) rzeczowe powstałe wskutek zapadnięcia się lub osiadania terenu (również budowli na nim wzniesionej) lub innego rodzaju przemieszczeń gruntu powstałych wskutek wibracji albo osunięcia się lub ostabienia nośności gruntu w związku z pracami budowlanymi;
 - 12) spowodowane działaniem materiałów wybuchowych;
 - 13) polegające na powstaniu czystej straty finansowej;
 - 14) związane z prowadzeniem działalności pomocy drogowej lub autoholowania;
 - 15) powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej;
 - 16) wyrządzone wspólnocie mieszkaniowej przez członków zarządu tej wspólnoty;
 - 17) będące czystą stratą finansową powstałą z powodu wad etykiet i opakowań wykonanych przez ubezpieczonego;
 - 18) spowodowane wycofaniem produktu z rynku.
2. Szkody wymienione w ust. 1 mogą być objęte zakresem ubezpieczenia poprzez rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe określone w § 23 lub o klauzule dodatkowe określone w Załączniku nr 3 do OWU i tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone w postanowieniach odpowiedniego ryzyka dodatkowego

lub odpowiedniej klauzuli dodatkowej, włączonych do umowy ubezpieczenia.

3. Jeżeli zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony o postanowienia dodatkowe zawarte w Załączniku nr 5 do OWU, PZU nie odpowiada także za szkody wyrządzone działalnością apteki oraz działalnością zawodową farmaceuty i technika farmaceutycznego.
4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie stosownych ryzyk dodatkowych lub klauzul dodatkowych następuje za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

RYZYKA DODATKOWE

§ 23

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odpowiedzialność PZU może być rozszerzona o następujące ryzyka dodatkowe:
 - 1) ryzyko dodatkowe nr 2 – Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody, które powstały na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (Klauzula nr 2) – obejmujące szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii; w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia podlimitu odpowiedzialności;
 - 2) ryzyko dodatkowe nr 3 – Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody, które powstały na terenie całego świata (Klauzula nr 3) – obejmujące szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata; w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia podlimitu odpowiedzialności oraz nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością jednostek organizacyjnych ubezpieczonego, mających siedzibę i prowadzących działalność na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii;
 - 3) ryzyko dodatkowe nr 5 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (Klauzula nr 5 OC pracodawcy) – obejmujące szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia; w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; odmiennie niż stanowi § 21 ust. 1 pkt 11 niniejsze ryzyko dodatkowe obejmuje szkody w postaci czystej straty finansowej pracownika w związku z naruszeniem przez ubezpieczonego przepisów o ochronie danych osobowych, przy czym odpowiedzialność PZU w tym zakresie ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla ryzyka dodatkowego nr 5 i nie więcej jednak niż do kwoty 100 000 złotych;
 - 4) ryzyko dodatkowe nr 6 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek

zanieczyszczeń (Klauzula nr 6 OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu) – obejmujące powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:

- a) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła,
- b) początek procesu przedostania się niebezpiecznej substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia (wypadek ubezpieczeniowy);

przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzućenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu; przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka;

w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje kosztów badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska;

- 5) ryzyko dodatkowe nr 9 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi (Klauzula nr 9 OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi) – obejmuje szkody rzeczowe powstałe w mieniu ruchomym powierzonym ubezpieczonemu do obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania, lub innych usług o podobnym charakterze; ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe po wydaniu powierzzonego mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego; w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:

- a) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie,
- b) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie najmu,
- c) powstałych w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem, konserwacją, serwisowaniem lub innymi usługami o podobnym charakterze,
- d) polegających na uszkodzeniu pojazdu w przypadku, gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem;

szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdów przechowywanych w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem, konserwacją, serwisowaniem lub innymi usługami o podobnym charakterze, objęte są ochroną na podstawie niniejszego ryzyka dodatkowego, jeżeli pojazdy te przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i stale dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i stale dozorowanym;

- 6) ryzyko dodatkowe nr 10 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu

przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego (Klauzula nr 10 OC za szkody w mieniu przechowywanym) – obejmuje szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt;

w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:

- a) powstałych w mieniu powierzonym w celu wykonywania przez ubezpieczonego czynności obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze;
- b) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie najmu;
- c) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
- d) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarзовых mienia powstałych w związku z poświadczaniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego;

w razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu; jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu;

- 7) ryzyko dodatkowe nr 11 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 11 OC za szkody w przechowywanych pojazdach) – obejmuje szkody rzeczowe w pojazdach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w pojazdach przechowywanych w pomieszczeniu zamkniętym i stale dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i stale dozorowanym;

w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:

- a) powstałych w pojazdach powierzonych w celu wykonywania przez ubezpieczonego czynności obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych podobnych usług,
- b) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie najmu,
- c) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarзовых mienia, powstałych w związku z poświadczaniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego;

w razie kradzieży pojazdu, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu; jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, PZU jest wolny

- od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu;
dla celów niniejszego ryzyka dodatkowego za pojazd uważa się pojazd w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- 8) ryzyko dodatkowe nr 12 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub przez ubezpieczonego ubezpieczającemu (Klauzula nr 12 OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego) – obejmuje szkody rzeczowe i szkody na osobie wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy podmiotami wskazanymi w umowie ubezpieczenia;
- 9) ryzyko dodatkowe nr 15 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych (Klauzula nr 15 OC spedytora) – obejmuje szkody w przesyłkach będących przedmiotem czynności spedycyjnych; przez użyte w niniejszym ryzyku dodatkowym pojęcia należy rozumieć:
- a) przesyłka – rzeczy przyjęte do wykonania usług spedycyjnych na podstawie umowy spedycji,
 - b) spedytora – podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem zobowiązuje się do wysłania oraz odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z obsługą ładunku, posiadający odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz ważną licencję na wykonywanie działalności spedycyjnej,
 - c) umowa spedycji – umowa, na mocy której ubezpieczony w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem;
- zakresem ochrony na podstawie niniejszego ryzyka objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania następujących czynności spedycyjnych:
- d) opracowania instrukcji wysyłkowych,
 - e) wydawania instrukcji wysyłkowych przewoźnikowi,
 - f) doradztwa w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu, trasy przewozu,
 - g) organizacji transportu,
 - h) zawierania umów o przewóz i przygotowywania dokumentów związanych z przewozem przesyłek,
 - i) przygotowania przesyłki do przewozu, w tym pakowania, przepakowywania, konfekcjonowania i konsolidacji przesyłek,
 - j) kontroli ilościowej i wagowej przesyłek,
 - k) znakowania przesyłek,
 - l) załadunku, przeładunku i wyładunku przesyłek,
 - m) składowania przesyłek, z wyłączeniem składu celnego lub magazynu celnego, zgodnie z obowiązującymi dla danego towaru przepisami, normami oraz zwyczajami przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po zakończeniu przewozu, przez okres nie dłuższy niż 60 dni dla każdego z rodzajów składowania,
 - n) innych czynności spedycyjnych uzgodnionych z PZU; w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód;
 - o) spowodowanych opóźnieniem w dostarczeniu przesyłki,
 - p) powstałych wskutek spedycji towarów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w I i VII klasie listy ADR,
 - q) powstałych na skutek spedycji żywych zwierząt,
 - r) powstałych wskutek braku opakowania lub niewłaściwego opakowania przez nadawcę,
 - s) powstałych wskutek wady ukrytej towaru lub jego właściwości naturalnych,
 - t) polegających na brakach miary, wagi lub objętości, w granicach obowiązujących norm,
 - u) powstałych w przesyłkach pocztowych, kurierskich lub mieniu przesiedleńczym,
 - v) związanych ze zgłoszeniem przez ubezpieczonego przesyłki do ubezpieczenia lub odprawy celnej,
 - w) związanych ze składowaniem towarów w magazynach celnych,
 - x) będących następstwem wyboru, treści, zawarcia, niezawarcia lub kontynuacji jakiegokolwiek umowy ubezpieczenia na rachunek zlecającego,
 - y) powstałych wskutek działania sił przyrody,
 - z) spowodowanych otrzymaniem przez ubezpieczonego zlecenia z niedokładnymi, niekompletnymi lub nieprawidłowymi danymi,
 - aa) powstałych w ramach umowy spedycji, która nie posiada formy pisemnej, z wyłączeniem oświadczeń woli złożonych w liście elektronicznym (e-mailu),
- w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje także czynności spedytora jako agenta celnego;
- 10) ryzyko dodatkowe nr 19 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 19 OC czyste straty finansowe powstałe wskutek zmieszania lub dalszą obróbkę wadliwych produktów) – obejmuje czyste straty finansowe powstałe wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki produktów dostarczonych przez ubezpieczonego z innymi rzeczami należącymi do producentów w celu wytworzenia produktów finalnych; ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszego ryzyka dodatkowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, obejmuje odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe poniesione przez producenta, który zmieszał, połączył, przetworzył lub poddał dalszej obróbce produkt dostarczony przez ubezpieczonego;
- w przypadku kiedy naprawa produktu finalnego jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie finalnym, spowodowanych wadą produktu dostarczonego przez ubezpieczonego, nie przekraczają łącznych kosztów związanych z wytworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym, PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za:
- a) koszty poniesione przez producentów na usunięcie wad w produkcie finalnym,
 - b) utracenie korzyści z tytułu sprzedaży produktu finalnego po obniżonej cenie, jeżeli pomimo poniesienia kosztów na usunięcie wad w produkcie finalnym, produkt finalny może być sprzedany wyłącznie po obniżonej cenie, z zastrzeżeniem, że PZU nie pokrywa szkody w części, która stanowi stosunek zapłaty za dostarczony przez ubezpieczonego wadliwy produkt do ceny sprzedaży produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym;

- c) koszty wyszukania lub wysortowania wadliwych produktów pochodzących od ubezpieczonego przed ich dalszym przetworzeniem,
 - d) koszty wyszukania lub wysortowania wadliwych produktów finalnych przed ich wprowadzeniem do obrotu,
 - e) koszty składowania przez okres, w którym bez zbędnej zwłoki, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, można było zagospodarować wadliwe produkty dostarczone przez ubezpieczonego lub wadliwe produkty finalne,
 - f) koszty utylizacji wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego oraz nienaprawionych lub niesprzedanych produktów finalnych po naprawie;
- w przypadku kiedy naprawa produktu finalnego jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie finalnym, spowodowanych wadą produktu dostarczonego przez ubezpieczonego, przekraczają łączne koszty związane z wytworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym, PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za:
- g) koszty nabycia zniszczonych lub uszkodzonych materiałów i surowców, które zostały zmieszane lub połączone w celu wytworzenia produktu finalnego,
 - h) koszty poniesione przez producentów na wytworzenie produktu finalnego, który nie może być zbyty,
 - i) koszty składowania przez okres, w którym bez zbędnej zwłoki nie dłuższy jednak 3 miesiące można było zagospodarować wadliwe produkty dostarczone przez ubezpieczonego lub wadliwe produkty finalne,
 - j) koszty utylizacji wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego oraz wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego oraz wadliwych produktów finalnych;
- dodatkowo PZU ponosi koszty ponownego przygotowania linii produkcyjnej lub jej części do wznowienia produkcji bądź innych podobnych kosztów wynikających z konieczności wstrzymania produkcji bezpośrednio na skutek realizacji procesu produkcji z użyciem wadliwego produktu dostarczonego przez ubezpieczonego;
- w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje:
- k) kosztów poniesionych na zakup wadliwych produktów pochodzących od ubezpieczonego oraz konieczność ich ponownego zakupu,
 - l) utraconego przez producentów lub inne podmioty zysku, z zastrzeżeniem utraconych korzyści wskazanych w lit. b,
 - m) kosztów transportu,
 - n) szkód wynikłych z opóźnień,
 - o) strat innych niż określone w niniejszym ryzyku;
- 11) ryzyko dodatkowe nr 20 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów (Klauzula nr 20 OC za czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów) – obejmuje czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów poniesione przez osoby trzecie, wynikłe z czynności lub działań polegających na zlokalizowaniu wadliwego produktu, usunięciu, demontażu lub odświeżeniu wadliwych produktów oraz na montażu, umocowaniu lub położeniu produktów bez wad;
- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów, o których
- mowa w zdaniu poprzedzającym, poniesione przez ubezpieczonego w wyniku zlecenia ubezpieczonemu przez osobę trzecią (poszkodowanego) czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przy czym ochrona ta nie obejmuje zysku ubezpieczonego z tytułu realizacji czynności lub działań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;
- PZU nie odpowiada w przypadku, gdy ubezpieczony sam zainstalował lub zamontował wadliwy produkt lub zlecił jego montaż lub instalację we własnym imieniu lub na własny rachunek, przy czym postanowienie to nie ma zastosowania, gdy konieczność demontażu wynika z innej przyczyny niż wadliwe zainstalowanie lub zamontowanie produktu;
- w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje kosztów i strat:
- a) wynikłych z zakupu produktu wolnego od wad, w tym także kosztów jego transportu,
 - b) gdy wadliwy produkt stanowi część składową lub element wyposażenia pojazdów, statków powietrznych i wodnych oraz kosmicznych, chyba, że ubezpieczony nie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że jego produkty są wykorzystywane do takich celów,
 - c) gdy wadliwy produkt stanowi część składową i trwałe jest połączony z budynkiem, budowlą;
- w przypadku, gdy wymontowanie wadliwego produktu nie jest możliwe, opłacalne czy też racjonalnie uzasadnione, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty postępowania zastępczego, nie przekraczające jednak kosztów wymiany wadliwego produktu; w ramach postępowania zastępczego zamiast wymiany wadliwego produktu zostaje podjęty inny odpowiedni środek w celu zapobieżenia powstaniu szkody;
- 12) ryzyko dodatkowe nr 21 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń (Klauzula nr 21 OC czyste straty finansowe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń) – obejmuje czyste straty finansowe poniesione przez producenta, dotyczące rzeczy ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czyste straty finansowe powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu maszyn i urządzeń nowych lub używanych, w tym wyremontowanych lub odnowionych przez ubezpieczonego;
- w przypadku, kiedy naprawa wadliwych rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad nie przekraczają łącznych kosztów związanych z wytworzeniem rzeczy w stanie nieuszkodzonym, PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za:
- a) koszty poniesione przez producenta na usunięcie wad w rzeczach wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń,
 - b) koszty wyszukania wadliwych rzeczy przed wprowadzeniem ich do obrotu przez producenta,
 - c) utracone korzyści z tytułu sprzedaży rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń po obniżonej

- cenie, jeżeli pomimo poniesionych kosztów na usunięcie wad, wyprodukowane lub poddane obróbce rzeczy może być sprzedane wyłącznie po obniżonej cenie,
- d) koszty składowania rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń w okresie, w którym bez zbędnej zwłoki, nie dłuższym niż 3 miesiące, można było je zagospodarować,
- e) koszty utylizacji rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń;
- w przypadku, kiedy naprawa rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie przekraczają łączne koszty związane z wytworzeniem produktu w stanie nieuszkodzonym, PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za:
- f) koszty nabycia rzeczy poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń,
- g) koszty, inne niż wymienione w lit. f, poniesione przez producenta na wyprodukowanie lub obróbkę tych rzeczy, z wyłączeniem kosztów poniesionych na zakup wadliwej maszyny lub urządzenia,
- h) koszty składowania rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń w okresie, w którym bez zbędnej zwłoki, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące, można było je zagospodarować,
- i) koszty utylizacji wadliwych rzeczy nienaprawionych lub niesprzedanych;
- w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje:
- j) szkody wynikłej z opóźnienia,
- k) utraconych korzyści, innych niż objęte ochroną niniejszym ryzykiem,
- l) kosztów transportu,
- ł) strat innych niż określone w niniejszym ryzyku;
- 13) ryzyko dodatkowe nr 25 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu (Klauzula nr 25 OC za szkody powstałe wskutek wibracji) – obejmuje szkody rzeczowe powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu, zapadnięcia się lub osiadania terenu (również budowli na nim wzniesionej), wyniku z prac budowlanych wykonanych w okresie ubezpieczenia, polegające na:
- a) częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego,
- b) oderwaniu się części obiektu budowlanego,
- c) spękaniu powierzchni obiektu budowlanego, które pogarsza stateczność budowli i zagraża użytkownikom lub otoczeniu,
- w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności budowli lub nie zagrażają ich użytkownikom lub otoczeniu;
- 14) ryzyko dodatkowe nr 26a – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych (Klauzula Nr 26a OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych) – obejmuje szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych;
- 15) ryzyko dodatkowe nr 27 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (Klauzula nr 27 OC za szkody mające postać czystych strat finansowych) – obejmuje szkody mające postać czystej straty finansowej; w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:
- a) wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- b) wyrządzonych podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym,
- c) związanych ze stosunkiem pracy,
- d) wyrządzonych przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętym tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzonych przez ubezpieczonego ubezpieczającemu objętym tą samą umową ubezpieczenia,
- e) wynikających z niedotrzymania terminów lub będących skutkiem niewykonania umowy,
- f) wynikających z przekroczenia ustalonych kosztorysów,
- g) wyrządzonych przez wadliwy produkt,
- h) wynikających z działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej,
- i) powstałych z tytułu świadczenia usług informatycznych,
- j) związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, zarządzaniu;
- odmiennie niż stanowi § 21 ust. 1 pkt 11 niniejsze ryzyko dodatkowe obejmuje szkody w tytułu czystej straty finansowej osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, przy czym odpowiedzialność PZU w tym zakresie ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla ryzyka dodatkowego nr 27 i nie więcej jednak niż do kwoty 100 000 złotych;
- 16) Ryzyko dodatkowe nr 64 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania (Klauzula nr 64 OC z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania) – obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z wykonywaną działalnością polegającą na świadczeniu usług pomocy drogowej lub autoholowania ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody osobie trzeciej; w przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:
- a) powstałych w mieniu pozostawionym w pojazdach,
- b) powstałych wskutek użycia przez ubezpieczonego pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju pojazdu, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień,
- c) powstałych w wyniku wydania pojazdu osobie nieuprawnionej;
- ochrona jest udzielana pod warunkiem, że każdorazowo przed wykonaniem holowania pojazdu na lawecie lub innym przystosowanym do tego pojeździe sporządzona zostanie dokumentacja zdjęciowa blacharki lub widocznych uszkodzeń części mechanicznych, jeżeli po wypadku komunikacyjnym sporządzony został protokół Policji. Jeżeli nie został sporządzony protokół Policji, należy sporządzić protokół z oględzin pojazdu uwzględniający usterki blacharki i elementów

mechanicznych, potwierdzony dokumentacją zdjęciową podpisany przez ubezpieczonego oraz właściciela lub posiadacza pojazdu lub inną osobę uprawnioną do jego podpisania;
dla celów niniejszego ryzyka dodatkowego przyjmuje się definicję pojazdu w brzmieniu ustalonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

2. Ryzyka dodatkowe, o których mowa w ust. 1, są objęte ochroną ubezpieczeniową tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone dla danego ryzyka.
3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 10–12, może nastąpić tylko w przypadku gdy zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

- a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU,
- b) niezbędnych kosztów sądowej obrony ubezpieczonego w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego i jeżeli PZU zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, oraz koszty opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego i jeżeli PZU wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

SUMA GWARANCYJNA I PODLIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 24

1. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które zaszyły w okresie ubezpieczenia.
2. W granicach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, mogą być wyodrębnione podlimity odpowiedzialności za szkody:
 - 1) z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) z tytułu ryzyk określonych w klauzulach, ryzykach dodatkowych określonych w par. 23;
 - 3) określonego rodzaju.
3. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów i wydatków wymienionych w § 25 ust. 2, powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej oraz odpowiedniego podlimitu odpowiedzialności o wypłaconą kwotę.
4. Jeżeli suma gwarancyjna, podlimity oraz franszyzy redukcyjne wyrażone są u umowie ubezpieczenia w walucie obcej, równowartość tych kwot w złotych ustala się przy zastosowaniu ostatniego opublikowanego na dzień poprzedzający przygotowanie przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego, kursu średniego NBP, określonego w tej ofercie.
5. Za zgodą PZU, ubezpieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną lub podlimit odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
6. Za wypadki ubezpieczeniowe powstałe do dnia uzupełnienia sumy gwarancyjnej i podlimitów odpowiedzialności, PZU ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej i podlimitów odpowiedzialności PZU pomniejszonych o wypłacone kwoty, o których mowa w ust. 3.

ZOBOWIĄZANIA PZU WYNIKAJĄCE Z UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 25

1. PZU jest zobowiązane do zbadania zasadności roszczenia osoby trzeciej, skierowanego przeciwko ubezpieczonemu, dotyczącego szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.
2. Z tytułu odpowiedzialności określonej w OWU oraz w granicach wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia PZU zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania oraz zwrotu lub pokrycia:
 - 1) kosztów wynagrodzenia ekspertów powołanych przez ubezpieczonego w uzgodnieniu z PZU, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody;
 - 2) kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 26

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie ubezpieczenia ewidencjonowany przez ubezpieczonego sprzęt elektroniczny, wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, do którego zalicza się następujące kategorie mienia:
 - 1) stacjonarny sprzęt elektroniczny, poza sprzętem sektora medycznego, w szczególności:
 - a) przetwarzania danych (EPD), sprzęt biurowy, urządzenia telekomunikacyjne takie jak komputery, drukarki, kopiarki, faxy,
 - b) sprzęt alarmowy, pomiarowy, testujący, sterujący, diagnostyka samochodowa, kasy i wagi elektroniczne,
 - c) sprzęt graficzny, urządzenia fotoskładu i fotokompozycji,
 - d) sprzęt RTV (urządzenia do przetwarzania dźwięku i obrazu);
 - 2) stacjonarny sprzęt medyczny, w tym urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, z uwzględnieniem ust. 2 pkt 2, oraz endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych na podstawie klauzuli wymienionej w § 27 ust. 3 pkt 5;
 - 3) przenośny sprzęt elektroniczny, w szczególności: notebooki, rzutniki multimedialne, przenośny sprzęt geodezyjny lub pomiarowy, przenośny sprzęt medyczny, w tym endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych na podstawie klauzuli wymienionej w § 27 ust. 3 pkt 5, przenośny sprzęt weterynaryjny, z wyłączeniem telefonów komórkowych;
 - 4) telefony komórkowe.
2. Ochroną ubezpieczeniową obejmowany jest sprzęt elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 (stacjonarny i przenośny), w miejscu ubezpieczenia, spełniający następujące warunki:
 - 1) jest sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji i zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) w odniesieniu do urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego – warunki ubezpieczenia określone w klauzuli urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, zawartej w Załączniku nr 1 do OWU.
3. Miejscem ubezpieczenia jest znajdująca się na terytorium RP stała siedziba lub inne miejsce (lokalizacja) wskazane przez ubezpieczającego, przy czym lokale lub budynki w tej lokalizacji powinny spełniać wymogi w zakresie

zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, określone w Załączniku nr 7 do OWU. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również sprzęt podczas przemieszczania w obrębie tej lokalizacji.

4. Sprzęt elektroniczny uznaje się za gotowy do eksploatacji z chwilą, gdy jego działanie zostało rozpoczęte lub może być rozpoczęte po przeprowadzeniu niezbędnych prób rozruchowych, chyba że ich przeprowadzenie nie jest wymagane przez producenta.
5. Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić także wymienne nośniki danych oraz dane, pod warunkiem objęcia umową ubezpieczenia sprzętu określonego w ust. 1 oraz z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dane mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu ich kopii zapasowych i przechowywania ich w szafie ogniotrwałej, sejfie lub w innej strefie pożarowej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 27

1. PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny, a w szczególności powstałe w wyniku:
 - 1) następujących zdarzeń losowych:
 - a) ognia,
 - b) osmalenia,
 - c) uderzenia pioruna,
 - d) eksplozji,
 - e) upadku statku powietrznego,
 - f) wiatru,
 - g) powodzi,
 - h) deszczu,
 - i) gradu,
 - j) osuwania i zapadania się ziemi,
 - k) lawiny,
 - l) naporu śniegu lub lodu,
 - m) upadku drzew, budynków lub budowli,
 - n) trzęsienia ziemi,
 - o) uderzenia pojazdu,
 - p) huku ponadgłośniowego,
 - q) dymu i sadzy,
 - r) zalania;
 - 2) działania człowieka tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora;
 - 3) błędów konstrukcyjnych;
 - 4) wadliwości materiału;
 - 5) wad produkcyjnych;
 - 6) przepięcia, indukcji;
 - 7) dewastacji;
 - 8) kradzieży z włamaniem w zamkniętych lokali albo rabunku.
2. W przypadku ubezpieczenia mienia znajdującego się w lokalu, w którym drzwi zewnętrzne nie są zabezpieczone zamkiem o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem lub certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez upoważniony podmiot, przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem poprzez otwarcie zamków kluczami lub innymi urządzeniami otwierającymi, stosuje się udział własny ubezpieczonego w szkodzie w wysokości 25% wartości szkody. Powyższy udział własny ubezpieczonego

w szkodzie nie dotyczy ubezpieczonego mienia znajdującego się w lokalu mieszczącym się w budynku biurowym, galerii (centrum) handlowej lub handlowo-rozrywkowej, dla którego ustanowiono stały dozór.

3. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:
 - 1) sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia;
 - 2) sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach mechanicznych;
 - 3) sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza terytorium RP;
 - 4) sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania;
 - 5) endoskopów (w tym także urządzeń do terapii dożylnych);
 - 6) aktów terroryzmu;
 - 7) strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych;
 - 8) ubezpieczenia nowych inwestycji;
 - 9) miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)na warunkach określonych w tych klauzulach, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU.
4. W przypadku każdej szkody dla sprzętu elektronicznego ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia, stosowana oddzielnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu, o których mowa w § 26 ust. 1 oraz dla nośników danych i danych, o których mowa w § 26 ust. 5.
5. Zakres ubezpieczenia może być ograniczony zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 5.

ZWROT KOSZTÓW

§ 28

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa poniesione przez ubezpieczonego udokumentowane koszty związane z:
 - 1) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, zgodnie z § 5 ust. 1;
 - 2) poniesieniem na terenie RP kosztów: pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu bądź części zamiennych oraz przejazdów techników i ekspertów – do wysokości sumy ubezpieczenia.
2. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej zakres pokrywanych przez PZU kosztów, o których mowa w ust. 1, może zostać rozszerzony o koszty określone w następujących klauzulach dodatkowych, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU:
 - 1) kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do limitu odpowiedzialności PZU ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia;
 - 2) kosztów frachtu lotniczego z zagranicy – do limitu odpowiedzialności PZU w ramach sumy ubezpieczenia; kosztów dojazdów specjalistów albo ekspertów z zagranicy – do limitu odpowiedzialności PZU w ramach sumy ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 29

1. PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że

- w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego lub ubezpieczonego:
- a) będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo:
 - w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
 - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
 - w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
 - w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
 - b) będącego osobą fizyczną – przedsiębiorcą – ta osoba lub jej prokurent;
- 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony będący osobą fizyczną, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 - 3) będące następstwem:
 - a) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,
 - b) działania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego,
 - c) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowiązujących przepisów, powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP,
 - d) zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego (gleby, powietrza, wody), z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 pkt 2,
 - e) aktów terrorizmu, strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych;
 - 4) powstałe w okresie gwarancji, za które odpowiedzialność ponosi gwarant;
 - 5) za które na podstawie obowiązujących przepisów odpowiedzialni są dostawca, sprzedawca oraz spedytor;
 - 6) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi ubezpieczonemu, niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział PZU;
 - 7) będące następstwem bezpośredniej eksploatacji – zużycia (starzenia);
 - 8) spowodowane kradzieżą bez włamania;
 - 9) powstałe w czasie naprawy oraz prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z określonymi badaniami eksploatacyjnymi;
 - 10) w postaci defektów estetycznych, w szczególności takich jak wgniecenia, zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, chyba że uszkodzenia są skutkiem zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
 - 11) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu;
 - 12) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym na skutek przepięcia lub indukcji, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające, o ile takie urządzenia zabezpieczające są zalecane przez producenta sprzętu;
 - 13) powstałe w częściach urządzeń i materiałach, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji; wyłączenie to dotyczy: materiałów pomocniczych, wymiennych narzędzi, głowic do drukarek, pasków i łańcuchów napędowych, wymiennych nośników danych, taśm do drukarek, źródeł światła, tonerów, wywoływczy, odczynników, środków gaśniczych i chłodniczych, taśm barwiących, filmów, nośników dźwięku i obrazu, folii, nośników pisma i obrazu, tarcz siatkowych, bezpieczników, żarówek, baterii jednorazowych, filtrów, pomocniczego oprzyrządowania w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszki wodnej, głowicy fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generatora fal udarowych);
 - 14) w lampach elektronowych wszelkich rodzajów oraz pośrednich nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem;
 - 15) w danych przechowywanych na stałe w pamięci głównej procesora, w danych i programach przechowywanych jedynie w pamięci roboczej komputera, w danych z programów jeszcze nie gotowych do użytku i tzw. kopiach pirackich;
 - 16) w danych i wymiennych nośnikach danych przechowywanych i kopiowanych niezgodnie z zasadą określoną w § 26 ust. 6;
 - 17) w nośnikach danych zamontowanych na stałe bez możliwości ich wymiany, z wyłączeniem szkód polegających na uszkodzeniu ich fizycznej struktury;
 - 18) spowodowane działaniem wirusa komputerowego, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu;
 - 19) powstałe wskutek utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub niedostępności danych, lub oprogramowania, polegających na jakiegokolwiek niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych;
 - 20) w bezałogowych statkach latających (dronach).
 2. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, PZU:
 - 1) nie odpowiada za szkody:
 - a) polegające na utracie lub uszkodzeniu sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia,

- b) w sprzęcie przenośnym zamontowanym na stałe w pojazdach mechanicznych,
 - c) w sprzęcie przenośnym, w tym telefonach komórkowych, poza terytorium RP,
 - d) w sprzęcie znajdującym się w okresie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, przy czym nie dotyczy to przerw w użytkowaniu związanych z konserwacją, przeglądem, naprawą,
 - e) w endoskopach oraz urządzeniach do terapii dożylnych;
 - f) w sprzęcie uszkodzonym w wyniku aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych;
- 2) nie pokrywa kosztów:
- a) uprzątnięcia pozostałości po szkodziu – ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia,
 - b) frachtu lotniczego z zagranicy,
 - c) dojazdów specjalistów albo ekspertów z zagranicy.

SPOSÓB UBEZPIECZENIA I SUMA UBEZPIECZENIA

§ 30

1. Mienie, o którym mowa w § 26 ust. 1 ubezpiecza się na sumy stałe, natomiast mienie, o którym mowa w § 26 ust. 5, ubezpiecza się na pierwsze ryzyko.
2. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla kategorii mienia wymienionych w § 26 ust. 1 i stanowi ona:
 - 1) wartość odtworzeniową albo wartość księgową brutto na dzień zawarcia umowy – w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza siedmiu lat;
 - 2) wartość rzeczywistą na dzień zawarcia umowy – w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji przekracza siedem lat.
3. W przypadku ubezpieczenia mienia w wartości księgowej brutto sumę ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu stanowi jego wartość określona w danej pozycji ewidencji środków trwałych prowadzonej przez ubezpieczonego dla celów rachunkowych, a w przypadku ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej albo rzeczywistej, sumę ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia stanowi jego wartość określona w danej pozycji wykazu ubezpieczonego mienia załączonego do umowy ubezpieczenia, stanowiącego jej integralną część.
4. PZU może odstąpić od wymogu załączania wykazu, o którym mowa w ust. 3, pod warunkiem, że ubezpieczeniowi zostanie objęty cały sprzęt elektroniczny ubezpieczonego nie starszy niż 7 lat, będący środkami trwałymi, którego suma ubezpieczenia została określona według wartości księgowej brutto, a łączna jego wartość nie przekracza 500 000 PLN.
5. Jeżeli w ubezpieczeniu na sumy stałe przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość ubezpieczonego mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), zakres ubezpieczenia jest ograniczony stosownie do postanowień § 51 ust. 12– 14.
6. Przy ubezpieczeniu mienia, o którym mowa w § 26 ust. 5, przy ustalaniu sumy ubezpieczenia brana jest pod uwagę przewidywana możliwość maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia tj. wysokość kosztów ponownego zakupu nośników danych oraz kosztów poniesionych na odtworzenie utraconych danych.
7. W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie ubezpieczenia odrębne limity odpowiedzialności PZU ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Ubezpieczający za zgodą PZU może uzupełnić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności

PZU odpłacając dodatkową składkę. Zasada ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia na sumy stałe.

8. Za wypadki ubezpieczeniowe powstałe do dnia uzupełnienia sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności, PZU ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności PZU pomniejszonych o wypłacone kwoty, o których mowa w ust. 7.

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 31

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest określone w umowie ubezpieczenia ewidencjonowane przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mienie w transporcie krajowym, o którym mowa w ust. 2.
2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące rodzaje mienia: węgiel, brykiety, paliwa oraz przetwory paliw, wyroby hutnicze, wyroby z żelaza i metali nieżelaznych, materiały budowlane, pomoce naukowe i szkolne, wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne, materiały i artykuły chemiczne oraz farmaceutyczne, wyroby z tworzyw sztucznych, artykuły sportowe i turystyczne, przybory łowieckie i wędkarskie, zabawki, drobne artykuły galanteryjne różnych branż, wyroby przemysłu drzewnego, wyroby i artykuły papierniczne, wyroby poligraficzne, wyroby włókiennicze, artykuły odzieżowe i obuwnicze, artykuły spożywcze, wyroby metalowe, maszyny, urządzenia, produkty upraw łukowych i polowych, produkty ogrodnicze, produkty gospodarki leśnej i łowieckiej, wyroby skórzanego i kuśnierskiego, wyroby elektrotechniczne i elektroniczne, instrumenty muzyczne, urządzenia do zapisu wizji i dźwięku, wyroby precyzyjne (m.in. fotooptyczne), wyroby jubilerskie nie będące wartościami pieniężnymi i zegarmistrzowskie, wyroby ze szkła i ceramiki szlachetnej, pojazdy mechaniczne z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, o których mowa w ust. 3, oraz pojazdów mechanicznych używanych i uszkodzonych, części pojazdów, sprzęt zmechanizowany powszechnego użytku, wyroby spirytusowe, drożdżowe i winiarskie, piwo, używki i ich ekstrakty, tytoni i wyroby tytoniowe, fabrycznie nowe i przeznaczone do sprzedaży nośniki magnetyczne lub optyczne z zapisanymi na nich z zachowaniem praw autorskich filmami, muzyką lub oprogramowaniem komputerowym.
3. Przedmiotu ubezpieczenia nie stanowią: eksponaty, wzory, modele, prototypy, dzieła sztuki, dokumenty oraz przedmioty mające wartość kolekcjonerską, żywe zwierzęta, zwłoki i szczątki ludzkie, bagaż osobisty osób wykonujących transport, mienie przewożone w ramach handlu obwoźnego, towary niebezpieczne w rozumieniu przepisów prawa poza paliwami oraz przetworami paliw, przesyłki pocztowe, wartości pieniężne, dane zapisane na nośnikach magnetycznych i optycznych oraz dane zapisane na każdego rodzaju nośnikach danych, urządzenia lub pojazdy mechaniczne pchane lub holowane przez inne pojazdy, urządzenia lub pojazdy mechaniczne podczas poruszania się o własnym napędzie lub w zestawie pojazdów oraz urządzenia trwale przytwierdzone do środka transportu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 32

1. Ubezpieczeniem objęty jest transport mienia wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i jego

- składowaniem przejściowym, trwającym nie dłużej niż 14 dni roboczych, z wyłączeniem załadunku i wyładunku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 pkt 1. Przeladunek mienia i jego składowanie przejściowe w czasie transportu winno odbywać się w magazynach lub innych pomieszczeniach do tego przystosowanych i odpowiednio zabezpieczonych.
2. Mienie jest ubezpieczone:
- 1) w transporcie własnym – od chwili kiedy mienie załadowane na środek transportu opuszcza magazyn lub inne miejsce składowania w miejscu określonym w dokumencie potwierdzającym transport jako miejsce rozpoczęcia transportu, do chwili dostarczenia mienia do miejsca, które w dokumencie potwierdzającym transport, określone jest jako miejsce zakończenia transportu;
 - 2) w transporcie obcym – od chwili przyjęcia mienia do transportu przez przewoźnika w miejscu określonym w dokumencie potwierdzającym transport jako miejsce rozpoczęcia transportu, do chwili dostarczenia mienia do miejsca, które w dokumencie potwierdzającym transport, określone jest jako miejsce zakończenia transportu.
3. Mienie przewożone zarówno transportem obcym jak i własnym może zostać ubezpieczone w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pełnym.
4. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek:
- 1) następujących zdarzeń losowych:
 - a) deszczu,
 - b) eksplozji,
 - c) gradu,
 - d) wiatru,
 - e) lawiny,
 - f) osuwania się ziemi,
 - g) powodzi,
 - h) ognia,
 - i) uderzenia pioruna,
 - j) uderzenia przedmiotu w środek transportu,
 - k) zapadania się ziemi;
 - 2) dewastacji;
 - 3) rabunku;
 - 4) wypadku środka transportu.
5. Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych wymienionych w ust. 4, a ponadto szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
6. Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu, o których mowa w ust. 5, a także inne szkody, z wyłączeniem szkód wymienionych w § 34.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, w odniesieniu do szkód w mieniu przewożonym transportem własnym powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu, PZU ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów w zakresie zabezpieczenia środka transportu:
- 1) w przypadku środka transportu pozostawionego bez dozoru, okna i inne otwory pozwalające na dostęp do jego wnętrza muszą być w należytym stanie technicznym i zamknięte na klucz;
 - 2) wnętrze przestrzeni ładunkowej środka transportu nie może być widoczne z zewnątrz tego pojazdu;
 - 3) w środku transportu pozostawionym bez dozoru, musi być uruchomiony atestowany i sprawny alarm antywłamaniowy oraz jedno z następujących atestowanych i sprawnych zabezpieczeń: blokada kierownicy, blokada skrzyni biegów, immobilizer lub inne urządzenie tego typu uniemożliwiające uruchomienie pojazdu;
- 4) w przypadku pozostawienia środka transportu bez dozoru, osoba wykonująca transport zobowiązana jest wyłączyć silnik, zamknąć pojazd oraz uruchomić wszystkie zabezpieczenia, zabrać ze sobą kluczyki od pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz dokumenty przewozowe;
- 5) środek transportu w godzinach nocnych tzn. od godz. 22.00 do godz. 6.00 musi być zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w garażu zamkniętym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, posiadającym zabezpieczone przed włamaniem otwory, w tym drzwi i okna, przy czym drzwi i okna oraz inne otwory powinny być w takim stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi;
- 6) postoje w godzinach od 6.00 do 22.00, w innym celu niż załadunek i wyładunek środka transportu przewożącego towary o zwiększonym ryzyku kradzieży tj. sprzęt elektroniczny, alkohol, wyroby tytoniowe, jubilerskie, muszą odbywać się na parkingach strzeżonych.
8. W razie niespełnienia wymogu określonego w ust. 7 pkt 6, w odniesieniu do towarów, o których mowa w ust. 7 pkt 6, przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w ubezpieczonym mieniu przewożonym transportem własnym, powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu, stosuje się udział własny ubezpieczonego w szkodzie w wysokości 50% wartości szkody.
9. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:
- 1) ubezpieczenia załadunku i wyładunku, przy czym udzielenie zgody na takie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia PZU może uzależnić od wprowadzenia dodatkowych warunków dotyczących sposobu dokonywania załadunku lub wyładunku;
 - 2) aktów terrorizmu;
 - 3) strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych; na warunkach określonych w tych klauzulach, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU.
10. W przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 300 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

ZWROT KOSZTÓW

§ 33

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa poniesione przez ubezpieczonego udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po zaistnieniu szkody, za którą PZU ponosi odpowiedzialność, łącznie z kosztami utylizacji ubezpieczonego mienia, której ubezpieczony obowiązany był dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w następstwie wykonania decyzji administracyjnej.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, PZU pokrywa w wysokości 15% wysokości szkody.
3. Do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 5 ust. 2.
4. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej PZU pokrywa poniesione przez ubezpieczonego udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po zaistnieniu szkody ponad

sumę ubezpieczenia, określone w klauzuli dodatkowej kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, zawartej w Załączniku nr 1 do OWU.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 34

1. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego lub ubezpieczonego:
 - a) będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo:
 - w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
 - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementaryusz lub prokurentów,
 - w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
 - w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów,
 - w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
 - b) będącego osobą fizyczną – przedsiębiorcą – ta osoba lub jej prokurent;
- 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony będący osobą fizyczną, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 3) będące następstwem:
 - a) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,
 - b) działania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego,
 - c) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowiązujących przepisów, powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP,
 - d) zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego (gleby, powietrza, wody), z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 pkt 2,
 - e) aktów terroryzmu, strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych;
- 4) podczas przewozu mienia w granicach tej samej lokalizacji;
- 5) wskutek wypadku środka transportu należącego do ubezpieczonego lub przez niego wynajętego, jeżeli wypadek został spowodowany złym stanem technicznym tego środka transportu lub gdy kierowca był w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że zły stan techniczny środka transportu lub stan nietrzeźwości

kierowcy albo po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych nie miały wpływu na zająście wypadku ubezpieczeniowego;

- 6) wskutek zwykłego zużycia przewożonego mienia;
 - 7) wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania albo opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku jednakże tylko wtedy, gdy te czynności wykonywane były przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność;
 - 8) wskutek wady ukrytej ubezpieczonego mienia;
 - 9) w mieniu przeterminowanym, niepełnowartościowym i niekompletnym;
 - 10) wskutek działania deszczu, mrozu, upału i śniegu, chyba że szkoda powstała w bezpośrednim następstwie wypadku, jakiemu uległ środek transportu;
 - 11) wskutek naturalnej właściwości ubezpieczonego mienia, tj. zepsucia, samozapalenia, ubytku miary, wagi, ilości lub objętości w granicach norm;
 - 12) w ubezpieczonym mieniu, którego zakup potwierdzony jest fałszywym dokumentem;
 - 13) wskutek opóźnienia dostawy;
 - 14) w wyniku niewypłacalności lub nieuregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego;
 - 15) wskutek zapłaty akcyzy z tytułu ubytków w ubezpieczonym mieniu powstałych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie transportu tego mienia w przypadku, gdy ubezpieczony nie wykazał organowi podatkowemu okoliczności zwalniających z zapłaty akcyzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a okoliczności powstania szkody wskazują na to, że ubezpieczony nie był zobowiązany do jej zapłaty;
 - 16) podczas składowania nie związanego bezpośrednio z transportem objętym ubezpieczeniem i nie będącym bezpośrednim elementem tego transportu;
 - 17) wskutek złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdadności do przewozu ubezpieczonego mienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania przewozu transportem obcym wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o takim złym stanie technicznym lub niezdadności wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
 - 18) wskutek utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności danych lub oprogramowania, polegających na jakiegokolwiek niekorzystnym zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych.
2. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie klauzul dodatkowych zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, PZU:
- 1) nie odpowiada za szkody powstałe w czasie załadunku i wyładunku;
 - 2) nie odpowiada za szkody w mieniu uszkodzonym w wyniku aktów terroryzmu;
 - 3) nie pokrywa kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia.

SPOSÓB UBEZPIECZENIA I SUMA UBEZPIECZENIA

§ 35

1. Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający na podstawie ustalonej, zgodnie z ust. 3, wartości przewożonego mienia w miejscu i w czasie rozpoczęcia transportu.
2. Sumę ubezpieczenia stanowi maksymalna, przewidywana przez ubezpieczającego, wartość mienia przewożonego jednym środkiem transportu, w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.
3. Wartość przewożonego mienia, o której mowa w ust. 1, może być określona według:
 - 1) wartości określonej w fakturze albo
 - 2) wartości rzeczywistej albo
 - 3) wartości wyliczenia, jeżeli ubezpieczony jest wytwórcą przewożonego mienia.
4. Jeżeli suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, będzie niższa od wartości mienia przewożonego jednym środkiem transportu w dniu powstania szkody, odszkodowanie z tytułu szkody w ubezpieczonym mieniu podlega zmniejszeniu zgodnie z postanowieniami § 51 ust. 15.
5. Z zastrzeżeniem postanowienia § 33 ust. 2, suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU z tytułu jednego zdarzenia losowego w odniesieniu do jednego środka transportu.

ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA – KLAUZULE I POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 36

1. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, z wyjątkiem klauzul wymienionych w ust. 2:
 - 1) klauzule dodatkowe zawarte w Załączniku nr 1 do OWU – do ubezpieczenia mienia;
 - 2) klauzule dodatkowe zawarte w Załączniku nr 2 do OWU – klauzule specjalne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub posiadane mienie;
 - 3) klauzule dodatkowe zawarte w Załączniku nr 3 do OWU – do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 - 4) postanowienia dodatkowe PZU HOTEL zawarte w Załączniku nr 4 do OWU;
 - 5) postanowienia dodatkowe PZU APTEKA zawarte w Załączniku nr 5 do OWU;
 - 6) klauzule dla programu ubezpieczeniowego PZU OC EDUKACJA zawarte w załączniku nr 6 do OWU.
2. Bez zapłaty dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o następujące klauzule dodatkowe, zawarte w Załączniku nr 1 do OWU:
 - 1) miejsca ubezpieczenia (lokalizacji);
 - 2) ubezpieczenia nowych inwestycji;
 - 3) urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego.
3. Klauzule, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą dotyczyć:
 - 1) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o wybrane ryzyka;
 - 2) objęcia ochroną dodatkowego mienia;
 - 3) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o określone koszty.
4. W odniesieniu do klauzul dodatkowych wymienionych w Załączniku nr 1 i 4 do OWU, ustala się limity odpowiedzialności PZU wskazane w umowie ubezpieczenia, które:
 - 1) deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
 - 2) nie mogą być wyższe niż określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia, do którego mają zastosowanie;

- 3) są limitami odpowiedzialności PZU na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
5. W odniesieniu do klauzul dodatkowych wymienionych w Załączniku nr 2 do OWU, odpowiedzialność PZU ograniczona jest do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia określonej zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 2–5 dla ubezpieczonego mienia, z zachowaniem zasad określonych w § 7 ust. 4.
6. Ustalone w umowie ubezpieczenia limity odpowiedzialności PZU ulegają pomniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia w ramach danej klauzuli.
7. Ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitów odpowiedzialności PZU opłacając składkę uzupełniającą. W przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zaplaceniu składki uzupełniającej, o ile nie umówiono się inaczej.
8. W odniesieniu do klauzul i postanowień dodatkowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej mają zastosowanie postanowienia § 18 ust. 10, § 22 ust. 4 i § 24.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 37

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizowanie oraz pokrycie przez PZU kosztów świadczeń w ramach usług wymienionych w ust. 3, 5, 8, 10 i 12 w razie zajścia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia.
2. Usługi będące przedmiotem ubezpieczenia świadczone są przez PZU Pomoc na terytorium RP w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi zaistniałymi na terytorium RP.

POMOC MEDYCZNA

3. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia PZU na wniosek ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty pomocy medycznej w następującym zakresie:
 - 1) udzielenia ubezpieczonemu przez lekarza PZU Pomoc pierwszej telefonicznej porady lekarskiej dotyczącej sposobu postępowania, organizacji pierwszej pomocy i planowania leczenia;
 - 2) pierwszej wizyty lekarza u ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia (koszty honorarium i dojazdu);
 - 3) transportu ubezpieczonego z miejsca ubezpieczenia do najbliższego szpitala danej specjalności.
4. PZU pokrywa koszty usług, o których mowa w ust. 3, w łącznej wysokości do kwoty 2 000 PLN dla jednego ubezpieczonego na jeden wypadek ubezpieczeniowy, jednakże nie więcej niż na dwa wypadki ubezpieczeniowe, zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

POMOC W PRZYPADKU HOSPITALIZACJI

5. W przypadku hospitalizacji ubezpieczonego trwającej dłużej niż 5 dni, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia bądź nagłego zachorowania w miejscu ubezpieczenia, PZU na wniosek ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty:
 - 1) transportu ubezpieczonego ze szpitala, w którym był hospitalizowany do jego domu środkiem transportu wskazanym przez lekarza prowadzącego leczenie;

- 2) domowej opieki pielęgniarzkiej po hospitalizacji przez okres nie dłuższy niż 3 dni od dnia wypisania ubezpieczonego ze szpitala; świadczeniem objęte są:
 - a) koszty dojazdu pielęgniarzki (dojazd i powrót),
 - b) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej ubezpieczonego,
 - c) wykonywanie zabiegów leczniczych takich jak: ćwiczenia terapeutyczne, okłady, opatrunki, rehabilitacja oddechowa, itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza,
 - d) wykonywanie czynności diagnostycznych takich jak: pomiar ciśnienia i tętna, ważenie, itp. – zgodnie z zaleceniami lekarza,
 - e) udzielanie pomocy ubezpieczonemu w odzyskaniu się.
6. Zakres domowej opieki pielęgniarzkiej nie obejmuje kosztów materiałów opatrunkowych lub lekarstw używanych przy jej wykonywaniu.
7. PZU pokrywa koszty usług, o których mowa w ust. 5, maksymalnie w łącznej wysokości do kwoty 2 000 PLN dla jednego ubezpieczonego na jeden wypadek ubezpieczeniowy, jednakże nie więcej niż na dwa wypadki ubezpieczeniowe, zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

- 8) glazurnika – w przypadku uszkodzenia powierzchni pokrytej glazurą, terakotą, kamieniem;
- 9) parkiera – w przypadku uszkodzenia parkietu.
11. PZU pokrywa koszty maksymalnie dwóch interwencji specjalistów, o których mowa w ust. 10, maksymalnie do kwoty 5 000 PLN na każdą interwencję w okresie ubezpieczenia.

DOZÓR PO SZKODZIE

12. W przypadku gdy PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu w zakresie określonym w § 4 ust. 2, 3 i 4 oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, i mienie to zostało zniszczone, PZU na wniosek ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty dozoru po powstaniu szkody w miejscu ubezpieczenia przez 72 godziny od momentu ustanowienia dozoru, maksymalnie do kwoty 1 200 PLN, na jeden wypadek ubezpieczeniowy, jednakże nie więcej niż na dwa wypadki ubezpieczeniowe, zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 38

1. Odpowiedzialność PZU jest wyłączona, jeżeli konieczność pomocy medycznej w miejscu ubezpieczenia lub pomocy w przypadku hospitalizacji jest związana z:
 - 1) chorobami przewlekłymi ubezpieczonego, w tym również z zaostrzeniami lub powikłaniami tych chorób;
 - 2) ciążą po szóstym miesiącu jej trwania;
 - 3) rozstrojem zdrowia wynikającym ze spożycia alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 - 4) próbą samobójstwa ubezpieczonego;
 - 5) uczestnictwem ubezpieczonego w bójce, z wyłączeniem przypadku obrony koniecznej.
2. Z zakresu odpowiedzialności PZU wyłączone są usługi:
 - 1) świadczone przez elektryka w związku z uszkodzeniem żarówek lub bezpieczników;
 - 2) świadczone przez hydraulika w związku z uszkodzeniem baterii wodnych, zatankiem zlewu, umywalki, wanny lub brodzika;
 - 3) świadczone w związku z uszkodzeniem podziemnych rur instalacji kanalizacyjnych, gazowych lub wodociągowych, lub podziemnych linii energetycznych, lub tych instalacji, za naprawę lub konserwację których odpowiada ubezpieczający lub ubezpieczony;
 - 4) świadczone w związku z uszkodzeniem urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ich podłączenia do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej;
 - 5) świadczone w związku z uszkodzeniami, o istnieniu których ubezpieczający lub ubezpieczony wiedział przed objęciem ochroną ubezpieczeniową;
 - 6) związane z usunięciem uszkodzeń, za naprawę których odpowiadają właściwe służby administracyjne lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego oraz gazowego;
 - 7) polegające na zorganizowaniu lokalu zastępczego dla mienia, które ze względu na gabaryty tego mienia nie może być przewożone samochodem ciężarowym o ładowności do 3,5 tony.

ZORGANIZOWANIE LOKALU ZASTĘPCZEGO

8. W przypadku gdy PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu w zakresie określonym w § 4 ust. 2, 3 i 4 oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, a budynek lub lokal, w których znajduje się ubezpieczone mienie został zniszczony i nie nadaje się do użytku, PZU na wniosek ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty:
 - 1) transportu ubezpieczonego mienia środkiem transportu o ładowności do 3,5 tony do wskazanego przez ubezpieczonego budynku lub lokalu oddalonego nie dalej niż 50 km od miejsca ubezpieczenia albo
 - 2) przechowywania ocalałego mienia w miejscu wskazanym przez PZU Pomoc, jeżeli ubezpieczony nie posiada lokalu zastępczego lub magazynu;
 - 3) transportu powrotnego z miejsca magazynowania do miejsca ubezpieczenia – środkiem transportu o ładowności do 3,5 tony.
9. PZU pokrywa koszty usług, o których mowa w ust. 8, maksymalnie w łącznej wysokości do kwoty 5 000 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy, jednakże nie więcej niż na dwa wypadki ubezpieczeniowe, zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

INTERWENCJA SPECJALISTY PO POWSTANIU SZKODY

10. W przypadku gdy PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu w zakresie określonym w § 4 ust. 2, 3 i 4 oraz w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, i mienie to zostało zniszczone, PZU na wniosek ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty następujących świadczeń:
 - 1) ślusarza – w przypadku konieczności wymiany zamków po kradzieży z włamaniem;
 - 2) elektryka – w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej;
 - 3) hydraulika – dla zapobieżenia zalaniu albo zwiększeniu już powstałego zalania;
 - 4) szklarza – w przypadku uszkodzenia szyb;
 - 5) technika urządzeń grzewczych – w przypadku gdy temperatura spadnie poniżej 5 stopni Celsjusza;
 - 6) dekarza – w przypadku uszkodzenia dachu, jeżeli takie uszkodzenie dachu utrudnia korzystanie z budynku;
 - 7) murarza – w przypadku uszkodzenia konstrukcji ścian;

3. Z odpowiedzialności PZU wyłączone są koszty usług assistance poniesione przez ubezpieczonego bez zgody PZU Pomoc, chyba że skontaktowanie się z PZU Pomoc w sposób określony w § 48 ust. 3 nie było możliwe, z zastrzeżeniem § 48 ust. 4.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 39

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy albo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa w systemie uproszczonym), na okres roczny albo okres krótszy niż rok (ubezpieczenie krótkoterminowe).
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczającego lub innego dokumentu. Wniosek lub inny dokument zawiera informacje niezbędne do dokonania indywidualnej oceny ryzyka i określenia należnej składki ubezpieczeniowej oraz stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. PZU może zażądać udokumentowania danych zawartych we wniosku lub w innym dokumencie.
3. Warunkiem zawarcia umowy direct jest:
 - 1) uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i OWU oraz ich zaakceptowanie przez ubezpieczającego;
 - 2) uprzednie potwierdzenie przez PZU przyjęcia wniosku ubezpieczającego;
 - 3) zapłata składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia.
4. Zawarcie umowy direct następuje z chwilą zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia.
5. Wniosek lub inny dokument zawiera:
 - 1) imię, nazwisko lub pełną nazwę i adres zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego i ubezpieczonego;
 - 2) numer REGON ubezpieczającego i ubezpieczonego, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – numer REGON i numer PESEL;
 - 3) miejsce ubezpieczenia z uwzględnieniem dokładnego adresu;
 - 4) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej;
 - 5) przedmiot i zakres ubezpieczenia;
 - 6) sumę ubezpieczenia mienia lub sumę gwarancyjną oraz wysokość obrotu za ostatni rok obrachunkowy przed zawarciem umowy ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 - 7) okres ubezpieczenia;
 - 8) opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych;
 - 9) opis posiadanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych;
 - 10) w przypadku ubezpieczenia cargo – także planowany obrót towarowy, rodzaj przewożonego mienia, rodzaj transportu (własny albo obcy);
 - 11) ilość i wielkość szkód z wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trzech ostatnich lat;
 - 12) inne informacje niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, z tym że, jeżeli ubezpieczane mienie znajduje się w różnych miejscach ubezpieczenia, to należy oddzielić dla każdego miejsca ubezpieczenia określić ubezpieczane mienie wraz z sumami ubezpieczenia.
6. Jeżeli wniosek lub inny dokument nie zawiera wymaganych danych ubezpieczający zobowiązany jest na wezwanie PZU odpowiednio go uzupełnić.
7. PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od oględzin miejsca i przedmiotu ubezpieczenia oraz zapoznania się z dokumentacją niezbędną dla dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz sformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka.
8. Na podstawie indywidualnej oceny ryzyka PZU może wprowadzić do umowy ubezpieczenia odrębny limit odpowiedzialności PZU oraz franszyzę redukcijną dla ubezpieczonego mienia lub szkód powstałych wskutek określonych wypadków ubezpieczeniowych.
9. Zawarcie umowy w systemie uproszczonym następuje z chwilą potwierdzenia przez PZU przyjęcia wniosku ubezpieczającego oraz po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i OWU oraz ich zaakceptowaniu przez ubezpieczającego.
10. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwierdza dokumentem ubezpieczenia.
11. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego), z wyłączeniem umowy direct i umowy w systemie uproszczonym. Obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej ciąży na ubezpieczającym. Dokument ubezpieczenia otrzymuje ubezpieczający.
12. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU, PZU może podnieść również przeciwko ubezpieczonemu.
13. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego), ubezpieczony może żądać, by PZU udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.
14. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU zapytuje w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
15. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić PZU o zmianie okoliczności wymienionych w ust. 13 niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
16. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone w ust. 13 i 14 spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
17. PZU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 13–15, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 13–15 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy przewidziany umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
18. Do umowy na odległość nie stosuje się postanowień, o których mowa w ust. 13–16.
19. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności PZU według taryfy obowiązującej w dniu przygotowania przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności, przedmiotu

- ubezpieczenia, zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wysokości sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności PZU, wysokości obrotu za ostatni rok obrachunkowy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wysokości obrotu towarowego w odniesieniu do ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo), zakresu ubezpieczenia oraz indywidualnej oceny ryzyka, w tym oceny ryzyka w związku z zamontowanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi lub zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.
20. Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny tryb i terminy zapłaty składki. Dopuszcza się możliwość zapłaty składki za roczny okres ubezpieczenia w ratach. Terminy płatności rat oraz ich wysokość określa się w umowie ubezpieczenia.
 21. Zapłata składki następuje w formie bezgotówkowej albo w porozumieniu z PZU w formie gotówkowej. W przypadku umowy direct zapłata składki następuje w formie bezgotówkowej, a szczegółowe zasady opłacania składki określa Regulamin.
 22. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie bezgotówkowej, za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego PZU pełną, wymagalną kwotą składki albo raty składki określonej w umowie ubezpieczenia.
 23. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania, druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie w tym zakresie.
 24. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości PZU nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki ubezpieczeniowej wynikającej z różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową, jaka należałaby się PZU gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie PZU o dopłatę różnicy składki ubezpieczeniowej staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania. Postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa w systemie uproszczonym).
 25. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
 26. Jeżeli suma ubezpieczenia lub gwarancyjna, limity odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne wyrażone są w umowie ubezpieczenia w walucie obcej, równowartość tych kwot w złotych ustala się przy zastosowaniu ostatniego opublikowanego na dzień poprzedzający przygotowanie przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego, kursu średniego NBP, określonego w tej ofercie.

§ 40

1. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości ubezpieczonego mienia, ubezpieczający może za zgodą PZU, podwyższyć sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy

ubezpieczenia skutkuje obowiązkiem zapłaty dodatkowej składki liczonej od różnicy między podwyższoną a dotychczasową sumą ubezpieczenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kwotę dodatkowej składki oblicza się proporcjonalnie za okres od następnego dnia po dokonaniu za zgodą PZU zmian w umowie do upływu okresu ubezpieczenia.
3. Jeżeli w okresie ubezpieczenia wartość ubezpieczonego mienia ulega zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie PZU, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego.
4. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki ubezpieczeniowej poczynawszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym PZU zawiadomił ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 41

1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, § 8 ust. 1, § 13 ust. 1, § 26 ust. 1 i 5 oraz § 31 ust. 2, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem ust. 5, przeniesienie praw wymaga zgody PZU.
2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU uchwyciły inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki ubezpieczeniowej przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
3. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego.
5. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia na rzecz banku (przewłaszczenie na zabezpieczenie), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody PZU.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 42

1. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy, jeżeli nie umówiono inaczej, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadającej na dzień, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, albo na dzień przypadający po tym dniu, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

3. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zaplaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona do trzydziestego dnia od dnia początku okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.
4. W umowie direct oraz w umowie w systemie uproszczonym odpowiedzialność PZU rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

§ 43

1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie danego ubezpieczenia wygasa:
 - 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
 - 2) w ubezpieczeniu mienia z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia, co oznacza całkowite zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia w takim stopniu, że nie jest możliwa jego naprawa albo odbudowa;
 - 3) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania bądź odszkodowań;
 - 4) z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia, chyba że wraz z przeniesieniem własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę zostały przeniesione prawa z umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w § 41 ust. 1, 2 i 5;
 - 5) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zaplaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
 - 6) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności;
 - 7) z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w § 39 ust. 24;
 - 8) z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez ubezpieczonego, a w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 8, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, któremu ubezpieczony wynajął mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia;
 - 9) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, składając oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy PZU nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego

z obowiązku zaplacenienia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa w systemie uproszczonym), w której ubezpieczający jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO

§ 44

Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest:

- 1) prowadzić ewidencję ubezpieczonego mienia wraz z jego opisem i wskazaniem wartości, według której mienie to zostało ubezpieczone, w sposób umożliwiający w przypadku szkody bezsporne ustalenie wartości przedmiotu ubezpieczenia, przy czym w razie ubezpieczenia środków trwałych według wartości księgowej brutto, ewidencję może stanowić ewidencja prowadzona dla celów rachunkowych wraz z wartościami księgowymi brutto w niej wskazanymi;
- 2) zabezpieczyć ewidencję, o której mowa w pkt 1, przed kradzieżą, zniszczeniem bądź zaginięciem;
- 3) w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dostarczyć PZU orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego;
- 4) umożliwić PZU dokonanie oględzin ubezpieczonego mienia oraz zapoznanie się z dokumentami mającymi związek z umową ubezpieczenia, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz sformułowania ewentualnych rekomendacji i zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka.

§ 45

1. Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest także:

- 1) eksploatować ubezpieczone mienie zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta lub dostawcy tego mienia, przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa budowlanego w zakresie eksploatacji, wykonywania przeglądów i konserwacji budynków i budowli wraz z instalacjami, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony osób i mienia, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywać dozór techniczny nad tymi urządzeniami;
- 2) przestrzegać wymogów w zakresie ubezpieczenia ubezpieczonego mienia w okresie obowiązywania umowy, o których mowa w Załączniku nr 5 do OWU oraz ustalonych w umowie ubezpieczenia wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych;
- 3) zamontować w miejscu ubezpieczenia zadeklarowane we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia zabezpieczenia przeciwpożarowe i utrzymywać je w należytym stanie;
- 4) przeprowadzać konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę lub inne płyny (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej);

- 5) wykonywać niezwłocznie remonty i naprawy niezbędne dla prawidłowego działania instalacji, o których mowa w pkt 3;
 - 6) stosować środki ochronne w celu zabezpieczenia przed mrozem przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody lub innych cieczy;
 - 7) zamknąć, opróżnić z wody lub innych cieczy i utrzymywać opróżnione instalacje, urządzenia wodne i centralnego ogrzewania w obiektach nieużywanych i niedozorowanych lub czasowo nieczynnych;
 - 8) przechowywać ubezpieczone mienie w sposób zgodny z zaleceniami producenta i wymogami technicznymi;
 - 9) przeprowadzać konserwację i okresowe remonty ubezpieczonego mienia;
 - 10) przestrzegać obowiązujące przepisy prawa dotyczące warunków transportu wartości pieniężnych w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową transportu wartości pieniężnych;
 - 11) przestrzegać obowiązujące przepisy prawa dotyczące wymaganych przeglądów środka transportu, którym dokonywany jest transport wartości pieniężnych;
 - 12) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
2. Nieprzestrzeganie przez ubezpieczonego obowiązków, o których mowa w ust. 1, stanowi ważny powód wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w rozumieniu art. 812 § 5 kodeksu cywilnego.
 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1, PZU wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w razie naruszenia z winy umyślnej obowiązków, o których mowa w ust. 1, PZU wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

§ 46

1. W przypadku ubezpieczenia mienia ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić PZU o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od jego zajścia.
2. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić PZU o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego zajścia lub powzięcia o nim wiadomości.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, obciążają także ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, PZU może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
5. Skutki braku zawiadomienia PZU o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli PZU w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

§ 47

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający lub ubezpieczony obowiązany jest:

- 1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi wezwać straż pożarną oraz zawiadomić policję, o ile zachodzi taka potrzeba, w szczególności w przypadku kradzieży z włamaniem albo rabunku;
 - 2) zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić PZU pomocy dostarczając w szczególności informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.
2. Jeżeli ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1 pkt 1, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
 3. PZU obowiązany jest w granicach sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli środki te były celowe chociażby okazały się bezskuteczne. Jeżeli przedmiotowe koszty poniesione zostały na polecenie PZU, to zwracane są one w pełnej wysokości.
 4. Każdorazowa wypłata kosztów wynikłych z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, o wypłaconą kwotę.

§ 48

1. W przypadku powstania szkody w ubezpieczonym mieniu ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany ponadto jest:
 - 1) niezwłocznie zawiadomić policję o każdym wypadku pożaru w ubezpieczonym mieniu, wypadku drogowym środka transportu, a także o każdej szkodzie powstałej wskutek przestępstwa (rabunku, kradzieży z włamaniem, kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu);
 - 2) pozostawić uszkodzone mienie bez dokonywania w nim zmian do czasu przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela PZU, chyba że dokonanie zmian jest uzasadnione koniecznością zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody albo PZU nie przeprowadził oględzin w terminie uzgodnionym z ubezpieczającym lub ubezpieczonym;
 - 3) udzielić przedstawicielowi PZU pomocy i wyjaśnień w uzyskaniu informacji dotyczących okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego, przyczyn powstania szkody, jej przedmiotu i rozmiaru;
 - 4) sporządzić i przedstawić PZU w uzgodnionym terminie i formie rachunek szkody tj. zestawienie dotyczące przedmiotu, rozmiaru, przyczyny i wysokości szkody, wraz z dokumentacją źródłową, stanowiącą podstawę sporządzenia rachunku szkody;
 - 5) w razie utraty lub uszkodzenia mienia w transporcie:
 - a) zażądać od przewoźnika, lub spedytora sporządzenia protokołu o stanie przesyłki zgodnie z przepisami o przewozie przesyłek oraz w miarę możliwości wziąć udział w jego sporządzeniu; w razie odmowy przewoźnika lub spedytora sporządzenia takiego protokołu albo w razie przewozu ubezpieczonego mienia transportem własnym – sporządzić komisyjny protokół szkody,
 - b) zażądać od kierowcy sporządzenia pisemnego oświadczenia o powstaniu szkody uwzględniającego okoliczności powstania szkody,
 - c) dostarczyć PZU w terminie 14 dni od daty zgłoszenia szkody następujące dokumenty:
 - protokół o stanie przesyłki lub komisyjny protokół szkody, o których mowa w lit. a,

- pisemne oświadczenie kierowcy, o którym mowa w lit. b,
- list przewozowy lub inny dokument potwierdzający transport,
- rachunek zakupu mienia (fakturę) albo kalkulację kosztów wytworzenia tego mienia,
- zawiadomienie złożone policji, o którym mowa w pkt 1.

2. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest ponadto:

- 1) niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni zawiadomić PZU o wystąpieniu poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie;
- 2) w razie wystąpienia z roszczeniem, o którym mowa w pkt 1, na drogę sądową niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomić o tym PZU;
- 3) dostarczyć PZU orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego;
- 4) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego do podjęcia aktywnej współpracy z PZU w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru.

3. W przypadku ubezpieczenia assistance, w celu skorzystania ze świadczeń określonych w OWU, ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien przed podjęciem działań we własnym zakresie niezwłocznie zawiadomić telefonicznie o wypadku ubezpieczeniowym PZU Pomoc, którego numer telefonu wskazany jest na polisie i podać następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko ubezpieczonego albo nazwę ubezpieczonego oraz adres miejsca ubezpieczenia;
- 2) numer telefonu, pod którym PZU Pomoc może skontaktować się z ubezpieczonym lub osobą działającą w jego imieniu;
- 3) opis wypadku i rodzaj potrzebnej pomocy.

4. W przypadku ubezpieczenia assistance, jeżeli ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł skontaktować się telefonicznie z PZU Pomoc w sposób wskazany w ust. 3, i we własnym zakresie zorganizował i pokrył koszty usług assistance określonych w § 37, powinien poinformować o tym fakcie PZU w terminie 7 dni od dnia, w którym skontaktowanie się z PZU Pomoc stało się możliwe, i wówczas PZU zwraca ww. koszty usług assistance na podstawie przedłożonych przez ubezpieczonego dokumentów potwierdzających fakt zajścia wypadku ubezpieczeniowego i poniesienia tych kosztów.

5. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie, określonym w ust. 4, PZU może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie to uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.

6. Skutki braku zawiadomienia PZU o zdarzeniu ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli PZU w terminie, o którym mowa w ust. 4, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

7. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 4, następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych poniesionych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty limitu odpowiedzialności ustalonego w OWU dla danej usługi assistance, a jeżeli limit ten nie został ustalony – maksymalnie do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania tego typu usługi na terenie miejscowości, w której usługa ta została wykonana.

OBOWIĄZKI PZU

§ 49

PZU jest zobowiązany:

- 1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
- 2) jeżeli w terminach określonych w § 53 ust. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie:
 - a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
 - b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie
 – o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej części odszkodowania;
- 3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
 - a) osoby występującej z roszczeniem oraz
 - b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie
 – wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
- 4) do udostępnienia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU;
- 5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej;
- 6) na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU oraz ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak również wysokości odszkodowania;
- 7) na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, do przekazania informacji o oświadczeniach złożonych przez nich na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych na tym etapie.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

§ 50

1. Wysokość szkody ustalana jest na podstawie cen z dnia powstania szkody:

- 1) dla budynków, budowli, lokali, obiektów małej architektury, maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego, przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej – według wartości odtworzeniowej;
- 2) dla budynków, budowli, lokali, obiektów małej architektury, maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego, przy ubezpieczeniu w wartości księgowej brutto – według wartości księgowej brutto;
- 3) dla mienia, o którym mowa w pkt 1, przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej – według wartości rzeczywistej;
- 4) dla niskocennych składników majątku – według wartości odtworzeniowej;
- 5) dla środków obrotowych – według kosztów ich zakupu albo kosztów wytworzenia zgodnie z kalkulacją tych kosztów;
- 6) dla mienia osób trzecich – według wartości rzeczywistej bądź według kosztów naprawy uszkodzonego mienia według cen zakupu bądź kalkulacji kosztów, powiększonych o udowodnioną wartość nakładów poniesionych przez ubezpieczonego, a w przypadku sprzedaży komisowej – bez prowizji komisowej;
- 7) dla mienia najmowanego – na zasadach określonych w pkt 1 albo 2 w zależności od tego, według jakiej wartości została ustalona suma ubezpieczenia;
- 8) dla mienia osobistego pracowników – według cen jego zakupu albo według kosztorysu naprawy uszkodzonego mienia;
- 9) dla wartości pieniężnych:
 - a) krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych (gotówki) – według jej wartości nominalnej, przy czym wartość waluty obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP z dnia powstania szkody,
 - b) dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę – w cenie sprzedaży, z dnia powstania szkody,
 - c) złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł, bursztynu, a także platyny i metali z grupy platynowych – według kosztów ich zakupu albo wytworzenia udokumentowanych kalkulacją tych kosztów;
- 10) dla zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu – według kosztów naprawy;
- 11) dla nakładów adaptacyjnych – według kosztów niezbędnych do przywrócenia stanu przed szkodą tj. wg cen zakupu albo zgodnie z kosztorysem;
- 12) dla wymiennych nośników danych – według kosztów wymiany lub cen zakupu tych nośników;
- 13) dla danych na wymiennych nośnikach – według kosztów niezbędnych do odzyskania bądź odtworzenia utraconych danych;
- 14) dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) – według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania – według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych, albo w razie naprawy – według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych (dokonanie naprawy we własnym zakresie) bądź według kosztów naprawy udokumentowanych

rachunkiem naprawy (dokonanie naprawy przez firmę zewnętrzną);

15) dla mienia w transporcie:

- a) w razie utraty lub całkowitego zniszczenia mienia, że z uwagi na jego właściwości nie nadaje się ono do naprawy (naprawa uszkodzonego mienia jest niewykonalna lub ekonomicznie nieuzasadniona, co oznacza, że koszt naprawy, ustalony według przeciętnych cen towarów i usług, jest wyższy niż przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia) – według wartości utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia ustalonej w fakturze lub według wartości rzeczywistej lub według wartości wytworzenia (w zależności od tego, jaką podstawę określenia sumy ubezpieczenia przyjęto w umowie ubezpieczenia),
 - b) w razie uszkodzenia mienia, które nadaje się do naprawy (naprawa uszkodzonego mienia jest wykonalna i ekonomicznie uzasadniona, co oznacza, że koszt naprawy, ustalony według przeciętnych cen towarów i usług, jest niższy niż przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia) – według udokumentowanego kosztu naprawy,
 - c) w razie uszkodzenia mienia w stopniu kwalifikującym do dalszej sprzedaży, lecz po obniżonych cenach – według różnicy pomiędzy wartością uszkodzonego mienia ustaloną w fakturze lub według wartości rzeczywistej lub według wartości wytworzenia (w zależności od tego, jaką podstawę określenia sumy ubezpieczenia przyjęto w umowie ubezpieczenia), a ceną uzyskaną ze sprzedaży w drodze przeceny.
2. Przy ustalaniu wysokości szkody w maszynach, urządzeniach i wyposażeniu uwzględnia się, niezbędne koszty transportu, demontażu, montażu, cło i inne tego typu koszty, według cen ich poniesienia.
3. Przy ustalaniu wysokości szkody dokumentuje się:
- 1) koszty odbudowy, remontu, naprawy, wymiany, zakupu oraz koszty wymienione w ust. 2 – fakturą albo rachunkiem wraz z kosztorysem lub kalkulacją;
 - 2) koszty wytworzenia – kalkulacją kosztów wytworzenia;
 - 3) koszty odzyskania bądź odtworzenia danych – fakturą albo rachunkiem, a w przypadku odtworzenia lub odzyskania danych dokonanych we własnym zakresie – w inny sposób potwierdzający poniesienie tych kosztów (np. wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, wynagrodzenie dla zatrudnionego dodatkowo personelu).
4. Przedłożone faktury, rachunki, kalkulacje, kosztorysy dotyczące naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia PZU weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym wynikającym z:
- 1) ustalenia co do przyczyny i zakresu szkody;
 - 2) wysokości poniesionych i udokumentowanych przez ubezpieczonego kosztów:
 - a) robót i użytych materiałów, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia ubezpieczonego budynku, budowli lub lokalu,
 - b) dotyczących nabycia maszyn, urządzeń i wyposażenia, takich samych co uszkodzone lub zniszczone a przypadku wycofania już ich z produkcji o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych;
 - 3) zasad kalkulacji cenowej lub kosztorysowej stosowanych w danej branży.
5. Równowartość w złotych sum ubezpieczenia, limitów odpowiedzialności PZU lub franszyz wyrażonych w walutach

obcych, ustala się według średniego kursu NBP z dnia powstania szkody.

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 51

1. W ubezpieczeniach, o których mowa w § 1 ust. 3, z wyłączeniem ubezpieczenia OC i assistance, wysokość odszkodowania ustala się w granicach sumy ubezpieczenia lub limitów odpowiedzialności PZU ustalonych dla danego mienia w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, ustalonemu zgodnie z zasadami określonymi w § 50, z zastrzeżeniem ust. 2–21.
2. Wysokość odszkodowania:
 - 1) nie obejmuje marży naliczonej przez ubezpieczonego oraz wartości ubytków w granicach obowiązujących norm;
 - 2) zmniejsza się jest o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki, odbudowy lub sprzedaży;
 - 3) zwiększa się o udokumentowane przez ubezpieczonego koszty określone w § 5, § 10, § 15, § 28, § 33 i § 47 ust. 3.
3. Odszkodowanie nie uwzględnia:
 - 1) wartości naukowej, zabytkowej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej;
 - 2) zwiększonych kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą;
 - 3) kosztów modernizacji lub ulepszeń przedmiotu szkody;
 - 4) kosztów konserwacji przedmiotu szkody;
 - 5) kosztów poniesionych na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.
4. W przypadku ubezpieczenia mienia według wartości odtworzeniowej albo w wartości księgowej brutto, podstawą ustalenia wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej jest wartość odtworzenia, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto jest wartość księgowa brutto, pod warunkiem przystąpienia nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty powstania szkody – do odbudowy, remontu, naprawienia lub ponownego wytworzenia mienia i udokumentowanego faktu rozpoczęcia ponoszenia przez ubezpieczonego kosztów z tego tytułu albo pod warunkiem zakupu nowego mienia nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty powstania szkody, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeżeli ubezpieczony odstąpi od odbudowy, remontu, naprawienia lub ponownego wytworzenia mienia, albo zrezygnuje z zakupu nowego mienia, w terminie, o którym mowa w ust. 4 – o czym ma obowiązek powiadomić PZU, to podstawą ustalania wysokości odszkodowania będzie wartość rzeczywista dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej, natomiast dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, podstawą ustalania wysokości odszkodowania będzie:
 - 1) wartość rzeczywista, jeśli nie jest ona wyższa na dzień powstania szkody od wartości księgowej brutto tego mienia;
 - 2) wartość księgowa brutto, jeśli jest ona niższa na dzień powstania szkody od wartości rzeczywistej tego mienia.
6. Jeśli ubezpieczony przedmiot po szkodzie nie jest ani naprawiany ani wymieniany, albo jeśli części zapasowe produkowane seryjnie nie są już dostępne (przedmioty przestarzałe), odszkodowanie zostanie określone z uwzględnieniem faktycznego zakresu szkody w kwocie uwzględniającej stopień zużycia technicznego na dzień powstania szkody.
7. Jeżeli odbudowa, remont, naprawa albo ponowne wytworzenie jest wykonywane:
 - 1) we własnym zakresie przez ubezpieczonego, PZU zwraca udokumentowane koszty materiałów niezbędnych do wykonania odbudowy, remontu, naprawy albo ponownego wytworzenia, niezbędne koszty robocizny oraz uzasadnioną kwotę na pokrycie kosztów ogólnych; PZU zwraca te koszty do wysokości średnich kosztów, jakie byłyby poniesione w przypadku gdyby czynności dokonywane były przez firmy zewnętrzne działające na danym terenie obejmującym miejsce szkody lub, gdy nie ma takich firm na danym terenie, przez inne firmy zewnętrzne specjalizujące się w danej branży działające poza tym terenem – maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia; PZU weryfikuje przedstawione koszty do średnich cen rynkowych występujących na danym terenie lub odpowiednio do średnich cen specjalizujących się w danej branży;
 - 2) przez firmę zewnętrzną i ich koszt jest wyższy o co najmniej 10% od kosztów naprawienia szkody ustalonych przez PZU na podstawie cen funkcjonujących na danym rynku usług oferowanych przez inne firmy zewnętrzne, PZU ustali odszkodowanie z uwzględnieniem cen usług tych innych firm zewnętrznych, chyba że zatrudnienie danej firmy zewnętrznej było warunkiem koniecznym w celu zachowania (remont, naprawa) lub nabycia (odbudowa, wymiana) przez ubezpieczonego uprawnienia z gwarancji lub rekówmi dotyczącej tego mienia.
8. W przypadku szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia odszkodowanie obejmuje także następujące koszty:
 - 1) demontażu i montażu uszkodzonego przedmiotu z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań wraz z kosztami transportu;
 - 2) wykonania napisów reklamowych i informacyjnych oraz ozdób znajdujących się na ubezpieczonych przedmiotach w związku z ich stłuczeniem (rozbiem);
 - 3) pokrycia oszkleń folią przeciwsłoneczną, przeciwwłamaniową lub inną.
9. Wysokość odszkodowania za mienie osobiste pracownika ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody do wysokości nie przekraczającej kwoty zadeklarowanej wartości mienia na jednego pracownika w umowie ubezpieczenia.
10. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia się rachunek szkody, o którym mowa w § 48 ust. 1 pkt 4, oraz okoliczności powstania szkody i stan faktyczny.
11. Jeżeli suma ubezpieczenia przewyższa przyjętą w umowie ubezpieczenia wartość odtworzeniową lub księgową brutto lub rzeczywistą lub wytworzenia ubezpieczonego mienia (nadubezpieczenie), PZU odpowiada tylko do powyższych wartości przedmiotu szkody.
12. Jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłaca się w takim stosunku (proporcji) do wysokości powstałej szkody, w jakim przyjęta suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości ubezpieczonego mienia, jednak w wysokości nie wyższej niż przyjęta suma ubezpieczenia.
13. W celu ustalenia czy występuje niedoubezpieczenie, poprawność zadeklarowanych sum ubezpieczenia będzie weryfikowana z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 12 oddzielnie dla poszczególnych pojedynczych składników mienia lub kategorii mienia, o których mowa w § 7 ust. 2, § 12 ust. 2 i § 30 ust. 3. W przypadku braku możliwości ustalenia sum ubezpieczenia dla

poszczególnych pojedynczych składników mienia w ramach danej kategorii mienia, sumy ubezpieczenia odnoszą się do kategorii mienia.

14. Obniżenie wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 12, nie ma zastosowania:
 - 1) w ubezpieczeniach na pierwsze ryzyko, z zastrzeżeniem ust. 15;
 - 2) jeżeli rozmiar szkody nie przekracza 10 000 zł;
 - 3) jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
15. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) w przypadku, gdy określona przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest niższa od wartości mienia przewożonego jednym środkiem transportu w dniu szkody, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie), odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości mienia przewożonego jednym środkiem transportu w dniu szkody.
16. Odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem podlimitów lub limitów odpowiedzialności oraz franszyz redukcyjnych ustalonych w umowie ubezpieczenia, w tym w klauzulach dodatkowych.
17. W przypadku szkód, do których mogą mieć zastosowanie co najmniej dwa różne podlimity lub limity odpowiedzialności, odszkodowanie wypłacane jest w granicach najniższego podlimitu lub limitu.
18. W przypadku zadeklarowania przez ubezpieczającego franszyzy redukcyjnej, kwotę odszkodowania ustaloną zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami niniejszego paragrafu, pomniejsza się o kwotę tej franszyzy. W przypadku szkód, do których mogą mieć zastosowanie co najmniej dwie różne franszyzy redukcyjne, odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem wyższej z nich.
19. W ubezpieczeniu mienia jeżeli w umowie ubezpieczenia ustalono franszyzę redukcyjną, ma ona również zastosowanie do klauzul dodatkowych, o które rozszerzony został zakres ubezpieczenia, chyba że dla danej klauzuli ustalono odrębną franszyzę redukcyjną. W takim przypadku dla szkód objętych zakresem tej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną ustaloną w tej klauzuli.
20. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono franszyzy redukcyjnej dla określonej klauzuli dodatkowej, odszkodowanie za szkody z zakresu ubezpieczenia objętego tą klauzulą wypłacane jest bez pomniejszania odszkodowania o wartość franszyzy.
21. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia odszkodowawczego, skierowanego przeciwko niemu przez poszkodowanego, nie wywołuje skutków prawnych względem PZU, jeżeli PZU nie wyraził na to uprzedniej zgody.

PLATNICZY PODATKU VAT

§ 52

Jeżeli ubezpieczony jest uprawniony do odliczania podatku od towarów i usług VAT, naliczanego przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, to wartości będące podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, wysokości szkody, wysokości odszkodowania dla tego mienia nie uwzględniają tego podatku.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

§ 53

1. PZU wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia PZU wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
3. Jeżeli tytułem odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe jak i renty, PZU zaspakaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności:
 - 1) świadczenia jednorazowe;
 - 2) renty czasowe;
 - 3) renty dożywotnie.
4. Jeżeli po wypłacie odszkodowania ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty, zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie PZU odszkodowanie wypłacone za te przedmioty albo zrzec się praw do tych przedmiotów na rzecz PZU. W razie odzyskania przedmiotów w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi na rzecz PZU podlega kwota odpowiadająca wartości przedmiotu w dniu odzyskania.
5. PZU wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA PZU

§ 54

1. Z dniem wypłaty przez PZU odszkodowania roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU do wysokości zapłaconego odszkodowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Jeżeli PZU pokrył tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU.
2. Nie przechodzą na PZU roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczony, będący osobą fizyczną, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Jeżeli ubezpieczony bez zgody PZU zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę albo je ograniczył, PZU może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłaceniu przez PZU odszkodowania, wówczas PZU może zażądać od ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

PODWÓJNE UBEZPIECZENIE

§ 55

1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczony nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim

stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczony może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

§ 56

1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 57

1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU SA obsługującej klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:
 - 1) na piśmie – oświadczenie albo wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);
 - 2) na piśmie – wysłane na adres do doręczeń elektronicznych PZU SA w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych, poczynwszy od dnia wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych;
 - 3) w formie ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801-102-102, albo oświadczenie do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
 - 4) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.
3. PZU rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
5. Odpowiedź PZU na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła:
 - 1) w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna – na piśmie, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wnioszek klienta;
 - 2) w przypadku, gdy klientem jest inny podmiot niż wskazany w pkt 1 – na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
 - 1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
 - 2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
9. PZU przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
12. W przypadku umowy direct, gdzie oferta została wysłana drogą elektroniczną i do zawarcia umowy ubezpieczenia doszło drogą elektroniczną, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU jest następujący: reklamacje@pzu.pl.
13. PZU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
14. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
15. Językiem stosowanym przez PZU w relacjach z konsumentem jest język polski.

KLAUZULA PRZEPIĘĆ

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia w rozumieniu postanowień § 2 pkt 74 OWU oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 OWU;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe:
 - a) w licznikach oraz miernikach,
 - b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
 - c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami);
- 4) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów lub zaleceń producentów;
- 5) w razie naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt 4 z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa, PZU wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

KLAUZULA ROZMROŻENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia (środków obrotowych lub mienia osób trzecich) przechowywanego w urządzeniach chłodniczych zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek rozmrożenia towarów w rozumieniu postanowień § 2 pkt 78 OWU;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, który nie może być wyższy od sumy ubezpieczenia ustalonej odpowiednio dla środków obrotowych lub mienia osób trzecich;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
 - b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.

KLAUZULA DEWASTACJI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o szkody powstałe wskutek dewastacji

- w rozumieniu postanowień § 2 pkt 15 OWU oraz o koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 OWU, w odniesieniu do mienia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, pkt 2 i 3 OWU, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
- 2) mienie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. e–h, pkt 2 i 3 OWU objęte jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli, jeżeli znajduje się wewnątrz budynku, budowli lub lokalu;
 - 3) na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są także urządzenia znajdujące się na zewnątrz budynków lub budowli, które są trwałe przymocowane do budynku lub budowli: anteny, oświetlenie, markizy, szyldy, zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji, klimatyzatory;
 - 4) rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku o szkody powstałe wskutek dewastacji, w odniesieniu do znajdującego się wewnątrz budynku, budowli lub lokalu mienia wymienionego w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a–d i pkt 2 OWU, w rozumieniu postanowień § 2 pkt 15 OWU, oraz w odniesieniu do zwrotu kosztów wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 2, w wysokości przekraczającej kwotę 1 000 PLN;
 - 5) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU;
 - 6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
 - a) polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia w wyniku graffiti,
 - b) w obiektach budowlanych opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres dłuższy niż 60 dni,
 - c) polegające na stłuczeniu przedmiotów stanowiących wyposażenie lub urządzenie budynków, budowli lub lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

KLAUZULA GRAFFITI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu stanowiącym obiekty budowlane lub lokale, powstałe wskutek graffiti w rozumieniu postanowień § 2 pkt 23 OWU;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
 - a) w obiektach budowlanych opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres dłuższy niż 60 dni,
 - b) w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu

- postanowień § 2 pkt 1 OWU oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane wskutek decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP;
 - 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU ustalonego:
 - a) wspólnie dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
 - b) odrębnie dla ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargu).

KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów, o których mowa w pkt 3, powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, poniesionych przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU przyjął odpowiedzialność na podstawie § 4 ust. 2, 3 i 5 OWU, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) PZU zwraca niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, w okresie od powstania szkody w ubezpieczonym mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim zakresie i miejscu z zastrzeżeniem, że PZU pokrywa dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody (tzw. okres ponoszenia kosztów);
- 3) dodatkowymi kosztami, których ponoszenie jest konieczne w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej działalności gospodarczej, są:
 - a) koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia do innej lokalizacji,
 - b) koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokalii), budynków i działek,
 - c) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
 - d) dodatkowe koszty pracy związane z przywróceniem działalności gospodarczej tj. godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników,
 - e) koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu w sposób zwyczajowo przyjęty;
- 4) dodatkowe koszty, o których mowa w pkt 3, powinny być udokumentowane fakturami, kalkulacjami, umowami lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa podatkowego;
- 5) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszysze redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 6) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU;
- 7) ubezpieczony zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa: ustawą o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, oraz zobowiązuje się przechowywać i chronić dokumentację finansową w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu albo utracie;

- 8) PZU nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty, o których mowa w pkt 3, spowodowane:
 - a) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
 - b) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
 - c) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
 - d) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtworzeniu dotkniętego szkodą mienia,
 - e) kosztami reklamy.

KLAUZULA STAŁYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU zobowiązuje się zwrócić stałe koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymienione w pkt 2, których poniesienie przez ubezpieczonego było konieczne, powstałe w okresie przerwy obejmującej całą działalność gospodarczą prowadzoną przez ubezpieczonego, zwaną dalej „całkowitą przerwą”, będącą następstwem:
 - a) wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU przyjął odpowiedzialność na podstawie § 4 ust. 2, 3 i 5 OWU,
 - b) nieszcześliwego wypadku – osoby posiadającej uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych, której nieobecność powoduje całkowitą przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
- 2) stałymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 1, są:
 - a) koszty wynagrodzeń pracowników,
 - b) obciążenia wynagrodzeń pracowników, o których mowa w lit. a, obejmujące m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 - c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - d) opłaty za korzystanie z dotychczas użytkowanych (tj. bezpośrednio przed wystąpieniem przerwy) pomieszczeń, budynków, działek, służących do prowadzenia działalności gospodarczej,
 - e) stałe opłaty wynikające z zawartych umów o dostawę: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz koszty abonamentów usług telekomunikacyjnych,

- f) koszty korzystania z dotychczas użytkowanych (tj. bezpośrednio przed wystąpieniem przerwy) maszyn i urządzeń,
 - g) inne niż określone w lit. a–e koszty, ponoszone na podstawie umów cywilno-prawnych, określone w umowie ubezpieczenia i włączone do umowy ubezpieczenia za zgodą PZU;
- 3) w ramach niniejszej klauzuli PZU nie pokrywa kosztów przeznaczonych na:
 - a) zakup surowców, materiałów pomocniczych,
 - b) zapłatę kar pieniężnych, grzywnien lub odszkodowań;
 - 4) w przypadku całkowitej przerwy spowodowanej wystąpieniem szkody, o której mowa w pkt 1 lit. a, PZU zwraca stałe koszty, o których mowa w pkt 2, przypadające za okres całkowitej przerwy, liczony nie wcześniej niż od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego do dnia wznowienia działalności gospodarczej, jednakże nie krótszy niż 6 kolejnych dni i nie dłuższy niż 2 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 5) za dzień wznowienia działalności gospodarczej przyjmuje się dzień, w którym podjęto działalność w zakresie, w jakim prowadzona była przed wystąpieniem całkowitej przerwy;
 - 6) w przypadku całkowitej przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit b, PZU zwraca stałe koszty, o których mowa w pkt 2, przypadające za okres całkowitej przerwy, liczony od pierwszego dnia niezdolności do pracy potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim do dnia wznowienia działalności gospodarczej, jednakże nie krótszy niż 31 dni i nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 7;
 - 7) za dzień wznowienia działalności gospodarczej przyjmuje się następny dzień po ostatnim dniu niezdolności do pracy;
 - 8) jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, i orzeczonej przez lekarza jej trwałej niezdolności do pracy działalność gospodarcza nie będzie dalej prowadzona przez ubezpieczonego, PZU pokrywa stałe koszty, o których mowa w pkt 2, w okresie wypowiedzenia umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednakże za okres nie dłuższy niż określony w pkt 6, liczony od pierwszego dnia niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 - 9) PZU nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty, o których mowa w pkt 2, ponoszone przez ubezpieczonego za okres całkowitej przerwy spowodowanej:
 - a) wystąpieniem szkody w ubezpieczonym mieniu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej klauzuli,
 - b) decyzją właściwych organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
 - c) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów,
 - d) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
 - e) niezasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
 - f) szkodami w środkach obrotowych tj. surowcach, materiałach w przerobie, półfabrykatach, wyrobach gotowych, materiałach pomocniczych, opakowaniach, mieniu osób trzecich oraz w wartościach pieniężnych,
 - g) nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, zaistniałym w okresie ubezpieczenia na skutek:
 - stanu nietrzeźwości albo stanu po użyciu alkoholu, lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 - samookaleczenia lub próby samobójczej albo samobójstwa,
 - uprawiania sportów motorowych lub motorowodnych, lotniczych (szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, pilotowania samolotów silnikowych), alpinizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, trekkingu, raftingu i jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, żeglarstwa morskiego, kite surfing, jazdy na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoków bungee oraz uczestniczenia w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi,
 - poddania się zabiegom o charakterze medycznym, jeżeli przeprowadzenie ich nie było związane z leczeniem następstwa nieszczęśliwego wypadku i nie zostało zlecone przez lekarza,
 - prowadzenia pojazdów bez uprawnień wymaganych prawem, chyba że nie miało to wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku,
 - popełnienia przestępstwa lub usiłowania jego popełnienia,
 - choroby zdiagnozowanej przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, o której ubezpieczony posiadał wiedzę na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia i która przyczyniła się do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku;
 - 10) ponadto PZU nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty ponoszone przez ubezpieczonego w czasie całkowitej przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, powstałym przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej klauzuli;
 - 11) PZU nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty ponoszone przez ubezpieczonego prowadzącego kancelarię prawną;
 - 12) przez kancelarię prawną, o której mowa w pkt 11, należy rozumieć:
 - a) kancelarię notarialną lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem notariusza na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 - b) kancelarię rady prawnej lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem rady prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radach prawnych,
 - c) kancelarię adwokacką lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem adwokata na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze;

- 13) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności;
- 14) wysokość zwracanych kosztów stałych ustala się na podstawie udokumentowanych kosztów powstałych w okresie trwania całkowitej przerwy;
- 15) w przypadku wystąpienia całkowitej przerwy ubezpieczony zobowiązany jest:
 - a) nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od chwili wystąpienia całkowitej przerwy powiadomić o niej PZU,
 - b) powiadomić PZU o zakończeniu całkowitej przerwy, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od ostatniego dnia faktycznego zakończenia całkowitej przerwy,
 - c) udostępnić PZU dokumenty potwierdzające koszty stałe oraz inne dokumenty dotyczące okoliczności powstania całkowitej przerwy, a także udzielić niezbędnych wyjaśnień i pomocy w tym zakresie,
 - d) prowadzić dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przechowywać i chronić ją w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu albo utracie,
 - e) umożliwić przedstawicielowi PZU dokonanie lustracji miejsca ubezpieczenia w celu ustalenia stanu faktycznego.

KLAUZULA DROBNYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
 - a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
 - b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego budynku, budowli lub obiektu małej architektury (zwanych dalej obiektem budowlanym) tj. samoistne, niezamierzone i gwałtowne zniszczenie całości obiektu budowlanego lub jego części niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
 - a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU; limit

ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

KLAUZULA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, co następuje:

- 1) PZU pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów lub w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
- 2) do dokumentacji, o której mowa w pkt 1, zalicza się:
 - a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem: zezwolenie na działalność, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
 - b) księgi rachunkowe, faktury i rachunki,
 - c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych;
- 3) dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być objęte ubezpieczeniem pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;
- 4) PZU pokrywa poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych;
- 5) PZU na podstawie niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - a) powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem w dokumentach znajdujących się w budynkach i lokalach nie spełniających wymogów w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, określonych w Załączniku nr 5 do OWU, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
 - b) w dokumentach, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
 - c) w dokumentach uszkodzonych w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
 - d) polegające na pokryciu kosztów zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody;
- 6) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU określonego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA KOSZTÓW UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą PZU ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;
- 2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięciu zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;
- 4) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU:
 - a) wspólnie dla ubezpieczenia: mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia oraz sprzętu elektronicznego,
 - b) odrębnego w ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo).

KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA (LOKALIZACJI)

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego o mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których użytkowanie ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji przez ubezpieczonego do użytku (np. zawarcia umowy najmu) pod warunkiem, że:
 - a) adresy lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia, zostaną podane do wiadomości PZU w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku,
 - b) lokalizacje spełniają wymagania określone w Załączniku nr 7 w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przewidziane w przepisach prawa;
- 2) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie:
 - a) w transporcie,
 - b) na wystawach, pokazach i targach,
 - c) stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednakże nie wyższego niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa, za objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia znajdującego się w każdej nowej lokalizacji, obliczana będzie za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy składek mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obejmowane są nowe inwestycje, przez które należy rozumieć środki trwałe tj. budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny – z dniem ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) zgłaszanie do ubezpieczenia nowych inwestycji odbywa się w następujący sposób – do dnia 20 każdego miesiąca, ubezpieczający poinformuje PZU o nowych inwestycjach wpisanych do rejestru środków trwałych w miesiącu poprzednim;
- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednakże nie wyższego niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia obliczana będzie za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy składek mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;
- 2) przez użyte w ust. 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się budynku, budowli lub obiektu małej architektury (zwanych dalej obiektem budowlanym) tj. samoistne, niezamierzone i gwałtowne zniszczenie całości obiektu budowlanego lub jego części niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:
 - a) których wiek przekracza 50 lat,
 - b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 4) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności;
- 5) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ŚRODKÓW OBROTOWYCH LUB MIENIA OSÓB TRZECICH NA SUMY ZMIENNE

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU przyjmuje do ubezpieczenia środki obrotowe i mienie osób trzecich w systemie ubezpieczenia na sumy zmienne;
- 2) na sumy zmienne mogą być ubezpieczone środki obrotowe lub mienie osób trzecich, o ile:
 - a) wartość tych kategorii mienia w okresie ubezpieczenia podlega zmianom,
 - b) średnia miesięczna wartość przynajmniej jednej z wymienionych kategorii mienia ustalona według stanów zapasów (remanentów) na ostatni dzień każdego miesiąca w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia wynosi co najmniej 300 000 PLN;
- 3) suma ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich ubezpieczonego na sumy zmienne powinna odpowiadać przewidywanej w okresie ubezpieczenia maksymalnej dziennej ich wartości w miejscu ubezpieczenia; jeżeli ubezpieczone mienie osób trzecich lub środki obrotowe znajdują się w różnych placówkach ubezpieczonego, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać ogólnej wartości znajdującego się w nich mienia osób trzecich lub środków obrotowych;
- 4) z zastrzeżeniem pkt 6, za ubezpieczenie środków obrotowych na sumy zmienne oblicza się i pobiera składkę ubezpieczeniową według następujących zasad:
 - a) na początku okresu ubezpieczenia ubezpieczający opłaca składkę zaliczkową depozytową w wysokości 50% składki obliczonej od sumy ubezpieczenia określonej w pkt 3; składka depozytowa stanowi minimalną bezzwrotną składkę za ubezpieczenie,
 - b) składka ostateczna za cały okres ubezpieczenia zostaje rozliczona po upływie bieżącego okresu ubezpieczenia na podstawie średniej wartości środków obrotowych w okresie ubezpieczenia; w tym celu ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 30 dni po upływie bieżącego okresu ubezpieczenia podać PZU stany zapasów (remanentów) z poszczególnych miesięcy; za stan zapasów (remanentów) z poszczególnych miesięcy przyjmuje się wartość księgową (koszty nabycia lub wytworzenia) ubezpieczonego mienia z ostatniego dnia danego miesiąca,
 - c) składkę ostateczną za ubezpieczenie stanowi iloczyn średniej arytmetycznej wartości stanów zapasów (remanentów) oraz stawki taryfowej,
 - d) PZU rozlicza składkę w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez PZU danych, o których mowa w lit. b,
 - e) jeżeli składka ostateczna przekracza składkę zaliczkową depozytową ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia powstałej różnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od PZU rozliczenia;
- 5) w przypadku ubezpieczenia mienia osób trzecich na sumy zmienne, składkę oblicza się i pobiera według zasad określonych w pkt 4; za stan zapasów (remanentów) z poszczególnych miesięcy przyjmuje się średnią arytmetyczną wartość ubezpieczonego mienia osób trzecich z danego miesiąca;
- 6) jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony nie przekaże do PZU w wymaganym terminie danych do rozliczenia składki, o których mowa w pkt 4 lit. b lub w pkt 5, wówczas ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki uzupełniającej stanowiącej różnicę pomiędzy

składką obliczoną od 100% sumy ubezpieczenia odpowiednio środków obrotowych lub mienia osób trzecich zadeklarowanej przez ubezpieczającego przy zawarciu umowy ubezpieczenia a składką zaliczkową depozytową, o której mowa w pkt 4 lit. a; obliczenie przez PZU składki uzupełniającej nastąpi z zastosowaniem stawki, według której była obliczona składka zaliczkowa depozytowa; ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki uzupełniającej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od PZU rozliczenia.

KLAUZULA KOSZTÓW POSZUKIWANIA PRZYZYNY SZKODY

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z wystąpieniem szkody, dotyczącej poszukiwania przyczyn szkody;
- 2) za koszty poszukiwania przyczyn szkody, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie lub wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą PZU ponosi odpowiedzialność;
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty naprawy pieców, boilerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) PZU obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:
 - a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:
 - przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,
 - kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
 - pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,
 - pojazd mechaniczny posiada trwałe zadziadzenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,
 - b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 6 do OWU;

- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO ZAMONTOWANEGO W POJAZDACH MECHANICZNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU rozszerza zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o szkody powstałe w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym lub przewożonym w celach służbowych, zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu mechanicznego posiadającego sprawnie działający system alarmowy oraz trwałe zadzeszenie lub wewnątrz przyczepy posiadającej trwałe, sztywne zadzeszenie, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) PZU obejmuje ubezpieczeniem szkody w ubezpieczonym sprzęcie powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem sprzętu z pojazdu mechanicznego albo sprzętu wraz z tym pojazdem pod warunkiem, że:
 - a) pojazd mechaniczny został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy),
 - b) kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00; ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu;
- 3) z tytułu niniejszej klauzuli PZU ponosi odpowiedzialność do sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, o którym mowa w pkt 1;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO, W TYM TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, POZA TERYTORIUM RP

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres terytorialny ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w odniesieniu do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia jest rozszerzony poza terytorium RP;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia.

KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA LUB CHWILOWEJ PRZERWY W EKSPLOATACJI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia spełniającego następujące warunki:
 - a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub

- b) nowo zakupionego – od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;
- 2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:
 - a) jest tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, które nadaje się do przechowywania w/w mienia,
 - b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą PZU termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;
- 3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu elektronicznego do eksploatacji;
- 4) PZU nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu,
 - b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.

KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) PZU odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) PZU pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania krystalodem urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) PZU pokrywa uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania

dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

- 3) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK WEWNĘTRZNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU:
 - a) wspólnie dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
 - b) odrębnie dla ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo);
- 2) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA KOSZTÓW FRACHTU LOTNICZEGO Z ZAGRANICY

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że PZU rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty dostawy, frachtem lotniczym z zagranicy, części zamiennych dla naprawy sprzętu po szkodzie, do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, przy czym:

- 1) limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 2) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych dodatkowych kosztów frachtu;
- 3) limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności PZU opłacając składkę uzupełniającą; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA KOSZTÓW DOJAZDÓW SPECJALISTÓW BĄDŹ EKSPERTÓW Z ZAGRANICY

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że PZU w przypadku szkody rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o koszty dojazdu specjalistów bądź ekspertów z zagranicy, do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, przy czym:

- 1) limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
- 2) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych dodatkowych kosztów dojazdu specjalistów bądź ekspertów z zagranicy;

- 3) limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA ZAŁADUNKU I WYŁADUNKU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) rozszerzony zostaje o szkody spowodowane na skutek:
 - a) uderzenia lub uszkodzenia mienia w czasie załadunku oraz na skutek upadku mienia spowodowanego podczas załadunku na środek transportu i w związku z tym załadunkiem, dokonywanym przed rozpoczęciem transportu w miejscu, które w dokumencie potwierdzającym transport określone jest jako miejsce rozpoczęcia transportu,
 - b) uderzenia lub uszkodzenia mienia podczas wyładunku oraz na skutek upadku mienia spowodowanego podczas wyładunku ze środka transportu i w związku z tym wyładunkiem, dokonywanym po zakończeniu transportu w miejscu, które w dokumencie potwierdzającym transport określone jest jako miejsce zakończenia transportu;
- 2) PZU nie odpowiada także za szkody powstałe podczas załadunku i wyładunku dokonywanego:
 - a) przez osoby nie posiadające uprawnień wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, o ile takie uprawnienia są wymagane, chyba że brak tych uprawnień nie miał wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) przez osoby będące w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego,
 - c) przy użyciu urządzeń niesprawnych lub nie posiadających ważnych badań technicznych, chyba że niesprawność urządzeń lub brak ważnych badań technicznych nie miały wpływu na zajęcie wypadku ubezpieczeniowego.

KLAUZULA WIATRU, GRADU ORAZ NAPORU ŚNIEGU LUB LODU W UBEZPIECZENIU BUDYNKÓW, BUDOWLI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do budowli będących namiotami, budynkami z pokryciem namiotowym, brezentowym lub powłoką pneumatyczną, szklarniami, inspektami, tunelami foliowymi wraz z znajdującym się w nich mieniem rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu;
- 2) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA WIATRU, GRADU ORAZ NAPORU ŚNIEGU LUB LODU W UBEZPIECZENIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do pojazdów mechanicznych stanowiących środki obrotowe lub mienie osób trzecich, stojących na wolnym powietrzu, rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyka wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, przy czym w ramach tego limitu ustala się podlimit dla każdego pojazdu;

- 3) odszkodowanie za pojazdy uszkodzone w wyniku gradu, wiatru, naporu śniegu lub lodu ogranicza się wyłącznie do kosztów naprawy metodą SMART, chyba że rozmiar uszkodzeń uniemożliwia ustalenie kosztów naprawy metodą SMART, wówczas kosztorys sporządzony zostanie w oparciu o system Audatex, Eurotax lub DAT; odszkodowanie nie obejmuje utraty wartości handlowej pojazdu;
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną dla każdej szkody i dla każdego pojazdu nią objętego w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OWU

KLAUZULE SPECJALNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UBEZPIECZENIA MIENIA ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB POSIADANE MIENIE

KLAUZULA PRODUKCJI PELETU, BRYKIETU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do działalności związanej z produkcją lub przerobem peletu lub brykietu rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o ryzyko ognia, eksplozji, dymu i sadzy, osmalenia;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia;
- 3) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

sumy ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia;

- 3) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA FERM DROBIU I KURNIKÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do ferm drobiu i kurników wraz z znajdującym się w nich mieniem rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o ryzyko ognia, eksplozji, dymu i sadzy, osmalenia;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia mienia, stanowiącego przedmiot ubezpieczenia;
- 3) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZEROBEM LUB SKŁADOWANIEM ODPADÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do działalności związanej z sortowaniem, przerobem, demontażem, składowaniem odpadów, odzyskiwaniem surowców, skupem, sprzedażą odpadów, recyklingiem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko ognia, eksplozji, dymu i sadzy, osmalenia;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia;
- 3) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI, W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ SŁOMA LUB SIANO

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do budynków i budowli, w których znajduje się słoma lub siano oraz mienia znajdującego się w nich, z wyłączeniem słomy, siana i wyrobów ze słomy, rozszerza się zakres ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów o ryzyko ognia, eksplozji, dymu i sadzy, osmalenia;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia budynku oraz mienia znajdującego się w nim, stanowiących przedmiot ubezpieczenia;
- 3) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA PRODUKCJI ZNICZY

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do działalności związanej z produkcją, transportem, przerobem, sprzedażą, dystrybucją, składowaniem lub używaniem zniczy, świec lub lampionów, w których wykorzystywana jest parafina lub jej pochodne, nie stanowiącej handlu detalicznego, rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o ryzyko ognia, eksplozji, dymu i sadzy, osmalenia;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonej w umowie ubezpieczenia

KLAUZULA OBIEKTÓW KRYTYCH GONTEM DREWNIANYM LUB STRZECHĄ

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do budynków, budowli i obiektów małej architektury, krytych gontem drewnianym lub strzechą

- wykonaną z trzciny lub słomy oraz mienia znajdującego się w nich, rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o ryzyko ognia, eksplozji, dymu i sadzy, osmalenia;
- 2) odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonej w umowie ubezpieczenia

sumy ubezpieczenia mienia znajdującego się w nim stanowiącego przedmiot ubezpieczenia;

3) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OWU

KLAUZULE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

KLAUZULA NR 4

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORCY WYKONUJĄCEGO USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA PONAD SUMĘ GWARANCYJNĄ WYNIKAJĄCĄ Z OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI (Klauzula Nr 4 – OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia – ubezpieczenie nadwyżkowe)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły objąć zakresem ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu wykonywania przez ubezpieczonego działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Ryzyko dodatkowe obejmuje szkody wyrządzone podczas wykonywania tej działalności ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej przez ubezpieczonego umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tej działalności.
2. Zakresem ubezpieczenia objęta jest ochrona osób i mienia realizowana w formie:
 - 1) bezpośredniej ochrony fizycznej:
 - a) stałej lub doraźnej,
 - b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
 - lub
 - 2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:
 - a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
 - b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
3. Dla celów ustalenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w OWU, niniejszej klauzuli i innych ryzyk lub klauzulach włączonych do umowy ubezpieczenia, za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się odmiennie niż to wynika z § 2 pkt 116 lit. b OWU, działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.
4. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody w gotówce stanowiącej pogotowie kasowe, znajdujące się na terenie chronionego obiektu. Przez pogotowie kasowe rozumie się zapas gotówki przechowywany w kasie na rzecz codziennych płatności.
5. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ustalonym w ust. 4 jest udzielana pod warunkiem, że gotówka przechowywana jest w pomieszczeniach zamkniętych na zamki atestowane

i przeznaczonych do jej przechowywania (szafy, skarbce, sejfy).

6. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 4, udzielana jest w kwocie stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla niniejszej klauzuli w ramach sumy gwarancyjnej, przy czym kwota ta nie może być większa niż 100 000 złotych.
7. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody rzeczowe w pojazdach chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, pod warunkiem, że pojazdy:
 - 1) są przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym i stale dozorowanym albo
 - 2) na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i stale dozorowanym.
8. Ochrona ubezpieczeniowa określona niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód:
 - 1) z tytułu wypadków ubezpieczeniowych, które zaszyły po cofnięciu ubezpieczonemu koncesji na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1;
 - 2) będących następstwem działań wykraczających poza zakres przyznanych uprawnień i zezwoleń;
 - 3) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarзовых mienia, powstałych w związku z poświadczaniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego,
 - 4) z tytułu działalności gospodarczej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.
9. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić o zdarzeniu Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

KLAUZULA NR 13

ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PODWYKONAWCÓW BEZ PRAWA DO REGRESU

(Klauzula Nr 13 OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za nich

odpowiedzialność jak za działania własne, bez prawa PZU do regresu.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej. Oryginały tych umów przechowywane są przez ubezpieczonego i w razie powstania szkody pozostają do wglądu PZU.

KLAUZULA NR 16B

ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORGANIZATORA IMPREZ MASOWYCH PONAD SUMĘ GWARANCYJNĄ WYNIKAJĄCĄ Z OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (Klauzula Nr 16b OC organizatora imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły objąć zakresem ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu wykonywania przez ubezpieczonego działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez masowych, za

szkody wyrządzone podczas wykonywania tej działalności, ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej przez ubezpieczonego umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych.

2. Dla celów ustalenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w OWU, niniejszej klauzuli i innych klauzulach włączonych do umowy ubezpieczenia, za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się, odmiennie niż to wynika z § 2 pkt 116 lit. b) OWU, działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.
3. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków.
4. Z zastrzeżeniem § 21 i 22 OWU, PZU nie odpowiada także za szkody:
 - 1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencje ochrony oraz podmioty wykonujące czynności medyczne, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy;
 - 2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OWU

POSTANOWIENIA DODATKOWE PZU HOTEL

1. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU niezmienionych niniejszymi postanowieniami dodatkowymi, strony umowy ubezpieczenia postanawiają, że w umowie ubezpieczenia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w formie hotelu, w ramach ubezpieczenia assistance w zakresie usług, o których mowa w § 37 ust. 1 i 3 OWU, ubezpieczonymi są także osoby korzystające z usług hotelu, zwane dalej „gośćmi hotelowymi”.
2. Przez działalność gospodarczą w formie hotelu, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć działalność polegającą na świadczeniu usług krótkotrwałego ogólnodostępnego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych oraz na świadczeniu usług z tym związanych, prowadzeniu restauracji, baru, kawiarni, parkingu.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w formie hotelu można rozszerzyć o następujące klauzule dodatkowe:
 - 1) w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o:
 - a) klauzulę ubezpieczenia kosztów awaryjnej wymiany wody w basenie,
 - b) klauzulę ubezpieczenia ryzyka utraty zysku;
 - 2) w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku o klauzulę sprzeniewierzenia mienia przez pracownika ubezpieczonego; na zasadach określonych w poniższych klauzulach dodatkowych.

KLAUZULE DODATKOWE

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW AWARYJNEJ WYMIANY WODY W BASENIE

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres ubezpieczenia

rozszerzony zostaje do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU o koszty wymiany wody w basenie (krytym lub otwartym) znajdującym się na terenie hotelu.

2. PZU pokrywa poniesione i udokumentowane przez ubezpieczonego koszty awaryjnej wymiany wody w basenie w następstwie:
 - 1) zanieczyszczenia lub skażenia wody w basenie będącego następstwem szkody, za którą PZU przyjął odpowiedzialność w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, potwierdzonego przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
 - 2) ryzyka nieumyślnego zanieczyszczenia wody przez użytkowników basenu;
– jeżeli zanieczyszczenie lub skażenie wody w basenie miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte koszty związane z:
 - 1) normalną eksploatacją i użytkowaniem basenu, w tym filtrowaniem, czyszczeniem i dezynfekcją wody, utratą wody i jej uzupełnianiem w trakcie użytkowania basenu;
 - 2) zanieczyszczeniem wody w basenie, z przyczyn innych niż określone w ust. 2;
 - 3) zanieczyszczeniem wody spowodowanym przez zwierzęta;
 - 4) basenem nieużytkowanym przez okres dłuższy niż 30 dni.
4. Limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
5. Limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego wypłaconego z tego tytułu odszkodowania. Ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość tego limitu optacając składkę uzupełniającą. W przypadku uzupełnienia limitu, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY ZYSKU

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, ubezpieczeniem objęty jest utracony zysk, rozumiany zgodnie z ust. 3, który ubezpieczony osiągnąłby z tytułu prowadzenia działalności hotelarskiej, gdyby prowadzona przez niego działalność w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana albo zakłócona na skutek szkody w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia – w okresie ubezpieczenia.
2. Zakresem ubezpieczenia objęta jest utrata zysku, spowodowana przerwą bądź zakłóceniem prowadzonej działalności hotelarskiej, które wyłącza możliwość świadczenia usług w ramach działalności hotelarskiej w całości lub części – będących następstwem szkody w mieniu, za którą PZU przyjął odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 4 OWU.
3. Przez utracony zysk należy rozumieć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością przychodu, jaki ubezpieczony osiągnąłby po zrealizowaniu zamówionych usług świadczonych w ramach działalności hotelarskiej w okresie odszkodowawczym, a kosztami, jakie by poniósł na ich wykonanie, gdyby nie wystąpiła przerwa bądź zakłócenie prowadzonej działalności hotelarskiej spowodowane szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU przyjął odpowiedzialność w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 4 OWU.
4. Okres odszkodowawczy, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się od dnia wystąpienia przerwy bądź zakłócenia prowadzonej działalności hotelarskiej, nie wcześniej jednak niż od dnia zgłoszenia PZU zajścia wypadku ubezpieczeniowego i trwa do dnia podjęcia przez ubezpieczonego działalności hotelarskiej w zakresie, w jakim prowadzona była przed wystąpieniem przerwy lub zakłócenia w tej działalności.
5. Odpowiedzialność PZU z tytułu utraty zysku ograniczona jest do strat powstałych w czasie określonego w umowie ubezpieczenia maksymalnego okresu odszkodowawczego.
6. Maksymalny okres odszkodowawczy, o którym mowa w ust. 5, nie może być dłuższy niż 3 miesiące i określony jest dla jednej przerwy lub zakłócenia w prowadzonej działalności hotelarskiej.
7. Warunkiem przyjęcia przez PZU odpowiedzialności z tytułu utraty zysku jest prowadzenie przez ubezpieczonego ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na podstawie tej ustawy przepisami wykonawczymi.
8. W przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości stanowiącej równowartość kwoty odpowiadającej dwóm dniom średniej wartości utraconego zysku w okresie odszkodowawczym.
9. Limit odpowiedzialności PZU ustalany jest dla każdego miejsca ubezpieczenia oddzielnie w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną przez ubezpieczonego dla danego miejsca ubezpieczenia i powinien odpowiadać najwyższemu zyskowi osiągniętemu w wyniku świadczenia usług w ramach działalności hotelarskiej w okresie wybranego jednego, dwóch albo trzech miesięcy z 12 kolejnych miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia ustalonego jako maksymalny okres odszkodowawczy określony w umowie ubezpieczenia.
10. Limit odpowiedzialności ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania. Ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić go o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego odszkodowania za zapłatą

dotodkowej składki. W przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłaceniu dodatkowej składki, albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

11. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
 - 1) brakiem wystarczających środków niezbędnych do odbudowy lub naprawy zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów;
 - 2) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy lub naprawy zniszczonego mienia;
 - 3) decyzją organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub naprawę zniszczonego mienia, lub dalsze prowadzenie działalności hotelarskiej przez ubezpieczonego;
 - 4) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu dotkniętego szkodą mienia i ponownym podjęciem działalności gospodarczej;
 - 5) aktami terroryzmu.
12. Ponadto odpowiedzialność PZU nie obejmuje strat będących wynikiem innej działalności gospodarczej ubezpieczonego niż prowadzona przez ubezpieczonego działalność hotelarska.
13. Wysokość szkody ustala się następująco:
 - 1) ustalenie wysokości szkody następuje na podstawie dokumentów potwierdzających zajście wypadku ubezpieczeniowego uniemożliwiającego prowadzenie działalności hotelarskiej oraz w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną przez ubezpieczonego;
 - 2) wartość utraconego zysku wyliczana jest za okres odszkodowawczy, w wysokości różnicy pomiędzy przychodami, jakie ubezpieczony osiągnąłby po zrealizowaniu zamówionych usług w ramach działalności hotelarskiej, a kosztami jakie by poniósł na ich wykonanie, gdyby nie wystąpił wypadek ubezpieczeniowy; wartość tę ustala się na podstawie udokumentowanych rezerwacji, umów, przedpłat.
14. Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest:
 - 1) powiadomić PZU o wystąpieniu przerwy bądź zakłócenia w prowadzonej działalności hotelarskiej w terminie 3 dni roboczych od chwili wystąpienia przerwy bądź zakłócenia;
 - 2) powiadomić PZU o zakończeniu przerwy bądź zakłócenia w działalności hotelarskiej w przypadku, gdy okres przerwy bądź zakłócenia był krótszy niż określony w umowie ubezpieczenia maksymalny okres odszkodowawczy.

KLAUZULA SPRZENIEWIERZENIE MIENIA PRZES PRACOWNIKA UBEZPIECZONEGO

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje, do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w następującym ubezpieczonym mieniu: w wartościach pieniężnych, urządzeniach i wyposażeniu oraz niskocennych składnikach majątku – na skutek sprzeniewierzenia dokonanego przez pracownika ubezpieczonego.
2. Przez sprzeniewierzenie rozumie się bezprawne uzyskanie korzyści majątkowej przez pracownika ubezpieczonego albo

- przez pracownika ubezpieczonego i współdziałające z nim osoby trzecie, działające na szkodę ubezpieczonego.
3. Przez pracownika, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy rozumieć:
 - 1) osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę oraz studentów odbywających u ubezpieczonego staż;
 - 2) członków zarządu oraz prokurentów ubezpieczonego.
 4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
 - 1) spowodowane utratą dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ubezpieczonego;
 - 2) wyrządzone przez pracownika, co do którego powzięto wiadomość o dokonanych przez niego uprzednio sprzeniewierzeniu mienia ubezpieczonego, niezależnie od tego czy w dacie wyrządzenia takiej szkody pracownik ten był zatrudniony przez ubezpieczonego;
 - 3) ujawnione w wyniku inwentaryzacji albo wyciszenia rachunku zysków i strat;
 - 4) wynikłe z utraty ksiąg rachunkowych, danych oraz nośników danych.
 5. Limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
 6. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego wypłaconego z tego tytułu odszkodowania. Ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość tego limitu opłacając składkę uzupełniającą. W przypadku uzupełnienia limitu, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OWU POSTANOWIENIA DODATKOWE PZU APTEKA

1. Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU niezmienionych niniejszymi postanowieniami dodatkowymi, strony umowy ubezpieczenia postanawiają, że w umowie ubezpieczenia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w formie apteki, zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, zostaje rozszerzony o szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania leku z tym, że PZU nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji służących do wykonywania leków.
2. Przez działalność gospodarczą w formie apteki, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć działalność określoną w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, polegającą na świadczeniu usług farmaceutycznych, obejmujących w szczególności wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sporządzaniu leków recepturowych, sporządzaniu leków aptecznych, udzielaniu informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o następujące klauzule dodatkowe:
 - 1) klauzulę utylizacji leków i utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych;
 - 2) klauzulę zniszczenia leków wskutek niezachowania parametrów temperatury;
 - 3) klauzulę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej farmaceuty i technika farmaceutycznego; na zasadach określonych w poniższych klauzulach dodatkowych.
- 2) powstałe wskutek utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych na zasadach określonych w ust. 2 i 3 pod warunkiem, że koszty te powstały w następstwie szkody w ubezpieczonym mieniu, w zakresie objętym umową ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, za którą PZU ponosi odpowiedzialność.
2. PZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty:
 - 1) w granicach sumy ubezpieczenia określonej dla środków obrotowych objętych ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów;
 - 2) poniesione w okresie do 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody.
3. W zakresie szkody powstałej wskutek utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych PZU wypłaca odszkodowanie do wysokości jednej średniej kwoty refundacji otrzymanej przez ubezpieczonego od podmiotu zobowiązanego przepisami prawa do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, obliczonej na podstawie średnich kwot refundacji uzyskanych przez ubezpieczonego z ostatnich 6 okresów refundacji (czyli okresów rozliczeniowych z powołanym ustawą organem, który dokonuje refundacji) bezpośrednio poprzedzających dzień wystąpienia szkody oraz nie więcej niż 100% stanu środków obrotowych (leków) na dzień wystąpienia szkody, z tym że:
 - 1) PZU wypłaca odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej kwoty refundacji ustalonej zgodnie z niniejszymi postanowieniami za każdy dzień od pierwszego dnia okresu refundacji do dnia, w którym wystąpiła szkoda,
 - 2) w przypadku ubezpieczonego, który rozpoczyna działalność apteki, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 6 pełnych okresów refundacji.
4. Suma ubezpieczenia środków obrotowych, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ulega pomniejszeniu o kwotę kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość tej sumy opłacając składkę uzupełniającą. W przypadku uzupełnienia sumy ubezpieczenia, podwyższona suma stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULE DODATKOWE

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UTYLIZACJI LEKÓW I UTRATY DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REFUNDACJI LEKÓW LUB WYROBÓW MEDYCZNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje, do ustalonego w niniejszej klauzuli limitu odpowiedzialności PZU, o następujące koszty:
 - 1) utylizacji zniszczonych leków;

KLAUZULA NIEZACHOWANIA PARAMETRÓW TEMPERATURY

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, w odniesieniu do będących przedmiotem ubezpieczenia środków obrotowych (leków), przechowywanych w urządzeniach chłodniczych w temperaturze nie wyższej niż 10°C (stopni Celsjusza), o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek niezachowania parametrów temperatury.
2. Za niezachowanie parametrów temperatury uznaje się utratę przydatności środków obrotowych (leków) na skutek ich zepsucia w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym w następstwie:
 - 1) przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny;
 - 2) awarii urządzenia chłodniczego.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek:
 - 1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych (leków);
 - 2) mechanicznego uszkodzenia opakowań leków.
4. Ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
5. Wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia.
6. Limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość tego limitu opłacając składkę uzupełniającą. W przypadku uzupełnienia limitu, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FARMACEUTY I TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakresem ubezpieczenia obejmuje się odpowiedzialność cywilną za szkodę na osobie lub szkodę rzeczową wyrządzoną osobie trzeciej, gdy w związku z określoną w umowie ubezpieczenia działalnością zawodową farmaceuty i technika farmaceutycznego ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody.
2. Przez farmaceutę rozumie się osobę posiadającą tytuł magistra farmacji z prawem do wykonywania zawodu farmaceuty, przez technika farmaceutycznego rozumie się osobę posiadającą specjalistyczne wykształcenie farmaceutyczne na poziomie średnim.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OWU

KLAUZULE DLA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO PZU OC EDUKACJA

KLAUZULA PZU OC EDUKACJA

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanawiają, że przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej) za szkody wyrządzone osobie trzeciej, będące następstwem:

3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe:

- 1) w czasie wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych bądź prowadzenia działalności w okresie trwania działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego, niepokojów społecznych oraz powstałe w następstwie aktów sabotażu lub terroryzmu;
 - 2) wskutek wprowadzenia do obrotu produktu niedopuszczonego do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiadającego ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, a stan lub właściwości produktu miały wpływ na powstanie szkody;
 - 3) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytwarzania produktów leczniczych w postaci leków aptecznych lub recepturowych, jeśli właściwości tych surowców miały wpływ na powstanie szkody;
 - 4) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania;
 - 5) powstałe w wyniku udziału w badaniach klinicznych lub badaniach nad lekami;
 - 6) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
 - 7) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu;
 - 8) wskutek działalności dydaktycznej w uczelniach medycznych, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie farmacji;
 - 9) w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków;
 - 10) wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty;
 - 11) w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania śmieci, odpadów i odprowadzania ścieków;
 - 12) wskutek przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego.
4. Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcie produkt należy rozumieć produkt leczniczy lub wyrób medyczny w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, produkt spełniający kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, określone innymi przepisami do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne.
 5. Odpowiedzialność PZU ograniczona jest do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszyły w okresie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna ustalana jest w odniesieniu do jednego ubezpieczonego.

- 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
- 2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
2. Ochroną ubezpieczeniową (zakres podstawowy ubezpieczenia) objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z:

- 1) prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością edukacyjno-wychowawczą lub opiekuńczą;
- 2) posiadanym przez ubezpieczonego mieniem, które jest wykorzystywane w działalności określonej w pkt 1 i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia;
- 3) prowadzeniem przez ubezpieczonego stołówki, w tym także odpowiedzialność cywilna za produkt, w zakresie ustalonym w OWU;
- 4) najmem nieruchomości;
- 5) najmem ruchomości.
3. Na wniosek ubezpieczającego w zakresie podstawowego ubezpieczenia może być wyłączona odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z:
 - 1) najmem nieruchomości;
 - 2) najmem ruchomości.
3. Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcie – placówka edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej rozumie się: żłobek, przedszkole, szkołę podstawową, liceum, szkołę zawodową, technikum, szkołę policealną, szkołę wyższą, dom dziecka (z wyłączeniem rodzinnego domu dziecka), pogotowie opiekuńcze, internat, bursę, pozostałe placówki dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizujące zadania edukacyjno-wychowawcze, opiekuńcze i pomocnicze związane z procesem nauczania i wychowania.
4. Odmienne niż stanowi § 20 OWU, o ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony poprzez włączenie Klauzuli nr 2 lub Klauzuli nr 3 określonej w Załączniku nr 1 do OWU, ubezpieczeniem objęta jest wyłącznie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii.
5. Odmienne niż stanowi § 22 ust. 1 OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej może być rozszerzony wyłącznie o ryzyka dodatkowe określone w § 23 ust. 1 pkt 1–3, oraz o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu (Klauzula nr 13) lub o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni (Klauzula nr 62 określona w Załączniku nr 6 do OWU).

KLAUZULA NR 62 – ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA O SZKODY POWSTAŁE W RZECZACH PRZYJĘTYCH NA PRZECZYSKOWANIE DO SZATNI

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz Klauzuli PZU OC EDUKACJA, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu szkód powstałych w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni.
2. PZU ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że szatnia znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub stale dozorowanym lub monitorowanym za pośrednictwem kamer. Za pomieszczenie zamknięte uznaje się także szafki zamykane na klucz udostępniane uczniom przez ubezpieczonego.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie utraty sprzętu elektronicznego, komputerowego, aparatów fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych.
4. W razie zaginięcia lub kradzieży rzeczy oddanych na przechowanie, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, powiadomić o zdarzeniu Policję.

Załącznik nr 7 do OWU

Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych

Konstrukcja budynków i lokali oraz zabezpieczenie okien, drzwi i innych otworów

§ 1

1. Ubezpieczone mienie – z zastrzeżeniem § 2 i 3 – powinno znajdować się w budynkach wykonanych z materiałów i w technologii właściwej dla przeznaczenia użytkowego danego budynku – zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Elementy konstrukcyjne budynków i wyodrębnionych w nich lokali tj. ściany, okna, drzwi, podłogi, stropy, dachy powinny być w należytym stanie technicznym, o konstrukcji niemożliwej do zdemontowania bez użycia siły lub narzędzi oraz bez równoczesnego jej uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi. Obiekty budowlane wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych konstrukcji ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są uważane za należycie zabezpieczone.
2. Ponadto powinny być spełnione następujące warunki:
 - 1) budynek lub lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów, tj. wszelkie otwory w drzwiach, ścianach, stropach, podłogach, dachach są zabezpieczone w taki sposób, że nie jest możliwe wydostanie przedmiotów z wnętrza bez użycia siły lub narzędzi; drzwi, okna oraz zabezpieczenia innych otworów budynku lub lokalu muszą być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi:
 - a) drzwi są zamykane na dwa zamki wielozastawkowe lub jeżeli ze względów konstrukcyjnych stosowanie zamków nie jest możliwe – co najmniej na dwie różne klódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach albo na jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem lub certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez upoważniony podmiot,
 - b) w drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło musi być unieruchomione u góry i u dołu przy pomocy blokad zainstalowanych od wewnątrz lokalu,
 - c) drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie,
 - d) oszklenia okien, drzwi i innych otworów lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, do których jest dostęp z ulic, bram, dachów, przybudówek, balkonów lub tarasów, są w należytym stanie technicznym i tak osadzone w ramach, aby wyjęcie szyby nie było możliwe bez uprzedniego jej rozbicia oraz są zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami mającymi świadectwo kwalifikacyjne upoważnionego podmiotu albo

okiennicami; kraty, rolety, żaluzje lub okiennice są takiej konstrukcji oraz tak założone i zamknięte, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia przy pomocy narzędzi; ruchome przeciwwłamaniowe osłony mechaniczne są zamknięte co najmniej na jedną kłódkę wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie bez użycia siły lub narzędzi;

- 2) jeżeli drzwi zewnętrzne do budynku lub jego wydzielonej części, w której znajduje się ubezpieczone mienie, nie są zabezpieczone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1 lit. a, wówczas wymagania dotyczące drzwi zewnętrznych odnoszą się do drzwi wewnętrznych prowadzących do poszczególnych lokali, z zastrzeżeniami wymienionymi w pkt 3 i 4;
- 3) gdy ubezpieczone mienie znajduje się w lokalu mieszczącym się w budynku biurowym, galerii, centrum handlowym lub handlowo-rozrywkowym, dla którego ustanowiono stały dozór, dopuszcza się:
 - a) zamknięcie drzwi prowadzących do poszczególnych lokali na jeden zamek wielozastawkowy lub
 - b) zabezpieczenie wejścia do lokalu antywłamaniową roletą zamykaną na jeden zamek wielozastawkowy w przypadku, gdy lokal nie posiada drzwi;
- 4) gdy ubezpieczone mienie znajduje się w budynku lub lokalu, w którym ustanowiono stały dozór, albo w budynku lub lokalu wyposażonym w czynne przeciwwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, dopuszcza się zamknięcie drzwi do budynku lub lokalu:
 - a) na jeden zamek otwierany za pomocą złożonego kodu dostępu innego niż klucz (karta magnetyczna, kod cyfrowy, czytnik biologiczny np. linii papilarnych, tętczówk itp.),
 - b) za pomocą rolet lub bram sterowanych elektronicznie lub bram garażowych zamykanych na jeden zamek wielozastawkowy z minimum dwoma bocznymi blokadami.
3. Przez zamek wielozastawkowy należy rozumieć zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.
4. Postanowienia ust. 2 pkt 1 lit. d dotyczące mechanicznego zabezpieczenia oszklenia nie mają zastosowania jeśli:
 - 1) ustanowiono stały dozór danego budynku lub lokalu, wewnętrzny lub zewnętrzny lub
 - 2) budynek lub lokal wyposażono w czynne przeciwwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe:
 - a) o działaniu miejscowym ze stałym adresem (odbiorcą) alarmu, którym może być ubezpieczony bądź osoba wyznaczona przez ubezpieczonego jako odpowiedzialna za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych lub
 - b) włączone do systemu monitorowania alarmów policji bądź koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (ochrona zewnętrzna) z obowiązkiem interwencji lub
 - 3) oszklenia w budynku lub lokalu wykonane są ze szkła warstwowego o zwiększonej odporności na rozbitcie – co najmniej klasy P2, stwierdzonej stosownym atestem lub certyfikatem, lub innym dokumentem wydanym przez upoważniony podmiot.

§ 2

1. Tymczasowe obiekty budowlane (w szczególności kioski, budki straganowe, barakowozy i przyczepy gastronomiczne)

są zabezpieczone co najmniej w sposób określony w § 1 ust. 2. Ruchome elementy konstrukcyjne tych obiektów, z wyjątkiem drzwi i okien, których sposób zabezpieczenia określa § 1 ust. 2, są zamykane na zamki lub kłódki wielozastawkowe w ilości przewidzianej konstrukcyjnie dla ich należytego zabezpieczenia.

2. Maksymalny limit odpowiedzialności PZU dla mienia przechowywanego w sposób określony w ust. 1 wynosi 20 000 PLN.
3. Mienie o wartości powyżej 20 000 PLN może być przechowywane w tymczasowych obiektach budowlanych, o których mowa w ust. 1, jeżeli znajdują się one na terenie oświetlonym w porze nocnej i dozorowanym przez pracownika ochrony co najmniej poza godzinami prowadzenia działalności gospodarczej. Postanowienia w części dotyczącej dozoru nie mają zastosowania, jeśli tymczasowy obiekt budowlany wyposażono w przeciwwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 lit. a lub b.

ZABEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH STANOWIĄCYCH ŚRODKI OBROTOWE LUB MIENIE OSÓB TRZECICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA BUDYNKIEM LUB LOKALEM

§ 3

1. Pojazdy mechaniczne stanowiące środki obrotowe lub mienie osób trzecich mogą być przechowywane poza budynkiem lub lokalem, jeżeli teren jest ogrodzony stałym parkanem, jest zamknięty i oświetlony w porze nocnej oraz objęty stałym dozorem albo jest parkingiem strzeżonym.
2. W pojazdach, o których mowa w ust. 1, nie mogą być pozostawione kluczyki przy stacyjkach zapłonowych, wszystkie posiadane systemy zabezpieczające powinny być uruchomione, dodatkowo w pojazdach krytych wszystkie drzwi powinny być zamykane na zamek fabryczny.

ZABEZPIECZENIE KLUCZY

§ 4

Klucze do lokali z ubezpieczonym mieniem oraz do pojazdów mechanicznych i bram wyjazdowych, a także do urządzeń zabezpieczających wartości pieniężne, powinny być przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem do nich osób nieuprawnionych. W razie zgubienia albo zaginięcia kluczy (także kluczy zapasowych) ubezpieczony, po otrzymaniu o tym wiadomości, obowiązany jest bezzwłocznie zmienić zamki.

ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM ORAZ LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU

§ 5

1. Ubezpieczający i ubezpieczony będący przedsiębiorcami, zobowiązani są do przechowywania i transportu wartości pieniężnych zgodnie z wymaganiami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień §§ 5–7.
2. Wartości pieniężne powinny być:

- 1) przechowywane w lokalu zabezpieczonym co najmniej w sposób określony w § 1 ust. 1 i 2, a w przypadku gdy wartość ich przekracza kwotę 70 000 PLN, winny być przechowywane w lokalu zabezpieczonym ponadto w sposób wskazany w § 1 ust. 4 pkt 2 i spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1 oraz
 - 2) zamknięte w urządzeniach lub pojemnikach bezpiecznych do przechowywania wartości pieniężnych, o udokumentowanych klasach odporności na włamanie wymienionych w ust. 4 w Tabeli nr 1.
3. Dla wartości pieniężnych przechowywanych:
- 1) w urządzeniach bez udokumentowanej klasy odporności na włamanie, zamykanych na co najmniej jeden zamek kluczowy lub szfrowy ustala się następujące maksymalne limity odpowiedzialności PZU:
 - a) w kasetach stalowych i kasach fiskalnych – 10 000 PLN, jednakże nie więcej niż 2 500 PLN w jednej kasie albo kasie fiskalnej,
 - b) w szafie stalowej, szafie stalowo-betonowej, szafie pancernej i sejfowej – 30 000 PLN;
 - 2) poza urządzeniami do przechowywania wartości pieniężnych w godzinach zamknięcia lokalu – ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do maksymalnego limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 10 000 PLN; postanowienie to ma zastosowanie do wartości pieniężnych w postaci złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i peret, a także platyny i innych metali z grupy platynowców w sklepach jubilerskich, zegarmistrzowskich i lombardach.
4. Maksymalne limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych, przechowywanych w sposób określony w ust. 2, przedstawia poniższa Tabela nr 1:

Tabela nr 1

Klasa odporności na włamanie urządzeń i pojemników bezpiecznych do przechowywania wartości pieniężnych	Maksymalne limity odpowiedzialności PZU w PLN na urządzenia i pojemniki bezpieczne	
Urządzenia	O – IV	300 000
	V lub wyżej	500 000
Pojemniki bezpieczne	S1	30 000
	S2	50 000

5. Użyte w Tabeli nr 1 pojęcia oznaczają:

- 1) urządzenie do przechowywania wartości pieniężnych – urządzenie mechaniczne o określonej klasie odporności na włamanie służące do przechowywania i transportu wartości pieniężnych;
- 2) pojemnik bezpieczny – pojemnik wykonany ze stopu metali używany w celu ochrony zawartości przed włamaniem;
- 3) klasa odporności na włamanie – przyjęte we właściwej Polskiej Normie klasyfikacyjne oznaczenie odporności na włamanie, które określa:
 - a) wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą certyfikat zgodności albo wydana przez producenta lub importera deklaracja zgodności, potwierdzająca zgodność z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami w rozumieniu przepisów o systemie zgodności – jeżeli dla danego wyrobu, wymagania takie zostały ustalone,
 - b) wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji poświadczenie zgodności z Polskimi Normami – jeżeli dla danego wyrobu nie ustalono wymagań, o których mowa w lit. a.

6. Wszystkie urządzenia i pojemniki bezpieczne o masie do 1 000 kg (za wyjątkiem kaset stalowych i kas fiskalnych) zabezpieczające wartości pieniężne, powinny być trwałe przymocowane do podłoża lokalu, w którym się znajdują. Natomiast urządzenia i pojemniki bezpieczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być oznaczone tabliczkami znamionowymi lub innymi trwałymi oznaczeniami wydanymi przez jednostkę certyfikującą.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu oraz następnych mają zastosowanie także do wartości pieniężnych będących środkami obrotowymi lub mieniem osób trzecich.

ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH OD RABUNKU W LOKALU ORAZ LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU

§ 6

1. Wartości pieniężne powinny być:

- 1) przechowywane w lokalu zabezpieczonym co najmniej w sposób określony w § 1 ust. 1 i 2, a w przypadku gdy wartość ich przekracza kwotę 70 000 PLN, winny być przechowywane w lokalu zabezpieczonym ponadto w sposób wskazany w § 1 ust. 4 pkt 2 i spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu wymienionym w § 5 ust. 1 oraz
- 2) zamknięte w urządzeniu do przechowywania wartości pieniężnych lub w pojemniku bezpiecznym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wartości pieniężne mogą znajdować się poza urządzeniami do przechowywania wartości pieniężnych lub poza pojemnikami bezpiecznymi:

- 1) w przypadku wykonywanych przez ubezpieczonego czynności liczenia lub transportu wewnętrznego – wewnątrz ubezpieczonego lokalu;
- 2) w czasie trwania obsługi kasowej – na stanowisku operacji wartościami pieniężnymi;
- 3) w czasie otwarcia lokalu w odniesieniu do wartości pieniężnych w postaci złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, peret, bursztynu, a także platyny i innych metali z grupy platynowców, znajdujących się w sklepach jubilerskich, zegarmistrzowskich i lombardach.

3. Maksymalny limit odpowiedzialności PZU na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia dla wartości pieniężnych ubezpieczonych od rabunku dokonanego w lokalu wynosi 500 000 PLN, przy czym w ramach tego limitu ustala się następujące podlimity:

- 1) za szkody powstałe w wyniku rabunku z zamkniętych urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych – do kwoty 500 000 PLN;
- 2) za szkody powstałe w wyniku rabunku z zamkniętych z jednego stanowiska operacji wartościami pieniężnymi albo w czasie wykonywania czynności liczenia albo w czasie transportu wewnętrznego – do kwoty 50 000 PLN;
- 3) za szkody powstałe w wyniku rabunku wartości pieniężnych określonych w ust. 2 pkt 3 w czasie otwarcia lokalu – do kwoty 50 000 PLN.

ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH OD RABUNKU PODCZAS PRZENOSZENIA LUB PRZEWÓZENIA (TRANSPORTU) ORAZ LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU

§ 7

1. Maksymalne limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych ubezpieczonych od rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) określa poniższa Tabela nr 2:

Tabela nr 2

Rodzaj transportu	Ochrona transportu	Maksymalne limity odpowiedzialności PZU w PLN
Transport wykonywany pieszo, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, albo samochodem osobowym, z zastrzeżeniem ust. 4	Transport chroniony jest wyłącznie przez osobę transportującą	do 20 000
	Transport chroniony jest co najmniej przez jedną nieuzbrojoną osobę niezależnie od osoby transportującej	do 50 000
	Transport chroniony jest co najmniej przez jednego pracownika ochrony, który może być nieuzbrojony, niezależnie od osoby transportującej	do 100 000
	Transport chroniony jest co najmniej przez jednego uzbrojonego pracownika ochrony, niezależnie od osoby transportującej	do 150 000
	Transport przy zastosowaniu zabezpieczeń technicznych (pojemniki, sygnalizatory przeciw- rabunkowe)	do 500 000

2. Użyte w Tabeli nr 2 pojęcie pracownik ochrony oznacza osobę posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony w zakresie niewymagającym licencji.
3. Transport może być wykonywany pieszo, gdy spełnione są dodatkowo następujące warunki:
- 1) odległość na jaką wykonuje się transport nie uzasadnia użycia samochodu;
 - 2) wykonywany jest drogą najkrótszą, z wyłączeniem środków komunikacji zbiorowej oraz tras prowadzących przez miejsca odosobnione i uznawane za niebezpieczne: parki, skwery, podwórka.
4. Wartości pieniężne powyżej kwoty 20 000 PLN transportowane są z użyciem pojemników specjalistycznych spełniających wymagania określone w poniższej Tabeli nr 3:

Tabela nr 3

Klasa	Wymagania techniczne	Maksymalny limit odpowiedzialności PZU w odniesieniu do jednego pojemnika w PLN
„A”	Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowym, wyposażony w system paralizatora lub inny system zabezpieczający	do 100 000
„B”	Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowym, wyposażony w system paralizatora oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej	do 150 000
„C”	Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi lub szyfrowanymi, wyposażony w system paralizatora i system uszkadzania banknotów oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej.	do 500 000

5. Załadunek i wyładunek wartości pieniężnych na środki transportu powinien się odbywać przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa w miejscu o możliwie ograniczonym dostępie dla osób postronnych.
6. Przewóz wartości pieniężnych może być realizowany środkami transportu własnego lub obcego przy zachowaniu stosownych wymagań dotyczących warunków bezpieczeństwa określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. PZU może, na podstawie oceny ryzyka zagrożenia szkodą, określić indywidualne warunki w zakresie środków bezpieczeństwa określonych w § 1-4.
2. Wyższe limity odpowiedzialności PZU od określonych w § 5-7 mogą być ustalane przez ubezpieczającego za zgodą PZU, po dokonaniu przez PZU indywidualnej oceny ryzyka i pod warunkiem zastosowania uzgodnionych z PZU dodatkowych zabezpieczeń.

ZAŁĄCZNIK NR 8
WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO OWU

Nazwa klauzuli	Rodzaj ubezpieczenia					
	mienia od ognia i innych żywiołów	mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	szyb i innych przedmiotów od stłuczenia	sprzętu elektronicznego	mienia w transporcie krajowym (cargo)	odpowiedzialności cywilnej
Klauzule mające zastosowanie do ubezpieczenia mienia (załącznik nr 2 i 3)						
Klauzula przepięć	✓					
Klauzula rozmrożenia	✓					
Klauzula dewastacji	✓	✓				
Klauzula graffiti	✓					
Klauzula aktów terroryzmu	✓			✓	✓	
Klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej	✓					
Klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej	✓					
Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych	✓					
Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji	✓	✓				
Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie	✓	✓	✓	✓	✓	
Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)	✓	✓		✓		
Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji	✓	✓		✓		
Klauzula katastrofy budowlanej	✓					
Klauzula ubezpieczenia środków obrotowych i mienia osób trzecich na sumy zmienne	✓	✓				
Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody	✓					
Klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia				✓		
Klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach mechanicznych				✓		
Klauzula sprzętu poza terytorium RP				✓		
Klauzula sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania				✓		
Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego				✓		
Klauzula endoskopów				✓		

Nazwa klauzuli	Rodzaj ubezpieczenia					
	mienia od ognia i innych żywiołów	mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	szkód i innych przedmiotów od stłuczenia	sprzętu elektronicznego	mienia w transporcie krajowym (cargo)	odpowiedzialności cywilnej
Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych	✓			✓	✓	
Klauzula frachtu lotniczego z zagranicy				✓		
Klauzula kosztów dojazdów specjalistów/ ekspertów z zagranicy				✓		
Klauzula załadunku i wyładunku					✓	
Klauzula produkcji peletu, brykietu	✓					
Klauzula działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów (recykling)	✓					
Klauzula produkcji zniczy	✓					
Klauzula ferm drobiu i kurników	✓					
Klauzula budynków, w których znajduje się słoma lub siano	✓					
Klauzula obiektów krytych gontem drewnianym lub strzechą	✓					
Klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu budynków, budowli	✓					
Klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu pojazdów	✓					

Klauzule mające zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

						✓
						✓
						✓
Klauzula nr 4 - OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia – ubezpieczenie nadwyżkowe						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓

Nazwa klauzuli	Rodzaj ubezpieczenia					
	mienia od ognia i innych żywiołów	mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	szyb i innych przedmiotów od stłuczenia	sprzętu elektronicznego	mienia w transporcie krajowym (cargo)	odpowiedzialności cywilnej
Klauzula nr 13 – OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu						✓
						✓
Klauzula nr 16B – OC organizatora imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom



ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
nr UZ/221/2025 z dnia 2 września 2025 r.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I SŁOWNICZEK	str. 6
Słowniczek	str. 6

ROZDZIAŁ 2 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (DOM JEDNORODZINNY, MIESZKANIE I INNE PRZEDMIOTY) ORAZ UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH.

Słowniczek	str. 11
Przedmiot ubezpieczenia	str. 12
Zakres ubezpieczenia	str. 12
Rozszerzenie ubezpieczenia ruchomości domowych o mienie specjalne	str. 14
Zwrot kosztów.	str. 14
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 15
Zabezpieczenia mienia	str. 17

ROZDZIAŁ 3 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH (DOM LETNISKOWY I INNE PRZEDMIOTY)

Słowniczek	str. 18
Przedmiot ubezpieczenia	str. 18
Zakres ubezpieczenia	str. 18
Zwrot kosztów.	str. 19
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 20
Zabezpieczenia mienia	str. 22

ROZDZIAŁ 4 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (BUDYNEK WIELOMIESZKANIOWY)

Słowniczek	str. 22
Przedmiot ubezpieczenia	str. 22
Zakres ubezpieczenia	str. 22
Zwrot kosztów.	str. 23
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 23
Zabezpieczenia mienia	str. 25

ROZDZIAŁ 5 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (BUDYNEK W BUDOWIE I INNE PRZEDMIOTY) ORAZ UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH.

Słowniczek	str. 25
Przedmiot ubezpieczenia	str. 25
Zakres ubezpieczenia	str. 26
Zwrot kosztów.	str. 27
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 27
Zabezpieczenia mienia	str. 29

ROZDZIAŁ 6 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (NAGROBEK)

Słowniczek.	str. 30
Przedmiot ubezpieczenia	str. 30
Zakres ubezpieczenia	str. 30
Zwrot kosztów.	str. 30
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 30
Zabezpieczenie mienia	str. 31

ROZDZIAŁ 7 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (ROŚLINY OGRODOWE)

Słowniczek.	str. 31
Przedmiot i zakres ubezpieczenia.	str. 31
Zwrot kosztów.	str. 31
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 31

ROZDZIAŁ 8 POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIA RUCHOMOŚCI DOMOWYCH.

Słowniczek	str. 31
Suma ubezpieczenia.	str. 31
Limity odpowiedzialności	str. 32
Ustalenie odszkodowania	str. 33
Wariant serwisowy	str. 35
Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego	str. 36

ROZDZIAŁ 9 UBEZPIECZENIE

POMOC W DOMU – ASSISTANCE	str. 36
Słowniczek	str. 36
Przedmiot i zakres ubezpieczenia.	str. 37
Usługi assistance domowy	str. 39
Usługi assistance medyczny	str. 40
Usługa assistance ochrona danych osobowych	str. 41
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 41
Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego	str. 42

ROZDZIAŁ 10 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

Słowniczek	str. 42
Przedmiot i zakres ubezpieczenia.	str. 42
Rozszerzony zakres ubezpieczenia	str. 43
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 44
Suma gwarancyjna	str. 44
Ustalenie odszkodowania	str. 45
Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego	str. 45
Zobowiązania PZU wynikające z umowy ubezpieczenia	str. 45

ROZDZIAŁ 11 UBEZPIECZENIE

OCHRONY PRAWNEJ	str. 45
Słowniczek	str. 45
Przedmiot ubezpieczenia	str. 45
Zakres ubezpieczenia	str. 45
Udział adwokata lub radcy prawnego	str. 46
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 47
Suma ubezpieczenia.	str. 47
Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego	str. 47
Wypłata świadczenia	str. 48

ROZDZIAŁ 12 UBEZPIECZENIE

ASYSTENT ZDROWOTNY	str. 48
Słowniczek	str. 48
Przedmiot i zakres ubezpieczenia.	str. 48
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 50
Ustalenie świadczeń.	str. 50
Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego	str. 50

ROZDZIAŁ 13 UBEZPIECZENIE NNW	str. 51	ROZDZIAŁ 14 POSTANOWIENIA WSPÓLNE	str. 56
Słowniczek	str. 51	Zawarcie umowy ubezpieczenia	str. 56
Przedmiot i zakres ubezpieczenia	str. 51	Początek i koniec odpowiedzialności PZU	str. 56
Rodzaje i wysokość świadczeń	str. 51	Składka ubezpieczeniowa	str. 57
Wyłączenia odpowiedzialności	str. 54	Przeniesienie praw z umowy	str. 58
Suma ubezpieczenia	str. 54	Wypłata odszkodowania lub świadczenia	str. 58
Ustalenie świadczeń	str. 55	Przejęcie roszczeń na PZU	str. 59
Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego	str. 55	Reklamacje, skargi i zażalenia	str. 59
		Postanowienia końcowe	str. 60

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	Postanowienia wstępne i słowniczek: § 1 ust. 8, § 2, § 94 ust. 2–4, § 95, § 101 Ubezpieczenie nieruchomości (dom jednorodzinny, mieszkanie i inne przedmioty) oraz ubezpieczenie ruchomości domowych: § 3–8, § 9 ust. 1–3, § 10–11, § 98 Ubezpieczenie nieruchomości oraz ubezpieczenie ruchomości domowych (dom letniskowy i inne przedmioty): § 12–16, § 17 ust. 1–2, § 18, § 98 Ubezpieczenie nieruchomości (budynek wielomieszkaniowy) § 20–23, § 25–§ 26, § 98 Ubezpieczenie nieruchomości (budynek w budowie i inne przedmioty) oraz ubezpieczenie ruchomości domowych § 27–30, § 31 ust. 1, § 32–33, § 98 Ubezpieczenie nieruchomości (nagrobek) § 34–37, § 38 ust. 1 pkt 1, § 39 ust. 1, § 98 Ubezpieczenie nieruchomości (rośliny ogrodowe) § 40–42, § 43 ust. 1, § 98 Postanowienia wspólne dla ubezpieczenia nieruchomości oraz ubezpieczenia ruchomości domowych § 45, § 47–51

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
	Ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance: § 52–56, § 57 ust. 5–6, § 58 Ubezpieczenie OC: § 59–63, § 65–§ 67, § 68 Ubezpieczenie ochrony prawnej: § 69–73, § 75–77 Ubezpieczenie asystent zdrowotny: § 78–§ 79, § 81–82 Ubezpieczenie NNW: § 83–85, § 87–93
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	Postanowienia wstępne i słowniczek: § 1 ust. 8, § 2, § 94 ust. 5, § 95, § 102 ust. 3 Ubezpieczenie nieruchomości (dom jednorodzinny, mieszkanie i inne przedmioty) oraz ubezpieczenie ruchomości domowych: § 3–10, § 98, § 100 Ubezpieczenie nieruchomości oraz ubezpieczenie ruchomości domowych (dom letniskowy i inne przedmioty) : § 12–18, § 98, § 100 Ubezpieczenie nieruchomości (budynek wielomieszkaniowy) § 20–25, § 98, § 100 Ubezpieczenie nieruchomości (budynek w budowie i inne przedmioty) oraz ubezpieczenie ruchomości domowych § 27–32, § 98, § 100

Ubezpieczenie nieruchomości (nagrobek)
§ 34–38, § 39 ust. 2, § 98, § 100

Ubezpieczenie nieruchomości (rośliny ogrodowe)
§ 40–43, § 98, § 100

Postanowienia wspólne dla ubezpieczenia
nieruchomości oraz ubezpieczenia ruchomości
domowych
§ 45–50, § 51 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2–3

Ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance:
§ 52–57

Ubezpieczenie OC:
§ 59–66, § 67 ust. 1

Ubezpieczenie ochrony prawnej:
§ 69–71, § 72 ust. 4, § 73–75, § 77

Ubezpieczenie asystent zdrowotny:
§ 78–80, § 82 ust. 5–6

Ubezpieczenie NNW:
§ 83–90, § 91 ust. 2 i 6, § 92

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE I SŁOWNICZEK

– czyli kilka ważnych informacji na początek i definicje pojęć, które pojawiają się w OWU

§ 1

1. Na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Dom (zwanych dalej „OWU”) ubezpieczający może zawrzeć z Powołanym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną (zwanym dalej „PZU”) umowę ubezpieczenia w zakresie:
 - 1) ubezpieczenia nieruchomości;
 - 2) ubezpieczenia ruchomości domowych;
 - 3) ubezpieczenia assistance (zwanego dalej „ubezpieczeniem Pomoc w Domu – assistance”);
 - 4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”);
 - 5) ubezpieczenia ochrony prawnej;
 - 6) ubezpieczenia asystent zdrowotny;
 - 7) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zwanego dalej „ubezpieczeniem NNV”).
2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na swój rachunek (dla siebie – jest on wtedy również ubezpieczonym) albo na cudzy rachunek (dla innego podmiotu – ten podmiot jest wtedy ubezpieczonym). W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek:
 - 1) ubezpieczający ma obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej;
 - 2) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU, PZU może podnieść również przeciwko ubezpieczonemu;
 - 3) ubezpieczony może żądać, by PZU udzieliło mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie praw i obowiązków ubezpieczonego.
3. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odbiegające od ustalonych w OWU. W razie ich wprowadzenia do umowy ubezpieczenia, OWU mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tymi postanowieniami.
4. PZU zobowiązane jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeśli PZU nie dopełni tego obowiązku, nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Tego postanowienia nie stosuje się do umów ubezpieczenia, które są zawierane w drodze negocjacji.
5. PZU doręcza ubezpieczającemu OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek, to ubezpieczający jest zobowiązany przekazać OWU wszystkim ubezpieczonym przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, a jeśli to nie jest możliwe – najpóźniej w pierwszym dniu tego okresu. OWU może być przekazane w wersji papierowej lub – jeśli ubezpieczony się zgodzi – na innym trwałym nośniku. PZU może poprosić ubezpieczającego o dowód, który potwierdza przekazanie OWU ubezpieczonym.
6. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, OWU jest przekazywane ubezpieczającemu wraz z polisą. Ponadto OWU jest udostępniane w placówkach i na stronie internetowej PZU.
7. W relacjach z konsumentem PZU stosuje język polski.
8. W sprawach nieuregulowanych w OWU do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w OWU

§ 2

W OWU używa się pojęć:

- 1) **akty terroryzmu** – działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu. Ich celem jest osiągnięcie skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych lub społecznych przez wprowadzenie chaosu, zastraszanie ludności, dezorganizację życia publicznego;
- 2) **awaria instalacji** – wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe i niespodziewane uszkodzenie instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania, w tym urządzeń lub osprzętu tych instalacji, które powoduje zaprzestanie działania lub nieprawidłowe działanie tej instalacji, co wiąże się z powstaniem lub z możliwością powstania szkody w miejscu ubezpieczenia;
- 3) **awaria instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła** – uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła powstałe na skutek jej wady, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, zużycia się jej elementów, co powoduje zaprzestanie działania lub nieprawidłowe działanie tej instalacji lub pompy ciepła;
- 4) **biżuteria**:
 - a) przedmioty osobistego użytku przeznaczone do ozdoby ciała lub stroju człowieka, jeżeli do ich wykonania użyto metali szlachetnych lub półszlachetnych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych,
 - b) okulary i zegarki na rękę;
- 5) **budynek** – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami;
- 6) **budynek niemieszkalny** – budynek, który nie jest przeznaczony do zamieszkiwania, i który nie jest domem letniskowym (na przykład budynek gospodarczy, stodoła, stajnia, budynek, w którym znajduje się garaż, basen, siłownia, sauna);
- 7) **budynek wielomieszkalniowy** – budynek mieszkalny przeznaczony do zamieszkiwania, w którym znajdują się więcej niż dwa wyodrębnione lokale, które nie są odrębnymi nieruchomościami lub nie są przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
- 8) **dewastacja** – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie, także w związku z włamaniem lub jego usiłowaniem, interwencją organów ścigania, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego. Dewastacją nie obejmuje utraty mienia;
- 9) **dom jednorodzinny** – budynek mieszkalny wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, przeznaczony do całorocznego zamieszkiwania. Posiada co najmniej instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i ogrzewania, w tym urządzenia i osprzęt tych instalacji. Znajdują się w nim nie więcej niż dwa wyodrębnione lokale, które nie są odrębnymi nieruchomościami lub nie są przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Obejmuje również pomieszczenia gospodarcze w tym budynku;
- 10) **dom letniskowy** – obiekt budowlany przeznaczony do celów rekreacyjnych lub wypoczynkowych i nie przeznaczony do całorocznego zamieszkiwania. Obejmuje również stałe elementy oraz pomieszczenia gospodarcze w tym obiekcie;
- 11) **domownik** – osoba bliska osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony, która:

- a) pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo
 - b) nie pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nim mieszka;
- 12) **dym i sadza** – zawieszona cząsteczek w powietrzu, która powstała w wyniku spalania;
 - 13) **eksplozja** – wybuch, który polega na wyzwoleniu się gazów, pyłów lub pary i jest wywołany ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu i spowodowały ujęcie gazów, pyłów, pary lub cieczy. Za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek implozji, które polegają na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
 - 14) **grad** – opad atmosferyczny, który składa się z bryłek lodu;
 - 15) **huk ponaddźwiękowy** – fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny, który porusza się z prędkością większą od prędkości dźwięku;
 - 16) **huragan** – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (zwany dalej „IMGW”). W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
 - 17) **instalacja fotowoltaiczna** – zespół urządzeń, który jest przeznaczony do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną oraz wykorzystywania tej energii na użytek własny lub dostarczania tej energii do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. Składa się z następujących elementów: panelu lub paneli fotowoltaicznych oraz innych urządzeń stanowiących całość techniczną i użytkową, w tym uziemienia, systemu ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej (o ile jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);
 - 18) **kradzież** – zabranie cudzej rzeczy w celu jej przywłaszczenia;
 - 19) **kradzież z włamaniem** – kradzież, której sprawca dokonał lub usiłował dokonać:
 - a) po usunięciu – przy użyciu siły lub narzędzi – zabezpieczeń, pozostawiając na tych zabezpieczeniach ślady, które stanowią dowód użycia siły lub narzędzi lub
 - b) po otwarciu zamków kluczem oryginalnym lub innym urządzeniem otwierającym (na przykład pilotem), które zdobył w wyniku rozbój lub kradzieży z innego zamkniętego na zamek lub klucz pomieszczenia lub pojazdu przy użyciu siły lub narzędzi pozostawiając ślady, które stanowią dowód użycia siły lub narzędzi, lub
 - c) po pokonaniu zamka mechaniczno-elektronicznego lub elektronicznego systemu zamykania bramy, jeśli pozostały dowody prawnej obecności lub działania sprawcy (na przykład utracone nagranie z kamery, zabezpieczone przez policję inne dowody);
 - 20) **lawina** – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich;
 - 21) **miejsce postojowe** – wydzielone miejsce w budynku przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych. Obejmuje również platformy parkingowe;
 - 22) **miejsce ubezpieczenia**:
 - a) w ubezpieczeniu nieruchomości – adres w Polsce wskazany w polisie, pod którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia,
 - b) w ubezpieczeniu stałych elementów – adres w Polsce wskazany w polisie, pod którym znajduje się mieszkanie, dom jednorodzinny, dom jednorodzinny w budowie w stanie zamkniętym,
 - c) w ubezpieczeniu ruchomości domowych – adres w Polsce wskazany w polisie, pod którym znajduje się mieszkanie, dom jednorodzinny, dom letniskowy, dom jednorodzinny w budowie w stanie zamkniętym,
 - d) w ubezpieczeniu Pomoc w Domu – assistance – adres w Polsce wskazany w polisie, pod którym znajduje się mieszkanie, dom jednorodzinny;
 - 23) **mienie służbowe** – przenośny sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, które pracodawca przekazał ubezpieczonemu do używania na podstawie dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na korzystającego z tego mienia;
 - 24) **mienie specjalne** – ruchomości domowe, ich części, zespoły, kolekcje, skatalogowane zbiory, które mają wartość kolekcjonerską, zabytkową, artystyczną lub są świadectwem minionej epoki lub zdarzenia:
 - a) oryginalne dzieła plastyczne: obrazy, rzeźby, grafiki, fotografie,
 - b) oryginalne dzieła rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
 - c) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła,
 - d) rękopisy, książki i inne materiały bibliofilskie,
 - e) numizmaty lub pamiątki historyczne (przedmioty z epoki, które upamiętniają wydarzenia historyczne czy działalność wybitnych osób lub instytucji),
 - f) urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych form gospodarki;
 - 25) **mienie wypożyczone** – przedmioty, które na podstawie umowy zostały oddane ubezpieczonemu do używania przez:
 - a) operatora sieci telefonicznej, internetowej lub telewizyjnej,
 - b) organizację sportową lub społeczną,
 - c) wyroczalnię,
 - d) szkołę;
 - 26) **mieszkanie** – wyodrębnione w budynku mieszkalnym pomieszczenia przeznaczone do zamieszkiwania wraz ze stałymi elementami, pomieszczeniami gospodarczymi oraz miejscami postojowymi, w tym budynku oraz przynależnymi: balkonami, tarasami, loggiami. Obejmuje również pomieszczenia gospodarcze oraz miejsca postojowe, które znajdują się w innym budynku w tej samej miejscowości co te pomieszczenia przeznaczone do zamieszkiwania. Obejmuje również mieszkanie w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, czyli mieszkanie, które stanowi samodzielną i funkcjonalną całość od piwnicy po dach (w pionie);
 - 27) **nagrobek** – obiekt budowlany, który jest przeznaczony do pochówku osób lub zwierząt lub który upamiętnia zmarłego. Składa się z następujących elementów, które są zamocowane na stałe w taki sposób, że ich zdemonowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów, które stanowią dowód użycia siły lub narzędzi: płyty lub tablicy napisowej oraz innych elementów na przykład opaski wokół nagrobka, ławki, liter, rzeźby nagrobnej, wazonu;
 - 28) **nieszczęśliwy wypadek**:
 - a) w ubezpieczeniu asystent zdrowotny oraz w ubezpieczeniu Pomoc w Domu – assistance – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

- b) w ubezpieczeniu NNW – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
- 29) **ogień** – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;
- 30) **opad** – deszcz, topniejący: śnieg, lód, grad;
- 31) **osoba bliska** – małżonek, konkubent, konkubina, wstępny, zstępny, brat, siostra, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teść, teściowa, zięć, synowa, przysposobiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego;
- 32) **osoba trzecia** – każdy podmiot, który nie jest ubezpieczającym lub ubezpieczonym;
- 33) **osuwanie się ziemi** – niespowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po skarpie lub stoku;
- 34) **pała konstrukcja** – konstrukcja budynku, w której:
- a) ściany nośne wykonane są z elementów drewnianych lub
 - b) pokrycie dachowe wykonane jest z drewna, trzciny, słomy lub tworzywa sztucznego;
- 35) **papiery wartościowe** – czeki, weksle, obligacje, akcje, kołosamenty, akredytywy dokumentowe, inne dokumenty, które zastępują gotówkę, zgodnie z przepisami prawa;
- 36) **piorun** – bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na przedmiot ubezpieczenia;
- 37) **polisa** – dokument, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia;
- 38) **pomieszczenie gospodarcze** – pomieszczenie wyodrębnione w budynku mieszkalnym lub domu letniskowym:
- a) piwnica, komórka lokatorska,
 - b) pralnia, suszarnia,
 - c) strych,
 - d) wózkownia, rowerownia,
 - e) pomieszczenie przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych,
 - f) boks przeznaczony do przechowywania mienia, na przykład boks na miejscu postojowym;
- 39) **pompa ciepła** – urządzenie grzewcze, które jest przeznaczone do dostarczania, za pomocą czynnika roboczego, ciepła pobranego z gruntu, z wody lub z powietrza do instalacji centralnego ogrzewania, wodnej lub wentylacyjnej. Składa się z następujących elementów: dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej – połączonych przewodami lub jednej jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej, w których znajduje się czynnik roboczy oraz innych urządzeń stanowiących całość techniczną i użytkową;
- 40) **powódź** – zalanie terenów wskutek:
- a) podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
 - b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
 - c) podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka),
 - d) deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
- 41) **przepięcie** – nagła zmiana napięcia w sieci elektrycznej;
- 42) **rabunek w miejscu ubezpieczenia** – kradzież w miejscu ubezpieczenia (na przykład w domu jednorodzinnym, mieszkaniu):
- a) z zastosowaniem przez sprawcę przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, wobec ubezpieczonego,
 - b) z doprowadzeniem ubezpieczonego przez sprawcę do nieprzytomności lub bezbronności lub
 - c) dokonana przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, zmusił osobę, która ma klucze do miejsca ubezpieczenia, by otworzyła to miejsce albo sam je otworzył kluczami, które odebrał przemocą;
- 43) **rabunek poza miejscem ubezpieczenia** – kradzież poza miejscem ubezpieczenia (na przykład na ulicy) dokonana w Polsce lub poza jej granicami:
- a) z zastosowaniem przez sprawcę przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia, wobec ubezpieczonego lub
 - b) z doprowadzeniem ubezpieczonego przez sprawcę do nieprzytomności lub bezbronności;
- 44) **remont generalny** – prace remontowe przeprowadzone w domu jednorodzinnym lub budynku wielomieszkalniowym, w wyniku których wymieniono co najmniej:
- a) instalację: wodną, ogrzewania i elektryczną oraz
 - b) stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne oraz
 - c) pokrycie dachowe;
- 45) **rośliny ogrodowe** – drzewa i krzewy posadzone w gruncie;
- 46) **ruchomości domowe** – mienie ruchome, w szczególności:
- a) meble, z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe,
 - b) sprzęt gospodarstwa domowego, z wyłączeniem sprzętu wbudowanego lub zamontowanego na stałe,
 - c) elementy dekoracji wnętrza,
 - d) przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu, monety, biżuteria,
 - e) sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny, wózki inwalidzkie,
 - f) gotówka,
 - g) odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 - h) zapasy gospodarstwa domowego,
 - i) sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i anteny radiowe, zainstalowane na zewnątrz mieszkania, budynku i trwale z nim związane), sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny, instrumenty muzyczne, telefony,
 - j) sprzęt do prowadzenia działalności, mienie służbowe, mienie wypożyczone,
 - k) sprzęt turystyczny, ogrodniczy lub sportowy,
 - l) drony,
 - m) wózki dziecięce, rowery, hulajnogi,
 - n) części zamienne do samochodów, motocykli lub motorowerów oraz ich dodatkowy osprzęt,
 - o) rośliny doniczkowe,
 - p) zwierzęta domowe;
- 47) **ruchomości domowe na zewnątrz** – znajdujące się w miejscu ubezpieczenia określonym w § 4 ust. 3 pkt 1:
- a) meble ogrodowe, tj. meble przystosowane do użytkowania na zewnątrz, zgodnie z informacją od producenta: regały, stoły, stoliki, ławki, krzesła, stołki, fotele, leżaki, huśtawki,
 - b) rowery, hulajnogi, wózki dziecięce,
 - c) niezwiązane trwale z podłożem: grille, baseny wraz z osprzętem, donice, wyposażenie placów zabaw za wyjątkiem trampolin,
 - d) ręczne narzędzia ogrodnicze,
 - e) kosiarki do trawy, w tym roboty koszące (samojezdne kosiarki),
 - f) rośliny doniczkowe;

48) ryzyka kradzieżowe:

- 1) w ubezpieczeniu: mieszkania, domu jednorodzinnego, domu jednorodzinnego w budowie, domu letniskowego, budynku wielomieszkaniowego, budynku niemieszkalnego, stałych elementów, stałych elementów w domu jednorodzinnym w budowie, wyposażenia posesji - kradzież z włamaniem;
- 2) w ubezpieczeniu:
 - a) ruchomości domowych w mieszkaniu, domu jednorodzinnym:
 - kradzież z włamaniem,
 - rabunek w miejscu ubezpieczenia,
 - rabunek poza miejscem ubezpieczenia,
 - b) ruchomości domowych w domu jednorodzinnym w budowie, domu letniskowym, budynku niemieszkalnym, pomieszczeniu gospodarczym, wyposażeniu posesji - kradzież z włamaniem,
 - c) ruchomości domowych na zewnątrz - kradzież;

49) sporty wysokiego ryzyka:

- a) sporty motorowe, jazda na quadach,
- b) sporty motorowodne (w tym narciarstwo wodne),
- c) szymbownictwo, baloniarstwo, skoki ze spadochronem, BASE jumping, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych,
- d) wspinaczka wysokogórska, skalna i skałkowa, speleologia przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagająca użycia takiego sprzętu,
- e) rafting, canyoning,
- f) nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, nurkowanie na zatrzymanym oddechu, nurkowanie wrakowe i jaskiniowe,
- g) żeglarstwo morskie, wędkarstwo morskie,
- h) surfing, windsurfing, kitesurfing, wakeboarding,
- i) jazda na nartach zjazdowych lub snowboardzie, poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,
- j) narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle,
- k) jazda na skuterach śnieżnych, na śnieżnej poduszce powietrznej, na sankach gąsienicowych, na śnieżnej hulajnodze,
- l) icesurfing, jazda na bojerach,
- m) snowboarding ekstremalny: freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe, snowkite, snowcross, boardercross, snowscoting,
- n) skoki na linie (w tym bungee jumping, dream jumping),
- o) sztuki i sporty walki, sporty obronne,
- p) jeździectwo,
- q) biegi maratońskie,
- r) triathlon,
- s) kolarstwo górskie, downhill,
- t) parkour,
- u) udział w polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej lub pneumatycznej,
- v) uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc, które charakteryzują się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi: pustynia, góry powyżej 2500 m n.p.m. (w tym wyprawy trekkingowe), busz, bieguny i strefy podbiegunowe, dżungla. Obejmuje również uczestniczenie w wyprawach na tereny lodowcowe lub śnieżne, jeśli wyprawy te wymagają użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego;

- 50) **sprzęt do prowadzenia działalności** – przedmioty, które ubezpieczony nabył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wykorzystuje je do wykonywania pracy zarobkowej lub w życiu prywatnym;
- 51) **sprzęt elektroniczny** – każde urządzenie wyposażone w wyświetlacz, które do prawidłowego działania wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej lub baterii;
- 52) **stałe elementy:**
 - a) elementy zamontowane lub wbudowane na stałe wewnątrz mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, budynku wielomieszkaniowego, budynku niemieszkalnego, budynków w budowie, w szczególności:
 - meble wraz z zamontowanym w nich sprzętem gospodarstwa domowego,
 - wykładziny: ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów,
 - kominki,
 - schody wewnętrzne, antresole, podwieszane sufity,
 - tynki, powłoki malarskie,
 - wewnętrzne ścianki działowe,
 - stolarka okienna lub drzwiowa wraz z oszkleniami i zamknięciami, parapety wewnętrzne,
 - instalacje wraz z urządzeniami oraz osprzętem (na przykład umywalki, zlewy, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, piece, grzejniki, podgrzewacze wody, gniazda wtyczkowe, włączniki),
 - lustra wmontowane w ścianach,
 - stacje ładowania pojazdów,
 - magazyny energii,
 - b) elementy, o których mowa w lit. a, które nie zostały jeszcze zamontowane lub wbudowane na stałe, za wyjątkiem stacji ładowania pojazdów,
 - c) trwale związane z mieszkaniem, domem jednorodzinnym, domem letniskowym, budynkiem wielomieszkaniowym, budynkiem niemieszkalnym, budynkami w budowie: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne, pompy ciepła, kraty, żaluzje, rolety, czujki, sygnalizatory, instalacja monitoringu wraz z urządzeniami oraz osprzętem (na przykład kamera, w tym kamera na wi-fi, wraz z rejestratorem), inne elementy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zabezpieczeń przeciwpożarowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, instalacja domofonowa i wideodomofonowa,
 - d) elementy znajdujące się na zewnątrz: mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku wielomieszkaniowego, domu letniskowego, budynku niemieszkalnego, budynków w budowie, i trwale z nim związane, które nie zostały wymienione w lit. c, w szczególności:
 - zabudowy balkonów lub tarasów,
 - stacje ładowania pojazdów,
 - magazyny energii,
 - instalacje, w tym urządzenia i osprzęt tych instalacji, które służą do zaopatrzenia i prawidłowego użytkowania mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku wielomieszkaniowego, domu letniskowego, budynku niemieszkalnego, budynków w budowie, zainstalowane w ogrodzonym ogródku przy tym mieszkaniu albo na posesji (w tym na terenie ogrodów działkowych), na której znajduje się ten dom lub budynek, na przykład instalacja wodna, gazowa, elektryczna, oświetleniowa, fotowoltaiczna, instalacja solarna, przyłazca, turbina wiatrowa, szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków, przydomowy zbiornik na gaz płynny lub paliwa płynne,
 - e) opaska wykonana z kostki brukowej, betonu, luźnego kruszywa lub kamienia o szerokości do 1m liczoną

- od ściany zewnętrznej budynku, położona wokół domu jednorodzinnego, mieszkania w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, domu letniskowego, budynku wielomieszkaniowego, budynku niemieszkalnego, budynków w budowie;
- 53) **stłuczenie** – rozbicie lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia lub jego części;
 - 54) **stopień zużycia technicznego** – współczynnik zużycia mienia, który wynika z okresu jego użytkowania, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, sposobu użytkowania, prowadzonych remontów, wykonanych napraw;
 - 55) **szklarnia** – obiekt budowlany pokryty szkłem lub włóknem poliwęglanowym, służący do uprawy roślin;
 - 56) **szkoda**:
 - a) w ubezpieczeniu nieruchomości oraz ubezpieczeniu ruchomości domowych – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. Nie stanowią szkody utracone korzyści ubezpieczonego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia (na przykład utracony zysk lub dochód),
 - b) w ubezpieczeniu roślin ogrodowych – utrata lub zniszczenie rośliny ogrodowej. Nie stanowią szkody utracone korzyści ubezpieczonego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia (na przykład utracony zysk lub dochód),
 - c) w ubezpieczeniu OC oraz w ubezpieczeniu odpowiedzialności określonej w § 63:
 - utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy poszkodowanego, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy,
 - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanego, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 - d) w ubezpieczeniu odpowiedzialności określonej w § 62 – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, w tym także utracone korzyści;
 - 57) **szkoda całkowita w mieszkaniu** – uszkodzenie albo zniszczenie:
 - a) ubezpieczonego mieszkania, pomieszczenia gospodarczego lub miejsca postojowego, w takim stopniu, że nie jest możliwe dalsze zamieszkiwanie tego mieszkania lub korzystanie z tego pomieszczenia lub miejsca, a nie da się ich naprawić albo
 - b) budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie, pomieszczenie gospodarcze lub miejsce postojowe, w takim stopniu, że nie jest możliwe dalsze zamieszkiwanie tego mieszkania lub korzystanie z tego pomieszczenia lub miejsca oraz nie jest możliwa naprawa albo odbudowa budynku;
 - 58) **śnieg i lód** – naturalny opad w postaci śniegu lub lód, który:
 - a) swoim ciężarem bezpośrednio oddziałuje na przedmiot ubezpieczenia albo
 - b) pod wpływem swojego ciężaru może spowodować przewrócenie się drzew lub innych obiektów na przedmiot ubezpieczenia;
 - 59) **ubezpieczający** – podmiot, który zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej;
 - 60) **ubezpieczony** – podmiot wskazany w polisie jako ubezpieczony, na rachunek którego została zawarta umowa ubezpieczenia oraz podmioty, na rachunek których została zawarta umowa ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami OWU dotyczącymi danego ubezpieczenia. W ubezpieczeniu OC, ubezpieczeniu odpowiedzialności określonej w § 62, ubezpieczeniu ochrony prawnej, ubezpieczeniu asystent zdrowotny, ubezpieczeniu NNN oraz w ubezpieczeniu Pomoc w Domu – asistance – ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna;
 - 61) **uderzenie pojazdu** – uderzenie pojazdu, jego części lub przewożonego w nim ładunku w przedmiot ubezpieczenia;
 - 62) **upadek drzew lub masztów** – przewrócenie się drzew, masztów, słupów energetycznych, kominów, latarni lub oderwanie się i upadek ich części na przedmiot ubezpieczenia;
 - 63) **upadek statku powietrznego** – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku;
 - 64) **trzęsienie ziemi** – naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej;
 - 65) **wariant serwisowy** – opisany w § 50 sposób obsługi szkody powstałej w następstwie zalania – w ubezpieczeniu mieszkania, domu jednorodzinnego, stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego;
 - 66) **wartość nowa** – wartość, która odpowiada kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego oraz:
 - a) dla mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, budynku wielomieszkaniowego, budynku niemieszkalnego, budynków w stadium budowy, wyposażenia posesji, nagrobka – wartość, która odpowiada kosztom naprawy lub odbudowy, określona z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardów wykończenia oraz przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, przy uwzględnieniu średnich cen występujących na terenie, na którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy,
 - b) dla stałych elementów – wartość, która odpowiada kosztom naprawy lub odbudowy, określona z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardów wykończenia oraz przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki, przy uwzględnieniu średnich cen występujących na terenie, na którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy,
 - c) dla ruchomości domowych – wartość, która odpowiada kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, przy uwzględnieniu średnich cen występujących na terenie, na którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy.
- Wartość, która odpowiada kosztom naprawy lub odbudowy, o której mowa w lit. a oraz b, określona jest zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stosowanych w budownictwie. Przy określaniu wartości, o której mowa w lit. b oraz c, PZU uwzględni również koszty transportu, montażu, demontażu;
- 67) **wartość rynkowa**:
 - a) dla mieszkania – wartość, która odpowiada iloczynowi powierzchni użytkowej mieszkania i średniej ceny

- rynkowej 1 m² w miejscowości lub dzielnicy miasta, w której znajduje się miejsce ubezpieczenia, w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym, z uwzględnieniem przynależnego do mieszkania pomieszczenia gospodarczego. Dla miejsca postojowego, które stanowi odrębną nieruchomość lub jest przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego – wartość, która odpowiada średniej cenie rynkowej miejsca postojowego o podobnych parametrach i porównywalnym stanie technicznym w miejscowości lub dzielnicy miasta, w której znajduje się miejsce ubezpieczenia,
- b) dla mienia specjalnego – wartość mienia specjalnego, jaka byłaby możliwa do uzyskania w drodze jego sprzedaży,
- c) dla roślin ogrodowych – wartość roślin ogrodowych tego samego gatunku, odmiany, tej samej lub podobnej wielkości. Jeśli nie można ustalić wartości rośliny o podobnej wielkości to przyjmuje się koszt sadzonki do wysokości 3 m;
- 68) **wartość rzeczywista** – wartość nowa pomniejszona o wartość, która jest iloczynem stopnia zużycia technicznego i wartości nowej;
- 69) **wiek budynku** – różnica pomiędzy rokiem, w którym zawarana jest umowa ubezpieczenia i rokiem budowy budynku. Za rok budowy PZU uznaje rok, w którym budynek został dopuszczony po raz pierwszy do użytkowania na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Jeżeli rok wydania tej decyzji lub zawiadomienia nie jest znany, to za rok budowy PZU uważa rok pierwszego zamieszkania domu jednorodzinnego, budynku wielomieszkaniowego lub rozpoczęcia użytkowania budynku niemieszkalnego. To pojęcie nie dotyczy domu letniskowego;
- 70) **wiek domu letniskowego** – różnica pomiędzy rokiem, w którym zawierana jest umowa ubezpieczenia i rokiem rozpoczęcia użytkowania domu letniskowego;
- 71) **wyczynowe uprawianie sportu** – uprawianie dyscyplin sportowych, które polega na regularnym uczestniczeniu w treningach w klubie, związku lub stowarzyszeniu sportowym. To także udział we współzawodnictwie sportowym (zawody, mecze, turnieje lub inne imprezy o charakterze sportowym) lub udział w sportowych obozach kondycyjnych czy szkoleniowych – w celu nauki i doskonalenia umiejętności w danej dyscyplinie sportowej i osiągnięcia w niej coraz lepszych wyników;
- 72) **wyposażenie posesji** – następujące obiekty budowlane, które nie są budynkiem:
- ogrodzenie wraz z bramą oraz elementami zamontowanymi na stałe (na przykład skrzynką na listy, siłownikiem i napędem do bramy),
 - instalacje nie związane z domem jednorodzinnym, mieszkaniem, budynkiem niemieszkalnym, domem letniskowym, budynkami w budowie za wyjątkiem budynku wielomieszkaniowego w budowie (na przykład oświetlenie posesji, studnia głębinowa wraz z pompą, instalacja retencji wody, instalacja nawadniająca),
 - utwardzona nawierzchnia placów, podjazdów oraz drogi dojazdowe,
 - lekka konstrukcja do przechowywania mienia lub parkowania pojazdów mechanicznych (na przykład szopa, domek narzędziowy, skrzynia ogrodowa, wiatra, garaż blaszany),
 - szujące do dekoracji, rekreacji lub utrzymania porządku: posągi, grille murowane, fontanny, studnie, oczka wodne, pergole, śmietniki, oraz trwale związane z podłożem donice,
- f) trwale związane z podłożem: altanki, w tym ogrody zimowe nie połączone z budynkiem,
- g) służące do rekreacji: baseny trwale związane z podłożem, sauny, jacuzzi, banie kąpielowe – wraz z osprzętem, trwale związane z podłożem zadaszenie basenów, trwale związane z podłożem wyposażenie placów zabaw za wyjątkiem trampolin,
- h) budy i kojce dla psów i kotów, ule, woliery,
- i) przydomowe ziemianki, piwniczki ogrodowe do 35m²,
- j) przydomowe szklarnie o powierzchni do 35 m² – znajdujące się na posesji (w tym na terenie ogrodów działkowych), na której stoi dom jednorodzinny, dom letniskowy, budynek niemieszkalny, budynek w budowie, za wyjątkiem budynku wielomieszkaniowego w budowie lub znajdującego się w ogrodzonym ogródku znajdującym się przy mieszkaniu;
- 73) **zabezpieczenia przeciwpowodziowe** – wyprodukowany przez wyspecjalizowany podmiot system przegród (zapór) przeciwpowodziowych, składający się na przykład:
- ze słupów końcowych (prowadnic), montowanych na stałe lub czasowo w otworach (gniazdach) kotwiących przed drzwiami zewnętrznymi, balkonowymi, tarasowymi, bramami garażowymi, oknami i innymi otworami (na przykład otworami piwnicznymi) w ścianach domu jednorodzinnego oraz
 - z ruchomych belek (paneli) zaporowych wraz z uszczelnieniem, dopasowanych i wsuwanych poziomo między słupy końcowe (prowadnice) – tworzących szczelną konstrukcję przeznaczoną do zapobiegania skutkom przedostania się wody w wyniku powodzi do domu jednorodzinnego wskazanego w polisie;
- 74) **zalanie** – działanie pary, wody lub innych cieczy, na skutek:
- awarii instalacji wodnej (w tym pompy wodnej), instalacji: kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania,
 - cofnięcia się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 - zaprzestania prawidłowego działania urządzeń domowych, przerw w dostawie prądu, uszkodzenia akwarium lub łódka wodnego,
 - otwarcia lub pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji.
- Obejmuje również zalanie spowodowane przez osoby trzecie wodą lub inną cieczą, która pochodzi spoza miejsca ubezpieczenia;
- 75) **zapidanie się ziemi** – obniżenie terenu z powodu zaważenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
- 76) **zwierzęta domowe** – psy, koty, chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie, ryby akwariowe, fretki, szynszyle, myszokoszki, myszy, szczury, króliki, z wyłączeniem tych, które są trzymane w celach hodowlanych lub handlowych.

ROZDZIAŁ 2 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (DOM JEDNORODZINNY, MIESZKANIE I INNE PRZEDMIOTY) ORAZ UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 3

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1 oraz dodatkowo pojęć:

- 1) **rozmożenie** – utrata przydatności do spożycia w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym w związku z nieprawidłowym działaniem tego urządzenia lub przerwą w dostawie prądu;
- 2) **tymczasowe miejsce zamieszkania dziecka** – mieszkanie lub pokój w Polsce, w którym dziecko ubezpieczonego, które uczy się i w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia nie ukończyło 26 roku życia, czasowo zamieszkuje przez czas nauki;
- 3) **wyłudzenie gotówki lub biżuterii** – podstępne i bezprawne przywłaszczenie przez osobę trzecią gotówki lub biżuterii (w tym gotówki, która została wypłacona z konta bankowego).
- 1) ruchomości domowe na zewnątrz:
 - a) na ogrodzonej posesji, na której stoi dom jednorodzinny lub w ogrodzonym ogródku przy mieszkaniu,
 - b) na balkonie lub tarasie, który jest odgradzony (na przykład balustradą) lub znajduje się na ogrodzonej posesji lub w ogrodzonym ogródku przy mieszkaniu;
- 2) ruchomości domowe w budynku niemieszkalnym lub w pomieszczeniu gospodarczym, w tej samej miejscowości co mieszkanie lub dom jednorodzinny;
- 3) ruchomości domowe w wyposażeniu posesji, znajdującym się na posesji na której stoi dom jednorodzinny, budynek niemieszkalny lub w ogrodzonym ogródku znajdującym się przy mieszkaniu, jeśli jest ono zabezpieczone zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 4;
- 4) ruchomości domowe w tymczasowym miejscu zamieszkania dziecka

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć

§ 4

1. W ubezpieczeniu nieruchomości można ubezpieczyć:

- 1) mieszkanie;
 - 2) dom jednorodzinny;
 - 3) stałe elementy w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w polisie;
 - 4) budynek przy mieszkalny;
 - 5) wyposażenie posesji
- które znajdują się w Polsce i są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony albo do których temu ubezpieczonemu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Ubezpieczony przedmiot jest wskazywany w polisie. Można ubezpieczyć mieszkanie lub dom jednorodzinny, w którego część jest prowadzona działalność gospodarcza. Nie można ubezpieczyć budynku niemieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

2. W ubezpieczeniu ruchomości domowych można ubezpieczyć ruchomości domowe:

- 1) które są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika oraz
- 2) które znajdują się w Polsce w mieszkaniu (z wyłączeniem miejsca postojowego, tarasu i balkonu) lub domu jednorodzinnym (z wyłączeniem tarasu i balkonu) – wskazanym w polisie.

3. Wraz z ubezpieczeniem ruchomości domowych, o których mowa w ust. 2, ubezpieczone są również:

– które są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika.

Powyższe mieszkanie, dom jednorodzinny lub budynek niemieszkalny za wyjątkiem tymczasowego miejsca zamieszkania dziecka, jest wskazywany w polisie.

4. W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych ubezpieczone są zwierzęta domowe, które są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika, w Polsce.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli za co PZU odpowiada

§ 5

1. PZU odpowiada za **wypadek ubezpieczeniowy**, którym jest niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, które powstało w okresie ubezpieczenia i w wyniku którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia.
2. PZU odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły:
 - 1) w miejscu ubezpieczenia;
 - 2) w miejscach wskazanych w § 4 ust. 3 i 4;
 - 3) w Polsce lub poza jej granicami – w przypadku rabunku poza miejscem ubezpieczenia;
 - 4) w Polsce – w przypadku wyłudzenia gotówki lub biżuterii.

§ 6

1. W odniesieniu do wybranego przedmiotu ubezpieczenia, PZU ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zgodnie z tabelą poniżej:

Ubezpieczenie nieruchomości

Poz.	Przedmiot ubezpieczenia	Zakres ubezpieczenia
1.	mieszkanie	obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 5, i które nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 9. Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe w zależności od przedmiotu ubezpieczenia: – wybuch pożaru w mieszkaniu, który spowodował jego zniszczenie – działanie wiatru, który zerwał dach domu jednorodzinnego – ciężar śniegu, który uszkodził rynny w domu jednorodzinny – gradobicie, które uszkodziło elewację domu jednorodzinny – upadek drzewa, który uszkodził dach budynku niemieszkalnego – uderzenie pioruna w altankę, które spowodowało jej uszkodzenie – wystąpienie wody z koryta rzeki, które spowodowało zniszczenie domu jednorodzinny – wyciek wody z instalacji wodnej lub urządzeń domowych, który zniszczył parkiet w domu jednorodzinny
2.	dom jednorodzinny	
3.	stałe elementy w: – mieszkaniu – domu jednorodzinny	
4.	budynek niemieszkalny	
5.	wyposażenie posesji	

		- przeciek wody z innego mieszkania, który zniszczył tapety w mieszkaniu - wybuch gazu w mieszkaniu, który uszkodził ściany i stolarkę okienną - uderzenie auta w ogrodzenie posesji, które uszkodziło bramę - kradzież z włamaniem zewnętrznej jednostki pompy ciepła podłączonej do domu jednorodzinnego - umieszczenie graffiti bez zgody ubezpieczonego na elewacji domu jednorodzinnego - upadek przedmiotu na płytę kuchenną w mieszkaniu, który spowodował jej pęknięcie - uderzenie przez nieznanego sprawcę kamieniem w szybę okienną domu jednorodzinnego, które spowodowało jej zabicie - działanie ptaków polegające na zrobieniu dziury w elewacji domu jednorodzinnego - wybuch pożaru w budynku mieszkalnym, który doprowadził do uszkodzenia konstrukcji budynku i wydania decyzji administracyjnej o zakazie dalszego użytkowania mieszkania w tym budynku - awaria instalacji fotowoltaicznej
--	--	--

Ubezpieczenie ruchomości domowych

Poz.	Przedmiot ubezpieczenia	Zakres ubezpieczenia
6.	ruchomości domowe ruchomości domowe w: - mieszkaniu - domu jednorodzinnym - wyposażeniu posesji - budynku niemieszkalnym - tymczasowym miejscu zamieszkania dziecka, z uwzględnieniem § 4 ust. 3 pkt 2-4 - zwierzęta domowe w Polsce	obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 5, i które nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 9. Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe: - wybuch pożaru, który zniszczył meble - opad deszczu, który spowodował podtopienie, co zniszczyło meble - wyciek wody z instalacji wodnej, który zniszczył sofę - pęknięcie akwarium, które spowodowało zniszczenie dywanu - wyciek wody z sąsiedniego mieszkania, który zniszczył telewizor - zmiany napięcia w sieci, w wyniku których uszkodził się programator w pralce wolnostojącej - kradzież z włamaniem do mieszkania, w wyniku której nastąpiła utrata gotówki - kradzież z włamaniem do pokoju w akademiku, w wyniku której nastąpiła utrata laptopa - kradzież z włamaniem do piwnicy, w wyniku której nastąpiła utrata sprzętu sportowego - kradzież z włamaniem do budynku niemieszkalnego, w wyniku której nastąpiła utrata sprzętu ogrodniczego - rabunek w miejscu ubezpieczenia biżuterii (na przykład z mieszkania) - upadek przedmiotu na szklany stół, co spowodowało rozbicie blatu tego stołu - potrącenie zwierzęcia domowego przez samochód - pogryzienie przez inne zwierzę zwierzęcia domowego - oblanie płynem gaśniczym kanapy w domu jednorodzinnym w trakcie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z pożarem
	ruchomości domowe na zewnątrz, z uwzględnieniem § 4 ust. 3 pkt 1	obejmuje tylko następujące zdefiniowane wypadki ubezpieczeniowe: - dym i sadza - eksplozja - grad - huk ponaddzwiękowy - huragan - lawina - ogień - osuwanie się ziemi - piorun - powódź - uderzenie pojazdu - upadek statku powietrznego - upadek drzew lub masztów - trzęsienie ziemi - zalanie - zapadanie się ziemi

Poz.	Przedmiot ubezpieczenia	Zakres ubezpieczenia
		– przepięcie – dewastacja – kradzież PZU odpowiada również za szkody wyrządzone wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powyższymi wypadkami ubezpieczeniowymi. PZU nie odpowiada w przypadkach, określonych w § 9. Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe: – gradobicie, które uszkodziło meble ogrodowe – kradzież roweru, który stał na balkonie – huragan, który uszkodził huśtawkę stojącą w ogrodzie
	wyłudzenie gotówki lub biżuterii, z uwzględnieniem ust. 3 oraz za wyjątkiem przypadków, które są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 9	
	rabunek poza miejscem ubezpieczenia, za wyjątkiem przypadków, które są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 9	

2. PZU odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził wskutek rażącego niedbalstwa, jeśli szkoda powstała w następstwie:

- 1) niewykonania okresowych przeglądów technicznych: przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, przewidzianych przez prawo budowlane – miejsca, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe lub stałe elementy, lub ubezpieczonego:
 - a) domu jednorodzinnego – jeśli wiek budynku na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 50 lat albo przekracza 50 lat, ale w ciągu 20 lat poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia został przeprowadzony remont generalny,
 - b) budynku niemieszkalnego – jeśli wiek budynku na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 50 lat,
 - c) mieszkania
 - z uwzględnieniem § 46 ust. 5;
- 2) pozostawienia:
 - a) włączonego urządzenia gospodarstwa domowego, które po użytkowaniu powinno być wyłączone zgodnie z instrukcją użytkowania na przykład: żelazka, sprzętu do stylizacji włosów, grzejnika elektrycznego, urządzenia do gotowania (w tym kuchni gazowej),
 - b) włączonej do instalacji elektrycznej ładowarki do: telefonu, laptopa, hulajnogi, roweru elektrycznego,
 - c) niewygaszonego kominka.
3. PZU odpowiada za wyłudzenie gotówki lub biżuterii, jeśli dokonano go w Polsce od ubezpieczonego, który nie ukończył 13 lat albo jest w wieku powyżej 65 lat lub jest ubezwłasnowolniony całkowicie bądź częściowo. PZU nie ponosi odpowiedzialności za wyłudzenie gotówki lub biżuterii, jeśli dokonano go w związku z umową cywilnoprawną (w tym w związku z transakcją handlową, zakupem lub wymianą dóbr lub usług).
4. Na wniosek ubezpieczającego i w porozumieniu z PZU z zakresu ubezpieczenia mogą zostać wyłączone szkody, które powstały w następstwie ryzyk kradzieżowych.
5. W przypadku ubezpieczenia mieszkania PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, w którym znajduje się to mieszkanie, z uwzględnieniem postanowień § 47 ust. 3 i 4.
6. Ubezpieczający przy zawarciu umowy ubezpieczenia może wybrać wariant serwisowy.

ROZSZERZENIE UBEZPIECZENIA RUCHOMOŚCI DOMOWYCH O MIENIE SPECJALNE

– czyli jak PZU ubezpiecza mienie specjalne

§ 7

1. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ubezpieczenie ruchomości domowych można rozszerzyć o mienie specjalne na zasadach określonych w ust. 2–5.
2. W przypadku rozszerzenia ubezpieczenia ruchomości domowych o mienie specjalne, PZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie specjalne, które znajduje się we wskazanym w polisie mieszkaniu lub domu jednorodzinnym (z wyłączeniem miejsca postojowego, pomieszczenia gospodarczego, balkonu, tarasu).
3. Jeżeli wartość jednostkowa mienia specjalnego zgłaszanego do ubezpieczenia przekracza 20 000 zł, ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić PZU przed zawarciem umowy ubezpieczenia:
 - 1) dokument, który potwierdza, że to mienie specjalne stanowi własność ubezpieczonego oraz
 - 2) dokument, który potwierdza wartość tego mienia specjalnego oraz
 - 3) dokument, który potwierdza autentyczność tego mienia specjalnego sporządzony przez eksperta domu aukcyjnego, biegłego sądowego, pracownika muzealnego lub konserwatora zabytków.
4. Zakres ubezpieczenia mienia specjalnego obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 5 ust. 1, i które nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 5. Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe:
 - 1) wybuch pożaru, który spowodował zniszczenie zabytkowych mebli w mieszkaniu;
 - 2) wyciek wody z instalacji wodnej, który spowodował zniszczenie kolekcji grafik;
 - 3) kradzież z włamaniem do mieszkania, w wyniku której nastąpiła utrata obrazu.
5. Mają zastosowanie postanowienia § 9 ust. 4–6, 7 pkt 3, 7–13, 18–24, 27. Ponadto PZU nie odpowiada za szkody, które powstały w następstwie stłuczni.

ZWROT KOSZTÓW

– czyli jakie koszty dodatkowe pokrywa PZU

§ 8

1. Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, który jest objęty zakresem ubezpieczenia, PZU pokrywa do limitów

odpowiedzialności określonych w § 46 ust. 6 i 8 poniesione przez ubezpieczonego poniższe koszty powstałe w związku ze szkoda:

- 1) **poszukiwania przyczyny szkody** – czyli koszty materiałów, sprzętu i ich transportu oraz koszty robocizny poniesione w celu:
 - a) odnalezienia miejsca awarii instalacji, która była przyczyną szkody,
 - b) usunięcia awarii instalacji, która była przyczyną szkody,
 - c) naprawy elementów przedmiotu ubezpieczenia uszkodzonych lub zniszczonych wskutek poszukiwania przyczyny szkody.

PZU pokrywa te koszty, jeśli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.

Jeśli natomiast szkoda powstała poza miejscem ubezpieczenia, a istniało prawdopodobieństwo, że awaria instalacji powstała w miejscu ubezpieczenia, to PZU pokrywa koszty materiałów, sprzętu i ich transportu oraz koszty robocizny poniesione w celu odnalezienia miejsca awarii instalacji w miejscu ubezpieczenia, usunięcia tej awarii oraz naprawy elementów przedmiotu ubezpieczenia, które zostały uszkodzone lub zniszczone wskutek poszukiwania przyczyny szkody.

Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;

- 2) **osuszania** – czyli koszty wykonania usługi osuszania oraz zużytego prądu, a w przypadku nie korzystania z takiej usługi koszty wypożyczenia urządzeń, użytych materiałów i ich transportu oraz zużytego prądu – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.

Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;

- 3) **utrąty wody** – czyli koszty utraconej wody, jaka w następstwie awarii instalacji wydostała się z instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, która znajduje się w miejscu ubezpieczenia – jeśli szkoda powstała w następstwie zalania.

PZU nie pokrywa kosztów odprowadzenia ścieków, które powstały w wyniku awarii instalacji, określonych powyżej. Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;

- 4) **uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie** – czyli koszty usunięcia zanieczyszczeń, koszty wywozu elementów niezdatnych do użytku (odpadów) wraz z kosztami ich składowania lub utylizacji, koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdatnych do użytku, koszty uprzątnięcia przedmiotu, który uszkodził lub zniszczył przedmiot ubezpieczenia na przykład drzewo – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.

Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości i w ubezpieczeniu ruchomości domowych;

- 5) **naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych** – czyli koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych wskutek dewastacji następujących stałych elementów: stolarki okiennej i drzwiowej wraz z oszklaceniami i zamknięciami, krat, rolet, czujek, kamer monitoringu, sygnalizatorów oraz innych elementów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia. Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu ruchomości domowych;

- 6) **uspienia i utylizacji zwierzęcia domowego** – czyli koszty uspienia, gdy lekarz weterynarii stwierdzi, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo śmierci lub należy skrócić cierpienia zwierzęcia domowego oraz koszty utylizacji zwierzęcia domowego.

Koszty te PZU zwraca w ubezpieczeniu ruchomości domowych.

2. PZU zwraca, do limitów odpowiedzialności określonych § 46 ust. 8 pkt 1 koszty **zakupu produktów spożywczych** – czyli

koszty, jakie poniósł ubezpieczony, aby kupić produkty spożywcze w zamian za te, które się rozmożyły. PZU zwraca te koszty, jeżeli powstały one na skutek **rozmożenia**, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia, w wyniku nieprawidłowego działania urządzenia, znajdującego się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe.

Koszty te PZU zwraca w ubezpieczeniu ruchomości domowych.

3. PZU pokrywa koszty określone w ust. 1 pkt 1 i 5 do wysokości faktycznie poniesionych, jednak nie więcej niż do kwoty, która odpowiada kosztom poniesionym w celu poszukiwania przyczyny szkody lub naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Przy wyliczeniu tych kosztów PZU uwzględni do tychczasową konstrukcję, wymiary i standardy wykończenia oraz zastosowanie takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów lub koszty nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki, przy uwzględnieniu średnich cen występujących na terenie, na którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy.

4. PZU pokrywa koszty określone w ust. 1 pkt 2–4 i 6 i ust. 2 do wysokości faktycznie poniesionych, na podstawie rachunków.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 9

1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- 1) turbiny wiatrowe o mocy przekraczającej 10 kW;
- 2) karty płatnicze;
- 3) papiery wartościowe;
- 4) bilety komunikacji miejskiej, karty uprawniające do korzystania z usług;
- 5) dokumenty. To wyłączenie nie dotyczy dokumentów tożsamości: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej;
- 6) mienie specjalne. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczający rozszerzył ubezpieczenie ruchomości domowych o mienie specjalne na zasadach określonych w § 7;
- 7) trofea myśliwskie;
- 8) kamienie szlachetne, półszlachetne lub syntetyczne, szlachetne substancje organiczne, które nie są wyrobami użytkowymi oraz metale szlachetne w złomie lub sztabach;
- 9) przedmioty zgromadzone w liczbie, która wskazuje na ich handlowe przeznaczenie;
- 10) dane i dokumenty przechowywane w komputerach, tabletach, telefonach lub wymiennych nośnikach danych;
- 11) klucze do obiektów budowlanych innych niż wskazane w polisie oraz klucze i inne przyrządy do otwierania zamków w pojazdach;
- 12) oprogramowanie. To wyłączenie nie dotyczy systemu operacyjnego, który jest integralną częścią komputera;
- 13) zwierzęta inne niż zwierzęta domowe;
- 14) pojazdy lądowe, które podlegają obowiązkowej rejestracji, jednostki pływające inne niż napędzane siłą mięśni, statki powietrzne inne niż: lotnie, motolotnie, parolotnie, balony, spadochrony, latawce, modele latające, drony;
- 15) paliwa stałe, ciekłe lub gazowe.

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: gotówka, przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu, monety, biżuteria, jeżeli:

- 1) ubezpieczony oddał mieszkanie lub dom jednorodzinny, w którym się one znajdują, do używania osobie trzeciej;

- 2) ciągła nieobecność ubezpieczonego w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, w którym się one znajdują, trwała dłużej niż 3 miesiące;
- 3) znajdują się one w pomieszczeniu gospodarczym, budynku niemieszkalnym, wyposażeniu posesji. To wyłączenie nie dotyczy powyższych przedmiotów, które znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym w domu jednorodzinnym.
3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: sprzęt audio, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny, instrumenty muzyczne, telefony, które znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym, budynku niemieszkalnym, wyposażeniu posesji. To wyłączenie nie dotyczy powyższych przedmiotów, które znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym w domu jednorodzinnym.
4. PZU nie odpowiada za uszkodzenie matryc w sprzęcie elektronicznym. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda powstała w następstwie: dymu i sadzy, eksplozji, gradu, huku ponaddzwiękowego, huraganu, lawiny, ognia, opadu, osuwania się ziemi, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, zalania, zapadania się ziemi, przepięcia, dewastacji.
5. PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłała odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności lub gdy PZU odpowiada za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa zgodnie z § 6 ust. 2;
 - 2) które osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządziła umyślnie.
6. Z uwzględnieniem § 6 ust. 2 i § 10, PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:
 - 1) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz miejsca, w których się one znajdują oraz ich okresowych kontroli, jeśli obowiązek ich wykonania należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamrażania ciepłej wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 3) zalania wskutek opadu:
 - a) poprzez niezamknięte, nieszczelne lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia, uszczelnienia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy lub okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,
 - c) z powodu braku lub niepełnego pokrycia dachowego w budynku (na przykład podczas wymiany dachu). To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy brak dachu lub niepełne pokrycie dachowe zostało spowodowane: eksplozją, gradem, hukiem ponaddzwiękowym, huraganem, lawiną, ogniem, osuwaniem się ziemi, piorunem, powodzią, śniegiem i lodem, upadkiem statku powietrznego, upadkiem drzew lub masztów, trzęsieniem ziemi, dewastacją.
7. PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:
 - 1) błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym domu jednorodzinnym, budynku niemieszkalnym, jeżeli:
 - a) wzniesiono lub przebudowano go bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę,
 - b) wzniesiono lub przebudowano go niezgodnie z projektem wykonanym przez uprawnionego specjalistę – o ile ubezpieczony o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć i miało to wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) zawiłogocenia lub zagrybienia pomieszczeń. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy zawiłogocenie lub zagrybienie pomieszczeń nastąpiło wskutek następujących wypadków ubezpieczeniowych:
 - a) zalania lub powodzi,
 - b) opadu w odniesieniu do pomieszczeń w mieszkaniu;
 - 3) przenikania wód podziemnych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy przenikanie wód podziemnych nastąpiło:
 - a) w związku z nagłym podniesieniem się wód podziemnych wskutek przekroczenia stanów alarmowych na rzekach, ogłoszonych przez IMGW,
 - b) wskutek powodzi,
 - c) wskutek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW. Jeśli nie można uzyskać opinii IMGW, wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
 - 4) przemarzania przedmiotu ubezpieczenia lub jego elementów. To wyłączenie odnosi się do ubezpieczenia nieruchomości;
 - 5) zabrudzenia, odbarwienia, odspojenia, zagrybienia tynków zewnętrznych lub elewacji, na skutek opadu lub obłania wody lub innej cieczy przez jadący pojazd;
 - 6) obniżenia terenu wskutek prowadzonych robót ziemnych;
 - 7) rozlania lub wylania wody lub innej cieczy. To wyłączenie nie dotyczy szkód, które powstały w następstwie zalania lub gdy rozlanie, wylanie jest skutkiem dewastacji;
 - 8) wpadnięcia przedmiotu ubezpieczenia do wody lub innej cieczy;
 - 9) prac budowlanych, montażowych, demontażowych lub instalacyjnych, prowadzonych wewnątrz: mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku niemieszkalnego lub w wyposażeniu posesji – wskazanych w polisie. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tych prac są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 10) działania owadów, kleszczy, pleśni, grzybów, wewnętrzznego rozkładu lub naturalnych procesów, które zachodzą w przedmiocie ubezpieczenia;
 - 11) działania zwierząt (w tym ptaków) polegającego na zabrudzeniu przedmiotu ubezpieczenia;
 - 12) działania zwierząt, które należą do ubezpieczonego lub osób uprawnionych do korzystania ze wskazanego w polisie: mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji – na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia,

- leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego działania są: dym i sadza, eksplozja, ogień, uderzenie pojazdu, zalanie lub przepięcie;
- 13) powolnego działania roślin;
 - 14) nieprawidłowej pielęgnacji roślin, chorób roślin;
 - 15) zachorowania lub śmierci z przyczyn naturalnych zwierząt domowych;
 - 16) naturalnego osiadania budynku lub wyposażenia posesji. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego osiadania są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 17) wibracji lub drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub powietrznych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wibracje lub drgania powstały w następstwie huku ponaddzwiękowego;
 - 18) zużycia się, w tym zesterzenia się przedmiotu ubezpieczenia, w wyniku którego przedmiot ubezpieczenia uległ: zawaleniu, zabrudzeniu, odbarwieniu, odkształceniu, deformacji, ścieraniu, zarysowaniu, wyszczerbieniu, odspojeniu, rozdziarcu, korozji lub utlenieniu. To wyłączenie dotyczy również sytuacji, gdy przedmiot ubezpieczenia zużył się na skutek jego używania przez osobę uprawnioną do korzystania ze wskazanego w polisie: mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji – na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem takiego zużycia się są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 19) zabrudzenia, zadymienia, osmolenia, przypalenia, wypalenia na skutek prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym w polisie: mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy powyższe uszkodzenia powstały w następstwie: dymu i sadzy, ognia, eksplozji, przepięcia;
 - 20) wyłudzenia mienia wskutek oszustwa. To wyłączenie nie dotyczy wyłudzenia gotówki lub biżuterii, o którym mowa w § 6 ust. 3;
 - 21) zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów;
 - 22) aktów terroryzmu;
 - 23) działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych;
 - 24) oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;
 - 25) zepsucia się produktów spożywczych, w tym w wyniku rozmrożenia. To wyłączenie nie dotyczy zwrotu kosztów nabycia produktów spożywczych, jakie poniósł ubezpieczony, na skutek rozmrożenia, o którym mowa w § 8 ust. 2;
 - 26) straty wody. To wyłączenie nie dotyczy pokrycia kosztów utraconej wody, jakie poniósł ubezpieczony w następstwie awarii instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3;
 - 27) decyzji administracyjnej, na przykład decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.
8. PZU nie odpowiada również za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku wady tego przedmiotu, jego niewłaściwego użytkowania, jego niewłaściwej konserwacji lub zużycia się jego elementów, w wyniku których przedmiot ubezpieczenia przestał działać lub działa nieprawidłowo. To wyłączenie nie dotyczy:
- 1) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła;
 - 2) sytuacji, gdy następstwem powyższego zdarzenia są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie.
9. PZU nie odpowiada ponadto za szkody, które powstały w następstwie kradzieży. To wyłączenie nie dotyczy:
- 1) kradzieży z włamaniem polegającej na pokonaniu przez sprawcę zabezpieczeń, o których mowa w § 11 – w ubezpieczeniu nieruchomości i w ubezpieczeniu ruchomości domowych;
 - 2) kradzieży ruchomości domowych na zewnątrz;
 - 3) kradzieży zwierząt domowych w Polsce;
 - 4) rabunku w miejscu ubezpieczenia;
 - 5) rabunku poza miejscem ubezpieczenia.
10. PZU nie odpowiada za stłuczenie:
- 1) wykładzin podłóg i schodów;
 - 2) stałych elementów, które nie zostały jeszcze zamontowane lub wbudowane na stałe;
 - 3) żarówek;
 - 4) biżuterii;
 - 5) telefonów, smartwatchy, konsoli do gier, sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego, czytników ebooków, sprzętu fotograficznego, broni i optyki do broni;
 - 6) wazonów;
 - 7) naczyń, które służą do przechowywania, przygotowywania, podawania lub spożywania posiłków oraz napojów;
 - 8) flakonów z perfumami, pojemników z kosmetykami;
 - 9) sprzętu do prowadzenia działalności gospodarczej.
- To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy stłuczenie powstało w następstwie: eksplozji, gradu, huku ponaddzwiękowego, huraganu, lawiny, ognia, opadu, osuwania się ziemi, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, zalania, zapadania się ziemi, dewastacji.
11. PZU nie odpowiada także za szkody powstałe w związku z działalnością zakładu górniczego.
12. PZU nie odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził w stanie:
- 1) nietrzeźwości albo
 - 2) po użyciu alkoholu lub
 - 3) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
- To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.

ZABEZPIECZENIA MIENIA

– czyli jak chronić ubezpieczone przedmioty

§ 10

Ubezpieczony ma obowiązek:

- 1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- 2) utrzymywać przedmiot ubezpieczenia oraz miejsce, w którym się on znajduje w należytym stanie technicznym, w tym przeprowadzać jego przeglądy techniczne oraz okresowe kontrole, a także przeprowadzać jego bieżącą konserwację;
- 3) stosować się do zaleceń producentów i dostawców przedmiotów ubezpieczenia;
- 4) stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania oraz ich wyposażenia instalacyjnego przed mrozem,

w szczególności utrzymywać właściwą temperaturę w pomieszczeniach oraz zakręcić zawory i spuścić wodę z instalacji w obiektach nieużytych;

- 5) zapewnić, aby w okresie ubezpieczenia były spełnione warunki w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, o których mowa w § 11, w tym zamykać otwory (na przykład okna i drzwi) w sposób określony w § 11.

Z uwzględnieniem § 6 ust. 2, jeśli ubezpieczony naruszy te obowiązki umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, PZU nie odpowiada za szkody, które powstały z tego powodu. To postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

§ 11

1. Mienie powinno być zabezpieczane w następujący sposób:

- 1) ściany, podłogi, stropy, dachy w: mieszkaniu, domu jednorodzinnym, budynku niemieszkalnym, wyposażeniu posesji są tak zamocowane i osadzone, że nie jest możliwe ich zdemontowanie bez równoczesnego ich uszkodzenia lub zniszczenia;
- 2) wszelkie otwory w ścianach, stropach, podłogach, dachach: mieszkania, domu jednorodzinnego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji są zamykane i zabezpieczane w sposób, który uniemożliwia osobom trzecim dostęp do wnętrza lub uniemożliwia wydostanie przedmiotów z wnętrza bez użycia siły lub narzędzi. Okna, a także okna, które są drzwiami balkonowymi lub tarasowymi mogą być rozszczelniane w taki sposób, że skrzydło okna lub drzwi tworzy mikroszczelinę w odniesieniu do framugi, ale w dalszym ciągu nie można ich otworzyć bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi;
- 3) drzwi zewnętrzne do: mieszkania, domu jednorodzinnego są zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub wielopunktowy lub mechanicznie -elektroniczny;
- 4) drzwi zewnętrzne do: pomieszczenia gospodarczego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji są zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Za równorzędne zamknięcie drzwi zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego, budynku niemieszkalnego PZU uznaje także elektroniczny system zamykania bramy;
- 5) klucze i inne urządzenia przeznaczone do otwierania zamków są w posiadaniu wyłącznie: ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej. Nie dotyczy to pomieszczeń gospodarczych współużytkowanych z innymi osobami.

2. Wyposażenie posesji powinno być zabezpieczane w taki sposób, że jego odłączenie od gruntu lub zdemontowanie jego elementu złączonego z nim na stałe nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.
3. Ubezpieczone stałe elementy wymienione w § 2 pkt 52 lit. c i d powinny być trwałe związane z mieszkaniem, domem jednorodzinnym, budynkiem niemieszkalnym w taki sposób, że ich odłączenie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Za zamontowane na stałe uznaje się również zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej za pomocą balastu (tzw. metoda obciążeniowa).
4. PZU na podstawie oceny ryzyka może określić indywidualne warunki w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia. PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dokonania oględzin miejsca ubezpieczenia.

ROZDZIAŁ 3

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH (DOM LETNISKOWY I INNE PRZEDMIOTY)

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 12

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć

§ 13

1. W **ubezpieczeniu nieruchomości** można ubezpieczyć:

- 1) dom letniskowy,
 - 2) budynek niemieszkalny,
 - 3) wyposażenie posesji
- które są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony i znajdują się w Polsce na posesji (w tym na terenie ogrodów działkowych).

Ubezpieczony przedmiot jest wskazywany w polisie. Nie można ubezpieczyć domu letniskowego i budynku niemieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

2. W **ubezpieczeniu ruchomości domowych** można ubezpieczyć ruchomości domowe, które:

- 1) są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika oraz
- 2) znajdują się w Polsce w domu letniskowym (z wyłączeniem tarasu i balkonu) wskazanym w polisie.

3. Wraz z ubezpieczeniem ruchomości domowych ubezpieczone są również ruchomości domowe, które są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika, i które znajdują się w budynku niemieszkalnym, który stoi na tej samej posesji (w tym na terenie ogrodów działkowych) co dom letniskowy. Powyższy dom letniskowy jest wskazywany w polisie.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli za co PZU odpowiada

§ 14

1. PZU odpowiada za **wypadek ubezpieczeniowy**, którym jest niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, które powstało w okresie ubezpieczenia i w wyniku którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia.
2. PZU odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły:
 - 1) w miejscu ubezpieczenia;
 - 2) w miejscu wskazanym w § 13 ust. 3.

§ 15

1. W odniesieniu do wybranego przedmiotu ubezpieczenia, PZU ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zgodnie z tabelą poniżej:

Ubezpieczenie nieruchomości

Poz.	Przedmiot ubezpieczenia	Zakres ubezpieczenia
1.	dom letniskowy	obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 14, i które nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 17.
2.	budynek niemieszkalny	
3.	wyposażenie posesji	Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe w zależności od przedmiotu ubezpieczenia: - wybuch pożaru w domu letniskowym, który spowodował jego zniszczenie - działanie wiatru, który zerwał dach domu letniskowego - ciężar śniegu, który uszkodził rynny w domu letniskowym - gradobicie, które uszkodziło elewację - upadek drzewa, który uszkodził dach budynku niemieszkalnego - uderzenie pioruna w altankę, które spowodowało jej uszkodzenie - wystąpienie wody z koryta rzeki, które spowodowało zniszczenie domu letniskowego - opady deszczu, które spowodowały zalanie sufitu w domu letniskowym - uderzenie auta w ogrodzenie posesji, które uszkodziło bramę - kradzież z włamaniem rynien zamontowanych na domu letniskowym - umieszczenie graffiti bez zgody ubezpieczonego na ścianach domu letniskowego - pęknięcie szyby okiennej w budynku niemieszkalnym - działanie ptaków polegające na zrobieniu dziury w elewacji domu letniskowego - działanie wiatru, który zniszczył wiatę - awaria instalacji fotowoltaicznej

Ubezpieczenie ruchomości domowych

Poz.	Przedmiot ubezpieczenia	Zakres ubezpieczenia
4.	ruchomości domowe ruchomości domowe w: - domu letniskowym - budynku niemieszkalnym, z uwzględnieniem § 13 ust. 3	obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 14, i które nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 17. Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe: - wybuch pożaru, który zniszczył meble - opady deszczu, które spowodowały podtopienie, co zniszczyło meble - zmiany napięcia w sieci, w wyniku których uszkodziła się lodówka wolnostojąca - kradzież z włamaniem do domu letniskowego, w wyniku której nastąpiła utrata sprzętu sportowego - kradzież z włamaniem do budynku niemieszkalnego, w wyniku której nastąpiła utrata sprzętu ogrodniczego - upadek przedmiotu na szklany stół, co spowodowało rozbicie blatu tego stołu - oblanie płynem gaśniczym kanapy w domu letniskowym w trakcie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z pożarem

2. PZU odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził wskutek rażącego niedbalstwa, jeśli szkoda powstała w następstwie niewykonania okresowych przeglądów technicznych: przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, przewidzianych przez prawo budowlane – miejsca, w którym znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe lub ubezpieczonego:
- 1) domu letniskowego – jeśli wiek domu letniskowego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 50 lat;
 - 2) budynku niemieszkalnego – jeśli wiek budynku na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 50 lat - z uwzględnieniem § 46 ust. 5.
3. Na wniosek ubezpieczającego i w porozumieniu z PZU z zakresu ubezpieczenia mogą zostać wyłączone szkody, które powstały w następstwie ryzyk kradzieżowych.

ZWROT KOSZTÓW

– czyli jakie koszty dodatkowe pokrywa PZU

§ 16

1. Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, który jest objęty zakresem ubezpieczenia, PZU pokrywa do limitów odpowiedzialności określonych w § 46 ust. 6 i 8, poniesione przez ubezpieczonego niższe koszty powstałe w związku ze szkodą:

- 1) **poszukiwania przyczyny szkody** – czyli koszty materiałów, sprzętu i ich transportu oraz koszty robocizny poniesione w celu:
 - a) odnalezienia miejsca awarii instalacji, która była przyczyną szkody,
 - b) usunięcia awarii instalacji, która była przyczyną szkody,
 - c) naprawy elementów przedmiotu ubezpieczenia uszkodzonych lub zniszczonych wskutek poszukiwania przyczyny szkody.

PZU pokrywa te koszty, jeśli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.

Jeśli natomiast szkoda powstała poza miejscem ubezpieczenia, a istniało prawdopodobieństwo, że awaria instalacji powstała w miejscu ubezpieczenia, to PZU pokrywa koszty materiałów, sprzętu i ich transportu oraz koszty robocizny poniesione w celu odnalezienia miejsca awarii instalacji w miejscu ubezpieczenia, usunięcia tej awarii oraz naprawy elementów przedmiotu ubezpieczenia, które zostały uszkodzone lub zniszczone wskutek poszukiwania przyczyny szkody. Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;
- 2) **osuszania** – czyli koszty wykonania usługi osuszania oraz zużytego prądu, a w przypadku nie korzystania z takiej usługi koszty wypożyczenia urządzeń, użytych materiałów i ich transportu oraz zużytego prądu – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia. Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;

- 3) **utruty wody** – czyli koszty utraconej wody, jaka w następstwie awarii instalacji wydostała się z instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, która znajduje się w miejscu ubezpieczenia – jeżeli szkoda powstała w następstwie zalania – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia. PZU nie pokrywa kosztów odprowadzenia ścieków, które powstały w wyniku awarii instalacji, określonych powyżej. Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;
- 4) **uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie** – czyli koszty usunięcia zanieczyszczeń, koszty wywozu elementów niezdatnych do użytku (odpadów) wraz z kosztami ich składowania lub utylizacji, koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdatnych do użytku, koszty uprzątnięcia przedmiotu, który uszkodził lub zniszczył przedmiot ubezpieczenia, na przykład drzewa – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.
Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości i w ubezpieczeniu ruchomości domowych;
- 5) **naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych** – czyli koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych wskutek dewastacji następujących stałych elementów: stolarki okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniami i zamknięciami, krat, rolet, czujek, kamer, sygnalizatorów oraz innych elementów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.
Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu ruchomości domowych.
2. PZU pokrywa koszty określone w ust. 1 pkt 1 i 5 do wysokości faktycznie poniesionych, jednak nie więcej niż do kwoty, która odpowiada kosztom poniesionym w celu poszukiwania przyczyny szkody lub naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Przy wycieszeniu tych kosztów PZU uwzględni dotychczasową konstrukcję, wymiary i standardy wykończenia oraz zastosowanie takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów lub koszty nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki, przy uwzględnieniu średnich cen występujących na terenie, na którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy.
3. PZU pokrywa koszty określone w ust. 1 pkt 2–4 do wysokości faktycznie poniesionych, na podstawie rachunków.
- 15) przedmioty zgromadzone w liczbie, która wskazuje na ich handlowe przeznaczenie;
- 16) dane i dokumenty przechowywane w komputerach, tabletach, telefonach lub wymiennych nośnikach danych;
- 17) klucze do obiektów budowlanych innych niż wskazane w polisie oraz klucze i inne przyrządy do otwierania zamków w pojazdach;
- 18) oprogramowanie. To wyłączenie nie dotyczy systemu operacyjnego, który jest integralną częścią komputera;
- 19) pojazdy lądowe, które podlegają obowiązkowej rejestracji, jednostki pływające inne niż napędzane siłą mięśni, statki powietrzne inne niż: lotnie, motolotnie, parolotnie, balony, spadochrony, latawce, modele latające, drony;
- 20) sprzęt do prowadzenia działalności gospodarczej;
- 21) paliwa stałe, ciekłe lub gazowe.
2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: sprzęt audio, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny, instrumenty muzyczne, telefony, które znajdują się w budynku niemieszkalnym, wyposażeniu posesji.
3. PZU nie odpowiada za uszkodzenie matryc w sprzęcie elektronicznym. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda powstała w następstwie: dymu i sadzy, eksplozji, gradu, huku ponaddzwiękowego, huraganu, lawiny, ognia, opadu, osuwania się ziemi, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, zalania, zapadania się ziemi, przepięcia, dewastacji.
4. PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności lub gdy PZU odpowiada za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa zgodnie z § 15 ust. 2;
 - 2) które osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządziła umyślnie.
5. Z uwzględnieniem § 15 ust. 2 oraz § 18, PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:
 - 1) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz miejsca, w których się one znajdują oraz ich okresowych kontroli, jeśli obowiązek ich wykonania należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 3) zalania wskutek opadu:
 - a) poprzez niezamknięte, nieszczelne lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia, uszczelnienia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy lub okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji,

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 17

1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- 1) turbiny wiatrowe o mocy przekraczającej 10 kW;
- 2) karty płatnicze;
- 3) papiery wartościowe;
- 4) bilety komunikacji miejskiej, karty uprawniające do korzystania z usług;
- 5) dokumenty. To wyłączenie nie dotyczy dokumentów tożsamości: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej;
- 6) gotówka, monety;
- 7) przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu;
- 8) biżuteria;
- 9) rośliny doniczkowe;
- 10) zwierzęta;
- 11) mienie służbowe;
- 12) mienie specjalne;
- 13) trofea myśliwskie;
- 14) kamienie szlachetne, półszlachetne lub syntetyczne, szlachetne substancje organiczne, które nie są wyrobami użytkowymi oraz metale szlachetne w złomie lub sztabach;

- gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,
- c) z powodu braku lub niepełnego pokrycia dachowego w obiekcie budowlanym (na przykład podczas wymiany dachu). To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy brak dachu lub niepełne pokrycie dachowe zostało spowodowane: eksplozją, gradem, hukiem ponaddzwiękowym, huraganem, lawiną, ogniem, osuwaniem się ziemi, piorunem, powodzią, śniegiem i lodem, upadkiem statku powietrznego, upadkiem drzew lub masztów, trzęsieniem ziemi, dewastacją.
- 6. PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:**
- 1) błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym domu letniskowym, budynku niemieszkalnym, jeżeli:
 - a) wzniesiono lub przebudowano go bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę,
 - b) wzniesiono lub przebudowano go niezgodnie z projektem wykonanym przez uprawnionego specjalistę – o ile ubezpieczony o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć i miało to wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) zawilgocenia lub zagrzybienia pomieszczeń. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy zawilgocenie lub zagrzybienie pomieszczeń nastąpiło wskutek zalania lub powodzi;
 - 3) przenikania wód podziemnych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy przenikanie wód podziemnych nastąpiło:
 - a) w związku z nagłym podniesieniem się wód podziemnych wskutek przekroczenia stanów alarmowych na rzekach, ogłoszonych przez IMGW,
 - b) wskutek powodzi,
 - c) wskutek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW. Jeśli nie można uzyskać opinii IMGW, wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
 - 4) przemarzania przedmiotu ubezpieczenia lub jego elementów. To wyłączenie odnosi się do ubezpieczenia nieruchomości;
 - 5) zabrudzenia, odbarwienia, odspojenia, zagrzybienia tynków zewnętrznych lub elewacji, na skutek opadu lub obłania wodą lub inną cieczą przez jadący pojazd;
 - 6) obniżenia terenu wskutek prowadzonych robót ziemnych;
 - 7) rozlania lub wylania wody lub innej cieczy. To wyłączenie nie dotyczy szkód, które powstały w następstwie zalania, lub gdy rozlanie, wylanie jest skutkiem dewastacji;
 - 8) wpadnięcia przedmiotu ubezpieczenia do wody lub innej cieczy;
 - 9) prac budowlanych, montażowych, demontażowych lub instalacyjnych, prowadzonych wewnątrz: domu letniskowego, budynku niemieszkalnego lub wyposażeniu posesji – wskazanych w polisie. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tych prac są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 10) działania owadów, pleśni, grzybów, wewnętrznego rozkładu lub naturalnych procesów, które zachodzą w przedmiocie ubezpieczenia;
 - 11) działania zwierząt (w tym ptaków) polegającego na zabrudzeniu przedmiotu ubezpieczenia;
 - 12) działania zwierząt, które należą do ubezpieczonego lub osób uprawnionych do korzystania ze wskazanego w polisie: domu letniskowego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji – na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej
- podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego działania są: dym i sadza, eksplozja, ogień, uderzenie pojazdu, zalanie lub przepięcie;
- 13) powolnego działania roślin;
 - 14) naturalnego osiadania budynku lub wyposażenia posesji. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego osiadania są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 15) wibracji lub drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub powietrznych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wibracje lub drgania powstały w następstwie huku ponaddzwiękowego;
 - 16) zużycia się, w tym zatarcia się przedmiotu ubezpieczenia, w wyniku którego przedmiot ubezpieczenia uległ: zawaleniu, zabrudzeniu, odbarwieniu, odkształceniu, deformacji, ścieraniu, zarysowaniu, wyszczerbieniu, odspojeniu, rozdarciu, korozji lub utlenieniu. To wyłączenie dotyczy również sytuacji, gdy przedmiot ubezpieczenia zużył się na skutek jego używania przez osobę uprawnioną do korzystania ze wskazanego w polisie: domu letniskowego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji – na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem takiego zużycia się są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 17) wyłudzenia mienia wskutek oszustwa;
 - 18) zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów;
 - 19) aktów terroryzmu;
 - 20) działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych;
 - 21) oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;
 - 22) zepsucia się produktów spożywczych, w tym w wyniku rozmrożenia;
 - 23) straty wody. To wyłączenie nie dotyczy pokrycia kosztów utraconej wody, jakie poniósł ubezpieczony w następstwie awarii instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3;
 - 24) decyzji administracyjnej, na przykład decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.
- 7. PZU nie odpowiada również za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku wady tego przedmiotu, jego niewłaściwego użytkowania, jego niewłaściwej konserwacji lub zużycia się jego elementów, w wyniku których przedmiot ubezpieczenia przestał działać lub działa nieprawidłowo. To wyłączenie nie dotyczy:**
- 1) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła;
 - 2) sytuacji, gdy następstwem powyższego zdarzenia są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie.
- 8. PZU nie odpowiada ponadto za szkody, które powstały w następstwie kradzieży. To wyłączenie nie dotyczy kradzieży z włamaniem polegającej na pokonaniu przez sprawcę zabezpieczeń, o których mowa w § 19 – w ubezpieczeniu ruchomości domowych i w ubezpieczeniu nieruchomości.**
- 9. PZU nie odpowiada za stłuczenie:**
- 1) wykładzin podłóg i schodów;
 - 2) stałych elementów, które nie zostały jeszcze zamontowane lub wbudowane na stałe;
 - 3) żarówek;

- 4) telefonów, smartwatchy, konsoli do gier, sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego, czytników ebooków, sprzętu fotograficznego, broni i optyki do broni;
 - 5) wazonów, naczyń, które służą do przechowywania, przygotowywania, podawania lub spożywania posiłków oraz napojów;
 - 6) flakonów z perfumami, pojemników z kosmetykami.
- To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy stłuczenie powstało w następstwie: eksplozji, gradu, huku ponaddzwiękowego, huraganu, lawiny, ognia, opadu, osuwania się ziemi, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, zalania, zapadania się ziemi, dewastacji.
- 10.** PZU nie odpowiada także za szkody powstałe w związku z działalnością zakładu górniczego.
- 11.** PZU nie odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził w stanie:
- 1) nietrzeźwości albo
 - 2) po użyciu alkoholu lub
 - 3) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
- To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.

ZABEZPIECZENIA MIENIA

– czyli jak chronić ubezpieczone przedmioty

§ 18

Ubezpieczony ma obowiązek:

- 1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- 2) utrzymywać przedmiot ubezpieczenia oraz miejsce, w którym się on znajduje w należyłym stanie technicznym, w tym przeprowadzać jego przeglądy techniczne oraz okresowe kontrole, a także przeprowadzać jego bieżącą konserwację;
- 3) stosować się do zaleceń producentów i dostawców urządzeń technicznych;
- 4) stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania oraz ich wyposażenia instalacyjnego przed mrozem, w szczególności utrzymywać właściwą temperaturę w pomieszczeniach oraz zakreślić zawory i spuścić wodę z instalacji w obiektach nieużywanych;
- 5) zapewnić, aby w okresie ubezpieczenia były spełnione warunki w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, w tym zamykać otwory (na przykład okna i drzwi) w sposób określony w § 19.

Z uwzględnieniem § 15 ust. 2, jeśli ubezpieczony naruszy te obowiązki umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, PZU nie odpowiada za szkody, które powstały z tego powodu. To postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłała odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

§ 19

- 1.** Mienie powinno być zabezpieczane w następujący sposób:
 - 1) ściany, podłogi, stropy, dachy w: domu letniskowym, budynku niemieszkalnym, wyposażeniu posesji są tak zamocowane i osadzone, że nie jest możliwe ich zdemontowanie bez równoczesnego ich uszkodzenia lub zniszczenia;
 - 2) wszelkie otwory w ścianach, stropach, podłogach, dachach: domu letniskowego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji są zamykane i zabezpieczane w sposób,

- który uniemożliwia osobom trzecim dostęp do wnętrza lub uniemożliwia wydostanie przedmiotów z wnętrza bez użycia siły lub narzędzi. Okna, a także okna, które są drzwiami balkonowymi lub tarasowymi mogą być rozszczelniane w taki sposób, że skrzydło okna lub drzwi tworzy mikroszczelinę w odniesieniu do framugi, ale w dalszym ciągu nie można ich otworzyć bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi;
- 3) drzwi zewnętrzne do domu letniskowego są zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub wielopunktowy lub mechaniczno-elektroniczny;
 - 4) drzwi zewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego, budynku niemieszkalnego, wyposażenia posesji są zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Za równorzędne zamknięcie drzwi zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego PZU uznaje także elektroniczny system zamykania bramy;
 - 5) klucze i inne urządzenia przeznaczone do otwierania zamków są w posiadaniu wyłącznie: ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej. Nie dotyczy to pomieszczeń gospodarczych współużytkowanych z innymi osobami.

2. Wyposażenie posesji powinno być zabezpieczane w taki sposób, że jego odłączenie od gruntu lub zdemontowanie jego elementu złączonego z nim na stałe nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.
3. Ubezpieczony na stałe elementy w domu letniskowym i budynku niemieszkalnym wymienione w § 2 pkt 52 lit. c i d powinny być trwale związane z domem letniskowym, budynkiem niemieszkalnym w taki sposób, że ich odłączenie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Za zamontowane na stałe uznaje się również zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej za pomocą balastu (tzw. metoda obciążeniowa).
4. PZU na podstawie oceny ryzyka może określić indywidualne warunki w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia. PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dokonania oględzin miejsca ubezpieczenia.

ROZDZIAŁ 4 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (BUDYNEK WIELOMIESZKANIOWY)

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 20

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć

§ 21

W ubezpieczeniu nieruchomości można ubezpieczyć budynek wielomieszkaniowy, który znajduje się w Polsce i jest własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony. Można ubezpieczyć budynek wielomieszkaniowy, w którego części jest prowadzona działalność gospodarcza. Ubezpieczony budynek jest wskazywany w polisie.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli za co PZU odpowiada

§ 22

- 1.** PZU odpowiada za **wypadek ubezpieczeniowy**, którym jest niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe

i niepewne o charakterze nagłym, które powstało w okresie ubezpieczenia i w wyniku którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. PZU odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w miejscu ubezpieczenia.

2. PZU ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zgodnie z tabelą poniżej:

Przedmiot ubezpieczenia	Zakres ubezpieczenia
budynek wielomieszkaniowy	obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 22, i które nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 24. Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe: - wybuch pożaru, który zniszczył budynek wielomieszkaniowy - działanie wiatru, który zerwał dach - ciężar śniegu, który uszkodził rynny - gradobicie, które uszkodziło elewację - upadek drzewa, który uszkodził dach - uderzenie pioruna w komin, które spowodowało jego uszkodzenie - wystąpienie wody z koryta rzeki, które zniszczyło budynek wielomieszkaniowy - wyciek wody z instalacji wodnej lub urządzeń domowych, który zniszczył parkiet - opady deszczu, które zalały sufit - wybuch gazu w budynku wielomieszkaniowym, który uszkodził ściany i stolarkę okienną - uderzenie auta w budynek wielomieszkaniowy, które uszkodziło ten budynek - kradzież z włamaniem rynien - uderzenie przez nieznanego sprawcę kamieniem w szybę okienną budynku wielomieszkaniowego, które spowodowało jej zabicie - działanie ptaków polegające na zrobieniu dziury w elewacji - awaria instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła

3. PZU odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził wskutek rażącego niedbalstwa, jeśli szkoda powstała w następstwie niewykonania okresowych przeglądów technicznych: przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, przewidzianych przez prawo budowlane – ubezpieczonego budynku wielomieszkaniowego, jeżeli wiek budynku na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 50 lat albo przekracza 50 lat, ale w ciągu 20 lat poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia został przeprowadzony remont generalny, z uwzględnieniem § 46 ust. 5 pkt 1.

4. Na wniosek ubezpieczającego i w porozumieniu z PZU z zakresu ubezpieczenia mogą zostać wyłączone szkody, które powstały w następstwie ryzyk kradzieżowych.

ZWROT KOSZTÓW

– czyli jakie koszty dodatkowe pokrywa PZU

§ 23

1. Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, który jest objęty zakresem ubezpieczenia, PZU pokrywa do limitów odpowiedzialności określonych w § 46 ust. 6, poniesione przez

ubezpieczonego poniższe koszty powstałe w związku ze szkodą:

- poszukiwania przyczyny szkody** – czyli koszty materiałów, sprzętu i ich transportu oraz koszty robocizny poniesione na celu:
 - odnalezienia miejsca awarii instalacji, która była przyczyną szkody,
 - usunięcia awarii instalacji, która była przyczyną szkody,
 - naprawy elementów przedmiotu ubezpieczenia uszkodzonych lub zniszczonych wskutek poszukiwania przyczyny szkody.
 PZU pokrywa te koszty, jeśli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia;
 - osuszania** – czyli koszty wykonania usługi osuszania oraz zużytego prądu, a w przypadku nie korzystania z takiej usługi koszty wypożyczenia urządzeń, użytych materiałów i ich transportu oraz zużytego prądu – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia;
 - utraty wody** – czyli koszty utraconej wody, która w następstwie awarii instalacji wydostała się z instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, znajdującej się w miejscu ubezpieczenia – jeśli szkoda powstała w następstwie zalania – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia. PZU nie pokrywa kosztów odprowadzenia ścieków, które powstały w wyniku awarii instalacji określonych powyżej
 - oprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie** – czyli koszty usunięcia zanieczyszczeń, koszty wywozu elementów niezdalnych do użytku (odpadów) wraz z kosztami ich składowania lub utylizacji, koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdalnych do użytku, koszty oprzątnięcia przedmiotu, który uszkodził lub zniszczył przedmiot ubezpieczenia, na przykład drzewa – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.
2. PZU pokrywa koszty określone w ust. 1 pkt 1 do wysokości faktycznie poniesionych, jednak nie więcej niż do kwoty, która odpowiada kosztom poniesionym w celu poszukiwania przyczyny szkody. Przy wyliczeniu tych kosztów PZU uwzględni dotychczasową konstrukcję, wymiary i standardy wykonczenia oraz zastosowanie takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów lub koszty nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki, przy uwzględnieniu średnich cen występujących na terenie, na którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy.
3. PZU pokrywa koszty określone w ust. 1 pkt 2–4 do wysokości faktycznie poniesionych, na podstawie rachunków.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 24

- Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte turbiny wiatrowe o mocy przekraczającej 10 kW.
- PZU nie odpowiada za szkody:
 - które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności lub gdy PZU odpowiada za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa zgodnie z § 22 ust. 3;
 - które osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządziła umyślnie.
- Z uwzględnieniem § 22 ust. 3 i § 25, PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:

- 1) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych budynku wielomieszkaniowego oraz jego okresowych kontroli, jeśli obowiązek ich wykonania należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
- 2) pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
- 3) zalania wskutek opadu:
 - a) poprzez niezamknięte, nieszczelne lub niebezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia, uszczelnienia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy lub okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,
 - c) z powodu braku lub niepełnego pokrycia dachowego w budynku (na przykład podczas wymiany dachu). To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy brak dachu lub niepełne pokrycie dachowe zostało spowodowane: eksplozją, gradem, hukiem ponaddźwiękowym, huraganem, lawiną, ogniem, osuwaniem się ziemi, piorunem, powodzią, śniegiem i lodem, upadkiem statku powietrznego, upadkiem drzew lub masztów, trzęsieniem ziemi, dewastacją.
4. PZU nie odpowiada także za szkody, które powstały w następstwie:
 - 1) błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym budynku wielomieszkaniowym, jeżeli:
 - a) wzniesiono lub przebudowano go bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę,
 - b) wzniesiono lub przebudowano go niezgodnie z projektem wykonanym przez uprawnionego specjalistę – o ile ubezpieczony o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć i miało to wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) zamieszczenia na budynku wielomieszkaniowym napisów, rysunków lub symboli, a także zabrudzenia budynku wielomieszkaniowego farbą lub inną substancją;
 - 3) zawilgocenia lub zagrzybienia pomieszczeń. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy zawilgocenie lub zagrzybienie pomieszczeń nastąpiło wskutek zalania lub powodzi;
 - 4) przenikania wód podziemnych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy przenikanie wód podziemnych nastąpiło:
 - a) w związku z nagłym podniesieniem się wód podziemnych wskutek przekroczenia stanów alarmowych na rzekach, ogłoszonych przez IMGW,
 - b) wskutek powodzi,
 - c) wskutek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW. Jeśli nie można uzyskać opinii IMGW, wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
 - 5) przemazania przedmiotu ubezpieczenia lub jego elementów;
 - 6) zabrudzenia, odbarwienia, odspojenia, zagrzybienia tynków zewnętrznych lub elewacji, na skutek opadu lub oblania wodą lub inną cieczą przez jadący pojazd;
 - 7) obniżenia terenu wskutek prowadzonych robót ziemnych;
 - 8) rozlania lub wylania wody lub innej cieczy. To wyłączenie nie dotyczy szkód, które powstały w następstwie zalania lub gdy rozlanie, wylanie jest skutkiem dewastacji;
 - 9) prac budowlanych, montażowych, demontażowych lub instalacyjnych, prowadzonych wewnątrz budynku wielomieszkaniowego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tych prac są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 10) działania owadów, pleśni, grzybów, wewnętrznego rozkładu lub naturalnych procesów, które zachodzą w przedmiocie ubezpieczenia;
 - 11) działania zwierząt (w tym ptaków) polegającego na zabrudzeniu przedmiotu ubezpieczenia;
 - 12) działania zwierząt, które należą do ubezpieczonego lub osób uprawnionych do korzystania ze wskazanego w polisie budynku wielomieszkaniowego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego działania są: dym i sadza, eksplozja, ogień, uderzenie pojazdu, zalanie lub przepięcie;
 - 13) powolnego działania roślin;
 - 14) naturalnego osiadania budynku wielomieszkaniowego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego osiadania są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 15) wibracji lub drgań, spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub powietrznych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wibracje lub drgania powstały w następstwie huku ponaddźwiękowego;
 - 16) zużycia się, w tym zestarzenia się budynku wielomieszkaniowego, w wyniku którego uległ on: zawałeni, zabrudzeniu, odbarwieniu, odkształceniu, deformacji, ścieraniu, zarysowaniu, wyszczerbieniu, odspojeniu, rozdarciu, korozji lub utlenieniu. To wyłączenie dotyczy również sytuacji, gdy budynek wielomieszkaniowy zużył się na skutek jego używania przez osobę uprawnioną do korzystania z tego budynku wielomieszkaniowego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem takiego zużycia są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 17) zabrudzenia, zadymienia, osmolenia, przypalenia, wypalenia na skutek prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym w polisie budynku wielomieszkaniowym. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy powyższe uszkodzenia powstały w następstwie: dymu i sadzy, ognia, eksplozji, przepięcia;
 - 18) aktów terroryzmu;
 - 19) działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych;
 - 20) oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;
 - 21) straty wody. To wyłączenie nie dotyczy pokrycia kosztów utraconej wody, jakie poniosł ubezpieczony w następstwie awarii instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, o których mowa w § 23 pkt 3;
 - 22) decyzji administracyjnej, na przykład decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.

5. PZU nie odpowiada również za szkody w budynku wielomieszkaniowym powstałe w wyniku jego wady, jego niewłaściwego użytkowania, jego niewłaściwej konserwacji lub zużycia się jego elementów, w wyniku których przedmiot ubezpieczenia przestał działać lub działa nieprawidłowo. To wyłączenie nie dotyczy:

- a) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła,
- b) sytuacji, gdy następstwem powyższego zdarzenia są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie.

6. PZU nie odpowiada ponadto za szkody, które powstały w następstwie kradzieży. To wyłączenie nie dotyczy kradzieży z włamaniem polegającej na pokonaniu przez sprawcę zabezpieczeń, o których mowa w § 26.

7. PZU nie odpowiada za stłuczenie:

- 1) wykładzin podłóg i schodów;
- 2) stałych elementów, które nie zostały jeszcze zamontowane lub wbudowane na stałe.

To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy stłuczenie powstało w następstwie: eksplozji, gradu, huku ponadgłównego, huraganu, lawiny, ognia, opadu, osuwania się ziemi, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, zalania, zapadania się ziemi, dewastacji.

8. PZU nie odpowiada także za szkody powstałe w związku z działalnością zakładu górniczego.

9. PZU nie odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził w stanie:

- 1) nietrzeźwości albo
- 2) po użyciu alkoholu lub
- 3) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.

ZABEZPIECZENIA MIENIA

– czyli jak chronić ubezpieczone przedmioty

§ 25

Ubezpieczony ma obowiązek:

- 1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- 2) utrzymywać budynek wielomieszkaniowy w należytym stanie technicznym, w tym przeprowadzać jego przeglądy techniczne oraz okresowe kontrole, a także przeprowadzać jego bieżącą konserwację;
- 3) stosować się do zaleceń producentów i dostawców urządzeń technicznych;
- 4) stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania oraz ich wyposażenia instalacyjnego przed mrozem, w szczególności utrzymywać właściwą temperaturę w pomieszczeniach oraz zakręcić zawory i spuścić wodę z instalacji w obiektach nieużywanych;
- 5) zapewnić, aby w okresie ubezpieczenia były spełnione warunki w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, o których mowa w § 26, w tym zamykać otwory (na przykład okna i drzwi) w sposób określony w § 26.

Z uwzględnieniem § 22 ust. 3, jeśli ubezpieczony naruszy te obowiązki umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, PZU nie odpowiada za szkody, które powstały z tego powodu. To postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

§ 26

1. Budynek wielomieszkaniowy powinien być zabezpieczany w następujący sposób:

- 1) ściany, podłogi, stropy, dachy są tak zamocowane i osadzone, że nie jest możliwe ich zdemontowanie bez równoczesnego ich uszkodzenia lub zniszczenia;
- 2) wszelkie otwory w ścianach, stropach, podłogach, dachach są zamykane i zabezpieczane w sposób, który uniemożliwia osobom trzecim dostęp do wnętrza.

2. PZU na podstawie oceny ryzyka może określić indywidualne warunki w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego budynku wielomieszkaniowego. PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dokonania oględzin miejsca ubezpieczenia.

ROZDZIAŁ 5 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (BUDYNEK W BUDOWIE I INNE PRZEDMIOTY) ORAZ UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 27

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1 oraz dodatkowo pojęcia:

stan zamknięty – etap budowy budynku, w którym budynek ma już konstrukcję nośną, ściany zewnętrzne, dach, a także ma już trwale zabezpieczone otwory okienne i drzwiowe na przykład płytą OSB.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć

§ 28

1. W ubezpieczeniu nieruchomości można ubezpieczyć:

- 1) dom jednorodzinny w budowie;
- 2) stałe elementy w domu jednorodztynym w budowie w stanie zamkniętym;
- 3) budynek wielomieszkaniowy w budowie;
- 4) dom letniskowy w budowie, który jest budynkiem;
- 5) budynek niemieszkalny w budowie lub
- 6) wyposażenie posesji
– które są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony i znajdują się w Polsce na posesji (w tym na terenie ogrodów działkowych), w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Ubezpieczony przedmiot jest wskazywany w polisie.

2. Domy i budynki wskazane w ust. 1 pkt 1, 3–5 to budynki:

- 1) nowo wznoszone albo
- 2) rozbudowywane lub nadbudowywane, zwane dalej oddzielnymi lub łącznie „budynkami w budowie”.

3. Rozpoczęcie budowy, nadbudowy lub rozbudowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, w szczególności wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, nadbudowy lub rozbudowy. Zakończenie budowy, nadbudowy lub rozbudowy następuje w momencie:

- 1) pierwszego zamieszkania – nowo wznoszonego: domu jednorodzinnego, budynku wielomieszkaniowego;

- 2) rozpoczęcia użytkowania – nowo wznoszonego: domu letniskowego, budynku niemieszkalnego;
 - 3) zakończenia prac – w przypadku rozbudowy lub nadbudowy.
4. Wraz z ubezpieczeniem budynków w budowie ubezpieczone są również materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne, przeznaczone do wbudowania lub zamontowania w tych budynkach, składowane na terenie posesji, na której znajdują się te budynki.
5. W ubezpieczeniu ruchomości domowych można ubezpieczyć ruchomości domowe:
- 1) które są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika oraz
 - 2) które znajdują się w Polsce w domu jednorodzinnym w budowie w stanie zamkniętym (z wyłączeniem tarasu i balkonu) wskazanym w polisie.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli za co PZU odpowiada

§ 29

1. PZU odpowiada za **wypadek ubezpieczeniowy**, którym jest niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, które powstało w okresie ubezpieczenia i w wyniku którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. PZU odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w miejscu ubezpieczenia.
2. W odniesieniu do wybranego przedmiotu ubezpieczenia, PZU ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zgodnie z tabelą poniżej:

Ubezpieczenie nieruchomości

Poz.	Przedmiot ubezpieczenia	Zakres ubezpieczenia
1.	dom jednorodzinny w budowie	obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 29, i które nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 31.
2.	stałe elementy w domu jednorodzinnym w budowie w stanie zamkniętym	Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe w zależności od przedmiotu ubezpieczenia: – wybuch pożaru w domu jednorodzinnym w budowie, który spowodował jego zniszczenie – działanie wiatru, który wyrwał rynnę w domu jednorodzinnym w budowie – ciężar śniegu, który uszkodził materiały budowlane na posesji – gradobicie, które uszkodziło elewację domu jednorodzinnego w budowie – upadek drzewa, który uszkodził dach budynku niemieszkalnego w budowie – uderzenie pioruna w budynek niemieszkalny w budowie, który zniszczył ten budynek – wystąpienie wody z koryta rzeki, które zniszczyło dom jednorodzinny w budowie – opady deszczu, które załamywały elewację w domu jednorodzinnym w budowie
3.	budynek wielomieszkaniowy w budowie	– wybuch gazu w budynku wielomieszkaniowym w budowie, który uszkodził ten budynek – uderzenie auta w ogrodzenie posesji, które uszkodziło bramę
4.	dom letniskowy w budowie	– kradzież z włamaniem zewnętrznej jednostki pompy ciepła podłączonej do domu jednorodzinnego w budowie w stanie zamkniętym, który ma już zamontowane wszystkie okna i drzwi zewnętrzne
5.	budynek niemieszkalny w budowie	– uderzenie przez nieznanego sprawcę kamieniem w szybę okienną domu jednorodzinnego w budowie, które spowodowało jej zabicie – działanie ptaków polegające na uszkodzeniu elewacji domu jednorodzinnego w budowie – awaria instalacji fotowoltaicznej
6.	wyposażenie posesji	

Ubezpieczenie ruchomości domowych

Poz.	Przedmiot ubezpieczenia	Zakres ubezpieczenia
7.	ruchomości domowe w domu jednorodzinnym w budowie w stanie zamkniętym	obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 29, i które nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 31. Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe: – wybuch pożaru, który zniszczył meble – opady deszczu, które spowodowały podtopienie, co zniszczyło meble – wyciek wody z instalacji wodnej, który zniszczył sofę – kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego w budowie w stanie zamkniętym, który ma już zamontowane wszystkie okna i drzwi zewnętrzne, w wyniku której nastąpiła utrata lodówki wolnostojącej – upadek przedmiotu na szklany stół, co spowodowało rozbicie blatu tego stołu – oblanie płynem gaśniczym kanapy wykonanej z materiału w domu jednorodzinnym w budowie w trakcie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z pożarem

3. W ubezpieczeniu nieruchomości PZU odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził wskutek rażącego niedbalstwa, jeśli szkoda powstała w następstwie niewykonania okresowych przeglądów technicznych: przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, przewidzianych przez prawo budowlane – rozbudowywanego lub nadbudowywanego ubezpieczonego: domu jednorodzinnego w budowie,

budynku wielomieszkaniowego w budowie, domu letniskowego w budowie, budynku niemieszkalnego w budowie, jeżeli wiek budynku w budowie na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 50 lat, z uwzględnieniem § 46 ust. 5 pkt 1.

4. Na wniosek ubezpieczającego i w porozumieniu z PZU z zakresu ubezpieczenia mogą zostać wyłączone szkody, które powstały w następstwie ryzyk kradzieżowych.

ZWROT KOSZTÓW

– czyli jakie koszty dodatkowe pokrywa PZU

§ 30

1. Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, który jest objęty zakresem ubezpieczenia, PZU pokrywa do limitów odpowiedzialności określonych w § 46 ust. 6 i 8, poniesione przez ubezpieczonego poniższe koszty powstałe w związku ze szkodą:

- 1) **poszukiwania przyczyny szkody** – czyli koszty materiałów, sprzętu i ich transportu oraz koszty robocizny poniesione w celu:
 - a) odnalezienia miejsca awarii instalacji, która była przyczyną szkody,
 - b) usunięcia awarii instalacji, która była przyczyną szkody,
 - c) naprawy elementów przedmiotu ubezpieczenia uszkodzonych lub zniszczonych wskutek poszukiwania przyczyny szkody.

PZU pokrywa te koszty, jeśli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.

Jeśli natomiast szkoda powstała poza miejscem ubezpieczenia, a istniało prawdopodobieństwo, że awaria instalacji powstała w miejscu ubezpieczenia, to PZU pokrywa koszty materiałów, sprzętu i ich transportu oraz koszty robocizny poniesione w celu odnalezienia miejsca awarii instalacji w miejscu ubezpieczenia, usunięcia tej awarii oraz naprawy elementów przedmiotu ubezpieczenia, które zostały uszkodzone lub zniszczone wskutek poszukiwania przyczyny szkody.

- Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;
 - 2) **osuszania** – czyli koszty wykonania usługi osuszania oraz zużytego prądu, a w przypadku nie korzystania z takiej usługi koszty wypożyczenia urządzeń, użytych materiałów i ich transportu oraz zużytego prądu – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.

Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;
 - 3) **utruty wody** – czyli koszty utraconej wody, jaka w następstwie awarii instalacji wydostała się z instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, która znajduje się w miejscu ubezpieczenia – jeśli szkoda powstała w następstwie zalania – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.

PZU nie pokrywa kosztów odprowadzenia ścieków, które powstały w wyniku awarii instalacji, określonych powyżej. Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;
 - 4) **uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie** – czyli koszty usunięcia zanieczyszczeń, koszty wywozu elementów niezdatnych do użytku (odpadów) wraz z kosztami ich składowania lub utylizacji, koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdatnych do użytku, koszty uprzątnięcia przedmiotu, który uszkodził lub zniszczył przedmiot ubezpieczenia, na przykład drzewa – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.

Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości;
 - 5) **naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych** – czyli koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych wskutek dewastacji następujących stałych elementów: stolarki okiennej i drzwiowej wraz z oszklaceniami i zamknięciami, krat, rolet, czujek, kamer, sygnalizatorów oraz innych elementów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – jeżeli szkoda powstała w miejscu ubezpieczenia.

Koszty te PZU pokrywa w ubezpieczeniu nieruchomości domowych.
2. PZU pokrywa koszty określone w ust. 1 pkt 1 i 5 do wysokości faktycznie poniesionych, jednak nie więcej niż do kwoty, która odpowiada kosztom poniesionym w celu poszukiwania

przyczyny szkody lub naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Przy wyliczeniu tych kosztów PZU uwzględni do-tychczasową konstrukcję, wymiary i standardy wykonania oraz zastosowanie takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów lub koszty nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki, przy uwzględnieniu średnich cen występujących na terenie, na którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy.

3. PZU pokrywa koszty określone w ust. 1 pkt 2–4 do wysokości faktycznie poniesionych, na podstawie rachunków.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 31

1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- 1) turbiny wiatrowe o mocy przekraczającej 10 kW;
- 2) karty płatnicze;
- 3) papiery wartościowe;
- 4) bilety komunikacji miejskiej, karty uprawniające do korzystania z usług;
- 5) dokumenty. To wyłączenie nie dotyczy dokumentów tożsamości: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej;
- 6) mienie specjalne;
- 7) trofea myśliwskie;
- 8) kamienie szlachetne, półszlachetne lub syntetyczne, szlachetne substancje organiczne, które nie są wyrobami użytkowymi oraz metale szlachetne w złomie lub sztabach;
- 9) przedmioty zgromadzone w liczbie, która wskazuje na ich handlowe przeznaczenie;
- 10) dane i dokumenty przechowywane w komputerach, tabletach, telefonach lub wymiennych nośnikach danych;
- 11) klucze do obiektów budowlanych innych niż wskazane w polisie oraz klucze i inne przyrządy do otwierania zamków w pojazdach;
- 12) oprogramowanie;
- 13) pojazdy lądowe, które podlegają obowiązkowej rejestracji, jednostki pływające inne niż napędzane siłą mięśni, statki powietrzne inne niż: lotnie, motolotnie, parolotnie, balony, spadochrony, latawce, modele latające, drony;
- 14) paliwa stałe, ciekłe lub gazowe;
- 15) sprzęt audiowizualny, komputerowy lub fotograficzny, czytniki ebooków, instrumenty muzyczne, telefony, konsole do gier;
- 16) broń i optyka do broni;
- 17) mienie służbowe;
- 18) mienie wypożyczone;
- 19) gotówka, monety;
- 20) przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu;
- 21) biżuteria;
- 22) sprzęt do prowadzenia działalności gospodarczej;
- 23) zwierzęta.

2. PZU nie odpowiada za uszkodzenie matryc w sprzęcie elektronicznym. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda powstała w następstwie: dymu i sadzy, eksplozji, gradu, huku ponaddzwiękowego, huraganu, lawiny, ognia, opadu, osuwania się ziemi, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, zalania, zapadania się ziemi, przepięcia, dewastacji.

3. PZU nie odpowiada za szkody:

- 1) które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji,

- gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem służności lub gdy PZU odpowiada za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa zgodnie z § 29 ust. 3;
- 2) które osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyraziła umyślnie.
4. Z uwzględnieniem § 29 ust. 3 i § 32, PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:
- 1) niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz miejsca, w których się one znajdują oraz ich okresowych kontroli, jeśli obowiązek ich wykonania należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 3) zalania wskutek opadu:
 - a) poprzez niezamknięte, nieszczelne lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia, uszczelnienia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy lub okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,
 - c) z powodu braku lub niepełnego pokrycia dachowego w obiekcie budowlanym (na przykład podczas nadbudowy kondygnacji). To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy brak dachu lub niepełne pokrycie dachowe zostało spowodowane: eksplozją, gradem, hukiem ponaddzwiękowym, huraganem, lawiną, ogniem, osuwaniem się ziemi, piorunem, powodzią, śniegiem i lodem, upadkiem statku powietrznego, upadkiem drzew lub masztów, trzęsieniem ziemi, dewastacją,
 - d) jeśli budynek w budowie nie znajdował się co najmniej w stanie zamkniętym;
 - 4) zawiłgocenia lub zagrzybienia pomieszczeń. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy zawiłgocenie lub zagrzybienie pomieszczeń nastąpiło wskutek zalania lub powodzi;
 - 5) przenikania wód podziemnych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy przenikanie wód podziemnych nastąpiło:
 - a) w związku z nagłym podniesieniem się wód podziemnych wskutek przekroczenia stanów alarmowych na rzekach, ogłoszonych przez IMGW,
 - b) wskutek powodzi,
 - c) wskutek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW. Jeśli nie można uzyskać opinii IMGW, wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
 - 6) przemarzania przedmiotu ubezpieczenia lub jego elementów. To wyłączenie odnosi się do ubezpieczenia nieruchomości;
 - 7) zabrudzenia, odbarwienia, odsposojenia, zagrzybienia tynków zewnętrznych lub elewacji, na skutek opadu lub obłania wody lub inną cieczą przez jadący pojazd;
 - 8) obniżenia terenu wskutek prowadzonych robót ziemnych;
 - 9) rozlania lub wylania wody lub innej cieczy. To wyłączenie nie dotyczy szkód, które powstały w następstwie zalania lub gdy rozlanie, wylanie jest skutkiem dewastacji;
 - 10) wpadnięcia przedmiotu ubezpieczenia do wody lub innej cieczy;
 - 11) prac budowlanych, montażowych, demontażowych lub instalacyjnych prowadzonych w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tych prac są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 12) działania owadów, pleśni, grzybów, wewnętrznego rozkładu lub naturalnych procesów, które zachodzą w przedmiocie ubezpieczenia;
 - 13) działania zwierząt (w tym ptaków) polegającego na zabrudzeniu przedmiotu ubezpieczenia;
 - 14) działania zwierząt, które należą do ubezpieczonego lub osób uprawnionych do korzystania ze wskazanego w polisie budynku w budowie – na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego działania są: dym i sadza, eksplozja, ogień, uderzenie pojazdu, zalanie lub przepięcie;
 - 15) powolnego działania roślin;
 - 16) nieprawidłowej pielęgnacji roślin, chorób roślin;
 - 17) naturalnego osiadania budynku lub wyposażenia posesji. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego osiadania są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 18) wibracji lub drgań, spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub powietrznych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wibracje lub drgania powstały w następstwie huku ponaddzwiękowego;
 - 19) zużycia się, w tym zesterzenia się przedmiotu ubezpieczenia, w wyniku którego przedmiot ubezpieczenia uległ: zawałeni, zabrudzeniu, odbarwieniu, odkształceniu, deformacji, ścieraniu, zarysowaniu, wyszczerbieniu, odsposojeniu, rozdarciu, korozji lub utlenieniu. To wyłączenie dotyczy również sytuacji, gdy przedmiot ubezpieczenia zużył się na skutek jego używania przez osobę uprawnioną do korzystania ze wskazanego w polisie: budynku w budowie, wyposażenia posesji – na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem takiego zużycia są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie;
 - 20) wyludzenia mienia wskutek oszustwa;
 - 21) zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów;
 - 22) aktów terroryzmu;
 - 23) działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych;
 - 24) oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;
 - 25) zepsucia się produktów spożywczych, w tym w wyniku rozmrożenia;
 - 26) straty wody. To wyłączenie nie dotyczy pokrycia kosztów utraconej wody, jakie poniósł ubezpieczony w następstwie awarii instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 3;
 - 27) decyzji administracyjnej, na przykład decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.

5. PZU nie odpowiada również za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku wady tego przedmiotu, jego niewłaściwego użytkowania, jego niewłaściwej konserwacji lub zużycia się jego elementów, w wyniku których przedmiot ubezpieczenia przestał działać lub działa nieprawidłowo. To wyłączenie nie dotyczy:
 - 1) instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła;
 - 2) sytuacji, gdy następstwem powyższego zdarzenia są: dym i sadza, eksplozja, ogień, zalanie lub przepięcie.
6. PZU nie odpowiada ponadto za szkody, które powstały w następstwie kradzieży. To wyłączenie nie dotyczy:
 - 1) w ubezpieczeniu domu jednorodzinnego w budowie w stanie zamkniętym, w którym ma on już zamontowane wszystkie okna oraz drzwi zewnętrzne, oraz w ubezpieczeniu stałych elementów i w ubezpieczeniu ruchomości domowych w takim domu – kradzieży z włamaniem polegającej na pokonaniu przez sprawcę zabezpieczeń, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 2;
 - 2) w ubezpieczeniu wyposażenia posesji – kradzieży z włamaniem polegającej na pokonaniu przez sprawcę zabezpieczeń, o których mowa w § 33 ust. 2.
7. PZU nie odpowiada za stłuczenie:
 - 1) wykładzin podłóg i schodów;
 - 2) stałych elementów, które nie zostały jeszcze zamontowane lub wbudowane na stałe;
 - 3) żarówek;
 - 4) wazonów, naczyń, które służą do przechowywania, przygotowywania, podawania lub spożywania posiłków oraz napojów;
 - 5) flakonów z perfumami, pojemników z kosmetykami.
 To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy stłuczenie powstało w następstwie: eksplozji, gradu, huku ponaddzwiękowego, huraganu, lawiny, ognia, opadu, osuwania się ziemi, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, zalania, zapadania się ziemi, dewastacji.
8. PZU nie odpowiada także za szkody powstałe w związku z działalnością zakładu górnego.
9. PZU nie odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził w stanie:
 - 1) nietrzeźwości albo
 - 2) po użyciu alkoholu lub
 - 3) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
 To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.

ZABEZPIECZENIA MIENIA

– czyli jak chronić ubezpieczone przedmioty

§ 32

Ubezpieczony ma obowiązek:

- 1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- 2) utrzymywać przedmiot ubezpieczenia oraz miejsce, w którym się on znajduje w należytym stanie technicznym, w tym przeprowadzać jego przeglądy techniczne oraz okresowe kontrole, a także przeprowadzać jego bieżącą konserwację;
- 3) stosować się do zaleceń producentów i dostawców urządzeń technicznych;
- 4) stosować właściwe środki ochronne na celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania oraz ich

wyposażenia instalacyjnego przed mrozem, w szczególności utrzymywać właściwą temperaturę w pomieszczeniach oraz zakręcić zawory i spuścić wodę z instalacji w obiektach nieużytych;

- 5) przestrzegać zaleceń producenta, które dotyczą składowania materiałów, o których mowa w § 28 ust. 4;
- 6) zapewnić, aby w okresie ubezpieczenia były spełnione warunki w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, o których mowa w § 33, w tym zamykać otwory (na przykład okna i drzwi) w sposób określony w § 33.

Z uwzględnieniem § 29 ust. 3, jeśli ubezpieczony naruszy te obowiązki uмышленie lub wskutek rażącego niedbalstwa, PZU nie odpowiada za szkody, które powstały z tego powodu. To postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

§ 33

1. Mienie powinno być zabezpieczane w następujący sposób:

- 1) dla budynków w budowie, które są w stanie zamkniętym:
 - a) ściany, podłogi, stropy, dachy w domu jednorodzinnym w budowie, domu letniskowym w budowie, budynku wielomieszkaniowym w budowie, budynku niemieszkalnym w budowie są tak zamocowane i osadzone, że nie jest możliwe ich zdemontowanie bez równoczesnego ich uszkodzenia lub zniszczenia,
 - b) wszelkie otwory w ścianach, stropach, podłogach, dachach w domu jednorodzinnym w budowie, domu letniskowym w budowie, budynku wielomieszkaniowym w budowie, budynku niemieszkalnym w budowie, są zabezpieczane w sposób, który uniemożliwia osobom trzecim dostęp do wnętrza lub uniemożliwia wydostanie przedmiotów z wnętrza bez użycia siły lub narzędzi;
- 2) dla budynków w budowie w stanie zamkniętym, które mają zamontowane wszystkie okna oraz drzwi zewnętrzne spełnione muszą być warunki określone w pkt 1 oraz:
 - a) okna, a także okna, które są drzwiami balkonowymi lub tarasowymi mogą być rozszczelniane w taki sposób, że skrzydło okna lub drzwi tworzy mikroszczelinę w odniesieniu do framugi, ale w dalszym ciągu nie można ich otworzyć bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi,
 - b) drzwi zewnętrzne do domu jednorodzinnego w budowie są zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub wielopunktowy lub mechaniczno-elektroniczny,
 - c) drzwi zewnętrzne do: pomieszczenia gospodarczego, budynku niemieszkalnego w budowie, są zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub klódkę wielozastawkową. Za równorzędne zamknięcie drzwi zewnętrznych do pomieszczenia gospodarczego, budynku niemieszkalnego w budowie PZU uznaje także elektroniczny system zamykania bramy,
 - d) klucze i inne urządzenia przeznaczone do otwierania zamków są w posiadaniu wyłącznie ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Wyposażenie posesji powinno być zabezpieczone w taki sposób, że jego odłączenie od gruntu lub zdemontowanie jego elementu złączonego z nim na stałe nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.
3. Ubezpieczone stałe elementy wymienione w § 2 pkt 52 lit. c i d powinny być trwale związane z budynkiem w budowie w taki sposób, że ich odłączenie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Za zamontowane na stałe uznaje się również zainstalowanie

- instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej za pomocą balastu (tzw. metoda obciążeniowa).
4. PZU na podstawie oceny ryzyka może określić indywidualne warunki w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia. PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dokonania oględzin miejsca ubezpieczenia.

ROZDZIAŁ 6 UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (NAGROBEK)

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 34

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć

§ 35

W **ubezpieczeniu nieruchomości** można ubezpieczyć nagrobek, który znajduje się w Polsce i jest własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony. Ubezpieczony nagrobek jest wskazywany w polisie.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli za co PZU odpowiada

§ 36

1. PZU odpowiada za **wypadek ubezpieczeniowy**, którym jest niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, które powstało w okresie ubezpieczenia i w wyniku którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. PZU odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w miejscu ubezpieczenia.
2. PZU ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, zgodnie z tabelą poniżej:

Przedmiot ubezpieczenia	Zakres ubezpieczenia
nagrobek	obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, o których mowa w § 36 ust. 1, i które nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 38. Przykładowe wypadki ubezpieczeniowe: – wystąpienie wody z koryta rzeki, które zniszczyło nagrobek – działanie wiatru, które uszkodziło nagrobek – upadek gałęzi na płytę nagrobka, co spowodowało jej uszkodzenie – gradobicie, które uszkodziło nagrobek – oblanie nagrobka farbą przez osobę trzecią – kradzież liter z tablicy napisowej

ZWROT KOSZTÓW

– czyli jakie koszty dodatkowe pokrywa PZU

§ 37

Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, który jest objęty zakresem ubezpieczenia, PZU pokrywa do limitu odpowiedzialności

określonego w § 46 ust. 7, poniesione przez ubezpieczonego i powstałe w związku ze szkodą – koszty **uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie** – czyli koszty usunięcia zanieczyszczeń, koszty wywozu elementów niezdatnych do użytku (odpadów) wraz z kosztami ich składowania lub utylizacji, koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdatnych do użytku, koszty uprzątnięcia przedmiotu, który uszkodził lub zniszczył przedmiot ubezpieczenia, na przykład drzewa. PZU pokrywa te koszty do wysokości faktycznie poniesionych, na podstawie rachunków.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 38

1. PZU nie odpowiada za szkody:
- 1) powstałe w elementach nagrobka niezamocowanych na stałe;
 - 2) które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłała odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności;
 - 3) które osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządziła umyślnie.
2. PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:
- 1) osmolenia, odbarwienia, zabarwienia, zabrudzenia, zarysowania nagrobka zniczem, świecą, wiązką lub kwiatami;
 - 2) zapadania się ziemi;
 - 3) działania owadów, pleśni, grzybów, wewnętrznego rozkładu lub naturalnych procesów, które zachodzą w przedmiocie ubezpieczenia;
 - 4) działania zwierząt (w tym ptaków) polegającego na zabrudzeniu przedmiotu ubezpieczenia;
 - 5) wibracji lub drgań, spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub powietrznych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wibracje lub drgania powstały w następstwie huku ponaddźwiękowego;
 - 6) zużycia się, w tym zatarzenia się nagrobka, w wyniku którego nagrobek uległ: zawałeniu, zabrudzeniu, odbarwieniu, odkształceniu, deformacji, ścieraniu, zarysowaniu, wyszczerbieniu, odspojeniu, rozdarciu, korozji lub utlenieniu;
 - 7) przenikania wód podziemnych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy przenikanie wód podziemnych nastąpiło:
 - a) w związku z nagłym podniesieniem się wód podziemnych wskutek przekroczenia stanów alarmowych na rzekach, ogłoszonych przez IMGW,
 - b) wskutek powodzi,
 - c) w skutek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW. Jeśli nie można uzyskać opinii IMGW, wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 PZU stwierdza na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
 - 8) naturalnego osiadania nagrobka;
 - 9) aktów terroryzmu;
 - 10) działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych;
 - 11) oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;
 - 12) decyzji administracyjnej.
3. PZU nie odpowiada także za szkody powstałe w związku z działalnością zakładu górniczego.
4. PZU nie odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził w stanie:

- 1) nietrzeźwości albo
- 2) po użyciu alkoholu lub
- 3) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.

ZABEZPIECZENIE MIENIA

– czyli jak chronić ubezpieczone przedmioty

§ 39

1. Ubezpieczony ma obowiązek zapewnić, aby w okresie ubezpieczenia nagrobek był zabezpieczony w taki sposób, że odłączenie następujących elementów: płyty lub tablicy napisowej oraz innych elementów na przykład opaski wokół nagrobka, ławki, liter, rzeźby nagrobnej, wazonu, złączonych na stałe z tym nagrobkiem nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi.
2. Jeśli ubezpieczony naruszy te obowiązki umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, PZU nie odpowiada za szkody, które powstały z tego powodu. To postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

ROZDZIAŁ 7

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI (ROŚLINY OGRODOWE)

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 40

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć i za co PZU odpowiada

§ 41

1. W ubezpieczeniu **nieruchomości** można ubezpieczyć rośliny ogrodowe, które są własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony i są posadzone w gruncie w Polsce:
 - 1) w ogrodzonym ogródku znajdującym się przy mieszkaniu;
 - 2) na posesji, na której stoi dom jednorodzinny, domu letniskowy;
 - 3) na tarasie zbudowanym w technologii dachu odwróconego mieszkania, domu jednorodzinnego albo domu letniskowego.
 Powyższe mieszkanie lub dom jest wskazywany w polisie.
2. PZU ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały w następstwie zdefiniowanych wypadków ubezpieczeniowych:
 - 1) ognia, opadu, gradu, śniegu i lodu, pioruna, eksplozji, powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego;
 - 2) dewastacji;
 - 3) kradzieży,
 które wystąpiły w okresie ubezpieczenia i w miejscach wskazanych w ust. 1, za wyjątkiem przypadków, które są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 43.
3. PZU odpowiada również za szkody wyrządzone wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym określonym w ust. 2, za który PZU ponosi odpowiedzialność.

ZWROT KOSZTÓW

– czyli jakie koszty dodatkowe pokrywa PZU

§ 42

Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, który jest objęty zakresem ubezpieczenia, PZU pokrywa do sumy ubezpieczenia poniesione przez ubezpieczonego i powstałe w związku ze szkodą koszty **uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie** – czyli koszty usunięcia zanieczyszczeń, w tym koszty uprzątnięcia przedmiotu (na przykład drzewa), który uszkodził lub zniszczył rośliny ogrodowe oraz koszty wywozu zniszczonych roślin ogrodowych. PZU pokrywa te koszty do wysokości faktycznie poniesionych, na podstawie rachunków.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 43

1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
 - 1) rośliny uprawiane w celach handlowych;
 - 2) rośliny uprawiane w ramach działalności rolniczej lub gospodarczej;
 - 3) rośliny, których uprawianie narusza przepisy prawa;
 - 4) pomniki przyrody.
2. PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) które ubezpieczony wyrządził umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności;
 - 2) które osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządziła umyślnie.
3. PZU nie odpowiada także za szkody, które powstały w następstwie:
 - 1) aktów terroryzmu;
 - 2) działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych.
4. PZU nie odpowiada także za szkody powstałe w związku z działalnością zakładu górniczego.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIA RUCHOMOŚCI DOMOWYCH

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 44

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1 oraz dodatkowo pojęcia:

szkoda całkowita w mieniu specjalnym – utrata ubezpieczonego mienia specjalnego lub jego zniszczenie w takim stopniu, że koszt jego naprawy przewyższa jego wartość rynkową albo procentowy ubytek wartości rynkowej ubezpieczonego mienia specjalnego przewyższa 75% jego wartości rynkowej.

SUMA UBEZPIECZENIA

– czyli jak ustalić sumę ubezpieczenia

§ 45

1. W ubezpieczeniu nieruchomości ubezpieczający ustala odrębne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Powyższe sumy ubezpieczenia są wskazywane w polisie.

2. W ubezpieczeniu ruchomości domowych ubezpieczający ustala jedną sumę ubezpieczenia dla ubezpieczanych ruchomości domowych. Powyższa suma ubezpieczenia jest wskazywana w polisie.
3. W przypadku rozszerzenia ubezpieczenia ruchomości domowych o mienie specjalne, ubezpieczający ustala odrębne sumy ubezpieczenia dla każdego mienia specjalnego. Powyższe sumy ubezpieczenia są wskazane w polisie lub w wykazie przedmiotów ubezpieczenia, który jest dołączony do polisy i stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.
4. W przypadku ubezpieczenia roślin ogrodowych ubezpieczający ustala jedną sumę ubezpieczenia na łączną wartość roślin ogrodowych wraz z kosztami przygotowania i ukształtowania terenu lub podłoża w celu nasadzenia roślin ogrodowych.
5. W ubezpieczeniu nieruchomości i w ubezpieczeniu ruchomości domowych, dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, ubezpieczający może ustalić limit odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe. Postanowienia tego nie stosuje się w ubezpieczeniu mienia specjalnego, ubezpieczeniu roślin ogrodowych i ubezpieczeniu nagrobka.
6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczanych przedmiotów i stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU. Dla budynków w budowie suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczanych budynków w budowie na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, powiększonej o przewidywane koszty robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, zaplanowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia. Jeśli dla określonych przedmiotów, szkód lub kosztów ustalono limit odpowiedzialności na ryzyka

inne niż ryzyka kradzieżowe lub podlimit odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, wówczas stanowi on górną granicę odpowiedzialności dla tych szkód lub kosztów.

7. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłatą przez PZU kwotę.
8. Jeśli po zawarciu umowy ubezpieczenia wzrośnie wartość ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczający może, w porozumieniu z PZU, podwyższyć sumę ubezpieczenia. Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia spadnie wartość ubezpieczonego przedmiotu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Z tej samej przyczyny PZU może jednostronnie zmniejszyć sumę ubezpieczenia, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki ubezpieczeniowej począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym PZU zawiadomiło ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli jakie są ograniczenia odpowiedzialności PZU

§ 46

1. W ubezpieczeniu ruchomości domowych w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, w zależności od wypadku ubezpieczeniowego i w granicach sumy ubezpieczenia albo limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, o ile został on ustalony zgodnie z § 45 ust. 5, obowiązują następujące limity odpowiedzialności na ryzyka inne niż ryzyka kradzieżowe i podlimity odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe:

Poz.	Ubezpieczone przedmioty	Limit odpowiedzialności na ryzyka inne niż ryzyka kradzieżowe	Podlimit odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe
1.	przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu, monety, biżuteria	40% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 50 000 zł	40% limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, jednak nie więcej niż 50 000 zł, o ile został ustalony
2.	gotówka	10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 000 zł	10% limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, jednak nie więcej niż 10 000 zł, o ile został ustalony
3.	sprzęt do prowadzenia działalności	suma ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 000 zł	limit odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, jednak nie więcej niż 10 000 zł, o ile został ustalony
4.	ruchomości domowe w pomieszczeniu gospodarczym, za wyjątkiem pomieszczenia gospodarczego w domu jednorodzinnym	30% sumy ubezpieczenia	30% limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, o ile został ustalony
5.	ruchomości domowe w budynku niemieszkalnym oraz w wyposażeniu posesji	30% sumy ubezpieczenia	30% limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, o ile został ustalony
6.	ruchomości domowe na zewnątrz inne niż roboty koszące	10% sumy ubezpieczenia	10% limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, o ile został ustalony
7.	roboty koszące na zewnątrz	suma ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 000 zł	limit odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, jednak nie więcej niż 10 000 zł, o ile został ustalony
8.	ruchomości domowe w tymczasowym miejscu zamieszkania dziecka, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4	10% sumy ubezpieczenia	10% limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, o ile został ustalony
9.	ruchomości domowe w razie ich rabunku poza miejscem ubezpieczenia	nie dotyczy	10% limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, jednak nie więcej niż 10 000 zł, o ile został ustalony
10.	gotówka, biżuteria w razie wyłudzenia gotówki lub biżuterii	10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 000 zł	nie dotyczy
11.	zwierzęta domowe	suma ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 000 zł	limit odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, jednak nie więcej niż 5 000 zł, o ile został ustalony

2. W ubezpieczeniu ruchomości domowych w domu letniskowym, w zależności od wypadku ubezpieczeniowego i w granicach sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, o ile

został on ustalony zgodnie z § 45 ust. 5, obowiązują następujące limity odpowiedzialności na ryzyka inne niż ryzyka kradzieżowe i podlimity odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe:

Poz.	Ubezpieczone przedmioty	Limit odpowiedzialności na ryzyka inne niż ryzyka kradzieżowe	Podlimit odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe
1.	sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i anteny radiowe zainstalowane na zewnątrz domu letniskowego i trwale z nim związane), sprzęt komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, telefony, które znajdują się w domu letniskowym	50% sumy ubezpieczenia	50% limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, o ile został ustalony
2.	ruchomości domowe w budynku niemieszkalnym	30% sumy ubezpieczenia	30% limitu odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, o ile został ustalony

3. Jeśli dany przedmiot ubezpieczenia kwalifikuje się do więcej niż jednej pozycji spośród wymienionych w ust. 1 i 2, górną granicą odpowiedzialności PZU jest najniższy limit na ryzyka inne niż ryzyka kradzieżowe lub podlimit na ryzyka kradzieżowe spośród tych limitów i podlimitów, do których kwalifikuje się ten przedmiot ubezpieczenia.
4. W ubezpieczeniu nieruchomości, w granicach sumy ubezpieczenia, PZU odpowiada do limitu odpowiedzialności:
- 50 000 zł za szkody spowodowane przez kupy. Limit nie ma zastosowania w sytuacji, gdy następstwem działania kupy są: eksplozja, ogień lub przepełnienie;
 - 8 000 zł za awarię instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła.
5. PZU odpowiada za szkody, które ubezpieczony wyrządził wskutek rażącego niedbalstwa, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, § 15 ust. 2, § 22 ust. 3, § 29 ust. 3:
- w ubezpieczeniu nieruchomości w granicach sumy ubezpieczenia dla wymienionych w powyższych paragrafach przedmiotów ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 50% tej sumy ubezpieczenia (limit odpowiedzialności);
 - w ubezpieczeniu ruchomości domowych w granicach sumy ubezpieczenia dla ruchomości domowych, które znajdują się w wyliczonych w powyższych paragrafach: domu jednorodzinnym, budynku niemieszkalnym, mieszkaniu, domu letniskowym, jednak nie więcej niż 50% tej sumy ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) i nie więcej niż do limitów odpowiedzialności na ryzyka inne niż ryzyka kradzieżowe wskazanych w ust. 1 i 2.
6. W ubezpieczeniu domu jednorodzinnego, mieszkania, domu letniskowego, budynku niemieszkalnego, budynku wielomieszkaniowego, budynków w budowie PZU pokrywa koszty określone w § 8, § 16, § 23, § 30 do następujących limitów odpowiedzialności:

Poz.	Rodzaj kosztu	Limity odpowiedzialności
1.	poszukiwanie przyczyny szkody	w granicach sumy ubezpieczenia
2.	osuszanie	w granicach sumy ubezpieczenia
3.	utrata wody	w granicach sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 3 000 zł
4.	uprzątnięcie miejsca ubezpieczenia po szkodzie	w granicach sumy ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5% tej sumy ubezpieczenia. Jeśli koszty dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego i nie można przyporządkować ich do danej części mienia, PZU pokrywa poniesione koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego, a jeśli ustalenie proporcji nie jest możliwe, to PZU pokrywa 50% poniesionych kosztów.

7. W ubezpieczeniu nagrobka oraz w ubezpieczeniu roślin ogrodowych PZU pokrywa koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie, określone w § 37 oraz w § 42 w granicach sumy ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia. Jeśli koszty dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego i nie można przyporządkować ich do danej części mienia, PZU pokrywa poniesione koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego, a jeśli ustalenie proporcji nie jest możliwe, to PZU pokrywa 50% poniesionych kosztów.
8. W ubezpieczeniu ruchomości domowych w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym PZU pokrywa koszty określone w § 8 do następujących limitów odpowiedzialności:

Poz.	Rodzaj kosztu	Limity odpowiedzialności
1.	nabycia produktów spożywczych	w granicach sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 800 zł
2.	naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych	w granicach sumy ubezpieczenia
3.	uprzątnięcie miejsca ubezpieczenia po szkodzie	w granicach sumy ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia. Jeśli koszty dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego i nie można przyporządkować ich do danej części mienia, PZU pokrywa poniesione koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego, a jeśli ustalenie proporcji nie jest możliwe, to PZU pokrywa 50% poniesionych kosztów.
4.	uśpienia i utylizacji zwierzęcia domowego	w granicach limitu odpowiedzialności na ryzyka inne niż ryzyka kradzieżowe określonego w ust. 1 pozycja 11 tabeli

9. W ubezpieczeniu ruchomości domowych w domu jednorodzinnym w budowie w stanie zamkniętym PZU pokrywa koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, określone w § 30, w granicach sumy ubezpieczenia.

USTALENIE ODSZKODOWANIA

– czyli jak PZU ustala wysokość odszkodowania

§ 47

1. Wysokość odszkodowania PZU ustala w kwocie, która odpowiada wysokości poniesionej szkody i nie przekracza sumy ubezpieczenia oraz uwzględnia limity odpowiedzialności na

ryzyka inne niż ryzyka kradzieżowe i podlimity odpowiedzialności na ryzyka kradzieżowe, o których mowa w § 46 ust. 1 i 2.

2. Wysokość odszkodowania PZU ustala dla:

1) mieszkania:

- a) w wartości rynkowej – w przypadku szkody całkowitej w mieszkaniu,
- b) w wartości nowej – w przypadku innego rodzaju szkód;

2) domu jednorodzinnego:

- a) w wartości nowej – jeżeli na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia wiek budynku:
 - o niepalnej konstrukcji nie przekracza 50 lat,
 - o niepalnej konstrukcji przekracza 50 lat, ale w ciągu 20 lat poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia został przeprowadzony remont generalny,
 - o palnej konstrukcji nie przekracza 30 lat,
- b) w wartości rzeczywiście – jeżeli na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia nie są spełnione warunki podane w lit. a

– z uwzględnieniem pkt 3;

3) stałych elementów – w wartości nowej;

4) domu letniskowego:

- a) w wartości nowej – jeżeli na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia wiek domu letniskowego nie przekracza 20 lat,
- b) w wartości rzeczywiście – jeżeli na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia wiek domu letniskowego przekracza 20 lat

– z uwzględnieniem pkt 3;

5) budynku niemieszkalnego:

- a) w wartości nowej – jeżeli na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia wiek budynku nie przekracza 20 lat,
- b) w wartości rzeczywiście – jeżeli na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia wiek budynku przekracza 20 lat

– z uwzględnieniem pkt 3;

6) wyposażenia posesji – w wartości nowej;

7) budynków w budowie – w wartości nowej;

8) budynku wielomieszkaniowego:

- a) w wartości nowej – jeżeli na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia wiek budynku:
 - o niepalnej konstrukcji nie przekracza 50 lat,
 - o niepalnej konstrukcji przekracza 50 lat, ale w ciągu 20 lat poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia został przeprowadzony remont generalny,
 - o palnej konstrukcji nie przekracza 30 lat;
- b) w wartości rzeczywiście, jeżeli na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia wiek budynku przekracza wartości podane w lit. a;

– z uwzględnieniem pkt 3;

9) ruchomości domowych – w wartości nowej;

10) mienia specjalnego:

- a) w wartości rynkowej – w przypadku szkody całkowitej w mieniu specjalnym,
- b) w wartości kosztów naprawy – w przypadku innego rodzaju szkód;

11) nagrobka – w wartości nowej;

12) roślin ogrodowych – w wartości rynkowej.

3. Z uwzględnieniem ust. 1 i 2 pkt 1, w przypadku ubezpieczenia mieszkania odszkodowanie przysługuje również z tytułu szkód w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, w którym znajduje się to mieszkanie, proporcjonalnie do przypadającego temu mieszkaniu udziału w częściach wspólnych nieruchomości z uwzględnieniem ust. 4.

4. W przypadku ubezpieczenia mieszkania w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej odszkodowanie przysługuje również za

części wspólne służące do wyłącznego użytkowania ubezpieczonego, niezależnie od udziału w częściach wspólnych, na przykład dach nad tym mieszkaniem.

§ 48

- 1. W ubezpieczeniu nieruchomości, dopóki ubezpieczony nie podejmuje odbudowy lub naprawy zniszczonego lub uszkodzonego mienia albo podejmuje odbudowę lub naprawę systemem gospodarczym, wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie kosztorysu, który sporządza się na podstawie:**
 - 1) specjalistycznego systemu kosztorysowania robót i obiektów budowlanych albo
 - 2) ogólnopolskich cenników budowlanych opracowanych przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie budownictwa albo
 - 3) zakresu prac w ramach odbudowy lub naprawy przeprowadzonej systemem gospodarczym.

Z uwzględnieniem § 49 ust. 1 pkt 1, wysokość odszkodowania ustalona w pkt 1–3 uwzględnia podatek VAT jedynie na materiały użyte do naprawy lub odbudowy i nie uwzględnia marży wykonawcy, która byłaby naliczona, gdyby odbudowa lub naprawa została zlecona wykonawcy.

- 2. Z uwzględnieniem ust. 1, w ubezpieczeniu nieruchomości wysokość odszkodowania może być również ustalona na podstawie rachunków lub faktur za odbudowę lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia, które są potwierdzone:**
 - 1) kosztorysem powykonawczym, który sporządził podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy;
 - 2) specyfikacją zakresu wykonanych robót, który sporządził podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy, jeśli wysokość szkody przed uwzględnieniem stopnia zużycia technicznego nie przekracza kwoty 15 000 zł.
- 3. Kosztorysy lub specyfikacje, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być sporządzone zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w budownictwie, które uwzględniają dotychczasową konstrukcję i wymiary mienia oraz standard wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów, przy uwzględnieniu średnich cen występujących na terenie, na którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy.**
- 4. Jeśli w mieszkaniu, pomieszczeniu gospodarczym lub miejscu postojowym nastąpi szkoda całkowita, wysokość odszkodowania PZU ustala według:**
 - 1) ceny 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania przyjmowanej do ustalenia wartości rynkowej mieszkania;
 - 2) ceny pomieszczenia gospodarczego lub miejsca postojowego, przyjmowanej do ustalenia wartości rynkowej odpowiednio pomieszczenia gospodarczego lub miejsca postojowego.
- 5. W przypadku zniszczenia lub utraty stałych elementów wysokość odszkodowania PZU ustala w wysokości, która odpowiada udokumentowanej ich wartości, jeśli naprawa nie jest możliwa.**
- 6. Wysokość odszkodowania dla ruchomości domowych PZU ustala:**
 - 1) w przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia – w wysokości, która odpowiada udokumentowanej jego wartości, jeśli naprawa nie jest możliwa;
 - 2) w przypadku uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia – w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. Koszty naprawy PZU ustala na podstawie średnich cen zakładów usługowych lub rachunku za naprawę lub w wysokości określonego, w porozumieniu z ubezpieczonym, procentowego ubytku wartości uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia.

7. Jeśli nie można udokumentować wartości ruchomości domowych lub stałych elementów, wysokość odszkodowania PZU określa według średniej wartości przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, przy uwzględnieniu średnich cen występujących na terenie, na którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy.
8. Wysokość odszkodowania ustalonego w wysokości kosztów naprawy nie może przekraczać:
 - 1) wartości nowej przedmiotu ubezpieczenia, jeśli jest on ubezpieczony w wartości nowej;
 - 2) wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia, jeśli jest on ubezpieczony w wartości rzeczywistej.
9. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla ruchomości domowych, które tworzą komplet lub jedną całość, PZU uwzględni ubytek wartości kompletu lub całości, pod warunkiem że nie można ich zrekonstruować przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie utraconych elementów.
10. Wysokość odszkodowania dla poniższych ruchomości domowych PZU ustala:
 - 1) dla gotówki – w jej nominalnej wartości. Jeśli pieniądze są walutą obcą, PZU przelicza je na złote według średniego kursu NBP, który obowiązuje w dniu ustalenia odszkodowania;
 - 2) dla monet – w wartości złomu. Jeśli monety są prawnym środkiem płatniczym, a ich wartość nominalna jest wyższa od wartości złomu, wysokość odszkodowania PZU ustala według ich wartości nominalnej. Jeśli monety są walutą obcą, przelicza je na złote według średniego kursu NBP, który obowiązuje w dniu ustalenia odszkodowania;
 - 3) dla przedmiotów ze srebra, złota, platyny lub palladu i biżuterii – według kosztów naprawy, wytworzenia lub nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju;
 - 4) dla dokumentów tożsamości – według kosztów wydania duplikatów lub uzyskania nowych dokumentów;
 - 5) dla kluczy do drzwi zewnętrznych lub bram garażowych, które prowadzą do miejsca ubezpieczenia – według kosztów odtworzenia kompletu kluczy łącznie z kosztami wymiany zamków oraz kosztem przeprogramowania;
 - 6) dla zwierząt domowych w przypadku:
 - a) utraty (w tym śmierci) – w przeciętnej wartości zwierzęcia tej samej rasy i tego samego gatunku, ustalonej przy uwzględnieniu średnich cen występujących w Polsce. Jeśli nie ma możliwości określenia wartości zwierzęcia, w wartości która nie może przekroczyć 500 zł,
 - b) kosztów leczenia – na podstawie rachunku za leczenie zwierzęcia w Polsce. PZU zwraca ubezpieczonemu koszty, maksymalnie do kwoty, która odpowiada średniej cenie wykonania takiej usługi na terenie, na którym została ona wykonana;
 - 7) dla roślin doniczkowych – według wartości zakupu rośliny tego samego gatunku, odmiany, tej samej lub podobnej wielkości. Jeśli nie można zakupić rośliny o podobnej wielkości to przyjmuje się wartość zakupu rośliny do wysokości 1 m.
11. Wysokość odszkodowania dla mienia specjalnego PZU ustala:
 - 1) w przypadku szkody całkowitej – w wysokości, która odpowiada udokumentowanej wartości przedmiotu ubezpieczenia;
 - 2) w przypadku uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia:
 - a) w wysokości kosztów naprawy. Koszty naprawy PZU ustala na podstawie średnich cen zakładów usługowych w Polsce lub rachunku za naprawę, albo
 - b) w wysokości procentowego ubytku wartości uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia określonym przez rzeczoznawcę lub w porozumieniu z ubezpieczonym.
12. Wysokość odszkodowania dla roślin ogrodowych PZU ustala:
 - 1) na podstawie rachunków za:
 - a) zakup roślin ogrodowych i zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i ukształtowania terenu lub podłoża do nasadzenia roślin,
 - b) usługę przygotowania i ukształtowania terenu lub podłoża wraz z kosztami nasadzenia roślin ogrodowych;
 - 2) na podstawie średnich cen w Polsce:
 - a) zakupu roślin ogrodowych tego samego gatunku, odmiany, tej samej lub podobnej wielkości. Jeśli nie można zakupić rośliny o podobnej wielkości to przyjmuje się wartość zakupu rośliny do wysokości 3 m,
 - b) usługi przygotowania i ukształtowania terenu lub podłoża wraz z kosztami nasadzenia roślin ogrodowych.

§ 49

1. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania PZU:
 - 1) uwzględni wartość pozostałości po uszkodzonym lub zniszczonym przedmiocie ubezpieczenia, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub odsprzedaży;
 - 2) nie uwzględni:
 - a) podatku VAT, w przypadku gdy ubezpieczony jest uprawniony do odliczenia podatku od towarów i usług VAT,
 - b) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, zabytkowej lub pamiątkowej. To postanowienie nie ma zastosowania w przypadku rozszerzenia ubezpieczenia o szkody powstałe w mieniu specjalnym,
 - c) kosztów, które wynikają z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu sprzed szkody, jeśli naprawy lub odbudowy nie można dokonać przy użyciu innych dostępnych części lub materiałów.
2. Przedłożone przez ubezpieczonego rachunki, kosztorysy oraz specyfikacje, PZU weryfikuje pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym, czyli sprawdza:
 - 1) wysokość poniesionych kosztów;
 - 2) dotychczasowe wymiary ubezpieczonych przedmiotów;
 - 3) zakres wykonanych robót i rodzaj użytych materiałów.
3. Wysokość odszkodowania PZU ustala na podstawie cen z dnia jego ustalenia. Wyjątkiem są szkody udokumentowane rachunkiem lub fakturą za odbudowę lub naprawę potwierdzoną kosztorysem powykonawczym lub specyfikacją zakresu wykonanych robót lub udokumentowane kosztorysem odbudowy lub naprawy dokonanej systemem gospodarczym, zgodnie z § 48.

WARIANT SERWISOWY

– czyli jak PZU organizuje naprawę szkody

§ 50

1. Z uwzględnieniem zasad ustalania odszkodowania, o których mowa w § 48 - 49, w przypadku szkód powstałych w następstwie zalania stałych elementów wskazanych w § 2 pkt 52 lit. a, jeśli przy zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczający wybrał Wariant Serwisowy, ubezpieczony ma możliwość naprawy szkody przez wskazany przez PZU podmiot współpracujący z PZU w ramach partnerskiej sieci remontowej. Naprawa szkody w Wariancie Serwisowym obejmuje następujące prace:
 - 1) związane z naprawą ścian, sufitów, zabudów z karton – gipsu, w tym sufitów podwieszanych (na przykład tynkowanie, malowanie, tapetowanie, prace glazurnicze);
 - 2) związane z naprawą podłóg (na przykład prace parkieciarские, prace glazurnicze);
 - 3) stolarskie (na przykład naprawa lub wymiana listew przypodłogowych). Te prace nie dotyczą naprawy mebli wykonanych w wymiar (na przykład zabudowy kuchenne, szafy wnękowe, pawlacz);
 - 4) hydrauliczne związane z naprawą instalacji wodnej, instalacji kanalizacyjnej wraz z urządzeniami (na przykład baterii

- wannowych, baterii umywalkowych, baterii prysznicowych) oraz osprzętem (na przykład rur, zaworów, wężyków);
- 5) elektryczne związane z naprawą instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (na przykład gniazdek, puszek elektrycznych natynkowych i podtynkowych). Te prace nie dotyczą naprawy, osprzętu instalacji elektrycznej w ramach „inteligentnego domu” (na przykład sterowników, czujek, „inteligentnych gniazdek”, centrali);
 - 6) inne niż określone w pkt 1–5, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z PZU.
2. Zakres planowanych robót i rodzaj materiałów jakie mają być użyte do naprawy szkody jest uzgadniany przez ubezpieczonego z podmiotem wykonującym prace naprawcze, o którym mowa w ust. 1.
 3. Ubezpieczony może skorzystać z Wariantu Serwisowego, o ile poinformuje o tym PZU przed otrzymaniem decyzji o wypłacie odszkodowania.
 4. Ubezpieczony zobowiązany jest udostępnić przedmiot szkody podmiotowi współpracującemu z PZU w ramach partnerskiej sieci remontowej na czas oględzin i wykonania naprawy szkody.
 5. Jeżeli wysokość odszkodowania ustalonego przez PZU przekracza wysokość sumy ubezpieczenia dla ubezpieczonego przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, warunkiem rozpoczęcia wykonywania naprawy szkody w Wariantcie Serwisowym jest pokrycie przez ubezpieczonego różnicy między rzeczywistymi kosztami tej naprawy a kwotą, do której PZU ponosi odpowiedzialność.
 6. Jeżeli kwota, do której PZU ponosi odpowiedzialność nie wystarcza na pokrycie przez PZU w całości kosztów naprawy szkody w Wariantcie Serwisowym, a ubezpieczony nie wyraża zgody na pokrycie różnicy, o której mowa w ust. 5, wówczas PZU wypłaca ubezpieczonemu odszkodowanie w kwocie, do której PZU ponosi odpowiedzialność.
 7. Jeżeli naprawa szkody wymaga wykonania prac, które nie są objęte Wariantem Serwisowym, wówczas PZU wypłaca ubezpieczonemu odszkodowanie za tę część prac, w kwocie, do której PZU ponosi odpowiedzialność.
 8. Wariantu Serwisowego nie stosuje się, jeżeli wysokość odszkodowania ustalonego przez PZU jest niższa niż 400 zł.
 9. PZU ustala odszkodowanie, na podstawie rachunków za naprawę ubezpieczonego przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, wystawionych przez podmiot dokonujący naprawy współpracujący z PZU w ramach partnerskiej sieci remontowej.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

– czyli co należy zrobić, gdy zdarzy się szkoda

§ 51

1. Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy ubezpieczający lub ubezpieczony ma obowiązek:
 - 1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów:
 - a) między innymi wezwać straż pożarną oraz zawiadomić policję, o ile zachodzi taka potrzeba, w szczególności w przypadku kradzieży z włamaniem, kradzieży ruchomości domowych na zewnątrz, kradzieży roślin ogrodowych, kradzieży zwierząt domowych, rabunku w miejscu ubezpieczenia, rabunku poza miejscem ubezpieczenia, wyłudzenia gotówki lub biżuterii,
 - b) dodatkowo w przypadku rabunku poza miejscem ubezpieczenia dokonanego poza granicami Polski, zawiadomić odpowiednie służby zajmujące się ściganie przestępstw.

- Jeśli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował powyższych środków, PZU nie odpowiada za szkody, które powstały z tego powodu. PZU zobowiązane jest, w granicach odpowiedzialnej sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty, które wynikły z zastosowania powyższych środków, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
- 2) zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić PZU pomocy, dostarczając posiadane informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych;
- 3) zawiadomić PZU o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego wystąpienia. W razie naruszenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa tego obowiązku, PZU może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia PZU o wypadku ubezpieczeniowym nie nastąpią, jeżeli PZU w powyższym terminie otrzymało wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości;
- 4) nie dokonywać – póki PZU lub jego przedstawiciel nie dokonają oględzin – żadnych zmian w uszkodzonym przedmiocie ubezpieczenia i nie naprawiać go, jeżeli nie jest konieczne zabezpieczenie pozostałych przedmiotów po szkodzie lub zmniejszenie rozmiaru szkody. To postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy PZU lub jego przedstawiciel nie przeprowadzili takich oględzin w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, albo 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie biegłych (rzeczoznawców);
- 5) udzielić przedstawicielowi PZU wyjaśnień i pomóc w uzyskaniu informacji na temat okoliczności wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, przyczyn powstania szkody, jej przedmiotu i rozmiaru.
2. W przypadku kradzieży z włamaniem stałych elementów, które nie zostały jeszcze wbudowane lub zamontowane, ubezpieczony ma obowiązek udowodnić fakt ich zakupu.
3. W przypadku wyłudzenia gotówki lub biżuterii ubezpieczony zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wypłaty gotówki z rachunku bankowego, o ile taka wypłata nastąpiła (na przykład wydruk z bankomatu, potwierdzenie wypłaty w oddziale banku).

ROZDZIAŁ 9

UBEZPIECZENIE POMOC W DOMU – ASSISTANCE

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 52

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1 oraz dodatkowo pojęć:

- 1) **awaria drzwi zewnętrznych** – nagłe uszkodzenie drzwi zewnętrznych mieszkania lub domu jednorodzinnego lub zamka w tych drzwiach, które uniemożliwia ich prawidłowe otwieranie lub zamykanie. Za drzwi zewnętrzne uważa się również bramę garażową w domu jednorodzinnym, drzwi balkonowe lub tarasowe mieszkania lub domu jednorodzinnego. Awaria drzwi zewnętrznych to także zatrzaskanie się powyższych drzwi w taki sposób, że klucze lub inne urządzenia, które służą do otwierania drzwi, znajdują się wewnątrz i ubezpieczony nie ma możliwości dostania się do środka lub wydostania się;
- 2) **awaria oprogramowania** – nagłe, niespodziewane, nieprawidłowe działanie oprogramowania zainstalowanego na

sprzęcie komputerowym, które uniemożliwia korzystanie z tego oprogramowania;

- 3) **awaria sprzętu RTV, AGD, PC** – nagle, niespodziewane uszkodzenie, które uniemożliwia zgodne z przeznaczeniem korzystanie ze sprzętu RTV lub AGD lub PC, a które nie jest spowodowane niewłaściwą eksploatacją lub niewłaściwą konserwacją tego sprzętu;
- 4) **Centrum Pomocy** – jednostka działająca na rzecz PZU, do której ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) zgłasza telefonicznie wypadek ubezpieczeniowy. Centrum Pomocy działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
- 5) **dokument tożsamości** – dowód osobisty, paszport, karta pobytu;
- 6) **nagłe zachorowanie** – powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu ubezpieczonego, który wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej;
- 7) **oprogramowanie** – system operacyjny, programy komputerowe, na które ubezpieczony posiada licencję, jeżeli taka jest wymagana i które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej;
- 8) **sprzęt AGD** – kuchnie gazowe, kuchnie elektryczne, płyty indukcyjne, ceramiczne, szklane, piekarniki, Kuchenki mikrofalowe, pralki, pralko-suszarki, elektryczne suszarki ubraniowe, chłodziarko-zamrażarki, chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, ekspresy do kawy inne niż kapsułkowe i przelewowe, grille elektryczne, odkurzacze, które:
 - a) są własnością ubezpieczonego oraz
 - b) nie są wykorzystywane wyłącznie do pracy zarobkowej;
- 9) **sprzęt PC** – komputery stacjonarne, laptopy, tablety, drukarki, skanery, monitory, które:
 - a) są własnością ubezpieczonego oraz
 - b) nie są wykorzystywane wyłącznie do pracy zarobkowej;
- 10) **sprzęt RTV** – telewizory, odtwarzacze, konsole wraz z urządzeniami służącymi do gry na tych konsolach, zestawy Hi-Fi, amplitunery, wzmacniacze, projektory, które:
 - a) są własnością ubezpieczonego,
 - b) nie są wykorzystywane wyłącznie do pracy zarobkowej oraz
 - c) są zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej (czyli ich zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe);
- 11) **zdarzenia losowe**: następujące zdarzenia zdefiniowane w § 2:
 - a) dym i sadza,
 - b) eksplozja,
 - c) grad,
 - d) huk ponadgłówny,

- e) huragan,
- f) lawina,
- g) ogień,
- h) opad,
- i) osuwanie się ziemi,
- j) piorun,
- k) powódź,
- l) śnieg i lód,
- m) uderzenie pojazdu,
- n) upadek statku powietrznego,
- o) upadek drzew lub masztów,
- p) trzęsienie ziemi,
- q) zalanie,
- r) zapadanie się ziemi.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć i za co PZU odpowiada

§ 53

1. W ubezpieczeniu Pomoc w Domu – assistance w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego określonego w ust. 5 (tabela poniżej) oraz w § 54 – § 56, PZU organizuje oraz pokrywa koszty usług assistance wymienionych w ust. 5, 6 oraz § 54 – § 56, jeżeli ten wypadek ubezpieczeniowy wystąpił w okresie ubezpieczenia:
 - 1) w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w polisie – w przypadku usług assistance domowy, o których mowa w ust. 5 i § 54;
 - 2) w Polsce – w przypadku usług assistance medyczny, o których mowa w ust. 5 i § 55 oraz usługi assistance ochrona danych osobowych, o której mowa w ust. 6 i § 56.
2. Usługi assistance przysługują osobie wskazanej w polisie jako ubezpieczony oraz domownikowi, za wyjątkiem usług assistance ochrona danych osobowych, o której mowa w ust. 6 i § 56, która przysługuje tylko osobie wskazanej w polisie jako ubezpieczony.
3. Usługi assistance PZU realizuje wyłącznie w Polsce za pośrednictwem Centrum Pomocy.
4. Ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance można zawrzeć w jednym z następujących zakresów ubezpieczenia: w wariancie Super Plus albo w wariancie Super albo w wariancie Komfort, z uwzględnieniem § 94 ust. 8. Wariant ubezpieczenia jest wskazywany w polisie.
5. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, ubezpieczony może skorzystać z następujących usług assistance (tabela poniżej):

		Wypadek ubezpieczeniowy	Usługa assistance	Limity i dostępność usług		
				Wariant Super Plus	Wariant Super	Wariant Komfort
Usługi assistance domowy	1.	– awaria drzwi zewnętrznych – awaria instalacji – zdarzenie losowe – przepięcie – dewastacja – utrata kluczy	interwencja specjalisty	– do 2 000 zł (w tym koszty niezbędnych części lub materiałów użytych do naprawy lub wymiany – do 500 zł) na każdą interwencję oraz – do 4 interwencji w okresie ubezpieczenia	– do 1 000 zł (w tym koszty niezbędnych części lub materiałów użytych do naprawy lub wymiany – do 250 zł) na każdą interwencję oraz – do 4 interwencji w okresie ubezpieczenia	
	2.	awaria instalacji	diagnoza przyczyny awarii instalacji	– do 300 zł na każdą diagnozę oraz – do 2 diagnoz w okresie ubezpieczenia		

		Wypadek ubezpieczeniowy	Usługa assistance	Limity i dostępność usług		
				Wariant Super Plus	Wariant Super	Wariant Komfort
Usługi assistance domowy	3.	- awaria instalacji - zdarzenie losowe - przepięcie - dewastacja	pobyt w hotelu	- usługa jest realizowana do czasu przywrócenia mieszkania lub domu jednorodzinnego do stanu umożliwiającego dalsze zamieszkanie; nie więcej niż: - dla pobytu w hotelu – za 5 następujących bezpośrednio po sobie dob hotelowych oraz do 3 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy - dla transportu do hotelu – do 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy		
			pobyt w mieszkaniu zastępczym	- usługa jest realizowana do czasu przywrócenia mieszkania lub domu jednorodzinnego do stanu umożliwiającego dalsze zamieszkanie, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy, nieprzerwanie od dnia udostępnienia ubezpieczonemu mieszkania zastępczego - nie więcej niż do 15 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy		usługa nie przysługuje
			ochrona ocalałego mienia	- dozór mienia – jest realizowany do czasu naprawy lub założenia nowych zabezpieczeń mienia – do 2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy - przechowywanie mienia – do 5 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy		usługa nie przysługuje
			pomoc po szkodzie	- uprzątnięcie i wywóz pozostałości po szkodzie – do 5 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy - zabezpieczenie mienia ocalałego – do 5 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy - transport i wniesienie materiałów budowlanych lub wykończeniowych – do 5 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy		usługa nie przysługuje
	4.	kradzież z włamaniem	porada specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych	do 800 zł za każdą poradę		usługa nie przysługuje
	5.	pojawienie się: myszy, szczurów, prusaków, pluskiew, karaluchów, gniazd os lub szerszeni	deratyzacja lub dezynsekcja, a także usunięcie gniazd os lub szerszeni	- do 800 zł na interwencję oraz - 1 interwencja w okresie ubezpieczenia		usługa nie przysługuje
	6.	awaria sprzętu RTV/AGD/PC	naprawa sprzętu RTV, AGD, PC	- do 2 000 zł (w tym koszty niezbędnych części lub materiałów użytych do naprawy – do 500 zł) na każdy wypadek ubezpieczeniowy - do 2 napraw, 2 przewozów (w obie strony) oraz 2 ekspertyz w okresie ubezpieczenia	usługa nie przysługuje	usługa nie przysługuje
7.	awaria oprogramowania	zdalna pomoc informatyka	- do 20 napraw	usługa nie przysługuje	usługa nie przysługuje	

	Wypadek ubezpieczeniowy	Usługa assistance	Limity i dostępność usług		
			Wariant Super Plus	Wariant Super	Wariant Komfort
Usługi assistance medyczny	8.	– nagłe zachorowanie – nieszczęśliwy wypadek	konsultacja lekarska opieka pielęgnarska	– do 500 zł na konsultację oraz – 1 konsultacja w okresie ubezpieczenia – do 300 zł na wizytę oraz – do 2 wizyt w okresie ubezpieczenia	usługa nie przysługuje usługa nie przysługuje
	9.	– nieszczęśliwy wypadek – rozstrój psychiczny u ubezpieczonego wymagający pomocy psychologa i spowodowany: – śmiercią domownika – zdarzeniem losowym – przepięciem – dewastacją – kradzieżą z włamaniem	konsultacja u psychologa	– do 400 zł na konsultację oraz – do 5 konsultacji w okresie ubezpieczenia	usługa nie przysługuje

6. Ubezpieczonemu przysługuje również usługa assistance ochrona danych osobowych, w przypadku określonym w § 94 ust. 9.
7. Limity określone w ust. 5 stanowią górną granicę odpowiedzialności PZU i ustalone są łącznie na wszystkich ubezpieczonych.
8. Zasady organizacji poszczególnych usług assistance określone są w § 54 – § 56.

USŁUGI ASSISTANCE DOMOWY

– czyli opis usług assistance domowy wymienionych w tabeli powyżej

§ 54

1. **Interwencja specjalisty** przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy mieszkanie lub dom jednorodzinny, wskazane w polisie są uszkodzone lub zniszczone w wyniku wypadku ubezpieczeniowego lub drzwi zewnętrzne zostały zatrzasknięte lub ubezpieczony utracił do nich klucze. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów dojazdu i robocizny: ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, technika urządzeń grzewczych, technika urządzeń klimatyzacyjnych, dekarza, stolarza, murarza – w zakresie niezbędnym do naprawy, a w przypadku utraty kluczy – w zakresie wymiany zamków w drzwiach zewnętrznych. PZU pokrywa ponadto koszty niezbędnych części lub materiałów użytych do naprawy lub wymiany, za wyjątkiem: umywalk, baterii łazienkowych i kuchennych, muszli klozetowych, spłuczek toaletowych wraz ze zbiornikiem, wanien, brodzików, bojlerów, piecyków gazowych i elektrycznych służących do podgrzewania wody i kaloryferów. PZU nie gwarantuje, że użyte części lub materiały do naprawy lub wymiany będą tej samej jakości, co uszkodzone elementy.
2. **Diagnoza przyczyny awarii instalacji** przysługuje ubezpieczonemu w razie awarii instalacji, w wyniku której nastąpiła szkoda w mieniu, które znajduje się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w polisie lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w tym mieniu. Usługa obejmuje organizację diagnozy przyczyny awarii instalacji oraz zabezpieczenia instalacji w taki sposób, żeby

zapobiec wystąpieniu szkody w mieniu, które znajduje się w powyższym mieszkaniu lub domu lub zmniejszyć rozmiar szkody. Usługa obejmuje pokrycie kosztów dojazdu, robocizny i materiałów wykorzystanych do zabezpieczenia instalacji i zostanie wykonana, o ile nie odmówiono dostępu do miejsca, w którym wystąpiła awaria instalacji.

3. **Pobyt w hotelu** przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy w wyniku wypadku ubezpieczeniowego mieszkanie lub dom jednorodzinny wskazane w polisie są uszkodzone lub zniszczone w takim stopniu, że ubezpieczony nie może dalej w nich mieszkać. Usługa obejmuje organizację pobytu ubezpieczonych w hotelu wskazanym przez PZU oraz pokrycie kosztów tego pobytu wraz z kosztami transportu ubezpieczonych do i z hotelu. Fakt, że powyższe mieszkanie lub dom nie nadają się do dalszego zamieszkiwania, powinny stwierdzić odpowiednie służby (na przykład straż pożarna, nadzór budowlany lub administracja budynku) z wyjątkiem sytuacji, gdy pobyt w hotelu rozpoczyna się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.
4. **Pobyt w mieszkaniu zastępczym** przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy w wyniku wypadku ubezpieczeniowego mieszkanie lub dom jednorodzinny, wskazane w polisie są uszkodzone lub zniszczone w takim stopniu, że przywrócenie tego mieszkania lub domu do stanu umożliwiającego dalsze zamieszkanie (czyli do czasu, gdy ukończone zostaną w nim prace malarskie, tapeciarskie, parkieryjskie lub glazurnicze, będzie działała w nim instalacja wodna, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania oraz zostanie podłączona kuchnia gazowa lub elektryczna) trwa dłużej niż 5 dni. Fakt, że powyższe mieszkanie lub dom nie nadają się do dalszego zamieszkiwania, powinny stwierdzić odpowiednie służby (na przykład straż pożarna, nadzór budowlany lub administracja budynku). Usługa obejmuje pokrycie kosztów udostępnienia ubezpieczonemu mieszkania zastępczego, by zaspokoić jego potrzeby mieszkaniowe, przy czym lokalizacja tego mieszkania zastępczego nie musi odpowiadać lokalizacji mieszkania lub domu wskazanego w polisie, a jego powierzchnia, standard wykończenia oraz wyposażenie mogą być inne, niż ma powyższe mieszkanie lub dom. Wynajem wskazanego przez PZU mieszkania zastępczego odbywa się na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy

ubezpieczonym a podmiotem, który wynajmuje mieszkanie zastępcze i na warunkach określonych w umowie. Jeśli umowa najmu przewiduje konieczność zapłacenia wynajmującemu przez ubezpieczonego kaucji, PZU, na wniosek ubezpieczonego, pokrywa koszty tej kaucji. Po zakończeniu umowy najmu ubezpieczony zobowiązany jest do zwrotu PZU kwoty kaucji w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej umowy. PZU nie pokrywa kosztów, które są związane z użytkowaniem mieszkania zastępczego: kosztów eksploatacyjnych (na przykład zużycia wody, gazu, prądu), telefonu, internetu, telewizji lub innych usług świadczonych na rzecz ubezpieczonego.

5. Ochrona ocalałego mienia – usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów:

- 1) **dozoru mienia, które znajduje się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w polisie** – jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego w tym mieszkaniu lub domu są uszkodzone lub zniszczone zabezpieczenia mienia, określone w § 11;
- 2) **przechowywania mienia**, które znajduje się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w polisie, i które ocalało z wypadku ubezpieczeniowego oraz transport tego mienia do miejsca i z miejsca uszkodzonego przez ubezpieczonego lub wynajem kontenera wraz z jego transportem do miejsca i z miejsca ubezpieczenia. Usługa przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy w wyniku wypadku ubezpieczeniowego mieszkanie lub dom, wskazane w polisie są uszkodzone lub zniszczone w takim stopniu, że dalsze przechowywanie mienia w tym mieszkaniu lub domu może spowodować jego uszkodzenie lub zniszczenie.

6. Pomoc po szkodzie przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy w wyniku wypadku ubezpieczeniowego mieszkania lub domu jednorodzinnego, wskazane w polisie są uszkodzone lub zniszczone.

Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów:

- 1) **uprzątnięcia, w tym wywozu pozostałości po szkodzie**, czyli mienia lub jego elementów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek wypadku ubezpieczeniowego, nie nadających się do użytku, wskazanych przez ubezpieczonego;
 - 2) **zabezpieczenia mienia ocalałego** z wypadku ubezpieczeniowego, które znajduje się w powyższym mieszkaniu lub domu, przed jego dalszym uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - 3) **transportu i wniesienia materiałów budowlanych lub wykończeniowych** do powyższego mieszkania lub domu, niezbędnych do przeprowadzenia remontu, którego celem jest usunięcie szkód, które powstały w wyniku wypadku ubezpieczeniowego.
- 7. Porada specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych** przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w polisie doszło do kradzieży z włamaniem. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów konsultacji ze specjalistą ds. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w zakresie sposobu optymalnego zabezpieczenia powyższego mieszkania lub domu od kradzieży z włamaniem.
- 8. Deratyzacja lub dezynsekcja** przysługuje ubezpieczonemu, gdy w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w polisie pojawiają się: myszy, szczury, prusaki, pluskwy, karaluchy, gniazda os lub szerszeni. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów deratyzacji lub dezynsekcji, a także usunięcia gniazd os lub szerszeni.
- 9. Naprawa sprzętu RTV, AGD, PC** przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy doszło do awarii sprzętu RTV, AGD, PC, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie mają więcej niż 8 lat od daty produkcji. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów dojazdu i robocizny specjalisty oraz pokrycie kosztów niezbędnych części lub materiałów

użytych do naprawy. Jeśli naprawa w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w polisie nie jest możliwa, PZU organizuje naprawę w serwisie wskazanym przez PZU i pokrywa jej koszty (łącznie z kosztami niezbędnych części lub materiałów użytych do naprawy) oraz koszty transportu sprzętu do i z serwisu. Jeśli naprawa jest objęta gwarancją producenta, PZU organizuje i pokrywa wyłącznie koszty przewozu sprzętu do najbliższego autoryzowanego serwisu.

10. Zdalna pomoc informatyka przysługuje ubezpieczonemu, wówczas, gdy doszło do awarii oprogramowania w sprzęcie PC. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów zdalnej pomocy informatyka, czyli:

- a) instalacji lub odinstalowania oprogramowania (w tym programów antywirusowych),
- b) aktualizacji wersji systemu operacyjnego lub oprogramowania,
- c) konfiguracji systemu operacyjnego lub oprogramowania, między innymi poczty,
- d) instalacji sterowników oraz konfiguracji drukarki lub skanera,
- e) usunięcia wirusów komputerowych,
- f) innych czynności niezbędnych do zdalnej naprawy awarii oprogramowania.

Zdalna pomoc informatyka wykonywana jest na odległość przez telefon lub aplikację pozwalającą na połączenie się informatyka ze sprzętem komputerowym, którego dotyczy awaria oprogramowania. Usługa jest realizowana, jeśli sprzęt komputerowy, którego dotyczy awaria jest podłączony do Internetu oraz ubezpieczony wyrazi zgodę na zainstalowanie odpowiedniej aplikacji na swoim sprzęcie komputerowym i na połączenie się informatyka z tym sprzętem. Ubezpieczony wyraża zgodę poprzez akceptację komunikatu wyświetlonego na monitorze tego sprzętu. Jeśli do instalacji oprogramowania na sprzęcie komputerowym wymagany jest klucz lub kod, ubezpieczony zobowiązany jest podać go informatykowi. Usługa realizowana jest 7 dni w tygodniu, w godzinach 10:00–21:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

USŁUGI ASSISTANCE MEDYCZNY

– czyli opis usług assistance medyczny wymienionych w tabeli powyżej

§ 55

1. Konsultacja lekarska przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania potrzebuje on pomocy medycznej.

Usługa obejmuje organizację:

- 1) konsultacji lekarskiej z lekarzem pierwszego kontaktu w miejscu pobytu ubezpieczonego w Polsce oraz pokrycie kosztów dojazdu lekarza do tego miejsca i jego honorarium albo
 - 2) telekonsultacji medycznej z lekarzem pierwszego kontaktu albo
 - 3) konsultacji ubezpieczonego u lekarza pierwszego kontaktu w placówce medycznej wskazanej przez Centrum Pomocy oraz pokrycie kosztów honorarium lekarza.
- O wyborze jednej z tych usług decyduje ubezpieczony.

2. Opieka pielęgniarska przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania potrzebuje on pomocy pielęgniarki, aby wykonała ona zabiegi lecznicze, które zlecił lekarz leczący. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego w Polsce, jej dojazdu do tego miejsca, wykonania powyższych zabiegów leczniczych oraz pokrycie kosztów jej honorarium.

3. Konsultacja u psychologa przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy w wyniku wypadku ubezpieczeniowego potrzebuje on pomocy psychologa. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów konsultacji, w tym telekonsultacji, ubezpieczonego u psychologa wskazanego przez Centrum Pomocy oraz pokrycie kosztów jego honorarium.

USŁUGA ASSISTANCE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

– czyli opis usługi assistance ochrona danych osobowych

§ 56

1. Ochrona danych osobowych przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

- 1) ubezpieczony aktywował usługę dzwoniąc pod numer telefonu Centrum Pomocy wskazany w polisie i rejestrując się na stronie internetowej <https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu> oraz
- 2) wystąpił **wypadek ubezpieczeniowy**, którym jest niezależne od woli ubezpieczonego użycie PESEL na przykład w celu wyłudzenia kredytu lub pożyczki.

2. Rejestracja na stronie internetowej

<https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu> jest dokonywana poprzez:

- 1) podanie na tej stronie następujących danych ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, jego data wydania i ważności, adres zamieszkania;
- 2) potwierdzenie tożsamości ubezpieczonego, według jego wyboru, za pomocą:
 - a) aplikacji mObywatel, tj. ubezpieczony będzie musiał zeskanować kod QR za pomocą którego przekaże dane do BIK zgodnie z procesem na stronie internetowej <https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu> albo
 - b) przelewu identyfikacyjnego na kwotę 1 zł, tj. ubezpieczony będzie musiał wykonać przelew online z własnego konta bankowego na kwotę 1 zł (która nie będzie podlegała zwrotowi) na konto wskazane w procesie rejestracji, zgodnie z tym procesem dokonywanym na stronie internetowej <https://www.bik.pl/aktywuj-alerty-bik-pzu>. W przelewie tym w polu nadawca przelewu ubezpieczony będzie musiał podać swoje dane.

3. Usługa obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów **monitorowania użycia PESEL** ubezpieczonego i przesyłania powiadomienia na adres poczty elektronicznej (za pomocą e-mail) lub numer telefonu komórkowego (za pomocą SMS), podane przez ubezpieczonego przy aktywacji usługi, gdy do BIK lub BIG wpłynęło zapytanie o dane ubezpieczonego. W powiadomieniu tym podawana będzie nazwa instytucji, w której złożono wniosek o kredyt lub pożyczkę z wykorzystaniem danych ubezpieczonego oraz nr infolinii BIK, pod którym ubezpieczony będzie mógł uzyskać pomoc w wyjaśnieniu sprawy. **BIK** to Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie. **BIG** to spółka zależna BIK: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 57

1. PZU nie organizuje i nie pokrywa kosztów usług assistance:

- 1) jeżeli wypadek ubezpieczeniowy został wyrządzony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy mimo

rażącego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności. To wyłączenie nie dotyczy usług assistance medyczny;

- 2) jeżeli wypadek ubezpieczeniowy został wyrządzony umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. To wyłączenie nie dotyczy usług assistance medyczny;
- 3) jeżeli wypadek ubezpieczeniowy powstał wskutek długotrwałej i postępującej nieszczelności instalacji lub przenikania wód podziemnych;
- 4) polegających na naprawie objętej gwarancją producenta;
- 5) świadczonych z powodu uszkodzeń:
 - a) żarówek,
 - b) kominów,
 - c) o charakterze estetycznym,
 - d) podziemnych rur, instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych lub podziemnych linii energetycznych,
 - e) maszyn lub urządzeń, które służy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ich podłączenia do instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej;
- 6) wynikających ze zużycia się części lub materiałów eksploatacyjnych;
- 7) polegających na konserwacji instalacji;
- 8) powstałych wskutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją producenta instalacji, naprawy, przeróbki lub zmian konstrukcyjnych, których dokonał ubezpieczony;
- 9) świadczonych w związku z brakiem dostępu do internetu;
- 10) związanych z awarią oprogramowania:
 - a) wywołaną przez nielegalne oprogramowanie lub powstałą w nielegalnym oprogramowaniu,
 - b) dotyczącą gier komputerowych;
- 11) związanych z brakiem wzajemnej kompatybilności elementów sprzętu komputerowego i oprogramowania lub wynikających z zainstalowania oprogramowania bez ważnych licencji;
- 12) powstałych w związku ze stłuczeniem (rozbiem) lub pęknięciem sprzętu RTV, AGD lub PC lub jego elementów;
- 13) związanych z zakupem licencji, oprogramowania;
- 14) związanych z odzyskiwaniem danych.

2. PZU nie organizuje i nie pokrywa kosztów usług assistance ochrona danych osobowych, jeżeli:

- 1) ubezpieczony nie aktywował tej usługi w sposób wskazany w § 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 2;
- 2) nie jest aktywny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego podany przez ubezpieczonego przy aktywacji tej usługi w sposób wskazany w § 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

3. PZU nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w sprzęcie komputerowym w wyniku awarii oprogramowania lub w sprzęcie PC na skutek jego awarii.

4. PZU nie organizuje i nie pokrywa kosztów usług assistance, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy wystąpił w związku z pozostawianiem przez ubezpieczonego w stanie:

- 1) nietrzeźwości albo
- 2) po użyciu alkoholu lub
- 3) pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.

5. Z odpowiedzialności PZU wyłączone są koszty usług assistance, które poniosł ubezpieczony bez zgody Centrum Pomocy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy skontaktowanie się z Centrum Pomocy w sposób określony w § 58 nie było możliwe – wówczas mają zastosowanie postanowienia ust. 6.

6. PZU zwraca koszty usług assistance, które ubezpieczony zorganizował i pokrył we własnym zakresie, tylko wtedy, gdy ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) z przyczyn niezależnych od siebie nie mógł skontaktować się z Centrum Pomocy w sposób określony w § 58. W takiej sytuacji PZU zwraca ubezpieczonemu te koszty do wysokości faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż do wysokości limitu odpowiedzialności dla danej usługi assistance określonego w § 53 ust. 5. Jeżeli limit ten nie został ustalony – maksymalnie do kwoty, jaka odpowiada średniej cenie wykonania tego typu usługi na terenie, na którym usługa ta została wykonana. Ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) zobowiązany jest podać przyczynę niemożności skontaktowania się z Centrum Pomocy. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia jest złożenie przez ubezpieczonego imiennych rachunków i dowodów ich zapłaty za wykonanie usługi assistance.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

– czyli co należy zrobić, gdy zdarzy się wypadek

§ 58

Aby skorzystać z usług assistance, o których mowa w § 53 ust. 5 ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien zawiadomić Centrum Pomocy o wypadku ubezpieczeniowym, dzwoniąc pod numer infolinii wskazany w polisie oraz podać:

- 1) imię i nazwisko ubezpieczonego;
- 2) adres miejsca ubezpieczenia;
- 3) numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy może skontaktować się z ubezpieczonym (lub osobą działającą w jego imieniu);
- 4) opis wypadku ubezpieczeniowego i rodzaj potrzebnej pomocy.

ROZDZIAŁ 10 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 59

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1 oraz dodatkowo pojęć:

- 1) **czynności życia prywatnego** – czynności dotyczące sfery prywatnej, niezwiązane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły. Za czynności życia prywatnego nie uważa się w szczególności wykonywania działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienia funkcji w związkach, zrzeszeniach, organizacjach społecznych lub politycznych oraz we wspólnotach mieszkaniowych;
- 2) **czysta strata finansowa** – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą;
- 3) **koszty i wydatki** – koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
 - niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU,
 - niezbędne koszty sądowej obrony ubezpieczonego w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności

ubezpieczonego i jeżeli PZU zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego i jeżeli PZU wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów;

- 4) **umowa o korzystanie z cudzego mienia** – umowa najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub inna umowa dotycząca korzystania z cudzej rzeczy;
- 5) **pomoc domowa** – osoba (na przykład gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną, osoba sprawująca opiekę nad psem), która wykonuje odpłatnie codzienne lub powtarzalne powierzone prace pomocnicze w gospodarstwie domowym na rzecz osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika;
- 6) **wypadek ubezpieczeniowy** – w ubezpieczeniu OC oraz ubezpieczeniu odpowiedzialności, o którym mowa w § 63 – działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządził on szkodę objętą zakresem ubezpieczenia, w ubezpieczeniu odpowiedzialności, o którym mowa w § 62, definicja wypadku ubezpieczeniowego określona jest w § 62 ust. 1;
- 7) **zwierzęta gospodarskie** – drób, bydło, owce, lamy, alpaki, świnie, kozy i króliki.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć i za co PZU odpowiada w ubezpieczeniu OC

§ 60

1. Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony oraz domownika za szkody wyrządzone osobie trzeciej z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub w związku z posiadanym mieniem, które służy wykonywaniu tych czynności, gdy są oni zobowiązani do naprawienia tych szkód.
2. Przedmiotem ubezpieczenia OC jest również odpowiedzialność cywilna osoby, która posiada na podstawie umowy o korzystanie z cudzego mienia lokal lub budynek, który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego i zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z posiadaniem tego lokalu lub budynku, gdy jest ona zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Powyższy lokal lub budynek to mienie, którego osoba wskazana w polisie jako ubezpieczony lub domownik jest właścicielem lub, do którego przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
3. Przedmiotem ubezpieczenia OC jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym na rzecz osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika.
4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobie trzeciej przez osobę wskazaną w polisie jako ubezpieczony oraz domownika związaną:
 - 1) z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi (własnymi, pasierbami, przysposobionymi, pozostającymi pod opieką stałą lub czasową lub przyjętymi na wychowanie w ramach rodziny zastępczej);

- 2) z opieką nad dorosłym domownikiem wymaganą z powodu jego stanu psychicznego lub fizycznego a wynikającą z przepisów prawa;
 - 3) ze szkodą powstałą w następstwie wykonywania pomocy sąsiedzkiej na rzecz osób trzecich polegającej na nieodpłatnym i okazjonalnym wykonywaniu prac pomocniczych, w tym tymczasowej opieki nad lokalem mieszkalnym lub domem, dzieckiem, osobą niepełnosprawną, zwierzętami domowymi, zwierzętami gospodarskimi, końmi lub psieką;
 - 4) z posiadaniem lub używaniem na własne potrzeby ogrodu lub wyposażenia posesji na przykład basenu;
 - 5) z używaniem cudzego mienia na podstawie umowy o korzystanie z cudzego mienia podczas wypoczynku lub w związku z wyjazdem służbowym, integracyjnym, podczas nauki;
 - 6) z utrzymaniem chodników przy własnym domu lub domu, który najmuje w celach mieszkaniowych;
 - 7) z posiadaniem lub używaniem na własne potrzeby instalacji fotowoltaicznej, w tym z wprowadzaniem energii do sieci elektroenergetycznej, wallboxów, magazynów energii;
 - 8) z posiadaniem lub używaniem na własne potrzeby instalacji grzewczych na gaz płynny lub olej opałowy;
 - 9) z posiadaniem lub używaniem na własne potrzeby instalacji wodno-kanalizacyjnych, urządzeń gospodarstwa domowego, ruchomości;
 - 10) z posiadaniem i używaniem na własne potrzeby sprzętu i urządzeń ogrodniczych, sprzątak;
 - 11) z własnością domu oddanego osobie trzeciej na podstawie umowy o korzystanie z cudzego mienia w celach mieszkaniowych;
 - 12) z posiadaniem i używaniem roweru, roweru elektrycznego, urządzenia wspomagającego ruch (na przykład hulajnogi), hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, modelu lub pojazdu zabawkowego z napędem silnikowym, w tym zdalnie sterowanego;
 - 13) z posiadaniem i używaniem na własne potrzeby wind, podjazdów, platform schodowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz sprzętu medycznego;
 - 14) z posiadaniem i używaniem w celach prywatnych jednostki pływającej bez silnika, na przykład takiej jak: sprzęt wykorzystywany w różnych rodzajach surfing, kajak, łódź wiosłowa, ponton, rower wodny, jacht żaglowy;
 - 15) z posiadaniem i używaniem na własne potrzeby jednostki pływającej z silnikiem o mocy do 50 kW, na przykład takiej jak: jacht motorowy o długości kadłuba nie przekraczającej 7,5 m, skuter wodny, flyboard, zdalnie sterowany model statku wodnego;
 - 16) z posiadaniem i używaniem na własne potrzeby dronu o masie startowej mniejszej niż 50 kg, modelu samolotu silnikowego lub bez silnika, latawca;
 - 17) z posiadaniem i używaniem sprzętu sportowego lub turystycznego do celów prywatnych;
 - 18) z posiadaniem zwierząt domowych lub zwierząt gospodarskich;
 - 19) z posiadaniem i używaniem koni w celach prywatnych;
 - 20) z posiadaniem pasieki do 5 uli;
 - 21) z uprawianiem sportu poza wyczerpującym uprawianiem sportu;
 - 22) z praktyczną nauką zawodu w siedzibie szkoły;
 - 23) z działalnością w wolontariacie, czyli dobrowolną, nieodpłatną pracą na rzecz innych osób, zwierząt lub środowiska naturalnego wykraczającą poza związek rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oraz niezwiązaną z wykonywaniem zawodu lub aktywności zawodowej.
6. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego, z uwzględnieniem postanowień OWU.
 7. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia roszczenia osoby trzeciej.
 8. O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek wypadku ubezpieczeniowego, który wystąpił w Polsce.
 9. W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczający może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły na terenie całego świata, przy czym w takim wypadku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z posiadaniem lokalu lub budynku, który jest własnością osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika, położonego poza granicami Polski.

§ 61

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony i domownika za szkody, które powstały w mieniu służbowym przez nich używanym poza siedzibą ich pracodawcy.

ROZSZERZONY ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli za co PZU odpowiada niezależnie od odpowiedzialności cywilnej

§ 62

1. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 60, PZU – w ramach sumy gwarancyjnej – obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w okresie ubezpieczenia spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym, którym jest bezpośrednie działanie wody lub innej cieczy, która wydoszła się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, wodnej, kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy bezpośrednie źródło powstania tych szkód znajduje się w lokalu lub budynku na terenie Polski, który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego i jest w posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego, osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub domownika.
2. Z odpowiedzialności PZU wyłączone są szkody:
 - 1) powstałe wskutek siły wyższej;
 - 2) wyrządzone z winy umyślnej:
 - a) ubezpieczonego,
 - b) osób, o których mowa w § 60 ust. 1–3.
3. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje szkód wyrządzonych osobom, o których mowa w § 60 ust. 1–3.
4. Mają zastosowanie postanowienia § 60 ust. 4, 7, § 64 ust. 2 pkt 4, 12, 13, 14, 18, 22, 23, § 65, § 67 ust. 1, 3.

§ 63

1. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 60, PZU – w ramach sumy gwarancyjnej i do limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł – obejmuje ochroną ubezpieczeniową również szkody wyrządzone przez domownika, który w chwili wyrządzenia tych szkód nie ukończył 13 lat (zwany dalej „małoletnim”), gdy osoba wskazana w polisie jako ubezpieczony lub domownik, zobowiązany do nadzoru nad tym małoletnim, uczynił zadość temu obowiązкови albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek wypadku ubezpieczeniowego, który wystąpił w Polsce.
3. Mają zastosowanie postanowienia § 60 ust. 7, § 64, § 65, § 67.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada w ubezpieczeniu OC

§ 64

1. PZU nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych wymaganych przez prawo jakiegokolwiek państwa, jeśli ubezpieczony podlega obowiązkowi posiadania takiego ubezpieczenia.
2. PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie;
 - 2) wyrządzone domownikowi;
 - 3) wyrządzone pomocy domowej podczas wykonywania przez nią powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym;
 - 4) polegające na powstaniu czystej straty finansowej;
 - 5) wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa właściwego dla zobowiązania, z którego wynika odpowiedzialność ubezpieczonego;
 - 6) związane z posiadaniem zwierząt trzymanyh w celach hodowlanych lub handlowych;
 - 7) związane z posiadaniem zwierząt innych niż zwierzęta domowe lub zwierzęta gospodarskie lub konie;
 - 8) związane z posiadaniem pasieki powyżej 5 uli;
 - 9) wyrządzone wskutek wyczynowego uprawiania sportu;
 - 10) wyrządzone wskutek spowodowania utrudnienia ruchu lotniczego lub kolizji ze statkiem powietrznym;
 - 11) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń;
 - 12) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży: gotówki, papierów wartościowych, bonów towarowych, mienia specjalnego (z wyłączeniem książek), biżuterii (z wyłączeniem okularów i zegarków na rękę), przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych;
 - 13) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży dokumentów, nośników danych, danych;
 - 14) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, dymu i sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu;
 - 15) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej;
 - 16) wynikłe z nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych dokonanego przez osoby trzecie, w tym ataków hackerów, ataków na system komputerowy lub usługę sieciową;
 - 17) wyrządzone przez wirusy lub inne programy zakłócające prace użytkowanych przez osobę wskazaną w polisie jako ubezpieczonego lub domownika – programów, komputerów, systemów komputerowych, sieci niezależnie od przyczyny zakłócenia;
 - 18) powstałe w następstwie działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), aktów terrorizmu lub powstałe na obszarach objętych działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, rewolucją, niepokojami społecznymi;
 - 19) powstałe w wyniku udziału w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg;
 - 20) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;

- 21) wynikające z konieczności podjęcia działania bądź zaniechania, określonego w decyzji administracyjnej;
 - 22) powstałe w środowisku naturalnym, które polegają na jego zanieczyszczeniu lub skażeniu;
 - 23) powstałe w drzewostanie lasów lub parków;
 - 24) powstałe z tytułu posiadania lub używania broni palnej, pneumatycznej, urządzeń do gry w paintball oraz amunicji do tej broni lub urządzeń;
 - 25) powstałe podczas uczestnictwa w polowaniach;
 - 26) w samochodach, ciągnikach, sprzęcie rolniczym, motorowerach, które osoba wskazana w polisie jako ubezpieczony lub domownik posiadała na podstawie umowy o korzystanie z cudzego mienia;
 - 27) związane z posiadaniem i używaniem jednostki pływającej o długości kadłuba powyżej 7,5 m;
 - 28) związane z posiadaniem i używaniem jednostki pływającej z silnikiem o mocy przekraczającej 50 kW;
 - 29) związane z posiadaniem i używaniem dronu o masie startowej od 0,25 kg;
 - 30) wynikłe z używania przez osobę wskazaną w polisie jako ubezpieczonego lub domownika mienia na podstawie umowy o korzystanie z cudzego mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 - 31) powstałe w mieniu używanym na podstawie umowy o korzystanie z cudzego mienia w związku z jego zużyciem, w tym starzeniem się polegającym na: przebarwieniu, zabarwieniu, odbarwieniu, zarysowaniu, przetarciu, zabrudzeniu, odkształceniu, deformacji, ścieraniu, wyszczerbieniu, odspojeniu, rozdarciu, korozji lub utlenieniu.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy, roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy, odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłacenia których ubezpieczony jest zobowiązany.
 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
 - 1) operatora sieci elektroenergetycznej z tytułu umowy dotyczącej odbioru energii wyprodukowanej przez ubezpieczonego;
 - 2) które dotyczą naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka.

SUMA GWARANCYJNA

– czyli jak ustalić sumę gwarancyjną i co ona obejmuje

§ 65

1. Suma gwarancyjna określona w ubezpieczeniu OC stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje limit odpowiedzialności PZU z tytułu określonych szkód, wówczas limit ten stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU z tytułu tych szkód.
2. Każda wypłata odszkodowania, kosztów i wydatków oraz kosztów, o których mowa w § 67 ust. 1 pkt 1, powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności o wypłaconą kwotę.
3. Ubezpieczający, w porozumieniu z PZU, może uzupełnić sumę gwarancyjną. W takim przypadku musi zapłacić dodatkową składkę ubezpieczeniową. Za wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły do dnia uzupełnienia sumy gwarancyjnej, PZU ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej sprzed jej uzupełnienia.

USTALENIE ODSZKODOWANIA

– czyli jak PZU ustala wysokość odszkodowania

§ 66

1. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia, o którym mowa w § 67 ust. 2, nie wywołuje skutków prawnych względem PZU, jeżeli PZU nie wyraziło na to uprzedniej zgody.
2. Jeżeli tytułem odszkodowania przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe, jak i renty, PZU zaspokaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności:
 - 1) świadczenie jednorazowe;
 - 2) renty czasowe;
 - 3) renty dożywotnie.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

– czyli co należy zrobić, gdy zdarzy się szkoda

§ 67

1. Jeżeli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, ubezpieczający lub ubezpieczony ma obowiązek:
 - 1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie, zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi w razie utraty mienia służbowego zawiadomić policję, jeśli zachodzi podejrzenie, że do tej utraty doszło w wyniku przestępstwa. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował powyższych środków, PZU nie odpowiada za szkody, które powstały z tego powodu. PZU zobowiązane jest, w granicach sumy gwarancyjnej, zwrócić koszty, które wynikły z zastosowania powyższych środków, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
 - 2) zawiadomić PZU o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego wystąpienia lub powzięcia o nim wiadomości. W razie naruszenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa tego obowiązku, PZU może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia PZU o wypadku ubezpieczeniowym nie nastąpią, jeżeli PZU w powyższym terminie otrzymało wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.
2. Jeśli poszkodowany wystąpił przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, powiadomić o tym PZU. W razie wystąpienia z powyższym roszczeniem na drogę sądową, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomić o tym PZU. Ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć PZU orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.
3. Jeżeli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany do podjęcia współpracy z PZU w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru.

ZOBOWIĄZANIA PZU WYNIKAJĄCE Z UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 68

1. PZU jest zobowiązane do zbadania zasadności roszczenia osoby trzeciej, skierowanego przeciwko ubezpieczonemu dotyczącego szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

2. Z tytułu odpowiedzialności określonej w OWU oraz w granicach wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia PZU zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania oraz zwrotu lub pokrycia kosztów i wydatków.

ROZDZIAŁ 11

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 69

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1 oraz dodatkowo pojęć:

- 1) **czynności życia prywatnego** – czynności, które dotyczą sfery prywatnej, nie są związane z aktywnością zawodową i pozostają bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły, chyba że dotyczą czynności z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Czynnościami życia prywatnego nie jest w szczególności wykonywanie działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienie funkcji w związkach, zrzeszeniach, organizacjach społecznych lub politycznych oraz we wspólnotach mieszkaniowych;
- 2) **informacja prawna:**
 - a) przesłanie wzorów umów lub pism, które należą do powszechnego obrotu prawnego,
 - b) przesłanie tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych,
 - c) udzielenie informacji o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia postępowania sądowego,
 - d) udzielenie informacji o przepisach prawa, orzecznictwie, poglądach doktryny – w zakresie zgłoszonego problemu prawnego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć

§ 70

1. W ubezpieczeniu ochrony prawnej PZU pokrywa lub zwraca niezbędne i prawnie uzasadnione koszty ochrony interesów prawnych osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony oraz domownika, które są związane z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Koszty są niezbędne i prawnie uzasadnione, jeżeli ochrona interesów prawnych osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony oraz domownika lub dochodzenie roszczeń są dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.
2. PZU pokrywa lub zwraca koszty, o których mowa w ust. 1, jeśli wypadek ubezpieczeniowy określony w § 71 wystąpił w Polsce w okresie ubezpieczenia i podlega regulacjom prawa polskiego.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli za co PZU odpowiada

§ 71

1. Z uwzględnieniem § 74, PZU pokrywa lub zwraca koszty ochrony prawnej, w szczególności w związku z:
 - 1) dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych – **wypadkiem ubezpieczeniowym** jest pierwsze zdarzenie, które spowodowało szkodę ubezpieczonego;

- 2) obroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń – **wypadkiem ubezpieczeniowym** jest pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie prawa karnego lub wykroczeń przez ubezpieczonego;
- 3) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych i postępowań przed sądami administracyjnymi – **wypadkiem ubezpieczeniowym** w przypadku postępowań wszczynanych:
 - a) na wniosek strony – jest pierwsze zdarzenie, które powoduje konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego,
 - b) z urzędu – jest moment wszczęcia postępowania administracyjnego;
- 4) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów – **wypadkiem ubezpieczeniowym** w przypadku:
 - a) sporów, które wynikają z umów, innych niż dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi – jest pierwsze naruszenie postanowień umowy, które powoduje konieczność ochrony interesu prawnego ubezpieczonego,
 - b) dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi – jest moment ujawnienia się wady;
- 5) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem, wydzierżawianiem, użyczeniem mienia – **wypadkiem ubezpieczeniowym** jest pierwsze zdarzenie, w wyniku którego powstaje konieczność ochrony interesów prawnych ubezpieczonego;
- 6) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa spadkowego – **wypadkiem ubezpieczeniowym** jest śmierć spadkodawcy;
- 7) ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – **wypadkiem ubezpieczeniowym** jest pierwsze zdarzenie, którego następstwem jest powstanie wobec ubezpieczonego lub dla ubezpieczonego, roszczenia w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych;
- 8) ochroną danych osobowych ubezpieczonego, w tym ochroną interesów prawnych ubezpieczonego związaną z nieuprawnionym wykorzystaniem jego danych osobowych (na przykład, gdy ktoś posługuje się skradzionymi danymi ubezpieczonego w celu wyłudzenia pieniędzy lub innego mienia lub narażenia go na utratę dobrego imienia – reputacji) – **wypadkiem ubezpieczeniowym** jest pierwsze zdarzenie, w wyniku którego powstaje konieczność ochrony interesów prawnych ubezpieczonego.

W innych przypadkach niż wymienione powyżej – **wypadkiem ubezpieczeniowym** jest pierwsze zdarzenie, w wyniku którego powstaje konieczność ochrony interesów prawnych ubezpieczonego.

2. Jeśli kilka zdarzeń lub naruszeń wymienionych w ust. 1 pozostaje ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym i konieczna jest ochrona interesu prawnego ubezpieczonego, wówczas stanowią jeden wypadek ubezpieczeniowy. W takiej sytuacji chwilą wystąpienia tego wypadku ubezpieczeniowego jest wystąpienie pierwszego z tych zdarzeń lub zaistnienie pierwszego z tych naruszeń.
3. Ubezpieczenie ochrony prawnej można zawrzeć w jednym z następujących zakresów ubezpieczenia: w wariancie Ochrona Prawna Komfort albo w wariancie Ochrona Prawna Super. Wyboru wariantu dokonuje ubezpieczający.
4. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia objęte są następujące koszty ochrony prawnej (tabela poniżej):

Warianty ubezpieczenia	
Ochrona Prawna Komfort	Ochrona Prawna Super
– koszty opinii prawnych – koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego określone w § 73, którego wybrał ubezpieczony – koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych i koszty postępowania przed sądami administracyjnymi – koszty postępowania administracyjnego	– koszty opinii prawnych – koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego określone w § 73, którego wybrał ubezpieczony – koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych i koszty postępowania przed sądami administracyjnymi – koszty postępowania administracyjnego – koszty zasadzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej – koszty postępowania egzekucyjnego, jeśli ubezpieczony jest wierzycielem – koszty postępowania sądu polubownego – koszty mediacji pozasądowej, jeśli była prowadzona za zgodą PZU, i koszty mediacji sądowej – koszty poręczenia majątkowego z uwzględnieniem ust. 5 i 6

– koszty udzielenia informacji prawnych odnoszących się do nie więcej niż 10 wypadków ubezpieczeniowych.

5. W wariancie Ochrona Prawna Super PZU pokrywa, do wysokości sumy ubezpieczenia, koszty poręczenia majątkowego (kaucji), które przewiduje prawo karne, aby ubezpieczony mógł uniknąć tymczasowego aresztowania.
6. Ubezpieczony ma obowiązek zwrócić PZU kaucję najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia jej pokrycia. W razie odstąpienia od zastosowania kaucji albo gdy zostanie ona zwrócona ubezpieczonemu, ma on obowiązek w ciągu 7 dni zwrócić PZU kwotę, jaką PZU wpłaciło w ramach kaucji. Jeśli sąd orzeknie o przepadku kaucji lub jej części, albo zaliczy ją na poczet orzeczonej kary, ubezpieczony ma obowiązek zwrócić PZU kaucję w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się tego orzeczenia.

UDZIAŁ ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO

§ 72

1. Ubezpieczony ma prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony i reprezentowania jego interesów.
2. PZU może także niezobowiązująco polecić ubezpieczonemu adwokata lub radcę prawnego.
3. Ubezpieczony ma obowiązek – w pełnomocnictwie udzielonym adwokatowi lub radcy prawnemu – zobowiązać go do bieżącego informowania PZU o stanie sprawy.
4. Adwokat i radca prawny ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec ubezpieczonego. PZU nie odpowiada za czynności adwokata lub radcy prawnego.

§ 73

1. Koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego PZU pokrywa według następujących zasad:
 - 1) dla spraw, dla których stawka minimalna przekracza 360 zł – do trzykrotności stawki minimalnej określonej na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego;
 - 2) dla spraw, dla których stawka minimalna nie przekracza 360 zł – do sześciokrotności stawki minimalnej

- określonej na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego.
2. PZU nie pokrywa kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego dla spraw, w których ustala się wartość przedmiotu sporu i wartość ta nie przekracza 300 zł.
 3. Zasady opisane w ust. 1 dotyczą wysokości wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego z tytułu świadczenia usług na każdym etapie ochrony interesów prawnych ubezpieczonego. Jednakże za cały okres świadczenia usług (etap przedsądowy i sądowy) należy się łącznie jedno wynagrodzenie ustalone według tych zasad.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 74

1. PZU nie odpowiada za koszty ochrony prawnej, które pozostają w związku z kierowaniem lub posiadaniem pojazdów, w odniesieniu do których istnieje obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu.
2. PZU nie odpowiada za koszty ochrony prawnej, które:
 - 1) dotyczą wypadków ubezpieczeniowych wyrządzonych umyślnie lub które pozostają w bezpośrednim związku z popełnieniem umyślnego przestępstwa lub wykroczenia;
 - 2) dotyczą wypadków ubezpieczeniowych, które spowodował ubezpieczony w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 3) dotyczą sporów pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia ochrony prawnej;
 - 4) dotyczą sporów pomiędzy ubezpieczonymi;
 - 5) dotyczą sporów pomiędzy ubezpieczonym a PZU, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA oraz kosztów, jakie poniósł ubezpieczony w postępowaniu, w którym zachodzi prawdopodobieństwo, że działał on na szkodę PZU;
 - 6) pokryto w ramach umowy ubezpieczenia, którą ubezpieczony zawarł z innym zakładem ubezpieczeń;
 - 7) dotyczą spraw z zakresu prawa podatkowego, celnego, dotyczących innych opłat publicznoprawnych, a także spraw z zakresu prawa karno-skarbowego oraz z zakresu prawa handlowego, prawa spółek handlowych, umów agencyjnych;
 - 8) dotyczą spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 - 9) dotyczą spraw z zakresu prawa funduszy inwestycyjnych, obligacji, papierów wartościowych;
 - 10) dotyczą spraw z zakresu prawa o stowarzyszeniach, prawa o związkach zawodowych;
 - 11) wynikają z zawartych przez ubezpieczonego umów: poręczenia, przejęcia długu, kredytu, pożyczki, rachunku bankowego, pośrednictwa finansowego, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 - 12) dotyczą postępowania restrukturyzacyjnych, układowych, naprawczych, upadłościowych;
 - 13) wynikają z umów o pracę lub innych stosunków prawnych, które dotyczą pełnienia funkcji członków ustawowych organów osób prawnych;

- 14) dotyczą spraw z zakresu ochrony praw autorskich, prawa patentowego, znaków towarowych, pozostałych praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji, prawa, które dotyczy zasad konkurencji;
- 15) dotyczą spraw z zakresu prawa prasowego;
- 16) pozostają w związku z grą, zakładem, transakcjami terminowymi lub spekulacyjnymi;
- 17) pozostają w związku z planem zagospodarowania przestrzennego, podziałem, scalaniem i wywłaszczaniem nieruchomości, prywatyzacją, reprivatyzacją, innymi przekształceniami własnościowymi, postępowaniem o rozgraniczenie nieruchomości;
- 18) dotyczą spraw z zakresu prawa budowlanego;
- 19) dotyczą postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz trybunałami międzynarodowymi;
- 20) pozostają w związku ze świadomym zatajeniem przez ubezpieczonego informacji lub dokumentów, które mogą mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej;
- 21) dotyczą dochodzenia roszczeń za nienależyte wykonanie usług przez podmioty, które działają na zlecenie PZU lub PZU Pomoc;
- 22) dotyczą sytuacji, gdy obrona interesów ubezpieczonego jest sprzeczna z dobrymi obyczajami;
- 23) pozostają w związku z dostępem do informacji publicznej;
- 24) pozostają w związku z przewlekłością postępowania;
- 25) powstałe w następstwie działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), aktów terroryzmu lub powstałe na obszarach objętych działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, rewolucją, niepokojami społecznymi;
- 26) powstały w wyniku udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg.

SUMA UBEZPIECZENIA

– czyli jak ustalić sumę ubezpieczenia

§ 75

1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU. Ustalona jest na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia i na wszystkich ubezpieczonych łącznie. Suma ubezpieczenia wynosi:
 - 1) 500 zł – dla wariantu Ochrona Prawna Komfort;
 - 2) 30 000 zł – dla wariantu Ochrona Prawna Super.
2. Każdorazowe pokrycie lub zwrot kosztów powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

– czyli co należy zrobić, gdy zdarzy się szkoda

§ 76

Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, ubezpieczający lub ubezpieczony ma obowiązek:

- 1) niezwłocznie zawiadomić PZU o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, jego okolicznościach oraz przekazać PZU wszystkie informacje, dokumenty, korespondencję i dowody z nim związane potrzebne do ustalenia rodzaju i rozmiaru świadczenia oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
- 2) postępować zgodnie ze wskazówkami PZU;
- 3) poinformować PZU o dokonany wyborze adwokata lub radcy prawnego;

- 4) podjąć współpracę z PZU, aby wyjaśnić okoliczności wypadku ubezpieczeniowego i przyczyny powstania roszczenia lub szkody;
- 5) zanim wstąpi na drogę postępowania sądowego – na prośbę PZU – przeprowadzić postępowanie przedsądowe;
- 6) wstrzymać się od dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania, które jest związane z powyższymi roszczeniami. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zwłoka mogłaby doprowadzić do przedawnienia roszczeń do uprawomocnienia się orzeczenia co do części roszczenia;
- 7) na uzasadnione żądanie PZU złożyć tylko zawiązanie do próby udowej albo powództwo częściowe i wstrzymać się z dochodzeniem pozostałych roszczeń do uprawomocnienia się orzeczenia co do części roszczenia;
- 8) nie zawierać ugody, jeśli PZU jej nie zaakceptowało.

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

– czyli jak PZU ustala wysokość świadczenia

§ 77

1. Podstawą wypłaty świadczenia są następujące dowody, które potwierdzają, że ubezpieczony poniósł koszty lub miał obowiązek zapłaty:
 - 1) rachunki wystawione przez adwokata lub radcę prawnego wraz z potwierdzeniem zapłaty;
 - 2) sądowe wezwania do zapłaty;
 - 3) prawomocne orzeczenia sądowe;
 - 4) inne dokumenty, które potwierdzają zasadność i wysokość poniesionych lub ponoszonych kosztów.
2. Jeśli ubezpieczony sam pokrył koszty, z uwzględnieniem § 73, PZU zwraca je ubezpieczonemu do wysokości faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia jest przekazanie PZU dowodów wskazanych w ust. 1 wraz z informacjami i dokumentami, które są niezbędne do ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
3. Jeśli wysokość kosztów nie wynika z przepisów prawa, PZU pokrywa je w wysokości wcześniej uzgodnionej z ubezpieczonym.
4. Jeśli ubezpieczony był oskarżony o umyślne popełnienie przestępstwa lub wykroczenia i został uniewinniony prawomocnym wyrokiem, PZU pokrywa koszty zgodnie z OWU. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku innych postępowań prawnych, jeżeli odmowa udzielenia ochrony ubezpieczeniowej spowodowana była umyślnym naruszeniem prawa przez ubezpieczonego.
5. Jeżeli ubezpieczony wybierze adwokata lub radcę prawnego, którego PZU niezobowiązująco mu poleciło, PZU pokrywa koszty bezgotówkowo.

ROZDZIAŁ 12

UBEZPIECZENIE ASYSTENT ZDROWOTNY

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 78

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1 oraz dodatkowo pojęć:

- 1) **dzień roboczy** – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 2) **placówka PZU Zdrowie** – podmiot wykonujący działalność leczniczą, który realizuje świadczenia zdrowotne;
- 3) **świadczenie zdrowotne** – usługi medyczne wymienione w § 79 ust. 3, które personel medyczny wykonuje w związku z koniecznością kontynuacji leczenia urazu ortopedycznego;
- 4) **uraz ortopedyczny** – następujące uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia:
 - a) złamanie kości: kończyny górnej, kończyny dolnej, klatki piersiowej, łopatki, obojczyka, kręgosłupa, miednicy,
 - b) naderwanie lub zerwanie mięśnia,
 - c) naderwanie lub zerwanie ścięgna,
 - d) naderwanie lub zerwanie więzadła w stawach kończyn.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć i za co PZU odpowiada

§ 79

1. W ubezpieczeniu asystent zdrowotny, PZU organizuje oraz pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych, jeżeli:
 - 1) **wypadek ubezpieczeniowy**, którym jest nieszczęśliwy wypadek, wystąpił w okresie ubezpieczenia w Polsce lub poza jej granicami oraz
 - 2) następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego był uraz ortopedyczny powstały u osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony lub u osoby bliskiej osoby wskazanej w polisie jako ubezpieczony, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz z nim mieszka oraz
 - 3) zaistniała konieczność kontynuacji leczenia tego urazu ortopedycznego.
2. Świadczenia zdrowotne realizowane są wyłącznie w Polsce w placówkach PZU Zdrowie lub w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne – wskazanych przez PZU Zdrowie.
3. Ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia zdrowotne:

Poz.	Świadczenia zdrowotne	Limity
1.	Konsultacja lekarska i konsultacja fizjoterapeutyczna: – realizowana jest bez skierowania od lekarza – nie obejmuje konsultacji lekarskiej, której posiada stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora – obejmuje: a) konsultację ambulatoryjną, która: – prowadzona jest przez lekarza: ortopedę – traumatologa, chirurga ogólnego, lub przez fizjoterapeutę – zgodnie z profilem danej specjalności medycznej badanie przedmiotowe, czyli fizykalne badanie pacjenta, badanie podmiotowe, czyli zebranie wywiadu chorobowego, postawienie diagnozy, zalecenia co do sposobu leczenia oraz wystawienie e-recept, e-ZLA i skierowań związanych z dalszym postępowaniem diagnostyczno-leczniczym, b) konsultację telemedyczną, która: – prowadzona jest przez lekarza: ortopedę – traumatologa, chirurga ogólnego – odbywa się telefonicznie, przez czat lub video czat, bez bezpośredniego badania przedmiotowego – zgodnie z profilem danej specjalności medycznej badanie podmiotowe, czyli zebranie wywiadu chorobowego, postawienie diagnozy, zalecenia co do sposobu leczenia oraz wystawienie e-recept, e-ZLA i skierowań związanych z dalszym postępowaniem diagnostyczno-leczniczym	2 konsultacje spośród wymienionych

Poz.	Świadczenia zdrowotne	Limity
2.	Badanie diagnostyczne: – realizowane jest na podstawie skierowania od lekarza – obejmuje:	2 badania spośród wymienionych
	a) diagnostykę radiologiczną: – RTG klatki piersiowej – projekcja przednio-tylna i boczna – RTG żebra – RTG mostka – RTG kręgosłupa szyjnego – projekcja przednio-tylna i boczna – RTG kręgosłupa piersiowego – projekcja przednio-tylna i boczna – RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – projekcja przednio-tylna i boczna – RTG kości krzyżowo-guzicznej (ogonowej) – projekcja przednio-tylna i boczna – RTG obojczyka – RTG łopatki – RTG stawu ramennego (barku) – projekcja przednio-tylna, osiowa i skośna – RTG kości ramiennej (ramienia) – projekcja przednio-tylna i boczna – RTG stawu łokciowego – projekcja przednio-tylna i boczna – RTG kości przedramienia – projekcja przednio-tylna i boczna – RTG nadgarstka – projekcja przednio-tylna, boczna i skośna – RTG kości łódeczkowatej nadgarstka	
	b) diagnostykę ultrasonograficzną: – USG stawu ramennego – USG stawu łokciowego – USG nadgarstka – USG stawu biodrowego – USG stawu kolanowego	
3.	Zabiegi rehabilitacyjne: – realizowane są na podstawie skierowania od lekarza – obejmują:	30 zabiegów rehabilitacyjnych spośród wymienionych
	– Ćwiczenia bierne – Ćwiczenia czynne w odciążeniu – Ćwiczenia czynne wolne – Ćwiczenia czynne z oporem – Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane – Ćwiczenia izometryczne – Ćwiczenia ogólnousprawniające – Ćwiczenia specjalne – Diatermię krótkofalową – Diatermię mikrofalową – Elektrostymulację – Fango – Galwanizację – Zabiegi w hydroterapii – hydrocolator ciepły, zimny – Jonoforezę – Kąpiel perłkową/wirową częściową – Kąpiel perłkową/wirową kończyn – Laseroterapię punktową – Magnetoterapię – Masaż hydropowietrzny całkowity	
	– Masaż hydropowietrzny miejscowy – Masaż podwodny – Masaż suchy częściowy – Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej – Mobilizacje i manipulacje, neuromobilizacje – Prądy diadynamiczne – Prądy interferencyjne – Prądy TENS – Prądy Traberta – Sollux – Światło spolaryzowane – Ultradźwięki miejscowe – Ultrafonorezę / fonoforezę – Zabiegi w kriokomorze – Krioterapię miejscową – Terapuls – Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne)	

- Świadczenia zdrowotne realizowane są na podstawie decyzji wydanej przez PZU o możliwości skorzystania przez ubezpieczonego ze świadczenia zdrowotnego.
- Limity określone w ust. 3 stanowią górną granicę odpowiedzialności PZU i ustalone są odrębnie dla każdego ubezpieczonego na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
- Ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) zobowiązany jest, w terminie 12 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, zawiadomić PZU o wypadku ubezpieczeniowym oraz o konieczności kontynuacji leczenia urazu ortopedycznego w sposób określony w § 82 ust. 1.
- Ubezpieczony może korzystać ze świadczeń zdrowotnych przez 12 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w § 82 ust. 3.
- Zasady realizacji świadczeń zdrowotnych określone są w ust. 3–4 oraz § 82.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 80

- PZU nie organizuje i nie pokrywa kosztów świadczeń zdrowotnych, które powstały w następstwie wypadków ubezpieczeniowych, które wystąpiły:
 - gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego. Stan ubezpieczonego PZU ocenia według przepisów prawa państwa, w którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy;
 - w związku z tym, że ubezpieczony samookaleczył się lub usiłował popełnić samobójstwo;
 - podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym lub pojazdem innym niż silnikowy, jeśli ubezpieczony nie miał do tego uprawnień. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy brak uprawnień do kierowania pojazdem nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - w wyniku wykonywania procedur medycznych, bez względu na to, kto je wykonywał. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wykonywanie tych procedur nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - na skutek brania udziału przez ubezpieczonego w bójce. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony działał w obronie koniecznej;
 - na skutek wyczynowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego;
 - na skutek uprawiania przez ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka.
- PZU nie organizuje i nie pokrywa kosztów świadczeń zdrowotnych, które powstały w następstwie chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub które są przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Jeśli przyczyną wypadku ubezpieczeniowego są zarówno choroba lub stan chorobowy, jak i przyczyna zewnętrzna, to odpowiedzialność PZU obejmuje uraz ortopedyczny, który jest następstwem przyczyny zewnętrznej. Jeśli nie można ustalić, jakie urazy ortopedyczne są wyłącznie następstwem działania przyczyny zewnętrznej, to PZU przyjmuje, że są one następstwem przyczyny zewnętrznej.

USTALENIE ŚWIADCZEŃ

– czyli jak PZU ustala wysokość świadczeń

§ 81

- Rodzaje przysługujących świadczeń zdrowotnych są ustalone po stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a urazem ortopedycznym.
- Ustalenie normalnego związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, oraz przysługujących świadczeń zdrowotnych następuje na podstawie dokumentów lub informacji określonych w § 82.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

– czyli co należy zrobić, gdy zdarzy się wypadek

§ 82

- Aby skorzystać ze świadczenia zdrowotnego, ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien zawiadomić PZU o wypadku ubezpieczeniowym oraz o konieczności kontynuacji leczenia urazu ortopedycznego, dzwoniąc pod numer infolinii wskazany w polisie oraz:
 - dostarczyć PZU:
 - dokumentację medyczną, czyli dokumentację, która zawiera opis stanu zdrowia ubezpieczonego lub informację o realizowanym postępowaniu diagnostyczno-leczniczym, sporządzoną przez podmioty udzielające pomocy medycznej, osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby uczestniczące w udzielaniu tej pomocy. Dokumentacja medyczna musi potwierdzać, że ubezpieczony doznał urazu ortopedycznego na skutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia,
 - inne dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i rodzaju świadczenia;
 - umożliwić PZU zasięgnięcie informacji o okolicznościach określonych w dokumentach wymienionych w pkt 1, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali opiekę nad ubezpieczonym, zarówno przed, jak i po wypadku ubezpieczeniowym.
- PZU zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowodów oraz zasięgnięcia opinii lekarzy specjalistów.
- Po zgłoszeniu, w sposób określony w ust. 1, wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, PZU wydaje decyzję o możliwości skorzystania przez ubezpieczonego ze świadczenia zdrowotnego oraz mu ją przekazuje.
- W celu umówienia świadczenia zdrowotnego, po otrzymaniu decyzji określonej w ust. 3, ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien skontaktować się z PZU Zdrowie, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w ww. decyzji.
- Czas oczekiwania na konsultację lekarską i konsultację fizjoterapeuty wynosi do 5 dni roboczych od dnia skontaktowania się z PZU Zdrowie w sposób określony w ust. 4. Ubezpieczony może sam wskazać placówkę PZU Zdrowie, inny podmiot wykonujący działalność leczniczą, który realizuje świadczenia zdrowotne, wskazany przez PZU Zdrowie, lekarza lub termin konsultacji lekarskiej – wtedy jednak czas oczekiwania na realizację świadczenia zdrowotnego może się wydłużyć. Termin realizacji pozostałych świadczeń zdrowotnych jest ustalany indywidualnie z ubezpieczonym (lub osobą działającą w jego imieniu), z uwzględnieniem dostępności danego świadczenia zdrowotnego w placówce PZU Zdrowie lub w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne – wskazanych przez PZU Zdrowie.

6. Jeżeli ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) w celu skorzystania ze świadczenia zdrowotnego nie mógł, z przyczyn od siebie niezależnych (na przykład wskutek awarii infolinii PZU lub PZU Zdrowie), skontaktować się z PZU lub z PZU Zdrowie w sposób określony w ust. 1 i 4 i we własnym zakresie zorganizował i pokrył koszty świadczenia zdrowotnego, wówczas PZU zwraca mu te koszty, maksymalnie do kwoty, jaka odpowiada średniej cenie wykonania tego typu świadczenia zdrowotnego na terenie, na którym świadczenie zdrowotne zostało wykonane. Ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) zobowiązany jest podać przyczynę niemożności skontaktowania się z PZU lub PZU Zdrowie. Podstawą rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia jest złożenie przez ubezpieczonego imiennych rachunków i dowodów ich zapłaty dotyczących wykonania świadczenia zdrowotnego.

ROZDZIAŁ 13 UBEZPIECZENIE NNW

SŁOWNICZEK

– czyli pojęcia, które pojawiają się w tym rozdziale

§ 83

W tym rozdziale używa się pojęć zdefiniowanych w § 2 Rozdziału 1 oraz dodatkowo pojęć:

- 1) **koszty leczenia** – koszty:
 - a) konsultacji lekarskich,
 - b) badań diagnostycznych zleconych przez lekarza,
 - c) leczenia ambulatoryjnego (badania zlecone przez lekarza, zabiegi),
 - d) leczenia szpitalnego (badania, zabiegi),
 - e) rehabilitacji,
 - f) leków, środków opatrunkowych, wyrobów medycznych – zaleconych przez lekarza,
 - g) transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku ubezpieczeniowego lub z miejsca pobytu ubezpieczonego bezpośrednio po tym wypadku – do miejsca udzielenia pierwszej pomocy medycznej;
- 2) **krwotok śródczaszkowy** – wynacznienie krwi do jamy czaszki;
- 3) **uposażony** – osoba, którą ubezpieczony wskazuje jako upoważnioną do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci;
- 4) **zawał serca** – martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

– czyli co można ubezpieczyć i za co odpowiada PZU

§ 84

1. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa wypadku ubezpieczeniowego, jakiego w okresie ubezpieczenia, w Polsce lub poza jej granicami, uległa osoba wskazana w polisie jako ubezpieczony (w części dotyczącej ubezpieczenia NNW). **Wypadek ubezpieczeniowy** to nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji, omdlenie.
2. Ubezpieczeniem objęte są następujące **następstwa wypadku ubezpieczeniowego** określonego w ust. 1:
 - 1) śmierć;
 - 2) uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.
3. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia NNW jest sam fakt wystąpienia **wypadku ubezpieczeniowego** w postaci zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego oraz śmierć, która jest

następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli zawał serca lub krwotok śródczaszkowy wystąpi u ubezpieczonego, który na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia nie ukończył 30 lat.

4. Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o sam fakt wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego w postaci zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego oraz śmierć, która jest następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli ubezpieczony na pierwszy dzień okresu ubezpieczenia:
 - 1) ukończył 30 lat, ale nie ukończył 65 lat;
 - 2) ukończył 65 lat i przez co najmniej 2 ostatnie lata był ubezpieczony w PZU w zakresie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

– czyli jakie świadczenia PZU wypłaca

§ 85

1. Ubezpieczenie NNW można zawrzeć w jednym z następujących wariantów ubezpieczenia: w wariancie Standardowym albo w wariancie Standardowym Plus. Wyboru wariantu dokonuje ubezpieczający odrębnie dla każdego ubezpieczonego.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia przysługują następujące świadczenia:

Poz.	Wariant Standardowy	Wariant Standardowy Plus
1.	świadczenie z tytułu śmierci	świadczenie z tytułu śmierci
2.	świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wymienionego w ust. 4 (tabela poniżej)	świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wymienionego w ust. 4 (tabela poniżej)
3.		zwrot kosztów leczenia

Powyższe świadczenia, w tym zwrot kosztów przysługują na zasadach określonych w ust. 2–10.

2. Ponadto, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia, przysługują następujące świadczenia, jeżeli umowa ubezpieczenia obejmuje te świadczenia, zgodnie z § 84 ust. 3 i 4:
 - 1) świadczenie z tytułu śmierci w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego;
 - 2) świadczenie za wystąpienie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.
3. Świadczenie z tytułu śmierci przysługuje za śmierć, która jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji, omdlenia – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. Świadczenie to przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż w ciągu 24 miesięcy liczonych od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.
4. Świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przysługuje za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, które są wymienione w rubryce „Rodzaj uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia” oraz w wysokości równej iloczynowi procentu sumy ubezpieczenia określonego w rubryce „% sumy ubezpieczenia” oraz sumy ubezpieczenia (tabela poniżej):

Poz.	Rodzaj uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia	% sumy ubezpieczenia
A	KOŃCZYNA GÓRNA	
1)	Utrata	
a)	na poziomie stawu ramiennieo-łopatkowego lub ramienia	80%
b)	na poziomie stawu łokciowego lub przedramienia	60%
c)	na poziomie nadgarstka	55%
d)	na poziomie śródręcza	50%
e)	palca I (kciuka) ze stawem międzypaliczkowym	25%
f)	palca II (wskaziciela) z dwoma stawami międzypaliczkowymi	20%
g)	palca III, IV, V z dwoma stawami międzypaliczkowymi	10% za palec
h)	wszystkich palców jednej ręki w następstwie jednego wypadku ubezpieczeniowego	50%
2)	Złamania	
a)	w obrębie łopatki	8%
b)	w obrębie obojczyka	7%
c)	w obrębie kości ramiennej	10%
d)	w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu)	7%
e)	w obrębie kości nadgarstka (jednej lub wielu)	5%
f)	w obrębie jednej lub więcej kości śródręcza	5%
g)	w obrębie kości palca I (kciuka)	6%
h)	w obrębie kości palca II (wskaziciela)	5%
i)	w obrębie kości jednego lub wielu palców spośród palców III, IV, V	3% za palec
3)	Zwichnięcia/skręcenia	
a)	stawu ramiennieo-łopatkowego	6%
b)	stawu łokciowego	4%
c)	nadgarstka	4%
Ubezpieconemu przysługuje tylko jedno świadczenie z tytułu powyższego skręcenia tego samego stawu, niezależnie od tego, ile wypadków ubezpieczeniowych skutkujących skręceniem tego samego stawu wystąpiło w okresie ubezpieczenia.		
B	KOŃCZYNA DOLNA	
1)	Utrata	
a)	na poziomie stawu biodrowego lub uda	80%
b)	na poziomie stawu kolanowego lub podudzia	60%
c)	na poziomie stępu	50%
d)	na poziomie śródstopia	40%
e)	palca I (palucha) ze stawem międzypaliczkowym	20%
f)	palców II, III, IV, V	5% za palec
2)	Złamania	
a)	w obrębie kości udowej	15%
b)	w obrębie kości podudzia (jednej lub obu)	8%
c)	w obrębie rzepki	7%
d)	w obrębie jednej lub więcej kości stępu	7%
e)	w obrębie jednej lub więcej kości śródstopia	5%
f)	w obrębie kości palca I (palucha)	4%
g)	w obrębie kości jednego lub wielu palców II, III, IV, V	2% za palec
3)	Zwichnięcia/skręcenia	
a)	stawu biodrowego	15%

Poz.	Rodzaj uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia	% sumy ubezpieczenia
b)	stawu kolanowego	5%
c)	stawu skokowego	5%

Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie z tytułu powyższego skrócenia tego samego stawu, niezależnie od tego, ile tych wypadków ubezpieczeniowych wystąpiło w okresie ubezpieczenia.

C	NARZĄD WZROKU	
1)	całkowita utrata wzroku w 1 oku	50%
2)	całkowita utrata wzroku w obu oczach w następstwie jednego wypadku ubezpieczeniowego	100%
D	NARZĄD SŁUCHU	
1)	całkowita utrata słuchu w 1 uchu	50%
2)	całkowita utrata słuchu w obu uszach w następstwie jednego wypadku ubezpieczeniowego	100%
3)	całkowita utrata małżowiny usznej	15%
E	NARZĄD MOWY	
	całkowita utrata mowy	100%
F	GŁOWA	
1)	całkowita utrata nosa	25%
2)	całkowita utrata zębów stałych	5% za ząb, maksymalnie łącznie do 20%
3)	złamanie w obrębie jednej lub wielu kości czaszki	6%
4)	złamanie zęba stałego	2% za ząb, maksymalnie łącznie do 16%
G	KŁATKA PIERSIOWA	
1)	złamania w obrębie mostka	8%
2)	złamania w obrębie żeber (jedno lub więcej)	5%
H	KRĘGOSŁUP	
1)	całkowity niedowład jednej lub więcej kończyn	80%
2)	złamania w obrębie jednego kręgu	5% za krąg, maksymalnie łącznie do 15%
3)	złamania kości ogonowej	5%
I	MIEDNICA	
1)	złamanie w obrębie jednej lub wielu kości miednicy (łonowa, biodrowa, kulszowa)	8%
2)	złamanie w obrębie kości krzyżowej	5%
J	NARZĄDY WEWNĘTRZNE	
1)	całkowita utrata śledziony	25%
2)	całkowita utrata jednej nerki	50%
3)	całkowita utrata macicy lub prącia	50%
4)	całkowita utrata jajnika lub jądra	25%
K	OPARZENIA	
1)	oparzenia II stopnia (liczone za każdy procent powierzchni ciała)	1%
2)	oparzenia III stopnia (liczone za każdy procent powierzchni ciała)	2%
L	ODMROŻENIA	
	odmrożenie II st. albo wyższy – więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy, odmrożenie nosa lub ucha	5%

5. Świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przysługuje, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia nastąpiły nie później niż w ciągu 24 miesięcy liczonych od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.
6. Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego powstało więcej niż jedno uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, które są wymienione w ust. 4 (tabela powyżej) – na wysokość świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia.
7. Jeśli PZU wypłaci świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a następnie w ciągu 24 miesięcy liczonych od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony umrze w następstwie tego wypadku, PZU wypłaci świadczenie z tytułu śmierci pomniejszone o wypłaconą wcześniej kwotę z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
8. Koszty leczenia podlegają zwrotowi w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia, oraz jeżeli:
 - 1) zostały poniesione w związku z leczeniem następstw wypadku ubezpieczeniowego (na przykład następstw ukąszenia przez kleszcza, ugryzienia przez psa lub wypadku komunikacyjnego). W razie ataku epilepsji lub omdlenia zwrotowi podlegają tylko koszty poniesione w związku z leczeniem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które są wymienione w ust. 4 (tabela powyżej) powstałego wskutek tego ataku lub omdlenia;
 - 2) były uzasadnione z medycznego punktu widzenia;
 - 3) konieczność ich poniesienia powstała nie później niż w ciągu 24 miesięcy liczonych od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, a w przypadku rehabilitacji – nie później niż w ciągu 6 miesięcy liczonych od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.
9. Świadczenie z tytułu śmierci w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego przysługuje za śmierć, która jest następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. Świadczenie to przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła nie później niż w ciągu 24 miesięcy liczonych od dnia wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.
10. Świadczenie za wystąpienie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego przysługuje za sam fakt wystąpienia tego wypadku ubezpieczeniowego – w wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno powyższe świadczenie niezależnie od tego, ile tych zawałów serca lub krwotoków śródczaszkowych wystąpiło w okresie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

– czyli za co PZU nie odpowiada

§ 86

1. PZU nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) nawykowe (nawrotowe) zwichnięcia stawów;
 - 2) patologiczne, marszowe złamania kości.
2. PZU nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków ubezpieczeniowych, jeżeli te wypadki wystąpiły:
 - 1) gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego. Stan ubezpieczonego

PZU ocenia według przepisów prawa państwa, w którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy;

- 2) w wyniku zatrucia ubezpieczonego spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 - 3) w związku z tym, że ubezpieczony popełnił albo usiłował popełnić samobójstwo lub dokonał samookaleczenia;
 - 4) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym lub pojazdem innym niż silnikowy, jeśli ubezpieczony nie miał do tego uprawnień. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy brak uprawnień do kierowania pojazdem nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 5) w wyniku wykonywania procedur medycznych, bez względu na to kto je wykonywał. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wykonywanie tych procedur nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 - 6) w wyniku udziału ubezpieczonego w bójce. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony działał w obronie koniecznej;
 - 7) podczas umyślnego popełnienia albo usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;
 - 8) na skutek wyczynowego uprawiania sportu przez ubezpieczonego;
 - 9) na skutek uprawiania przez ubezpieczonego sportów wysokiego ryzyka;
 - 10) w wyniku skażenia jądrowego, chemicznego lub napromieniowania;
 - 11) na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), stanu wojennego lub stanu wyjątkowego;
 - 12) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy udział ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych.
3. PZU nie ponosi odpowiedzialności za następstwa chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub które są przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. To wyłączenie nie dotyczy następstw ataku epilepsji, omdlenia, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, o ile umowa obejmuje ten wypadek ubezpieczeniowy. Jeśli przyczyną wypadku ubezpieczeniowego są zarówno choroba lub stan chorobowy, jak i przyczyna zewnętrzna, to odpowiedzialność PZU obejmuje uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, które są następstwem przyczyny zewnętrznej. Jeśli nie można ustalić, jakie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, czy śmierć są wyłącznie następstwem działania przyczyny zewnętrznej, to PZU przyjmuje, że są one następstwem przyczyny zewnętrznej.

4. Odpowiedzialność PZU nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.

SUMA UBEZPIECZENIA

– czyli jak ustalić sumę ubezpieczenia

§ 87

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla każdego ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia to kwota, na podstawie której PZU ustala wysokość świadczenia lub wysokość zwrotu kosztów.

USTALENIE ŚWIADCZEŃ

– czyli jak PZU określa wysokość świadczeń

§ 88

1. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem ubezpieczeniowym a jego następstwem.
2. Ustalenie normalnego związku przyczynowego oraz rodzaju i wysokości świadczeń następuje na podstawie dokumentów lub informacji określonych w § 93.

§ 89

Na zlecenie oraz na koszt PZU ubezpieczony ma obowiązek poddać się dodatkowym badaniom medycznym lub badaniom przez wskazanych przez PZU lekarzy, które są niezbędne do ustalenia zasadności zgłoszonych roszczeń. Niezależnie od świadczeń, które są objęte ubezpieczeniem, PZU zwraca ubezpieczonemu niezbędne udokumentowane wydatki, jakie poniósł na przejazdy do celu wykonania tych badań.

§ 90

Jeżeli ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie kilku umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenia przysługują mu z każdej umowy. Jednak koszty leczenia są zwracane do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości sum ubezpieczenia lub limitów, które wynikają z zawartych umów ubezpieczenia.

§ 91

1. PZU wypłaca świadczenie ubezpieczonemu, a jeśli jest on małoletni lub ubezwłasnowolniony – przedstawicielowi ustawowemu. Koszty leczenia PZU zwraca osobie, która je poniosła.
2. Świadczenie z tytułu śmierci albo świadczenie z tytułu śmierci w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego, PZU wypłaca uposażonemu. W przypadku braku uposażonego, świadczenie to jest wypłacane niżej wskazanym osobom według następującej kolejności:
 - 1) małżonkowi;
 - 2) dzieciom – w częściach równych. Jeśli jedno z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego, udział, jaki by przypadł temu dziecku, przypada pozostałym dzieciom w częściach równych;
 - 3) rodzicom – w częściach równych albo w całości jednemu z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią ubezpieczonego, albo jeżeli tylko jednemu z nich przysługuje władza rodzicielska. Jeśli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, a dla ubezpieczonego ustanowiono opiekę – świadczenie wypłacane jest prawny opiekunom na analogicznych zasadach jak dla rodziców;
 - 4) osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy – w częściach, jakie przypadają im według postanowień kodeksu cywilnego, które dotyczą dziedziczenia ustawowego.

Wypłata świadczenia osobie lub osobom, które są wskazane w wyższej kategorii wyklucza wypłatę świadczenia osobie lub osobom, które są wskazane w niższej kategorii (kategorię najwyższą stanowi pkt 1).

3. Ubezpieczony może w każdej chwili wskazać lub zmienić uposażonego.
4. W razie braku uposażonego, z przysługującego świadczenia z tytułu śmierci albo świadczenia z tytułu śmierci w następstwie zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego PZU zwraca – w granicach sumy ubezpieczenia – udokumentowane

koszty pogrzebu ubezpieczonego osobie, która je poniosła. PZU zwraca te koszty tylko wówczas, gdy nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia lub z innego tytułu.

5. Świadczenia PZU wypłaca wyłącznie w złotych.
6. Koszty leczenia PZU zwraca na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości 20% sumy ubezpieczenia. Koszty leczenia poniesione poza granicami Polski podlegają zwrotowi w Polsce w złotych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

§ 92

Jeśli ubezpieczony umrze, ale nie w następstwie wypadku ubezpieczeniowego i przed otrzymaniem świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, PZU wypłaca to świadczenie spadkobiercom ubezpieczonego. Jeśli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia nie zostały ustalone przed śmiercią ubezpieczonego, PZU przyjmuje przypuszczalny rodzaj uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które ustala na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO

– czyli co należy zrobić, gdy zdarzy się wypadek

§ 93

1. Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy ubezpieczony ma obowiązek:
 - 1) starać się o złagodzenie jego skutków przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu лечению;
 - 2) zawiadomić o nim PZU i dostarczyć:
 - a) opis przyczyn i przebiegu wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) dokumentację medyczną, czyli dokumentację, która zawiera opis stanu zdrowia ubezpieczonego lub informację o zrealizowanym postępowaniu diagnostyczno-leczniczym, sporządzoną przez podmioty udzielające pomocy medycznej, osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby uczestniczące w udzielaniu tej pomocy. Dokumentacja medyczna musi potwierdzać, że ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia lub, że doznał zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego w okresie ubezpieczenia, o ile ten zawał lub krwotok objęty jest ubezpieczeniem,
 - c) rachunki i dowody zapłaty kosztów leczenia, o ile objęte są ubezpieczeniem,
 - d) dokument, który uprawnia do kierowania pojazdem, jeżeli ubezpieczony kierował pojazdem podczas wypadku ubezpieczeniowego,
 - e) inne dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia, rodzaju i wysokości świadczenia,
 - 3) umożliwić PZU zasięgnięcie informacji o okolicznościach określonych w dokumentach wymienionych w pkt 2, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali opiekę nad ubezpieczonym zarówno przed, jak i po wypadku ubezpieczeniowym.
2. Jeśli ubezpieczony umrze w następstwie wypadku ubezpieczeniowego, uposażony ma obowiązek przedstawić PZU:
 - 1) odpis aktu zgonu ubezpieczonego oraz kartę statystyczną zgonu lub dokumentację medyczną (jeśli jest uprawniony do uzyskania takich dokumentów) sporządzoną przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja

medyczna musi potwierdzać przyczynę zgonu ubezpieczonego oraz

- 2) swój dokument tożsamości.
3. W przypadku braku uposażonego osoba określona w § 91 ust. 2, która występuje o wypłatę świadczenia, ma obowiązek przedłożyć dodatkowo dokumenty stanu cywilnego, które potwierdzają zawarcie małżeństwa lub pokrewieństwo z ubezpieczonym lub dokumenty, które potwierdzają sprawowanie opieki nad ubezpieczonym w dniu jego śmierci.
4. PZU zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowodów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.

ROZDZIAŁ 14 POSTANOWIENIA WSPÓLNE

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

– czyli jak zawrzeć umowę ubezpieczenia

§ 94

1. PZU zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczającym na podstawie jego wniosku.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU zapytywało w formularzu oferty albo w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. Jeśli PZU zawrze umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić PZU o zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
4. Jeśli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązki określone w ust. 2 i 3 spoczywają zarówno na nim, jak i ubezpieczonym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. PZU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 2–4 nie zostały podane do wiadomości PZU. Jeżeli do naruszenia ust. 2–4 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość następuje po tym, jak ubezpieczający:
 - 1) zapozna się z właściwym regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (o ile jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) i go zaakceptuje;
 - 2) zaakceptuje treść OWU;
 - 3) złoży wniosek za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
7. Zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:
 - 1) przez infolinię - następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy przez obie strony;
 - 2) przez internet (w tym aplikacje mobilne), w której określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty:
 - a) przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia określony w polisie – następuje z chwilą zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty,

- b) przypadający na dzień, w którym rozpoczyna się określony w polisie okres ubezpieczenia albo po tym dniu – następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy przez obie strony.

8. W przypadku ubezpieczenia:

- 1) mieszkania;
 - 2) domu jednorodzinnego;
 - 3) stałych elementów lub ruchomości domowych, które znajdują się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym – umowa obejmuje również ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance w wariancie Komfort, chyba że została zawarta umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia Pomoc w Domu – assistance w wariancie Super albo Super Plus.
9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej w wariancie Super oraz:
- 1) ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance w wariancie Komfort albo
 - 2) ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance w wariancie Super albo
 - 3) ubezpieczenie Pomoc w Domu – assistance w wariancie Super Plus
- umowa obejmuje również usługę assistance ochrona danych osobowych, o której mowa w § 56.
10. Ubezpieczający może, przy zawarciu umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania lub stałych elementów, wybrać wariant serwisowy.
11. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwierdza polisą.
12. PZU może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia, na przykład w związku z oceną ryzyka.

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU

– czyli kiedy rozpoczyna i kończy się ochrona ubezpieczeniowa

§ 95

1. Okres ubezpieczenia wskazany jest w polisie.
2. Ochrona ubezpieczeniowa trwa:
 - 1) od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, jeśli termin zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej raty przypada **w tym pierwszym dniu** okresu ubezpieczenia lub później, z uwzględnieniem ust. 3. Jeżeli składka ubezpieczeniowa albo jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma wypowiedzenie umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
 - 2) od następnego dnia po dniu zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej raty, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, jeśli termin zapłaty składki ubezpieczeniowej albo jej pierwszej raty przypada **przed tym pierwszym dniem** okresu ubezpieczenia, z uwzględnieniem ust. 3. Jeżeli składka ubezpieczeniowa albo jej pierwsza rata nie została zapłacona do 30 dnia liczonego od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z tym dniem.
3. Odpowiedzialność PZU z tytułu ryzyka powodzi rozpoczyna się po upływie 30 dni liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie (karencja). Karencji nie stosuje się w umowie ubezpieczenia zawartej na kolejny okres ubezpieczenia nie później niż w ciągu 30 dni po upływie okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniej umowy ubezpieczenia PZU Dom.

4. Ochrona ubezpieczeniowa w umowie ubezpieczenia zawieranej za pośrednictwem internetu trwa od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, który jest wskazany w polisie, z uwzględnieniem ust. 3.
5. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie danego ubezpieczenia wygasa:
 - 1) z upływem okresu ubezpieczenia;
 - 2) z chwilą zniszczenia domu jednorodzinnego, domu letniskowego, budynku wielomieszkaniowego, budynku niemieszkalnego, budynku w budowie, wyposażenia posesji, roślin ogrodowych lub nagrobka w takim stopniu, że nie jest możliwa jego naprawa albo odbudowa – w zakresie tego przedmiotu;
 - 3) z chwilą szkody całkowitej – w ubezpieczeniu mieszkania;
 - 4) z chwilą zniszczenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia – w ubezpieczeniu ruchomości domowych i ubezpieczeniu stałych elementów w zakresie danego przedmiotu;
 - 5) z dniem, w którym suma gwarancyjna zostanie wyczerpana;
 - 6) z dniem, w którym suma ubezpieczenia zostanie wyczerpana – w ubezpieczeniu ochrony prawnej;
 - 7) z upływem 7 dni od dnia, w którym ubezpieczający otrzyma wezwanie do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłane po upływie terminu jej płatności, jeśli w tym wezwaniu ubezpieczający został poinformowany, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania spowoduje, że ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie;
 - 8) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 97 ust. 7;
 - 9) w ubezpieczeniu asystent zdrowotny i ubezpieczeniu NNW – z dniem doręczenia PZU oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w § 96 ust. 3;
 - 10) w ubezpieczeniu nieruchomości, ubezpieczeniu ruchomości domowych – z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę w zakresie tego przedmiotu – w razie zbycia, o którym mowa w § 98;
 - 11) w ubezpieczeniu ruchomości domowych, ubezpieczeniu stałych elementów i ubezpieczeniu Pomoc w Domu – assistance – z chwilą przeniesienia własności znajdujących się pod adresem wskazanym w polisie i które stanowią miejsce ubezpieczenia: mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, domu jednorodzinnego w budowie w stanie zamkniętym, ale nie wcześniej niż z dniem wyprowadzenia się ubezpieczonego z tego mieszkania, domu;
 - 12) w ubezpieczeniu Pomoc w Domu – assistance, w ubezpieczeniu OC, w ubezpieczeniu ochrony prawnej, w ubezpieczeniu asystent zdrowotny, w ubezpieczeniu NNW – z chwilą wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu nieruchomości i w ubezpieczeniu ruchomości domowych;
 - 13) z dniem doręczenia PZU oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w § 96 ust. 1 i 2;
 - 14) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6.
6. PZU SA może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony są podmiotami, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające (sankcje) wprowadzone na mocy rezolucji

Narodów Zjednoczonych lub wynikające z przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, bądź wobec których obowiązek stosowania środków ograniczających wynika z prawa międzynarodowego, w szczególności z regulacji Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii, czy też z jakichkolwiek innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 96

1. Jeśli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od tej umowy, składając oświadczenie w tym zakresie:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia – jeśli ubezpieczający jest konsumentem;
 - 2) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – jeśli ubezpieczający jest przedsiębiorcą.
 Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia PZU nie poinformowało ubezpieczającego, który jest konsumentem, o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ten ubezpieczający dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU udzieliło ochrony ubezpieczeniowej.
2. Jeśli ubezpieczający, który jest konsumentem, zawarze umowę ubezpieczenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, termin w ciągu którego może on odstąpić od tej umowy, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia, w którym PZU poinformowało go o zawarciu tej umowy ubezpieczenia lub jeśli jest to termin późniejszy – od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zostało wysłane.
3. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia asystent zdrowotny lub ubezpieczenia NNW w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia asystent zdrowotny lub ubezpieczenia NNW nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU udzieliło ochrony ubezpieczeniowej.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

– czyli jak PZU ustala składkę ubezpieczeniową i jak można ją zapłacić

§ 97

1. Wysokość składki ubezpieczeniowej PZU ustala według taryfy, która obowiązuje w dniu przygotowania przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się z uwzględnieniem:
 - 1) sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej, zakresu ubezpieczenia, okresu odpowiedzialności PZU;
 - 2) rodzaju przedmiotu ubezpieczenia i jego charakterystyki, położenia miejsca ubezpieczenia – w ubezpieczeniu nieruchomości i ubezpieczeniu ruchomości domowych;
 - 3) wyboru wariantu serwisowego;
 - 4) rozszerzenia zakresu terytorialnego ubezpieczenia – w ubezpieczeniu OC;
 - 5) liczby ubezpieczonych – w ubezpieczeniu NNW;
 - 6) wieku ubezpieczającego, ubezpieczonego;

- 7) zawarcia innych umów ubezpieczenia w PZU;
 - 8) przebiegu umowy ubezpieczenia;
 - 9) przeniesienia prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia (cesja praw);
 - 10) sposobu płatności składki ubezpieczeniowej;
 - 11) oceny ryzyka, w tym związanej z zamontowanymi zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi.
2. Składka ubezpieczeniowa jest obliczana za czas trwania odpowiedzialności PZU.
3. Składka ubezpieczeniowa może być płatna jednorazowo albo w ratach. Jednak składka ubezpieczeniowa za umowę ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia krótszym niż 12-miesięczny płatna jest jednorazowo. Terminy płatności składki i wysokość rat tej składki są określone w polisie.
4. Składka ubezpieczeniowa albo jej rata może być płatna w gotówce albo w formie bezgotówkowej.
5. Jeśli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie bezgotówkowej, za datę zapłaty składki ubezpieczeniowej PZU uważa dzień:
- 1) zatwierdzenia płatności – jeśli ubezpieczający płaci kartą lub za pośrednictwem moje.pzu.pl;
 - 2) w którym pełna, wymagalna kwota składki albo jej raty wpłynęła na rachunek bankowy PZU – jeśli ubezpieczający płaci w inny sposób niż określony w pkt 1 (na przykład przelewem bankowym lub przekazem pocztowym).
6. Jeśli ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego w zakresie danego ubezpieczenia, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.
8. Jeśli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości PZU nieprawdziwe dane, które mają wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki ubezpieczeniowej wynikającej z różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową, jaka należałaby się PZU, gdyby podano dane prawdziwe, a składką ubezpieczeniową przyjętą w umowie ubezpieczenia. Jeśli wystąpi wypadek ubezpieczeniowy, roszczenie PZU o dopłatę różnicy składki ubezpieczeniowej staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY

– czyli co się dzieje z ubezpieczeniem w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia

§ 98

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia PZU wyklucza udzielenie zgody na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia własności tego przedmiotu na nabywcę.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA

– czyli kiedy PZU wypłaca odszkodowanie lub świadczenie i jakie ma obowiązki

§ 99

1. PZU wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
2. Jeśli wyjaśnienie, w terminie określonym w ust. 1, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia PZU wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
3. PZU jest zobowiązane:
 - 1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do:
 - a) poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz
 - b) podjęcia postępowania, które dotyczy ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania lub świadczenia, a także
 - c) poinformowania osoby występującej z roszczeniem – pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę – jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania lub świadczenia, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.
 - Jeśli umowę ubezpieczenia zawarto na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również ubezpieczony albo mogą zgłosić jego spadkobiercy. W tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
 - 2) jeśli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania lub świadczenia – do zawiadomienia pisemnie:
 - a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
 - b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeśli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie

– o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej części odszkodowania lub świadczenia;
 - 3) jeśli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
 - a) osoby występującej z roszczeniem oraz
 - b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeśli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie

– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną, które uzasadniają całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania lub świadczenia oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
 - 4) do udostępnienia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania lub świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU;

- 5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej;
- 6) na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym, który jest podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU oraz ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia;
- 7) na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, do przekazania informacji o oświadczeniach złożonych przez nich na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych na tym etapie.

§ 100

Jeśli po wypłacie odszkodowania ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty, zobowiązany jest:

- 1) niezwłocznie zwrócić PZU odszkodowanie, jakie dostał za te przedmioty albo zrzec się praw do tych przedmiotów na rzecz PZU;
- 2) zwrócić PZU kwotę, która odpowiada wartości przedmiotu w dniu odzyskania – w razie odzyskania przedmiotów w stanie uszkodzonym lub niekompletnym.

§ 101

PZU wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA PZU

– czyli jakie roszczenia przysługują PZU

§ 102

1. Z dniem, w którym PZU wypłaci odszkodowanie, roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzą z mocy prawa na PZU do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU pokryło tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU.
2. Nie przechodzą na PZU roszczenia ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Jeżeli ubezpieczony bez zgody PZU zrzek się roszczenia przeciwko osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za szkodę albo je ograniczył, PZU może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po tym jak PZU wypłaci odszkodowanie, wówczas PZU przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

REKLAMACJE, SKARGI I ZAŻALENIA

– czyli jakie jeszcze prawa przysługują ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia

§ 103

1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU obsługującej klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone:
 - 1) na piśmie – osobiście albo wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład

pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji) albo nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej;

- 2) na piśmie – wysłane na adres do doręczeń elektronicznych PZU: AE:PL-87870-55695-FHIFV-22, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o którym mowa w ustawie o doręczeniach elektronicznych;
 - 3) w formie ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
 - 4) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.
3. PZU rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
 5. Odpowiedź PZU na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła,
 - 1) w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna – na piśmie, z tym, że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta;
 - 2) w przypadku, gdy klientem jest inny podmiot niż wskazany w pkt. 1 – na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
 6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
 - 1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
 - 2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
 7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
 8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
 9. PZU przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
 10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
 11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów.
 12. PZU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– czyli co jeszcze jest ważne

§ 104

1. Powództwo o roszczenie, które wynika z umowy ubezpieczenia, można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie, które wynika z umowy ubezpieczenia, można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
3. W przypadku roszczeń wynikających z ubezpieczenia ochrony prawnej, PZU i ubezpieczony mogą zawrzeć umowę o poddaniu sporu pomiędzy nimi pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA



	INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA UBEZPIECZAJĄCEGO	INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA UBEZPIECZONEGO
ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.	
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH	Podanie danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.	
ZAKRES I ŹRÓDŁO DANYCH		Administrator otrzymał Pani/Pana dane od Ubezpieczającego w związku z objęciem Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową. Pani/Pana dane zostały przekazane administratorowi w zakresie: danych identyfikacyjnych, danych adresowych.
PRZETWARZANIE DANYCH Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:	• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do zawarcia i wykonywania umowy, • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratora wynikającego z przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez PZU SA; do celów marketingu wykorzystywane będą otrzymane dane kontaktowe, dane kontaktowe pozyskane w przyszłości oraz dane dotyczące posiadanych produktów, • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczenia, • reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem, • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości, • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania przed objęciem ubezpieczeniem – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych oferowanych przez PZU SA; do celów marketingu wykorzystywane będą otrzymane dane kontaktowe, dane kontaktowe pozyskane w przyszłości oraz dane dotyczące posiadanych produktów, • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczenia, • reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem, • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości,	

	- wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie weryfikacji list sankcyjnych - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z odpowiednich przepisów, - ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie składek w wysokości, która zapewni co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń, - podjęwania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań. Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.	uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie składek w wysokości, która zapewni co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń, podjęwania ewentualnych czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań. Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego objęcia Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, a także do momentu wygaśnięcia uprawnienia do przetwarzania danych w celach ustalania na ich podstawie wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.	
PRZEKAZYWANIE DANYCH	Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji, a także mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy PZU, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. Więcej informacji o przekazaniu danych osobowych, w tym o państwach, do których dane mogą być przekazywane, można uzyskać kontaktując się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.	
PANI/PANA PRAWA	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.	

Wytyczne

w sprawie zasad funkcjonowania i obsługi umów obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych zawieranych z wykorzystaniem Platformy Everest, taryf składek za te ubezpieczenia oraz zmian w Instrukcji Statystycznej.

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH

1. Klasyfikacja ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Ubezpieczenia obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwane dalej „ubezpieczeniem obowiązkowym OC podmiotu leczniczego”, zalicza się do Działu II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, grupy 13 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12, zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.) – „Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń”.

2. Podstawa prawna zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego

Podstawowe zasady zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego, w tym umów ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych”. Obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego innych niż określone w art. 4 pkt 1 – 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, w których zwykle zawarta jest delegacja do wydania aktu wykonawczego, określającego warunki danego ubezpieczenia obowiązkowego.

Do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), zwanego dalej „kodeksem cywilnym” (art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego przez zakład ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia (art. 5 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Jeżeli zakład ubezpieczeń, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym otrzymał ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni poczytuje się za jej przyjęcie (art. 5a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom ustawy lub odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia (art. 10 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy (art. 10 ust. 1a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Oznacza to, że jeżeli ubezpieczający

spóźni się z zawarciem (wznowieniem) ubezpieczenia to może mieć przerwę w ubezpieczeniu i pozostać bez ochrony ubezpieczeniowej.

Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem powszechnym (art. 10 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Ponieważ to na podmiocie leczniczym spoczywa obowiązek ubezpieczenia należy pamiętać, że co do zasady ubezpieczającym będzie podmiot leczniczy, a nie zakład leczniczy tego podmiotu.

4. Zakres umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Zakres umowy ubezpieczenia obowiązkowego określonego w art. 4 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotów objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, wykonywaniu zawodu albo prowadzeniu działalności lub będące następstwem wad produktu, określoną w ustawie wprowadzającej dany obowiązek lub umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej określonego w art. 4 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność (art. 11 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Natomiast umowa ta nie obejmuje swoim zakresem szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego umyślnie (a contrario art. 9 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

5. Regres

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych określonych w art. 4 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, a także w przypadku, jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

6. Koszty pokrywane w ubezpieczeniu obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej

W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu:

- 1) uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody;
- 2) niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń (art. 15 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Część II

INFORMACJE OGÓLNE O PODMIOTACH LECZNICZYCH I DZIAŁNOŚCI LECZNICZEJ

1. Podmioty lecznicze a podmioty wykonujące działalność leczniczą

1.1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”, definiuje podmiot wykonujący działalność leczniczą jako:

- 1) podmiot leczniczy, przez który rozumie się:
 - a) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 r. poz. 584, z późn.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa o działalności leczniczej nie stanowi inaczej (np. podmioty lecznicze prowadzone w formie sp. z o.o.),
 - b) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- c) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) (np. szpitale MSWiA),
- d) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311) (np. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie),
- e) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej oraz posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne tych stowarzyszeń,
- f) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
- g) jednostki wojskowe

- w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą;

2) lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, przy czym:

- a) działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie:
 - jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
 - spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,
- b) działalność lecznicza pielęgniarek może być wykonywana w formie:
 - jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
 - spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.

1.2. Przedmiotem niniejszych wytycznych są wyłącznie zasady funkcjonowania i obsługi umów obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.

2. Rodzaje działalności leczniczej oraz świadczeń zdrowotnych

2.1. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz może również polegać na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej). Rodzajami działalności leczniczej, zgodnie z art. 8 ustawy o działalności leczniczej, są:

- a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
- b) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
- c) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.2. Świadczenie zdrowotne

2.2.1. Świadczenie zdrowotne to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej, działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Ustawa o działalności leczniczej określa także świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach danego rodzaju działalności leczniczej oraz wskazuje miejsca udzielania tych świadczeń.

2.2.2. Świadczenie szpitalne to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o działalności leczniczej, wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

2.2.3. Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej, świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach.

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać w szczególności na:

- a) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i żywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych; świadczeń tych udziela się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym¹,
- b) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i żywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych; świadczeń tych udziela się w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym¹,
- c) udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia; świadczeń tych udziela się w zakładzie rehabilitacji leczniczej¹,
- d) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów; w hospicjum¹.

2.2.4. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu.

Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogą obejmować także udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium

¹ art. 9 i 12 ust 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej.

diagnostycznym oraz w pojeździe lub innym obiekcie będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych.²

CZĘŚĆ III

WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

1. **Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotów leczniczych** regulują:
 - 1) ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych;
 - 2) ustawa o działalności leczniczej. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o działalności leczniczej. Ustawa o działalności leczniczej określa m. in.:
 - a) zasady wykonywania działalności leczniczej,
 - b) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 - c) zasady sprawowania nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.Ustawa o działalności leczniczej wprowadza pojęcia istotne dla właściwej interpretacji zasad dotyczących obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla sektora medycznego. Znajomość tych definicji jest istotna, m.in. dla właściwej interpretacji rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3, zapisów OWU ubezpieczenia podmiotów leczniczych prowadzących szpital oraz taryf składek, o których mowa w dalszych częściach niniejszych wytycznych;
 - 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729), dalej zwane „rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego”.

2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego

2.1. Minister Finansów, wykonując delegację zawartą w art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, wydał rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego określa szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.

2.2 Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, ciąży na podmiocie leczniczym a nie na zakładzie leczniczym. Zakład leczniczy to zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej³. Zakład leczniczy jest jednostką lokalną w rozumieniu art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyjnym⁴.

2.3 Ubezpieczeniem obowiązkowym OC podmiotu leczniczego objęta jest, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Jak z powyższego wynika mamy tu do czynienia z triggerem act committed.

² art. 10, 11 i 12 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

³ art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności leczniczej.

⁴ art. 2 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia (uwaga: zabiegi chirurgii plastycznej lub zabieg kosmetyczny inne niż wskazane powyżej nie są objęte zakresem ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego).

Ubezpieczenie obowiązkowe OC podmiotu leczniczego nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
- 2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
- 3) polegających na zapłacie kar umownych;
- 4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

2.4. Minimalne sumy gwarancyjne. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego zróżnicowana jest w zależności od rodzaju i formy wykonywania działalności leczniczej i wynosi równowartość w złotych:

1) 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w części II, ust. 2 pkt 2.1 lit. a⁵, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne⁶;

2) 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w części II, ust. 2 pkt 2.1 lit. b i c⁷, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne⁸;

Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego OC tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej⁹.

Przykład:

Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w dwóch zakładach leczniczych:

- a) w jednym z nich wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne (czyli prowadzi szpital),
- b) w drugim - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (np. prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy).

Minimalna suma gwarancyjna wymagana od podmiotów leczniczych prowadzących:

- a) szpital to 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego
- b) zakład opiekuńczo-leczniczy to 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego.

W celu spełnienia obowiązku ubezpieczenia podmiot leczniczy zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego z sumą gwarancyjną w wysokości 100.000 euro w odniesieniu do

⁵ art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

⁶ art. 8 pkt 1 lit. a ustawy o działalności leczniczej

⁷ art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

⁸ art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy o działalności leczniczej

⁹ § 3 ust 2 rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego

jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego.

Na ekranie oferty w Everest - suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia i suma gwarancyjna w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, w zależności od wyboru kategorii świadczeń zdrowotnych jest już wpisana domyślnie.

Kwoty minimalnej sumy gwarancyjnej ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego została zawarta.

3. Okres ubezpieczenia

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego odnosi się do okresu ubezpieczenia nie dłuższego niż 12 miesięcy¹⁰. Oznacza to, że nie można zawrzeć umowy ubezpieczenia z okresem dłuższym niż 1 rok.

4. Termin powstania obowiązku ubezpieczenia

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej (art. 25 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej).

CZĘŚĆ IV

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

1. Ogólne warunki ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego

1.1. W zakresie dobrowolnych warunków ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego zastosowanie będą miały niżej wymienione ogólne warunki ubezpieczenia. Warunki te zostały wydane w dwóch wersjach:

1) adresowanej do podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital - w tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital ustalone uchwałą nr UZ/452/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA, zwane dalej „OWU”;

2) adresowanej do podmiotów leczniczych prowadzących szpital - w tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych prowadzących szpital ustalone uchwałą nr UZ/452/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA, zwane dalej „OWU szpitali”.

1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących szpital skierowane jest - zgodnie z obowiązującą procedurą segmentacji klientów - do klienta korporacyjnego i obsługiwane jest przez pracowników PKK. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital są kierowane do każdego segmentu klientów.

1.3. Konstrukcja OWU i OWU szpitali umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia OC w jednym z dwóch wariantów ubezpieczenia:

1) podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego (zakres potocznie nazywany OC medyczną);

¹⁰ § 3 ust 1 Rozporządzenia

- 2) rozszerzony zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania działania ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, w tym udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowo o zakresach ubezpieczenia w ust. 2.

Co istotne – ubezpieczający może wybrać wyłącznie jeden z tych wariantów. Wybrany wariant może zostać rozszerzony poprzez włączenie klauzul dodatkowych stanowiących załącznik do OWU albo OWU szpitali, przy czym klauzule: Nr 5 (OC pracodawcy), Nr 6 (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu), Nr 7 (OC najemcy nieruchomości i ruchomości), Nr 10 (OC za szkody w mieniu przechowywanym), Nr 80 (OC ośrodka badawczego), Nr 81 (OC z tytułu eksperymentów badawczych) mogą być zastosowane wyłącznie gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest w wariancie rozszerzonym (§ 10 ust. 2 OWU i OWU szpitali).

2. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia OC (dobrowolnego)

2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie:

- 1) udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego (zakres podstawowy) albo
- 2) działania lub zaniechania działania ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, w tym udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (zakres rozszerzony).

2.2. Wyrządzenie szkody na osobie jest czynem niedozwolonym, z którym wiąże się odpowiedzialność deliktowa. Zasady odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych zostały określone w art. 415 – 449 kodeksu cywilnego. Źródłem odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego może być również istniejące pomiędzy stronami zobowiązanie np. umowa zawarta pomiędzy prywatnym szpitalem, a pacjentem. Podstawowe regulacje dotyczące odpowiedzialności cywilnej za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zawarte są w art. 471-486 kodeksu cywilnego.

Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego zobowiązania umownego (odpowiedzialność kontraktowa) jest jednocześnie czynem niedozwolonym, a zawsze jest nim wyrządzenie szkody na osobie, zachodzić będzie bieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej - art. 443 kodeksu cywilnego.

2.3. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

Oznacza to, że w ramach zawartej umowy ubezpieczenia OC nie będą objęte szkody, jeżeli wynikać będą z odpowiedzialności szerszej niż ustawowa, którą nasz klient przyjął na siebie w umowie z jego kontrahentem.

2.4. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wybranego przez ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia określonego w OWU i OWU szpitali:

- 1) § 7 OWU i OWU szpitali - podstawowy zakres ubezpieczenia albo
- 2) § 8 OWU i OWU szpitali - rozszerzony zakres ubezpieczenia.

Każdy z zakresów ubezpieczenia ma odrębnie zdefiniowane pojęcie wypadku ubezpieczeniowego. Podstawowy zakres ubezpieczenia odnosi się wyłącznie do szkód wyrządzonych z tytułu udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach rozszerzonego zakresu ubezpieczenia PZU udziela ochrony ubezpieczenia za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, w

tym udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczający może wybrać wyłącznie jeden z powyższych zakresów.

Każdy z wymienionych zakresów obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej w zakresie:

- 1) nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
- 2) objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

2.5. O ile nie umówiono się inaczej, warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w podstawowym zakresie ubezpieczenia albo w rozszerzonym zakresie ubezpieczenia jest zawarcie z PZU umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2.6. Szkody wyrządzone przez osoby, którymi ubezpieczony się posługuje uregulowane zostały według poniższych zasad.

2.6.1. Szkody wyrządzone przez pracownika. Z zastrzeżeniem postanowień OWU i OWU szpitali, w szczególności § 9, ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz ubezpieczonego. PZU rezygnuje z prawa do regresu wobec pracownika (§ 6 ust. 3 OWU i OWU szpitali). Zwracamy uwagę na katalog osób, które zostały uznane za pracowników (§ 4 pkt 9 OWU i OWU szpitali).

2.6.2. Szkody wyrządzone przez podwykonawców. Szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów ponosi za nich odpowiedzialność jak za własne działania objęte są ubezpieczeniem z zachowaniem prawa do regresu (gdy zakres odpowiedzialności nie został rozszerzony o klauzulę Nr 13M). Zasady przejścia roszczeń na ubezpieczyciela określa art. 828 K.c.

Przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której ubezpieczony powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie (§ 4 pkt 8 OWU i OWU szpitali).

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców przewidziana jest w ramach obu reżimów odpowiedzialności (deliktowej oraz kontraktowej) określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

W przypadku odpowiedzialności deliktowej ubezpieczony będzie odpowiadał na podstawie art. 429 K.c. zgodnie z którym osoba powierzająca wykonanie czynności drugiemu, jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Aby uwolnić się od odpowiedzialności, ubezpieczony musi udowodnić, że nie ponosi winy w wyborze, albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Odpowiedzialność kontraktowa ubezpieczonego obejmuje odpowiedzialność za działania lub zaniechania innych osób w sytuacji określonej w art. 474 K.c. Za działania i zaniechania osób, z pomocą których ubezpieczony wykonuje zobowiązanie (kontrakt), odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie. Oznacza to, że ubezpieczony (dłużnik) odpowiada za takie zachowanie osób trzecich, jak za własne działanie, które jemu mogłoby być przypisane jako zawinione, gdyby sam wykonywał zobowiązanie. Dłużnik z mocy ustawy odpowiada za te osoby na zasadzie ryzyka, a więc np. nie będzie mógł się powołać na brak własnej winy w wyborze. Natomiast dłużnik może się uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.

W przypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego podwykonawcy, ten ostatni jest osobą trzecią w rozumieniu OWU.

3. Wypadek ubezpieczeniowy

3.1. Definicja wypadku ubezpieczeniowego różni się w zależności od zakresu ubezpieczenia.

W odniesieniu do podstawowego zakresu ubezpieczenia – wypadkiem ubezpieczeniowym jest udzielanie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.

W odniesieniu do rozszerzonego zakresu ubezpieczenia jest to działanie lub zaniechanie działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadany mieniem, w tym udzielanie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.

W obu wariantach ubezpieczenia zastosowano trigger act committed.

3.2. Z pojęciem wypadku ubezpieczeniowego nierozdzielnie wiąże się pojęcie triggera, choć to drugie jest znacznie szersze, bowiem nie ogranicza się wyłącznie do definicji wypadku ubezpieczeniowego a dla jego zrozumienia i funkcjonowania mają również znaczenie definicja daty początkowej, daty retroaktywnej, okresu dodatkowego (extended reported period) czy klauzula szkód seryjnych.

Triggery w ujęciu modelowym (jednak w praktyce bardzo często są modyfikowane – zastrzane, łagodzone):

1) act committed - oparty na wystąpieniu pierwotnej przyczyny szkody (najdalej odsunięte w przeszłości zdarzenie, z którym można wiązać powstanie szkody); wypadkiem ubezpieczeniowym, warunkującym odpowiedzialność ubezpieczyciela jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, które doprowadziło do wyrządzenia szkody; taki trigger obowiązuje w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych OC podmiotów leczniczych;

2) occurrence - oparty na przyczynie sprawczej (zdarzenie bezpośrednio wyrządzające szkodę); warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest wystąpienie w okresie ubezpieczenia zdarzenia wyrządzającego szkodę;

3) loss occurrence - wystąpienie szkody; odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje, o ile w okresie ubezpieczenia powstanie szkoda objęta ochroną ubezpieczeniową;

4) loss manifestation – odpowiedzialność ubezpieczyciela uwarunkowana jest z ujawnieniem się szkody;

5) claims made – odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje, gdy w okresie ubezpieczenia po raz pierwszy zostanie zgłoszone roszczenie odszkodowawcze.

4. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umówiono się inaczej (§ 6 ust. 2 OWU i OWU szpitali) i do umowy ubezpieczenia wprowadzono postanowienia dodatkowe w postaci jednej z klauzul terytorialnych, stanowiących załącznik do OWU i OWU szpitali.

5. Wyłączenia odpowiedzialności

5.1. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w § 9 OWU i OWU szpitali ustalają szereg postanowień ograniczających zakres ochrony oferowany w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

Wyłączenia odpowiedzialności są zapisami uniwersalnymi, obowiązującymi zarówno dla podstawowego zakresu ubezpieczenia, rozszerzonego zakresu ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych. Wyłączenia ustalone w klauzulach dodatkowych, stanowią łącznie z innymi wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU i OWU szpitali obowiązujący katalog wyłączeń ograniczający odpowiedzialność PZU.

Wyłączenia odpowiedzialności dzieli się na dwa podstawowe rodzaje:

- 1) wyłączenia bezwzględne;
- 2) wyłączenia względne.

5.2. Wyłączenia odpowiedzialności bezwzględne (obligatoryjne) dotyczą z reguły wypadków, gdy postępowanie osoby wyrządzającej szkodę można uznać za rażąco naganne i zgodnie z aktualną polityką ubezpieczeniową zostały wykluczone z ochrony np. szkoda wyrządzona w stanie nietrzeźwości, szkoda wyrządzona przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (zawodu, czynności), albo postrzegane są jako zbyt duże ryzyko ubezpieczeniowe np. naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka, szkody wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzającego zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania do starannego działania, szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminów zaplanowanych świadczeń zdrowotnych.

Rodzaje szkód, roszczeń, ryzyk wskazanych w tych wyłączeniach co do zasady nie są włączane do ochrony ubezpieczeniowej.

5.3. Wyłączenia odpowiedzialności względne (fakultatywne) dotyczą wypadków ubezpieczeniowych, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile zostały wprowadzone do umowy ubezpieczenia na podstawie postanowień dodatkowych lub odbiegających od uregulowań OWU i OWU szpitali. Wyłączenia względne zostały wymienione w § 10 ust. 1 OWU i OWU szpitali. Ogólne zasady wprowadzania do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odbiegających od uregulowań OWU zostały określone w § 2 ust. 1 OWU i OWU szpitali.

6. Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia

6.1. Klauzule dodatkowe, rozszerzające zakres ubezpieczenia, stanowią uzupełnienie zakresu oferowanego w OWU i OWU szpitali, określonego w § 7 i § 8. Rozszerzenie ubezpieczenia dokonane jest jednak tylko w takim zakresie w jakim zostało to ustalone w klauzulach (postanowieniach dodatkowych lub odmiennych).

Klauzule te możemy podzielić na:

- 1) klauzule standardowe tj. zawarte w załączniku do OWU i OWU szpitali, stanowiącym integralną część OWU i OWU szpitali;
- 2) klauzule niestandardowe, które nie stanowią integralnej części OWU i OWU szpitali, ich treść jest jednak ustalona we wzorze postanowień odmiennych od OWU i OWU szpitali, który stanowi załącznik do uchwały Zarządu PZU w sprawie ustalenia OWU i OWU szpitali.

Tabela zastosowania klauzul dodatkowych stanowiących załącznik do OWU i OWU szpitali

Nazwa klauzuli	Zastosowanie klauzul dodatkowych			
	OWU podmiotów leczniczych		Zakres ubezpieczenia	
	innych niż prowadzą-	Prowadzących szpital	Podstawowy	Rozszerzony

	ce szpital		(§ 7)	(§ 8)
Klauzula Nr 1 M Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 2 M Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 3 M Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 4M Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (OC chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej)	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 4AM Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (OC zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej)	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 5 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (OC pracodawcy)	Tak	Tak	Nie	Tak
Klauzula Nr 6 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)	Tak	Tak	Nie	Tak
Klauzula nr 7 A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy nieruchomości i ruchomości)	Tak	Tak	Nie	Tak
Klauzula Nr 10 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu przechowywanym)	Nie	Tak	Nie	Tak
Klauzula Nr 13M Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 80 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego	Nie	Tak	Nie	Tak

Klauzula Nr 81 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych	Nie	Tak	Tak	Tak
--	-----	-----	-----	-----

6.2. Klauzule dodatkowe stanowiące załącznik do OWU i OWU szpitali

6.2.1. Klauzule terytorialne

Klauzule terytorialne umożliwiają rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły:

- 1) na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii (Klauzula nr 1M),
- 2) na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (Klauzula 2M),
- 3) na terenie całego świata (klauzula 3M).

Wymienione klauzule terytorialne są klauzulami jednorazowego wyboru, tzn. w umowie ubezpieczenia należy wskazać tylko jedną klauzulę terytorialną obejmującą wnioskowany zakres terytorialny.

Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach wymienionych klauzul, jest posiadanie wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu na terytorium kraju, w którym zawód jest wykonywany.

Klauzule mają zastosowanie do OWU i OWU szpitali, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia (podstawowy zakres ubezpieczenia - § 7 albo rozszerzony zakres ubezpieczenia - § 8).

6.2.2. Klauzule dotyczące chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej

6.2.2.1. Klauzula Nr 4M - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (OC chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej)

W ramach standardowej ochrony ubezpieczeniowej PZU nie odpowiada za szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia (§ 10 ust. 1 pkt 2 OWU i OWU szpitali).

Postanowienie to ma na celu wyłączenie z podstawowej ochrony ubezpieczeniowej chirurgii plastycznej i wszelkiego rodzaju zabiegów kosmetycznych, których celem jest usunięcie tzw. „błędu piękności” lub wyłącznie polepszenie wyglądu zewnętrznego. Włączenie do ubezpieczenia tego ryzyka możliwe jest jedynie poprzez zastosowanie klauzuli dodatkowej Nr 4M i pobranie z tego tytułu dodatkowej składki. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej lub zabiegów medycyny estetycznej.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia (podstawowy zakres ubezpieczenia - § 7 albo rozszerzony zakres ubezpieczenia - § 8).

6.2.2.2. Klauzula Nr 4AM - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (OC zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej).

Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody będące następstwem zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami wykonywania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zabiegów chirurgii plastycznej.

Włączenie do ubezpieczenia tego ryzyka możliwe jest jedynie poprzez zastosowanie klauzuli dodatkowej 4AM i pobranie z tego tytułu dodatkowej składki. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami zabiegów medycyny estetycznej.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia (podstawowy zakres ubezpieczenia - § 7 albo rozszerzony zakres ubezpieczenia - § 8).

6.2.3. Odpowiedzialność ubezpieczonego za wypadki przy pracy

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 5 (OC pracodawcy) i za zapłatą dodatkowej składki.

W rozumieniu OWU i OWU szpitali, za pracownika zostały uznane osoby fizyczne (§ 4 pkt 9 OWU i OWU szpitali):

- 1) zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
- 2) zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca;
- 3) praktykanci, stażyści, wolontariusze, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.

Pojęcie „pracownika” w OWU i OWU szpitali jest szerokie. Na równi z umową o pracę traktuje się umowy cywilnoprawne oraz inne przypadki powierzenia przez ubezpieczonego wykonywania pracy.

Klauzula Nr 5 obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i szkody na osobie wyrządzone pracownikowi. Odszkodowanie za rzeczy uszkodzone czy zniszczone w wypadku przy pracy, będzie przysługiwać na podstawie klauzuli Nr 5, mimo braku szkody na osobie.

Z ochrony ubezpieczeniowej zostały wyłączone świadczenia przysługujące poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym lub z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wyrządzenie pracownikowi szkody nie będącej następstwem wypadku przy pracy objęte jest ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu wynikającego z OWU.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.2.4. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 6 - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu) i za zapłatą dodatkowej składki.

Klauzula Nr 6 rozszerza zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Zapewnia także pokrycie kosztów poniesionych przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji.

Dla przyjęcia ochrony ubezpieczeniowej niezbędne jest, aby:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagłą, przypadkowa, niezamierzona ani niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
- 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;
- 3) przedostanie się niebezpiecznej substancji musi być stwierdzone w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia się procesu przedostawania się niebezpiecznej substancji;
- 4) przyczyna przedostania się niebezpiecznej substancji musi zostać potwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

Ta klauzula istotna jest w szczególności dla podmiotów leczniczych, które w ramach swej działalności zajmują się również utylizacją odpadów medycznych, prowadzą pralnię chemiczną.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.2.5. Odpowiedzialność ubezpieczonego z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody z tytułu najmu, dzierżawy etc. cudzej rzeczy możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 7 A - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy nieruchomości i ruchomości) i za zapłatą dodatkowej składki.

Ta klauzula stwarza możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Klauzula zawiera wyłączenia dostosowane do przedmiotu korzystania z rzeczy cudzej.

W klauzuli należy zwrócić uwagę na zawężenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu utraty rzeczy wyłącznie do szkód powstałych w wyniku ich zniszczenia lub uszkodzenia. Dla najemcy rzeczy ruchomych będzie to w praktyce oznaczać brak ochrony za szkody powstałe w następstwie kradzieży czy zaginięcia rzeczy.

Dodatkowo klauzula nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej najemcom rzeczy ruchomych, gdy przedmiotem najmu są pojazdy (wszelkiego rodzaju pojazdy, nie tylko pojazdy mechaniczne). Wyłączone z ubezpieczenia zostały szkody, które powstały w pojazdach, ich wyposażeniu oraz rzeczach pozostawionych w tych pojazdach (ust. 2 pkt 4 klauzuli).

W przypadku prac budowlano-montażowych lub remontowych (nieruchomości) albo naprawczo-remontowych (ruchomości), dokonywanych przez najemcę, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie naprawy konieczne, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ust. 2 pkt 5 klauzuli)¹¹ Ochrona nie obejmuje natomiast szkód wyrządzonych w następstwie prac innych niż wynikające z obowiązujących przepisów prawa, do których wykonania ubezpieczony jest zobowiązany wyłącznie na podstawie umowy pomiędzy najemcą, a wynajmującym.

6.2.6. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu przechowywanym)

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody w mieniu przechowywanym możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 10 - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu przechowywanym) i za zapłatą dodatkowej składki.

Klauzula przeznaczona jest dla podmiotów leczniczych, które w ramach prowadzonej działalności prowadzą też usługi przechowywania mienia (np. szatnie, depozyty, magazyny itp.). Przypominamy, że klauzula ta nie dotyczy przechowywania pojazdów oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach (wyłączenie ust. 2 pkt 3 klauzuli).

Ochrona udzielana na podstawie powyższej klauzuli nie obejmuje szkód w mieniu ruchomym, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania oraz innych podobnych umów oraz

¹¹ – patrz art. 681 k.c.

pojazdach najmowanych, dzierżawionych, użytkowanych lub będących w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie podobnych umów.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.2.7. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 13 M - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu i za zapłatą dodatkowej składki.

OWU w zakresie podstawowym przewidują ochronę ubezpieczeniową za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu. Klauzula Nr 13 M znosi to prawo, powodując tym samym, że odszkodowania wypłacone z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców nie będą regresowane do nich i obciążą wynik umowy ubezpieczenia, zawartej z PZU przez ubezpieczającego.

Rozszerzenie ubezpieczenia w ramach Klauzuli Nr 13 nie powoduje, iż podwykonawca może być utożsamiany z pojęciem ubezpieczonego. Celem rozszerzenia ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez podwykonawców nie jest objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podwykonawców (nie są traktowani jako ubezpieczeni), ale odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców i rezygnacja przez PZU z dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania (po przejściu roszczeń zgodnie z art. 828 K.c. od podwykonawcy – sprawcy szkody).

Definicja podwykonawcy oraz zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców zostały omówione także w punkcie 6.2.7. powyżej.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej. Oryginały tych umów przechowywane są przez ubezpieczonego i w razie szkody pozostają do wglądu PZU, który otrzyma w takich wypadkach kopię umowy obustronnie parafowaną oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia (podstawowy zakres ubezpieczenia - § 7 albo rozszerzony zakres ubezpieczenia - § 8).

6.2.8. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli nr 80 - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego i za zapłatą dodatkowej składki.

Klauzula nie obejmuje swoim zakresem m.in. szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora oraz powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym również uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami Prawo farmaceutyczne.

Klauzula jest dedykowana podmiotowi leczniczemu, który występuje w roli ośrodka badawczego. Z taką sytuacją spotykamy się w szczególności, kiedy na terenie szpitala prowadzone są przez badacza i sponsora badania lecznicze, natomiast szpital ma obowiązek, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy, np. zapewnić odpowiedni personel podczas prowadzenia tego badania, zapewnić odpowiednie pomieszczenia, czy w końcu zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji medycznej w związku z prowadzonym badaniem klinicznym.

Klauzula ma zastosowanie do OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.2.9. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 81 - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych i za pobraniem dodatkowej składki.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, po otrzymaniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną. Podkreślić należy, że ochrona nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych substancji leczniczych, o których mowa w ustawie prawo farmaceutyczne oraz badań klinicznych wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych.

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty posługuje się pojęciem eksperymentu medycznego (art. 21 ust. 1 ustawy) i w ramach tegoż eksperymentu wyróżnia eksperyment leczniczy i eksperyment badawczy.

Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca (art. 21 ust. 2 ustawy). Eksperyment ten, co do zasady, jest objęty ochroną w ramach obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, gdyż mieści się w definicji świadczenia zdrowotnego, którego podstawowym celem jest zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia pacjenta.

Eksperyment badawczy może być przeprowadzany na osobach chorych i osobach zdrowych. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu. Ponieważ celem tego eksperymentu jest rozszerzenie wiedzy medycznej, nie mieści się on w definicji świadczenia zdrowotnego i przyjęcie ochrony za szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem eksperymentu badawczego możliwe jest wyłącznie poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia przedmiotowej klauzuli.

Klauzula ma zastosowanie do OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.3. Klauzule niestandardowe zawarte we Wzorze postanowień odmiennych dotyczących pokrycia czasowego odpowiedzialności opartego o trigger claims made do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem OWU i OWU szpitali.

6.3.1 Zmiana pokrycia czasowego odpowiedzialności (trigger claims made)

Generalna reguła pokrycia czasowego odpowiedzialności w ubezpieczeniach OC wyrażona jest art. 822 § 2 K.c., stanowiącym, że jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia OC obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia (trigger act committed).

Zastosowanie triggera claims made jest możliwe na podstawie art. 822 § 3 K.c., który przewiduje, że „strony mogą postanowić, że umowa ubezpieczenia będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia”.

Postanowienia klauzuli nr 71 AM pozwalają na zmianę obowiązującego w OWU triggera act committed na trigger claims made¹². Zmiana ta będzie dokonana poprzez modyfikację standardowej definicji wypadku ubezpieczeniowego, przez który zgodnie z postanowieniami odmiennymi będziemy rozumieć wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym roszczenia.

Oznacza to, że niezależnie od tego kiedy doszło do działania lub zaniechania działania skutkującego szkodą, powstania lub ujawnienia się szkody, PZU odpowiadać będzie z tytułu roszczeń wniesionych po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia. Proces inkubacji szkody może być rozciągnięty przez długie lata. Dodatkowo, w przypadku klientów ubezpieczonych od wielu lat w PZU, jeżeli wcześniejsze umowy ubezpieczenia OC oparte były o trigger act committed, dojść może do kumulacji sum gwarancyjnych. Między innymi z tego powodu, istotne jest określanie w umowie ubezpieczenia:

- 1) daty początkowej - wyłączone zostaną szkody, wynikające lub związane z jakimkolwiek postępowaniem sądowym rozstrzygniętym uprzednio albo będącym w toku przed datą początkową, lub z jakimkolwiek innym postępowaniem niż sądowe;
- 2) daty retroaktywnej - wyłączone zostaną roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń (działanie lub zaniechanie działania, udzielanie bądź niezgodne z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych), mających miejsce przed datą retroaktywną.

Cechą umów ubezpieczenia opartych na triggerze claims made jest zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Roszczenia zgłoszone po upływie okresu ubezpieczenia nie są objęte ubezpieczeniem. Wprowadzając do umowy ubezpieczenia okres dodatkowy, wydłużamy de facto okres udzielanej ochrony, przy czym pamiętać należy, że w okresie dodatkowym można zgłosić roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń mających miejsce przed upływem okresu ubezpieczenia.

Przykład

Umowa ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego została zawarta w oparciu o trigger claims made

Okres ubezpieczenia 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

Data początkowa: 01.01.2016 r.

Data retroaktywna: 01.01.2010 r.

Okres dodatkowy: 12 miesięcy

Przykład działania daty początkowej

- 1) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.06.2016 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2011 r. Do momentu zgłoszenia roszczenia nie toczyło się w tej sprawie żadne postępowanie sądowe oraz inne niż sądowe. Roszczenie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po dacie początkowej.
- 2) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.06.2016 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2011 r. Postępowanie sądowe w tej sprawie toczyło się od dnia 01.02.2016 r. Roszczenie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po dacie początkowej.

Przykład działania daty retroaktywnej

- 1) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.06.2016 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2011 r. Roszczenie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce po dacie retroaktywnej.
- 2) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.06.2016 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2009 r. Roszczenie nie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce przed datą retroaktywną.

Przykład działania dodatkowego okresu

¹² O triggerach patrz Część IV, pkt 3 Wypadek ubezpieczeniowy

- 1) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.02.2017 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2011 r. Roszczenie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce po dacie retroaktywnej a przed końcem okresu ubezpieczenia i roszczenie zgłoszono w okresie dodatkowym.
- 2) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.02.2017 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 10.01.2017 r., a więc w okresie dodatkowym. Roszczenie – choć zgłoszone w okresie dodatkowym - nie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce po upływie okresu ubezpieczenia.

6.3.2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o trigger claims made a dodatkowo klient wnioskuje o rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności poza terytorium RP należy zastosować w takim przypadku odpowiednią klauzulę terytorialną uwzględniającą tą zmianę [Klauzula 1M (claims made), Klauzula 2M (claims made) Klauzula 3M (claims made)].

7. Suma gwarancyjna

Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest przez PZU w porozumieniu z ubezpieczającym. Suma gwarancyjna, określona w umowie, stanowi górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia, przy czym taryfa składek wprowadza minimalną sumę gwarancyjną w kwocie 100 000 zł.

Suma gwarancyjna, podlimity oraz franszyzy wyrażone są w złotych. Dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady. Jeżeli suma gwarancyjna, podlimity oraz franszyzy redukcyjne wyrażone są w umowie ubezpieczenia w walucie obcej, równowartość tych kwot w złotych ustala się przy zastosowaniu ostatniego opublikowanego, na dzień poprzedzający przygotowanie przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego, kursu średniego NBP, określonego w tej ofercie (§ 11 ust. 4 OWU i OWU szpitali).

W ramach sumy gwarancyjnej mogą być wyodrębnione podlimity kwotowe określające odpowiedzialność PZU za szkody z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego lub ryzyk określonych w klauzulach. Wprowadzanie do ofert podlimitów jest zalecane, gdyż daje to możliwość zmniejszenia ryzyka. Zastosowanie podlimitu i oraz ustalenie jego wysokości powinno być uzależnione od oceny ryzyka. Podlimity sum gwarancyjnych z tytułu ryzyk określonych w klauzulach dodatkowych nie sumują się.

Niedopuszczalne jest:

- 1) ustalanie odrębnych podlimitów powyżej sumy gwarancyjnej na poszczególne klauzule dodatkowe;
- 2) ustalanie sumy gwarancyjnej lub podlimitów jedynie na jeden wypadek ubezpieczeniowy, bez określenia dodatkowo sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;
- 3) wprowadzanie zapisów o automatycznym odnowieniu sumy gwarancyjnej;

W ramach sumy gwarancyjnej PZU pokrywa dodatkowe koszty, o których mowa w § 12 OWU i OWU szpitali. PZU nie odpowiada za dodatkowe koszty, które wynikły z braku zgody ubezpieczonego na zawarcie przez PZU ugody z poszkodowanym lub zaspokojenia jego roszczeń. Niniejsze postanowienie stosuje się również w przypadku, gdy wysokość zasądzanego świadczenia pieniężnego jest wyższa niż miało to wynikać z proponowanej przez PZU ugody (§ 11 ust. 6 OWU i OWU szpitali).

CZĘŚĆ V

TARYFY SKŁADEK

1. Postanowienia wspólne dla taryf

1.1. Użyte w taryfach składek za dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pojęcia oznaczają:

- 1) składka podstawowa – składka ustalona zgodnie z zasadami określonymi w danej taryfie składek, nie uwzględniająca zwwyżek i zniżek taryfowych ani zwwyżek i zniżek wynikających z indywidualnej oceny ryzyka (pozataryfowych);
- 2) składka taryfowa - składka ustalona zgodnie z zasadami określonymi w danej taryfie, uwzględniająca zwwyżki i zniżki taryfowe (zastosowane do składki podstawowej), jednak nie uwzględniająca zwwyżek i zniżek wynikających z indywidualnej oceny ryzyka (pozataryfowych);
- 3) składka ubezpieczeniowa – składka należna PZU od ubezpieczającego za udzieloną ochronę ubezpieczeniową, ustalona jako iloczyn składki taryfowej oraz zniżek i zwwyżek wynikających z indywidualnej oceny ryzyka (zniżek pozataryfowych); w przypadku, gdy zwwyżki lub zniżki wynikające z indywidualnej oceny ryzyka (zniżki pozataryfowe) nie znajdą zastosowania wysokość składki ubezpieczeniowej jest równa wysokości składki taryfowej.

1.2. Możliwość zastosowania zwwyżek lub zniżek wynikających z indywidualnej oceny ryzyka (poza taryfowych) wynika z kompetencji, uregulowanych odrębnymi przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w PZU.

1.3. Składkę taryfową ustala się następująco:

- a) najpierw ustala się składkę podstawową; szczegółowe zasady ustalenia składki podstawowej dla danego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego określone zostały w poszczególnych taryfach składek,
- b) następnie do ustalonej składki podstawowej stosuje się zwwyżki i zniżki taryfowe.

Zwwyżki i zniżki składki podstawowej nalicza się kolejno metodą iloczynową za podstawowy zakres ubezpieczenia (bez klauzul dodatkowych) i za poszczególne klauzule dodatkowe, w pierwszej kolejności zwwyżka, a następnie zniżka¹³.

Z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w następnym okresie ubezpieczenia stosuje się podwyżkę składki podstawowej.

Jeżeli zawierana umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego stanowi kontynuację w PZU, ubezpieczającemu przysługuje zniżka składki podstawowej.

1.4. W razie opłacania składki w ratach za ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, niezapłacenie raty składki w terminie oznaczonym przez PZU nie powoduje ustania odpowiedzialności PZU. Odpowiedzialność PZU trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu (art. 12 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Natomiast brak jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych regulacji dotyczących sytuacji, gdy składka opłacana jest jednorazowo, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zaplaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie.

1.5. Jeżeli w umowie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zaplaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona do trzydziestego dnia od dnia początku okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.

¹³ odpowiednio § 7 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA i § 5 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA

1.6. W przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki dokonywany jest przez PZU z uwzględnieniem zasady, iż składka należy się tylko za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Do ustalenia kwoty zwrotu składki stosuje się zasadę proporcjonalności (pro rata temporis). Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej jest następstwem jej wykorzystania w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

2. Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital ustalona uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA, zwana dalej „taryfą dla podmiotu innego niż szpital”)

2.1. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawiera się na wniosek ubezpieczającego. Ocenę ryzyka dokonuje się w oparciu o informacje przekazane przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie.

2.2. Umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawiera się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego na okres krótszy niż 12 miesięcy, ustalając składkę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 9 taryfy dla podmiotu innego niż szpital, przy zastosowaniu Tabeli frakcyjnej (Tabela III).

2.3. Składkę podstawową ustala się w zależności od:

1) grupy, do której należy podmiot leczniczy inny niż prowadzący szpital, zgodnie z poniższym:

a) grupa I, do której zalicza się podmioty lecznicze inne niż prowadzące szpital, w ramach których świadczenia zdrowotne są wykonywane wyłącznie przez pielęgniarki, położne lub inne osoby wykonujące zawód medyczny inny niż zawód lekarza lub lekarza dentystry,

b) grupa II, do której zalicza się podmioty lecznicze inne niż prowadzące szpital, które nie udzielają świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej, kardiologii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, neonatologii, urologii, urologii dziecięcej,

c) grupa III - do której zalicza się podmioty lecznicze inne niż prowadzące szpital, które udzielają świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej, kardiologii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, neonatologii, urologii, urologii dziecięcej;

2) liczby zatrudnionych lekarzy (grupa II i III) albo liczby zatrudnionego personelu medycznego (grupa I).

2.4. Składkę taryfową za okres 12 miesięcy ustala się zgodnie z § 4 - 8 taryfy dla podmiotu innego niż szpital w ten sposób, że:

1) najpierw ustala się składkę podstawową:

a) na podstawie Tabeli I ustala się wysokość składki odpowiednią dla grupy ryzyka, do której został zakwalifikowany podmiot leczniczy inny niż prowadzący szpital,

b) następnie tak ustaloną składkę mnoży się przez współczynnik korygujący określony dla danej liczby zatrudnionego personelu medycznego albo danej liczby zatrudnionych lekarzy przy czym, gdy podmiot leczniczy inny niż prowadzący szpital został zakwalifikowany do:

- grupy I, stosuje się współczynnik korygujący zależny od liczby zatrudnionego personelu medycznego,
- grupy II lub III, stosuje się współczynnik korygujący zależny od liczby zatrudnionych lekarzy,

c) następnie do tak ustalonej składki podstawowej stosuje się zwwyżki i zniżki taryfowe.

- 2.5. Zwyżki i zniżki składki podstawowej nalicza się kolejno metodą iloczynową za podstawowy zakres ubezpieczenia (bez klauzul dodatkowych) i za poszczególne klauzule dodatkowe, w pierwszej kolejności zwyżka, a następnie zniżka¹⁴.
- 2.6. Przez podstawowy zakres ubezpieczenia rozumie się zakres ubezpieczenia, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Przez klauzule dodatkowe rozumie się:
- Klauzulę rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych,
 - Klauzulę dodatkowych kosztów prawnych,
- stanowiące załącznik do uchwały nr UZ/416/2014 Zarządu PZU SA z dnia 30 grudnia 2014 r.

Klauzula rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych:

1. Klauzula ma zastosowanie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

2. PZU za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej:

1) obejmuje ochroną ubezpieczeniową ponad sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia dla tej klauzuli zwrot ubezpieczającemu:

a) uzasadnionych okolicznościami zdarzenia, kosztów poniesionych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody,
b) niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą PZU, przy czym ich wysokość ustalana jest według minimalnych stawek za czynności radcy prawnego lub adwokata, określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radcy prawnego lub rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokata;

2) obejmuje ponadto ochroną ubezpieczeniową w wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia dla tej klauzuli zwrot ubezpieczającemu:

a) uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z PZU, przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody;
b) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli PZU wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

Klauzula rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych

1. Klauzula ma zastosowanie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2. PZU za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, rezygnuje z prawa dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego, z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania za szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.

W przypadku podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital, który w ramach zawartej umowy udziela świadczeń zdrowotnych w oddziale szpitala stosuje się zwyżkę składki podstawowej o 100%¹⁵.

¹⁴ § 5 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA

¹⁵ § 6 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA

2.7. Z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w następnym okresie ubezpieczenia stosuje się podwyżkę składki podstawowej w wysokości:

- 1) 30% - w przypadku wypłaty jednego odszkodowania w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego;
- 2) 60% - w przypadku wypłaty dwóch lub więcej odszkodowań w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

2.8. Jeżeli zawierana umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego stanowi kontynuację w PZU, ubezpieczającemu przysługuje zniżka składki podstawowej w wysokości 5%.

2.9. Zasady płatności składki ubezpieczeniowej

Co do zasady płatność składki ubezpieczeniowej jest jednorazowa.

W przypadku umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawieranej na okres 12 miesięcy, na wniosek ubezpieczającego, składka ubezpieczeniowa może być rozłożona na raty płatne w jednakowych odstępach czasu. Możliwe są następujące schematy płatności – półroczny, kwartalny, dwumiesięczny i miesięczny.

Kwota składki ubezpieczeniowej jest określona i opłacana w złotych i groszach, z dokładnością do jednego grosza. Raty składki ubezpieczeniowej powinny być w równej wysokości, przy czym, w przypadku, gdy raty składki ubezpieczeniowej nie są wyrażone kwotą pełnych złotych, wówczas końcówki wyrażone w groszach dolicza się do pierwszej raty, a pozostałe raty wyraża się w kwocie w pełnych złotych.

3. Taryfa składek za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital ustalona uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA (dalej „taryfa”)

Minimalna suma gwarancyjna za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych wynosi 100.000 złotych.

Wysokość składki za okres 12 miesięcy ustalono w złotych dla sum gwarancyjnych w przedziale od 100 000 PLN do 2 000 000 PLN. W celu ustalenia składki ubezpieczeniowej dla sumy gwarancyjnej wyższej niż 2 000 000 PLN składkę ustaloną dla 2 000 000 zł mnoży się przez współczynnik ILF sumy gwarancyjnej.

Dla stałych sum gwarancyjnych wysokość składki ubezpieczeniowej została określona w tabelach w taryfie. Dla sum gwarancyjnych określonych w przedziałach pomiędzy stałymi sumami gwarancyjnymi, składka ubezpieczeniowa ustalana jest przez system Everest przy pomocy interpolacji liniowej (składka wylicza jest zgodnie z regułą matematyczną).

W przypadku ubezpieczenia na okres krótszy niż 12 miesięcy składkę ustala się według tabeli frakcyjnej. Składkę taryfową ustaloną za 12 miesięczny okres ubezpieczenia mnoży się przez wskazany w tabeli procent składki rocznej. Za ubezpieczenie na okres dłuższy niż 12 miesięcy składkę ustala się w oparciu o zasadę proporcjonalności (pro rata temporis).

Wysokość składki podstawowej uzależniona jest od wskazanych parametrów w pkt 2.3, oraz dodatkowo od wybranego zakresu (podstawowy, rozszerzony) oraz oświadczenia o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w oddziale szpitala.

Dodatkowo dokonuje się zaszeregowania do grupy ryzyka zgodnie z pkt 2.3.

Składkę podstawową za podstawowy albo rozszerzony zakres ubezpieczenia wylicza się zgodnie z Tabelą I, następująco:

- 1) składkę podstawową ustala się dla wybranej wysokości sumy gwarancyjnej, grupy ryzyka oraz zakresu ubezpieczenia;
- 2) składka podstawowa za rozszerzony zakres ubezpieczenia stanowi sumę składek podstawowych za podstawowy zakres ubezpieczenia i rozszerzenie, podanych w Tabeli I.

Składkę ustaloną jak powyżej należy skorygować o współczynnik korygujący, ustalony dla wybranej liczby zatrudnionych lekarzy (w przypadku podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital należących do grupy II albo grupy III) albo wybranej liczby zatrudnionego personelu medycznego (w przypadku podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital należących do grupy I).

Ileokroć mowa jest o podlimicie, przyjmuje się, że jest on wyodrębniony w granicach sumy gwarancyjnej i odnosi się do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia.

Składki podstawowe za klauzule dodatkowe oblicza się w następujący sposób:

Klauzula Nr 1M - 60% składki ustalonej za zakres podstawowy;

Klauzula Nr 2M - 100% składki ustalonej za zakres podstawowy;

Klauzula Nr 3M - 120% składki ustalonej za zakres podstawowy;

Klauzula Nr 4M - 120% składki ustalonej za zakres podstawowy dla III grupy ryzyka, naliczonej od wysokości wnioskowanego podlimitu dla klauzuli 4M;

Klauzula Nr 4AM - 100% składki ustalonej za zakres podstawowy dla III grupy ryzyka, naliczonej od wysokości wnioskowanego podlimitu dla klauzuli 4AM;

Klauzula Nr 5 - 0,5% od podlimitu;

Klauzula Nr 6 - dla podlimitu w wysokości 500 000 zł składka wynosi 3 850 zł, dla podlimitu w wysokości innej niż 500 000 zł składkę ustala się przyjmując do wyliczeń składkę dla podlimitu 500 000 zł w wysokości 3 850 zł i wartość współczynnika ILF = 30;

Klauzula Nr 7A - 0,9% dla podlimitu $\leq 100\,000$ zł, dla wyższych podlimitów niż 100 000 zł składkę ustala się przyjmując do wyliczeń składkę dla podlimitu 500 000 zł w wysokości 1 655 zł i wartość współczynnika ILF = 30;

Klauzula Nr 13M - 25% składki za wybrany zakres ubezpieczenia (zakres podstawowy albo rozszerzony) naliczonej od podlimitu wnioskowanego dla tej klauzuli.

W przypadku wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień odmiennych – zmiany definicji wypadku ubezpieczeniowego i zastosowania triggera claims made – przysługuje zniżka składki podstawowej, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 3-6 taryfy, w wysokości 10%.

4. Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ustalona uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA, zwana dalej „taryfą dla szpitali”)

4.1. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawiera się na wniosek ubezpieczającego. Ankiety medycznej oceny ryzyka, zwane dalej „ankietami”, stanowią załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego i wypełniane są przez ubezpieczającego wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego przed jej zawarciem. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe ubezpieczenie, dyrektor biura lub dyrektor w biurze Centrali PZU, do którego kompetencji należy zarządzanie ubezpieczeniem OC może ustalić odmienny sposób postępowania.

4.2. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawiera się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego na okres krótszy niż 12 miesięcy, ustalając składkę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 10 taryfy dla szpitali, przy zastosowaniu Tabeli frakcyjnej (Tabela VI).

4.3. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej za pomocą zakładu leczniczego.

4.4. Podmiot leczniczy prowadzący szpital - poza działalnością leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - może również wykonywać działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, a także świadczenia zdrowotne opieki doraźnej.

4.5. Ocena ryzyka

4.5.1 Dla celów oceny ryzyka rodzaje wykonywanej działalności zostały skategoryzowane następująco:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - kategoria H, w tym:

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne – podkategoria H1;

b) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – podkategoria H2;

- 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – kategoria A;
- 3) świadczenia zdrowotne opieki doraźnej – kategoria E.

Przykład:

- 1) *W przypadku podmiotu leczniczego, który prowadzi szpital, zakład-opiekuńczo leczniczy, przychodnię przyszpitalną oraz szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje się, że prowadzi działalność leczniczą w następujących kategoriach: H1, H2, A, E.*
- 2) *W przypadku podmiotu leczniczego, który prowadzi szpital, zakład-opiekuńczo leczniczy, przychodnię przyszpitalną przyjmuje się, że prowadzi działalność leczniczą w następujących kategoriach: H1, H2, A.*

4.5.2. Ankiety

W przypadku podmiotów leczniczych prowadzących szpital niezbędne do oceny ryzyka jest wypełnienie przez ubezpieczającego ankiet. Na ankiety przeznaczone dla podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne składają się: ankieta ogólna, ankieta roszczeń oraz ankieta dotycząca poszczególnych oddziałów (anestezjologia, chirurgia, ginekologia i położnictwo, ortopedia i traumatologia, pediatria, zachowawczy, zabiegowy, inny). Ankieta przeznaczona dla podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne składa się z ankiety ogólnej oraz ankiety roszczeń.

4.5.3. Klasy ryzyka

Wyróżnia się sześć klas ryzyka (I - VI), według których zaszeregowane są podmioty lecznicze prowadzące szpital:

- 1) zaszeregowanie do klas ryzyka I - V następuje w zależności od liczby punktów uzyskanych w ankietach (Tabela I);
- 2) zaszeregowanie do VI klasy ryzyka dokonuje się w przypadku odmowy wypełnienia przez ubezpieczającego ankiet lub dostarczenia przez ubezpieczającego ankiet z niepełnymi lub niepoprawnymi danymi, co powoduje uniemożliwienie wykorzystania ankiet do oceny ryzyka;
- 3) zaszeregowanie do danej klasy ryzyka dokonuje się odrębnie dla każdej kategorii świadczeń zdrowotnych (H, A, E). Zwracamy uwagę, że kategoria H (działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) składa się z dwóch podkategorii: H1 - lecnictwo szpitalne i H2 – lecnictwo „nieszpitalne”; jeżeli podmiot leczniczy prowadzący szpital udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych (podkategoria H1) oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne (podkategoria H2) dla celów kwotacji składki w zakresie kategorii H przyjmuje się klasę ryzyka ustaloną dla podkategorii H1;
- 4) w przypadku podmiotu leczniczego, który jest w trakcie rejestracji lub podmiotu nowoutworzonego (wykonywanie działalności leczniczej poniżej 1 roku) prowadzącego szpital, zaszeregowanie do danej klasy ryzyka dla każdej z kategorii świadczeń zdrowotnych (H, A, E) dokonuje pracownik zespołu właściwego do medycznej oceny ryzyka w biurze Centrali PZU, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.

4.5.4. Wielkość kategoryzacji podmiotów leczniczych prowadzących szpital

Na podstawie ankiet ustala się również wielkość kategoryzacji podmiotów leczniczych. Wyróżnia się cztery wielkości kategoryzacji podmiotów leczniczych prowadzących szpital: mały, średni, duży lub bardzo duży. Zaszeregowanie do danej wielkości kategoryzacji podmiotu leczniczego prowadzącego szpital dokonuje się w zależności od liczby punktów uzyskanych w ankietach (Tabela V) taryfy dla szpitali; w przypadku odmowy wypełnienia przez ubezpieczającego ankiet lub dostarczenia przez ubezpieczającego ankiet z niepełnymi lub niepoprawnymi danymi, co powoduje uniemożliwienie wykorzystania ankiet do oceny ryzyka, stosuje się współczynnik korygujący przypisany do wielkości kategoryzacji podmiotu leczniczego prowadzącego szpital powyżej 1350 (bardzo duży).

4.6. Wysokość składki podstawowej uzależniona jest od:

- 1) klas ryzyka, do których został zaszeregowany podmiot leczniczy prowadzący szpital, dla każdej z kategorii świadczeń zdrowotnych (H, A, E) udzielanych przez ten podmiot leczniczy prowadzący szpital;

- 2) kategorii świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy prowadzący szpital;
- 3) rodzaju podmiotu leczniczego prowadzącego szpital;
- 4) obrotu z działalności leczniczej za ostatni rok kalendarzowy podmiotu leczniczego prowadzącego szpital;
- 5) wielkości kategoryzacji podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.

4.7. Składkę taryfową za okres 12 miesięcy ustala się zgodnie z § 6 - 9 taryfy dla szpitali w ten sposób, że:

- 1) najpierw ustala się składkę podstawową na podstawie § 6 (Tabele I – V) taryfy dla szpitali:
 - a) na podstawie Tabeli I taryfy dla szpitali w oparciu o liczbę zdobytych punktów w poszczególnych kategoriach działalności leczniczej (H, A, E) ustala się klasy ryzyka dla poszczególnych kategorii,
 - b) na podstawie Tabeli II taryfy dla szpitali ustala się dla każdej z kategorii działalności leczniczej wysokość składki odpowiedniej dla danej klasy ryzyka ustalonej zgodnie z lit. a),
 - c) składki ustalone dla poszczególnych kategorii sumuje się,
 - d) w przypadku gdy podmiot leczniczy prowadzący szpital należy do jednego z rodzajów podmiotów wskazanych w Tabeli III taryfy dla szpitali sumę składek, o której mowa w lit. c) mnoży się przez współczynnik korygujący wskazany w Tabeli III taryfy dla szpitali;
 - e) wysokość składki o której mowa w lit. c) albo składki o której mowa w lit. d), jeżeli została ustalona z uwagi na rodzaj podmiotu leczniczego prowadzącego szpital mnoży się przez wysokość współczynnika korygującego uzależnioną od wysokości obrotu z działalności leczniczej za ostatni rok kalendarzowy podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zgodnie z Tabelą IV taryfy dla szpitali, a następnie przez wysokość współczynnika korygującego uzależnioną od wielkości kategoryzacji podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zgodnie z Tabelą V taryfy dla szpitali;
- 2) następnie do tak ustalonej składki podstawowej stosuje się zwwyżki i zniżki taryfowe.

4.8. Zwwyżki i zniżki składki podstawowej nalicza się kolejno metodą iloczynową za podstawowy zakres ubezpieczenia (bez klauzul dodatkowych) i za poszczególne klauzule dodatkowe, w pierwszej kolejności zwwyżka, a następnie zniżka¹⁶.

4.9. Przez podstawowy zakres ubezpieczenia rozumie się zakres ubezpieczenia, o którym mowa w rozporządzeniu. Przez klauzule dodatkowe rozumie się:

- Klauzulę rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych,
- Klauzulę dodatkowych kosztów prawnych,

stanowiące załącznik do uchwały nr UZ/416/2014 Zarządu PZU SA z dnia 30 grudnia 2014 r. (treść klauzul przywołana w pkt 2.6.)

4.10. Z tytułu szkodowego przebiegu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, w następnym okresie ubezpieczenia stosuje się podwyżkę składki podstawowej w wysokości:

- 1) 30% - w przypadku wypłaty jednego odszkodowania w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego;
- 2) 60% - w przypadku wypłaty dwóch lub więcej odszkodowań w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

4.11. Jeżeli zawierana umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego stanowi kontynuację w PZU, ubezpieczającemu przysługuje zniżka składki podstawowej w wysokości 5%.

4.12. Zasady płatności składki ubezpieczeniowej

Co do zasady płatność składki ubezpieczeniowej jest jednorazowa.

Na wniosek ubezpieczającego, składka ubezpieczeniowa może być rozłożona na raty płatne w jednakowych odstępach czasu. Kwota składki ubezpieczeniowej jest określona i opłacana w złotych i groszach, z dokładnością do jednego grosza.

¹⁶ § 7 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA

Raty składki ubezpieczeniowej powinny być w równej wysokości, przy czym w przypadku, gdy raty składki nie są wyrażone kwotą pełnych złotych, wówczas końcówki wyrażone w groszach dolicza się do pierwszej raty, a pozostałe raty wyraża się w kwocie w pełnych złotych.

5. Taryfa składek za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ustalona uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA (dalej „taryfa dla szpitali”)

Minimalna suma gwarancyjna za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital wynosi 100.000 złotych.

Wysokość składki za okres 12 miesięcy ustalono w złotych dla sum gwarancyjnych w przedziale od 100 000 PLN do 2 000 000 PLN. W celu ustalenia składki ubezpieczeniowej dla sumy gwarancyjnej wyższej niż 2 000 000 PLN składkę ustaloną dla 2 000 000 zł mnoży się przez współczynnik ILF sumy gwarancyjnej.

Dla stałych sum gwarancyjnych wysokość składki ubezpieczeniowej została określona w tabelach w taryfie. Dla sum gwarancyjnych określonych w przedziałach pomiędzy stałymi sumami gwarancyjnymi, składka ubezpieczeniowa ustalana jest przez system Everest przy pomocy interpolacji liniowej (składka wylicza jest zgodnie z regułą matematyczną).

W przypadku ubezpieczenia na okres krótszy niż 12 miesięcy składkę ustala się według tabeli frakcyjnej. Składkę taryfową ustaloną za 12 miesięczny okres ubezpieczenia mnoży się przez wskazany w tabeli procent składki rocznej. Za ubezpieczenie na okres dłuższy niż 12 miesięcy składkę ustala się w oparciu o zasadę proporcjonalności (pro rata temporis).

Wysokość składki podstawowej uzależniona jest od wskazanych parametrów w pkt 4.6, oraz dodatkowo od wysokości sumy gwarancyjnej oraz zakresu ubezpieczenia.

Składkę podstawową za podstawowy zakres ubezpieczenia albo rozszerzony zakres ubezpieczenia ustala się zgodnie z Tabelą II w taryfie, w następujący sposób:

- składkę podstawową ustala się dla wybranej wysokości sumy gwarancyjnej, klasy ryzyka oraz zakresu ubezpieczenia;
- jeżeli podmiot leczniczy prowadzący szpital udziela świadczeń zdrowotnych w więcej niż jednej kategorii świadczeń zdrowotnych (H, A, E), o których mowa w § 4, składki podstawowe ustalone odrębnie dla każdej kategorii świadczeń zdrowotnych sumuje się;
- składka podstawowa za rozszerzony zakres ubezpieczenia stanowi sumę składek podstawowych za podstawowy zakres ubezpieczenia i rozszerzenie.

Ileokroć mowa jest o podlimicie, przyjmuje się, że jest on wyodrębniony w granicach sumy gwarancyjnej i odnosi się do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia.

Składki podstawowe za klauzule dodatkowe oblicza się w następujący sposób:

- Klauzula Nr 1M - 60% składki ustalonej za zakres podstawowy;
- Klauzula Nr 2M - 100% składki ustalonej za zakres podstawowy;
- Klauzula Nr 3M - 120% składki ustalonej za zakres podstawowy;
- Klauzula Nr 4M - 120% składki ustalonej za zakres podstawowy naliczanej od wysokości wnioskowanego dla klauzuli nr 4M podlimitu;
- Klauzula Nr 4AM - 100% składki ustalonej za zakres podstawowy naliczanej od wysokości wnioskowanego dla klauzuli nr 4AM podlimitu;
- Klauzula Nr 5 - 0,5% od wysokości podlimitu wnioskowanego dla klauzuli nr 5;
- Klauzula Nr 6 - dla podlimitu w wysokości 500 000 zł składka wynosi 3 850 zł, dla podlimitu w wysokości innej niż 500 000 zł składkę ustala się przyjmując do wyliczeń składkę dla podlimitu 500 000 zł w wysokości 1 655 zł i wartość współczynnika ILF = 30;
- Klauzula Nr 7A - 0,9% dla podlimitu ≤100 000 zł, dla wyższych podlimitów niż 100 000 zł składkę ustala się przyjmując do wyliczeń składkę dla podlimitu 500 000 zł w wysokości 1 655 zł i wartość współczynnika ILF = 30;
- Klauzula Nr 10 - 1% od podlimitu wnioskowanego dla klauzuli nr 10;
- Klauzula Nr 13 - 25% składki podstawowej za wybrany zakres ubezpieczenia (zakres podstawowy albo rozszerzony) naliczonej od podlimitu wnioskowanego dla klauzuli nr 13M;
- Klauzula Nr 80 - 2% od podlimitu wnioskowanego dla klauzuli nr 80;
- Klauzula Nr 81 - 60% składki ustalonej za zakres podstawowy.

W przypadku wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień odmiennych – zmiany definicji wypadku ubezpieczeniowego i zastosowania triggera claims made – przysługuje zniżka składki podstawowej, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 3-6 taryfy, w wysokości 10%.

CZĘŚĆ VI

1. Druki

- 1.1. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą drukowaną z systemu Everest.
- 1.2. W przypadku Klientów Korporacyjnych do umowy ubezpieczenia, zarówno w zakresie obowiązkowym jak i dobrowolnym, będzie miał zastosowanie druk „Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC Medyczne”, który otrzymał nr PZU SA 6S03/III.
- 1.3. Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie jest obligatoryjne i stanowi integralną część polisy. Wyjątkiem od powyższej zasady jest złożenie oferty w odpowiedzi na SIWZ.

2. Zasady obsługi szkód

2.1. Obsługa szkód osobowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital oraz podmiotu leczniczego prowadzącego szpital odbywa się w Centrum Obsługi Szkód Osobowych i Świadczeń w Zespole Likwidacji Szkód Medycznych, Osobowych i Rent oraz Zespole Obsługi Szkód Osobowych z Ubezpieczeń OC Niekomunikacyjnych.

Szczegółowe zasady odnoszące się do obsługi szkód osobowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz podmiotu leczniczego prowadzącego szpital zostały określone w okólniku O/10/2017 Dyrektora Biura Obsługi Szkód i Świadczeń z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie Procedury obsługi szkód osobowych z ubezpieczeń OC podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz w okólniku nr O/8/2017 Dyrektora Biura Obsługi Szkód i Świadczeń z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie Procedury obsługi szkód osobowych z ubezpieczeń OC.

2.2. Obsługa szkód majątkowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital odbywa się w Centrum Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych w Zespole Obsługi Szkód z Ubezpieczeń OC.

2.3. Obsługa szkód majątkowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital odbywa się w Centrum Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych w Zespole Obsługi Szkód z Ubezpieczeń OC Klientów Korporacyjnych.

2.4. Szczegółowe zasady odnoszące się do obsługi szkód majątkowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz podmiotu leczniczego prowadzącego szpital zostały określone w okólniku nr O/23/2017 Dyrektora Biura Obsługi Szkód i Świadczeń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie jednolitych Procedur obsługi szkód majątkowych.

3. Statystyka i ewidencja księgowa

Ewidencja księgowa systemowego produktu „OC Medyczna”, w którego skład wchodzi ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, prowadzona jest zgodnie z zasadami ujętymi w Planie Kont dla systemu Oracle Financials.

Zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należą do 13 grupy ustawowej - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

W Księdze Głównej prowadzonej w systemie Oracle Financials, zapisy dotyczące:

- 1) Ubezpieczeń obowiązkowych ewidencjonowane są na następujących kontach analitycznych:
D16410 – OC Medyczna KM (ubezpieczenie obowiązkowe)

- 2) D16420 – OC Medyczna KK (ubezpieczenie obowiązkowe) Ubezpieczeń dobrowolnych ewidencjonowane są na następujących kontach analitycznych:
D16430 – OC Medyczna KM (ubezpieczenie dobrowolne)
D16440 – OC Medyczna KK (ubezpieczenie dobrowolne)

Załącznik
do okólnika nr O/92/2017 Dyrektora Biura Produktów Masowych
z dnia 7 lipca 2017 r.



**Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania oraz obsługi umów
ubezpieczenia PZU Edukacja**
PZU SA

Spis treści:

Rozdział I - Informacje ogólne	3
Rozdział II – Charakterystyka produktu NNW PZU Edukacja.....	4
Rozdział III – Przedmiot i zakres ubezpieczenia.....	4
1. Przedmiot ubezpieczenia	4
2. Zakres ubezpieczenia	4
3. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności.....	7
Rozdział IV - Umowa ubezpieczenia.....	8
1. Ubezpieczający i ubezpieczony	8
2. Rodzaje umów i formy ubezpieczenia	8
3. Zakres ochrony dla ubezpieczonych w ramach jednej umowy ubezpieczenia.....	9
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia	9
5. Obowiązek dostarczenia owu	10
6. Czas ochrony ubezpieczeniowej.....	10
Rozdział V- ubezpieczenie OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów.....	11
1. Przepisy ogólne.....	11
2. Adresaci ubezpieczenia	11
3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów.....	11
4. Szkoda objęta ubezpieczeniem OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów.....	12
5. Wyłączenia odpowiedzialności	12
6. Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów - Klauzule terytorialne.....	12
7. Warunki szczególne OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów.....	13
8. Suma gwarancyjna	13
Rozdział VI - Zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym.....	13
1. Postanowienia ogólne.....	13
2. Adresaci ubezpieczenia	14
3. Przedmiot ubezpieczenia.....	14
4. Dodatkowy zakres ochrony w ramach OWU.....	14
5. Szkoda objęta ubezpieczeniem.....	15
6. Wyłączenia odpowiedzialności PZU SA	15
7. Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia	15
8. Szczegółowe warunki ubezpieczenia.....	16
9. Suma gwarancyjna	16
Rozdział VII - Postanowienia wspólne dla produktu PZU Edukacja.....	17
1. Okres ubezpieczenia.....	17
2. Forma oświadczeń i zawiadomień składanych w związku z umową ubezpieczenia.....	17
3. Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA.....	18
4. Składka ubezpieczeniowa	18
5. Zwrot składki ubezpieczeniowej.....	19
6. Zmiany w umowie ubezpieczenia w trakcie jej trwania	20
7. Zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego.....	20
8. Statystyka	20
9. Ewidencja księgowa	20
10. Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania lub świadczenia.....	20

Rozdział I

Informacje ogólne

§ 1

1. PZU Edukacja to pakiet ubezpieczeń skierowany do osób fizycznych, osób prawnych oraz do placówek szkolnych.
2. W skład ubezpieczenia wchodzi:
 - 1) NNW PZU Edukacja – ubezpieczenie dla dzieci, uczniów, studentów i personelu w placówkach szkolnych;
 - 2) OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów;
 - 3) zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym - dla studentów, uczniów szkół policealnych.
3. Rodzaje ofert w ramach ubezpieczenia PZU Edukacja:

ubezpieczenie	forma umowy		
	zbiorowo	indywidualnie	w zakładzie pracy
NNW	Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i studentów oraz do personelu placówek szkolnych. Umowę można zawrzeć zarówno w szkole (wszystkie dzieci, poszczególne klasy lub grupa dzieci z różnych klas). Umowę można również zawrzeć poza szkołą ubezpieczając grupę dzieci z różnych placówek.	Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i studentów oraz do personelu placówek szkolnych.	Oferta skierowana jest do dzieci pracowników zakładu pracy. Zawierana jest wyłącznie w formie zbiorowej (min. 5 osób) niezależnie od tego czy pracownicy zakładu pracy zawarli umowę ubezpieczenia NNW z PZU SA.
OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów	Oferta skierowana jest do personelu placówek edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych – nauczycieli, wychowawców i opiekunów oraz dyrektorów placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej. Umowa może być zawarta jako oferta łączna z ubezpieczeniem NNW (w ramach wspólnej polisy) lub oferta standardowa.	Oferta skierowana jest do personelu placówek edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych – nauczycieli, wychowawców i opiekunów oraz dyrektorów placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej. Umowę może być zawarta jako oferta standardowa.	Nie dotyczy
zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym - dla studentów, uczniów szkół policealnych	Oferta skierowana jest do studentów i uczniów szkół policealnych jako oferta łączna z ubezpieczeniem NNW (w ramach wspólnej polisy).	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Rozdział II

Charakterystyka produktu NNW PZU Edukacja

NNW PZU Edukacja to ubezpieczenie dające ochronę na co dzień – podczas zajęć szkolnych, a także poza placówką szkolną np. w czasie zajęć dodatkowych, uprawiania sportu, w domu, w czasie codziennych zajęć, a także podczas wakacji, urlopu w kraju lub za granicą. Jest to produkt umożliwiający indywidualne kształtowanie zakresu ochrony w zależności od potrzeb klienta

Rozdział III

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

§ 2

1. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, zwane dalej „owu”, zawierają jeden rodzaj ubezpieczenia – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozbudowania ochrony ubezpieczeniowej o świadczenia dodatkowe.
2. Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiot ubezpieczenia NNW	Opis
Następstwa wypadku ubezpieczeniowego	Przez następstwo należy rozumieć: 1) rozstrój zdrowia; 2) uszkodzenie ciała; 3) śmierć.
Sam fakt zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego	Fakt zaistnienia zdarzenia, które zgodnie z owu uznawane jest za wypadek ubezpieczeniowy

3. W rozumieniu owu wypadkiem ubezpieczeniowym jest:
 - 1) nieszczęśliwy wypadek;
 - 2) atak epilepsji;
 - 3) omdlenie z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
 - 4) zawał serca;
 - 5) krwotok śródczaszkowy;
 - 6) sepsa;
 - 7) ekspozycja zawodowa na materiał zakaźny;
 - 8) pobyt ubezpieczonego w szpitalu w przypadku diety szpitalnej;
 - 9) poważne zachorowanie.

Zakres ubezpieczenia

§ 3

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z trzech wariantów wskazanych w owu.
2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie podstawowym albo w zakresie rozszerzonym.
3. Umowa zawarta w podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
 - 1) podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej (wypadek ubezpieczeniowy zaistniały w standardowych okolicznościach z uwagi na ryzyko zaistnienia wypadku) oraz
 - 2) wybrany zakres świadczeń dodatkowych.
4. Zakres świadczeń podstawowych w poszczególnych wariantach ubezpieczenia przedstawiają tabele nr 1 - 3:

Tabela nr 1

Świadczenia podstawowe w wariantach I

Poz.	
-------------	--

Tabeli	Rodzaje świadczeń podstawowych
1	z tytułu śmierci
2	z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej
3	z tytułu śmierci w następstwie sepsy
4	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
5	jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż wymienione w Tabeli Nr 4,5,7,8- określone w Tabeli Nr 6 owu
6	z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
7	z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
8	usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

Tabela nr 2

Świadczenia podstawowe w wariantcie II

Poz. Tabeli	Rodzaje świadczeń podstawowych
1	z tytułu śmierci
2	z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej
3	z tytułu śmierci w następstwie sepsy
4	z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (Tabela Nr 4 owu)
5	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wyłącznie zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
6	z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (Tabela Nr 5 OWU)
7	z tytułu innych następstw niż wymienione w Tabeli Nr 4,5,7,8- określone w Tabeli Nr 6 owu
8	z tytułu oparzeń lub odmrożeń (Tabela Nr 7 owu)
9	z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (Tabela Nr 8 owu)
10	z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
11	z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
12	z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
13	usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

Tabela nr 3

Świadczenia podstawowe w wariantcie II Bis

Poz. Tabeli	Rodzaje świadczeń podstawowych
1	z tytułu śmierci
2	z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej
3	z tytułu śmierci w następstwie sepsy
4	z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (Tabela Nr 4)
5	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wyłącznie zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała

6	z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (Tabela Nr 5)
7	z tytułu innych następstw niż wymienione w Tabeli Nr 4,5,7,8 - określone w Tabeli Nr 6 poz. Nr 1 i Nr 2 owu
8	z tytułu oparzeń lub odmrożeń (Tabela Nr 7)
9	z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (Tabela Nr 8 owu)
10	z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
11	z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
12	z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
13	usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

- W wariancie I świadczenie wypłaca się wyłącznie za skutki wypadku w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz świadczenia z tytułu śmierci.
- W wariancie II i II Bis wypłata świadczenia następuje z tytułu śmierci, a także za sam fakt wystąpienia urazów zawartych w poszczególnych Tabelach owu (np. za złamanie kości, zwichnięcie stawów) i w wysokości określonej w odpowiedniej pozycji z Tabeli. W przypadku wystąpienia zawału serca, krwotoku śródczaszkowego lub poważnego uszkodzenia ciała wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej i stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
- Świadczenie z tego tytułu wypłaca się na podstawie przedłożonej dokumentacji lekarskiej.
- Świadczenia typu assistance przewidziane w ramach świadczeń podstawowych określono w poniższej Tabeli:

Istota świadczeń typu assistance	Rodzaje świadczeń typu assistance
Świadczenia typu assistance polegają na organizacji usług assistance i pokryciu ich kosztów z tytułu wypadków ubezpieczeniowych wskazanych w owu, które zaszły w okresie świadczonej przez PZU SA ochrony ubezpieczeniowej.	Pomoc medyczna (wizyta lekarza w domu, wizyta ubezpieczonego w placówce medycznej, wizyta pielęgniarki, transport - z miejsca zachorowania/wypadku do placówki medycznej, między placówkami medycznymi, do innego szpitala, do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej)
	Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna (organizacja procesu rehabilitacji, dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego, dostawa leków, domowa opieka pielęgnarska po hospitalizacji)
	Powypadkowa pomoc psychologa dla ubezpieczonego albo jego bliskich
	Lekcje prywatne dla uczniów (z wyłączeniem szkół policealnych i wyższych)
	Infolinia medyczna i konsultacja z lekarzem z Centrum Pomocy

- Umowa zawarta w rozszerzonym zakresie ochrony ubezpieczeniowej obejmuje podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz dodatkowo włączone do umowy ubezpieczenia i wybrane przez ubezpieczającego świadczenia dodatkowe:

- 1) zwrot kosztów leczenia – w tym kosztów rehabilitacji, w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 2) ryczałt za okres czasowej niezdolności do nauki lub pracy - za jeden dzień niezdolności w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 3) dieta szpitalna w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za jeden dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 4) dieta szpitalna z powodu choroby - za jeden dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 5) zwrot kosztów dostosowania mieszkania do trwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w następstwie wypadku ubezpieczeniowego w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 6) jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 7) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 8) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka z powodu wrodzonej wady serca – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 9) jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 10) jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 11) jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 12) jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 13) jednorazowe świadczenie za fakt wystąpienia zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 14) zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
10. Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki.
11. Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia może nastąpić w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia i na okres kończący się wraz z końcem okresu ubezpieczenia umowy zawartej w zakresie podstawowym ubezpieczenia.
12. Szczegółowe opisy świadczeń podstawowych, dodatkowych i dodatkowych specjalnych zawarte są w owu.

Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

§ 4

1. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności dla świadczeń ustalane są w umowie ubezpieczenia w porozumieniu z ubezpieczającym.
2. OWU nie wskazują wysokości sum ubezpieczenia, a możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia ze wskazaną w niej wysokością sumy ubezpieczenia oraz limitu, określona jest kompetencjami wynikającymi z odrębnych przepisów wewnętrznych obowiązujących w PZU SA.
3. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności dla świadczeń w odniesieniu do poszczególnych świadczeń podstawowych i dodatkowych ustalone w umowie ubezpieczenia są od siebie niezależne i dotyczą jednego ubezpieczonego.

4. Limity odpowiedzialności dla świadczeń podstawowych: zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego, i świadczeń typu assistance – wskazane są w owu.
5. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności dla świadczeń określone są na każdy wypadek ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust 7.
6. Ustalona suma ubezpieczenia dla ryczałtu za okres czasowej niezdolności do nauki lub pracy jest sumą ustaloną za 1 dzień czasowej niezdolności do nauki lub pracy, jednakże w całym okresie ubezpieczenia, bez względu na liczbę wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w tym czasie, łączna liczba dni, za które wypłacany jest ryczałt nie może przekroczyć 180 dni.
7. Ustalona suma ubezpieczenia dla diety szpitalnej w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz diety szpitalnej z powodu choroby jest sumą ustaloną za 1 dzień pobytu w szpitalu, jednakże w całym okresie ubezpieczenia, bez względu na liczbę wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w tym czasie, łączna liczba dni, za które wypłacana jest dieta szpitalna nie może przekroczyć 60 dni.

Rozdział IV

Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczający i ubezpieczony

§ 5

1. Ubezpieczonym jest zawsze osoba fizyczna tj.: dziecko (zgodnie z definicją zawartą w owu), uczeń, student, personel placówki szkolnej albo przedstawiciel ustawowy dziecka, ucznia, studenta (tylko w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku).
2. Ubezpieczającym, tj. osobą z którą PZU SA może zawrzeć umowę jest osoba fizyczna albo prawna, albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną:
 - 1) stale zamieszkała w Polsce (w tym także cudzoziemiec posiadający zezwolenie na osiedlenie się w Polsce na stałe lub zaświadczenie o prawie pobytu) albo mająca siedzibę w Polsce;
 - 2) stale zamieszkała poza Unią Europejską oraz Norwegią, Islandią albo Lichtensteinem (np. w Rosji, na Ukrainie, w Chinach) albo mająca siedzibę w Polsce;
 - 3) stale zamieszkała w innym państwie Unii Europejskiej niż Polska lub stale zamieszkała w Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie, jeśli w państwie stałego zamieszkania tej osoby PZU SA notyfikował działalność ubezpieczeniową w ramach swobody świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń działu II grup 1, 2 i 18 (charakter pobytu takiej osoby w Polsce nie ma żadnego znaczenia, gdyż decyduje dokument lub oświadczenie tej osoby, z którego wynika, że jej stałe miejsce zamieszkania znajduje się w innym państwie UE niż Polska lub w Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie) albo mająca siedzibę w Polsce.
4. Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja staje się transgraniczne w przypadku zawierania go przez osobę fizyczną lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie mającą siedziby w Polsce stale zamieszkałej w innym państwie Unii Europejskiej niż Polska lub zamieszkałej w Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie, ponieważ w takiej sytuacji dochodzi do przeniesienia lokalizacji ryzyka dla tej umowy z Polski na w inne państwo Unii Europejskiej niż Polska lub na Norwegię, Islandię albo Lichtenstein (art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. d i e oraz ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Rodzaje umów i formy ubezpieczenia

§ 6

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta jako:
 - 1) umowa ubezpieczenia indywidualnego – na rachunek jednej osoby, przy czym jeden dokument ubezpieczenia może potwierdzać zawarcie więcej niż jednej umowy – maksymalnie czterech umów;

- 2) umowa ubezpieczenia zbiorowego – w przypadku standardowej polisy zbiorowej – na rachunek co najmniej 5 osób; w umowie ubezpieczenia zbiorowego może być zdefiniowanych kilka grup – podany ww. limit osób dotyczy całej polisy, co oznacza, że w jednej grupie może być jedna osoba.
2. Umowa ubezpieczenia indywidualnego może być zawarta w formie imiennej, tzn. z imiennym wskazaniem ubezpieczonych albo w formie bezimiennej.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zbiorowego w formie imiennej do polisy w systemie Everest musi zostać załączona lista ubezpieczonych, którą należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wytycznych. Listę należy zamieścić w systemie Everest niezwłocznie, maksymalnie do dnia opłaty składki określonej w umowie. Lista powinna być kompletna, czytelna i aktualna. Jeżeli w umowie jest wskazanych kilka grup – lista musi być jasno opisana, której grupy dotyczy, aby w procesie obsługi szkody nie było problemów z przypisaniem danej osoby do właściwej grupy ubezpieczonych.
4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zbiorowego w formie bezimiennej – oprócz danych niezbędnych do potwierdzenia odbioru owu wymagane jest podanie bardzo dokładnego opisu grupy osób ubezpieczonych. Ta forma jest dopuszczalna tylko w przypadku objęcia ochroną wszystkich osób należących do określonej w umowie ubezpieczenia grupy osób.
5. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz:
 - 1) dzieci, uczniów, studentów lub personelu z placówki szkolnej (wybierając w systemie rodzaj adresata oferty/polisy: „placówka edukacyjno-oświatowa” oraz odpowiedni rodzaj placówki np. szkoła podstawowa) albo
 - 2) na rzecz dzieci, uczniów, studentów lub personelu spoza placówki szkolnej (wybierając rodzaj adresata oferty/polisy: „standardowy” oraz odpowiedni bądź dominujący rodzaj placówki, np. liceum ogólnokształcące, jest to możliwość ubezpieczenia indywidualnego albo ubezpieczenia grupy dzieci z różnych placówek szkolnych; albo
 - 3) dzieci pracowników zakładu pracy, tylko w formie zbiorowej wybierając w systemie rodzaj oferty/polisy: „zakład pracy” (system sam przyporządkuje rodzaj placówki jako „inne”).

Zakres ochrony dla ubezpieczonych w ramach jednej umowy ubezpieczenia

§ 7

1. W przypadku umów ubezpieczenia indywidualnego, w umowie, która obejmuje maksymalnie cztery osoby – zakres ochrony ubezpieczeniowej określamy dla każdego ubezpieczonego osobno (każdy z ubezpieczonych może mieć różny zakres, różne sumy i limity, przy czym wspólny pozostaje okres ubezpieczenia).
2. W przypadku umów ubezpieczenia zbiorowego imiennych, imiennych z listą i zbiorowego bezimiennych – zakres ochrony ubezpieczeniowej określamy dla każdej grupy osobno (każda z grup może mieć różny zakres, różne sumy i limity, przy czym wspólny pozostaje okres ubezpieczenia).
3. Możliwe jest ponadto potwierdzenie zawarcia na jednej polisie zarówno umowy indywidualnej jak i zbiorowej. Dla jednej osoby np. dla nauczyciela będzie to umowa indywidualna z innym zakresem i sumą ubezpieczenia, a dla grupy np. uczniów klasy będzie to umowa ubezpieczenia zbiorowego z innym zakresem, sumami i limitami. Jedynie wspólny pozostaje okres ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 8

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje:
 - 1) przy jednoczesnej obecności obu stron umowy - na wniosek ubezpieczającego albo
 - 2) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa zawarta za pośrednictwem Infolinii PZU SA):
 - a) w przypadku umowy direct, umowę uważa się za zawartą z chwilą zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty po uprzednim: zapoznaniu się z Regulaminem i OWU oraz

ich zaakceptowaniu przez ubezpieczającego oraz potwierdzeniu przez PZU SA przyjęcia wniosku ubezpieczającego,

- b) w przypadku umowy na odległość, zawartej za pośrednictwem Infolinii, PZU SA umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez PZU SA przyjęcia wniosku ubezpieczającego, po uprzednim zapoznaniu się z owu oraz ich zaakceptowaniu przez ubezpieczającego.
2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę na własny rachunek albo na cudzy rachunek.
 3. W umowie mogą być stosowane postanowienia dodatkowe lub odbiegające od ustalonych w owu, zgodnie z kompetencjami określonymi w przepisach wewnętrznych obowiązujących w PZU SA.
 4. Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od ustalonych w owu określa się w umowie ubezpieczenia.

Obowiązek dostarczenia owu

§ 9

1. Niezależnie od formy zawarcia umowy zbiorowej, PZU SA ma obowiązek dostarczenia każdemu ubezpieczonemu owu za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie doręczenia owu powinno zostać udokumentowane poprzez złożenie przez ubezpieczonego czytelnego podpisu pod stosownym oświadczeniem.
2. Listę ubezpieczonych wraz z oświadczeniem o doręczeniu owu należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wytycznych. Alternatywnym rozwiązaniem do listy ubezpieczonych jest posłużenie się deklaracjami przystąpienia do ubezpieczenia, które stanowią załączniki nr 2 i 3 do wytycznych. W przypadku użycia deklaracji do wytycznych – dane z deklaracji należy przenieść na listę ubezpieczonych i zamieścić w Everest.
3. Listy ubezpieczonych oraz deklaracje przystąpienia do umowy ubezpieczenia NNW PZU Edukacja podlegają archiwizacji w Zespole Sprzedaży zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi archiwizacji dokumentacji struktur sprzedażowych w PZU SA. Oznacza to, że listy ubezpieczonych i deklaracje nie podlegają przekazaniu i archiwizacji na poziomie CBO (Centrum Operacji).
4. PZU SA dopuszcza możliwość doręczenia owu ubezpieczonym w formacie pdf przez Ubezpieczającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Ubezpieczonych adresy e-mail. W tym przypadku ubezpieczający uprzednio zobowiązany jest uzyskać zgodę ubezpieczonych na przekazanie owu w tej formie, a w treści maila zobowiązany jest wskazać konkretnego ubezpieczonego (dla celów dowodowych).

Czas ochrony ubezpieczeniowej

§ 10

1. W ubezpieczeniu NNW PZU Edukacja ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia bez względu na to gdzie do nich doszło, czy w Polsce, czy za granicą.
2. Ubezpieczenie działa w pełnym czasie ochrony, czyli obejmuje wypadki zaistniałe w ciągu całej doby: w czasie nauki, pracy, w drodze do i ze szkoły, pracy oraz w życiu prywatnym, czyli w trakcie zajęć pozaszkolnych w tym sportowych, jak również w czasie wolnym od zajęć szkolnych (ferii zimowych, świątecznych, wakacji).
3. Usługi assistance świadczone są wyłącznie na terenie Polski.

Rozdział V

Ubezpieczenie OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Przepisy ogólne

§ 11

1. Ogólne warunki ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów, zwane dalej „OWU”, ustalone zostały uchwałą nr UZ/429/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016 r. OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu systemu informatycznego Everest w ramach produktu PZU Edukacja.
2. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane z osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną (ubezpieczający).
3. Ubezpieczonym, którego odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową, może być osoba fizyczna, w tym także będąca przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.
4. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na rachunek osób fizycznych wykonujących zadania edukacyjno-wychowawcze, opiekuńcze i pomocnicze związane z procesem nauczania i wychowania oraz osób fizycznych wykonujących obowiązki dyrektora placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej.
5. OWU nie przewidują bezimiennej formy ubezpieczenia. Oznacza to, że każdy ubezpieczony powinien być zawsze wskazany imiennie w dokumencie ubezpieczenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

§ 12

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (nauczyciela, wychowawcy, opiekuna) za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadaniem w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem.
2. W przypadku nauczyciela, opiekuna lub wychowawcy wykonującego zawód w kilku placówkach edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych ochrona ubezpieczeniowa w ramach jednej umowy ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu we wszystkich tych placówkach.
3. Odnośnie ubezpieczonego będącego dyrektorem placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej (OC dyrektora) przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego:
 - 1) zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadaniem w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem,
 - 2) obowiązków dyrektora w granicach posiadanych kompetencji
- OC Dyrektora nie dotyczy uczelni wyższych.
4. Osobą trzecią (§ 4 pkt 7 OWU), której wyrządzone szkody objęte są ubezpieczeniem, jest każda osoba niebędąca ubezpieczonym; osobą trzecią jest także inny ubezpieczony objęty tą samą umową ubezpieczenia.
5. OWU zapewniają ochronę ubezpieczeniową w ramach dwóch reżimów odpowiedzialności cywilnej przewidzianych w Kodeksie cywilnym (odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa). W przypadku kiedy nauczyciel zatrudniony jest na umowę o pracę odpowiedzialność rozpatrywana jest na podstawie Kodeksu Pracy i wówczas to ubezpieczenie ma charakter regresowy, a w przypadku kiedy zatrudniony jest np. na umowę zlecenia lub prowadzi działalność to zastosowanie mają zapisy kodeksu cywilnego.
6. Zgodnie z § 6 ust. 3 OWU, warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku ubezpieczeniowego - działanie lub zaniechanie, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda (§ 4 pkt 23 OWU), w okresie

ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia (trigger act committed).

7. Zgodnie z § 6 ust. 4 OWU, podstawowy zakres terytorialny obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „RP”, oraz pozostałych państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Rozszerzenie zakresu terytorialnego umowy ubezpieczenia poza terytorium RP i Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii wymaga wybrania jednej z dwóch opcji zakresu terytorialnego (klauzuli terytorialnej), w zależności od potrzeb klienta.

Szkoda objęta ubezpieczeniem OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

§ 13

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody na osobie oraz szkody rzeczowe (§ 4 pkt 12 i 13 OWU).
2. Zakres pokrycia szkody obok straty rzeczywistej obejmuje również utracone korzyści poszkodowanego, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał szkody na osobie lub szkody rzeczowej (utracone zarobki w związku z niezdolnością poszkodowanego do pracy, brak możliwości korzystania z uszkodzonej rzeczy itp.). Utracone korzyści wprawdzie mają postać straty finansowej, lecz należy je odróżnić od „czystej straty finansowej”. Czysta strata finansowa jest rozumiana jako uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (§ 4 pkt 2 OWU).

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 14

1. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w § 7 OWU oraz w klauzulach dodatkowych ustalają szereg postanowień ograniczających zakres ochrony ubezpieczeniowej oferowany w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU są postanowieniami obowiązującymi dla zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego na podstawie klauzul.
2. Wyłączenia odpowiedzialności bezwzględne, które generalnie nie są włączane do ochrony ubezpieczeniowej. Między innymi PZU SA nie odpowiada za szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie;
 - 2) wyrządzone przez ubezpieczonego nie posiadającego wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub przez ubezpieczonego, którego obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności lub zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, chyba że brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody (wyłączenie to nie dotyczy osób odbywających staż, szkolenie, praktyczną naukę określonych czynności lub zawodu);
 - 3) wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów -

Klauzule terytorialne

§ 15

1. W ramach klauzul dodatkowych, zawartych w załączniku do OWU, obejmujemy ochroną szkody tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone w treści odpowiedniej klauzuli dodatkowej włączonej do umowy ubezpieczenia.
2. Podstawowy zakres terytorialny w OWU obejmuje terytorium RP oraz pozostałych państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii, można rozszerzyć przez wybór odpowiedniej klauzuli - opcji na ekranie

w systemie informatycznym Everest. Wybranie danej opcji oznacza, że ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody, które powstały na terenie krajów, których dotyczy dana klauzula terytorialna. Wybrać można jedną z dwóch opcji zakresu terytorialnego:

- 1) szkody powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii;
- 2) szkody powstałe na terenie całego świata.

Warunki szczególne ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

§ 16

1. Na potrzeby danego klienta można w trybie § 2 OWU wprowadzić do umowy ubezpieczenia warunki szczególne lub klauzule dla konkretnej umowy ubezpieczenia, inne niż klauzule określone w załączniku do OWU.
2. W systemie informatycznym Everest można to zrobić na ekranie „Analiza Ryzyka”, wybierając zakładkę „Warunki szczególne”. Akceptacja warunków szczególnych będzie dokonywana stosownie do obowiązującego schematu kompetencyjnego, określającego kompetencje do akceptacji ryzyka w zakresie czynności ubezpieczeniowych dokonywanych przy wykorzystaniu Platformy Everest. Wprowadzone w ten sposób warunki pojawią się na polisie w sekcji „Postanowienia dodatkowe”.

Suma gwarancyjna

§ 17

1. Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest przez ubezpieczającego i PZU SA. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia. Minimalna suma gwarancyjna wynosi dla ubezpieczonego 10.000 zł (§ 2 Taryfy składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i opiekunów).
2. W granicach sumy gwarancyjnej mogą być wyodrębnione podlimity za szkody:
 - 1) z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego (zalecane przy wysokich sumach gwarancyjnych);
 - 2) z tytułu ryzyk określonych w klauzulach;
 - 3) określonego rodzaju (np. na szkody rzeczowe).
3. Jeżeli suma gwarancyjna, podlimity wyrażone są w umowie ubezpieczenia w walucie obcej, równowartość tych kwot w złotych ustala się przy zastosowaniu ostatniego opublikowanego na dzień poprzedzający przygotowanie przez PZU SA oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego, kursu średniego NBP, określonego w tej ofercie (§ 8 ust. 5 OWU).
4. Podlimity sum gwarancyjnych z tytułu ryzyk określonych w klauzulach dodatkowych nie sumują się.
5. Niedopuszczalne jest:
 - 1) ustalanie odrębnych podlimitów powyżej sumy gwarancyjnej na poszczególne klauzule dodatkowe lub szkody określonego rodzaju;
 - 2) ustalanie sumy gwarancyjnej lub podlimitów jedynie na jeden wypadek ubezpieczeniowy, bez określenia dodatkowo sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;
 - 3) wprowadzania zapisów o automatycznym odnowieniu sumy gwarancyjnej.

Rozdział VI

Zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym.

Postanowienia ogólne

§ 18

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, zwane dalej „OWU”, ustalone zostały uchwałą nr UZ/429/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016 r. OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu systemu informatycznego Everest w ramach produktu PZU Edukacja.

Adresaci ubezpieczenia

§ 19

1. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane z osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, jako ubezpieczającym. Ubezpieczonymi, których odpowiedzialność cywilną objęta jest ochroną ubezpieczeniową, może być wyłącznie grupa osób fizycznych posiadających status studenta albo ucznia szkoły policealnej. Zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym dla studentów albo uczniów szkoły policealnej stanowi element oferty uzupełniający ubezpieczenie NNW PZU Edukacja. Nie może być samodzielnie oferowane.
2. OWU nie przewidują bezimiennej formy ubezpieczenia. Oznacza to, że ubezpieczeni powinni być zawsze wskazani imiennie w dokumencie ubezpieczenia (lista ubezpieczonych).

Przedmiot ubezpieczenia

§ 20

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub w związku z posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem wykonywania obowiązków służbowych, pracy zarobkowej, działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienia wszelkiego rodzaju funkcji oraz pracy w charakterze wolontariusza (§ 4 pkt 3 OWU - definicja „czynności życia prywatnego”).
3. Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej może być przedmiotem innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Dodatkowy zakres ochrony w ramach OWU

§ 21

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 5 OWU, PZU SA w ramach sumy gwarancyjnej, obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody rzeczowe spowodowane bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, wodnej lub kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy bezpośrednio źródło powstania tej szkody znajduje się w nieruchomości będącej w posiadaniu ubezpieczonego. Ochrona nie obejmuje szkód, których źródłem jest instalacja stanowiąca część wspólną nieruchomości.

Szkoda objęta ubezpieczeniem

§ 22

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody na osobie oraz szkody rzeczowe, które zostały zdefiniowane w § 4 pkt 17 i 18 OWU.
2. Zakres pokrycia szkody obok straty rzeczywistej obejmuje również utracone korzyści poszkodowanego, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał szkody na osobie lub szkody rzeczowej (np.: utracone zarobki w związku z niezdolnością poszkodowanego do pracy, brak możliwości korzystania z uszkodzonej rzeczy itp.).

Wyłączenia odpowiedzialności PZU SA

§ 23

1. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w § 9 OWU oraz w klauzulach dodatkowych ustalają szereg postanowień ograniczających zakres ochrony oferowany w ramach ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU są postanowieniami obowiązującymi dla zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego na podstawie klauzul (o ile co innego nie wynika z treści danej klauzuli).
2. Wyłączenia odpowiedzialności bezwzględne, które generalnie nie są włączane do ochrony ubezpieczeniowej dotyczą tego, że PZU SA nie odpowiada między innymi za szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie;
 - 2) wyrządzone osobie bliskiej ubezpieczonego;
- 3) wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
- 4) wyrządzone wskutek wyczynowego uprawiania sportu lub wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
- 5) związane z dostępem lub korzystaniem z Internetu.

Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia

§ 24

1. OWU przewidują możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka związane z czynnościami życia prywatnego. Rozszerzenie to, zgodnie z § 10 OWU, może być dokonane poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia klauzul dotyczących ryzyk dodatkowych stanowiących załącznik do OWU i w zakresie, w jakim zostało to ustalone w treści danej klauzuli. W ofercie dla studentów i uczniów szkół policealnych dostępne będą następujące klauzule nr 1 - 4 i 15 których treść znajduje się w załączniku do OWU.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyk określonych w klauzulach jest udzielana w granicach sumy gwarancyjnej, czyli wysokość limitu dla poszczególnych klauzul jest równa sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia.
3. Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia możemy podzielić na klauzule terytorialne oraz przedmiotowe dotyczące określonych ryzyk dodatkowych.
4. Klauzule terytorialne (nr: 1 - 3) rozszerzają zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium RP:
 - 1) na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii (Klauzula nr 1),
 - 2) na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady (Klauzula nr 2),
 - 3) na terenie całego świata (Klauzula nr 3)- Wymienione klauzule terytorialne są klauzulami jednorazowego wyboru, tzn. w umowie ubezpieczenia należy wskazać tylko jedną klauzulę terytorialną obejmującą cały wnioskowany zakres terytorialny.
5. Klauzula nr 4 - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu najmowanym.
6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
7. Klauzula nr 4 zapewnia ochronę z tytułu szkód powstałych zarówno w nieruchomościach, jak i w mieniu ruchomym. Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność przewidzianą w ramach obu reżimów odpowiedzialności cywilnej funkcjonujących w Kodeksie cywilnym z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.
8. W przypadku szkód powstałych w związku z korzystaniem z rzeczy ruchomych, należy zwrócić uwagę na ust. 2 pkt 1 tej klauzuli zawężający ochronę ubezpieczeniową z tytułu utraty rzeczy wyłącznie do szkód

- powstałych w wyniku ich zniszczenia lub uszkodzenia, co dla najemcy rzeczy ruchomych, oznacza brak ochrony za szkody powstałe w następstwie kradzieży czy zaginięcia rzeczy.
9. Klauzula nr 4 nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej najemcom rzeczy ruchomych, gdy przedmiotem najmu są pojazdy (wszelkiego rodzaju, a nie tylko pojazdy mechaniczne).
 10. Wyłączone z ubezpieczenia zostały też szkody, które powstały w wyposażeniu pojazdów oraz rzeczach pozostawionych w tych pojazdach (ust. 2 pkt 3 klauzuli).
 11. W przypadku prac budowlano-montażowych lub remontowych, dokonywanych przez ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wyłącznie wskutek napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ust. 2 pkt 4 klauzuli nr 4) - vide art. 681 k.c. Ochrona nie obejmuje natomiast szkód wyrządzonych w następstwie prac innych niż wynikające z obowiązujących przepisów prawa, do których wykonania ubezpieczony jest zobowiązany wyłącznie na podstawie umowy w szczególności pomiędzy najemcą a wynajmującym.
 12. Klauzula nr 15 - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe podczas odbywania praktyk. Klauzula nie zawiera ograniczeń dotyczących miejsca wykonywania praktyk albo rodzajów studiów, poza zastrzeżeniem „poza siedzibą szkoły”.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

§ 25

1. Na potrzeby danego klienta można w trybie § 2 OWU przygotować warunki szczególne lub klauzule indywidualne dla konkretnej umowy ubezpieczenia, inne niż klauzule standardowe określone w załączniku do OWU.
2. W systemie informatycznym Everest można to zrobić na ekranie „Analiza Ryzyka”, wybierając zakładkę „Warunki szczególne”. Akceptacja w PZU SA warunków szczególnych będzie dokonywana stosownie do obowiązującego schematu kompetencyjnego, określającego kompetencje do akceptacji ryzyka w zakresie czynności ubezpieczeniowych dokonywanych przy wykorzystaniu Platformy Everest. Wprowadzone w ten sposób warunki pojawiają się na polisie w sekcji „Postanowienia dodatkowe”.

Suma gwarancyjna

§ 27

1. Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest przez PZU SA w porozumieniu z ubezpieczającym. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 10 000 zł.
2. Zgodnie z OWU, w granicach sumy gwarancyjnej mogą być wyodrębnione limity kwotowe określające odpowiedzialność PZU SA za szkody: z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz za szkody określonego rodzaju (szkody na osobie, szkody rzeczowe).
3. Niedopuszczalne jest:
 - 1) ustalanie odrębnych limitów powyżej sumy gwarancyjnej na szkody określonego rodzaju;
 - 2) ustalanie sumy gwarancyjnej lub limitów jedynie na jeden wypadek ubezpieczeniowy, bez określenia dodatkowo sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;
 - 3) wprowadzania zapisów o automatycznym odnowieniu sumy gwarancyjnej.

Rozdział VII

Postanowienia wspólne dla produktu PZU Edukacja

Okres ubezpieczenia

§ 28

1. W umowie ubezpieczenia zawieranej na czas oznaczony należy wskazać datę początku i datę końca okresu ubezpieczenia.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia, w umowie ubezpieczenia określa się nie tylko dzień, ale również godzinę początku okresu ubezpieczenia.

Forma oświadczeń i zawiadomień składanych w związku z umową ubezpieczenia

§ 29

1. Oświadczenia lub zawiadomienia składane przez obie strony (tj. ubezpieczającego lub PZU SA) w związku z zawartą umową ubezpieczenia nie muszą być złożone na piśmie, chyba że zachowanie formy pisemnej przy niektórych czynnościach związanych z wykonaniem umowy ubezpieczenia wymagane jest np. przepisami prawa (np. art. 29 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
2. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 Kodeksu cywilnego). Ciężar udowodnienia faktu (złożenia oświadczenia woli) spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 Kodeksu cywilnego).
3. Zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa, o ile zostały złożone na piśmie lub na innym trwałym nośniku.
4. Należy dołożyć wszelkich starań w celu zidentyfikowania osoby składającej oświadczenie lub zawiadomienie. Jeżeli oświadczenie nie jest składane przez osobę uprawnioną do złożenia danego oświadczenia woli należy również ustalić, czy osoba ta posiada pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w tym zakresie w imieniu i na rzecz ww. osoby uprawnionej i zobowiązać ją do przesłania pełnomocnictwa do PZU SA.
5. PZU SA ma prawo zażądać potwierdzenia okoliczności, o których mowa w złożonym oświadczeniu lub zawiadomieniu, poprzez przedłożenie do wglądu PZU SA odpowiednich dokumentów.
6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego niebędącego dniem ustawowo wolnym od pracy, np. jeżeli ostatni dzień na zawiadomienie PZU SA przypada w niedzielę, to może ono zostać złożone następnego dnia, czyli w poniedziałek, jeśli nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy (art. 115 Kodeksu cywilnego). Przez „dzień ustawowo wolny od pracy” rozumie się niedzielę i pozostałe dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, natomiast sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).

Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA

§ 30

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że umówiono się inaczej.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający na dzień, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, albo na dzień

- przypadający po tym dniu, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
- Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona do trzydziestego dnia od dnia początku okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.
 - W umowie direct oraz w umowie na odległość odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
 - Kompetencje w zakresie możliwości odroczenia terminu płatności składki, jak i terminu początku okresu ubezpieczenia innego niż data zawarcia umowy – określają odrębne uregulowania wewnętrzne obowiązujące w PZU SA.
 - Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 - W przypadku ubezpieczenia NNW ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
 - W przypadku ubezpieczenia NNW umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
 - W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa na odległość), w której ubezpieczający jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

Składka ubezpieczeniowa

§ 31

- Przy ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej nie stosuje się zaokrągleń.
- W umowie ubezpieczenia nie obowiązują minimalne składki za ubezpieczenie.
- Dopuszcza się możliwość płatności składki w ratach bez względu na wysokość składki.
- Terminy płatności rat składki ubezpieczeniowej określa się w dokumencie ubezpieczenia.

Umowy ubezpieczenia roczne	
Schemat płatności	Dostępność
Jednorazowy	tak
Jednorazowy z odroczonym terminem	tak
Półroczny	tak
Kwartalny	tak
Dwumiesięczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Miesięczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Elastyczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób

Umowy ubezpieczenia krótsze od roku	
Schemat płatności	Dostępność
Jednorazowy	tak
Jednorazowy z odroczonym terminem	tak
Półroczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Kwartalny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Dwumiesięczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Miesięczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Elastyczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób

5. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty nie stosuje się z tego tytułu zwwyżki składki, z wyjątkiem składki ubezpieczeniowej z tytułu zbiorowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym.
6. Jeżeli termin płatności składki (raty składki) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa następnego dnia niebędącego dniem ustawowo wolnym od pracy, np. jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada w niedzielę, klient może zapłacić w poniedziałek, jeśli nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy.
7. Z przysługującego świadczenia potrąca się zaległe raty składki, tj. raty, których termin płatności przypadał przed dniem wypłaty świadczenia (art. 498 k.c.). Nie istnieje możliwość potrącenia z kwoty świadczenia jakichkolwiek rat składki, jeżeli ubezpieczony nie jest jednocześnie ubezpieczającym. Potrącanie zaległej składki z odszkodowania nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
8. Do umowy ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie zniżki pozataryfowe (promocyjne), których rodzaj oraz wysokość wynika z odrębnych uregulowań wewnętrznych obowiązujących w PZU SA.
9. Do umowy ubezpieczenia może być zastosowana zwwyżka składki za indywidualną ocenę ryzyka, jeżeli wynika to z obowiązującej taryfy składek.

Zwrot składki ubezpieczeniowej

§ 32

1. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
2. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, od dnia następnego po wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.
3. Na zwrot składki nie ma wpływu fakt zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
4. Procedurę zwrotu składki ubezpieczeniowej regulują odrębne przepisy wewnętrzne obowiązujące w PZU SA.

Zmiany w umowie ubezpieczenia w trakcie jej trwania

§ 33

1. W zawartej umowie ubezpieczenia mogą być wprowadzane zmiany.
2. Zmiany w umowie ubezpieczenia potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.
3. Zmiana obowiązuje od dnia następnego po dniu złożenia przez PZU SA oświadczenia o wyrażeniu zgody na wnioskowaną zmianę.

Zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego

§ 34

1. Zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego może zostać dokonane poprzez internetowy formularz zgłoszenia szkody (<http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia>), telefonicznie pod numerem Infolinii 801 102 102 lub w jednostce organizacyjnej PZU SA lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.
2. W celu skorzystania z usług assistance, ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien niezwłocznie po zajściu wypadku ubezpieczeniowego i przed podjęciem działań we własnym zakresie, zawiadomić telefonicznie o wypadku ubezpieczeniowym Centrum Pomocy PZU pod numerem 801 102 102. Centrum Pomocy PZU działa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Centrum Pomocy PZU organizuje pomoc i pokrywa jej koszty bezpośrednio do wykonawcy usług. Sprawy refundacyjne (tj. wystąpienie klienta o zwrot kosztów usługi zorganizowanej we własnym zakresie przez ubezpieczonego bez wcześniejszego kontaktu z Centrum Pomocy PZU) rozpatrywane są przez Biuro Procesów Obsługowych. Zapis powyższy dotyczy wyłącznie ubezpieczenia NNW.

Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania lub świadczenia

§ 35

1. Świadczenia wypłacane są zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz stosownie do zgłaszanych roszczeń przez ubezpieczonego lub uposażonego lub w przypadku ubezpieczeń OC - poszkodowanego.
2. PZU SA zobowiązany jest spełnić świadczenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku z tym, że jeśli w tym terminie nie można ustalić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości świadczenia – świadczenie należy spełnić w terminie 14 dni od ustania tych przeszkód. O tym jednak osoba występująca z roszczeniem powinna być powiadomiona oraz powinna zostać w tym terminie podstawowym wypłacona bezsporna część świadczenia.

Statystyka

§ 36

W statystyce dotyczącej produktu PZU Edukacja (kod produktu 7200) zastosowanie mają zasady określone w Instrukcji Statystycznej wprowadzonej zarządzeniem nr 10/2009 Prezesa Zarządu PZU SA z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie statystyki ubezpieczeniowej w PZU SA.

Ewidencja księgowa

§ 37

1. Ewidencja księgowa ubezpieczenia PZU Edukacja prowadzona jest zgodnie z zasadami ujętymi w Planie Kont dla systemu Oracle Financials.
2. W Księdze Głównej prowadzonej w systemie Oracle Financials zapisy dotyczące ubezpieczenia PZU Edukacja ewidencjonowane są na kontach analitycznych:
 - 1) M117210 – PZU Edukacja NNW indywidualne (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 2) M117220 – PZU Edukacja NNW zbiorowe (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 3) M117230 – PZU Edukacja NNW indywidualne KK (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 4) M117240 – PZU Edukacja NNW zbiorowe KK (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 5) MD17250 – PZU Edukacja OC nauczycieli (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 6) MD17260 – PZU Edukacja OC nauczycieli KK (ubezpieczenie dobrowolne)
 - 7) MD17270 – PZU Edukacja OC w życiu prywatnym (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 8) MD17280 – PZU Edukacja OC w życiu prywatnym KK (ubezpieczenie dobrowolne).



**OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ**

INFORMACJA OGÓLNA O UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, DO KTÓREGO ZASTOSOWANIE MAJĄ NINIEJSZE OWU

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej określają OWU i umowa ubezpieczenia.

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

- 1) odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności;
- 2) odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia;
- 3) odpowiedzialność cywilną za produkt wprowadzany do obrotu;
- 4) odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości;
- 5) odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości.

Na wniosek ubezpieczającego zakres podstawowy ubezpieczenia może być ograniczony o którekolwiek z wyżej wymienionych ryzyk, z zastrzeżeniem, że zakres podstawowy ubezpieczenia musi obejmować zawsze odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności lub odpowiedzialność z tytułu posiadanego mienia.

Z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z właściwych postanowień OWU, klauzul dodatkowych lub umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje w szczególności następujące szkody, jeśli odpowiedzialność za nie ponosi ubezpieczony:

- 1) powstałe na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii oraz Islandii (łącznie 30 krajów);
- 2) wyrządzone z winy umyślnej pracowników ubezpieczonego, chyba że są oni uprawnieni do reprezentacji ubezpieczonego (reprezentanci ubezpieczonego);
- 3) wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
- 4) z tytułu kar umownych, do zapłaty których zobowiązany jest poszkodowany w następstwie szkody wyrządzonej mu przez ubezpieczonego;
- 5) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie dokumentów;
- 6) związane z administrowaniem lub zarządzaniem drogami;
- 7) wynikłe ze świadczenia usług utrzymania, sprzątania dróg oraz pasa przydrożnego, chodników, placów i parkingów;
- 8) powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych, w tym HIV, COVID-19;
- 9) wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady;
- 10) powstałe po wykonaniu pracy albo usługi, wyniku z ich wadliwego wykonania, jeśli szkoda ta powstała w okresie ubezpieczenia;
- 11) wyrządzone przez podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców, z zachowaniem prawa do regresu;
- 12) powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji;
- 13) powstałe podczas prac ładunkowych i rozładunkowych, w tym szkody w środkach transportu;
- 14) wyrządzone w instalacjach lub urządzeniach, w tym w podziemnych;
- 15) powstałe w pojazdach mechanicznych, w tym stanowiących własność osób zatrudnionych przez ubezpieczonego lub ich osób bliskich, z wyłączeniem ryzyka kradzieży;
- 16) powstałe w związku z prowadzeniem prac remontowych oraz modernizacyjnych w mieniu ubezpieczonego lub użytkowanym przez ubezpieczonego;
- 17) wyrządzone podczas podróży służbowych na terenie całego świata przez ubezpieczonego lub jego pracowników podczas zagranicznych delegacji służbowych;
- 18) powstałe wskutek przeniesienia ognia w wyniku pożaru;
- 19) wyrządzone w czasie targów i wystaw, których uczestnikiem jest ubezpieczony;
- 20) powstałe z kontraktów (umów) zawartych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jeśli szkody te powstały w okresie ubezpieczenia;
- 21) powstałe wskutek przepięć;
- 22) wyrządzone najemcom.

**OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ**



ustalone uchwałą nr UZ/31/2025 z dnia 11 marca 2025 r.
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	OWU: § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1, § 16 ust. 1 i 3, § 17 ust. 1–3, § 18 ust. 1, 2, 4 i 5, § 19 ust. 1, § 20 ust. 1, 2 i 5, § 21, § 22 ust. 1–3, § 23 ust. 1–5 i 7, § 24 ust. 1–3 i 6, § 25 ust. 1–5, § 26 ust. 1, § 27, § 28 ust. 1 i 3, § 29 ust. 1, 3 i 4, § 30, § 31 ust. 2, § 38, § 41 ust. 1, § 42 ust. 1, 2, 4–8 Załącznik – Klauzule branżowe: Klauzula nr 4: ust. 1–7 i 9 klauzula nr 16B: ust. 1–3 klauzula nr 22: ust. 1–5 klauzula nr 24: ust. 1–3 klauzula nr 68: ust. 1 i 2 klauzula nr 70A: ust. 1–8 i 10 klauzula nr 75: ust. 1–9, 13, 14, 17

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	OWU: § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5, § 6, § 7 ust. 1, § 8 ust. 3–5, § 9 ust. 1, § 11, § 12, § 13, § 14 ust. 2, § 15 ust. 2, § 16 ust. 2 i 3, § 17 ust. 4, § 18 ust. 3–5, § 19 ust. 2 i 3, § 20 ust. 3–5, § 21 ust. 2, § 22 ust. 4 i 5, § 23 ust. 4–6 i 8, § 24 ust. 3–6, § 25 ust. 4–6, § 26 ust. 2, § 27, § 28 ust. 2 i 3, § 29 ust. 2–4, § 30 ust. 2–4, § 38, § 41 ust. 2, § 42 ust. 3, § 43 ust. 3, 7–9 Załącznik – Klauzule branżowe: Klauzula nr 4: ust. 6–9 klauzula nr 16B: ust. 4 klauzula nr 22: ust. 3, 4–6 klauzula nr 24: ust. 2–5 klauzula nr 68: ust. 2 i 3 klauzula nr 70A: ust. 2–7, 9–11 klauzula nr 75: ust. 2, 3, 10–12, 14–18

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej „OWU”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwaną dalej „PZU”, obejmujących ochroną odpowiedzialność cywilną osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.
2. OWU mają również zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 2

1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odbiegające od uregulowań OWU.
2. PZU zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego

lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.

3. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odbiegających, OWU mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tymi postanowieniami.

§ 3

1. Umowy ubezpieczenia, do których zastosowanie mają OWU, nie obejmują ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych wymaganych przez prawo jakiegokolwiek państwa, jeśli ubezpieczony podlega obowiązkowi posiadania takiego ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Z zastosowaniem OWU, podmiotom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 i 6, może zostać udzielona ochrona ubezpieczeniowa ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).
3. Z zastosowaniem OWU może także zostać udzielona ochrona ubezpieczeniowa ponad sumę gwarancyjną wynikającą z innej umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego.

§ 4

1. Umowy ubezpieczenia, do których zastosowanie mają OWU, nie obejmują ochroną odpowiedzialności cywilnej z tytułu:
 - 1) posiadania lub użytkowania statków powietrznych, działalności w zakresie obsługi, serwisowania, naprawy, załadunku lub rozładunku statków powietrznych, zarządzania portem lotniczym, obsługi portów lotniczych;
 - 2) posiadania lub użytkowania statków morskich, morskich platform, sztywów wiertniczych, morskich elektrowni wiatrowych;
 - 3) wykonywania zawodu (odpowiedzialność cywilna zawodowa), w szczególności zawodu architekta, inżyniera budownictwa, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika sądowego, geodety, lekarza weterynarii, technika weterynarii, tłumacza, doradcy technicznego, urbanisty, projektanta technicznego, rzecznika patentowego, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, detektywa, brokera ubezpieczeniowego, agenta ubezpieczeniowego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, księgowego, audytora, inspektora ochrony danych, doradcy restryktoryzacyjnego (syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy), geologa, fizyka medycznego, inżyniera kontraktu, osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, pośrednika transakcyjnego, psychologa, psychoterapeuty, logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty psychoterapii uzależnień, rzeczoznawcy do spraw BHP, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegłego sądowego;
 - 4) sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej lub innych osób, o ile z zakresu posiadanych przez nie pełnomocnictw i ciążących na nich obowiązków wynika, iż mają wpływ na całokształt działalności tej spółki;
 - 5) udzielania lub zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania czynności medycznych oraz badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z wyłączeniem czynności opiekuńczo-pielegnacyjnych;
 - 6) działalności zawodowej farmaceuty, technika farmaceutycznego, działalności apteki;
 - 7) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu drogowego towarów;
 - 8) wykonywania czynności życia prywatnego.
2. Odpowiedzialność cywilna z tytułów określonych w ust. 1 obejmowana jest ochroną PZU na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia lub na podstawie stosownych przepisów prawa polskiego.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w OWU lub w umowie ubezpieczenia, do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

§ 6

Przeżyte w OWU pojęcia należy rozumieć:

- 1) **czysta strata finansowa** – strata lub utracone korzyści, niebędące szkodą na osobie lub szkodą rzeczową;
- 2) **franszyza redukcyjna** – ustalona w umowie ubezpieczenia procentowo, kwotowo lub kwotowo-procentowo wartość pomniejszająca odszkodowanie z tytułu zajścia każdego wypadku ubezpieczeniowego; franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do zwrotu kosztów i wydatków oraz do szkód na osobie;

- 3) **impreza** – impreza masowa w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
- 4) **koszty i wydatki**:
 - a) koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych przez ubezpieczonego w uzgodnieniu z PZU, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody,
 - b) koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
 - niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU,
 - niezbędne koszty sądowej obrony ubezpieczonego w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego i jeżeli PZU zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
 - koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, oraz koszty opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego i jeżeli PZU wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów;
- 5) **najem** – umowa najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
- 6) **obrót** – suma przychodów ubezpieczonego z tytułu sprzedaży towarów lub świadczonych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w ustalonym okresie;
- 7) **osoba bliska** – małżonek, konkubent, konkubina, wstępny, zstępny, brat, siostra, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teść, teściowa, zięć, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, przysposobiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego;
- 8) **osoba trzecia** – każda osoba niebędąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym;
- 9) **podwykonawca** – przedsiębiorca, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie zleconej pracy, usługi lub innej czynności, określonej w łączącej ich umowie;
- 10) **powolne działanie** – działanie, które wpływa na otoczenie w sposób ciągły powodując szkodę, której nie można określić jako nagłą i niespodziewaną;
- 11) **pojazd** – pojazd w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd szynowy, statek wodny, statek powietrzny, z zastrzeżeniem postanowień § 20 i § 29 (ryzyka dodatkowe nr 11 i 64);
- 12) **pracownik** – osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także:
 - a) praktykanta, stażystę, wolontariusza lub osobę skierowaną do prac społecznych, której ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy,
 - b) pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego;
- 13) **producent** – przedsiębiorca, który wytwarza lub wprowadza do obrotu produkt, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca, umieszczając na

produkcie bądź do niego dotychczas swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie; za producenta uważa się również importera oraz sprzedawcę w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na niego odpowiedzialność producenta;

- 14) **producent produktu finalnego** – producent, który wykorzystuje produkty ubezpieczonego w celu wytworzenia produktu finalnego;
- 15) **produkt** – rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą (wraz z opakowaniem); za produkt uważa się także zwierzęta i energię; integralną częścią produktu jest jego projekt, w tym także za którego przygotowanie odpowiada ubezpieczony (projektując go na własne potrzeby);
- 16) **produkt finalny** – każdy produkt, który został wytworzony przez innego producenta niż ubezpieczony z użyciem lub w oparciu o produkt dostarczony przez ubezpieczonego;
- 17) **Regulamin** – właściwe regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną;
- 18) **reprezentanci ubezpieczonego** – osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczonego innego niż osoba fizyczna:
 - a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członkowie zarządu lub prokurenci,
 - b) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementarysze lub prokurenci,
 - c) w spółkach jawnych – wspólnicy lub prokurenci,
 - d) w spółkach partnerskich – partnerzy lub członkowie zarządu lub prokurenci,
 - e) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członkowie zarządu,
 - f) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor lub jego zastępcy,
 - g) w jednostkach samorządu terytorialnego – wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz inne osoby powołane do reprezentacji podmiotów publicznych, a także osoby kierujące jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi;
- 19) **stały dozór**:
 - a) całodobowa ochrona ubezpieczonego mienia w miejscu ubezpieczenia wykonywana w zorganizowany sposób przez pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (agencji ochrony mienia) lub
 - b) monitoring mienia mający za zadanie przekazywanie sygnału alarmu o włamaniu do agencji ochrony mienia lub
 - c) całodobowa ochrona mienia wykonywana przez pracowników ubezpieczonego wykonujących zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony – przy czym zakres obowiązków osób sprawujących dozór musi wynikać ze stosownych procedur określających sposób zachowania w przypadku naruszenia zabezpieczeń lub próby dokonania włamania;
- 20) **szkoda** – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej także czysta strata finansowa;
- 21) **szkoda na osobie** – strata powstała w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz utracę korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
- 22) **szkoda rzeczowa** – strata powstała w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy oraz utracę korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
- 23) **terroryzm** – działanie skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu,

zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych lub społecznych;

- 24) **ubezpieczający** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zawarła umowę ubezpieczenia;
- 25) **ubezpieczony** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową;
- 26) **umowa direct** – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, za pośrednictwem Internetu lub w trakcie rozmowy telefonicznej, niebędąca umową w systemie uproszczonym;
- 27) **umowa ubezpieczenia** – umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają OWU;
- 28) **umowa w systemie uproszczonym** – umowa ubezpieczenia zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, z zastosowaniem przesłanej przez PZU oferty;
- 29) **wprowadzenie produktu do obrotu** – chwila faktycznej trwałej lub okresowej utraty władztwa nad produktem przez producenta;
- 30) **wypadek ubezpieczeniowy** – powstanie szkody.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 7

1. Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w OWU oraz umowie ubezpieczenia, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej będące następstwem:
 - 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa);
 - 2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:
 - 1) odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności;
 - 2) odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia;
 - 3) odpowiedzialność cywilną za produkt wprowadzany do obrotu (OC za produkt);
 - 4) odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości;
 - 5) odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości.
3. Na wniosek ubezpieczającego zakres podstawowy ubezpieczenia może być ograniczony o którekolwiek z ryzyk określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem, że zakres podstawowy ubezpieczenia musi obejmować zawsze odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności lub odpowiedzialność z tytułu posiadanego mienia.

§ 8

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 1;
 - 2) wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego określona w art. 446 § 4 i art. 446 (2) Kodeksu cywilnego.
3. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz

zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

4. Jeżeli nie można ustalić dnia powstania szkody, za dzień jej powstania uznaje się dzień, w którym stwierdzono powstanie tej szkody, przy czym za dzień powstania szkody na osobie przyjmuje się dzień, w którym poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które są przyczyną zgłaszanych roszczeń.
5. Powstanie wszystkich szkód, które można przypisać tej samej przyczynie, w tym będących wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy, niezależnie od liczby poszkodowanych, oraz przyjmuje się, że szkody te powstały w chwili powstania pierwszej szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia (szkoda seryjna).

§ 9

1. Ubezpieczenie nadwyżkowe określone w § 3 ust. 2 obejmuje szkody, które nie mogą być zaspokojone z umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej wskazanej w tej umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że szkoda jest objęta umową ubezpieczenia zawartą z zastosowaniem OWU.
2. O ile nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia nadwyżkowego, o którym mowa w § 3 ust. 2, może być zawarta po przednim zawarciu z PZU odpowiedniej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

§ 10

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków na rzecz ubezpieczonego.
2. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków na rzecz ubezpieczonego, PZU rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu).
3. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego, PZU zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej.
4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za nich odpowiedzialność jak za działanie własne. PZU zachowuje prawo do regresu wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. PZU rezygnuje z prawa do regresu wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę (rezygnacja z prawa do regresu) tylko wtedy, gdy zakres ubezpieczenia został rozszerzony o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu. Za to rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia ustalana jest dodatkowa składka.

§ 11

O ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiedniego ryzyka dodatkowego, ubezpieczonemu objęta jest wyłącznie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe:

- 1) na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii;
- 2) na terytorium całego świata – wyrządzone przez ubezpieczonego, reprezentantów ubezpieczonego lub pracowników ubezpieczonego, podczas podróży służbowej, o ile celem takiej podróży jest udział w targach, prezentacja wyrobów lub zakresu usług, prowadzenie negocjacji handlowych, udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub podobnych wydarzeniach, z wyłączeniem wykonywania prac, usług, lub wprowadzania produktu do obrotu;
- 3) w przypadku OC za produkt – na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii, przy czym produkt ten nie był przygotowany przez ubezpieczonego do eksportu lub ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany (eksport pośredni).

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 12

1. PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie przez:
 - a) ubezpieczonego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jego pełnomocnika,
 - b) ubezpieczonego będącego osobą fizyczną,
 - c) reprezentantów ubezpieczonego– przy czym świadomość wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub świadomość wadliwości wykonanej pracy lub usługi uważa się za równoznaczną z winą umyślną;
 - 2) wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego będącego osobą fizyczną;
 - 3) powstałe w następstwie działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), terroryzmu lub powstałe na obszarach objętych działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, rewolucją, niepokojami społecznymi;
 - 4) będące następstwem choroby zawodowej;
 - 5) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;
 - 6) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu;
 - 7) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoroalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi;
 - 8) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, bonów towarowych, substytutów pieniądza, papierów wartościowych;
 - 9) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub rzeczy ruchomych o charakterze zabytkowym lub unikatowym;
 - 10) związane z naruszeniem praw własności intelektualnej;
 - 11) związane z naruszeniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem

- postanowień § 16 i 28 (ryzyka dodatkowe nr 5 i 27), o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o te ryzyka dodatkowe;
- 12) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa geologicznego i górniczego (szkody powstałe w następstwie eksploatacji złóż kopalin powodujących występowanie szkodliwych wpływów objawiających się deformacjami, wstrząsami dynamicznymi, zawadnieniem, podtopieniem terenu);
 - 13) wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa właściwego dla zobowiązania, z którego wynika odpowiedzialność ubezpieczonego;
 - 14) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy, braku reklamowanych właściwości;
 - 15) powstałe wskutek oddziaływania wyrobów tytoniowych, odpowiedników wyrobów tytoniowych, a także produktów wchodzących w skład wyrobu tytoniowego;
 - 16) powstałe w związku z działalnością usługową na rzecz branży górniczej (w czasie prac pod ziemią), przemysłu stoczniowego (także prace wykonywane na jednostkach pływających), przemysłu lotniczego;
 - 17) wynikłe z nieuprawnionego dostępu do systemów komputerowych dokonanego przez osoby trzecie, w tym ataków hackerów, ataków na system komputerowy lub usługę sieciową;
 - 18) wyrządzone przez wirusy lub inne programy zakłócające prace użytkowanych przez ubezpieczonego programów, komputerów, systemów komputerowych, sieci, niezależnie od przyczyny zakłócenia.
2. W przypadku objęcia ochroną odpowiedzialności cywilnej za produkt wprowadzony do obrotu (OC za produkt), PZU nie odpowiada także za szkody:
- 1) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu samego produktu;
 - 2) których przyczyną była wada produktu, na co producent zwrócił uwagę;
 - 3) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego go do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu;
 - 4) spowodowane oddziaływaniem organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO);
 - 5) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych;
 - 6) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym.
3. W przypadku objęcia ochroną odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości, PZU nie odpowiada także za szkody powstałe:
- 1) w gruntach;
 - 2) w urządzeniach, instalacjach, rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z której ubezpieczony korzystał na podstawie najmu.
4. W przypadku objęcia ochroną odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości, PZU nie odpowiada także za szkody:
- 1) polegające na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie;
 - 2) powstałe w pojazdach lub ich wyposażeniu, rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
 - 3) powstałe w następstwie prac naprawczych lub remontowych, z wyłączeniem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłacenia których jest zobowiązany ubezpieczony.
6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
- 1) o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz związanych z wykonaniem zastępczym;
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy, roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy;
 - 3) o wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji;
 - 4) o wykonanie uprawnień wynikających z przepisów o prawach konsumenta oraz wynikających ze szkód, które mogłyby być zaspokojone na podstawie tych przepisów, z zastrzeżeniem postanowień § 23-§ 25 (ryzyka dodatkowe nr 19–21), o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o te ryzyka dodatkowe;
 - 5) dotyczących naruszenia dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie człowieka, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
7. PZU nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

§ 13

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, PZU nie odpowiada także za szkody:

- 1) będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł poza terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii;
- 2) wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy;
- 3) powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz za koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń;
- 4) powstałe w mieniu ruchomym, powierzonym do obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze oraz powstałe po wydaniu powierzonych mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi;
- 5) powstałe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego;
- 6) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętemu tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- 7) wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych;
- 8) wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego;
- 9) polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu, odsondowania wadliwych produktów oraz polegające na poniesieniu kosztów na montaż i umocowanie produktu bez wad;

- 10) poniesione przez producenta w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, wyremontowanych, zamontowanych lub konserwowanych przez ubezpieczonego;
 - 11) rzeczowe powstałe wskutek zapadnięcia się lub osiadania terenu (również budowli na nim wzniesionej) lub innego rodzaju przemieszczeń gruntu powstałych wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu w związku z pracami budowlanymi;
 - 12) spowodowane działaniem materiałów wybuchowych;
 - 13) polegające na powstaniu czystej straty finansowej;
 - 14) związane z prowadzeniem działalności pomocy drogowej lub autoholowania;
 - 15) powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej;
 - 16) wyrządzone wspólnocie mieszkaniowej przez członków zarządu tej wspólnoty;
 - 17) będące czystą stratą finansową powstałą z powodu wad etykiet i opakowań wykonanych przez ubezpieczonego;
 - 18) spowodowane wycofaniem produktu z rynku.
2. Szkody wymienione w ust. 1 mogą być objęte zakresem ubezpieczenia poprzez rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe określone w § 14–§ 29 lub w klauzulach dodatkowych włączonych do umowy ubezpieczenia, i tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone w postanowieniach odpowiedniego ryzyka dodatkowego lub odpowiedniej klauzuli dodatkowej, włączonych do umowy ubezpieczenia.
3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie stosownych ryzyk dodatkowych lub klauzul dodatkowych następuje za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

§ 14

RYZIKO DODATKOWE NR 2

Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody, które powstały na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (Klauzula nr 2)

1. Ryzyko to obejmuje szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia podlimitu odpowiedzialności.

§ 15

RYZIKO DODATKOWE NR 3

Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody, które powstały na terenie całego świata (Klauzula nr 3)

1. Ryzyko to obejmuje szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata.
2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia podlimitu odpowiedzialności oraz nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością jednostek organizacyjnych ubezpieczonego mających siedzibę i prowadzących działalność na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

§ 16

RYZIKO DODATKOWE NR 5

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (Klauzula nr 5 OC pracodawcy)

1. Ryzyko to obejmuje szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy

pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
3. Odmienne niż stanowi § 12 ust. 1 pkt 11, niniejsze ryzyko dodatkowe obejmuje szkody w postaci czystej straty finansowej pracownika w związku z naruszeniem przez ubezpieczonego przepisów o ochronie danych osobowych, przy czym odpowiedzialność PZU w tym zakresie ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla ryzyka dodatkowego nr 5 i nie więcej jednak niż do kwoty 100.000 złotych, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia.

§ 17

RYZIKO DODATKOWE NR 6

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń

(Klauzula nr 6 OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)

1. Ryzyko to obejmuje koszty powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:
 - 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła;
 - 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznej substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia (wypadek ubezpieczeniowy).
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzućenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje kosztów badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

§ 18

RYZIKO DODATKOWE NR 9

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi (Klauzula nr 9 OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi)

1. Ryzyko to obejmuje szkody rzeczowe powstałe w mieniu ruchomym powierzonym ubezpieczonemu do obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze.
2. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe po wydaniu powierzzonego mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego.
3. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:
 - 1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;

- 2) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie najmu;
 - 3) powstałych w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem, konserwacją, serwisowaniem lub innymi usługami o podobnym charakterze;
 - 4) polegających na uszkodzeniu pojazdu, w przypadku gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.
4. Szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdów przechowywanych w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem, konserwacją, serwisowaniem lub innymi usługami o podobnym charakterze, objęte są ochroną na podstawie niniejszego ryzyka dodatkowego, jeżeli pojazdy te przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i stale dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i stale dozorowanym.
5. Dla celów niniejszego ryzyka dodatkowego za pojazd uważa się pojazd w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

§ 19

RYZIKO DODATKOWE NR 10

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego

(Klauzula nr 10 OC za szkody w mieniu przechowywanym)

1. Ryzyko to obejmuje szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt.
2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:
 - 1) powstałych w mieniu powierzonym w celu wykonywania przez ubezpieczonego czynności obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze;
 - 2) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie najmu;
 - 3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
 - 4) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

§ 20

RYZIKO DODATKOWE NR 11

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego

(Klauzula nr 11 OC za szkody w przechowywanych pojazdach)

1. Ryzyko to obejmuje szkody rzeczowe w pojazdach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w pojazdach przechowywanych w pomieszczeniu zamkniętym i stale dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i stale dozorowanym.
3. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:
 - 1) powstałych w pojazdach powierzonych w celu wykonywania przez ubezpieczonego czynności obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych podobnych usług;
 - 2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie najmu;
 - 3) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
4. W razie kradzieży pojazdu, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
5. Dla celów niniejszego ryzyka dodatkowego za pojazd uważa się pojazd w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

§ 21

RYZIKO DODATKOWE NR 12

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub przez ubezpieczonego ubezpieczającemu

(Klauzula nr 12 OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego)

1. Ryzyko to obejmuje szkody rzeczowe i szkody na osobie wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy podmiotami wskazanymi w umowie ubezpieczenia.

§ 22

RYZIKO DODATKOWE NR 15

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych

(Klauzula nr 15 OC spedytora)

1. Ryzyko to obejmuje szkody w przesyłkach będących przedmiotem czynności spedycyjnych.
2. Przez użyte w niniejszym ryzyku dodatkowym pojęcia należy rozumieć:
 - 1) przesyłka – rzeczy przyjęte do wykonania usług spedycyjnych na podstawie umowy spedycji;
 - 2) spedycja – podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem, zobowiązuje się do wysłania oraz odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z obsługą ładunku, posiadający odpowiednio zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz ważną licencję na wykonywanie działalności spedycyjnej;
 - 3) umowa spedycji – umowa, na mocy której ubezpieczony w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

3. Zakresem ochrony na podstawie niniejszego ryzyka objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania następujących czynności spedycyjnych:

- 1) opracowania instrukcji wysyłkowych;
- 2) wydawania instrukcji wysyłkowych przewoźnikowi;
- 3) doradztwa w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu, trasy przewozu;
- 4) organizacji transportu;
- 5) zawierania umów o przewóz i przygotowywania dokumentów związanych z przewozem przesyłek;
- 6) przygotowania przesyłki do przewozu, w tym pakowania, przepakowywania, konfekcjonowania i konsolidacji przesyłek;
- 7) kontroli ilościowej i wagowej przesyłek;
- 8) znakowania przesyłek;
- 9) załadunku, przeładunku i wyładunku przesyłek;
- 10) składowania przesyłek, z wyłączeniem składu celnego lub magazynu celnego, zgodnie z obowiązującymi dla danego towaru przepisami, normami oraz zwyczajami przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po zakończeniu przewozu, przez okres nie dłuższy niż 60 dni dla każdego z rodzajów składowania;
- 11) innych czynności spedycyjnych uzgodnionych z PZU.

4. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:

- 1) spowodowanych opóźnieniem w dostarczeniu przesyłki;
- 2) powstałych wskutek spedycji towarów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w I i VII klasie listy ADR;
- 3) powstałych na skutek spedycji żywych zwierząt;
- 4) powstałych wskutek braku opakowania lub niewłaściwego opakowania przez nadawcę;
- 5) powstałych wskutek wady ukrytej towaru lub jego właściwości naturalnych;
- 6) polegających na brakach miary, wagi lub objętości, w granicach obowiązujących norm;
- 7) powstałych w przesyłkach pocztowych, kurierskich lub mieniu przesylnym;
- 8) związanych ze zgłoszeniem przez ubezpieczonego przesyłki do ubezpieczenia lub odprawy celnej;
- 9) związanych ze składowaniem towarów w magazynach celnych;
- 10) będących następstwem wyboru, treści, zawarcia, niezawarcia lub kontynuacji jakiegokolwiek umowy ubezpieczenia na rachunek zlecającego;
- 11) powstałych wskutek działania sił przyrody;
- 12) spowodowanych otrzymaniem przez ubezpieczonego zlecenia z niedokładnymi, niekompletnymi lub nieprawidłowymi danymi;
- 13) powstałych w ramach umowy spedycji, która nie posiada formy pisemnej, z wyłączeniem oświadczeń woli złożonych w liście elektronicznym (e-mailu).

5. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje także czynności spedytora jako agenta celnego.

§ 23

RYZYSKO DODATKOWE NR 19

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 19 OC czyste straty finansowe powstałe przez zmieszanie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów)

1. Ryzyko to obejmuje czyste straty finansowe powstałe wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki produktów dostarczonych przez ubezpieczonego z innymi

rzeczami należącymi do producentów w celu wytworzenia produktów finalnych.

2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko może nastąpić tylko w przypadku gdy zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

3. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszego ryzyka dodatkowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, obejmuje odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe poniesione przez producenta, który zmieszał, połączył, przetworzył lub poddał dalszej obróbce produkt dostarczony przez ubezpieczonego.

4. W przypadku kiedy naprawa produktu finalnego jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie finalnym, spowodowanych wadą produktu dostarczonego przez ubezpieczonego, nie przekraczają łącznych kosztów związanych z wytworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym, PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za:

- 1) koszty poniesione przez producentów na usunięcie wad w produkcie finalnym;
- 2) utracone korzyści z tytułu sprzedaży produktu finalnego po obniżonej cenie, jeżeli pomimo poniesienia kosztów na usunięcie wad w produkcie finalnym, produkt finalny może być sprzedany wyłącznie po obniżonej cenie, z zastrzeżeniem ust. 6;
- 3) koszty wyszukania lub wysortowania wadliwych produktów pochodzących od ubezpieczonego przed ich dalszym przetworzeniem;
- 4) koszty wyszukania lub wysortowania wadliwych produktów finalnych przed ich wprowadzeniem do obrotu;
- 5) koszty składowania przez okres, w którym bez zbędnej zwłoki, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, można było zagospodarować wadliwe produkty dostarczone przez ubezpieczonego lub wadliwe produkty finalne;
- 6) koszty utylizacji wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego oraz nienaprawionych lub niesprzedanych produktów finalnych po naprawie.

5. W przypadku kiedy naprawa produktu finalnego jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie finalnym, spowodowanych wadą produktu dostarczonego przez ubezpieczonego, przekraczają łączne koszty związane z wytworzeniem produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym, PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za:

- 1) koszty nabycia zniszczonych lub uszkodzonych materiałów i surowców, które zostały zmieszane lub połączone w celu wytworzenia produktu finalnego;
- 2) koszty poniesione przez producentów na wytworzenie produktu finalnego, który nie może być zbyty;
- 3) koszty składowania przez okres, w którym bez zbędnej zwłoki, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, można było zagospodarować wadliwe produkty dostarczone przez ubezpieczonego lub wadliwe produkty finalne;
- 4) koszty utylizacji wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego oraz wadliwych produktów finalnych.

6. W odniesieniu do utraconych korzyści z tytułu sprzedaży produktu finalnego po obniżonej cenie, PZU nie pokrywa szkody w części, która stanowi stosunek zapłaty za dostarczony przez ubezpieczonego wadliwy produkt do ceny sprzedaży produktu finalnego w stanie nieuszkodzonym.

7. Dodatkowo PZU ponosi koszty ponownego przygotowania linii produkcyjnej lub jej części do wznowienia produkcji bądź inne podobne koszty wynikające z konieczności wstrzymania produkcji bezpośrednio na skutek realizacji procesu

produkcji z użyciem wadliwego produktu dostarczonego przez ubezpieczonego.

8. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje:
 - 1) kosztów poniesionych na zakup wadliwych produktów pochodzących od ubezpieczonego oraz konieczność ich ponownego zakupu;
 - 2) utraconego przez producentów lub inne podmioty zysku, z zastrzeżeniem utraconych korzyści wskazanych w ust. 4 pkt 2;
 - 3) kosztów transportu;
 - 4) szkód wynikłych z opóźnień;
 - 5) strat innych niż określone w niniejszym ryzyku.

§ 24

RYZYO DODATKOWE NR 20

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów

(Klauzula nr 20 OC za czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów)

1. Ryzyko to obejmuje czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów poniesione przez osoby trzecie, wynikłe z czynności lub działań polegających na zlokalizowaniu wadliwego produktu, usunięciu, demontażu lub odsłonięciu wadliwych produktów oraz na montażu, umocowaniu lub położeniu produktów bez wad.
2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko dodatkowe może nastąpić tylko w przypadku gdy zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, poniesione przez ubezpieczonego w wyniku zlecenia ubezpieczonemu przez osobę trzecią (poszkodowanego) czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przy czym ochrona ta nie obejmuje zysku ubezpieczonego z tytułu realizacji czynności lub działań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. PZU nie odpowiada w przypadku, gdy ubezpieczony sam zainstalował lub zamontował wadliwy produkt lub zlecił jego montaż lub instalację we własnym imieniu lub na własny rachunek, przy czym postanowienie to nie ma zastosowania, gdy konieczność demontażu wynika z innej przyczyny niż wadliwe zainstalowanie lub zamontowanie produktu.
5. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje kosztów i strat:
 - 1) wynikłych z zakupu produktu wolnego od wad, w tym także kosztów jego transportu;
 - 2) gdy wadliwy produkt stanowi część składową lub element wyposażenia pojazdów, statków powietrznych, wodnych lub kosmicznych, chyba, że ubezpieczony nie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że jego produkty są wykorzystywane do takich celów;
 - 3) gdy wadliwy produkt stanowi część składową i trwale jest połączony z budynkiem, budowlą.
6. W przypadku, gdy wymontowanie wadliwego produktu nie jest możliwe, opłacalne czy też racjonalnie uzasadnione, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty postępowania zastępczego, nie przekraczające jednak kosztów wymiany wadliwego produktu. W ramach postępowania zastępczego zamiast wymiany wadliwego produktu zostaje podjęty inny odpowiedni środek w celu zapobieżenia powstaniu szkody.

RYZYO DODATKOWE NR 21

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń

(Klauzula nr 21 OC czyste straty finansowe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń)

1. Ryzyko to obejmuje czyste straty finansowe poniesione przez producenta dotyczące rzeczy ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu.
2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko dodatkowe może nastąpić tylko w przypadku gdy zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czyste straty finansowe powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu maszyn i urządzeń nowych lub używanych, w tym wyremontowanych lub odnowionych przez ubezpieczonego.
4. W przypadku, kiedy naprawa wadliwych rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad nie przekraczają łącznych kosztów związanych z wytworzeniem rzeczy w stanie nieuszkodzonym, PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za:
 - 1) koszty poniesione przez producenta na usunięcie wad w rzeczach wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń;
 - 2) koszty wyszukania wadliwych rzeczy przed wprowadzeniem ich do obrotu przez producenta;
 - 3) utracone korzyści z tytułu sprzedaży rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń po obniżonej cenie, jeżeli pomimo poniesionych kosztów na usunięcie wad, wyprodukowane lub poddane obróbce rzeczy mogą być sprzedane wyłącznie po obniżonej cenie;
 - 4) koszty składowania rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń w okresie, w którym bez zbędnej zwłoki, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące, można było je zagospodarować;
 - 5) koszty użycia rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń.
5. W przypadku, kiedy naprawa rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona, tzn. kiedy koszty, które muszą zostać poniesione na usunięcie wad w produkcie przekraczają łączne koszty związane z wytworzeniem produktu w stanie nieuszkodzonym, PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za:
 - 1) koszty nabycia rzeczy poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń;
 - 2) koszty, inne niż wymienione w pkt 1, poniesione przez producenta na wyprodukowanie lub obróbkę tych rzeczy, z wyłączeniem kosztów poniesionych na zakup wadliwej maszyny lub urządzenia;
 - 3) koszty składowania rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń w okresie, w którym bez zbędnej zwłoki, nie dłuższym niż 3 miesiące, można było je zagospodarować;
 - 4) koszty użycia wadliwych rzeczy nienaprawionych lub niesprzedanych.

6. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje:
 - 1) szkody wynikłej z opóźnienia;
 - 2) utraconych korzyści innych niż objęte ochroną niniejszym ryzykiem;
 - 3) kosztów transportu;
 - 4) strat innych niż określone w niniejszym ryzyku.

§ 26

RYZYSKO DODATKOWE NR 25

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu

(Klauzula nr 25 OC za szkody powstałe wskutek wibracji)

1. Ryzyko to obejmuje szkody rzeczowe powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu, zapadnięcia się lub osiadania terenu (również budowli na nim wzniesionej), wynikłe z prac budowlanych wykonanych w okresie ubezpieczenia, polegające na:
 - 1) częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego;
 - 2) oderwaniu się części obiektu budowlanego;
 - 3) spękaniu powierzchni obiektu budowlanego, które pogarsza stateczność budowli i zagraża użytkownikom lub otoczeniu.
2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności budowli lub nie zagrażają ich użytkownikom lub otoczeniu.

§ 27

RYZYSKO DODATKOWE NR 26a

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych (Klauzula Nr 26a OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych)

Ryzyko to obejmuje szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych.

§ 28

RYZYSKO DODATKOWE NR 27

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (Klauzula nr 27 OC za szkody mające postać czystych strat finansowych)

1. Ryzyko to obejmuje szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:
 - 1) wyrządzonych przez niezgodne z prawem działania lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
 - 2) wyrządzonych podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym;
 - 3) związanych ze stosunkiem pracy;
 - 4) wyrządzonych przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętym tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzonych przez ubezpieczonego ubezpieczającemu objętym tą samą umową ubezpieczenia;
 - 5) wynikających z niedotrzymania terminów lub będących skutkiem niewykonania umowy;
 - 6) wynikających z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
 - 7) wyrządzonych przez wadliwy produkt;
 - 8) wynikających z działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej;
 - 9) powstałych z tytułu świadczenia usług informatycznych;

- 10) związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, zarządzaniu.
3. Odmienne niż stanowi § 12 ust. 1 pkt 11, niniejsze ryzyko dodatkowe obejmuje szkody w postaci czystej straty finansowej osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, przy czym odpowiedzialność PZU w tym zakresie ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla ryzyka dodatkowego nr 27 i nie więcej jednak niż do kwoty 100 000 złotych.

§ 29

RYZYSKO DODATKOWE NR 64

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania

(Klauzula nr 64 OC z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania)

1. Ryzyko to obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z wykonywaną działalnością polegającą na świadczeniu usług pomocy drogowej lub autoholowania ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody osobie trzeciej.
2. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o to ryzyko, ochrona ta nie obejmuje szkód:
 - 1) powstałych w mieniu pozostawionym w pojazdach;
 - 2) powstałych wskutek użycia przez ubezpieczonego pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju pojazdu, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień;
 - 3) powstałych w wyniku wydania pojazdu osobie nieuprawnionej.
3. Ochrona jest udzielana pod warunkiem, że każdorazowo przed wykonaniem holowania pojazdu na lawecie lub innym przystosowanym do tego pojeździe sporządzona zostanie dokumentacja zdjęciowa blacharki lub widocznych uszkodzeń części mechanicznych, jeżeli po wypadku komunikacyjnym sporządzony został protokół Policji. Jeżeli nie został sporządzony protokół Policji, należy sporządzić protokół z oględzin pojazdu uwzględniający usterki blacharki i elementów mechanicznych, potwierdzony dokumentacją zdjęciową, podpisany przez ubezpieczonego oraz właściciela lub posiadacza pojazdu lub inną osobę uprawnioną do jego podpisania.
4. Dla celów niniejszego ryzyka dodatkowego za pojazd uważa się pojazd w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

SUMA GWARANCYJNA I PODLIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 30

1. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia.
2. W granicach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, mogą być wyodrębnione podlimity odpowiedzialności za szkody:
 - 1) z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) z tytułu ryzyk określonych w klauzulach, ryzykach dodatkowych określonych w § 14–§ 29;
 - 3) określonego rodzaju.
3. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów i wydatków powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej oraz odpowiedniego podlimitu odpowiedzialności o wypłaconą kwotę.
4. Jeżeli suma gwarancyjna, podlimity oraz franszyzy redukcyjne wyrażone są w umowie ubezpieczenia w walucie

obecnej, równowartość tych kwot w złotych ustala się przy zastosowaniu ostatniego opublikowanego na dzień poprzedzający przygotowanie przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego, kursu średniego NBP, określonego w tej ofercie.

5. Za zgodą PZU ubezpieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną lub podlimit odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

ZOBOWIĄZANIA PZU WYNIKAJĄCE Z UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 31

1. PZU jest zobowiązany do zbadania zasadności roszczenia osoby trzeciej, skierowanego przeciwko ubezpieczonemu, dotyczącego szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.
2. Z tytułu odpowiedzialności określonej w OWU oraz w granicach wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia PZU zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania oraz zwrotu lub pokrycia kosztów i wydatków.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 32

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy albo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa w systemie uproszczonym).
2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczającego lub innego dokumentu. Wniosek lub inny dokument zawiera informacje niezbędne do dokonania indywidualnej oceny ryzyka i określenia należnej składki ubezpieczeniowej oraz stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. PZU może zażądać udokumentowania danych zawartych we wniosku lub w innym dokumencie.
3. Wniosek lub inny dokument powinien zawierać między innymi:
 - 1) imię, nazwisko lub pełną nazwę ubezpieczającego, ubezpieczonego, numer REGON, numer PESEL;
 - 2) adres zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego;
 - 3) zakres ubezpieczenia;
 - 4) wysokość obrotu za ostatni rok obrachunkowy przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 - 5) okres ubezpieczenia;
 - 6) sumę gwarancyjną;
 - 7) liczbę i wielkość szkód z wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie 3 ostatnich lat.
4. Jeżeli wniosek lub inny dokument nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3, albo innych istotnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka, ubezpieczający zobowiązany jest na wezwanie PZU odpowiednio go uzupełnić.
5. Warunkiem zawarcia umowy direct jest:
 - 1) uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i OWU oraz ich zaakceptowanie przez ubezpieczającego;
 - 2) uprzednie potwierdzenie przez PZU przyjęcia wniosku ubezpieczającego;
 - 3) zapłata składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia.Zawarcie umowy direct następuje z chwilą zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia.
6. Zawarcie umowy w systemie uproszczonym następuje z chwilą potwierdzenia przez PZU przyjęcia wniosku ubezpieczającego

oraz po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i OWU oraz ich zaakceptowaniu przez ubezpieczającego.

7. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwierdza dokumentem ubezpieczenia.

§ 33

1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego), z wyłączeniem umowy direct i umowy w systemie uproszczonym. Obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej ciąży na ubezpieczającym. Dokument ubezpieczenia otrzymuje ubezpieczający.
2. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony może żądać by PZU udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.

§ 34

1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU zapytywał w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 1. Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach PZU niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 1 i 2 spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
4. PZU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1–3, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1–3 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy przewidziany umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 35

1. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zaplaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający na dzień, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, albo na dzień przypadający po tym dniu, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
3. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia,

odpowiedzialność PZU rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona do trzydziestego dnia od dnia początku okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.

4. W umowie direct oraz w umowie w systemie uproszczonym odpowiedzialność PZU rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

§ 36

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie taryfy skladek obowiązującej w dniu przygotowania przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego. Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania odpowiedzialności PZU.
2. Składka ubezpieczeniowa ustala jest w zależności od:
 - 1) wysokości obrotu za ostatni rok obrachunkowy przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 - 2) wysokości sumy gwarancyjnej;
 - 3) okresu ubezpieczenia;
 - 4) rodzaju prowadzonej działalności;
 - 5) zakresu ubezpieczenia (przedmiotowego, terytorialnego);
 - 6) indywidualnej oceny ryzyka.
3. Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny tryb i terminy zapłaty składki ubezpieczeniowej.
4. Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje w formie gotówkowej albo w porozumieniu z PZU w formie bezgotówkowej.
5. W przypadku umowy direct zapłata składki ubezpieczeniowej następuje w formie bezgotówkowej, a szczegółowe zasady zapłaty składki ubezpieczeniowej określa Regulamin. Termin płatności składki ubezpieczeniowej ustala się na dzień przypadający najpóźniej przed dniem rozpoczęcia wskazanego w tej umowie okresu ubezpieczenia.
6. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie bezgotówkowej, za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego PZU pełną, wymagalną kwotą określoną w umowie ubezpieczenia.
7. Składka ubezpieczeniowa za roczny okres ubezpieczenia może być opłacona w ratach. Terminy płatności i wysokość kolejnych rat składki ubezpieczeniowej określa się w umowie ubezpieczenia.
8. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości PZU nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki ubezpieczeniowej wynikającej z różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową, jaka należałaby się PZU gdyby podano dane prawdziwe a składką ubezpieczeniową przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego ubezpieczeniowego roszczenia PZU o dopłatę różnicy składki ubezpieczeniowej staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania.
9. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.

§ 37

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć

umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA I USTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU

ZWROT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

§ 38

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

- 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- 2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań;
- 3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 39 ust. 1 i 2;
- 4) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zaplaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
- 5) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności;
- 6) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w § 37;
- 7) z dniem zbycia przez ubezpieczonego mienia, w związku z posiadaniem którego zawarto umowę ubezpieczenia.

§ 39

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, składając oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy PZU nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zaplacenienia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa w systemie uproszczonym), w której ubezpieczający jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

§ 40

W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,

ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO LUB UBEZPIECZONEGO

§ 41

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

§ 42

1. Ubezpieczający jest zobowiązany zawiadomić PZU o wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jego zajścia lub powzięcia o nim wiadomości.
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obciąża także ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.
3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, PZU może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
4. Skutki braku zawiadomienia PZU o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli PZU w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.
5. W razie wystąpienia przez poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, powiadomić o tym PZU.
6. W przypadku wystąpienia z roszczeniem, o którym mowa w ust. 5, na drogę sądową, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomić o tym PZU.
7. Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć PZU orzeczenie sądu w terminie umożliwiających zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.
8. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony jest zobowiązany do podjęcia współpracy z PZU w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru.

USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA ORAZ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PZU

§ 43

1. PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
 2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania PZU wypłaca w terminie określonym w ust. 1.
3. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia, o którym mowa w § 42 ust. 5, nie wywołuje skutków prawnych względem PZU, jeżeli PZU nie wyraził na to uprzedniej zgody.
 4. Jeżeli tytułem odszkodowania przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe, jak i renty, PZU zaspokaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności:
 - 1) świadczenie jednorazowe;
 - 2) renty czasowe;
 - 3) renty dożywotnie.
 5. PZU jest zobowiązany:
 - 1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
 - 2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie:
 - a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
 - b) ubezpieczonego w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie– o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej części odszkodowania;
 - 3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
 - a) osoby występującej z roszczeniem oraz
 - b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie– wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
 - 4) do udostępnienia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU;
 - 5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej;
 - 6) na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym

będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU oraz ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak również wysokości odszkodowania;

- 7) na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, do przekazania informacji o oświadczeniach złożonych przez nich na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych na tym etapie.
6. PZU wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
7. Odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem podlimitów odpowiedzialności oraz franszsy redukcyjnych ustalonych w umowie ubezpieczenia.
8. W przypadku szkód, do których mogą mieć zastosowanie co najmniej dwa różne podlimity odpowiedzialności, odszkodowanie wypłacane jest w granicach najniższego podlimitu.
9. W przypadku szkód, do których mogą mieć zastosowanie co najmniej dwie różne franszsy redukcyjne, odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem wyższej z nich.
10. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono franszsy redukcyjnej dla określonej klauzuli dodatkowej, odszkodowanie za szkody z zakresu ubezpieczenia objętego tą klauzulą wypłacane jest bez pomniejszania odszkodowania o wartość franszsy, z zastrzeżeniem ust. 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU obsługującej klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone:
 - 1) na piśmie – osobiście albo wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);
 - 2) na piśmie – wysłane na adres do doręczeń elektronicznych PZU SA w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych, począwszy od dnia wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych;
 - 3) w formie ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
 - 4) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl.
3. PZU odpowiada reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie

może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

5. Odpowiedź PZU na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła,
 - 1) w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna – na piśmie, z tym, że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta;
 - 2) w przypadku, gdy klientem jest inny podmiot niż wskazany w pkt 1 – na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
 - 1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
 - 2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
9. PZU przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
12. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej drogą elektroniczną, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU jest następujący: reklamacje@pzu.pl.
13. PZU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
14. Językiem stosowanym przez PZU w relacjach z konsumentem jest język polski.

§ 45

1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

ZAŁĄCZNIK – KLAUZULE BRANŻOWE

KLAUZULA NR 4

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tej działalności

(Klauzula nr 4 OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia – ubezpieczenie nadwyżkowe)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły objąć zakresem ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu wykonywania przez ubezpieczonego działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone podczas wykonywania tej działalności ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej przez ubezpieczonego umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tej działalności.
2. Zakresem ubezpieczenia objęta jest ochrona osób i mienia realizowana w formie:
 - 1) bezpośredniej ochrony fizycznej:
 - a) stałej lub doraźnej,
 - b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

lub

- 2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:
 - a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
 - b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
3. Dla celów ustalenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w OWU, niniejszej klauzuli i innych ryzyk lub klauzulach włączonych do umowy ubezpieczenia, za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się, odmiennie niż to wynika z § 6 pkt 30 OWU, działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.
4. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody w gotówce stanowiącej pogotowie kasowe, znajdujące się na terenie chronionego obiektu. Przez pogotowie kasowe rozumie się zapas gotówki przechowywany w kasie na rzecz codziennych płatności.
5. Ochrona ubezpieczeniowa określona w ust. 4 jest udzielana jeśli gotówka przechowywana jest zgodnie z wymogami prawnymi, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
6. Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 4 i 5, udzielana jest w kwocie stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla niniejszej klauzuli w ramach sumy gwarancyjnej, przy czym kwota ta nie może być większa niż 100 000 złotych.
7. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody rzeczowe w pojazdach chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, jeśli te pojazdy:

- 1) są przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym i stale dozorowanym albo
 - 2) na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem oraz oświetlonym w porze nocnej i stale dozorowanym.
8. Z zastrzeżeniem § 12 i § 13 OWU, PZU nie odpowiada także za szkody:
- 1) wyrządzone umyślnie, przy czym świadomość wadliwości wykonanej pracy albo usługi uważa się za równoznaczną z winą umyślną;
 - 2) z tytułu wypadków ubezpieczeniowych, które zaszyły po cofnięciu ubezpieczonemu koncesji na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1;
 - 3) będące następstwem działań wykraczających poza zakres przyznanych uprawnień i zezwoleń;
 - 4) polegające na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarзовych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przewłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego;
 - 5) z tytułu działalności gospodarczej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.
9. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić o zdarzeniu Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

KLAUZULA NR 16B

**Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(Klauzula nr 16B OC organizatora imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia)**

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły objąć zakresem ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego z tytułu wykonywania przez ubezpieczonego działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez masowych, za szkody wyrządzone podczas wykonywania tej działalności, ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej przez ubezpieczonego umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych.
2. Dla celów ustalenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w OWU, niniejszej klauzuli i innych klauzulach włączonych do umowy ubezpieczenia, za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się, odmiennie niż to wynika z § 6 pkt 30 OWU, działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.
3. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków.
4. Z zastrzeżeniem § 12 i § 13 OWU, PZU nie odpowiada także za szkody:
 - 1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, agencje ochrony oraz podmioty wykonujące czynności medyczne, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy;
 - 2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe z powodu wad etykiet i opakowań (Klauzula nr 22 OC z tytułu czystych strat finansowych powstałych z powodu wad etykiet i opakowań)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie, powstałe z powodu wad etykiet lub opakowań wykonanych i wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na skutek umieszczenia wadliwej etykiety na produkcie lub na skutek zapakowania produktu przez osoby trzecie w wadliwe opakowanie wytworzone przez ubezpieczonego.
3. Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcia należy rozumieć:
 - 1) etykieta – nalepka, napis, nadruk, w tym kod kreskowy na towarze lub opakowaniu, informujący między innymi o nazwie towaru, jego składzie, zastosowaniu, zasadach użytkowania, producencie, importerze, sprzedawcy, cenie;
 - 2) opakowanie – wyrób wykonany z jakiegokolwiek materiału, którego funkcją jest zabezpieczenie produktu finalnego przed uszkodzeniem, zepsuciem w czasie transportu, przechowywania, prezentacji lub innych czynności poprzekających sprzedaż.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie czyste straty finansowe wymienione poniżej:
 - 1) koszty zidentyfikowania, wysortowania produktów, na których umieszczone zostały wadliwe etykiety lub które zapakowano w wadliwe opakowania wytworzone przez ubezpieczonego;
 - 2) koszty umieszczenia etykiet wolnych od wad na produktach, o których mowa w ust. 1;
 - 3) koszty przepakowania lub przelania produktów, o których mowa w ust. 1, do opakowań wolnych od wad;
 - 4) straty z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia produktów osób trzecich, na których umieszczone zostały wadliwe etykiety lub które zapakowano w wadliwe opakowania wytworzone przez ubezpieczonego oraz koszty wcześniej poniesione przez te osoby na zapakowanie produktów, w przypadku, gdy przepakowanie lub przelanie nie jest ekonomicznie uzasadnione;
 - 5) utracone korzyści osoby trzeciej spowodowane tym, że produkty na których umieszczone zostały wadliwe etykiety lub które zapakowano w wadliwe opakowania wytworzone przez ubezpieczonego, nie mogą zostać zbyte lub mogą zostać zbyte tylko po obniżonej cenie ze względu na wadliwe opakowania lub wadliwe etykiety dostarczone przez ubezpieczonego, przy czym PZU nie pokrywa szkody w części równej stosunkowi zapłaty za opakowania lub etykiety dostarczone przez ubezpieczonego do ceny sprzedaży opakowanego produktu jakiej można by oczekiwać w przypadku dostawy pozbawionej wad.
5. Koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, objęte są ochroną wyłącznie w przypadku, gdy są uzasadnione ekonomicznie.
6. Z zastrzeżeniem § 12 i § 13 OWU, PZU nie odpowiada także za:
 - 1) koszty poniesione na zakup wadliwych etykiet i opakowań pochodzących od ubezpieczonego oraz koszty ich ponownego zakupu;
 - 2) koszty transportu wszelkiego rodzaju;
 - 3) szkody wynikłe z opóźnień jakiegokolwiek rodzaju;
 - 4) utracone korzyści inne niż wskazane w ust. 4 pkt 5.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu świadczenia usług informatycznych (Klauzula nr 24 Klauzula IT)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe, szkody rzeczowe i szkody na osobie, wyrządzone z tytułu świadczenia usług informatycznych, określonych w umowie ubezpieczenia, w zakresie ustalonym w niniejszej klauzuli lub związanych z oprogramowaniem, w szczególności w związku z:
 - 1) projektowaniem, wytwarzaniem, dostarczaniem, modyfikowaniem oprogramowania oraz instalacją oprogramowania, w tym:
 - a) oprogramowania zintegrowanego ze sprzętem komputerowym,
 - b) oprogramowania dla zastosowań internetowych lub intranetowych;
 - 2) konserwacją i administrowaniem oprogramowaniem wyprodukowanym przez ubezpieczonego;
 - 3) przetwarzaniem danych na zlecenie osób trzecich;
 - 4) instalacją, integracją, uruchamianiem oprogramowania, które nie zostało wytworzone przez ubezpieczonego;
 - 5) analizą potrzeb zleceniodawców w zakresie oprogramowania;
 - 6) doradztwem w zakresie oprogramowania;
 - 7) szkoleniem dotyczącym oprogramowania.
2. Przyjmuje się, że oprogramowanie jest usługą (nie jest produktem) i szkody wyrządzone przez oprogramowanie objęte są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie na podstawie niniejszej klauzuli.
3. Szkody powstałe w związku z użytkowaniem sieci publicznych są objęte ochroną ubezpieczeniową tylko pod warunkiem, że ubezpieczony:
 - 1) podjął środki ochronne w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do serwera;
 - 2) postępował zgodnie z aktualnym stanem techniki w dziedzinie bezpieczeństwa kodowania lub szyfrowania informacji;
 - 3) udokumentował zastosowanie oraz stan aktualnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.
4. Z zastrzeżeniem § 12 i § 13 OWU, PZU nie odpowiada także za szkody:
 - 1) wyrządzone w związku ze świadczeniem usług w związku z projektowaniem, rozwojem lub zmianą w oprogramowaniu wykorzystywanym w przygotowywaniu, rekomendowaniu, przetwarzaniu transakcji pieniężnych, kredytowych, ubezpieczeniowych, obrotu gruntami, leasingowych lub wyrządzone w związku z doradztwem w tym zakresie oraz w oprogramowaniu stanowiącym kluczowe systemy instytucji finansowych;
 - 2) powstałe w związku z wytwarzaniem oprogramowania dla elektronicznego obrotu płatniczego, w tym pomiędzy instytucjami finansowymi, wypłatą lub podjęciem środków pieniężnych, niedoborami przy prowadzeniu czynności kasowych, czynnościami płatniczymi wszelkiego rodzaju, w tym za pośrednictwem Internetu oraz innych sieci elektronicznej transmisji danych, płatnościami kryptowalutami, sprzeniewierzeniem oraz defraudacją, obsługą handlu elektronicznego (E-Commerce);
 - 3) wynikłe z naruszenia danych osobowych, praw autorskich lub patentów, praw własności przemysłowej, prawa

- o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, znaku towarowego i innych praw własności intelektualnej;
- 4) wyniki z niedotrzymania terminów, kosztorysów i kosztów wszelkiego rodzaju, niedokładnej lub niekompletnej dokumentacji przekazanej przez ubezpieczonego, dotyczące dostarczonego oprogramowania;
- 5) wynikające z wytwarzania, dostarczania oprogramowania zabezpieczającego (np. firewall'ów i programów antywirusowych).
- 5. PZU nie ponosi także odpowiedzialności za koszty:
 - 1) poniesione w związku z wycofaniem oprogramowania z rynku;
 - 2) wyniki z naprawy, odnowienia, modyfikacji lub wymiany jakiegokolwiek oprogramowania lub jego części, która jest wadliwa.

KLAUZULA NR 68

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (Klauzula nr 68 OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w OWU pojęcia oznaczają:
 - 1) ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego;
 - 2) szkoda - czysta strata finansowa;
 - 3) wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - 4) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
 - 5) wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.
3. Z zastrzeżeniem § 12 i § 13 OWU, PZU nie odpowiada także za szkody:
 - 1) związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
 - 2) powstałe w wyniku niewypłacalności;
 - 3) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
 - 4) wyniki z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

KLAUZULA NR 70A

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o koszty poniesione przez ubezpieczonego lub osobę trzecią z tytułu wycofania produktów z rynku (Klauzula nr 70A Koszty wycofania produktów z rynku przez ubezpieczonego lub osobę trzecią)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zwrot kosztów ponoszonych przez ubezpieczonego lub osoby trzecie z tytułu wycofania

produktów z rynku, jeżeli doszło do powstania lub istniejące uzasadnione prawdopodobieństwo powstania szkody na osobie lub szkody rzeczowe na skutek:

- 1) przypadkowego pominięcia, zamiany komponentu lub wprowadzenia substancji w procesie wytwarzania produktów;
- 2) błędów w procesie wytwarzania, mieszania, oznakowania, pakowania, opakowania, przechowywania produktów;
- 3) faktycznej, celowej zmiany i zanieczyszczenia produktów dokonanej przez pracownika ubezpieczonego lub osoby trzecie.
2. Ochrona obejmuje koszty wycofania wyłącznie tych produktów ubezpieczonego, które zostały wskazane w kwestionariuszu wycofania produktów z rynku.
3. Ubezpieczonemu lub osobie trzeciej przysługuje zwrot kosztów wycofania produktów z rynku, pod warunkiem, że:
 - 1) wada produktu została potwierdzona wynikami badań lub której istnienie należy przyjąć na podstawie innych obiektywnych przesłanek lub
 - 2) nastąpiło zarządzenie właściwego organu nadzoru lub
 - 3) ubezpieczony lub osoba trzecia, w celu spełnienia obowiązku ustawowego, samodzielnie przeprowadzi proces wycofania produktów z rynku i poniesie jego koszty.
4. Przez koszty wycofania produktów z rynku rozumie się wydatki wynikające z ustawowego obowiązku ubezpieczonego lub osoby trzeciej poniesione na wezwania dokonane przez ubezpieczonego, osobę trzecią lub organ nadzoru, skierowane do konsumentów, sprzedawców zaopatrujących konsumentów lub dystrybutorów, w celu:
 - 1) zwrócenia produktów wytwórcy lub dostawcy;
 - 2) sprawdzenia pod kątem istnienia określonej wady produktów;
 - 3) usunięcia wady lub zastosowania innych wskazanych środków w razie zaistnienia takiej potrzeby;
 - 4) przeprowadzenia bez ogłoszenia wymiany wycofanego wadliwego produktu na produkt wolny od wad.
5. Ubezpieczonemu lub osobie trzeciej przysługuje zwrot kosztów określonych w ust. 8, w przypadku gdy proces wycofania rozpocznie się w okresie ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie koszty poniesione przez ubezpieczonego lub osobę trzecią w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia procesu wycofania, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.
6. Przez rozpoczęcie procesu wycofania produktów z rynku rozumie się:
 - 1) publiczne ogłoszenie przez ubezpieczonego osobom trzecim decyzji o przeprowadzeniu wycofania produktu;
 - 2) publiczne ogłoszenie przez osobę trzecią, innym osobom trzecim lub ubezpieczonemu decyzji o przeprowadzeniu wycofania produktu;
 - 3) ogłoszenie po raz pierwszy zarządzenia lub wydanie decyzji przez właściwy organ nadzoru.
7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie koszty wymienione w ust. 8, o ile ich zastosowanie jest konieczne w ramach wycofania produktów z rynku. Jeżeli zagrożenie stwarzane przez produkt może zostać wyeliminowane przez zastosowanie kilku różnych środków objętych ochroną ubezpieczeniową, PZU odpowiada jedynie za koszty środków najbardziej korzystnych z ekonomicznego punktu widzenia.
8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poniesione przez ubezpieczonego lub osobę trzecią na:
 - 1) odpowiednie powiadomienie konsumentów, sprzedawców lub dystrybutorów, w tym koszty ogłoszeń w mediach;

- 2) badanie produktów objętych wycofaniem, w tym koszty poniesione na konsultacje ekspertów, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PZU;
 - 3) konieczne sortowanie produktów;
 - 4) transport wycofywanych produktów do ubezpieczonego lub innego właściwego miejsca zgodnie z procedurą awaryjną obowiązującą u ubezpieczonego lub osoby trzeciej;
 - 5) zatrudnienie dodatkowego personelu w godzinach nadliczbowych lub zatrudnienie dodatkowego personelu wyłącznie w celu realizacji wycofania produktu;
 - 6) konieczny demontaż wytworzonych towarów, którego komponentem jest wycofywany produkt;
 - 7) składowanie wycofanych produktów przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
 - 8) zniszczenie lub utylizację wycofanych produktów, jeżeli stwarzane przez nie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego nie może zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie innych środków.
9. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
- 1) o zwrot wartości samego produktu;
 - 2) z tytułu szkód na osobie i szkód rzeczowych;
 - 3) z tytułu wycofania produktów, które nie były konieczne dla uniknięcia szkód osób trzecich (np. z powodu wad estetycznych produktu);
 - 4) z tytułu wycofania produktów, których wytwarzanie, przydatność, właściwości, działanie lub użycie nie zostały wystarczająco wypróbowane i przetestowane ze względu na konkretny cel ich zastosowania, zgodnie z uznanymi regułami nauki i techniki obowiązującymi w momencie wprowadzenia produktów do obrotu;
 - 5) z tytułu wycofania produktów, o ile doszło do niego na skutek umyślnego odstępstwa osób pełniących funkcję członków zarządu ubezpieczonego oraz osób odpowiedzialnych za nadzór i zarządzanie procesem produkcji, od przepisów prawa, zarządzeń lub ostrzeżeń właściwego organu, jak również odstępstw od wskazań, poleceń, specyfikacji lub warunków ustalonych przez zleceniodawcę;
 - 6) z tytułu strat powstałych w wyniku przerwy w działalności, przerwy w produkcji oraz utraty zysku;
 - 7) z tytułu wycofania pojazdów w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, statków powietrznych lub wodnych oraz części składowych i zamienników przeznaczonych do statków powietrznych lub wodnych;
 - 8) z tytułu wycofania materiałów budowlanych, które zostały już użyte do wykonania budynku, budowli lub obiektu małej architektury i są trwale z nimi połączone;
 - 9) z tytułu umyślnego wprowadzenia produktów zawierających substancje, których stosowanie jest zabronione;
 - 10) z tytułu wycofania będącego następstwem działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wojny domowej, rewolucji, zamieszków społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, niepokojów społecznych, terroryzmu, sabotażu.
10. O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczonemu lub osobie trzeciej przysługuje zwrot kosztów wycofania produktów z rynku po uprzednim pomniejszeniu ich o franszyzę redukcyjną.
11. Do wszystkich kosztów wycofania produktów ma zastosowanie jedna franszyza redukcyjna,

o ile koszty zostały poniesione zgodnie z niniejszymi warunkami szczególnymi:

- 1) powstały z tej samej przyczyny, np. dotyczą tego samego błędu konstrukcyjnego, produkcyjnego lub błędu w instrukcji lub
- 2) powstały w wyniku dostarczenia produktów posiadających tę samą wadę.

KLAUZULA NR 75

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W BUDOWNICTWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły objąć zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilną z tytułu wykonywania działalności w budownictwie.

CZYNNOŚCI ZAWODOWE

2. Odmienne niż stanowi wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania zawodu zawarte w § 4 ust. 1 pkt 3 OWU, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody rzeczowe lub szkody na osobie powstałe w związku z czynnościami zawodowymi w zakresie projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania budową lub robotami, o ile te czynności zawodowe nie stanowią samodzielnej usługi, ale są objęte łącznie umową o roboty budowlane.
3. Odmienne niż stanowi § 3 ust. 2 OWU, jeśli podmioty wykonujące czynności zawodowe, o których mowa w ust. 2, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tych czynności, PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie i szkody rzeczowe ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe), pod warunkiem, że szkody te objęte są zakresem ochrony określonym w OWU i niniejszej klauzuli.

REZYGNACJA Z PRAWA DO REGRESU

4. Poza przypadkami wskazanymi w § 10 ust. 2 i 5 OWU, PZU rezygnuje z prawa do regresu wobec:
 - 1) podmiotów powiązanych kapitałowo z ubezpieczonym;
 - 2) inwestora, o ile wynika to z postanowień zawartej przez ubezpieczonego umowy o roboty budowlane.
5. Rezygnacja z prawa dochodzenia roszczenia nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

UBEZPIECZENIE INWESTORA

6. Umową ubezpieczenia może być objęta także odpowiedzialność cywilna inwestora, jeżeli z umowy o roboty budowlane dotyczącej danej inwestycji budowlanej wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia także na rzecz inwestora.
7. Odmienne niż stanowi § 13 ust. 1 pkt 6 OWU, PZU odpowiada za szkody wyrządzone inwestorowi przez innego ubezpieczonego lub wyrządzone innemu ubezpieczonemu przez inwestora.
8. O ile zakres ubezpieczania został rozszerzony o odpowiedzialność za szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (ryzyko dodatkowe nr 27), odmiennie niż stanowi § 28 ust. 2 pkt 4 OWU, ochroną objęta jest odpowiedzialność za szkody mające postać czystej straty finansowej wyrządzone inwestorowi przez ubezpieczonego wykonawcę robót budowlanych.

POWOLNE ODDZIAŁYWANIE

9. Odmienne niż stanowi § 12 ust. 1 pkt 6 OWU, zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.
10. Zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także kosztów związanych z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją zanieczyszczeń, o ile są one następstwem powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu.
11. Odpowiedzialność PZU ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego w umowie ubezpieczenia dla niniejszej klauzuli nr 75, i nie więcej jednak niż do kwoty 1 000 000 złotych, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia.

OC ZA PRODUKT POŁĄCZONY Z BUDYNKIEM

12. O ile zakres ochrony został rozszerzony o odpowiedzialność za czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów (ryzyko dodatkowe nr 20), częściowo odmiennie niż stanowi § 24 ust. 5 pkt 3 OWU, ochrona nie obejmuje kosztów i strat, gdy wadliwy produkt stanowi część składową i trwałe jest połączony z budynkiem, budowlą, przy czym dla celów tego wyłączenia przez produkt rozumie się beton, prefabrykaty betonowe, gips, produkty zawierające gips, masę bitumiczną, masę asfaltową.

USZKODZENIA POWIERZCHNIOWE

13. O ile zakres ochrony został rozszerzony o odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu (ryzyko dodatkowe nr 25), częściowo odmiennie niż stanowi § 26 OWU, zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniach powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności budowli lub nie zagrażają ich użytkownikom lub otoczeniu, z zastrzeżeniem ust. 14–16.
14. PZU ponosi odpowiedzialność za szkody tylko wówczas, kiedy przed rozpoczęciem realizacji prac stan techniczny budynków, budowli, instalacji lub innego mienia był dobry i zostały podjęte wszelkie niezbędne środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkody.
15. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód, które były możliwe do przewidzenia zważywszy na charakter prowadzonych prac oraz sposób ich realizacji.
16. Odpowiedzialność PZU ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego

w umowie ubezpieczenia dla niniejszej klauzuli nr 75, i nie więcej jednak niż do kwoty 1 000 000 złotych, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia.

BRAK KUMULACJI

17. W przypadku, gdy PZU za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, powstałe z tej samej przyczyny, ponosi odpowiedzialność zarówno z umowy ubezpieczenia OC zawodowej, jak i z umowy ubezpieczenia OC ogólnej, to odpowiedzialność PZU jest ograniczona do wysokości wyższej sumy gwarancyjnej lub wyższego podlimitu odpowiedzialności przewidzianego dla tych szkód w tych umowach ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

18. Z zastrzeżeniem § 12 i § 13 OWU, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także szkód:
 - 1) odnośnie do czynności zawodowych w zakresie projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania budową lub robotami:
 - a) wyrządzonych umyślnie, przy czym świadomość wadliwości wykonanej pracy albo usługi uważa się za równoznaczną z winą umyślną,
 - b) wyrządzonych przez osoby, które nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (czynności), chyba że brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy osób odbywających staż lub praktyczną naukę zawodu,
 - c) powstałych w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów, niedotrzymania terminów, niedotrzymania harmonogramu wykonywania robót budowlanych, chyba że okoliczności te są następstwem innej szkody objętej ubezpieczeniem,
 - d) w obiekcie lub jego częściach, którego dotyczą czynności zawodowe;
 - 2) wyrządzonych przez inwestora mającego siedzibę poza terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii;
 - 3) powstałych w związku pracami na terenie lotnisk;
 - 4) powstałych w związku z pracami polegającymi na drażnieniu, budowie lub konserwacji tuneli budowanych metodą przewiertów kierunkowych o średnicy powyżej 10 metrów;
 - 5) powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, budową, konserwacją lub demontażem tam, zapór wodnych, grodzi lub koferdamów;
 - 6) powstałych w związku z wykonywaniem prac lub usług poza stałym lądem, w tym prac podwodnych.

**OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW LECZNICZYCH
INNYCH NIŻ PROWADZĄCE SZPITAL**



ustalone uchwałą UZ/262/2023 z dnia 12 września 2023 r.
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Rodzaj informacji	Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń	OWU: § 2 ust. 4, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 12, § 15 ust. 1–3, § 16, § 18, § 22 ust. 1, § 23 ust. 1–2 i 4–8 Załącznik do OWU – klauzule dodatkowe: klauzula nr 1M klauzula nr 2M klauzula nr 3M: ust. 1 i 2 klauzula nr 4M: ust. 1 i 2 klauzula nr 4AM: ust. 1 i 2 klauzula nr 5: ust. 1 klauzula nr 6: ust. 1 - 3 klauzula nr 7A: ust. 1 i 3 klauzula nr 13M: ust. 1 i 2
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia	OWU: § 2 ust. 4, § 3, § 4, § 9, § 10, § 11 ust. 1–4 i 6, § 15 ust. 4, § 16 ust. 3, § 18, § 19, § 22 ust. 2, § 23 ust. 3, § 24 ust. 3 i 5–9

Załącznik do OWU – klauzule dodatkowe:

klauzula nr 1M

klauzula nr 2M

klauzula nr 3M: ust. 2

klauzula nr 4M: ust. 2

klauzula nr 4AM: ust. 2 i 3

klauzula nr 5: ust. 2

klauzula nr 6: ust. 4

klauzula nr 7A: ust. 2

klauzula nr 13M: ust. 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, zwane dalej „OWU”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwaną dalej „PZU”, obejmujących ochroną odpowiedzialność cywilną podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital.

§ 2

1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odbiegające od uregulowań OWU.
2. PZU zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.
3. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odbiegających, OWU mają zastosowanie w zakresie nie uregulowanym tymi postanowieniami.
4. W sprawach nie uregulowanych w OWU lub w umowie ubezpieczenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

§ 3

Umowy ubezpieczenia, do których zastosowanie mają OWU, nie zastępują ochrony oraz nie obejmują ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawie o działalności

leczniczej, ustawie o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, ustawie o wyrobach medycznych, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych ustawach nakładających na podmiot leczniczy nie prowadzący szpitala obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z zastrzeżeniem postanowień § 7 pkt 2 oraz § 8 pkt 2.

DEFINICJE

§ 4

Przez użyte w OWU pojęcia należy rozumieć:

- 1) **czysta strata finansowa** – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową;
- 2) **dokument ubezpieczenia** – polisa, certyfikat lub inne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia;
- 3) **działania wojenne** – działania sił zbrojnych mające na celu rozbicie sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu;
- 4) **działalność lecznicza**:
 - a) udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 - b) promocja zdrowia,
 - c) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, w tym także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
- 5) **eksperyment medyczny** – przeprowadzany na ludziach eksperyment leczniczy albo eksperyment badawczy w rozumieniu przepisów prawa regulujących przeprowadzanie eksperymentów medycznych;
- 6) **franszyza redukcyjna** – ustalona w umowie ubezpieczenia procentowo, kwotowo lub kwotowo-procentowo wartość

pomniejszająca odszkodowanie z tytułu zajścia każdego wypadku ubezpieczeniowego; franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do zwrotu kosztów, o których mowa w § 11 ust. 6, § 12 ust. 2, oraz do szkód na osobie;

- 7) **konsument** – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
- 8) **odszkodowanie** – świadczenie pieniężne przysługujące od PZU poszkodowanemu w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną w zakresie objętym umową ubezpieczenia, po uprzednim pomniejszeniu o franszyzę redukcyjną, o ile została przewidziana w umowie ubezpieczenia;
- 9) **osoba trzecia** – każda osoba niebędąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym; za osobę trzecią uważa się również pracowników ubezpieczonego i ich osoby bliskie, jeżeli są pacjentami ubezpieczonego;
- 10) **podmiot leczniczy** – podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej wykonujący działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;
- 11) **podwykonawca** – podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych, określonych w łączącej ich umowie lub przedsiębiorca niebędący podmiotem leczniczym, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie usługi lub innej czynności, określonych w łączącej ich umowie;
- 12) **pracownik** – osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę, rezydenta lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy;
- 13) **przedsiębiorca** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
- 14) **osoba bliska** – małżonek, konkubent, konkubina, wstępny, zstępny, brat, siostra, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teść, teściowa, ojczym, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, przysposobiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego;
- 15) **suma gwarancyjna** – określona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności PZU;
- 16) **szkoda** – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa;
- 17) **szkoda na osobie** – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracenie korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
- 18) **szkoda rzeczowa** – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
- 19) **świadczenie zdrowotne** – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, oraz transport sanitarny;

- 20) **terroryzm** – działanie skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego – dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych lub społecznych;
- 21) **ubezpieczający** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zawarła umowę ubezpieczenia;
- 22) **ubezpieczony** – podmiot leczniczy inny niż prowadzący szpital, którego odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową;
- 23) **umowa ubezpieczenia** – umowa ubezpieczenia, do której zastosowanie mają OWU;
- 24) **wojna** – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi lub społecznymi oraz działania tzw. hybrydowe (bez formalnego wypowiedzenia wojny);
- 25) **wypadek ubezpieczeniowy**:
 - a) w odniesieniu do podstawowego wariantu ubezpieczenia – działanie lub zaniechanie działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością leczniczą lub posiadanym mieniem wykorzystywanym w tej działalności, w wyniku którego wyrządzona została szkoda,
 - b) w odniesieniu do rozszerzonego wariantu ubezpieczenia – działanie lub zaniechanie działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością, w tym działalnością leczniczą lub posiadanym mieniem, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

§ 5

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie:
 - 1) działania lub zaniechania działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością leczniczą lub posiadanym mieniem wykorzystywanym w tej działalności (podstawowy wariant ubezpieczenia – § 7) albo
 - 2) działania lub zaniechania działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością w tym działalnością leczniczą lub posiadanym mieniem (rozszerzony wariant ubezpieczenia – § 8).
2. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
3. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wybranego przez ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia określonego w § 7 (podstawowy wariant ubezpieczenia) albo w § 8 (rozszerzony wariant ubezpieczenia).
4. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego:
 - 1) za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
 - 2) za szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej;
 - 3) za szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego;
 - 4) za szkody wyrządzone wskutek nienależytego zastosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, aparatury medycznej;

- 5) za szkody powstałe wskutek nienależytego zabezpieczenia preparatów lub substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 - 6) za szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z wyłączeniem praw pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy;
 - 7) określona w art. 446 § 4 i art. 446(2) Kodeksu cywilnego.
5. O ile nie umówiono się inaczej, warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia z zastosowaniem OWU jest zawarcie z PZU umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

§ 6

1. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajęcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umówiono się inaczej.
3. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz ubezpieczonego, PZU rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwałoby ubezpieczonemu wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu).
4. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, PZU rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwałoby ubezpieczonemu wobec tego podwykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu) tylko wtedy, gdy zakres ubezpieczenia został rozszerzony o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu.

PODSTAWOWY WARIANT UBEZPIECZENIA

§ 7

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością leczniczą lub posiadaniem mieniem wykorzystywanym w tej działalności, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w § 9 oraz § 10, w zakresie:

- 1) nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
- 2) objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

ROZSZERZONY WARIANT UBEZPIECZENIA

§ 8

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie

trzeciej w następstwie działania lub zaniechania działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością, w tym działalnością leczniczą, lub posiadaniem mieniem, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w § 9 oraz § 10, w zakresie:

- 1) nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
- 2) objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU

§ 9

1. PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie;
 - 2) polegające na powstaniu czystej straty finansowej;
 - 3) jeżeli ubezpieczony lub osoby, którymi się posługuje, nie posiadały odpowiednich, wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu (określonych czynności), chyba że wykonywanie zawodu (określonych czynności) miało miejsce w ramach odbywania stażu zawodowego, specjalizacji, praktycznej nauki zawodu lub niesienia pierwszej niezbędnej pomocy medycznej;
 - 4) wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 - 5) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
 - 6) wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, będące następstwem choroby zawodowej;
 - 7) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu, prionów lub dioksyn;
 - 8) powstałe w wyniku niedotrzymania terminów, w tym terminów zaplanowanych świadczeń zdrowotnych;
 - 9) wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzającego zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania do starannego działania;
 - 10) powstałe w następstwie wojny, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfliktu, terroryzmu, niepokoju społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów;
 - 11) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, bonów towarowych, substytutów pieniądza, papierów wartościowych;
 - 12) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, dokumentów, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcyjnym lub archiwalnym lub rzeczy ruchomych o charakterze zabytkowym lub unikatowym;
 - 13) powstałe w związku z prowadzeniem badania klinicznego w rozumieniu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz ustawy o wyrobach medycznych.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywn sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłaty których ubezpieczony jest zobowiązany.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
 - 1) o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz związanych z wykonaniem zastępczym;
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy, o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy;
 - 3) wynikających z rekojmii, gwarancji lub z przepisów o prawach konsumenta, a także szkód, które mogłyby być zaspokojone na podstawie tych przepisów;
 - 4) dotyczących naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 pkt 7.
4. PZU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

§ 10

1. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych określonych w załączniku do OWU lub zawartych w postanowieniach dodatkowych do umowy ubezpieczenia, PZU nie odpowiada za szkody:
 - 1) będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - 2) będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, w tym medycyny estetycznej stomatologicznej, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia;
 - 3) wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy;
 - 4) powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 - 5) powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego z tytułu szkód, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5 może zostać objęta przez PZU tylko w przypadku ubezpieczenia w zakresie rozszerzonym.
3. Szkody wymienione w ust. 1 zostają objęte zakresem ubezpieczenia tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone w treści odpowiedniej klauzuli dodatkowej włączonej do umowy ubezpieczenia.
4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie stosownych klauzul dodatkowych następuje za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

SUMA GWARANCYJNA I PODLIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 11

1. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU w odniesieniu

do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które zaszyły w okresie ubezpieczenia.

2. W granicach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, mogą być wyodrębnione podlimity odpowiedzialności za szkody:
 - 1) z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego;
 - 2) z tytułu ryzyk określonych w klauzulach;
 - 3) określonego rodzaju.
3. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów wymienionych w § 12 ust. 2 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej oraz odpowiedniego podlimitu odpowiedzialności o wypłaconą kwotę.
4. Jeżeli suma gwarancyjna, podlimity oraz franszyzy redukcyjne wyrażone są w umowie ubezpieczenia w walucie obcej, równowartość tych kwot w złotych ustala się przy zastosowaniu ostatniego opublikowanego, na dzień poprzedzający przygotowanie przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego, kursu średniego NBP, określonego w tej ofercie.
5. Za zgodą PZU, ubezpieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną lub podlimit odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
6. PZU nie odpowiada za dodatkowe koszty, które wynikły z braku zgody ubezpieczonego na zawarcie przez PZU umowy z poszkodowanym lub zaspokojenia jego roszczeń. Niniejsze postanowienie stosuje się również w przypadku, gdy wysokość zasadzonego świadczenia pieniężnego jest wyższa niż miało to wynikać z proponowanej przez PZU umowy.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚWIADCZENIA

§ 12

1. Z tytułu odpowiedzialności określonej w OWU PZU zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania oraz zwrotu lub pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2.
2. W ramach sumy gwarancyjnej PZU zobowiązany jest do:
 - 1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
 - 2) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawcy:
 - a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU,
 - b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli PZU zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
 - c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli PZU wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA

§ 13

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczającego. Wniosek zawiera informacje niezbędne do dokonania indywidualnej oceny ryzyka i określenia należnej składki ubezpieczeniowej oraz stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. PZU może zażądać udokumentowania danych zawartych we wniosku.

2. Wniosek powinien zawierać między innymi:
 - 1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę ubezpieczającego, ubezpieczonego, numer REGON, numer księgi rejestrowej dla podmiotu leczniczego;
 - 2) adres siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego;
 - 3) określenie rodzaju działalności leczniczej i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które mają być objęte ubezpieczeniem;
 - 4) wskazanie wariantu ubezpieczenia z określeniem sumy gwarancyjnej oraz limitów, jeżeli mają być stosowane;
 - 5) okres ubezpieczenia;
 - 6) określenie ryzyk dodatkowych (klausul) włączonych do ochrony ubezpieczeniowej oraz limitów jeżeli mają być stosowane;
 - 7) ilość szkód, wypłaconych odszkodowań oraz zgłoszonych roszczeń w okresie ostatnich 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, albo innych istotnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka, ubezpieczający zobowiązany jest na wezwanie PZU odpowiednio go uzupełnić.
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwierdza dokument ubezpieczenia.
5. Jeżeli strony nie umówią się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku.

§ 14

1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). Obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej ciąży na ubezpieczającym. Dokument ubezpieczenia otrzymuje ubezpieczający.
2. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony może żądać by PZU udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.

§ 15

1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU zapytywał w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 1. Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach PZU niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni po otrzymaniu o nich wiadomości.
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 1 i 2 spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.
4. PZU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1-3, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 1 – 3 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy przewidziany umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 16

1. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający na dzień, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, albo na dzień przypadający po tym dniu, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
3. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona do trzydziestego dnia od dnia początku okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 17

1. Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie taryfy składki obowiązującej w dniu przygotowania przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności PZU.
2. Składka ubezpieczeniowa obliczana jest w zależności od:
 - 1) wysokości sumy gwarancyjnej;
 - 2) okresu ubezpieczenia;
 - 3) rodzaju podmiotu leczniczego;
 - 4) liczby zatrudnionych lekarzy;
 - 5) wykonywania świadczeń zdrowotnych na podstawie w oparciu o umowę ze szpitalem;
 - 6) wariantu i zakresu ubezpieczenia (klausule dodatkowe);
 - 7) przebiegu ubezpieczenia;
 - 8) indywidualnej oceny ryzyka.
3. Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny tryb i terminy zapłaty składki.
4. Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje w formie gotówkowej albo w porozumieniu z PZU w formie bezgotówkowej.
5. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie bezgotówkowej, za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego PZU pełną, wymagalną kwotą określoną w umowie ubezpieczenia.
6. Składka ubezpieczeniowa za roczny okres ubezpieczenia w uzasadnionych przypadkach może być opłacona w ratach. Terminy płatności i wysokość kolejnych rat składki ubezpieczeniowej określa się w umowie ubezpieczenia.
7. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości PZU nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki ubezpieczeniowej wynikającej z różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową, jaka należałaby się PZU gdyby podano dane prawdziwe a składką ubezpieczeniową

przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie PZU o dopłatę różnicy składki ubezpieczeniowej staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania.

8. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji.

§ 18

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w tym zakresie.

ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA I USTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU

ZWROT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

§ 19

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

- 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- 2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań;
- 3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 20;
- 4) z dniem doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zaplaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;
- 5) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności;
- 6) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w § 18;
- 7) z dniem zaprzestania wykonywania przez ubezpieczonego działalności leczniczej.

§ 20

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, składając oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia PZU nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zaplacenienia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

§ 21

W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,

ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO LUB UBEZPIECZONEGO

§ 22

1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust.1, PZU jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

§ 23

1. Ubezpieczający jest zobowiązany zawiadomić PZU o wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jego zajścia lub powzięcia o nim wiadomości.
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek, o którym mowa w ust.1, obciąża także ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.
3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, PZU może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.
4. Skutki braku zawiadomienia PZU o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli PZU w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.
5. W razie wystąpienia przez poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, powiadomić o tym PZU.
6. W przypadku wystąpienia z roszczeniem, o którym mowa w ust.5, na drogę sądową, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomić o tym PZU.
7. Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć PZU orzeczenie sądu w terminie umożliwiających zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.
8. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony jest zobowiązany do podjęcia współpracy z PZU w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru.

USTALENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA ORAZ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PZU

§ 24

1. PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.
2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania PZU wypłaca w terminie określonym w ust. 1.

3. Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia, o którym mowa w § 23 ust. 5, nie wywołuje skutków prawnych względem PZU jeżeli PZU nie wyraził na to uprzedniej zgody.
4. PZU wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
5. Odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem podlimitów odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjnej ustalonych w umowie ubezpieczenia.
6. W ubezpieczeniu nadwyżkowym, o którym mowa w § 7 pkt 2 oraz w § 8 pkt 2, odszkodowanie wypłaca się po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej określonej w umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
7. W przypadku szkód, do których mogą mieć zastosowanie co najmniej dwa różne podlimity odpowiedzialności, odszkodowanie wypłacane jest w granicach najniższego podlimitu.
8. W przypadku szkód, do których mogą mieć zastosowanie co najmniej dwie różne franszyzy redukcyjne, odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem wyższej z nich.
9. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono franszyzy redukcyjnej dla określonej klauzuli dodatkowej, odszkodowanie za szkody z zakresu ubezpieczenia objętego tą klauzulą wypłacane jest bez pomniejszania odszkodowania o wartość franszyzy, z zastrzeżeniem ust. 8.
10. Jeżeli tytułem odszkodowania przysługują poszkodowanemu zarówno świadczenia jednorazowe, jak i renty, PZU zaspokaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności:
 - 1) świadczenie jednorazowe;
 - 2) renty czasowe;
 - 3) renty dożywotnie.
11. PZU jest zobowiązany:
 - 1) po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania; w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, zawiadomienie o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego może zgłosić również ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w tym przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak uprawniony z umowy ubezpieczenia;
 - 2) jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie:
 - a) osoby zgłaszającej roszczenie oraz
 - b) ubezpieczonego w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie
 – o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej części odszkodowania;
 - 3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie:
 - a) osoby występującej z roszczeniem oraz
 - b) ubezpieczonego, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie
 – wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
 - 4) do udostępnienia ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, osobie występującej z roszczeniem lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU;
 - 5) do udostępnienia osobom, o których mowa w pkt 4, informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elektronicznej;
 - 6) na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU oraz ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, jak również wysokości odszkodowania;
 - 7) na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, do przekazania informacji o opiniach złożonych przez nich na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopii dokumentów sporządzonych na tym etapie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU obsługującej klienta.
2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone:
 - 1) na piśmie – osobiście albo wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na przykład pisząc na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);
 - 2) na piśmie – wysłane na adres do doręczeń elektronicznych PZU SA w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych, począwszy od dnia wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych;
 - 3) w formie ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w ust. 1;
 - 4) w postaci elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub wypełniając formularz na www.pzu.pl
3. PZU rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:
 - 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 - 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 - 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

5. Odpowiedź PZU na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła:
 - 1) w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna – na piśmie, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta;
 - 2) w przypadku, gdy klientem jest inny podmiot niż wskazany w pkt 1 – na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
6. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
 - 1) nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
 - 2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
8. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
9. PZU przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
10. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl/
11. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
12. Językiem stosowanym przez PZU w relacjach z konsumentem jest język polski.
13. PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 26

1. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital – klauzule dodatkowe

KLAUZULA NR 1 M

Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zasły na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zasły na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

KLAUZULA NR 2 M

Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zasły na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zasły na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

KLAUZULA NR 3 M

Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zasły na terenie całego świata

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zasły na terenie całego świata.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych ubezpieczonego, mających siedzibę i prowadzących działalność na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

KLAUZULA NR 4M

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej. (OC chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
2. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej.

KLAUZULA NR 4AM

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej. (OC zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
2. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami wykonywania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej.
3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zabiegów chirurgii plastycznej.

KLAUZULA NR 5

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (OC pracodawcy)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

KLAUZULA NR 6

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:
 - 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
 - 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;

- 3) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. PZU nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.
- 3) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
- 4) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
- 5) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych nieruchomości, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 6) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych w rzeczach ruchomych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dla celów niniejszej klauzuli pojazd oznacza pojazd w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd szynowy, statek wodny, statek powietrzny.

KLAUZULA NR 7 A

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy nieruchomości i ruchomości)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) w gruntach;
 - 2) wynikłych z normalnego zużycia;

KLAUZULA NR 13M

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania własne, bez prawa PZU do regresu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej. Oryginały tych umów przechowywane są przez ubezpieczonego i w razie powstania szkody pozostają do wglądu PZU, który otrzyma w takich wypadkach kopię umowy obustronnie parafowaną oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem.



Wytyczne do ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ogólnych warunków kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA oraz taryfy składek za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk i za ubezpieczenie utraty zysku, mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ofert umów ubezpieczenia przygotowywanych przez PZU SA od dnia 10 grudnia 2020 r.

Spis treści:

I. Uwagi ogólne.....	2
II. Najważniejsze zmiany dotyczące ubezpieczeń wymienionych w części I w ust. 1.	2
III. Poszczególne ubezpieczenia.....	6
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	6
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	13
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	16
4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	19
5. Ubezpieczenie utraty zysku.....	21
6. OWU PZU DORADCA.....	24
6.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	24
6.2 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	25
6.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	26
6.5 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)	26
6.6 Ubezpieczenie assistance	28
7. Załącznik nr 4 do OWU PZU DORADCA – Postanowienia dodatkowe PZU HOTEL	28
8. Załącznik nr 5 do OWU PZU DORADCA – Postanowienia dodatkowe PZU APTEKA	29
9. Załącznik nr 6 do OWU klauzule dla Programu ubezpieczeniowego PZU OC EDUKACJA.....	30
10. Załącznik nr 7 do OWU PZU DORADCA - Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych.	30
IV. Klauzule dodatkowe zawarte w załącznikach do poszczególnych OWU	30

V. Klauzule underwritingowe występujące poza OWU	36
VI. Taryfa składek za ubezpieczenia PZU Firma	37
VII. Taryfy składek za samodzielne ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk oraz za ubezpieczenie utraty zysku	38
VIII. Zniżki i zwwyżki składki stosowane w ubezpieczeniach	39
IX. Warunki szczególne w systemie Everest.	41
X. Druki ubezpieczeniowe.	42
XI. Statystyka i ewidencja księgowa.	42

I. Uwagi ogólne

- Ogólne warunki ubezpieczenia i taryfy składek ustalone uchwałą nr UZ/333/2020 Zarządu PZU SA z dnia 1 grudnia 2020 r., zwane dalej „OWU” i „taryfami składek”, stanowią modyfikację ogólnych warunków kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA i samodzielnych ubezpieczeń: mienia od ognia i innych żywiołów oraz mienia od wszystkich ryzyk, ustalonych uchwałą nr UZ/9/2016 Zarządu PZU SA z dnia 15 stycznia 2016 r. (z późn. zm.).
- Niniejsze wytyczne stosuje się także do ogólnych warunków ubezpieczenia utraty zysku, ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ustalonych uchwałą nr UZ/9/2016 Zarządu PZU SA z dnia 15 stycznia 2016 r. (z późn. zm.).
- OWU wymienione w ust. 1 mają zastosowanie do produktów oferowanych w OKK (Obszar Klienta Korporacyjnego i ODD (Obszar Dystrybucji Detalicznej)).
- Niniejsze wytyczne zawierają podstawowe informacje dotyczące poszczególnych ubezpieczeń zawieranych w ramach produktu PZU FIRMA, oferowanego z wykorzystaniem systemu Everest.
- Do ubezpieczeń wchodzących w skład PZU FIRMA stosuje się:
 - samodzielne OWU tj.: OWU od ognia i innych żywiołów, OWU mienia od wszystkich ryzyk, OWU od kradzieży z włamaniem i rabunku, OWU utraty zysku, OWU sprzętu elektronicznego oraz OWU PZU DORADCA w zakresie ubezpieczenia: od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, OC ogólnej, szyb, mienia w transporcie cargo oraz assistance.
 - taryfy składek:
 - wspólną taryfę składek za kompleksowe ubezpieczenia PZU DORADCA oraz samodzielne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samodzielne ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
 - odrębną taryfę składek za samodzielne ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz za ubezpieczenie utraty zysku;
 - w odniesieniu do PZU DORADCA:
 - klauzule dodatkowe zawarte w załącznikach nr 1, 2, 3 do OWU oraz postanowienia dodatkowe PZU HOTEL, PZU APTEKA, PZU EDUKACJA (załączniki nr 4 - 6 do OWU).

II. Najważniejsze zmiany dotyczące ubezpieczeń wymienionych w części I w ust. 1.

1. W OWU od ognia i innych żywiołów, w OWU mienia od wszystkich ryzyk oraz w OWU kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA ujednolicono definicje.
2. Zmianie uległy m. in. następujące definicje (zmienione elementy zostały podkreślone):
 - 1) **budowle** – stanowiące całość techniczną i użytkową trwale związane z gruntem obiekty budowlane inne niż budynki i obiekty małej architektury wraz z instalacjami i urządzeniami, w szczególności: obiekty hydrotechniczne, przepusty techniczne, sieci techniczne, sieci światłowodowe, sieci energetyczne, śluzy, jazy, wolnostojące maszty antenowe, zbiorniki wodne, podziemne i naziemne zbiorniki na paliwo, wolnostojące urządzenia reklamowe, wolnostojące instalacje przemysłowe i urządzenia techniczne, stacje uzdatniania wody, pomosty, obiekty sportowe, oczyszczalnie ścieków, a także ogrodzenia, bramy, nawierzchnie placów i podjazdów; za budowle uważa się również namioty, budynki z pokryciem namiotowym, brezentowym lub powłoką pneumatyczną, szklarnie, inspekty, tunele foliowe;
 - 2) **budynki** – obiekty budowlane trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, wraz z instalacjami oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, stanowiące całość techniczną i użytkową; za budynek uważa się również tymczasowy obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, w szczególności: kiosk, pawilon sprzedaży ulicznej lub wystawowy, obiekt kontenerowy, przyczepę gastronomiczną, barakowóz; za budynek nie uważa się budynku z pokryciem namiotowym, brezentowym lub powłoką pneumatyczną;
 - 3) **dane elektroniczne** - fakty, koncepcje i informacje zapisane w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania, za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych; dane elektroniczne obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi powyższych urządzeń;
 - 4) **deszcz nawalny** – zmieniono na **deszcz** – rozumiany jako opad atmosferyczny w postaci wody, który wyrządza szkody w miejscu ubezpieczenia;
 - 5) **brykiet** - materiał opałowy produkowany z mieszanki palnych składników, w szczególności z torfu, trocin, słomy, miatu węglowego, zrębki wędzarniczej;
 - 6) **huragan** – zmieniono na **wiatr** rozumiany jako ruch powietrza atmosferycznego powstały wskutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego;
 - 7) **następstwa szkód wodociągowych** – zmieniono na **zalanie** rozumiane jako działanie pary, wody lub innych cieczy, na skutek:
 - a) awarii przewodów, zbiorników, urządzeń lub instalacji w tym wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej,
 - b) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,
 - c) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia,
 - d) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacjach określonych w lit. a;
 - e) pęknięcia pojemnika lub zbiornika z wodą, w tym akwarium;obejmuje również zalanie spowodowane przez osoby trzecie wodą lub inną cieczą;
 - 8) **niskocenne składniki majątku** – rzeczy ruchome nie ujmowane w ewidencji środków trwałych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą być jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych;
 - 9) **pelet** - materiał opałowy produkowany w szczególności ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych w postaci trocin, wiórów, zrębków kory drzewnej, a także z upraw energetycznych i słomy;
 - 10) **pojazd mechaniczny** – pojazd mechaniczny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; za pojazd mechaniczny uważa się również maszyny rolnicze, wózki widłowe, platformy samojezdne;
 - 11) **przebiecie** – rozumiane jako – nagła zmiana napięcia w sieci, instalacji elektrycznej lub elektronicznej;

12) **rozmrózenie towarów** – rozumianej jako - utrata handlowej przydatnoŝci ŝródków obrotowych lub mienia osób trzecich na skutek ich zepsucia w wyniku niezachowania wymaganej dla danego produktu temperatury przechowywania w urzãdzeniu chłódniczym, zalecanej przez producenta, w następstwie:

- a) przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niŝ 2 godziny,
- b) awarii urzãdzenia chłódniczego, przy czym przez awarię tę rozumie się wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe niespodziewanie i niezaleŝne od woli ubezpieczonego uszkodzenie tego urzãdzenia, które powoduje zaprzestanie jego działania lub nieprawidłowe działanie;

13) **strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne** sã to:

- a) działania osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porzãdku publicznego, z wyjątkiem działań wojennych, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotaŝu, lokautu,
- b) działania legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porzãdku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;

14) **ubezpieczenie na sumy zmienne** – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie przewidywanej w okresie ubezpieczenia maksymalnej wartoŝci kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

15) **wirus komputerowy** - zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji lub kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod programowy lub inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej; za wirusy komputerowe uwaŝa się w szczególności: „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby czasowe”, „bomby logiczne”.

Okreŝlając definicję niskocennych składników majątku dla celów ubezpieczeniowych wzięto pod uwagę zróżnicowane regulacje prawne w zakresie kwalifikacji do ŝródków trwałych wynikającą z:

- 1) ustawy o rachunkowości;
- 2) ustawy o podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych;
- 3) rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ze względu na zmieniające się powyŝsze przepisy prawa i różnorodność form rozliczeń przedsiębiorców przyjęto powyŝszą definicję.

Co do zasady mienie powinno być przez klienta ewidencjonowane i jeŝeli nie jest ujęte jako niskocenne składniki majątku to moŝe być ubezpieczone w kategorii „maszyny, urzãdzenia i wyposaŝenie” wyłącznie na sumy stałe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych ŝywiołów oraz w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk lub do wyboru – na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko – w ubezpieczeniu mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku.

Dopuszcza się ubezpieczenie niskocennych składników majątku mimo ujęcia ich w ewidencji jako niskocenne składniki majątku w pozycji maszyny, urzãdzenia i wyposaŝenie, w przypadku dołączenia wykazu tego mienia wyłącznie na sumy stałe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych ŝywiołów oraz w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk lub do wyboru – na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko – w ubezpieczeniu mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku.

3. OWU zawierają załącznik nr 2 - klauzule specjalne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub posiadane mienie, a mianowicie:

- 1) klauzula produkcji peletu, brykietu;
- 2) klauzula działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów;
- 3) klauzula produkcji zniczy;
- 4) klauzula ferm drobiu i kurników;
- 5) klauzula ubezpieczenia budynków i budowli, w których jest składowana słoma lub siano;
- 6) klauzula obiektów budowlanych krytych gontem drewnianym lub strzechą.

4. Klauzule dotyczące ubezpieczeń majątkowych zostały podzielone również według kryteriów:

1) załącznik nr 1 zawiera klauzule, w których mienie ubezpieczone jest na pierwsze ryzyko, odpowiadające wnioskowanemu zakresowi ochrony;

2) załącznik nr 2 zawiera klauzule, w których mienie ubezpieczone jest na sumy stałe z zachowaniem zasady proporcji; klauzule te związane są z rodzajem prowadzonej działalności lub posiadanym mieniem.

5. Została zmieniona wysokość franszyzy redukcyjnej na 300 PLN w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz w PZU Doradca - w ubezpieczeniu od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia w transporcie cargo.

6. Zmieniono zasady, od których zależy, czy będzie miało zastosowanie obniżenie wysokości odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia. Zatem obniżenie wysokości odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia nie będzie miało zastosowania:

1) w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko;

2) jeżeli rozmiar szkody nie przekracza 10 000 PLN;

3) jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

7. Doprecyzowano zasady ustalenia wysokości szkody, czyli jest ona ustalana na podstawie cen z dnia powstania szkody:

1) dla budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury, maszyn, urządzeń i wyposażenia, przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej – według wartości odtworzeniowej;

2) dla budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury, maszyn, urządzeń i wyposażenia, przy ubezpieczeniu w wartości księgowej brutto – według wartości księgowej brutto;

3) dla mienia, o którym mowa w pkt 1, przy ubezpieczeniu w wartości rzeczywistej – według wartości rzeczywistej.

8. Wprowadzono możliwość podania jednej sumy ubezpieczenia:

1) dla budynków i lokali;

2) dla budowli i obiektów małej architektury;

3) dla budynków, budowli, lokali i obiektów małej architektury.

W systemie Everest wprowadzono do wyboru 3 określenia dotyczące palności budynków: palna, mieszana i niepalna.

Ustalenie klasy bezpieczeństwa pożarowego nie ulega zmianie. W przypadku występowania jednocześnie budynków w I klasie bezpieczeństwa pożarowego i w II klasie bezpieczeństwa pożarowego wybieramy określenie: mieszana - system nalicza składkę jak dla II klasy bezpieczeństwa pożarowego.

Jak dotychczas, można w systemie Everest wprowadzić budynki wg klas bezpieczeństwa pożarowego - wprowadzając każdy oddzielnie.

9. Rozszerzono zakres ochrony ubezpieczeniowej w OWU poprzez usunięcie wyłączenia odpowiedzialności za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu mechanicznego stanowiącego własność ubezpieczonego lub będącego w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego.

10. Rozszerzono zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w obiektach hydrotechnicznych, przepustach technicznych, sieciach technicznych, sieciach światłowodowych, sieciach energetycznych, znajdujących się również poza miejscem ubezpieczenia do 100 m od miejsca ubezpieczenia.

Jednocześnie dla tego mienia wykreślono wyłączenie szkód spowodowanych naporem śniegu lub lodu, lub szadzią.

11. Doprecyzowano wyłączenia przedmiotowe - przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące mienie:

1) obiekty budowlane wraz ze znajdującym się w nich mieniem będące w trakcie robót budowlanych, w szczególności: budowy, przebudowy, montażu, remontu, rozruchu lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem postanowień OWU;

2) mienie inne niż obiekty budowlane będące w trakcie montażu, rozbiórki, demontażu, instalacji, rozruchu i testów.

12. Zmodyfikowano wyłączenia w zakresie ryzyk cybernetycznych w OWU od ognia i innych żywiołów oraz w OWU mienia od wszystkich ryzyk – wyłączono wszelkie szkody spowodowane przez wirusy komputerowe;

powstałe na skutek działań hakerów lub innych osób trzecich, polegające na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne. W OWU kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA wyłączenie pozostało w niezmienionej treści.

III. Poszczególne ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

1.1. Przedmiot ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojedyncze składniki majątku lub grupy (kategorie) mienia ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia, wymienione w poniższym pkt 2 (tabela); mienie w zależności od rodzaju może być ubezpieczone na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko:
 - a) na sumy stałe można ubezpieczyć:
 - środki trwałe tj. następujące kategorie mienia: budynki, budowle, lokale, obiekty małej architektury, maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 - środki obrotowe, mienie osób trzecich,
 - niskocenne składniki majątku, nakłady adaptacyjne i wartości pieniężne,
 - b) na pierwsze ryzyko można ubezpieczyć niskocenne składniki majątku, mienie osobiste pracowników, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne i mienie osób trzecich;
- 2) dla poszczególnych kategorii mienia suma ubezpieczenia może być ustalona według następujących wartości określonych w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem, że:
 - a) w systemie ubezpieczenia na sumy stałe – suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową,
 - b) w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, przy czym ustalenie sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego; ustalając sumę ubezpieczenia należy kierować się wartością w jakiej wyliczana jest szkoda (co zostało uwzględnione w poniższej tabeli);

Przedmiot ubezpieczenia	Wartość mienia
Środki trwałe tj. budynki, budowle, lokale, obiekty małej architektury, maszyny, urządzenia i wyposażenie	wartość odtworzeniowa albo wartość księgowa brutto albo wartość rzeczywista
Środki obrotowe	wartość odpowiadająca kosztom wytworzenia lub nabycia
Niskocenne składniki majątku	wartość odtworzeniowa
Mienie osób trzecich	wartość rzeczywista bądź odpowiadająca kosztom naprawy uszkodzonego mienia według cen zakupu bądź kalkulacji kosztów według cen z dnia szkody, powiększonych o udowodnioną wartość nakładów poniesionych przez ubezpieczonego, a w przypadku sprzedaży komisowej - bez prowizji komisowej
Mienie najmowane	wartość odtworzeniowa albo wartość księgowa brutto, albo wartość rzeczywista

Mienie osobiste pracowników	wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub naprawy umożliwiającej przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonemu mieniu
Nakłady adaptacyjne	wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia do stanu przed szkodą
Wartości pieniężne	dla gotówki – wartość nominalna, dla dokumentów ją zastępujących – wartość odpowiadająca cenie sprzedaży, dla złota, srebra i wyrobów z tych metali - wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia

- 3) należy mieć na uwadze, że przedmiotem ubezpieczenia nie może być jednocześnie budynek i nakłady adaptacyjne w tym budynku; w przypadku, gdy klient (właściciel budynku) poniósł koszty na remont ubezpieczonego budynku, to te koszty należy uwzględnić w sumie ubezpieczenia budynku; natomiast najemca budynku lub lokalu może ubezpieczyć nakłady adaptacyjne tj. elementy budynków i lokali dostosowujące do prowadzonej działalności, w szczególności: powłoki malarskie, okładziny ścian, podłóg i sufitów, a także np. stolarka okienna i drzwiowa, niebędących maszynami, wyposażeniem mieniem ruchomym;
- 4) obowiązują takie same zasady przechowywania wartości pieniężnych w sklepach jubilerskich, zegarmistrzowskich, lombardach, kantorach wymiany walut; dopuszczalne jest ich przechowywanie poza urządzeniami do przechowywania:
 - a) w godzinach pracy placówki – odpowiedzialność PZU SA do sumy ubezpieczenia,
 - b) po zamknięciu placówki – odpowiedzialność PZU SA do 20% sumy ubezpieczenia tych wartości, nie więcej niż 50.000 PLN;
- 5) doprecyzowano wyłączenia dotyczące **przedmiotu ubezpieczenia**, wymienionych w § 3, budynki i budowle wraz z mieniem znajdującym się w nich będące w trakcie przebudowy, montażu, rozruchu lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji a także:
 - a) akta, dokumenty, zdjęcia, rękopisy, dane zawarte na nośnikach informacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 pkt 2 OWU;
 - b) wzory, modele poglądowe, prototypy, dzieła sztuki, chyba że stanowią środki obrotowe, eksponaty zabytkowe, muzealia,
 - c) programy komputerowe, chyba że stanowią środki obrotowe,
 - d) stoma, siano, wyroby ze stomy,
 - e) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu, również z naczepami lub przyczepami, pojazdy szynowe, tabor kolejowy, statki powietrzne i wodne, z wyłączeniem:
 - mienia stanowiącego środki obrotowe, mienia osób trzecich,
 - niepodlegających rejestracji pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego, używanych wyłącznie w określonym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia,
 - f) związane z produkcją, transportem, przerobem, sprzedażą, dystrybucją, składowaniem lub używaniem materiałów wybuchowych, amunicji lub fajerwerków, z wyłączeniem handlu detalicznego fajerwerkami.

1.2. Zakres ubezpieczenia:

- 1) w OWU funkcjonują dwa warianty ubezpieczenia ogniowego: od ryzyk nazwanych oraz od wszystkich ryzyk, z tym, że istnieje możliwość na podstawie klauzul dodatkowych tzw. underwritingowych:
 - a) wyłączenia z zakresu od ryzyk nazwanych ubezpieczenia szkód wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ograniczenia tego zakresu ubezpieczenia do zakresu FLEXA,
 - b) wyłączenia z obu zakresów ubezpieczenia ryzyka powodzi,
 - c) włączenia ryzyka ognia, eksplozji, dymu, sadzy, osmalenia dla podmiotów prowadzących działalność lub posiadających mienie (załącznik nr 2 OWU) dla:

- ferm drobiu i kurniki,
- budynków, w których składowana jest słoma lub siano z mieniem znajdującym się w nich,
- budynków, budowli oraz obiektów małej architektury z mieniem znajdującym się w nich, krytych gontem drewnianym lub strzechą wykonaną z trzciny lub słomy – klauzula dotyczy budynków murowanych jak i drewnianych,
- działalności związanej z produkcją lub przerobem peletu, brykietu,
- działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów lub odzyskiwaniem surowców, składowaniem lub sprzedażą złomu, recyklingu – stosujemy ją również w punktach skupu złomu,
- działalności związanej z produkcją, transportem, przerobem, sprzedażą, dystrybucją, składowaniem lub używaniem zniczy, świec lub innych lampionów, w których wykorzystywana jest parafina lub jej pochodne, z wyłączeniem handlu detalicznego,

d) **włączenia ryzyka wiatru, gradu, naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu:**

- namiotów, w tym budynki i budowle z pokryciem namiotowym, brezentowym, lub powłoką pneumatyczną, szklarni, inspektów, tuneli foliowych wraz ze znajdującym się w nich mieniem,
- pojazdów mechanicznych stojących na wolnym powietrzu;

2) w wariancie od wszystkich ryzyk PZU SA odpowiada za wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone w § 6 OWU lub postanowieniach dodatkowych stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia; poniżej przykłady szkód, które są objęte ubezpieczeniem w wariancie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, z zastrzeżeniem, że nie wystąpiły okoliczności wskazujące na oddalenie roszczeń:

- a) zalanie spowodowane topnieniem śniegu bądź lodu,
 - b) zniszczenie mienia przez zwierzęta (np. kuny, dziki),
 - c) zniszczenie maszyn, mebli podczas przenoszenia,
 - d) pogryzienie mienia przez psa,
 - e) nagłe wydostanie się z maszyny ciepłej pary, wskutek czego doszło do uszkodzenia np. ściany, o ile nie było to następstwo normalnego procesu produkcyjnego,
 - f) przypadkowe zniszczenie mienia przez pracownika (np. narzędzi, czajnika w pomieszczeniu socjalnym),
 - g) pęknięcie ściany na skutek drgań pracującej maszyny,
 - h) szkoda wskutek dostania się zwierzęcia (np. myszy) w wentylator maszyny/pieca, wskutek czego dojdzie do „spalenia” się urządzenia;
- 3) ryzyka przepięcia i dewastacji mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych zawartych w Załączniku nr 1 do OWU;
- 4) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU SA pokrywa poniesione przez ubezpieczonego udokumentowane koszty (w granicach sumy ubezpieczenia):
- a) wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 - b) uprzątnięcia pozostałości po zaistnieniu szkody, za którą PZU SA ponosi odpowiedzialność, łącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku; powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności PZU SA w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1.000.000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia,
 - c) odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była

zawarta; powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia,

- d) przy ubezpieczeniu budynków, budowli i lokali od zalania także koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, stanowiących własność lub będących w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem;
- 5) na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia w wariancie od ryzyk nazwanych albo w wariancie od wszystkich ryzyk może zostać rozszerzony o klauzule zawarte w Załączniku nr 1 lub 2 do OWU, w tym o klauzulę kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie i o klauzulę kosztów odtworzenia dokumentacji – w obu przypadkach do limitu odpowiedzialności PZU SA ponad sumę ubezpieczenia:

„o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony przez włączenie odpowiednich klauzul dodatkowych zawartych w Załączniku 1 lub 2 do OWU, PZU nie odpowiada za szkody objęte zakresem tych klauzul i nie pokrywa kosztów, o których mowa w tych klauzulach”.

1.3. Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia:

- 1) sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla poszczególnych pojedynczych składników mienia lub kategorii mienia, przy czym może być ustalona jedna suma ubezpieczenia, zgodnie z § 7 ust. 2 OWU, dla:
- a) grupy budynków i lokali oraz
 - b) grupy budowli i obiektów małej architektury,
 - c) dla budynków, budowli, lokali i obiektów małej architektury.

Grupa budynków i lokali oraz grupa budowli i obiektów małej architektury oznacza grupę mienia tego samego rodzaju o tej samej konstrukcji (klasie palności) ubezpieczaną w tej samej wartości ubezpieczeniowej w jednej lokalizacji np. budynki lub garaże I klasy bezpieczeństwa ogniowego w jednej lokalizacji ubezpieczane według wartości odtworzeniowej.

Zakwalifikowania budynków do I lub II klasy bezpieczeństwa ogniowego dokonuje się na podstawie rodzaju materiałów ścian zewnętrznych oraz pokryć dachowych wg poniższej Tabeli:

I klasa bezpieczeństwa ogniowego	II klasa bezpieczeństwa ogniowego
Materiały ścian zewnętrznych	
cegła	
pustak, bloczek, beton komórkowy	drewno
beton/żelbeton	mur pruski
murowane pozostałe	plyta warstwowa (np.: styropian, pianka poliuretanowa, płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej, mur pruski)
stal, blacha, inne metale	
plyta warstwowa (wełna szklana, mineralna)	
szkło	
indywidualne konstrukcje warstwowe (niepalne)	

Materiały pokryć dachowych	
dachówka ceramiczna, cementowa	trzcina, słoma
eternit	drewno, drewnopochodne
blacha / blachodachówka	płyta warstwowa (np.: z wypełnieniem styropianowym, pianką poliuretanową, tworzywami sztucznymi na podłożu palnym, płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej, trzcina lub słoma, papa, bitumiczne, ondulina na podłożu palnym)
papa, bitumiczne, ondulina na podłożu niepalnym	papa, bitumiczne, ondulina na podłożu palnym
płyta warstwowa (wełna mineralna, szklana)	inne tworzywa, materiały sztuczne
szkło	
łupek kamienny	

Budowle i obiekty małej architektury, a także mienie znajdujące się w tych budynkach, budowlach i obiektach małej architektury oraz mienie znajdujące się na wolnym powietrzu kwalifikowane jest do I klasy bezpieczeństwa ogniowego.

W przypadku mienia znajdującego się w budynku niezbędne jest przypisanie w sytemie Everest mienia do konkretnej lokalizacji (budynku). Brak takiego przypisania możliwy jest jedynie w odniesieniu do mienia znajdującego się na zewnątrz;

- 2) OWU umożliwiają ubezpieczenie mienia bez konieczności załączania wykazu tego mienia do umowy ubezpieczenia: „Jeżeli do wniosku o ubezpieczenie ubezpieczający nie dołączy zestawienia ubezpieczanego mienia przyjmuje się, że ubezpieczeniem jest objęte całe mienie danej kategorii znajdujące się w miejscu ubezpieczenia.” Oznacza to, że jeżeli klient chce ubezpieczyć konkretne mienie (np. wyłącznie kluczowe dla procesu produkcyjnego maszyny) stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wykaz tego mienia (konkretnych maszyn) sporządzony przez ubezpieczającego powinien stanowić załącznik do polisy. Wykaz mienia podpisany przez ubezpieczającego powinien być załączony do polisy w systemie jako zeskanowany dokument. Wykaz mienia, gdy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, maszyny, wyposażenie, sprzęt elektroniczny czy inne środki trwałe, musi zawierać wyspecyfikowanie pojedynczych przedmiotów ubezpieczenia np. poszczególnych budynków czy maszyn wraz z ich jednostkowymi wartościami. W przypadku ubezpieczenia mienia stanowiącego środki trwałe w wartości księgowej brutto źródłem informacji o pojedynczym przedmiocie ubezpieczenia i jego sumie może być ewidencja środków trwałych prowadzona przez klienta dla celów rachunkowych. Wystarczającym będzie, jak klient udostępni ją do wglądu naszemu przedstawicielowi;
- 3) w odniesieniu do sposobu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia obowiązują następujące zasady:
 - a) suma ubezpieczenia ustalona przez ubezpieczającego powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto lub rzeczywistej przedmiotu lub kategorii mienia,
 - b) wznawiając umowę ubezpieczenia ubezpieczający powinien każdorazowo zweryfikować i urealnić wysokość sumy ubezpieczenia oraz wartość, w jakiej jest ubezpieczane mienie z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych, kosztów robót budowlanych oraz usług

transportowych, a także np. zużycie budynku; suma ubezpieczenia powinna być podwyższana wraz ze wzrostem cen towarów i usług (suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej) lub zmniejszona w przypadku budynku o dużym stopniu zużycia (suma ubezpieczenia w wartości rzeczywistej),

- c) ze sposobem określania podstawy ustalenia sumy ubezpieczenia ściśle związane są regulacje dotyczące ustalania wysokości szkody oraz weryfikacji niedoubezpieczenia zgodnie z postanowieniami OWU, tj.:

jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłaca się w takim stosunku (proporcji) do wysokości powstałej szkody, w jakim przyjęta suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości ubezpieczonego mienia, jednak w wysokości nie wyższej niż przyjęta suma ubezpieczenia;

- 4) obowiązuje regulacja, że zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie ma zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia mienia na pierwsze ryzyko; ubezpieczający za zgodą PZU SA oraz po zapłaceniu dodatkowej składki może przywrócić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności do poprzedniej wysokości;
- 5) ubezpieczane mienie powinno być objęte ewidencją, ponieważ jej brak uniemożliwia w przypadku powstania szkody zweryfikowanie dostarczonych przez ubezpieczonego informacji dotyczących rozmiaru strat i stwarza okoliczności sprzyjające zawyżaniu roszczeń odszkodowawczych. Ewidencja mienia może być prowadzona w formie ewidencji środków trwałych, ewidencji przychodów i rozchodów, ale również w postaci ewidencji prowadzonej dla celów ubezpieczeniowych, na podstawie której można określić rodzaj, ilość i wartość ubezpieczonego mienia; w przypadku małych klientów dla ewidencji środków obrotowych wystarczające są:
- a) jeśli rozliczają się w formie ryczałtu: dokumenty nabycia środków obrotowych oraz wydruk z kasy fiskalnej (jeśli nie posiadają, to ewidencja dziennych utargów),
- b) dla podmiotów zobowiązanych prowadzić podatkową ksiązkę przychodów i rozchodów: dokumenty nabycia środków obrotowych, podatkowa ksiązka przychodów i rozchodów (dla kontroli prowadzonej ewidencji możliwe jest skorzystanie z wydruku z kas fiskalnych), ewidencja zakupów i sprzedaży VAT (jeśli są płatnikami);
- 6) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 300 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

1.4. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania:

- 1) istotną sprawą jest tu rozgraniczenie dwóch kwestii - ustalania wysokości szkody oraz stosowania zasady proporcji przy ustalaniu odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia:
- a) wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia powstania szkody w mieniu ubezpieczonym według wartości odtworzeniowej tzn. wartości odpowiadającej kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszanego,
- w przypadku budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury lub nakładów adaptacyjnych – wartości odpowiadającej kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
 - w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia lub środków transportu – wartości odpowiadającej kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat,

- b) przy ubezpieczeniu mienia w wartości rzeczywistej - wysokość szkody ustala się według wartości rzeczywistej tzn. wartości odtworzeniowej ubezpieczonego mienia pomniejszonej o stopień zużycia technicznego,
 - c) przy ubezpieczeniu mienia w wartości księgowej brutto – wysokość szkody ustala się według wartości księgowej brutto, co w praktyce obsługi szkód oznacza określenie wysokości szkody zgodnie z zasadami opisanymi wyżej w 1.4. pkt 1 lit. a, z zachowaniem zapisów z § 19 ust. 4 i 5 OWU, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności,
 - d) natomiast weryfikacji niedoubezpieczenia dotyczą inne zapisy OWU, które wskazują:
 - w § 7 ust. 4, że suma ubezpieczenia dla środków trwałych powinna odpowiadać wartości mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia i może być określona według wartości odtworzeniowej, księgowej brutto albo rzeczywistej,
 - § 7 ust. 4, jeżeli w ubezpieczeniu na sumy stałe przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość ubezpieczonego mienia w dniu zawarcia umowy zakres ubezpieczenia jest ograniczony stosownie do postanowień § 19 ust. 11 –13 OWU, co oznacza, że jeżeli suma ubezpieczenia (a nie wysokość szkody) wskazana przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia i określona w tej umowie:
 - w wartości odtworzeniowej jest niższa od jego wartości odtworzeniowej z dnia zawarcia umowy,
 - w wartości księgowej brutto jest niższa od jego wartości księgowej brutto z dnia zawarcia umowy,
 - w wartości rzeczywistej jest niższa od jego wartości rzeczywistej z dnia zawarcia umowy,
- wtedy odszkodowanie podlega zmniejszeniu zgodnie z przywołanymi wyżej paragrafami OWU;
- 2) mając na uwadze zasadę likwidacji szkód według cen z dnia powstania szkody zostały uściślone przypadki w jakich mogą być uwzględniane koszty według cen z tej daty, np. wymiana lub zakup nowego mienia może być dokumentowany fakturą według cen z dnia szkody, natomiast koszty odbudowy, remontu lub naprawy mienia są z reguły dokumentowane rachunkiem wraz z kosztorysem lub kalkulacją według cen z daty ich poniesienia;
 - 3) został doprecyzowany sposób dokumentowania poniesionych kosztów przy likwidacji szkody tj.: przy ustaleniu wysokości szkody:
 - a) koszty odbudowy, remontu, naprawy, wymiany, zakupu oraz koszty wymienione w ust. 2 dokumentuje się fakturą wraz z kosztorysem lub kalkulacją,
 - b) koszty wytworzenia dokumentuje się kalkulacją kosztów wytworzenia, przedłożone faktury, rachunki, kalkulacje, kosztorysy, dotyczące naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia, PZU weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym wynikającym z:
 - a) ustalenia co do przyczyny i zakresu szkody,
 - b) wysokości poniesionych i udokumentowanych przez ubezpieczonego kosztów:
 - robót i użytych materiałów, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia ubezpieczonego budynku, budowli lub lokalu,
 - dotyczących nabycia maszyn, urządzeń i wyposażenia, takich samych co uszkodzone lub zniszczone, a w przypadku wycofania już ich z produkcji - o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych,
 - c) zasad kalkulacji cenowej lub kosztorysowej stosowanych w danej branży.

1.5 Ubezpieczenie środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne

W celu ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich mienia na sumy zmienne należy zastosować „Klauzulę ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne”, która może być zastosowana w przypadku kiedy wartość/suma środków obrotowych lub mienia osób trzecich, przekracza bądź jest równa 300 tys. PLN.

Została zmieniona treść przedmiotowej klauzuli i aktualnie wprowadzono możliwość samodzielnego rozliczenia składki zaliczkowej przez PZU. W przypadku jeżeli klient nie dostarczy dokumentów pozwalających na rozliczenie składki zaliczkowej, PZU nalicza składkę uzupełniającą od zadeklarowanej na początku okresu ubezpieczenia sumy ubezpieczenia.

Rozliczenie składki zaliczkowej przez PZU następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

2.1. Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia jest określone w umowie ubezpieczenia mienie, które jest zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU; mienie w zależności od rodzaju może być ubezpieczone na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko, przy czym:
 - a) na sumy stałe można ubezpieczyć wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich i niskocenne składniki majątku,
 - b) na pierwsze ryzyko można ubezpieczyć kategorie mienia wymienione w lit. a oraz mienie osobiste pracowników i wartości pieniężne;
- 2) przy ubezpieczaniu wartości pieniężnych ubezpieczający powinien ustalić sumę ubezpieczenia, z uwzględnieniem limitów odpowiedzialności PZU SA w zależności od sposobu zabezpieczenia wartości pieniężnych, których wysokość określona jest w Załączniku nr 2 do OWU, oddzielnie dla:
 - a) kradzieży z włamaniem,
 - b) rabunku w lokalu,
 - c) rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu);
- 3) w tym ubezpieczeniu OWU umożliwiają także ubezpieczenie mienia bez konieczności załączania wykazu tego mienia do umowy ubezpieczenia (§ 7 ust. 5 OWU), przy ubezpieczeniu mienia na sumy stałe i na pierwsze ryzyko obowiązują zasady ustalania sumy ubezpieczenia: zgodnie z § 7 OWU;
- 4) przy ubezpieczeniu mienia na sumy stałe obowiązuje zasada dotycząca ustalania wysokości szkody oraz weryfikacji niedoubezpieczenia (przy szkodzie częściowej odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostają zadeklarowane sumy ubezpieczenia mienia do wartości odtworzeniowej albo księgowej brutto albo wartości rzeczywistej), zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 10 OWU;
- 5) przy ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko po wypłacie odszkodowania lub kosztów, suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie ubezpieczenia limity odpowiedzialności PZU SA ulegają pomniejszeniu o wypłaconą kwotę; ubezpieczający za opłatą składki uzupełniającej może uzupełnić sumę ubezpieczenia lub limity za zgodą PZU;
- 6) przy ubezpieczeniu na sumy stałe, po wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu po wypłaconej szkodzie;
- 7) wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i limity odpowiedzialności dla wartości pieniężnych są ustanowione w Załączniku nr 2 do OWU.

2.2. Zakres ubezpieczenia:

- 1) PZU odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku:
 - a) kradzieży z włamaniem,
 - b) rabunku w lokalu,
 - c) rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) wartości pieniężnych poza lokalem;
- 2) w ubezpieczeniu wartości pieniężnych podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) poza lokalem przez ubezpieczonego albo osobę wyznaczoną przez ubezpieczonego, PZU odpowiada również za szkody w wartościach pieniężnych powstałe w wyniku:

- a) zniszczenia albo uszkodzenia środka transportu użytego do przewozu mienia wskutek wypadku środka transportu, ognia, uderzenia pioruna lub eksplozji,
- b) zdarzenia uniemożliwiającego osobie wykonującej transport ochronę wartości pieniężnych wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem;
- 3) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku dokonania lub usiłowania kradzieży z włamaniem albo rabunku, zabezpieczeń lokalu łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien, drzwi i instalacji systemów alarmowych – do kwoty 1.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia; limit ten na wniosek ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki może zostać podwyższony o kwotę ustaloną w umowie ubezpieczenia; jeżeli ubezpieczający wykupuje klauzulę dewastacji należy brać pod uwagę, że w ramach tej klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w odniesieniu do zwrotu kosztów naprawy zabezpieczeń w wysokości przekraczającej 1.000 PLN;
- 4) zakres pokrywanych kosztów obejmuje także koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, oraz koszty odtworzenia dokumentacji –;
- 5) standardowy zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe na warunkach określonych w tych klauzulach, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, które ubezpieczający może wykupić za zapłatą dodatkowej składki;
- 6) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

2.3 Załącznik nr 2 do OWU - Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych.

W Załączniku tym zostały zawarte wymagania w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r. (Dz. U. nr 166, poz.1128 z późn. zm.).

Główne postanowienia:

- 1) § 1 ust. 1 - budowle wykonane w całości lub w części z siatki drucianej lub z innych konstrukcji ażurowych, a także z brezentu i powłok z tworzyw sztucznych (np. budowle pneumatyczne, tunele foliowe, namioty) nie są uważane za należycie zabezpieczone;
- 2) § 1 ust. 2 pkt 4 - gdy ubezpieczone mienie znajduje się w budynku lub lokalu, w którym ustanowiono całodobowy dozór, albo w budynku lub lokalu wyposażonym w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, dopuszcza się zamknięcie drzwi do budynku lub lokalu:
 - a) na jeden zamek otwierany za pomocą złożonego kodu dostępu innego niż klucz (karta magnetyczna, kod cyfrowy, czytnik biologiczny np. linii papilarnych, tęczówki itp.),
 - b) za pomocą rolet lub bram sterowanych elektronicznie lub bram garażowych zamykanych na jeden zamek wielozastawkowy z minimum dwoma bocznymi blokadami.
- 3) § 1 ust. 4 pojęcie dozoru – definicja dotyczy także dozoru w odniesieniu do tymczasowych obiektów budowlanych, o których mowa w § 2 załącznika oraz dozoru w odniesieniu do pojazdów stanowiących środki obrotowe lub mienie osób trzecich, o których mowa w § 3 tego załącznika;

- 4) § 2 ust. 1 określa sposób zabezpieczenia dla mienia o wartości do 10.000 PLN przechowywanego w tymczasowych obiektach budowlanych, w ust. 3 – dla mienia o wartości powyżej 10.000 PLN przechowywanego w w/w obiektach;
- 5) § 2 ust. 3 – doprecyzowuje, że w odniesieniu do tymczasowych obiektów budowlanych można odstąpić od dozoru, jeśli tymczasowy obiekt budowlany wyposażono w czynne przeciwkradzieżowe urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe o działaniu miejscowym lub są włączone do systemu monitorowania zewnętrznego (przez policję lub agencję ochrony);
- 6) § 5 określa limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem przechowywanych w urządzeniach i pomieszczeniach do przechowywania wartości pieniężnych:
 - a) z określoną klasą odporności na włamanie – klasy I – VIII,
 - b) bez określonej klasy odporności na włamanie,
 - c) dla pojemników bezpiecznych;
- 7) § 6 dotyczącym zabezpieczenia wartości pieniężnych od rabunku w lokalu określono maksymalny limit odpowiedzialności PZU na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia wynosi 500.000 PLN;
- 8) w odniesieniu do wartości pieniężnych w postaci złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny i innych metali z grupy platynowców, znajdujących się w sklepach jubilerskich, zegarmistrzowskich i lombardach dopuszcza się ich przechowywanie poza urządzeniami zabezpieczającymi w czasie otwarcia lokalu i po jego zamknięciu, limity dla tego mienia dla od kradzieży z włamaniem w godzinach zamknięcia lokalu określa § 5 ust. 3 pkt 3 a dla rabunku w lokalu w czasie jego otwarcia w § 6 ust. 3 pkt 3;
- 9) § 7 dotyczy zabezpieczenia wartości pieniężnych od rabunku podczas transportu i określa maksymalne limity odpowiedzialności PZU w zależności od tego, czy:
 - a) transport jest wykonywany przystosowanym samochodem lub bankowozem (doprecyzowano klasy bankowozów A, B i C),
 - b) wartości pieniężne powyżej kwoty 20.000 PLN transportowane są z użyciem pojemników specjalistycznych;
- 10) postanowienia § 5, 6 i 7 dotyczące zabezpieczenia wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem, od rabunku w lokalu i od rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (transportu) oraz limity odpowiedzialności PZU mają zastosowanie także do wartości pieniężnych będących środkami obrotowymi lub mieniem osób trzecich, przy czym wszelkie wyroby jubilerskie traktujemy jako wartości pieniężne.

2.4 Przeznaczenie

OWU przeznaczone są również dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2.5 Definicje.

Definicje, zgodnie z § 2 OWU kradzieży z włamaniem i rabunku.

2.6 Zakres ubezpieczenia, ubezpieczone koszty i ograniczenia odpowiedzialności.

Wymieniono w ust. 2.2 dodatkowo mamy ograniczenie wypłaty odszkodowania, stosując 25% udział własny jeżeli szkoda powstała w mieniu nie zabezpieczonym zamkami mającymi potwierdzenie/atest podwyższonej odporności na włamanie, zgodnie z § 4 ust. 5. Zniesiona została franszyza integralna. Obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN - § 4 ust. 8.

2.7 Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia ustala się zgodnie z § 7 OWU a w celu ubezpieczenia mienia na sumy zmienne należy zastosować klauzulę ubezpieczenia na sumy zmienne, która może być zastosowana w przypadku kiedy wartość/suma środków obrotowych, mienia osób trzecich przekracza bądź jest równa 300 tys. PLN.

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

3.1. Przedmiot ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia jest ewidencjonowany i określony w umowie ubezpieczenia sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny), spełniający następujące warunki - jest sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji i zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności gospodarczej **w miejscu ubezpieczenia; miejsce ubezpieczenia znajdujące się na terytorium RP stałą siedzibę lub inne miejsce (lokalizację) wskazane przez ubezpieczającego, przy czym lokale lub budynki w tej lokalizacji powinny spełniać wymogi w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, określone w Załączniku nr 2 do OWU. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również sprzęt podczas przemieszczania w obrębie tej lokalizacji;**

Poniżej przedstawiono rozszerzoną specyfikację sprzętu elektronicznego mogącego być przedmiotem ubezpieczenia:

- a) urządzenia elektronicznego przetwarzania danych, technika telekomunikacyjna, sprzęt biurowy:
 - urządzenia sieciowe, komputery, systemy tekstowe, sprzęt do elektronicznego przetwarzania danych,
 - laptopy, notebooki, tablety, czytniki, smartwatch'e,
 - systemy CAD, CAE, CAM,
 - sprzęt telefoniczny oraz sprzęt dodatkowy, telefony komórkowe lub samochodowe,
 - telefaksy i teleksy,
 - instalacje alarmowe, przeciwpożarowe, sprzęt kontrolujący, monitoring,
 - sprzęt przywołujący lub wyszukujący osoby,
 - sprzęt radiowy,
 - urządzenia zegarowe, zapisujące, pomiarowe czasu,
 - urządzenia stosowane podczas wykładów, prelekcji (np. projektory),
 - kopiarki, małe maszyny offsetowe, sprzęt do fotografii –mikrofilm,
 - dyktafony, maszyny do pisanie i liczenia,
 - urządzenia pocztowe i do przeróbki papieru, niszczarki,
- b) sprzęt alarmowy, pomiarowy, testujący, urządzenia sterownicze, kasy i wagi:
 - urządzenia elektroniczne i systemy kontroli CNC,
 - urządzenia do automatycznego testowania i kontroli materiału (bez sprzętu rentgenowskiego),
 - komputery kontroli produkcji,
 - inny sprzęt pomiarowy i testujący,
 - urządzenia do kontroli i pomiaru dla pojazdów samochodowych,
 - elektroniczne wagi oraz kasy,
- c) sprzęt graficzny, urządzenia fotoskładu i fotokompozycji:
 - urządzenia grawerskie do wzorów drukarskich,
 - urządzenia do kompozycji kolorów,
 - systemy wzornictwa graficznego,
 - sprzęt do fotokompozycji, kamery reprodukcyjne,
 - sprzęt do wywoływania filmów,
- d) sprzęt RTV, urządzenia do przetwarzania dźwięku i obrazu:

- systemy produkcyjne dla studiów telewizyjnych, stacji radiowych i studiów nagrań dźwiękowych,
- systemy telewizyjne i video,
- systemy telewizji przemysłowej,
- urządzenia elektroakustyczne,
- systemy antenowe,
- e) sprzęt sektora medycznego:
 - medyczna technika telewizyjna,
 - sprzęt do diagnozowania i terapii,
 - sprzęt i systemy laboratoryjne,
 - sprzęt do sterylizacji i dezynfekcji,
 - urządzenia termografii,
 - urządzenia ultradźwiękowe,
 - urządzenia radiologiczne oraz systemy pomiarów dozowania,
 - sprzęt rentgenowski,
 - endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej (ubezpieczane na podstawie klauzuli dodatkowej);
 - unity dentystyczne (stomatologiczne) stanowiące całość techniczno - użytkową;
- 2) w odniesieniu do sprzętu medycznego:
 - a) przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt rentgenowski,
 - b) poza ochroną w podstawowym zakresie zostają wyłącznie endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej, które na wniosek ubezpieczającego można ubezpieczyć na podstawie dodatkowej klauzuli,
 - c) urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego ubezpieczane są pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w dodatkowej klauzuli dot. tych urządzeń;
- 3) przenośny sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe) użytkowany poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia może być ubezpieczony na podstawie stosownej klauzuli, znajdującej się w Załączniku nr 1 do OWU, w której doprecyzowano zasady odpowiedzialności za sprzęt; w przypadku szkody w zakresie kradzieży z włamaniem przenośnego sprzętu istnieje odpowiedzialność za taką szkodę pod warunkiem właściwego zabezpieczenia lokalu (w tym przypadku innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia) lub pojazdu, w którym pozostawiony został sprzęt.

3.2. Zakres ubezpieczenia:

- 1) PZU odpowiada za wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny, przy czym najbardziej typowe przyczyny szkód w sprzęcie elektronicznym objęte ochroną wskazane są w § 4 ust. 1 OWU; odpowiedzialność PZU w zakresie tego ubezpieczenia doprecyzowana jest wyłączeniami określonymi w § 6 OWU, co oznacza, że wszystkie szkody nie wyłączone są objęte ubezpieczeniem;
- 2) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia poniesione przez ubezpieczonego udokumentowane koszty związane z:
 - a) zastosowaniem dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 - b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie,
 - c) poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów; powyższe dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie RP w granicach sumy ubezpieczenia sprzętu;

- 3) zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dodatkowymi klauzulami określonymi w Załączniku nr 1 do OWU, które ubezpieczający może wykupić za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
 - 4) zgodnie z OWU sprzęt powinien być zabezpieczony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OWU, co oznacza, że jeśli przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, który znajduje się poza budynkiem/lokałem np. kamery na budynkach, , nie ma odpowiedzialności PZU za kradzież takiego sprzętu; taki sprzęt od ryzyka kradzieży należy ubezpieczyć na warunkach szczególnych;
 - 5) definicja przepięcia oznacza każdy wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej.
- 3.3. Sposób ubezpieczenia i suma ubezpieczenia:
- 1) sprzęt elektroniczny może być ubezpieczony na sumy stałe:
 - a) sprzęt elektroniczny, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza siedmiu lat - w wartości odtworzeniowej albo wartości księgowej brutto na dzień zawarcia umowy,
 - b) sprzęt elektroniczny, którego okres eksploatacji od dnia produkcji przekracza siedem lat - w wartości rzeczywistej na dzień zawarcia umowy,
 zasady dotyczące ustalania wysokości szkody oraz weryfikacji niedoubezpieczenia (przy szkodzie częściowej - odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostają zadeklarowane sumy ubezpieczenia sprzętu do wartości odtworzeniowej albo księgowej brutto albo wartości rzeczywistej), obowiązują zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 9 OWU;
 - 2) obowiązuje zasada, że konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie ma zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia nośników danych z danymi ubezpieczanych na pierwsze ryzyko; ubezpieczający za zgodą PZU oraz po opłaceniu dodatkowej składki może przywrócić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności do poprzedniej wysokości;
 - 3) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązuje wymóg załączania wykazu sprzętu do umowy ubezpieczenia zgodnie z § 7 ust. 3 OWU; wykaz sprzętu podpisany przez ubezpieczającego powinien być załączony do polisy w systemie jako zeskanowany dokument; wykaz ubezpieczanego sprzętu powinien zawierać co najmniej takie dane jak:
 - a) rodzaj sprzętu wraz z jego numerem identyfikacyjnym (np. numerem fabrycznym lub numerem ewidencyjnym),
 - b) sumę ubezpieczenia dla jednostkowego sprzętu (każdej z pozycji wymienionego w wykazie rodzaju sprzętu),
 - c) rok produkcji.
 - 4) w ubezpieczeniu tym mają zastosowanie zróżnicowane franszyzy redukcyjne i obowiązują następujące zasady:

W systemie Everest wprowadzono franszyzy w wysokości dotychczas określonej w OWU, jak w poniższej tabeli, z możliwością ich zmiany - w wysokości uzgodnionej z ubezpieczającym:

Rodzaj ubezpieczonego sprzętu elektronicznego	Wysokość franszyzy redukcyjnej określonej w OWU
Sprzęt stacjonarny, w tym sprzęt medyczny	250 PLN
Telefony komórkowe	250 PLN
Sprzęt przenośny, poza telefonami komórkowymi	10% odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN
Nośniki danych i dane	10% odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN

- b) nie ma zastosowania klauzula zmiany fransyz redukcyjnych na integralne.

4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

4.1. Ubezpieczenie to charakteryzuje się tym, że:

- 1) stanowi alternatywę dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów i zawiera elementy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; zakres tego ubezpieczenia pokrywa się z zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zawiera inne ryzyka, które nie zostały wyłączone z zakresu odpowiedzialności; nie należy utożsamiać samodzielnego ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych żywiołów w wariancie od wszystkich ryzyk, z uwagi na brak w tym ostatnim ubezpieczeniu ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku;
- 2) kluczową częścią OWU są wyłączenia precyzujące zakres odpowiedzialności PZU SA, poza tym w ubezpieczeniu tym mają zastosowanie identyczne zasady ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania jak w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów;
- 3) ponieważ zgodnie z OWU mienie, które jest przedmiotem ubezpieczenia, jest również ubezpieczone od ryzyk kradzieżowych, to dlatego przy przygotowywaniu oferty należy w odniesieniu do każdej kategorii mienia objętej ubezpieczeniem określić limity dla ryzyk kradzieżowych.

4.2. Zakres ubezpieczenia:

- 1) w tym ubezpieczeniu są definicje dla poszczególnych ryzyk; konstrukcja zakresu ubezpieczenia obejmuje ryzyka nienazwane, dodatkowo ryzyka nazwane zgodnie z definicjami oraz ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku;
- 2) suma ubezpieczenia ustalona przez ubezpieczającego powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto lub rzeczywistej przedmiotu lub kategorii mienia;
- 3) ubezpieczający zawierając umowę ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia powinien każdorazowo zweryfikować i urealnić wysokość sumy ubezpieczenia oraz wartość, w jakiej jest ubezpieczane mienie z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych, kosztów robót budowlanych oraz usług transportowych, a także np. zużycie budynku; suma ubezpieczenia powinna być podwyższana wraz ze wzrostem cen towarów i usług (suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej) lub zmniejszona w przypadku budynku o dużym stopniu zużycia (suma ubezpieczenia w wartości rzeczywistej);
- 4) ze sposobem określania podstawy ustalenia sumy ubezpieczenia ściśle związane są postanowienia dotyczące ustalania wysokości szkody oraz weryfikacji niedoubezpieczenia zgodnie z postanowieniami OWU; jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłaca się w takim stosunku (proporcji) do wysokości powstałej szkody, w jakim przyjęta suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości ubezpieczonego mienia, jednak w wysokości nie wyższej niż przyjęta suma ubezpieczenia;
- 5) w tym ubezpieczeniu ma zastosowanie regulacja dotycząca konsumpcji sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, ustalonych w umowie ubezpieczenia odrębnych limitów odpowiedzialności, a także dla klauzul dodatkowych; ubezpieczający za zgodą PZU SA oraz po zapłaceniu dodatkowej składki może uzupełnić sumę ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności do poprzedniej wysokości; zasada ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia na sumy stałe;
- 6) ubezpieczane mienie powinno być objęte ewidencją, ponieważ jej brak uniemożliwia w przypadku powstania szkody zweryfikowanie dostarczonych przez ubezpieczonego informacji dotyczących rozmiaru strat i stwarza okoliczności sprzyjające zawyżaniu roszczeń odszkodowawczych; ewidencja mienia może być prowadzona w formie ewidencji środków trwałych, ewidencji przychodów i rozchodów, ale również w postaci ewidencji prowadzonej dla celów ubezpieczeniowych, na podstawie której można określić rodzaj, ilość i wartość ubezpieczonego mienia; w przypadku małych klientów dla ewidencji środków obrotowych wystarczające są:

- a) jeśli rozliczają się w formie ryczałtu: dokumenty nabycia środków obrotowych oraz wydruk z kasy fiskalnej (jeśli nie posiadają, to ewidencja dziennych utargów);
- b) dla podmiotów zobowiązanych prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów: dokumenty nabycia środków obrotowych, podatkowa książka przychodów i rozchodów (dla kontroli prowadzonej ewidencji możliwe jest skorzystanie z wydruku z kas fiskalnych), ewidencja zakupów i sprzedaży VAT (jeśli są płatnikami);

w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 300 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

4.3 Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania:

1) istotną sprawą jest tu rozgraniczenie dwóch kwestii ustalania wysokości szkody oraz stosowania zasady proporcji przy ustalaniu odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia;

2) wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia powstania szkody:

- a) w przypadku budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury lub nakładów adaptacyjnych - przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej (wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszanego) – w wartości odpowiadającej kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
- b) przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia lub środków transportu – przy ubezpieczeniu w wartości odtworzeniowej (wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszanego) – w wartości odpowiadającej kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu (z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego), montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat,
- c) przy ubezpieczeniu mienia w wartości rzeczywistej - według wartości rzeczywistej tzn. w wartości odtworzeniowej ubezpieczonego mienia pomniejszonej o stopień zużycia technicznego,
- d) przy ubezpieczeniu mienia w wartości księgowej brutto – według wartości księgowej brutto, co w praktyce obsługi szkód oznacza określenie wysokości szkody zgodnie z zasadami opisanymi wyżej w ust. 1.4. pkt 1 lit. a, z zachowaniem zapisów z § 19 ust. 4 i 5 OWU, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności;

3) natomiast niedoubezpieczenia dotyczą inne zapisy OWU, które wskazują:

§ 7 ust. 4 OWU, jeżeli w ubezpieczeniu na sumy stałe przyjęta w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość ubezpieczonego mienia w dniu zawarcia umowy (niedoubezpieczenie), zakres ubezpieczenia jest ograniczony stosownie do postanowień § 19 ust. 11 – 13 OWU, co oznacza, że jeżeli suma ubezpieczenia (a nie wysokość szkody) wskazana przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia i określona w tej umowie:

- w wartości odtworzeniowej jest niższa od wartości odtworzeniowej przedmiotu ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy,
- w wartości księgowej brutto jest niższa od wartości księgowej brutto przedmiotu ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy,
- w wartości rzeczywistej jest niższa od wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy, to wtedy odszkodowanie podlega zmniejszeniu zgodnie z OWU, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 13 OWU;

4) mając na uwadze zasadę likwidacji szkód według cen z dnia powstania szkody zostały uściślone przypadki, w jakich mogą być uwzględniane koszty według cen z tej daty, np. wymiana lub zakup nowego mienia może być dokumentowany fakturą według cen z dnia szkody; natomiast koszty odbudowy, remontu lub naprawy mienia są z reguły dokumentowane rachunkiem wraz z kosztorysem lub kalkulacją według cen z daty ich poniesienia;

5) został doprecyzowany sposób dokumentowania poniesionych kosztów przy likwidacji szkody:

a) przy ustaleniu wysokości szkody:

- koszty odbudowy, remontu, naprawy, wymiany, zakupu oraz koszty wymienione w § 18 ust. 2 OWU dokumentuje się fakturą wraz z kosztorysem lub kalkulacją,

- koszty wytworzenia dokumentuje się kalkulacją kosztów wytworzenia,
- b) przedłożone faktury, rachunki, kalkulacje, kosztorysy, dotyczące naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia, PZU weryfikuje w zakresie zgodności ze stanem faktycznym wynikającym z:
 - ustalenia co do przyczyny i zakresu szkody,
 - wysokości poniesionych i udokumentowanych przez ubezpieczonego kosztów:
 - robót i użytych materiałów, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia ubezpieczonego budynku, budowli lub lokalu,
 - dotyczących nabycia maszyn, urządzeń i wyposażenia, takich samych co uszkodzone lub zniszczone, a w przypadku wycofania już ich z produkcji - o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych,
 - zasad kalkulacji cenowej lub kosztorysowej stosowanych w danej branży.

5. Ubezpieczenie utraty zysku

OWU utraty zysku są komplementarnym rozwinięciem OWU mienia od ognia i innych żywiołów - lub OWU mienia od wszystkich ryzyk. Poniższe omówienie będzie dotyczyło jedynie kwestii specyficznych dla OWU utraty zysku. W pozostałym zakresie obowiązują wytyczne zawarte w części dotyczącej OWU mienia od ognia i innych żywiołów - lub OWU mienia od wszystkich ryzyk (w tym odnośnie zawierania i rozwiązywania umów oraz zwrotu składki).

5.1 Zakres podmiotowy ubezpieczenia

OWU utraty zysku stanowią uzupełnienie do OWU mienia od ognia i innych żywiołów lub OWU mienia od wszystkich ryzyk i w związku z tym przeznaczone są - dla tych podmiotów gospodarczych, które zawierają umowy ubezpieczenia na podstawie ww. OWU. Jednym z elementarnych wymogów warunkującym zawarcie umowy ubezpieczenia utraty zysku jest konieczność prowadzenia przez Ubezpieczonego pełnej rachunkowości. Umowa ubezpieczenia utraty zysku nie może być więc zawarta przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z uproszczoną księgowością (np. na księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów).

5.2 Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

- 1) **przewidywany zysk brutto**, który Ubezpieczający osiągnąłby z tytułu prowadzonej działalności gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona na skutek powstania szkody w mieniu, w tym część zwiększonych kosztów działalności, czyli uzasadnionych kosztów, które Ubezpieczający poniósł w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu (ubezpieczone automatycznie w ramach sumy ubezpieczenia zysku brutto),
- 2) **dotatkowe zwiększone koszty działalności** (ubezpieczone odrębnym limitem).

Ad pkt 1). W ubezpieczeniach utraty zysku pojęcie **zysku brutto nie jest tożsame z pojęciem zysku brutto określonym w Ustawie o rachunkowości**. Wg wspomnianej Ustawy zysk brutto jest to zysk z całej działalności gospodarczej przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym i przed uwzględnieniem przychodów i kosztów z tytułu strat i zysków nadzwyczajnych. W przypadku ubezpieczeniowego zysku brutto - w ujęciu księgowym byłby to zysk operacyjny.

Do prawidłowego wyliczenia zysku brutto wykorzystujemy Załączniki nr 1 lub 2 do wniosko-kwestionariusza, w zależności jaką metodą Ubezpieczający będzie dokonywał wyliczenia (może to być metoda sumy lub metoda różnicy).

Ad pkt 2). Ubezpieczający może objąć ochroną zwiększone koszty działalności w części przewyższającej iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości unikniętego, dzięki poniesieniu tych kosztów, spadku obrotu. Wymaga to określenia dodatkowego limitu (poza sumą ubezpieczenia) oraz opłacenia dodatkowej składki. Przyjmuje się, że tę część zwiększonych kosztów działalności można objąć ochroną ubezpieczeniową w ramach OWU utraty zysku wyłącznie pod warunkiem równoczesnego lub wcześniejszego zawarcia dla danego podmiotu umowy ubezpieczenia zysku brutto w części wskazanej w pkt 1.

5.3 Zakres ubezpieczenia

- 1) OWU utraty zysku mogą stanowić uzupełnienie zarówno do OWU mienia od ognia i innych żywiołów jak i OWU mienia od wszystkich ryzyk (tzw. ubezpieczenia bazowe), w zależności od tego, jaki wariant ochrony wybierze klient. Zróżnicowanie co do zakresu ubezpieczenia utraty zysku następuje poprzez odwołanie się do zakresu ryzyk objętych ochroną w ubezpieczeniu bazowym. Standardowo zakres ochrony udzielany w ramach umowy ubezpieczenia zawartej na OWU utraty zysku jest tożsamy z zakresem ubezpieczenia bazowego, z zastrzeżeniem specyficznych wyłączeń zawartych w OWU utraty zysku. Zasada ta jest określona w § 3 ust. 3 OWU utraty zysku, który to zapis mówi, że odpowiedzialność PZU SA powstaje, gdy przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej zaistniała wskutek szkody w mieniu powstałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia, za którą PZU SA ponosi odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, niezależnie od wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w tej umowie ubezpieczenia.
- 2) W § 5 ust. 1 pkt 2 OWU, zawarty jest zapis mówiący o braku odpowiedzialności PZU SA za szkody w mieniu objęte ochroną na podstawie klauzul lub postanowień dodatkowych do OWU mienia od ognia i innych żywiołów lub OWU mienia od wszystkich ryzyk. Intencją tego zapisu jest jasne redagowanie umów ubezpieczenia tzn. w taki sposób, aby z nich jednoznacznie wynikało, jakie klauzule dodatkowe mają zastosowanie do ubezpieczenia mienia, a jakie do ubezpieczenia utraty zysku.

5.4 Wyłączenia odpowiedzialności

Poza wyłączeniami zawartymi w ubezpieczeniu bazowym, które w sposób automatyczny mają zastosowanie do ubezpieczenia utraty zysku, ubezpieczenie to zawiera dodatkowe wyłączenia specyficzne tylko dla tej formy ochrony. Najistotniejsze - to:

- 1) **wyłączenie przepięć spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym;** przy czym na wniosek Ubezpieczającego istnieje możliwość objęcia ochroną tego ryzyka, wymaga to jednak ustalenia limitu odpowiedzialności oraz zapisania tego postanowienia w umowie ubezpieczenia. Zaleca się ustalanie wspólnego limitu odpowiedzialności z ubezpieczeniem bazowym;
- 2) **wyłączenie strat spowodowanych nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu** przez Ubezpieczającego wszelkich możliwych **czynności w celu przywrócenia przerwanej działalności gospodarczej** – jest to generalne wyłączenie w ubezpieczeniu utraty zysku, a jego konsekwentnym uzupełnieniem jest obowiązek zapisany w § 11 ust. 6 OWU utraty zysku obligujący Ubezpieczającego do przedsięwzięcia wszelkich możliwych środków w celu zmniejszenia bądź uniknięcia szkody;
- 3) **wyłączenie strat spowodowanych brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odtworzenia mienia w jak najszybszym trybie** – wyłączenie to funkcjonuje także w przypadku, gdy odszkodowanie za zniszczone mienie jest zbyt niskie i nie pozwala na jego odtworzenie (np. z powodu niedoubezpieczenia, wysokiej franszyzy redukcyjnej lub innych pomniejszych);
- 4) **straty związane z deprecjacją nieuszkodzonych zapasów;**

- 5) **odpisy amortyzacyjne w części przypadającej na mienie dotknięte szkodą** – odpisy amortyzacyjne w części przypadającej na mienie dotknięte szkodą powodującą ustanie obowiązku odprowadzania takich odpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 6) **brak odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych lub postanowień dodatkowych lub odbiegających od ustalonych w OWU mienia od ognia i innych żywiołów lub OWU mienia od wszystkich ryzyk**, które mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia mienia - oznacza to, brak automatycznego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu utraty zysku, zgodnie z intencją opisaną w ust. pkt 5.3. pkt 2 niniejszych wytycznych.

5.5. Franszyza redukcyjna

- 1) Franszyzę redukcyjną ustala się zazwyczaj jako określoną liczbę dni roboczych (franszyza redukcyjna czasowa), ale może też być ona wyrażona w wartości kwotowej lub procentowej.
- 2) Minimalna długość franszyzy redukcyjnej czasowej wynosi 2 dni, przy czym rekomendowane jest stosowanie dłuższych fransyz redukcyjnych (3 dni robocze i więcej), szczególnie w sytuacji jeśli ryzyko wystąpienia szkody jest podwyższone.
- 3) W przypadku szkody z tytułu utraty zysku, podczas ustalania wysokości ewentualnego odszkodowania, franszyza redukcyjna czasowa jest przeliczana na wartość kwotową na podstawie iloczynu średniej dziennej szkody w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczby dni roboczych np.: jeżeli średnia dzienna szkoda z tytułu utraty zysku wynosi 150 tys. PLN a ustalona franszyza redukcyjna wynosi 3 dni, to franszyza będąca wartością kwotową będzie wynosić 450 tys. PLN (150 PLN x 3 dni). Ustaloną przed zawarciem umowy ubezpieczenia franszyzę redukcyjną potrąca się od ostatecznej wartości odszkodowania.

5.6 Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu utraty zysku stanowi przewidywany zysk brutto. Sumę ubezpieczenia ustala się według następujących zasad:

zysk brutto osiągnięty w ostatnim, zakończonym roku obrotowym wyliczonym zgodnie z zapisami OWU utraty zysku, należy odpowiednio skorygować o tzw. trendy, takie jak: inflacja, tendencje rozwojowe firmy, uwarunkowania rynkowe i inne warunki mogące mieć wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie zysku.

Jako podstawę do obliczenia składki za ubezpieczenie przewidywanego zysku brutto przyjmuje się:

- 1) 12-to miesięczny zysk brutto dla maksymalnych okresów odszkodowawczych nie dłuższych niż 12 miesięcy;
- 2) 24-ro miesięczny zysk brutto dla maksymalnych okresów odszkodowawczych dłuższych niż 12 miesięcy i nie dłuższych niż 24 miesiące.

W razie ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności (zgodnie z ust. 5.2 pkt 2) ustala się dla nich osobną sumę ubezpieczenia/limit odpowiedzialności.

5.7 Rozliczenie składki

W przypadku **ustalenia w umowie ubezpieczenia dopuszczalnego wzrostu sumy ubezpieczenia zysku brutto** (zgodnie z ust. 5.2 pkt 2 niniejszych wytycznych) w trakcie okresu ubezpieczenia (maksimum do 25 %) składka za ubezpieczenie staje się automatycznie składką depozytową podlegającą rozliczeniu po okresie ubezpieczenia. W związku z tym Ubezpieczający jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy od zakończenia okresu ubezpieczenia przedstawić wartość faktycznie osiągniętego zysku brutto w okresie ubezpieczenia. Jeżeli faktyczny zysk brutto przekroczy sumę ubezpieczenia zapisaną w polisie o więcej niż 5 % wówczas Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki od kwoty wzrostu sumy ubezpieczenia. Jeśli natomiast faktyczny zysk brutto był niższy od sumy ubezpieczenia PZU dokonuje zwrotu składki, ale nie większego niż 30 % składki depozytywnej.

W przypadku braku w umowie ubezpieczenia zapisanych postanowień o **dopuszczalnym wzroście sumy ubezpieczenia zysku brutto** rozliczenie składki po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie jest postanowieniem automatycznie wynikającym z OWU utraty zysku. Przyjęcie ww. rozwiązania jest możliwe (na warunkach analogicznych jak wskazane w § 10 OWU utraty zysku), jednakże wymaga wyraźnego zapisania w umowie ubezpieczenia (polisie) tego faktu oraz wskazania warunków/zasad rozliczenia.

5.8 Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania

- 1) W utraty zysku rozdzielono zapisy dotyczące ustalania szkody od zapisów dotyczących ustalania odszkodowania.
- 2) Generalnie uproszczony schemat wyliczania szkody i odszkodowania dla zysku brutto można przedstawić w następujący sposób:
 - Obrót standardowy – obrót uzyskany w okresie odszkodowawczym = spadek obrotu,
 - Spadek obrotu X wskaźnik zysku brutto = spadek zysku brutto,
 - Spadek zysku brutto + zwiększone koszty działalności (w części obejmowanej automatyczną ochroną w ramach sumy ubezpieczenia zysku brutto) = szkoda,
 - Szkoda – oszczędności – franszyza redukcyjna = odszkodowanie.
- 3) Kwota należna z tytułu zwiększonych kosztów działalności ubezpieczonych w ramach sumy ubezpieczenia dla zysku brutto:
 - nie może być większa niż wartość unikniętej dzięki nim straty zysku brutto (obliczanej jako iloczyn wygenerowanego przychodu i wskaźnika zysku brutto),
 - podlega redukcji w przypadku gdy z sumy ubezpieczenia wyłączono pewne koszty stałe zgodnie z proporcją w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia zysku brutto do łącznej kwoty sumy ubezpieczenia zysku brutto i nieubezpieczonych kosztów stałych.

Wskaźnik zysku brutto jest to udział procentowy zysku brutto w obrocie, który zostałby uzyskany w okresie odszkodowawczym gdyby szkoda nie powstała. Oblicza się go na podstawie danych za rok obrachunkowy poprzedzający datę powstania szkody korygowanych o trendy i uwarunkowania wpływające na wyniki uzyskane w trakcie okresu odszkodowawczego.

W ubezpieczeniu utraty zysku funkcjonuje proporcjonalna redukcja odszkodowania, która nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- gdy poziom niedoubezpieczenia nie przekracza 20 %,
- gdy w umowie przyjęto dopuszczalny wzrost sumy ubezpieczenia a różnice faktyczne mieszczą się w tej granicy,
- w odniesieniu do zwiększonych kosztów działalności ubezpieczanych odrębnym limitem.

6. OWU PZU DORADCA

6.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Podobnie jak w samodzielnym ubezpieczeniu ogniowym funkcjonują tu dwa warianty ubezpieczenia ogniowego – do wyboru przez ubezpieczającego: od ryzyk nazwanych oraz od wszystkich ryzyk. Nie ma jednakże możliwości ograniczenia zakresu tego ubezpieczenia jak w samodzielnym ubezpieczeniu ogniowym do zakresu podstawowego (tzw. FLEXA).

Inne postanowienia w ubezpieczeniu ogniowym są identyczne jak w samodzielnym ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów, za wyjątkiem ryzyk cybernetycznych, które w OWU PZU DORADCA są objęte ochroną ubezpieczeniową. Natomiast w OWU od ognia i innych żywiołów wyłączono wszelkie szkody

spowodowane przez wirusy komputerowe, powstałe na skutek działań hakerów lub innych osób trzecich, polegające na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne.

W myśl postanowień OWU Doradca wyłączeniu podlegają jedynie szkody w danych lub oprogramowaniu wskutek ich utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności, polegające na niekorzystnej zmianie w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń, polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba że w następstwie tego wystąpił pożar lub eksplozja, przy czym PZU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki tych zdarzeń.

6.2 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

W ubezpieczeniach tych mają zastosowanie identyczne zasady jak w ubezpieczeniach samodzielnych oprócz zasad odnoszących się do ustalania wysokości szkody i odszkodowania oraz sumy ubezpieczenia.

6.3 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

6.3.1. Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są wymienione w OWU szyby i inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, z tym że:

- 1) w katalogu ubezpieczanych rodzajów szyb znajdujących się w budynku lub lokalu, lub stanowiących elementy jego wyposażenia, znajdują się szyby balustrad balkonowych i schodowych, kominków i wind, lad chłodniczych oraz szyby wmontowane w meblach lub gablotach reklamowych;
- 2) przedmiotem ubezpieczenia są także tablice reklamowe takie jak szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem, neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.

6.3.2. Zakres ubezpieczenia

- 1) PZU odpowiada za szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyb i innych ubezpieczonych przedmiotów;
- 2) w podstawowym zakresie ubezpieczenia PZU SA pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, udokumentowane koszty ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, koszty naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli ubezpieczone mienie posiada napisy czy litery, PZU SA pokrywa koszt ich wykonania, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;
- 3) zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, które ubezpieczający może wykupić za zapłatą dodatkowej składki;
- 4) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 50 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

6.3.3. Suma ubezpieczenia:

- 1) sumę ubezpieczenia ustala się odrębnie dla grupy przedmiotów szklanych, o których mowa w ust. 3.1. pkt 1 niniejszych wytycznych oraz odrębnie dla grupy przedmiotów objętych tym ubezpieczeniem, wymienionych w ust. 3.1. pkt 2 niniejszych wytycznych, łącznie z kosztami ich demontażu, zamontowania, zainstalowania, naprawy, wstawienia oraz transportu, a także koszt wykonania napisów, liter itp. oraz koszt nałożenia folii;

- 2) z racji tego, że przedmioty szklane ubezpieczane są na pierwsze ryzyko, po wypłacie odszkodowania lub kosztów wymienionych w pkt 1, suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wypłaconą kwotę; ubezpieczający za opłatą dodatkowej składki może uzupełnić sumę ubezpieczenia za zgodą PZU SA.

6.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC zostało ujednolicone z ubezpieczeniem OC ogólnej w oparciu o OWU ustalone uchwałą nr UZ/333/2020 Zarządu PZU SA z dnia 1 grudnia 2020 r. i obowiązującą taryfę składek dla tego ubezpieczenia. Natomiast zasady funkcjonowania i obsługi ubezpieczenia OC określone są w wytycznych stanowiących załącznik do okólnika wprowadzającego ubezpieczenie OC ogólnej.

6.5 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

6.5.1. Przedmiot ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia w transporcie krajowym (cargo) są ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia rodzaje mienia wymienione enumeratywnie w OWU; ubezpieczający zobowiązany jest określić przedmiot ubezpieczenia tj. wskazać, które rodzaje mienia z wymienionych w § 30 ust. 2 OWU mają być objęte ubezpieczeniem;
- 2) w przedmiocie ubezpieczenia zostały wskazane także paliwa oraz przetwory paliw, artykuły farmaceutyczne, wyroby z tworzyw sztucznych, pojazdy mechaniczne (z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w pkt 4 niżej, pojazdów mechanicznych używanych i uszkodzonych) oraz części pojazdów, sprzęt zmechanizowany powszechnego użytku oraz fabrycznie nowe i przeznaczone do sprzedaży nośniki magnetyczne lub optyczne z zapisanymi na nich, z zachowaniem praw autorskich, filmami, muzyką lub oprogramowaniem komputerowym;
- 3) nie są objęte ochroną w transporcie wyroby jubilerskie, o których mowa w definicji wartości pieniężnych (§ 2 pkt 101 OWU OWU), natomiast wyroby jubilerskie z innych materiałów (sztuczna biżuteria i wyroby podobne) mogą być przedmiotem tego ubezpieczenia;
- 4) uzupełniony został katalog wyłączeń przedmiotowych o urządzenia lub pojazdy mechaniczne pchane lub holowane przez inne pojazdy, urządzenia lub pojazdy mechaniczne podczas poruszania się o własnym napędzie lub w zestawie pojazdów oraz urządzenia trwale przytwierdzone do środka transportu;
- 5) transport towaru na pokazy, który należy traktować jako eksponat lub w ramach handlu obwoźnego nie może być przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) na podstawie OWU.

6.5.2 Zakres ubezpieczenia:

- a) ubezpieczeniem objęty jest transport mienia własny lub obcy wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i jego składowaniem przejściowym, trwającym nie dłużej niż 14 dni roboczych, z wyłączeniem załadunku i wyładunku; przeładunek mienia i jego składowanie przejściowe w czasie transportu winno odbywać się w magazynach lub innych pomieszczeniach do tego przystosowanych i odpowiednio zabezpieczonych;
- b) **dla mienia przewożonego transportem własnym i obcym tj. mienie przewożone zarówno transportem obcym jak i własnym może zostać ubezpieczone w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pełnym, co przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj transportu	<u>Zakres podstawowy</u> = zdarzenia losowe, dewastacja, rabunek,	<u>Zakres rozszerzony</u> = zakres podstawowy oraz kradzież mienia ze	<u>Zakres pełny</u> = szkody objęte zakresem rozszerzonym oraz
-------------------	---	---	--

	wypadek środka transportu	środkiem transportu i kradzież z włamaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 8 OWU w odniesieniu do transportu własnego	wszelkie inne szkody poza wyłączonejmi określonymi w § 33 OWU (All Risks)
Transport własny	√	√	√
Transport obcy	√	√	√

- 3) w podstawowym zakresie ubezpieczenia w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego PZU SA pokrywa do limitu odpowiedzialności, w wysokości 15% wysokości szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po zaistnieniu szkody, za którą PZU ponosi odpowiedzialność, łącznie z kosztami utylizacji ubezpieczonego mienia, której ubezpieczony obowiązany był dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w wykonaniu decyzji administracyjnej;
- 4) zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe załadunku i wyładunku mienia, ubezpieczenia aktów terroryzmu oraz ubezpieczenia ponad sumę ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, na warunkach określonych w tych klauzulach, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, które ubezpieczający może wykupić za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
- 5) w ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo) przez „dokumenty potwierdzające transport” należy rozumieć dokumenty umożliwiające identyfikację i wartość przewożonego mienia, jak również miejsce rozpoczęcia i zakończenia transportu; w zależności od tego czy będzie to transport obcy czy własny będą to różne dokumenty np. wystawiane między zewnętrznymi podmiotami jak np. list przewozowy, czy dokumenty wewnętrzne ubezpieczonego.

6.5.3. Suma ubezpieczenia

Przyjęte zostały poniższe zasady w odniesieniu do ustalania sumy ubezpieczenia:

- 1) w ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo) sumę ubezpieczenia stanowi maksymalna przewidywana przez ubezpieczającego wartość mienia przewożonego jednym środkiem transportu w okresie ubezpieczenia (definicja środka transportu określona jest w § 2 pkt 81 OWU);
- 2) w przypadku niedoubezpieczenia mienia przewożonego jednym środkiem transportu będzie miała zastosowanie zasada redukcji odszkodowania, o której mowa w § 50 ust. 15 OWU – jeżeli określona przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest niższa od wartości mienia przewożonego jednym środkiem transportu w dniu szkody, odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości mienia przewożonego jednym środkiem transportu w dniu szkody (§ 34 ust. 4 OWU).
- 3) suma ubezpieczenia może być określona według wartości fakturowej, rzeczywistej lub wytworzenia mienia; ubezpieczający powinien podać oprócz sumy ubezpieczenia, planowany obrót towarowy w okresie ubezpieczenia rozumiany jako łączna wartość mienia przewiezionego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, objętego odpowiedzialnością PZU, który stanowi podstawę ustalenia składki za ubezpieczenie, z uwzględnieniem współczynnika sumy ubezpieczenia;
- 4) przyjęto, że suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań;
- 5) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

6.5.4 Zakres ochrony i główne zasady ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym w ramach PZU DORADCA są zbliżone do ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) w ramach osobnego produktu

Cargo, zwanego dalej „ubezpieczeniem krajowym cargo” Poniżej najważniejsze różnice pomiędzy ubezpieczeniem mienia w transporcie (cargo) w ramach PZU DORADCA a ubezpieczeniem krajowym cargo:

- 1) w ramach PZU DORADCA nie ma możliwości zawarcia wyłącznie ubezpieczenia mienia w transporcie (musi być zawarte przynajmniej ubezpieczenie mienia od ognia);
- 2) PZU DORADCA nie przewiduje możliwości zawarcia jednostkowej umowy ubezpieczenia określonej w ubezpieczeniu krajowym cargo;
- 3) PZU DORADCA nie przewiduje możliwości uwzględnienia w sumie ubezpieczenia takich elementów jak przewoźne, podatek VAT, podatek akcyzowy, spodziewany zysk;
- 4) w PZU DORADCA jest franszyza redukcyjna - 300 PLN w PZU DORADCA koszty zapobieżenia szkodzie pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia,
- 5) w PZU DORADCA są inne wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia od szkód kradzieżowych w transportach własnych;
- 6) w PZU DORADCA pobierana składka jest składką ostateczną, nie podlegającą rozliczeniu;
- 7) istnieją różnice w zasadach kalkulacji składki – w szczególności w PZU DORADCA mają zastosowanie inne zwyczaje składki (np. za dodatkowe klauzule) oraz zniżki składki (np. w ubezpieczeniu krajowym cargo obowiązują zniżki za wysokość obrotów).

6.6 Ubezpieczenie assistance

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia assistance jest organizowanie oraz pokrycie przez PZU SA kosztów usług, określonych w pkt 2, w razie zaistnienia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia na terytorium RP;
- 2) zakresem ubezpieczenia objęte są następujące usługi do limitów odpowiedzialności określonych w § 36 OWU:
 - a) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy medycznej w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 - b) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy w przypadku hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem albo nagłym zachorowaniem (transport medyczny i domowa opieka pielęgniarska),
 - c) po powstaniu szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU SA odpowiada w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku:
 - zorganizowanie i pokrycie kosztów lokalu zastępczego dla ocalałego mienia,
 - zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy następujących specjalistów: ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, technika urządzeń grzewczych, dekarza, murarza, glazurnika, parkieciarza,
 - zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru w okresie 72 godzin w miejscu ubezpieczenia, w celu zabezpieczenia uszkodzonego mienia;
- 3) doprecyzowano, iż w zakresie usług, o których mowa w § 36 ust. 1 – 5 OWU, ubezpieczonym jest również pracownik (zmodyfikowano definicję ubezpieczonego - § 2 pkt 88 OWU).

7. Załącznik nr 4 do OWU PZU DORADCA – Postanowienia dodatkowe PZU HOTEL

7.1. Postanowienia dodatkowe PZU HOTEL umożliwiają rozszerzenie zakresu OWU PZU DORADCA o szkody i koszty specyficzne dla działalności hotelarskiej, które przedstawia poniższa tabela:

Ubezpieczenie	Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
---------------	---

mienia od ognia i innych żywiołów	Klauzula ubezpieczenia kosztów awaryjnej wymiany wody w basenie Klauzula ubezpieczenie ryzyka utraty zysku
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	Klauzula sprzeniewierzenia mienia przez pracownika ubezpieczonego
odpowiedzialności cywilnej	Na podstawie klauzul dodatkowych, zawartych w Załączniku nr 1 do OWU, o szkody powstałe: 1) w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych - klauzula nr 23, 2) w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, w tym szkody w rzeczach oddanych na przechowanie - klauzula nr 23A, 3) w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu - klauzula nr 18, 4) w pojazdach mechanicznych przechowywanych kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego - klauzula nr 11, 5) w związku z przeprowadzaniem imprezy - klauzula nr 16, 6) w związku z przeprowadzaniem imprezy, w tym szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków - klauzula nr 16A, 7) w rzeczach gości hotelowych oddanych w celu wykonania usługi prania, czyszczenia, prasowania - klauzula nr 9
assistance	O organizację i koszty usług pomocy medycznej i hospitalizacji w odniesieniu do gości hotelowych

7.2. Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka objęte postanowieniami dodatkowymi PZU HOTEL w pełnym zakresie lub w zakresie dowolnie wybranym przez ubezpieczającego.

8. Załącznik nr 5 do OWU PZU DORADCA – Postanowienia dodatkowe PZU APTEKA

8.1. Postanowienia dodatkowe PZU APTEKA umożliwiają rozszerzenie zakresu OWU PZU DORADCA o szkody i koszty specyficzne dla działalności aptekarskiej, które przedstawia poniższa tabela:

Ubezpieczenie	Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
mienia od ognia i innych żywiołów	Klauzula ubezpieczenia kosztów utylizacji zniszczonych leków i utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych, Klauzula niezachowania odpowiedniej temperatury
odpowiedzialności cywilnej	Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania leku, Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceuty i technika farmaceutycznego.

9. Załącznik nr 6 do OWU klauzule dla Programu ubezpieczeniowego PZU OC EDUKACJA

Ubezpieczenie	Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
odpowiedzialności cywilnej	PZU OC EDUKACJA Klauzula nr 62 - Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni.

10. Załącznik nr 7 do OWU PZU DORADCA - Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego mienia oraz limity odpowiedzialności PZU dla wartości pieniężnych.

Wymogi w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w PZU DORADCA są identyczne jak dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ale inne niż w samodzielnym ubezpieczeniu kradzieży z włamaniem i rabunku.

IV. Klauzule dodatkowe zawarte w załącznikach do poszczególnych OWU

1. Katalog klauzul dodatkowych wymienionych w załączniku nr 1 mających zastosowanie do poszczególnych samodzielnych ubezpieczeń, jak i w PZU DORADCA, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa klauzuli	Rodzaj ubezpieczenia					
	ogień	kradzież	szyby	sprzęt elektr.	cargo	wszystkie ryzyka
Klauzule mające zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych						
Klauzula przepięć	v					v
Klauzula rozmrożenia	v					v
Klauzula dewastacji	v	v				v
Klauzula graffiti	v					v
Klauzula aktów terroryzmu	v			v	v	v
Klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej	v					v
Klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej	v					v
Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych	v					v
Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji	v	v				v
Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie	v	v	v	v	v	v
Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)	v	v		v		v
Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji	v	v		v		v
Klauzula katastrofy budowlanej	v					v
Klauzula ubezpieczenia środków obrotowych i mienia osób trzecich na sumy zmienne	v	v				v
Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody	v					v
Klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem				v		

ubezpieczenia						
Klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach mechanicznych				v		
Klauzula sprzętu poza terytorium RP				v		
Klauzula sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania				v		
Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego				v		
Klauzula endoskopów				v		
Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych	v			v	v	v
Klauzula kosztów frachtu lotniczego z zagranicy				v		
Klauzula kosztów dojazdów specjalistów bądź ekspertów z zagranicy				v		
Klauzula ubezpieczenia załadunku i wyładunku					v	
Klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu budynków, budowli	v					v
Klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu pojazdów	v					v

2. Katalog klauzul wymienionych w załączniku nr 2 do OWU Doradca, OWU mienia od ognia i innych żywiołów i OWU mienia od wszystkich ryzyk - klauzule specjalne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub posiadane mienie, mających zastosowanie do poszczególnych samodzielnych ubezpieczeń, jak i w PZU DORADCA, przedstawia poniższa tabela:

Klauzula produkcji peletu, brykietu	v					v
Klauzula działalności związanej z przerobem lub składowaniem odpadów	v					v
Klauzula produkcji zniczy	v					v
Klauzula ferm drobiu i kurników	v					v
Klauzula budynków, w których składowana jest słoma lub siano	v					v
Klauzula obiektów krytych gontem drewnianym lub strzechą	v					v

3. W odniesieniu do poszczególnych klauzul należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1) Klauzula przepięć - w klauzuli tej:

- przedmiot ubezpieczenia obejmuje również niskocenne składniki majątku,
- w przypadku włączenia do umowy ubezpieczenia tej klauzuli należy określić wspólny limit odpowiedzialności PZU dla elektrycznych i elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników majątku za szkody objęte klauzulą,
- w treści klauzuli ujęte są:

- obowiązki ubezpieczonego w zakresie przeprowadzania okresowych badań eksploatacyjnych ubezpieczonych maszyn, urządzeń, instalacji, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych; zasady ochrony przed przepięciami urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ochrony odgromowej obiektów reguluje norma PN-EN 62305,
- a także o postanowienie mówiące o braku odpowiedzialności PZU SA za szkody w razie naruszenia tych obowiązków przez ubezpieczonego z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności;

2) Klauzula rozmrożenia:

- a) przedmiotem ubezpieczenia mogą być środki obrotowe (towar) lub mienie osób trzecich, przechowywane w urządzeniach chłodniczych,
- b) zmianie uległa definicja rozmrożenie towarów, przez którą rozumie się utratę handlowej przydatności środków obrotowych lub mienia osób trzecich na skutek ich zepsucia w wyniku niezachowania wymaganej dla danego produktu temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym, zaleconej przez producenta towaru, w następstwie:
 - przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny,
 - awarii urządzenia chłodniczego, przy czym przez awarię tę rozumie się wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego uszkodzenie tego urządzenia, które powoduje zaprzestanie jego działania lub nieprawidłowe działanie;

3) Klauzula dewastacji:

- a) przedmiotem ubezpieczenia w ramach tej klauzuli jest budynek, budowla, lokal, obiekt małej architektury oraz mienie znajdujące się w budynku lub lokalu (maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, mienie osób trzecich, mienie osobiste pracowników, ewidencjonowane przez ubezpieczonego nakłady adaptacyjne) oprócz wartości pieniężnych, ale także urządzenia znajdujące się na zewnątrz budynków lub budowli, które są trwale przymocowane do budynku lub budowli: anteny, oświetlenie, markizy, szyldy, zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji, klimatyzatory,
- b) o klauzulę tę można rozszerzyć:
 - ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w odniesieniu do zwrotu kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 OWU,
 - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe wskutek dewastacji oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU, w odniesieniu do mienia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a - h, pkt 2 i pkt 3 OWU, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 klauzuli, oraz w odniesieniu do zwrotu kosztów wymienionych w § 5 ust. 4 pkt 3, w wysokości przekraczającej kwotę 1.000 PLN,
 - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym w odniesieniu do zwrotu kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 OWU, w wysokości przekraczającej kwotę 1.000 PLN;

4) Klauzula aktów terroryzmu - odpowiedzialność PZU w zakresie tej klauzuli rozszerzona jest o szkody powstałe w następstwie aktów terroryzmu oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem, przy czym w klauzuli tej ustala się następujące limity odpowiedzialności PZU:

- a) wspólny dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz
- b) odrębny dla ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo);

5) Klauzula dodatkowych kosztów działalności gospodarczej – w ramach tej klauzuli:

- a) PZU SA zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności gospodarczej, poniesionych przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU przyjął odpowiedzialność na podstawie OWU, w okresie od powstania szkody w ubezpieczonym mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim zakresie i miejscu, z zastrzeżeniem, że PZU pokrywa dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody (tzw. ubezpieczony okres ponoszenia kosztów),
- b) do dodatkowych kosztów, których ponoszenie jest konieczne w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej działalności gospodarczej, należą:
 - koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji,
 - koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokali), budynków i działek,
 - koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
 - dodatkowe koszty pracy związane z przywróceniem działalności gospodarczej tj. godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników,
 - koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu w sposób zwyczajowo przyjęty;

6) Klauzula stałych kosztów działalności gospodarczej dotyczy kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których ponoszenie przez ubezpieczonego było konieczne, powstałych w okresie trwania przerwy w działalności gospodarczej będącej następstwem:

- a) wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu powstałej wskutek wypadku ubezpieczeniowego z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów) albo z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk),
- b) nieszczęśliwego wypadku osoby posiadającej uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych, której nieobecność powoduje całkowitą przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim; nie jest wymagane wskazanie imiennie osoby, której nieobecność powoduje całkowitą przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej;

klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia stałych kosztów działalności ponoszonych przez ubezpieczonego prowadzącego kancelarię prawną, który może ubezpieczyć się w tym zakresie zawierając odrębną umowę ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych;

7) Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych – w klauzuli tej przez drobne prace remontowe należy rozumieć drobne prace ziemne i remontowo – budowlane prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania, nie wymagające pozwoleń na budowę oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu, przy czym pozwolenia na budowę nie wymagają budowy i roboty budowlane określone w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- 8) Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji – klauzulą są objęte do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ponad sumę ubezpieczenia koszty odtworzenia dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów lub w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku lub w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk; dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone, pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;
- 9) Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ma zastosowanie do kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesionych przez ubezpieczonego, za które uznaje się koszty rozbioru, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji, do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia);
- 10) Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji):
- a) umożliwia automatyczne rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na terenie RP nie wymienionych w umowie, a które zaczęły być użytkowane przez ubezpieczonego w czasie trwania umowy ubezpieczenia,
 - b) przy zawieraniu umowy ubezpieczenia powinniśmy starać się uzyskać od klienta informację, czy w okresie ubezpieczenia poza wymienionymi w umowie ubezpieczenia lokalizacjami planuje dodatkowe, nowe miejsca ubezpieczenia, w których zamierza przechowywać mienie o znacznej wartości; nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania określone w OWU dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przewidziane w przepisach prawa,
 - c) ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej klauzuli objęte jest mienie we wszystkich nowych lokalizacjach do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU SA w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednakże nie wyżej niż 10 mln PLN,
 - d) zastosowanie tej klauzuli przy zawarciu umowy ubezpieczenia nie wymaga zapłaty dodatkowej składki; obowiązek zapłaty dodatkowej składki powstaje od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia wskazanego przez ubezpieczającego w nowej lokalizacji; w takim przypadku należy wprowadzić zmiany do istniejącej umowy ubezpieczenia (dotyczy to danych dotyczących przedmiotu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia), których potwierdzeniem będzie kolejna polisa – polisa ze zmianami;
- 11) Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji:
- a) reguluje tryb włączania do ubezpieczenia nowych inwestycji bez konieczności każdorazowego wystawiania aneksu do dokumentu ubezpieczenia (polisy) bądź wystawiania nowego dokumentu ubezpieczenia (nowej polisy); w takim przypadku należy wprowadzić zmiany do istniejącej umowy ubezpieczenia (dotyczy to danych dotyczących przedmiotu ubezpieczenia i jego wartości), których potwierdzeniem będzie kolejna wersja polisy - polisa ze zmianami,
 - b) dotyczy nowych środków trwałych, które obejmowane są ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu i zgłoszenia do ubezpieczenia,

- c) nie powinna mieć zastosowania w sytuacji, gdy wzrost wartości majątku ubezpieczonego następuje na skutek przeszacowań lub przejęć kapitałowych,
 - d) w klauzuli został przyjęty termin zgłaszania do ubezpieczenia nowych środków trwałych, ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia nowe środki trwałe przybyłe w danym miesiącu do dnia 20. następnego miesiąca i w związku tym PZU SA wprowadza zmiany do umowy ubezpieczenia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia oraz nalicza składkę,
 - e) ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej klauzuli objęte jest mienie we wszystkich nowych lokalizacjach do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU, który określono w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniach objętych niniejszą klauzulą, jednakże nie wyżej niż 10 mln PLN,
 - f) zastosowanie tej klauzuli przy zawarciu umowy ubezpieczenia nie wymaga zapłaty dodatkowej składki; obowiązek zapłaty dodatkowej składki powstaje od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową nowej inwestycji;
- 12) Klauzula katastrofy budowlanej - wobec usunięcia ryzyka katastrofy budowlanej z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów umożliwia się ubezpieczenie tego ryzyka na podstawie klauzuli, przy czym:
- a) definicja katastrofy budowlanej jest zbieżna z definicją z ustawy Prawo budowlane,
 - b) klauzula ta nie może być oferowana w odniesieniu do obiektów budowlanych, których wiek przekracza 50 lat,
 - c) dodano wyłączenie szkód w obiektach budowlanych powstałych wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 13) Klauzula ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne - na sumy zmienne mogą być ubezpieczone środki obrotowe i mienie osób trzecich, o ile:
- a) wartość tych kategorii mienia w okresie ubezpieczenia podlega zmianom,
 - b) średnia miesięczna wartość przynajmniej jednej z wymienionych kategorii mienia ustalona według stanów zapasów (remanentów) na ostatni dzień każdego miesiąca w roku poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, wynosi co najmniej 300.000 PLN;
- 14) Klauzule dotyczące ubezpieczenia:
- a) przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia,
 - b) przenośnego sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach mechanicznych,
 - c) przenośnego sprzętu elektronicznego poza terytorium RP,
 - d) sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania,
 - e) urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego,
 - f) endoskopów (w tym urządzeń do terapii dożylnych),
 - g) kosztów frachtu lotniczego z zagranicy,
 - h) kosztów dojazdu specjalistów bądź ekspertów z zagranicy,
- są klauzulami uwzględniającymi specyficzne ryzyka związane z użytkowaniem sprzętu elektronicznego, w szczególności sprzętu przenośnego i specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym także kosztami związanymi z naprawą tego sprzętu po uszkodzeniu;

- 15) Klauzula załadunku i wyładunku - rozszerza zakres ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) w odniesieniu do mienia będącego w trakcie załadunku na środek transportu dokonywanego przed rozpoczęciem transportu oraz wyładunku dokonywanego po zakończeniu transportu, o szkody spowodowane na skutek uderzenia lub uszkodzenia mienia oraz na skutek upadku mienia podczas operacji załadunku albo wyładunku. Odpowiedzialnością PZU SA objęte są szkody podczas załadunku i wyładunku mienia dokonywanego zarówno przy użyciu sprawnych urządzeń załadunkowych i wyładunkowych, jak i podczas załadunku i wyładunku mienia ręcznego.

V. Klauzule underwritingowe występujące poza OWU

1. Ustalony został katalog klauzul umożliwiających w procesie underwritingu kształtowanie zakresu ubezpieczenia - poprzez wyłączenie z zakresu ubezpieczenia określonych ryzyk lub włączenie do ubezpieczenia ryzyk wyłączonych. Klauzule te nie są klauzulami zamieszczonymi w Załączniku do OWU - są dostępne w systemie Everest. Klauzule mające zastosowanie do wybranych ubezpieczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa klauzuli	Rodzaj ubezpieczenia				
		PZU DORADC A	ogień	Wszystkie ryzyka	kradzież	sprzęt elektr.
1	Klauzula wyłączenia ryzyka powodzi	v	v	v		
2	Klauzula wyłączenia z wariantu od ryzyk nazwanych szkód wodociągowo-kanalizacyjnych		v			
3	Klauzula ograniczenia wariantu od ryzyk nazwanych do zakresu podstawowego (tzw. FLEXA)		v			
4	Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia		v	v		
5	Klauzula ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń	v	v	v		
6	Klauzula zmiany fransyz redukcyjnych na integralne	v	v	v		v
7	Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu	v	v	v		
8	Klauzula ubezpieczenia przerw w działalności kancelarii prawnych	v				
9	Klauzula wykupienia fransyz redukcyjnych	v	v		v	
10	Klauzula dewastacji w ubezpieczeniu pojazdów	v	v	v	v	
11	Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych	v	V	v	v	v
12	Klauzula ubezpieczenia od kradzieży stałych elementów budynków i budowli	v	V	v	v	v
13	Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych	v		v	v	v
14	Klauzula ubezpieczenia elementów szklanych (zakres rozszerzony)	v	v	v		
15	Klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia	v	v	v	v	
16	Klauzula przeniesienia mienia	v	v	v	v	v
17	Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji	v	v	v	v	v

	powyżej 60 dni					
--	----------------	--	--	--	--	--

2. Poza klauzulami wymienionymi w ust. 1 do OWU PZU DORADCA, samodzielnego ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk może mieć zastosowanie klauzula karencji w przypadku wystąpienia zwiększonego ryzyka powodzi.

Klauzula karencji dotyczy wprowadzenia 30 dni karencji w odniesieniu do ryzyka powodzi w ubezpieczeniach, w których to ryzyko objęte jest ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, że okres odpowiedzialności PZU rozpoczyna się po upływie 30 dni (karencja), liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

Decyzję o stosowaniu tej klauzuli podejmuje Biuro Produktów Masowych.

VI. Taryfa składek za ubezpieczenia PZU Firma

1. Taryfa składek za ubezpieczenia PZU FIRMA (taryfa PZU FIRMA) ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków;

- 1) kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA;
- 2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
- 3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

2. Taryfa składek za kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA – taryfy nr 1 – 9:

- 1) taryfy ustalają zasady określania składki dla poszczególnych ubezpieczeń, w tym dla:
 - a) ubezpieczenia OC - **na zasadach określonych w taryfie składek za ubezpieczenie OC ogólnej**,
 - b) ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) - od zadeklarowanego przez ubezpieczającego obrotu towarowego z uwzględnieniem współczynnika sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego środka transportu,
 - c) wprowadzonych dodatkowych klauzul do poszczególnych ubezpieczeń,
 - d) w postanowieniach dodatkowych PZU APTEKA – inne są stawki za ubezpieczenie: mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz za OC, a także dla klauzul określonych w tych postanowieniach;
- 2) pozostałe regulacje, które zawiera taryfa PZU FIRMA, są następujące:
 - a) nie jest określona w taryfie składka minimalna dla umowy z rocznym okresem ubezpieczenia oraz dla umowy krótkoterminowej,
 - b) składka za ubezpieczenie krótkoterminowe ustalana jest według tabeli frakcyjnej (dla danego okresu ubezpieczenia określonego w dniach ustalony został odpowiadający mu wskaźnik wielkości składki),
 - c) określa zasady klasyfikacji budynków do I i II klasy bezpieczeństwa ogniowego (ujednolicone z innymi ubezpieczeniami),
 - d) zniżki i wyższe składki:
 - do zniżki składki za liczbę ubezpieczeń wlicza się ubezpieczenia objęte umową ubezpieczenia PZU DORADCA oraz klauzulę ubezpieczenia maszyn, za które składka za roczny okres ubezpieczenia nie jest niższa niż 50 PLN,
 - w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w PZU SA przysługuje zniżka składki taryfowej o 5%,
 - zniżka składki za bezszkodowość w okresie powyżej 1 roku wynosi 10%,
 - w przypadku wypłaty dwóch lub więcej odszkodowań w okresie 36 m-cy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia, obowiązuje wyższa składka o 30%.

3. Taryfa PZU FIRMA posiada uregulowania dotyczące:

- a) składka taryfowa ustalona jest w złotych i groszach, z dokładnością do jednego grosza,
- b) w przypadku określenia sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla ustalenia równowartości w złotych sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej stosuje się w ubezpieczeniach dobrowolnych - ostatni opublikowany kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym przygotowanie oferty przez PZU,
- c) dla działalności obejmującej składowanie lub magazynowanie w umowach ubezpieczenia z łącznymi sumami ubezpieczenia mienia (środków obrotowych) z danej lokalizacji ≥ 15 mln PLN składkę za ubezpieczenie środków obrotowych oblicza się z zastosowaniem współczynnika dla klasy ryzyka w zależności od rodzaju składowanych środków obrotowych i sposobu ich składowania lub magazynowania.

VII. Taryfy składek za samodzielne ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od wszystkich ryzyk oraz za ubezpieczenie utraty zysku

1. Taryfa składek za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i za ubezpieczenie utraty zysku jest odrębną taryfą, inną niż taryfa za ubezpieczenie ogniowe dla PZU DORADCA. Taryfa ta ustala zasady określania składki dla ubezpieczenia ogniowego:
 - 1) dla wariantu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk – na podstawie OWU;
 - 2) dla wariantu ubezpieczenia od ryzyk nazwanych – dla zakresów wybieranych przez klienta na podstawie klauzul:
 - bez szkód zalaniowych,
 - dla zakresu podstawowego FLEXA;
 - 3) wprowadzonych dodatkowych klauzul do ubezpieczenia.
2. Składkę za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk stanowi suma składki, liczonej jak:
 - 1) za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w wariantcie od wszystkich ryzyk - obliczonej według taryfy składek za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów;
 - 2) i za ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - obliczonej według taryfy składek za ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku na podstawie taryfy składek PZU FIRMA.
3. Regulacje wymienione ust. 2 dotyczą taryfy za ubezpieczenie PZU DORADCA z tym, że:
 - 1) nie stosuje się zniżki składki za liczbę ubezpieczeń;
 - 2) rozłożenie składki na raty - stosuje się zróżnicowaną zwykłą składkę w przypadku półrocznego, kwartalnego, dwumiesięcznego i miesięcznego schematu płatności;
 - 3) w taryfie za ubezpieczenie ogniowe wprowadzono:
 - a) zmienione wysokości stawek taryfowych dla wybranych branż PKD (w 16 pozycjach taryfowych),
 - b) zniżkę składki za łączną sumę ubezpieczenia mienia przekraczającą:
 - 400.000.000 PLN zniżka 3%,
 - 1.000.000.000 PLN zniżka 5%,
 - 2.500.000.000 PLN zniżka 7%,
 - c) taryfę za ubezpieczenie utraty zysku bazującą na stawce bazowej ustalonej za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów albo ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
4. Taryfa składek za ubezpieczenie utraty zysku.
 - 4.1. Składkę za ubezpieczenie utraty zysku ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia utraty zysku i stawki bazowej.

4.2. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o zwiększone koszty działalności, o których mowa w § 3 ust. 7 OWU utraty zysku, składkę za zwiększone koszty działalności ustala się jako iloczyn wysokości limitu odpowiedzialności za zwiększone koszty działalności i stawki bazowej.

4.3. Stawkę bazową ustala się jako iloraz:

- 1) łącznej kwoty składki i łącznej sumy ubezpieczenia - za ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów albo
- 2) łącznej kwoty składki i łącznej sumy ubezpieczenia - za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ustalonych za ryzyka ogniowe (bez uwzględnienia składek i sum za ryzyka kradzieżowe), z zastrzeżeniem, że łączną kwotę składki, o której mowa w pkt. 1 i 2, oblicza się z uwzględnieniem zniżek iwyżek taryfowych zastosowanych w taryfie za ubezpieczenie mienia od ognia innych żywiołów albo za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

4.4. Do obliczenia składki za dodatkowy limit odpowiedzialności dla zwiększonych kosztów działalności stosuje się tą samą stawkę bazową jak dla ubezpieczenia utraty zysku.

4.5. W zależności od długości maksymalnego okresu odszkodowawczego wskazanego przez Ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia, składkę określoną w pkt. 4.1 mnoży się przez odpowiednią wartość współczynnika – zgodnie z poniższą tabelą:

Podstawa obliczenia składki	Długość maksymalnego okresu odszkodowawczego, w miesiącach, od (włącznie)	Długość maksymalnego okresu odszkodowawczego, w miesiącach, do (włącznie)	Wartość współczynnika
12-to miesięczny zysk brutto	-	6	0,76
	6	9	0,85
	9	12	1,00
24-to miesięczny zysk brutto	12	15	0,60
	15	18	0,70
	18	24	0,86

4.6. Jeżeli w umowie ubezpieczenia ustalony został dopuszczalny procentowy wzrost sumy ubezpieczenia przewidywanego zysku brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym (zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 OWU utraty zysku), składka zapłacona za ubezpieczenie przewidywanego zysku brutto stanowi składkę depozytową i podlega rozliczeniu.

4.7. Rozliczenie składki z tytułu dopuszczalnego wzrostu sumy przewidywanego zysku brutto odbywa się na zasadach określonych w § 10 OWU utraty zysku.

VIII. Zniżki i wyżki składki stosowane w ubezpieczeniach

1. W umowach poszczególnych ubezpieczeń stosowane są:

- 1) zniżki składki z tytułu:
 - a) zastosowanych dodatkowych środków zabezpieczenia mienia przed pożarem lub przed kradzieżą,
 - b) kontynuacji ubezpieczenia,
 - c) bezszkodowości w okresie powyżej 1 roku,
 - d) klasy ryzyka uwzględniającej zagrożenie powodziowe,

- e) liczby ubezpieczeń objętych umową ubezpieczenia (wyłącznie w PZU DORADCA);
- 2) wyższy składki, które zależą od:
- a) konstrukcji materiałowej budynku i budowli,
 - b) klasy ryzyka uwzględniającej zagrożenie powodziowe,
 - c) ratalnej zapłaty składki ubezpieczeniowej,
 - d) szkodowego przebiegu ubezpieczenia.
2. W odniesieniu do poszczególnych zniżek i wyższych składki należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- 1) zniżki składki z tytułu dodatkowych, wymaganych warunkami umowy, atestowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych, stosowane są wyłącznie do taryfikacji budynków lub lokali z ubezpieczanym mieniem, w których są stosowane ww. zabezpieczenia, a obszar działania zabezpieczenia obejmuje w całości ubezpieczane mienie; jeżeli zabezpieczenie obejmuje swoim zakresem działania tylko część ubezpieczanego majątku, zniżka jest zastosowana tylko do tej części majątku, która jest objęta działaniem zabezpieczenia.
- Obniżki te nie mają zastosowania w odniesieniu do taryfikacji klauzul, za wyjątkiem klauzuli miejsca ubezpieczenia (nowych lokalizacji) i ubezpieczenia nowych inwestycji.
- Premiowane zniżką składki są następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe:
- a) za stałe urządzenia tryskaczowe uważa się urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stałe pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru (tryskacze) lub ręcznie (zraszacze) – obniżka 30%,
 - b) za stałe urządzenia gaśnicze gazowe, pianowe lub proszkowe uważa się urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stałe pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie (zniżka gazowe - 30%, pozostałe – 15%) lub ręcznie (zniżka 10%) we wczesnej fazie rozwoju pożaru; za urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie nie uważa się hydrantów, gaśnic i agregatów gaśniczych oraz instalacji do podawania środka gaśniczego z zewnętrznego źródła zasilania, np. wozu pożarniczego,
 - c) za urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych uważa się urządzenia montowane w górnych częściach ewakuacyjnych klatek schodowych, stropodachach lub dachach pomieszczeń, uruchamiane automatycznie lub ręcznie tylko w przypadku gromadzenia się gorących gazów i dymów pożarowych w celu ich odprowadzenia drogą wentylacji naturalnej lub wymuszonej - zniżka 5%,
 - d) za instalacje sygnalizacyjno-alarmowe uważa się instalacje automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze (alarm w straży pożarnej - zniżka 30%, alarm w miejscu chronionego obiektu - zniżka 10%)
- oraz zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
- e) stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia - zniżka 20%,
 - f) czynny elektroniczny system sygnalizacji włamania i napadu oraz system transmisji alarmu (do policji bądź ochrony mienia - zniżka 50%, o działaniu miejscowym - zniżka 10%),
 - g) zabezpieczenie wszystkich zewnętrznych otworów wejściowych do budynku lub lokalu drzwiami przeciwwłamaniowymi o zwiększonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem - zniżka 20%.

W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku warunkiem przyjęcia mienia do ubezpieczenia jest spełnienie minimalnych wymogów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z odpowiednim Załącznikiem do OWU, które nie są premiowane obniżką składki. Zniżkę za dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe można zastosować po spełnieniu podstawowych

wymogów OWU dotyczących zabezpieczeń drzwi i oszkleń (zamknięcie drzwi na zamek/zamki, oszkleńnięcia zabezpieczone kratami, antywłamaniowymi roletami lub żaluzjami albo okiennicami).

Na przykład w przypadku lokalu znajdującego się w piwnicy lub suterenie lub na parterze lub znajdującego się na wyższych kondygnacjach, do którego jest dostęp z położonych pod nim lub obok niego przybudówek, balkonów, tarasów i dachów, niespełniającego postanowień § 1 ust. 2 pkt d Załącznika do OWU (brak zabezpieczenia oszkleń), w którym zainstalowano czynne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe albo ustanowiono całodobowy stały dozór dla danego lokalu – dodatkowa zniżka za zabezpieczenia przeciwkradzieżowe przysługuje tylko w przypadku zainstalowania kolejnego i niezależnie działającego zabezpieczenia;

- 2) zniżka z tytułu kontynuacji ubezpieczenia (w wysokości 5%) - ma zastosowanie wyłącznie w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w PZU SA. Za umowę wznowioną uważa się umowę ubezpieczenia dotyczącą co najmniej jednego tego samego przedmiotu ubezpieczenia zawartą na rzecz tego samego ubezpieczonego, z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się od dnia następnego po upływie okresu ubezpieczenia określonego w dotychczasowej umowie ubezpieczenia; umową wznowioną jest również umowa, jeżeli okres ubezpieczenia w tej umowie rozpoczyna się bezpośrednio po upływie okresu ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie OWU PZU DORADCA lub ubezpieczeń samodzielnych;
- 3) zwyżka składki zależna od konstrukcji materiałowej budynku lub budowli – ma zastosowanie do budynków zaliczanych do II klasy bezpieczeństwa ogniowego (o palnej konstrukcji) nie spełniających wymogów konstrukcji I klasy bezpieczeństwa ogniowego, a także dla mienia znajdującego się w tych budynkach.
Nie stosuje się zwyżki składki do ubezpieczenia budowli i obiektów małej architektury, a także do mienia znajdującego się w budowlach i obiektach małej architektury oraz mienia znajdującego się na wolnym powietrzu;
- 4) zniżka bądź zwyżka z tytułu klasy ryzyka uwzględniającej zagrożenie powodziowe (max. 200%) – ma zastosowanie do taryfowej stawki ogniowej w wariancie od ryzyk nazwanych albo w wariancie od wszystkich ryzyk dla obszarów sprzedaży (kodów pocztowych) przyporządkowanych poszczególnym klasom ryzyka (aktualnie 3 klasy) w zależności od stopnia zagrożenia powodziowego;
- 5) zwyżka składki z tytułu ratalnej zapłaty składki ubezpieczeniowej – aktualnie taryfy przewidują zwyżki za rozłożenie składki na raty w umowach PZU DORADCA i samodzielnych ubezpieczeniach mienia od ognia, od kradzieży, sprzętu elektronicznego oraz od wszystkich ryzyk;
- 6) zwyżka składki z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia - w przypadku wypłaty dwóch lub więcej odszkodowań w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia składkę należy podwyższyć o 30%;
- 7) zniżka z tytułu ilości ubezpieczeń objętych umową ubezpieczenia (max. 20% za więcej niż 6 ubezpieczeń) - ma zastosowanie wyłącznie w pakiecie PZU DORADCA, przez ubezpieczenia objęte umową ubezpieczenia należy rozumieć ubezpieczenia objęte umową ubezpieczenia PZU DORADCA oraz klauzulę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń; do łącznej liczby ubezpieczeń wlicza się wyłącznie ubezpieczenia, za które składka za roczny okres ubezpieczenia nie jest niższa niż 50 PLN przed zastosowaniem jakichkolwiek obniżek.

IX. Warunki szczególne w systemie Everest.

1. W systemie Everest istnieje możliwość wprowadzenia warunków szczególnych w zakładce „Dodatkowe rozszerzenia i wyłączenia” - zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Jeśli takie warunki zostaną wprowadzone będą one zamieszczone na polisie w sekcji „Postanowienia dodatkowe”; wprowadzenie warunków szczególnych powoduje generowanie zagadnień UW.

2. W warunkach szczególnych należy wpisywać np. informacje o klauzulach w odmiennej treści. W odniesieniu do zmian:
 - 1) klauzul z OWU, których treść nie drukuje się na polisie – należy w warunkach szczególnych przy wprowadzaniu treści klauzuli napisać, że treść klauzuli z OWU zmienia się na poniższą lub że np. ust. 2 klauzuli zmienia treść na poniższą;
 - 2) klauzul poza OWU, których treść drukuje się na polisie – należy w warunkach szczególnych przy wprowadzaniu nowej treści klauzuli napisać, że treść klauzuli nadrukowana na polisie zmienia brzmienie jak niżej lub że np. ust. 2 klauzuli zmienia treść na poniższą.
3. Nie powinna mieć miejsce sytuacja, że w przypadku klauzuli z OWU lub klauzuli nadrukowanej na polisie i zmodyfikowanej, jej zmieniona treść jest zamieszczona w warunkach szczególnych bez wskazania, która z nich jest obowiązująca. Może to spowodować, że w przypadku szkody będziemy musieli interpretować każdą sytuację na korzyść klienta i wypłacać szkody, które chcieliśmy wyłączyć, zawężając ochronę.
4. W systemie Everest istnieje możliwość rozbicia medycznego sprzętu elektronicznego na poszczególne kategorie, w widoku rozszerzonym, w przypadku kiedy suma ubezpieczenia pojedynczego sprzętu przekracza 1 mln PLN.

X. Druki ubezpieczeniowe.

1. Do poszczególnych ubezpieczeń zawieranych z wykorzystaniem systemu Everest, mają zastosowanie OWU:

L.p.	Nazwa druku	Nr druku
1	Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA	6N00/V
2	Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów	6C00/IV
3	Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	6D00/III
4	Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego	6C01/III
5	Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk	6B10/III
6	Ogólne warunki ubezpieczenia utraty zysku	6B11/III
7	Kwestionariusz do wyliczenia sumy ubezpieczenia utraty zysku	6012

2. Nie występują wnioski ubezpieczeniowe. Polisy są generowane z systemu Everest.

XI. Statystyka i ewidencja księgowa.

1. W statystyce dotyczącej systemowego produktu PZU FIRMA mają zastosowanie zasady określone w Instrukcji Statystycznej wprowadzonej zarządzeniem nr 10/2009 Prezesa Zarządu PZU z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie statystyki ubezpieczeniowej w PZU SA (z późn. zm.).

2. W instrukcji statystycznej, o której mowa w pkt 1, został dodany kodu produktu **5100 - PZU FIRMA**, obejmujący niżej wymienione ubezpieczenia:
 - 1) kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA;
 - 2) samodzielne ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów;
 - 3) samodzielne ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 - 4) samodzielne ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
 - 5) samodzielne ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
 - 6) ubezpieczenie utraty zysku.
3. Ewidencja księgowa systemowego produktu PZU FIRMA prowadzona jest zgodnie z zasadami ujętymi w Planie Kont dla systemu Oracle Financials.
4. W Księdze Główniej prowadzonej w systemie Oracle Financials, zapisy dotyczące produktu PZU FIRMA są ewidencjonowane na następujących kontach analitycznych:

Zagregowane konto analityczne w Księdze Główniej	Detaliczne konto analityczne
MN0803M - PZU Firma - KM	M815110 – PZU Firma - ogień i inne żywioły – pakiet (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908M - PZU Firma od kradzieży - KM	M915120 – PZU Firma - kradzież z włamaniem i rabunek – pakiet (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0918M - Szyby i inne przedmioty szklane, FIRMA - KM	M915130 – PZU Firma - stłuczenie szyb i innych przedmiotów (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0909M - Sprzęt elektroniczny - KM	M915140 – PZU Firma - sprzęt elektroniczny – pakiet (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0701M - Cargo krajowe - KM	M715150 – PZU Firma - mienie w transporcie krajowym (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1604M - Ub. utraty zysku - KM	MF15160 – PZU Firma - utrata zysku (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1899M - Pozostałe Assistance - KM	M915170 – PZU Firma - assistance (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1326M - PZU Firma OC - KM	MD15180 – PZU Firma - OC (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0909M - Sprzęt elektroniczny - KM	M915190 – PZU Firma - sprzęt elektroniczny (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908M - PZU Firma od kradzieży - KM	M9151A0 – PZU Firma - kradzież z włamaniem i rabunek (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0803M - PZU Firma - KM	M8151B0 – PZU Firma - ogień i inne żywioły (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1320M - Obowiązkowa OC ochrony osób i mienia -	MD151C0 – PZU Firma - OC ochrona osób i mienia

KM	(ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908M - PZU Firma od kradzieży - KM	M9151D0 – PZU Firma - maszyny od uszkodzeń (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0803K - PZU Firma - KK	M8151E0 – PZU Firma - ogień i inne żywioły – pakiet KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908K - PZU Firma od kradzieży - KK	M9151F0 – PZU Firma - kradzież z włamaniem i rabunek – pakiet KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0918K - Szyby i inne przedmioty szklane, FIRMA - KK	M9151G0 – PZU Firma - stłuczenie szyb i innych przedmiotów KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0909K - Sprzęt elektroniczny - KK	M9151H0 – PZU Firma - sprzęt elektroniczny – pakiet KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0701K - Cargo krajowe - KK	M7151I0 – PZU Firma - mienie w transporcie krajowym KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1602K - PZU Firma - utrata zysku BI (ub. dob.) - KK	MF151J0 – PZU Firma - utrata zysku KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1899K - Pozostałe Assistance - KK	M9151K0 – PZU Firma - assistance KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1302K - OC ogólne dla firm – KK	MD151L0 – PZU Firma - OC KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0909K - Sprzęt elektroniczny - KK	M9151M0 – PZU Firma - sprzęt elektroniczny KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0908K - PZU Firma od kradzieży - KK	M9151N0 – PZU Firma - kradzież z włamaniem i rabunek KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0803K - PZU Firma - KK	M8151P0 – PZU Firma - ogień i inne żywioły KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1302K - OC ogólne dla firm - KK	MD151Q0 – PZU Firma - OC ochrona osób i mienia KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0907K - PZU Firma - maszyny od uszkodzeń (ub. dob.) - KK	M9151R0 – PZU Firma - maszyny od uszkodzeń KK (ubezpieczenie dobrowolne)
MN0804K - PZU Firma - majątek od wszystkich ryzyk - KK	M8151S0 – PZU Firma - mienie od wszystkich ryzyk KK (ubezpieczenie dobrowolne)

akceptacja w zakresie kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA – radca prawny Elżbieta Przybylska – Ciecierska

akceptacja w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów – radca prawny Małgorzata Rymarska

akceptacja w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – radca prawny Aneta Smok

akceptacja w zakresie ubezpieczenia utraty zysku – radca prawny Jarosław Raszyński